

ГАНЧИНАИ АФКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ ТОҶИҚОН

(Хрестоматияи давлат ва
ҳуқуқи Тоҷикистон)



Китоби II МАБОНИИ ҲУҚУҚ ДАР АДАБИЁТИ ПАҲЛАВӢ

**Мухаррири
масъул ва мураттиб
А. Холиқзода**

**Душанбе
«ЭР-граф»
2016**

Муаллифи сарсухан,
муҳаррири масъул ва
гирдоварандаи матнҳо:
д. и. Ҳ., профессор А. Ғ. Холиқзода

Муҳаррири луғот ва истилоҳот
Бекназарова М.

Муқарризон:
Докторони илми ҳуқуқ профессорон:
Маҷидзода Ҷ. ва Насриддинзода Э.

Ганчинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон. (Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон). Муҳаррири масъул ва мураббит А. Холиқзода. Китоби II. Маботии ҳуқуқ дар адабиёти паҳлавӣ. Қисми 3. Бундаҳишн ва дигар маботии ҳуқуқ. Қисми 4. Қонунномаи Сосониён – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – 400 с.

Дар китоби дуёми «Ганчинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон» сарчашмаҳои ҳуқуқии ниёғони халқи тоҷик, ки бо забони паҳлавии ашконӣ ва сосонӣ дар аҳди сулолаи Ашконӣ ва Сосониён ҳамчун қавонини ҳуқуқӣ ва сиёсӣ роиҷ будаанд, гирд оварда шудааст. Дар баробари ин, дар ин қисмат катибаҳои шоҳони Ҳахоманишӣ низ, ки бо сабку услуби низомии ҳуқуқии зардуштӣ иншо шуда, аз таърихи шоҳони Ҳахоманишӣ қисса мекунанд, ҷойгир гардидааст. Барои ҳаводорони таърихи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод мегардад.

Тамаддуни ориёӣ бо арзишҳои фарҳангиву ахлоқии ҳеи дар ташаққули тамаддуни башарӣ ва робитаи тамаддунҳо ва фарҳангҳо нақши бисёр муҳим бозидааст, ки осори таърихии бадастомада дар сарзаминҳои зисати мардумони ориёӣ ва дигар кишварҳо далили он мебошад. Арзишҳои мерос ва фарҳанги ориёӣ на танҳо ифтихори ворисони он, балки ифтихори тамоми башарият ва мероси таърихии башарӣ доништа мешаванд.

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Эмомалӣ Раҳмон, Ориёӣҳо ва шинохти тамаддуни ориёӣ. Сарсухан ба сил-

Китоби мазкур ба ду ифтихороти ҳуқуқи миллӣ: ба кулли ҳуқуқшиносони академияи ҳуқуқшиносии шаҳаншоҳии Сосонӣ (ба вижа ба ҳуқуқшинос Фаррухмард писари Баҳром мураттиби Қонунномаи Сосонӣ) ва 10-умин солгарди таъсиси кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултаи ҳуқуқшиносии ДМТ бахшида мешавад.

Бо эҳтиром А. Холиқзода

ЧАНД СУХАН РОЧЕЪ БА КИТОБИ ДУЮМ

Хонандаи гиромӣ, китоби дуюми «Ганчинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон», ки дар дасти шумост, фарогири ду чилд, чилдҳои се ва чор мебошад ва ҳар ду роҷеъ ба сарчашмаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии халқи тоҷик то даврони тамаддуни исломӣ иттилоъ медиҳад. Маводҳои дар китоби дуум чамъ овардашуда гарчанде доир ба ҳамон як мавзӯъ ва ҷаҳонбинии ниёгони мо ба афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ сӯҳбат намоянд ҳам, бинобар сабаби даврони тӯлоии таърихи халқро фаро гирифтани аз сарчашмаҳо, дастхатҳо ва ёдгориҳои дигари хаттӣ иборатанд, ки асосан бо тарзи ифодаи забони форсии миёна, яъне паҳлавӣ, ба дасти муҳаққиқони илми таърих расидааст. Яъне маводу мадракҳои дар даврони ҳукмронии хонадони Ашкониён ва Сосониён зухур кардаанд, ки анқариб 900 солро фаро мегирад (ба қавли муҳаққиқон 879 сол).

Аммо аз мазмуни баъзе аз сарчашмаҳои дар ин китоб гирд овардашуда маълум мегардад, ки на ҳама маводу мадракҳои он аз назари таърихӣ ба даврони забони паҳлавӣ (агар мо онро мутобиқ ба назари забоншиносон ба даврони ду салтанати ниёгони тоҷикон Ашкониён ва Сосониён маҳдуд созем) мутобиқат мекунад. Аз ин рӯ, чунин маҳдудият, албатта, нисбат ба баёни забони сарчашмаҳо дар Ганчина то ҷое эҳсос мешавад, аммо роҷеъ ба мазмуни сарчашмаҳо ва замони таърихӣ эҷоди онҳо паҳн намегардад. Зеро баъзе аз катибаҳо ва ёдгориҳои хаттӣ, ки дар ин қисм гирд оварда шудаанд, ба даврони ҳукмронии Ҳахоманишҳо рост меояд. Мисол, Катибаҳои шоҳони Ҳахоманишӣ.

Албатта мумкин буд, ки катибаҳоро нисбат ба сарчашмаҳои адабиёти паҳлавӣ ва андарзномаҳои шоҳони ашконӣ ва сосонӣ вобаста ба баромади таърихияшон муқаддамтар дар маҷмӯа ҷойгир карда, хронологияи таърихро ҳифз менамудем. Аммо дар чунин сурат ду мушкилӣ вучуд дошт. Якум, он ки баъзе аз сарчашмаҳои адабиёти паҳлавӣ вобаста ба замони зуҳурашон ва ё вобаста ба мавзӯоти фарогирашон то ба аҳди забони авастой (то поёни ҳукумати Каёниён) ва баъзе дигараш ба давраи забони форсии бостон (даврони Модҳо ва Ҳахоманишҳо) рафта мерасад, аммо чун аксари онҳо пас аз заиф шудани султаи юнониён ва таҷдиди оини зардуштӣ аз оғози аҳди Валахши аввал (соли 51 милодӣ) бо забони паҳлавӣ дигарбора дастраси мардуми минтақа ва баъдан бо ҳамин шакл дастраси муҳаққиқон шудаанд, онҳо шартан аз назари лафзи баён, зери унвони мабонии ҳуқуқ дар аҳди забони паҳлавӣ шинохта шудаанд. Дар чунин пайдарҳамӣ мо васли ҳуқуқро, ки аз сарчашмаҳои аввалия Авасто ва Вандидод мабдаъ мегирад, мазмунан ҳифз кардем.

Дуюм, қисмати машҳури адабиёти паҳлавӣ пуррақунандаи мавзӯоти сиёсӣ ва ҳуқуқии Авасто ва Вандидод аст, ки пайдарҳамии онҳо рӯшанқунандаи алоқамандии мавзӯоти сиёсӣ ва ҳуқуқии низомии ҳуқуқии зардуштия аст, дар сурати ҷудо намудани онҳо аз ин пайдарҳамии мавзӯӣ ва рӯ овардан ба пайдарҳамии таърихӣ кори пажӯҳишгарони соҳаи ҳуқуқро низ мушкил мегардонд. Бо назардошти эҳсоси ин мушкилиҳо мо дар таъя ба анъанаи роиҷи ҷойгирнамоии сарчашмаҳо ва дар пайравӣ ба мураттибони пешин чунин пайдарҳамии сарчашмаҳои ҳуқуқиро дар маҷмӯа нигоҳ доштем.

Дастхатҳои забони паҳлавӣ тибқи иттилои муҳаққиқон дар навбати худ ба дастхатҳои забони паҳлавии ашконӣ ва сосонӣ тақсим мешавад, ки махсусиятҳои худро дороанд².

Ба қавли муаррихон ва муҳаққиқони ҳуқуқии бостон «дастхат ва осоре, ки аз забони порти ё паҳлавии Ашконӣ ба даст омадаанд, ба таври номуназзам давранро шомил мешавад, ки аз қар-

² Ниг. Холиқзода А.Ф. Мухтасари Қонуномаи Сосониён. Душанбе 2015. С.25-72.

ни аввал то ҳафтуми милодӣ идома доштааст ва ба се қисмат тақсим мешавад:

1. Осоре, ки муштамил бар матнҳои идорӣ буда, марбут ба се қарни аввали милодӣ мебошад.

2. Осоре, ки муштамил бар мутуни аввалияи монавӣ аст, ки пас аз заъфи забони расмӣ ва кӯҳнаи ашконӣ дар Хуросон мутадовил гардид.

3. Осоре, ки шомили мутуни дигари монавӣ буда, ки пас аз иншиъоби³ пайравони Монӣ дар соли 600 милодӣ дар миёни фирқаи монавии диноварон ба вучуд омадааст.»⁴

Таъсири забон ва фарҳанги идораи юнонӣ то давраи муайян ба низоми идораи Ашконӣён ва баъдан Сосониҳо маҳфуз мондааст, ки дар аснои омӯзиши бодикқати сарчашмаҳо ин махсусият эҳсос мешавад. Муҳаққиқон дуруст ишора менамоянд, ки подшоҳони аввалияи ашконӣ, ки зоҳиран худро ҷойгузини Селевкиҳо ва Искандар меҳонданд ва иҷборан лақаби Фил Хеллен Philhelen, яъне дӯстдори юнониро барои худ ихтиёр карда ва ҳатто барои маскуоти⁵ худ хат ва забони юнониро ба қор мебурданд.⁶ Вале бо мурури замон аввал Ашконӣён баъдан Сосониён тавонистанд қисман рӯ ба фарҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқии нисбонии худ Ҳахоманишҳо оранд. Ба қавли муаррихон матнҳои «Ёдгори зарирон», «Дарахти асуррик» ва тафосири бисёре аз Авесто аз ёдгориҳои забони паҳлавии Ашконӣ аст.

Адабиёти зиёди паҳлавии Сосонӣ, ки то замони мо омода расидааст, новобаста аз он ки ба қавли муаррихон бештар ва зиёдатар махсусияти мазҳабӣ доранд, аз назари илми ҳуқуқ низ сарчашмаҳои зиёди ҳуқуқӣ ва сиёсиро дорад. Дар байни онҳо андарзномаҳо ва Мотикони ҳазор дотистон, ки дар ганҷинаи мазкур гирд оварда шудаанд, бо меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқии худ диққатҷалбкунандаанд. Умуман Сосониён дар қариб эҳёи нисбии низоми идораи Ҳахоманишҳо, омезиши низоми идораи юнониёну форсҳо ва рушди тафаккури сиёсӣ ва ҳуқуқии мардуми форс, дар паҳноии забони паҳлавӣ бо риояи услуби таҳаммул

³ Иншиоб- ба шӯъбаҳо ҷудо шудан, шоха – шоха шудан.

⁴ Мӯбад Рустами Шахзодӣ. Қонуни маданияи зардуштиён. Техрон 1949. С.26-27.

⁵ Маскуот- сикка задан ба рӯи тангаҳо ва дигар ашёҳои давлатӣ.

⁶ Мӯбад Рустами Шахзодӣ, Асари ишорашуда. С. 27-28.

бо баҳамоии ҷаҳонбинии сиёсӣ ва ҳуқуқии тамаддуни эллинию зардуштӣ дар рушди давлатдорӣ худ заҳмати зиёд кашидаанд, ки садо ва нақши парокандаи ӯро то ҷое мо дар матнҳои забони паҳлавӣ эҳсос менамоем.

Дар «Ал-фехраст»-и Ибни Надим омада: «Чун Ардашери Бобакон, ки аз насли Сосон буд, зухур намуд, ҳамаи пароканда-ғиҳову ғираки мухталиф ва мулуку-т-тавоифро барандохтаву Эронро ба иттиҳод ва яккаҳудой ва ҳукумати воҳид даровард. Танҳои бечон ва пайкарҳои берӯҳи эронӣро нишоту ҳаёти тоза бахшид. Пас кутуберо, ки аз пеш дар Чину Ҳинд ва Миср боқӣ монда буд ва ҳамчунин китобҳоеро, ки Искандар ба Юнон ғиристода буд, аз он кишвар бихост ва он чиро, ки аз улуми эронӣ парокандаву мутафарриқ буд, ғирдоварӣ кард. Пас аз вай писараш Шопур кори падарро дунбол карда, улуми форсиро фароҳам овард. Пас аз ин, ду подшоҳ – Хисрав ва Анушеровон шарҳҳоеро, ки уламои юнонӣ, искандаронӣ ва ҳиндӣ бар кутуби мазбур навишта буданд, аз лиҳози ин ки алоқа ва тааллуқи хотире (ҳавасмандӣ) ба илму маърифат дошт, фароҳам оварда ва дар таълифу ҷамъоварии онҳо бикӯшид ва ба муқтазои он улум кор кард.»⁷

Дар қисми 3 китоби мазкур мо аз адабиёти паҳлавӣ, андарзномаҳо, катибаҳои шоҳони Ҳахоманишӣ, ки дастраси мо шуд, танҳо ҳамон сарчашмаҳо ва ҷузъҳои онҳоро, ки бо ин ё он васила қаробат ба низомии идории ниёгонамон дошта, роҷеъ ба давлатдорӣ гузаштагон маълумот дода, дар худ андешаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқиро доро буданд, ҷойгир намудем. Аз 24 адабиёти паҳлавӣ ба мо расида мо ба 18 адади он, ки махсусияти андешаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқиро доро буданд, таъя намудем. Ҳамин тавр, пас аз омӯзишу таҳлилҳо аз 15 андарзномаҳо 13 адад ва 40 катибаҳо 26 адади онҳоро ба маҷмӯаи мазкур ворид сохтем.

Албатта, дар баъзе мавридҳо мо иқтибос аз дастхатҳо ва катибаҳо овардем, ки онҳо бевосита ба ҳуқуқ ва сиёсат сару кор надошта, дар маҷмӯъ ба авзои давлатдорӣ ва табиати фарҳангии мардумони бостон маълумот медиҳанд. Ин намуд сарчашмаҳо, гарчанде бевосита ифодаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ на-

⁷ Ниг. Мӯбад Рустами Шаҳзодӣ. Қонуни мадания зардуштиён. Техрон 1949. С.27-28.

бошанд ҳам, дар маҷмӯъ нақши онҳо дар муайян намудани сатҳи тафаккури сиёсӣ ва ҳуқуқии мардуми бостон аҳамият доранд. Дигар ин ки дар истифодаи сарчашмаҳо мо омехтагии асотир, ахлоқ, дин ва ҳуқуқро дар аҳди бостон ба инобат гирифта, аз таснифи қатъии ҷаҳонбинии сиёсӣ ва ҳуқуқӣ бо риояи одоби усули таърихият худдорӣ кардем.

Мазмун ва муҳатавои сарчашмаҳо, ки ба табиати низоми идорӣ бахшида шудаанд, ҳамчун идомаи муборизаи неку бадӣ, ба табиати давлатдорӣ шарқ дидгоҳҳои навро тақозо мекунад. Мисол, дар низоми идорӣ ва муносибати байни давлатҳо дар сарзамини ниёғони мо нақши паҳлавонон агар дар даврони бостон нақши асосиро мутобик ба шоҳномасароиҳо бозанд, баъдтар мавқеи паҳлавононро дар муборизаи неку бад илму дониш, малакаю маҳорат мегирад. Ин равандро мо дар «Мотигони Йушти Фриён», «Модигони Чатранҷ» ва дигар сарчашмаҳо эҳсос менамоем.

Дар баробари ин, дар ташаккули тафаккури сиёсӣ, низоми идорӣ ва тархрезии ҳуқуқ рӯ овардани ниёғони мо ба сарчашмаҳои маънавии адлу инсоф, ақлу хирад, ростию ҳақпарастӣ, тозагию парҳезгорӣ ва дигар арзишҳои инсонӣ дар адабиёти паҳлавӣ, андарзномаҳо ва катибаҳои шоҳони Ҳахоманишӣ ва сеъ мушоҳида мешавад. Катибаи Маншури Куруши Ҳахоманишӣ (Эълумияи Куруш), достони Мену хирад, Ёдгори Бузург-мехр, Андарзи доноён ба мадопарастон, Дар бораи хим ва хиради Фаррухмард аз зумраи чунин шоҳкориҳои ахлоқӣ ва фарҳангист. Мо, аз шарҳи муфассали сарчашмаҳои ёдрасшуда худдорӣ намуда, албатта, умед дорем, ки муҳаққиқони таърихи ҳуқуқ ва донишандӯзону ҳаводорони давлатдорӣ ниёғонамон дида ба ин сарчашмаҳои пурғановат хоҳанд духт.

Дар қисмати чоруми китоби мазкур Мотикони ҳазор дот(д)истон, ки бо унвони Қонунномаи Сосониён байни ҳуқуқшиносон машҳур аст, пешниҳоди хонанда мегардад. Ин сарчашма, ба истиснои фасли сию якум, ки дар манбаъҳо ва маъхазҳо ёфт нашуд, ба пуррагӣ оварда шудааст.

Қонунномаи Сосониён ё Мотикони ҳазор дот(д)истон, ки аз сарчашмаҳои нодири ҳуқуқӣ замони Сосониён аст, ифодагари сатҳи баланди ҳуқуқӣ шаклии гузаштагони мост. Ин сарчашма дар китоби мазкур ҳамчун қисми мустақил ҷойгир шу-

дааст. Сарчашмаи мазкур маводи нодири илми таърихи ҳукуки мардуми форсу тоҷик буда, роҷеъ ба қарорҳои додгоҳӣ ва ақидаҳои ҳукукии ҳуқуқшиносони бостони тоҷик аз даврони авас-той то интиҳои даврони сосонӣ маълумот пешниҳод мекунад. Мотиконе ҳазарта датестон асосан ҳазор қарори додгоҳӣ аст, ки дар шакли хулосаҳои мубадон ва андешаҳои ҳуқуқшиносон роҷеъ ба масъалаҳои муҳими ҳуқуқшиносии соҳаҳои мухтали-фи ҳуқуқ пешниҳод шудааст. Дар он меъёрҳои зиёди ҳукуки граждани, чиноятӣ, оилавӣ, мурофиаи граждани ва чиноятӣ, ки дар замони давлатдории қадимаи тоҷикон аз ибтидои ҳазораи I то асри 7 милодӣ мавриди истифода қарор доштанд, гирдоварӣ шудааст. Асари мазкур дар баробари шиносӣ ба ҷавҳари меъ-ёрҳои маъмули ҳукукии халқи тоҷик, ба хонанда имкон фаро-ҳам меорад, ки роҷеъ ба мазмуни меъёри ҳуқуқ дар аҳди бос-тон, табиати ҳуқуқ, тарзи танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ, ҳи-моҷи ҳукукии арзишҳо ва муносибатҳо, усули татбиқи меъёр-ҳои қонун ва тарзи баргузории мурофиаҳои додгоҳӣ ба таври возеҳ шиносӣ пайдо намояд.

Аз сабаби он ки дар қисми чоруми китоби мазкур мо роҷеъ ба ин сарчашмаи нодири ҳуқуқӣ ду сарсухани мукамал пеш-ниҳод менамоем, дар ҳоли ҳозир шарҳи тафсири нуктаҳои онро зарур нашуморидем.

А. Холиқзода.
ш. Душанбе, октябри соли 2016.

Эҳдо ба китоби дуҷуми доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Холиқзода А. Ғ. дар мавзӯи: «Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон: қисми 3 Мабони ҳуқуқ дар адабиёти паҳлавӣ ва қисми 4 Қонунномаи Сосониён».

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо таъкид менамоянд, ки «Тамаддуни ориёӣ бо арзишҳои фарҳангиву ахлоқии хеш дар ташаккули тамаддуни башарӣ ва робитаи тамаддунҳо ва фарҳангҳо нақши бисёр муҳим бозидааст, ки осори таърихӣ ба дастамада дар сарзаминҳои зисти мардумони ориёӣ ва дигар кишварҳо далели он мебошад. Арзишҳои мерос ва фарҳанги ориёӣ на танҳо ифтихори ворисони он, балки ифтихори тамоми башарият ва мероси таърихӣ башарӣ дониста мешаванд»⁸.

Чӣ хуш аст, ки олими шинохтаи ҷавони тоҷик, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Холиқзода Абдурахим ба яке аз мавзӯҳои басо муҳими таърихӣ ниёғони мо «Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон» камари Ҳиммат баста, хувияти таърихӣ мероси сиёсӣ ва ҳуқуқии ниёғони мардуми ориёнаждо аз нав зинда ва эҳё додааст.

Дар ҳақиқат, силсилаасарҳои тозабунёди профессор Холиқзода А. аз зумраи он арзишҳои илмие мебошанд, ки тамаддуни ориёии фарҳангиву ахлоқии мардуми ориёнаждо бедор ва зинда менамояд. Силсилаасари «Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон» бо қисматҳои «Мабони ҳуқуқ дар адабиёти паҳлавӣ» ва «Қонунномаи Сосониён», ки аслан давомияти ҳуқуқии тамаддуни таърихӣ мардуми ориёнаждо эҳё ва таҳким менамояд, рушди минбаъдаи сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва фарҳангии форсизабонон, махсусан халқи тоҷикро дар масири таърих рӯшан мекунад.

Муаллиф Холиқзода А. гарчанде сарчашмаҳои таърихиро давра ба давра гирд оварда бошад ҳам, қариб ҳамаи ин сарчашмаҳо бо забони форсӣ-тоҷикии асримиёнагӣ, ки онро забони паҳлавӣ меноманд, фарогирӣ намуда, матни онҳоро бо забони имрӯзаи тоҷикӣ мураттаб сохтааст, ки китобро аз нигоҳи хо-

⁸ Ниг. Эмомалӣ Раҳмон «Ориёнҳо ва шинохти тамаддуни ориёӣ». Силсилаи китоби тоҷикон дар маосири тамаддуни ориёӣ. Китоби ҷилди 1, Душанбе 2014, саҳ.4-26

нанда равшантару соддафаҳм мегардонад. Маҳз аз ҳамин лиҳоз дар мавзӯоти асар сайри тамаддуни таърихӣ диққатҷалбкунанда мебошад.

Кӯшишҳои шабонарӯзии Холиқзода А., дар ин китоб дар он аст, ки ӯ барои қишри васеи равшанфикрони ҷомеа, ки меҳоянд аз ниёғони таърихӣ мо огоҳӣ ёбанд, тадқиқотҳои илмӣ баранд, сарчашмаҳои бениҳоят беназири таърихиро ҷамъоварӣ намудааст.

Осорҳои ҷамъовардаашро дар ин китоб профессор Холиқзода А. ба се қисмати таърихӣ ҷудо менамояд, ки онҳо аз асри аввали мелодӣ оғоз шуда, то асри ҳафтум омада мерасанд, ки ин барои олимони ҷавони имрӯза, унвонҷуён ва таълимгирон басо соддафаҳм ва дорой асосноккунии таърихӣ ва ҳуқуқӣ мебошад ва ин қисматҳо чунинанд:

1. Сарчашмаҳои таърихӣ, ки муштамил бар матнҳои идорӣ буда, марбут ба се қарни аввали мелодӣ дахл доранд.

2. Сарчашмаҳои таърихӣ, ки муштамил ба мутуни аввалияи менавӣ мебошанд, ки пас аз заъфи забони расмӣ ва кӯҳнаи ашқонӣ дар Хуросон мутавадил гардидааст.

3. Сарчашмаҳои таърихӣ, ки шомили мутуни дигари менавӣ мебошанд.

Муаллиф профессор Холиқзода А. дар асари тозабунёди худ адабиёти бениҳоят пурқимати таърихӣ фарҳангии замони паҳлавии давраи шохигарии Сосониёнро низ гирд оварда, аз ин сарчашмаҳо маводи сиёсӣ ва ҳуқуқиро бо шакли равшану возеҳ ҷудо намудааст, ки дар байни онҳо андарзномаҳои фарҳангӣ ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ, ки ганҷинаи ниёғони мо мебошанд, шарҳу тавзеҳи ҳуқуқӣ ёфтаанд. Дар ин асар саҳми идоракуни ва тартиби идоракуни дар давлатдорӣ Сосониён, ки эҳёи низоми идоракунии Ҳахоманишинҳо ба шумор мерафт, ба тадриҷ ифода ёфтааст. Муаллиф Холиқзода А., сохтори идоракунии Сосониён ва даврони рушди ҳуқуқро дар ин даврон натиҷаи омезиши низоми идораи юнону форсҳо ва даврони ҳосаи рушди тафаккури сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангии мардуми форсу тоҷик номидааст, ки дар паҳноии забони паҳлавӣ бо риояи услуби таҳаммул ва бо баҳамоии ҷаҳонбинии сиёсӣ ва ҳуқуқии тамаддуни эллинию зардуштӣ ба миён омадааст. Ӯ чунин баҳамаӣ ва баҳрабардориро аз даврони давлатдорӣ Ҳахоманишинҳо, ки ҳуди онҳо дар рушди ҳуқуқ ва дав-

лати бостонии форсҳо захмати зиёд кашиданд, шарҳу тавзеҳ дода, сабаб ва оқибатҳои парокандашавии ин давлати абарқудратро (дар замони худ) ба таври возеъ пешниҳод кардааст.

Дар ин қисмати асари мазкур Холиқзода А.Ғ. ҳамон адабиёти паҳлавӣ, назму наср, андарзномаҳо, катибаҳои шохони давлатдорӣ Ҳахоманишинҳо, ки ба ғаёлияти низоми идоракунии давлат бахшида шудаанд, гирд оварда, онҳо аз назари фалсафӣ ва ҳуқуқӣ шарҳу тафсир додааст. Ин ҳолат мафкураи таърихӣ хонандаро нисбат ба сарчашмаҳои ҳуқуқии гузашта васеъ ва возеъ мегардонад.

Дар ин ҷода муаллиф ташаккули тафаккури сиёсӣ, низоми идоракунии, тафсиру тарҳрезии фарҳанги ҳуқуқии ниёгони моро бо як мазмуни баланди маънавӣ маънинод намуда, аз адабиётҳои паҳлавӣ маъноҳои ҳуқуқии адлу инсоф, ақлу хирад, ростии ҳақпарастӣ, тозагию парҳезгорӣ, меҳнатпарастӣ ва дигар арзишҳои инсониро васеъ истифода ва шарҳу эзоҳ додааст.

Яке аз бузургтарин дастовардҳои «Ганҷина» дар он аст, ки мобаъд дар заминаи матнҳои пешниҳодгардидаи он муҳаққиқони ҷавони ҳуқуқшинос имкони коркарди рисолаҳои ҳосаи илмӣ роҷеъ ба мавзӯҳои таърихи ҳуқуқ пайдо карда, фанни таълимии Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон аз лиҳози сарчашмавӣ ба маротиб бой ва ғанӣ гашта, тадриси ин фан дар факултетҳои ҳуқуқшиносӣ беҳтар ва хубтар хоҳад шуд.

Дар давоми ғаёлияти ҷустуҷӯии таърихӣ ба дӯстам Холиқзода А. оиди дарёфти кашфиётҳои нави таърихӣ ҳуқуқ ва сиёсати бостонӣ мардуми форсу тоҷик, бурдборӣ таманно дорам, зеро ин кашфиётҳо иқдому дар роҳи эҳё ва бедор намудани хотироти мусбат ва арзишманди таърих, фарҳанг ва суннатҳои қавми ориёӣ мебошанд.

Бидуни шубҳа ба табъ расидани ин гуна як силсилаасари пурмуҳтаво ҳам дар ҷодаи равшан намудани саҳифаҳои нави таърихи ҳуқуқи миллат ва ҳам дар самти тарбияи насли ҳуқуқшиносони аз назари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ худшинос аҳамияти бисёр ҳосе дорад.

*Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мудоғиба,
тартиботи ҳуқуқӣ ва амният, доктори илмҳои
ҳуқуқ, профессор Маҷидзода Ҷ. З.*

Қисми 3.

БУНДАҲИШН ВА ДИГАР МАБОНИИ ҲУҚУҚ

(«Андешаҳои тобиши сиёсӣ ва ҳуқуқӣ доштаи адабиёти паҳлавӣ дар қисми 3 китоби мазкур дар муқоиса бо матнҳои «Ардавирафнома: Биҳишт ё дузах дар ойн-е маздоясно/ Пеиғуфтор ва тарчима Раҳим Офиф. –Тус, 1372 х. – 207с»; «Бундаҳишн (Сотворение основы) и другие Пазендские тексты//Зороастрийские тексты. Изд. подгот. О.М.Чунаковой -М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997.-С.140-351. - (Памятники письменности Востока, СХІУ).»; «Дадестон-и меног-и храд (Суждения Духа разума)// Зороастрийские тексты. Изд. подгот. О.М.Чунаковой. -М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997.-С.10-138- (Памятники письменности Востока. СХІУ)»; «Избранные наставления первых учителей// Изведать дороги и пути праведных: Пехлевийские назидательные тексты. Введение, транскрипция текстов, пер. коммен., глоссарий О.М.Чунаковой - М.: Наука, 1991.-С.69-77. -(Памятники письменности Востока, ХСІУ)»; «Изведать дороги и пути праведных: Пехлевийские назидательные тексты. Введение, транскрипция текстов, пер. коммен., глоссарий О.М.Чунаковой - М.: Наука, 1991.-192с. -(Памятники письменности Востока, ХСІУ).» ва дигар сарчашмаҳои таърихӣ аз китоби «Точнома. Силсилаи Тоҷикон дар масири тамаддун» Китоби 1. Авастро. -Душанбе 2014. С. 13-382 интиҳоб шуд.)

ПЕШГУФТОР БА БУНДАҲИШН

Бундаҳишн, ки асари қадимаи динии мардуми форизабон аст, дар баробари пайдоиши олам ва одам рочъ ба нерӯҳои некӣ ва бадӣ сӯхбат намуда, сарчашма ва омилҳои амалҳои некро мисли амалҳои ростин ва ҳуқуқӣ тарғиб менамояд. Тахмин меравад, ки тафаккури мардуми форсизабони бостон дар аҳди Авасто ва даврони рушди забони паҳлавӣ афкори ҳуқуқӣ ва сиёсии худро мисли олами бостонии Миср ва Юнон дар симои худоҳо ва ғариштаҳо инъикос менамуданд. Аз ин ҷост, ки Худоҳои додгоҳӣ Осирис дар Миср, Фемида дар Юнон ва Рашани ростин дар байни мардуми форсизабон бо миссияи таъмини адли худ машҳур буданд.

Дар Бундаҳишн мо дар бораи офарида шудани шаш сарварони аввали олам ва 20 ғариштае шинос мешавем, ки қисмате аз онҳо миссияҳои идоракуни ва ҳуқуқиро иҷро менамоянд. Мисол, Суруши парҳезгор, Рашни Рост, Додмандӣ ва Пайкор аз олиҳаҳои буданд, ки ба татбиқи амали нек ва ғалабаи некӣ бар бадӣ, адл ба беадлӣ ва инсоф ба беинсофӣ хизмат менамуданд.

(САРОҒОЗ)

Ҳурмузд ба Амшоспандон – хангоме ки эшонро офарида буд – мушаххас гашт, шаш⁹ сарваре, ки барои ҳастӣ мебоист фароз офарид (то) сипас, ба тани пасин бадиро аз он нопадӣ баранд. Ў офариниши минуиро ба минуй ниғаҳ дорад ва офариниши моддиро (низ нахуст) ба минуй офарид ва сипас, ба сурати моддӣ офарид. Ў, нахуст, Амшоспандонро офарид (ба) шаш бун; сипас, дигар, он ҳафтумин худ Ҳурмузд аст. Аз (ҷумла) офаридагони моддӣ (ки) ба минуй офарид, нахуст шашто (буданд) ва он ҳафтумин худ, (Ҳурмузд) буд; зеро Ҳурмузд ҳарду аст: нахуст мину, (сипас) моддӣ. Пас аз (офариниши) войи диранг-худой, аз Амшоспандон, нахуст Баҳманро фароз офарид, ки ривоч ёфтани офаридагони Ҳурмузд аз ӯ буд.¹⁰ Ў нахуст Баҳманро аз равиши неку равшани моддӣ фароз офарид. Ин ки (гӯянд): «Баҳмани маздаяснон бо ӯ буд», ин аст, ки он чиро то ғирашкард бар офаридагон расад, ӯ медонист.

Сипас, Ардибиҳишт, сипас Шахривар, сипас Спендормад, сипас Хурдоду Амрдодро офарид, ҳафтум худӣ Ҳурмузд ва ҳаштум ростгӯӣ, нухум Сурӯши парҳезгор, даҳум Мороспанд, ёздаҳум Нарйосанг, дувоздаҳум Ради баланд, Рату бурзет, сездҳум Рашни Рост, чаҳордаҳум Меҳри фарохчароғоҳ, понздаҳум Аҳришванги неку, шонздаҳум Поранд, ҳафтаҳум Хоб, ҳаждаҳум Бод, нуздаҳум Додмандӣ, бистум Пайкор: додхоҳиву дифоъ, оштиву афзунгарӣ.

БАХШИ ДУВУМ

Дар бораи офариниши моддӣ

Ў ин шаш офаринишро ба шаш гоҳи Гоҳанбар биофарид, ба соле, ки сесаду шасту панҷ рӯз ба шумор асту дувоздах моҳ, ҳар моҳе сӣ рӯзу як моҳ сиву панҷ рӯз. Бар ҳар рӯзе номи Амшоспанде ниҳода шуд.

⁹ Ҳар се: 3.

¹⁰ Ҳар се: пас аз ин вожа ду вожаи изофӣ доранд.

Номи он сӣ рӯз, ки бар моҳҳо ниҳода шудааст, ин¹¹ аст: Ҳурмузд, Баҳман, Ардибиҳишт, Шаҳривар, Спандормад, Хурдод, Амурдод, Дай, Озар, Обон, Хур, Моҳ, Тир, Гауш, Дай, Меҳр, Сурӯш, Рашн Фарвардин, Баҳром, Ром, Бод, Дай, Дин, Ард, Аштод, Осмон, Зомиёд, Мороспанд, Анағрон.

Он дувоздаҳ моҳро ном аз ҳамон Амшоспандон аст: Фарвардинмоҳ, Ардибиҳиштмоҳ, Хурдодмоҳ, Тирмоҳ, Амурдодмоҳ, Шаҳривармоҳ, Меҳрмоҳ, Обонмоҳ, Озармоҳ, Даймоҳ, Баҳманмоҳ, Спандормадмоҳ.

БАХШИ ЧАҲОРОМ

Дар бораи чигунагӣ ва иллати офариниши офаридагон барои набард

Ҳурмузд номи сӣ Амшоспандро бад-он сӣ рӯз чунин ниҳод, ки нахуст Ҳурмузд аст, сипас шаш Амшоспанд, (ки ме) шавад ҳафт. Ҳаштум Дай (ки) додор аст, сипас шаш Амшоспанд, (ки) мешавад ҳафт. Ҳаштум Дай (ки) додор аст, сипас ҳафт Амшоспанд, (ки) мешавад ҳашт.¹² Нухум Дай, (ки) додор аст, сипас ҳафт Амшоспанд, (ки) мешавад ҳашт. Чунон (ки) номи хешро ба чаҳор чой дар моҳҳо чой дод. Ҳурмузду он се Дай яке ном, яке гоҳ, яке Дин ва яке замон аст, ки ҳамеша будаанд.

Панҷум аз минуиён Спандормад аст. Ё аз офариниши моддӣ заминро ба хеш пазируфт. Ба ёриву ҳамкорию ӯ Обон, Мороспанд¹³, Дин, Ард, (ки) Аршишванг аст *ва Ардвисур Аноҳид дода шуданд*; чунонки Обон¹⁴ минуи поккунандаи заминро тухмаи обхост ва Мороспанд, ки Мансраспанд, сухани Ҳурмузд аст, дар ўст; ва Арду Дин дар Фарраи¹⁵ хона аст. Дар

¹¹ Ҳар се: YWM.

¹² Чаҳор ҳафтаи зардуштӣ иборат аст аз ду бахши ҳафтрӯзаву ду бахши ҳаштрӯза. Он чиро, ки дар ин матн ҳаштум (бори дуввум) мешуморад, дар ҳақиқат рӯзи понздаҳуми моҳ ва он чиро нухум меномад, рӯзи бисту савуми моҳ аст.

¹³ Ҳар се матн вожаи Мороспандро баъд аз вожаи Ард овардаанд.

¹⁴ ДН ва ТД: šnw'; ТД: šnwу тасҳҳ шавад ба p'n Y. Обон ҳамон Апам Напат, тухмаи обхост.

¹⁵ Он чи «дар ўст» хонда шуд, дар матн 'ršpdš имло шудааст. Фарра дар ин ҷо ба маънои оташу шӯъла аст. Дар ҷумлаи баъд, шояд фарра ба маънои эзиду минуи эзидист.

бораи Аршишванг гӯяд фарраи парҳезгор бихиштӣ аст. Ардвисур Аноҳид падару модари обҳост. Бад-ин ҳамкорӣ (ки) дар (даврони) аҳриманӣ тартиб ёфтааст, ин минуиёни ҳамкор фарраро нигоҳ¹⁶ доранд.

Ҳафтум аз минуён Амрдод аст. Ё аз офариниши моддӣ гиёхро ба хеш пазируфт. Ба ёриву ҳамкории вай Рашну Аштоду Зомӣёд дода шуданд, се фарра он ҷо ба Чинводпул, ки (дар даврони) аҳриманӣ равони мардумонро ба неку баде, ки кардаанд, биоморанд. Бешумор дигар махлуқи минуӣ¹⁷ ба ҳамкории эшон қарор гирифтаанд, монанди он чи дар бораи сипехри ахтарон навишта шуд. Ё рӯзро¹⁸ низ ба таври мутавассит¹⁹ ҳар як ба панҷ хангом бахш кард, бар ҳар хангоне минус гуморд, чунонки бомдодгохро Ҳован²⁰ мину, нимрӯзгохро Рапишвин²¹ мину, айвор²² гохро Узаирин²³ мину, Абодйаван²⁴ (гоҳ)-ро Аивисрусрем²⁵ мину, Ушаҳин²⁶ гохро Ушаҳинмину ба хешӣ доранд. Ё инонро низ ба ҳамкории (Амшоспандону эзидон) бахш кард; зеро ӯ Ҳованро ба Мехр, Рапитвинро ба Ардибиҳишт, Узаиринро ба Бурзэзид, Аивисрусремо ба фравахрҳои парҳезгорону Баҳром, Ушаҳинро ба Сурӯшу Рашн барои ҳамкорӣ гумошт, зеро донист, ки чун Аҳриман расад, рӯз бад-ин панҷ хангом бахш шавад.

¹⁶ Чунин ТД1. Мумкин аст вожаи фарраро ба замин тасҳеҳ кард, ки дар он сурат, ин минуиёни ҳамкори заминро пок медоданд ва ин бо бақияи матолиб ҳамоҳангии бештар дорад.

¹⁷ Ҳар се: *munwg* У; ба тасҳеҳ шавад.

¹⁸ Ҳар се: *ZNH* ба *YWM* тасҳеҳ шавад.

¹⁹ *Andar mayānagān*

²⁰ *Hāwan*. Барои ин маврид ва мавриди дигар марбут ба авқоти рӯз н. к. «пажӯхише...»

²¹ *Rapihwin*.

²² *Ēwārag*, *fyub*.

²³ *Uzērin*.

²⁴ *Abādyāwan*.

²⁵ *Ēbsrūsim*.

²⁶ *Ušahin*.

БАХШИ ШАШУМ

**Дар бораи душмани ду мину, камолагондевои ва эзидони
минуи, ки ба чӣ оин ба минуе ба душманӣ омаданд**

Чунон гӯяд, ки Аҳриман бар (зидди) Ҳурмузд; Акаман бар (зидди) Баҳман; Андар бар (зидди) Ардабиҳишт, Саул бар (зидди) Шаҳривар; Ноғаҳис, ки Тарумад (аш) низ хонанд, бар (зидди) Спандормад; Тариз (зидди) Хурдоду Зариз бар (зидди) Амрдод; Хашм бар зидди Сурӯш; Дурӯғи майхухт бар (зидди) Ростӣ; сухани чодӯй бар (зидди) Мантраи пок; Фарраи буду бебуд бар (зидди) Миёнаравӣ, ки Дини беҳ аст; андешаи бад, гуфтори баду кирдори бад бар (зидди) андешаи нек, гуфтори неку кирдори нек. Астувиҳод, ки Войи бадтар хонда шавад, бар (зидди) Ром, ки Войи некӯст; Варани бироҳ бар (зидди) Осиҳирад; Ашкунӣ, ки инкор аст, бар (зидди) минуи Таваҷҷӯх; Аҷгаҳонӣ бар (зидди) Кӯшой; Бушосп бар (зидди) Хоб; Кин бар (зидди) Оштӣ; Дард бар (зидди) Ромиш; Ганд бар (зидди) Хушбӯй; Ториқӣ бар (зидди) Равшанӣ; Заҳр бар (зидди) Ануш; Талхӣ бар (зидди) Ширинӣ; Пастӣ бар (зидди) Родӣ; Табоҳгарӣ бар (зидди) Офариниши бихрадона²⁷; Зимистон бар (зидди) Тобистон; Сардӣ бар (зидди) Гармӣ, Хушкӣ бар (зидди) Хавидӣ; дӯзахӣ будан бар (зидди) биҳишти будан; Табаҳкорӣ бар (зидди) Дурусткорӣ; Ашмуғӣ бар (зидди) Тақво; Пирӣ бар (зидди) Ҷавонӣ; Шаб бар (зидди) Рӯз; Ноомурзидорӣ бар (зидди) Бахшоиш; Таноғӣ²⁸, ки аз миён бурдан аст, бар (зидди) Афзунӣ; Риманӣ бар (зидди) Поқӣ; Палидӣ бар (зидди) Таҳорат; Нохурсандӣ бар (зидди) Хурсандӣ; дигар арвоҳи девӣ бар (зидди) арвоҳи эзидӣ, монанди девон, дуруҷон, чодувону мазаниҳо бар (зидди) эзидон, Бағону Амшоспандон. Дар гетӣ низ тирагӣ бар (зидди) Осмон, Ташнагӣ бар (зидди) Об; Палидиву Храфастру вазағ бар (зидди) Замин; Кирм бар (зидди) Гиёҳ; гуруснагиву ташнагӣ бар (зидди) гӯсфандон; марғу сичу тангсоливу дарди гуна-гуна бар (зидди) мардумон. Низ супоридани сӯзиш бар

²⁷ Wizidar – danišnīh. Гузидор, ба маънои ташхисдиҳанда, дар паҳлавӣ зидди бадхирад омадааст (РТ 73) ва амлан ба маънои оқилу бихрад аст. Офариниш бар ҳасби ташхис, яъне дар кори офариниш ақлонӣ амал кардан ва фақат чизҳои судмандро офаридан.

²⁸ Н. к. ёддошти 2, Сароғоз.

тани оташон, он ки мардуму гӯспандро ба хушкӣ сӯзнад. Ба сурати моддӣ: шеру гурги сардгони дузд бар (зидди) сагону гӯсфандон; вазағ бар (зидди) моҳиён; буф²⁹ бо дигар храфастрони пардор бар (зидди) мурғон; ашмуғони табақкор бар (зидди) мардони парҳезгор; Ҷаҳй³⁰ бар (зидди) занон; зиновандии³¹ бад бар (зидди) зиновандии хуб; Дуручи нобудагӣ бар (зидди) бақои насл³²; дигар дуруҷҳои моддӣ бар (зидди) эзидони ҷаҳони моддӣ омаданд. Дар сипеҳр низ Меҳри торик бар (зидди) Хуршед, Моҳи торик бар (зидди) Моҳи гӯсфандтухма омаданд. Эшонро (Хуршеду Моҳ) ба ҳампаймонагӣ³³ бар гардунаи хеш бастанд. Дигар ҷодувону парӣён, бо абохтарони ҳарзаӣ марговар, бар (зидди) ахтарон; ҳафт абохтар сипоҳбад бар (зидди) ахтарони (сипоҳбад); чун Тири (абохтарӣ) бар (зидди) Тиштар; Хурмузди абохтарӣ бар (зидди) Ҳафтавранг; Бахроми абохтарӣ бар (зидди) Вананд; Аноҳиди абохтарӣ бар (зидди) Садвис; Кайвон, ки сипоҳбадон сипоҳбади абохтарон аст, бар (зидди) меҳи миёни Осмон; Гузаҳр ва низ Мушпарии дунбдор бар (зидди) Хуршеду Моҳу ситорагон омаданд. Хуршеду Мушпариро ба ҳампаймонагӣ ба гардунаи хеш баст, ки то гуноҳ кардан кам тавонад; (зеро) агар ҳарза шавад, то бозгирифтани бас бадӣ бахшад. Дар абрпоё низ Испанҷруш бар (зидди) Оташи вазишт; Апаоши дев (зидди) Тиштар ва ҳамкорони Тиштар омад. Дигар бешумор чашмакон девон бар (зидди) эзидони боду боронсоз омаданд. Эшонро тафсил дароз аст. Ҳаракату набарди эшон дар баҳиза ва диранг³⁴ ба ахтаршуморӣ низ пайдост.

²⁹ Ҳар се: bug, bwk. Дар с. 147 ТД₂ низ bwk омадааст, вале ТД₁: bwp. Храфастр будани буф дар адабиёти паҳлавӣ шигифтовар аст.

³⁰ Jeh ŷ Jahī, русапӣ.

³¹ Zēnāwandīh мусаллаҳ будан, аз zēn ба маънои силоҳ.

³² Abāšīšnīh druz ō paywand rawīšnīh

³³ Ҳампаймонагӣ ба маънои табиат аст.

³⁴ Ҳаракату таваккуф.

БАҲШИ НУҲУМ

Дар бораи чигунагии заминҳо

Гӯяд дар «Дин», ки замин сиву се навъ аст. Чунонки пеш дар фасли Замин навиштам, хангоме, ки Тиштар он боронро сохт, ки дарёҳо аз ӯ падида омаданд, заминро ҳама ҷой нам бигрифт, ба ҳафт пора бигусаст, дорои зеру забару баландиву нишеб бишуд. Порае ба андозаи нимае (дар) миёну шаш пораи (дигар) перомуни (он қарор гирифт). Он шаш пора ба андозаи Хванирас аст. Ҷ (онҳоро) кишвар ном ниҳод, зеро (эшонро) марз³⁵ бибуд, чунон (ки) пораеро, (ки) ба ноҳияи Хуросон аст, кишвари Араза; пораеро (ки) ба ноҳияи Нимрӯз аст, кишвари Фрададафш ва Видадафш; ду пораро (ки) ба ноҳияи Абохтар аст, кишвари Вурубарешан, Вуручарешан хонанд. Онро, ки миёни эшон ва ба андозаи эшон аст. Хванирас хонанд.

Аз кишвар ба кишвар ҷуз ба иҷозаи³⁶ эзидону варҷованде нашоёд рафт. Чунин гӯяд, ки миёни Аразаву Сава ва Хванирас дарёст. Чунонки баҳре аз дарёи Фарохкард перомуни (онҳо)-ро бидошт. Аз миён, Фрададафшро бешае гирифтааст. Миёни Вурубарешану Вуручарешан кӯҳе баландбараст, ки то аз кишвар ба кишвар пайванд набувад, ки то (аз) яке ба дигаре рафтани нашоёд. Аз ин ҳафт кишвар ҳама (гуна) некӣ дар Хванирас беш офарида шуд, Аҳриман низ, ба сабаби садамае, ки аз он бинад, бо Хванирас беш набард кунаду бадӣ ба Хванирас беш офаринад; зеро каёну ялон дар Хванирас офарида шаванд. Бехдини маздаяснон низ ба Хванирас офарида шуд ва сипас ба дигар кишварҳо бурда шуд. Саошйансро низ дар Хванирас зоиданд, ки Аҳриманро нобуд кунаду растохезу тани пасин кунад.

Чунин гӯяд, ки бештари мардум дар Хванирасанд ва Хванирас нерумандтар аст. Дар Хванирас ин Дуруч бадтар аст. Аз ин (кишвари) Дуручро саранҷом низ он кишварҳо берун (бояд).

³⁵ Вожаи kiš дар паҳлавӣ ба маънои шиёру марз аст. Нависандаи «Бундаҳишн» (ё матне, ки дар ӯ будааст) бар он будааст, ки вожаи кишвар аз ду ҷузъ-kiš ба маънои марз ва пасванди-wag ба маънои доранда таркиб шудааст. Аммо ин вожа бо киштан марбут аст ва ба маънои сарзамини мазруъ аст.

³⁶ Parwanagih.

Дар бораи чигунагии чонварон ба панҷ шакл

Сагро гӯяд, ки аз ситорапоя аст, ки аз он ноҳияти ситораи Ҳафтавранг аст ва ўро барои посбонии гӯсфандон (ба фосилаи) йучйасти³⁷ аз мардумон фароз офарид, чунон омезае аз чонварону мардумон. Аз он рӯй саг хонда шавад, ки сеяки ў аз мардумон аст³⁸. Ўро чобуку хешмўзаву хешчома³⁹, беҳобу кўшову бедору чаҳордаҳдандону тездандону рамасолор офарид, зеро он рамае аз гӯсфандон дертар пояд, ки бо он саге бувад. Бад-он пурбимтарин (гоҳ) ки шер ва бад-он (камбимтарин гоҳ) ки шағол расад, посбонӣ кунад.

Хурмузд чун мурғи шоҳинро⁴⁰, ки мурғи шикорист, офарид, гуфт, ки: «Ту – мурғи шоҳинро офаридам, аз ту маро ранҷ беш бошад, ки хушнудӣ, зеро коми Аҳриман беш варзӣ, ки они ман. Ба монанди мардуми дурванд, ки аз хоста сер нашавад, ту низ аз мурғ куштан⁴¹ сер нашавӣ. Аммо агар ту, мурғи шоҳинро намеофаридам, он гоҳ Аҳриман гурғи пардодро ба сони тани ту⁴² меофариду намегузошт офаридагон зист кунанд».

Дар бораи чигунагии мардумон

Ба «Дин» гӯяд, ки ман мардумонро даҳ гуна фароз офаридам: нахуст он Каюмарси равшану сапедчашм аст то даҳ гуна, ки яке (ҳамон) Каюмарс аст ва (то) нухум аз Каюмарс боз буд. Даҳум капӣ аст (ки аз) мардумон фурутарин хонда шавад. Чун Каюмарсро беморӣ бар омад, бар дасти чап афтод. Аз сар сурб, аз хун арзиз ва аз мағз сим, аз пай оҳан, аз устухон рӯй ва аз пих обгина ва аз бозу пӯлод, аз чони рафтани зар ба пайдоӣ омад, ки акнун ба сабаби арзишмандии (зар, онро) мардумон бо чон

³⁷ Авасто: *yugyastay-*. Як йучйасто баробари 16 ҳоср аст. Аз он рӯй сагро ба ситораи Ҳафтавранг (=Симоки ромеҳ) марбут кардааст, ки ин ситора низ посбон аст (Ҳорис-уш-шимол).

³⁸ Муалифи китоб гумон кардааст, ки саг, яъне сеяк (1/3) табъан тасаввури ғалат аст.

³⁹ Хешмўза ва хешчома, яъне кафш сари худ ва чома сари худ. Қироати «дертар» бар асоси ДН аст: *daqrtar*.

⁴⁰ *Warīšag*.

⁴¹ Ҳар се: *ZKTNW-tn* ба ҷои *YKTLWN-tn*, *ōzadan*.

⁴² *Pad ēd tō kirb*.

бидиханд. Аз он (ангушти) кӯчак⁴³ марг ба тани Каюмарс даршуд ва ҳамаи офаридагонро то Фаршкард марг бар омад. Чун Каюмарс ба ҳангоми даргузашт тухма бидод, он тухмаҳо ба равшании хуршед полуда шуд ва ду баҳри онро Нарйосанг нигоҳ дошт ва баҳреро Спандормад пазируфт. Чихил сол (он тухма) дар замин буд. Бо ба сар расидани чихил сол, ребос тане як сутун⁴⁴, понздаҳ барг, Маҳливу Маҳлиёна (аз) замин рустанд. Дуруст (бад-он) гуна, ки эшонро даст бар гӯш бозистад, яке ба дигаре пайваста, ҳамболову ҳамдеса буданд. Миёни ҳарду эшон фара⁴⁵ бар омад. Он гуна (ҳар се) ҳамболо буданд, ки пайдо набуд, ки кадом нару кадом мода ва кадоми он фарраи Хурмузд-офарида (буд, ки) бо эшон аст, ки фарраест, ки мардумон бад-он офарида шуданд.

Чунин гӯяд, ки (пурсид:) «Кадам пештар офарида шуд, фарра ё тан». Хурмузд гуфт, ки: «Фарра пештар офарида шуду тан сипас, барои он офарида шудааст. (Фарра) дар тан офарида шуд, то хешкорӣ биофаринаду тан ба хешкорӣ офарида шуд». Онро гузориш ин аст, ки равон⁴⁶ пештар офарида шуд, тан аз пас. Равон дар тан хешкорино фармон диҳад.

Сипас, ҳарду аз гиёҳпайкарӣ ба мардумпайкарӣ гаштанд ва он фара⁴⁷ ба минуе дар эшон шуд, ки равон аст. Акнун низ (мардум) ба монанди дарахте фароз рустааст, ки бораш даҳ гуна мардум аст.

Хурмузд ба Машӣ ва Машёна гуфт, ки: «Мардумед, падар (у модари) чаҳониёнед. Шуморо бо бартарин акли салим⁴⁸ офа-

⁴³ Он кӯчак хонда шуд, дар матн 'nd (андак, анд) аст. Қироати ҷумла бар асоси матлаби сафҳаи 13-73 дастнависи ТД₂ ва бақия аст: *pad ān i keh angušt*.

⁴⁴ Сутун ба маънои соқа аст. Мақсуд аз «ребос тане як сутун» ин аст, ки Машӣ ва Машёна тане аз ребос доштанду ҷудо аз ҳам набуданд, балки ба сурати як соқаи воҳид рӯида буданд.

⁴⁵ Матн *xwagrah*, ГДН фарра. Аммо фарра дар паҳлавӣ маънои гуногун дорад, ки муҳтамлилан яке ҳамин маврид аст, ки маънои равонро медиҳад. Н. к. Ёддоштҳо: 2-4, 4-19.

⁴⁶ Дар ин ин маврид ва мавриди баъдӣ равон бо имлои ғайри хузворишӣ омада ва ин худ муайяни ин аст, ки бояд фарраҳои қаблӣ низ ба маънои равон донист.

⁴⁷ Боз ҳам ҳамон фарра ба маънои дигар аст.

⁴⁸ *Bowandag menišnīh*.

ридам, чараёни корхоро⁴⁹ ба акли салим ба анҷом расонед. Ан-дешаи нек андешед, гуфтори нек гӯед, кирдори нек варзед, девонро маситоед». Ҳангоме ки яке ба дигаре андешид, ҳарду нахуст инро андешиданд, ки: «Ў мардум аст». Эшон чун ба роҳ афтоданд, нахустин кунише, ки карданд ин (буд, ки) биандешиданд. Нахустин сухане, ки гуфтанд ин (буд), ки «Ҳурмузд обу замини гиёҳу чонвару ситораи Моҳу Хуршед ва ҳамаи ободиро, ки аз парҳезгорӣ падида ояд, офарид (ки) бун бархонанд». Пас, Аҳриман ба андешаи эшон бартохту андешаи (эшон)-ро палида сохт ва эшон гуфтанд, ки: «Аҳриман офарид обу замини гиёҳу дигар чизро». Чунин гуфта шуда (аст, ки) он нахустин дурӯғгӯӣ, ки тавассути эшон (ба ҳам) бофта шуд, ба абаисти девон гуфта шуд. Аҳриман нахустин шодиро, (ки) аз эшон ба даст овард ин (буд) ки бад-он дурӯғгӯӣ ҳарду дурванд шуданду равшон то тани пасин ба дӯзах аст.

Эшонро сӣ рӯз ҳуриш гиёҳон⁵⁰ (?) буду (худро ба) пӯшише (аз) гиёҳ нухуфтанд. Пас аз сӣ рӯз ба бишкард⁵¹ ба бузе сапедмӯй фароз омаданду ба даҳон шири пистони ўро макиданд. Ҳангоме ки ширро хӯрда буданд, Машёна гуфт, ки: «Оромиши ман аз он (буд) ки ман он шири обгунаро нахӯрда (будам), акнун маро оромиш дуздида⁵² аз он аст, ки (шир) хӯрдм; он гоҳ маро бар тан бад аст». Аз он дурӯғгӯии дувум низ девонро зӯр бар омад ва мазаи ҳуришро бидузиданд. Он чунон ки аз яксад баҳр як баҳр монд.

Пас, ба сӣ шабонарӯзи дигар ба гӯспанди тираранге сапед орвора омаданд. Ўро куштанду (бар ў) аз дарахти кунору шамшод, ба роҳнамоии минувон оташ афганданд, зеро он ҳарду дарахт оташдиҳандатаранд. Ба даҳон низ оташро афрӯхтанду нахуст ҳезуми дарахти қаҳқӣу (?), низ дарахти кудару⁵³ шоху

⁴⁹ Kār dādestān.

⁵⁰ Ҳар се: ws'n'sn.

⁵¹ Wiškar. Форсӣ: бишгард ба маънои шикоргоҳ, саҳро, биёбон.

⁵² Қироати машқук аст. Ҳар се: d'tl; ТД₁ имлои d't'l-ро изофа бар он дорад. Вожа ба сурати YHNSL бо талаффузи арраг, ба маънои дуздида тасҳеҳ шуд.

⁵³ Матни се дастнавис дар мавриди номи ин дарахтон норавшон аст.

ТД₁: kahēnwpwncd' l Y kwndl;

ТД₂: k' hpwn zpwncd' lYkwndl;

ДН: kakhəw Wncd' l W kwndl.

барги хурмобун⁵⁴ сӯзонданду он гӯспандро кабоб карданд⁵⁵ ва ба андозаи се мушт гӯшт дар оташ биҳиштанду гуфтанд, ки: «(Ин) баҳраи оташ» ва аз он поре ба осмон афганданду гуфтанд, ки ин баҳраи эзидон. Каркасмург фароз рафт, натавонист гирифт, саг онро аз эшон бибурд, зеро нахуст гӯштро саг бихӯрд.

Эшон, нахуст, пӯшише (аз) пӯстин пӯшиданд, пас, ба мӯй⁵⁶; он гоҳ нах⁵⁷ (?) бириштанду он риштаро чома карданду пӯшиданд. Ба замин гавдоле⁵⁸ биканданд⁵⁹, оҳанро (бад-он) бигудохтанд, ба санг оҳанро бизаданду аз он теге сохтанд, дарахтро бад-он бибуриданд, он падишхури⁶⁰ чӯбинро оростанд.

Аз он носипосӣ, ки карданд, девон бад-он ситанбах [неруманд, тавоно] шуданд. Эшон (Машӣ ва Машёна) худ ба худ рашки бад фароз бибурданд. Ба сӯи якдигар фароз рафтанд, (ҳамро) заданд, дариданду мӯй руданд [канданд]. Пас девон аз торикӣ бонг карданд, ки: «Мардумед, девро парастед, то рашк биншинад». Машёна фароз част, шири гов дӯшид, ба сӯи шимол фароз рехт. Бад-он девпарастӣ девон неруманд шуданду ҳардуи эшонро чунон хушккун⁶¹ [сусткамар дар алокаи чинсӣ] бикарданд, ки то панҷоҳ сол комаи ҳамомезишон набуд ва агаршон низ ҳамомезӣ буд, он гоҳ фарзандешон набуд. Бо ба

Ки муҳтамилан бояд чунон кироат шавад:

Kahkiw wan-iz dār ī kundur.

Дар ТД₁ ва ДН имлои нахустин вожа ба понздаҳ дода шудааст.

⁵⁴ Pēš ī miu. Пеш дар форсӣ ба маънои шоҳу барги хурмо аст ва мӯғу муғ ба маънои дарахти хурмост.

Бисёри номҳои маҳаллӣ дар қаронаи Халиҷи Форс ва ҳатто дур аз соҳил, шомили таркибхост, ки як ҷузъи онҳо мӯғ ё муғ ё муз аст, маънои Хурмӯз, Хурмуз (ки шакли дигаре аз Хӯрмӯғ аст) ва ҷуз онҳо.

⁵⁵ Ҳар се: wlt'k'n krt', дуруст. Wardanāgān kīrd, кабоб кард, ба маънои сих(кабоб) кард.

⁵⁶ SYL, баробари шаъри арабӣ, mōu, мӯй.

⁵⁷ ТД₂: slmk; ДН: slm'k; ТД₁ надорад. Қироат ва маънои вожа номушаххас аст ва «нах» як ҳадс аст.

⁵⁸ ТД₁: KLЙ; ТД₂: ва ДН: KLЙ. Муҳтамилан garbag ба ҷои qawqaq, гавдол, оташдон.

⁵⁹ ТД₁: kst; ТД₂: kndyt; ДН k'st. Муҳтамилан bē kandid. Кандидан ба маънои кандан дар форсӣ ҳам омадааст.

⁶⁰ Rādīshwak, башқок.

⁶¹ Хушккун, ба маънои сусткамар, анин, беалока ба умури чинсӣ аст.

сар расидани панҷоҳ сол, (ба) фарзандхоҳӣ фароз андешиданд. Пас, эшон ба ҳам кома бурданд ва дар комагузорӣ, ки карданд, чунин андешиданд, ки моро (ба) панҷоҳ сол низ кор ин боист буд. Аз эшон ба нух моҳ чуфте зану мард зод. Аз ширинии фарзанд, якеро модар чавид (бихӯрд) якеро падар. Пас, Ҳурмузд ширинии фарзандро аз андешаи оварандагон⁶² берун кард ва ба ҳамон андоза (ширинии) парвариши фарзандонро ба-д-эшон бахшид.

Шаш чуфт нару мода аз эшон паид омад. Бародар хоҳарро ба занӣ ҳамекард. Ҳама, бо Машӣ ва Машёна (ки чуфти) нахустин (буданд), ҳафт чуфт шуданд. Аз ҳар яки эшон то панҷоҳ сол фарзанд бимад, худ ба як сад сол бимурданд. Аз он шаш чуфт яке Сиёмак ном, мард ва зан (Вашог буд)⁶³. Аз эшон чуфте зод, ки мард Фаравог ва зан Фаравогин ном буд. Аз эшон понздаҳ чуфт зода шуд, ки аз ҳар чуфте гуна-гунае буд ва бисёрии ҷаҳониён аз эшон буд. Аз он понздаҳ гуна нух гунашон бар пушти гови Сарисуг, бад-он дарёи Фарохкард, бад-он шаш кишвари дигар гузаштанду (дар) он ҷой(ҳо) ништастан карданд. Шаш гуна ба Хванирас монданд. Аз он шаш гуна чуфте, мард Тозу зан Гувозак ном буданд. Эшон (ро нишастгоҳ) ба Дашти тозиён буд. Дашти тозиёнро ном аз ўст ва ба сабаби ўст (ки) чунин хонанд. Чуфте, мард Ҳушанг, зан Гузаг ном; эронӣ аз ӯ буданд. Дар омор онон, ки ба сарзаминҳои Эронанд ва онон, ки ба Анирон сарзаминҳоянд, (яъне) онон, ки ба сарзамини Туранд ва онон, ки ба сарзамини Салманд – (ки) Рум аст – ва онон, ки ба сарзамини Синанд – ки Чинистон аст – ва онон, ки ба сарзамини Гойанд⁶⁴ ва онон, ки ба сарзамини Синанд ва онон низ, ки ба он шаш кишвари дигаранд, ҳама аз пайванди Фаравог, фарзанди Сиёмак, фарзанди Машианд. Аз он ҷо, ки даҳ гуна мардум (низ) аз бунӣ (дигар) ёд карда шуд ва понздаҳ гуна (мардум низ) аз Фаравог буд, рӯи ҳам бисту панҷ гуна (мардум) аз тухми Каюмарс буданд, чун заминӣ, обӣ, бар гӯш⁶⁵

⁶² Оварандагон дақиқан баробари волидайнӣ арабӣ аст.

⁶³ Ба нақл аз Justī, p. 37.

⁶⁴ Gāy, Сугд. Н. к. ёддошти фасли «Дар бораи чигунагии рӯдҳо». Дар сатри 11с. 107 ТД2 низ такрор мешавад.

⁶⁵ Бар гӯшу бар чашм, яъне инсонҳое, ки гӯшу чашми эшон бар сина қарор гирифтааст.

бар чашм, якпо ва он низ, ки монанди шабкӯр пар дорад ва бешае дунбдор, ки монанди гӯспандон мӯй бар тан дорад, ки (онро) хирс гӯянду каппиву обзавангал, ки боло(яш) шаш бароба-ри миёнаболоён аст; ва ба дасте, ки боло (яш) як шашуми миёнаболоён аст, румиёну туркону чиниёну гоиёну тозиёну синдиён (ки) ҳиндувонанду эронӣён ва онон низ, ки гӯяд, ки бад-он шаш кишвари (дигар)анд. Аз ҳар як аз ин гунаҳо, навар, бисёр гуна падида омад. Сипас, ба сабаби Аҳриман, омезиш буд; чунон зиндагӣ, (ки) аз обиву заминӣ буд. Гилобӣ, ки (дар) обу замин ҳарду зист кунаду дигар аз ин гуна.

Дар бораи чигунагии зоишҳои ҳар сарда

Дар «Дин» (чунин) гӯяд, ки зан чун (худо) аз даштон⁶⁶ бишӯяд, то ба даҳ шаб чун ба наздикии ӯ шаванд, пеш-обист⁶⁷ бошад. Эдун низ аспу хару гӯр ба ҳафт шаб⁶⁸ ва сагу ҳук ба панҷ шаб, мешу буз ба як шаб ва низ чунин аст...⁶⁹, низ чунин андар сӯроҳиёну обзиён ба як шаб.

Дар бораи чигунагии гиёҳон

Гӯяд ба «Дин», ки пеш аз омадани он Аҳриман, хору пӯст бар гиёҳ набуд, зеро сипас, дар (даврони) аҳриманӣ дорои пӯсту дорои хор шуд, зеро патёра ба ҳар чиз омехт, аммо ба гиёҳ бештар омехт. Аз он рӯй, чанд (гуна) гиёҳ аст, ки бештар омехта шудааст, монанди бешу балодур, ки заҳрдоранду мардуму гӯсфанде, ки аз онҳо хӯрад, мирад.

Чунин гӯяд, ки Ҳауми дур (дорандаи) марг (ки) ба Ҳангоми Фаршкард анушагиро аз ӯ ороянд, гиёҳонро сарвар аст.

Бошад, ки гиёҳ ин чанд гуна аст: дор, дарахт, мева, дона, гул, испарғам, тара⁷⁰, афзора⁷¹, гиёҳ, ниҳол, дору, часб, ҳезум, бӯй, равшан, рангу чома.

⁶⁶ Daştan, ҳайз.

⁶⁷ «Пеш-обист» сифат аст ба маънои зане, ки дар даврони даҳрӯзаи нухуст пас аз одати моҳона қарор дораду обистан намешавад.

⁶⁸ ТД: 8 шаб.

⁶⁹ Ҳар се: tkw', шояд TWR, gāw

⁷⁰ Tagrag; тара; сабзӣ, ки хом ё пухта хӯранд.

⁷¹ Afzar форсӣ: афзор, гиёҳони доруии хушбӯ, ки дар гизо резанд, монанди заъфарон, зардҷӯба, дорчин.

Онро, ки аз пайванди⁷² ду дарахт нишонанд, монанди биҳ-хурмал ва олуча-бодом (?)⁷³ ва дигар аз ин гуна, пайвандӣ хонанд.

Инро низ гӯяд, ки ҳар гуле аз он Амшоспандест; ва бошад, ки гӯяд: муруду ёсуман Ҳурмуздро хеш аст ва ёсумани сапед Баҳманро, марзангуш Ардибиҳиштро, шохиспарғам Шаҳриварро, палангмушк Спандормадро, Савсан Хурдодро, чамбаг Амрдодро, бодранг Дай-ба-Озарро, (озар)юн Озарро, нилуфар⁷⁴ Обонро, мурви сапед⁷⁵ Хурро, наргис Мохро, бунафша Тирро, мизварс⁷⁶ Гаушро, кордак⁷⁷ Дай(ба-Мехр)ро, (гули) ҳамешабишкуфта Мехрро, хайрии сурх Сурӯшро, настаран Рашнро, бўстонафрӯз Фарвардинро, сунбул Баҳромро, хайрии зард Ромро, бодрангбӯя Бодро, Шанбалид Дай(ба-Дин)ро, гули яксадбарг Динро, ҳамешабахор Ардро, олола Аштодро, ҳауми сапед Осмонро, бонуиспарғам⁷⁸ Зомийдро, каркум⁷⁹ Мороспандро, мурви Ардашерон Анағронро. Ҳауми эзидро Ҳаум аз се оин хеш аст.⁸⁰

⁷² Škanzag. пайванди дарахтон ба якдигар. Форсӣ. Искана.

⁷³ Ҳар ду: wyhhlwml W 'lg w'c'm.

⁷⁴ Санскрит nīlautpala.

⁷⁵ Murw. Шояд бо мару, баробар бо мармохузиё яке бошад, ки дар порсӣ алафи гурба хонанд ва аз тираи наъноӣён асту гулҳои сапед дорад. Дар «Бундаҳишн» аз ду навъ мару ёд мекунад: яке марусапед, ки зоҳиран бо алафи гурба якест ва яке маруардашерон, ки барои нигоранда равшан нест чист.

⁷⁶ Mēzwars, мӯи мижа (?), номи гуле ношинохта. Mēzwars, мӯи мижа (?), номи гуле ношинохта.

⁷⁷ Набояд баробари корду бошад, ки гули хурмост.

⁷⁸ Bānūg-sprahm, ки бино ба «Бундаҳишн», мутааллиқ ба Спедормад, олиҳаи замин аст ва бону худ ишора ба ўст. Профессор Бейли дар рисолаи худ онро nānūg-sprahm меҳонад ва бо вожаи порсии нонуха ва ноха, ки бодӣён аст, яке медонад. Муҳтамилиан, бояд гуле мутааллиқ ба моҳи Спандормад, моҳи охири зимистон, бошад.

⁷⁹ Karkom форсӣ: каркум, ибрӣ: karkom акадӣ: kurkanu, заъфарон.

⁸⁰ «Ҳауми эзидро Ҳаум аз се оин хеш аст», яъне гиёҳи Ҳаум аз се ҷиҳат мутааллиқ ба эзиди Ҳаум аст. Муҳтамилиан, яке иртиботи исмиест; дигар ин ки гиёҳи Ҳаум мазҳару намоди заминии эзиди Ҳаум; ва савум, муқаддас будани он аст (?).

Дар бораи сарвари мардумону ӯсфандону ҳар чизе

Ба «Дин» гӯяд, ки ман нахустин мард, Каюмарси равшану сапедачашмо офаридам. Ё бузургтари (мардумон) аст, аммо ӯ сарвари эшон нест, зеро Зартушт сарвар аст, ҳамаи сарварӣ низ аз Зартушт буд.⁸¹

Харбузи⁸² сафед, (ки дар баробари) Зартушт сар фуруд до-рад, бузонро сарвар аст; нахуст ӯ аз он сарда фароз офарида шуд. Ҷӯсфанди сиёҳи⁸³ сапедорвора ӯспандонро сарвар аст; нахуст аз сардаи эшон ӯ офарида шуд. Шутури сапедмӯйзонуи дукӯхона шутуронро сарвар аст. (Аз говон), нахуст гови сиёҳ-мӯи зардзону офарида шуд; ӯст говонро сарвар. (Аз асбон), на-хуст аспи сапеди зардгӯши⁸⁴ дурахшонмӯи сапедчашм фароз офарида шуд; ӯст сарвари(асбон). Хари сапеди гурбапой (?) ха-ронро сарвар аст. Нахуст аз сагон, саги сапеди зардмӯи офари-да шуд; ӯст сагонро сарвар. (Аз фароҳрафторон), нахуст хар-гӯши бўр фароз офарида шуд; ӯст фароҳрафторонро сарвар. Инон дар (миёни) дадон дастомӯзанд, зеро кӯҳчӣ (н)естанд. На-хуст аз мурғон симурғи сеангушта буд; ӯ сарвари (мурғон) нест, зеро каршефт сарвар аст, он мурғе, ки динро ба Вари Ҷамкард бурд. Нахуст аз росуҳо кокуми сапед офарида шуд; ӯ росуёнро сарвар аст. Чунин гӯяд, ки кокуми сапед (он аст), ки ба анҷума-ни Амшоспандон омад. Кармоҳӣ, ки араз аст, ҷонварони обиро сарвар аст. Рӯди Даити обҳои тозандаро сарвар аст. (Руди) До-рочаҳ рудборонро сарвар аст, зеро хонаи падари Зартушт бар бори⁸⁵ (он) аст; Зартушт он ҷо зода шуд. Бешаи Арвас бешаҳо-ро сарвар аст.

Хугари баланд, ки оби Аредвисур бад-он ҷаҳад, баланди-хоро сарвар аст. Он ҷо, ки ситораи Садвисро гардиш (бар) фа-рози (он) аст, гавдиҳоро сарвар аст.⁸⁶

⁸¹ Дар бораи сарвари (пахлавӣ: *zādi*) Зартушти, Н. К. «Тиштр-яшт», банди 46.

⁸² Навъе бузи кӯҳии дуруштандом.

⁸³ Давк; сиёҳ, хокистарӣ, тира.

⁸⁴ Н. К. «Баҳром-яшт», банди 9: савум бор, Баҳром дар колбади аспӣ сафеди зебо бо гӯшҳои зарду лағоми зарин дар омад.

⁸⁵ Бор ба маънои сохил аст, чунонки дар номи зангбор ҳам дида мешавад.

⁸⁶ Зоҳиран, дарёи Садвисро манзур дорад, ки дар иртибот бо ситораи Садвис аст.

Ҳауми ҳованӣ⁸⁷ гиёҳони (ду) бахширо⁸⁸ сарвар аст. Дарма-
най⁸⁹ даштӣ гиёҳони якбахширо сарвар аст. Гандум ғаллоти
ситабрдонро сарвар аст. Арзани тобистонӣ, ки (онро) гол⁹⁰
низ хонанд, ғаллоти кӯчакдонро сарвар аст. Кустӣ пӯшишхоро
сарвар аст. Ду мард, ки бо ҳам фароз раванд, он ки донотару
ростгӯтар аст, сарвар аст.

Инро низ ба «Дин» гӯяд, ки ҳамаи ҳастии моддиро баробар
наёфаридам, (бо вучуди ин) ки ҳама якеанд; чаро (ки) фарраро
хешкорӣ дар касон бисёр аст, ҳаркӣ он нек варзидан гирад, он
гоҳ ўро арҷ беш аст, чунонки об(ҳо) баробар офарида нашуд,
зеро Аредвисур, оби покиза, (ба) ҳамаи обҳои дар осмону за-
мин арзад ба ҷуз Арвандруди Ҳурмуздофарида. Аз гиёҳон, хур-
мобун, ки гиёҳи дупора⁹¹ хонда шавад, (ба андозаи) ҳамаи гиё-
ҳони миёни осмону замин арзад, ба ҷуз дарахти Гаукаран, ки
бад-ӯ мурда хезонанд.

Аз кӯҳҳо, кӯҳи Абарсин (ки) буни (он) ба Систону сари (он)
ба Чинистон⁹² аст ва бошад, ки кӯҳҳои ҳамаи Порт хонад, (ба
андозаи) ҳамаи кӯҳҳои миёни осмону замин арзад, ба ҷуз Ал-
бурз. Аз мурғон чамрушмурғ аст (ки ба андозаи) ҳамаи мурғо-
ни миёни замину осмону арзад, ба ҷуз симурғи сеангушта.

Хулоса ин ки (ҳаркӣ) кори бузург кунад, он гоҳ ўро арзиш
бузургтар аст.

⁸⁷ Авасто: haoma huta -, санскрит soma suta.

⁸⁸ Н. к. ёддошти 43 фасли қабл.

⁸⁹ Dramnag; форсӣ драма, гиёҳест худруву даштӣ ва иртифоаш то ним метр
мерасад. Обу усораи он дар тиб мустаъмал аст.

⁹⁰ Gahl; форсӣ: гол, навъе арзан, говарс, вожаи мутародифи қаблӣ alum аст.

⁹¹ Abar – kirrēnīdag Авасто: aīrī. Kərəntəni. Бо таваҷҷӯҳ бар арзише, ки ба да-
рахти хурмо мениҳад, шигифтовар нест агар, бар мӯҳри Дориюши Ҳахома-
нишӣ дарахти хурмо чун мазҳарии шахриёри дар пушти сари шоҳ дида ша-
вад.

⁹² Ҳар ду: hwcyst'n, Ҳузистон. Ғалат аз он ҷо ношӣ шудааст, ки нусханавис
Портро Порс фаҳмида ва дар натиҷа кӯҳи Абарсинро дар Ҳузистон доништа-
аст ва китобро тасҳех карда.

Дар бораи чигунагии оташ

Дар «Дин» гӯяд, ки панҷ гуна оташ офарида шудааст, ки оташи Березисава⁹³, оташи ҳуфриён⁹⁴, оташи Урвазишт⁹⁵, оташи Вазишт⁹⁶, оташи Испеништ⁹⁷ аст.

(Оташи Березисава худ дар Гарудмон биёфарида шуд)⁹⁸, оташи Ҳуфриён (ки) беҳфиранофтор маъно шавад, он аст, ки дар тани мардумону чонварон аст. Оташи Урвазишт он аст, ки дар гиёҳон аст. Оташи Вазишт он аст, ки дар абр ба пазираи Испанчаруш ба набард истад. Оташи Испеништ (ки ба) баракатбахшанда маъно шавад, он аст, ки ба гетӣ ба кор дошта шавад ва низ оташи Баҳром аст.

Дар подшоҳии Таҳмурас, чун мардум ба пушти гови Сарисуг аз Хванирас ба дигар кишвар(ҳо) мегузаштанд, шабе миёни дарё, ба боди сахту мавҷи дарё, оташдон, ки оташ дар *ӯ* буд, ки ба пушти гов ба (як) чой карда шуда буд, бо оташ ба дарё афтоду он ҳар се оташ чун (он) як фарра, ки ба чойгоҳи оташдон бар пушти гов буд, дурахшиданду ҳама (ҷо) равшан бибуд ва он мардумон ба дарё бозгузаштанд. Ҷам дар подшоҳии (худ) ҳамаи кор(ҳо)ро бештар ба ёрии он ҳар се оташ мекард. *Ӯ* Озархура-ро⁹⁹ ба додгоҳ, ба Фараҳмандкӯҳ, ба Хоразм нишонид. Ханго-

⁹³ Авасто: *Bərəzi – savah* (бахшандаи) суди баланд, вале мумкин аст дар асл ба маънои «дорои равшании баланд» буда бошад. Дар матн ба имлои позанд омадааст, вале баробари он дар паҳлавӣ *buland-sūd* аст.

⁹⁴ Авасто: *vohu. fryāna-*, маҳбуби оӣ, ки баробару ҳаммаънои он дар паҳлавӣ *hu-fryan* аст. Номии дигари он дар паҳлавӣ *veh franāftār* аст ба маънои «некрохбар»

⁹⁵ Авасто: *urvāzišta-*, ба маънои шодтарин, аз решаи *urvaz* ба маънои шод будан. Паҳлавӣ *urwāzišt*.

⁹⁶ Авасто: *vāzišta-* ба маънои беш (фароз) оваранда, паҳлавӣ *wāzišt*. Номии дигари он дар паҳлавӣ *abzōnīg*, ба маънои баракатбахшанда аст.

⁹⁷ Авасто: *spēništ* ба маънои муқаддастарин. Паҳлавӣ: *speništ*.

⁹⁸ Бар асоси маталаби омада дар «Гузидаҳои Зодспарам» (с. 4, банди 78) изофа шуд: *uš ātaxs ī abzōnīg xwad andar garōdman be dād*. Дар «Бундаҳишн» *abzonig* сифати оташи Спеништ оташмабид мебошад. Аммо миёни оташи Березисава ва оташи Спеништ иртиботе ҳаст. Дар «Гузидаҳои Зодспарам» (с. 41, банди 82) омадааст, ки «баландсуд (= Березисава) низ дар осмон, он фарра (= шӯла) аст, ки ӯро муқар дар Оташи Баҳром аст, чунонки хонахудоӣро (муқар) ба хона аст». Пас шигифт нест, агар харду оташ *abzōnīg* баракатбахшанда, хонда шаванд.

⁹⁹ ТД₂: *adur xwarrah*. Озархварра ҳамон оташи Фарнбаг аст.

ме, ки Чамро бибуриданд, фарраи Чамро аз дасти Заҳҳок, Озархура раҳой бахшид:

Дар подшоии Гуштоспшоҳ, чунончи аз «Дин» бармеояд, (оташи фарнбағ) аз Хоразм ва Равшанкӯҳ ба сарзамини Кориён¹⁰⁰ нишонда шуд, чунон ки акнун низ он ҷо мондагӯр аст.

Озаргушнасп то подшоии Кайхусрав бад-он оини посбонии ҷаҳон мекард. Чун Кайхусрав буткадаи (канори дарёи Чай-часть)-ро ҳамеканд, бар ёли асп (Кайхусрав) нишасту тирагиву торикиро аз миён бурд ва (ҷаҳонро) равшан бикард. То буткада вайрон шуд, ба ҳамон ҷой, бар фарози Аснаванд (кӯҳ)¹⁰¹, оташ-гоҳе нишонда шуд. Бад-он сабаб (онро) Гушнасп хонанд, ки бар ёли асп нишонда шуд.

Озарбурзинмехр то подшоии Гуштоспшоҳ ба ҳамон гуна дар ҷаҳон мевазид, посбонӣ мекард.

Чун анушаравон Зартушт дин оварду барои ривоч бахшидани дину бегумон кардани Гуштоспу фарзандони (вай, то) ба дини эзидон истанд, бас чиз ба ошкорагӣ намуду кард, Гуштосп (ин оташро) ба кӯҳи Реванд,¹⁰² ки (онро) Пуштаи Гуштоспон хонанд, ба додгоҳ нишонид.

Ин ҳар се озар оташи Баҳроманд ва ҳамаро тан ҳамон оташи гетист. Он фаррае, (ки) ба-д-эшон меҳмон аст, монанди тани мардумон аст, ки (чун) дар шиками модар фароз бошад, равоне аз мину (бад-он) барнишинад, ки он танро то зинда аст, бегумон бироёнад; чун он тан фуру мирад, тан ба замин омезад, равон боз ба мину шавад¹⁰³. Низ бошад, ки ҳангоме ки ҳазор оташи моддиро бад-он як (оташ) кунанду бад-он ниранг, (ки) ошкор аст, зӯҳр (бад-ӯ) диҳанду ба додгоҳ нишонанд, он гоҳ, минуй аз фарраи оташон бар ӯ нишинад¹⁰⁴. Ба монанди он(се

¹⁰⁰ ТД₁: k'lwyk'n; ТД₂: kwhlwngk'n. Оташи Кориён дар форсӣ аст.

¹⁰¹ Asnawand, зоҳиран ҳамон кӯҳи Саҳанд дар Озарбойҷон аст.

¹⁰² Кӯҳи Реванд дар Хуросон, дар ҳудуди Нишопур аст.

¹⁰³ Ин ҳамон матлабест, ки дар ёддошти 6 омад.

¹⁰⁴ Яъне барои падид овардани ҳар як аз се оташ Фарнбағ, Гушнасбу Бурзинмехр бояд як ҳазор оташро аз ҷой-ҷой фароҳам оваранду бо дуо (=ниранг) ва Заваҳру одоби бисёр оташе воҳидро барафрӯхту чун чунин афрӯхта шуд, он гоҳ оташи Березисава, - ки минуи оташон аст ва дар назди Хурмаздхудоӣ дар Гарудмон қарор дорад – аз осмон бад-он оташи заминӣ фуруд хоҳад омад, ки дар ҳақиқат равони он оташ аст.

озар) низ, ки бар оташи моддӣ меҳмон шуданд, (ин) дигарон низ оташи Баҳроманд. Эшонро тан аз оташи моддӣ асту равон он фарра аст, ки аз худоён (барои) нишондан бар онҳо ояд. Акнун низ ба ҳамон гуна, аз миёнбарии дурӯггӯ посбонии мардумон мекунад. Чун биафсоранд, он фарра боз ба минувон расад. Оташро, ба (ном), Баҳром аз он рӯй хонанд, ки ҳамаи оташхоро дар ҷаҳон дар пуште аз Баҳром ва посбонӣ аз Сурӯш аст ва эшонро бо ҳам ҳамкорист. Озарфарнбағ, ки осурвани озархост ва Озаргушнасп (ки) артиштар ва Озарбурзинмехр (ки) вастриуши (озархо) хонда шаванд, бад-он ҳамкорӣ бо Баҳроманд ва то фаршкард посбоникунандагони ҷаҳонанд. Чунонки ошкоро дида шавад, чун...¹⁰⁵, деу дурӯғ зананд, он гоҳ мардумон гӯянд, ки «оташе¹⁰⁶ бигузашт».

БАХШИ ДАҲУМ

Дар бораи соли динӣ

Дар «Дин» гӯяд, ки офаридагони гетиро ба сесаду шаст рӯз офаридам, ки шаш гоҳи гоҳанбор аст, (ки) ба соли ангошта (шавад). Ҳама нахуст рӯз бишавад, пас шаб он рӯзро гираду дар ояд.

Аз Мадйушамгоҳ, ки моҳи Тири баҳизагист (ба) рӯзи Хур, то Мадёргоҳ, ки моҳи Дайи баҳизагист, (ба) рӯзи Баҳром, рӯз коҳад, шаб афзояд; ва аз Мадёргоҳ то Мадйушамгоҳ шаб коҳад, рӯз афзояд.

Баландтарин [дарозтарин] рӯзи тобистонӣ ду баробари кӯтохтарин (рӯзи) зимистонӣ аст. Баландтарин шаби зимистонӣ ду баробари кӯтохтарин (шаби) тобистонӣ аст. (Баландтарин) рӯзи тобистонӣ дувоздаҳ ҳосру шаб шаш ҳоср. Ҳосре (ҳаст, ки воҳиди) замонист¹⁰⁷ ва низ ҳосре (ҳаст) бар замин.

¹⁰⁵ ТД₁: w' pynd; ТД₂: 'pynd ва ба эҳтимоли қавӣ ба маънои битобанд, гарм кунанд. Дар «Ғузидаҳои Зодспарам» (с. 40, банди 79) вожае ба сурати 'ptn' меояд, ки эҳтимолан он ҳам ба маънои гарм кардан аст. Дар ДМ (с. 760, сатри 17) низ 'pynd зоҳир мешавад.

¹⁰⁶ Миёни ин вожа ва вожаи баъд дар ТД₂ се сатр изофа аст, ки мутааллиқ ба бахши дигаре аз мат наост.

¹⁰⁷ Авасто: haŋra-, паҳлавӣ: hāsr.

Ба ҳамон оин, ба Ҳамаспахмадемгоҳ, ки панчае ба поёни моҳи Спандормад аст, рӯз (бо) шаб боз баробар шавад. Чунонки аз моҳи Фарвардин, рӯзи Ҳурмузди баҳизагӣ то моҳи Меҳр, рӯзи Анағрони баҳизагӣ, ҳафт моҳи тобистон аст. Аз моҳи Обон, рӯзи Ҳурмузди баҳизагӣ (то) моҳи Спандормади баҳизагӣ, ки панча бар поёни (он) аст, панҷ моҳи зимистон аст.

Ҳирбадон тасмим (дар бораи) насой ва дигар чизҳоро ба тобистону зимистон, аз ин баршумурданду гиранд.

Бад-он ҳафт моҳи тобистон, ки Рапихвинро биситоянд, гоҳи рӯзону шабон панҷ аст, ки бомдод гоҳи Ҳован, нимрӯз гоҳи Рапихвин, айура гоҳи Узаирин аст ва (аз) хангоме ки ситора ба пайдоӣ омад, то нимаҷаб ва аз нимаҷаб то ситора напайдо шавад, гоҳи Ушаҳин аст.

Ба зимистон чаҳор гоҳ аст, ки бомдод то гоҳи Узаирин ҳама гоҳи Ҳован аст, дигарон низ ҳамон гуна аст, ки гуфтам. Онро сабаб ин аст, ки зимистонро чой¹⁰⁸ ба ноҳияти Абохтар аст, ки кишвари Варубарешан ва Варучарешан аст ва тобистонро бункада ба Нимрӯз аст, ки кишвари Фаридадафш ва Видадафш аст. Ба моҳи Обони баҳизагӣ, рӯзи Ҳурмузд, зимистон зӯр гирад. Ба чаҳон дар ояд, минуи Рапихвин аз рӯи замин ба зери замин шавад, он ҷо ки чашмаи обҳост. Гармиву хавидиро ба об дарфиристад то решаи дарахтон ба сардиву хушкӣ нахушқад. Моҳи Дайи баҳизагӣ, рӯзи Озар, он зимистон ба бештарин сардӣ ба Эронвич расад ва ба моҳи Спандормади баҳизагӣ дар ҳамаи чаҳон ба сар бирасад. Бад-ин рӯй, моҳи Дай, рӯзи Озар, ҳама ҷо оташ афрӯзанду нишот кунанд, ки зимистон омад. Бад-он панҷ моҳ (ки) оби чашма ҳама гарм аст зеро Рапихвин он чоро (ба) гармӣ ва хавидӣ дорад гоҳи Рапихвинро наситоянд.

Чун моҳи Фарвардин, рӯзи Ҳурмузд шавад, зимистонро неруву подшой коҳад, тобистон аз бункадаи хеш дар ояд, неруву подшой пазирад, Рапихвин аз зери замин ба фарози замин ояду бари дарахтонро расонад. Бад-ин рӯй, дар тобистон оби чашма сард аст, зеро Рапихвин он ҷо нест. (Дар) он ҳафт моҳ,

¹⁰⁸ ТД₂: ašārišn; ТД₁: ymš'lsn'. Аммо дар ТД₂, 160-12: 'lšwng; ТД₁: 'šl'wng. Н. к. ТД₂, 190-2.

ки (гоҳи) Рапихвинро биситоянд, тобистон ба ҳамаи замин расад.

Ба ноҳияти Ҳиндустон низ, он ҷо, ки ба бункадаи тобистон наздиктар аст, (ҳаво) ҳамвора на сарду на гарм аст. Чи, бад-он хангом ки подшоии тобистон аст, ҳамвора борон гармии зиёдро аз миён бибараду пайдо набувад; ба зимистон борон наборад, сардии зиёд пайдо набувад, ба ноҳияти Абохтар, ки бункадаи зимистон аст, (ҳаво) ҳамвора сард аст, зеро ба тобистон, ба сабаби сутанбаҳи бисёри зимистон дар он ҷо, сардиرو ончунон наметавон аз миён бурд, ки (ҳаворо) гарм бикунад. Ба миёнаҷой сардии зимистону гармои тобистонро зӯрмандӣ бирасад.

Дигар (ин ки) соли дар гардиш бо соли ушмардӣ баробар нест, зеро ки моҳ замоне ба (рӯз) боз ояду замоне ба сӣ (рӯз) ва он як ҷаҳор соат бештар аст.

Чунин гӯяд, ки ҳама дурӯғ гӯянд, ки бар ҳасби моҳ (замонро) гӯянд, магар гӯянд, ки ба ин ду бор (ҳилол?).

Касе, ки солро аз гардиши Моҳ баршумурад, тобистонро ба зимистону зимистонро ба тобистон омезад. (Дигар) ин ки моҳи Фарвардини баҳизағӣ ва моҳи Ардабиҳишту моҳи Хурдод баҳор аст; моҳи Тир, моҳи Амурдод, моҳи Шаҳривар – тобистон; моҳи Меҳр, моҳи Обон, моҳи Озар – пойиз; моҳи Дай, моҳи Баҳман, моҳи Испандормад зимистон аст.

Хуршед аз он хурда, ки (Азараг ба бурчи) Барра, ки ба оғоз биравад, ба сесаду шасту панҷ рӯзу панҷ замону хурдае, ки солест боз ба он ҷой расад. Чунон ки бешу кам, ҳар (фасле) басе ахтар бирасад. Моҳ ба яксаду ҳаштод рӯз боз ба он ҷой биёяд, ки аз оғоз бирафт.

(Ҳар) хосре бар замин фарсангест як ҳазор гоми дупой. Фарсанги миёнгина ончанд аст, ки (агар) марде дурбин фароз нигараду сутуре бинад, сиёҳиеро дар сапедии (тани ӯ) шиносад.

Ҳар гоми¹⁰⁹ марди миёна (боло) ҳафт бадаст аст¹¹⁰.

¹⁰⁹ Ҳар ду: dm`n'; дуруст gāmān, g`m`n'.

¹¹⁰ ТД₁ ҳафт бадастро баробари як гом (дупой) медонад ва ТД₂ ҳар шаш бадастро. Дарвоқеъ ҳар 6/6 бадаст баробари як гоми дупой аст.

БАХШИ ЁЗДАҲУМ

Дар бораи бузургкирдории эзидони минуй

(Дар ин бахш сухан дар бораи ҳуқуқи вазифаҳои худоҳо ва малоикаҳои оини Зардуштӣ меравад, ки зиёд ба вазъи ҳуқуқи худоҳои Юнонӣ ва Римӣ монандӣ дорад. Маҳз ҳамин ҳуқуқ ва ваколатҳои осмонӣ ва илоҳӣ баъдан дар тафаккури инсонҳо таҳаввул ёфта, ба субъектони иҷтимоӣ мегузарад. Муҳим он аст, ки ҳамин ваколатҳои илоҳӣ поярези ҳаёли низом ва тартиботи аввалия буд.- А.Х.)

Хурмузд офариниши хешро ниғахбонӣ кунад ба омури-дорӣ¹¹¹, роҳбарӣ¹¹² ва фаррамандӣ. Омуризории ӯ парвариши офаридагону роҳбарии (ӯ) родӣ¹¹³ бар офаридагон асту фаррамандии (ӯ) ин ки фарра Хурмуздофарида аст. Чунин гӯяд, ки: «Фарраи равшани¹¹⁴ Хурмуздофарида, Фарраи каёнии¹¹⁵ Хурмуздофарида ва Фарраи озодагони¹¹⁶ Хурмуздофарида ва низ он Фарраи ноғирифтани¹¹⁷ Хурмуздофарида». Фарраи каёнӣ он он аст, ки бо Хушангу Чаму Ковусу дигар шоҳон офарида шудаасту пайванди Каён низ аз ӯ рафт¹¹⁸. Фарраи озодагон он аст, ки эронӣёнро. Фарраи ноғирифтани он аст, ки осурванонро, зеро ҳамвора доной бо эшон аст. Хурмузд худ осурван аст. Бад-он рӯй (вайро) дорои Фарраи ноғирифтани хонад, ки Хурмузд дар миёни минувон минуе¹¹⁹ тавонад будан, ки ноғирифт фарра аст. Ба-до-н рӯй чунин тавонад будан, ки ўро (хатто) минувон набинанд. Он шаш гоҳи гоҳанборро, ки офа-

¹¹¹ Дилсӯзӣ, шафқат.

¹¹² Rāyēnīdārīh, мудирӣ, низомбахшӣ, роҳбарӣ.

¹¹³ ТД₁: rādīh, ТД₂: rāstīh. Қироати ТД₁ дуруст аст, зеро дар авоили сафҳаи баъд мучададан аз родӣ сухан меравад. Родӣ баробари каромати исломӣ аст ва род сифати Худованд аст.

¹¹⁴ Sud, исми мафъул аз решаи sav, ба маънои равшан кардан. Авасто: sūka, sūča- ба маънои равшан ва savah ба маънои бомдод, шарк. Албатта, баъдҳо savah ба маънои гарб ба кор рафт.

¹¹⁵ Дар бораи фарраи каёнӣ, н. к. «Зомӣёд-яшт».

¹¹⁶ Eṛān, вожаи ēg ба ду маъно – эронӣ ва озода аст; ба ҳамин рӯй эронӣёнро аҳрор [озодагон] мехонанд.

¹¹⁷ Авасто: axvarəta, пфҳлавӣ: ageift.

¹¹⁸ Пайванд рафтани ба маънои идома ёфтани насл аст.

¹¹⁹ Mēnōg, мавҷуди минавӣ.

ридагони гетиро дар (тайи) он офарид, Ратубарзет ном ниҳод, ки онро гузориш ин аст, ки Ҳурмуздихудой, ба монанди он чаҳор Дай¹²⁰ дар ҳар моҳ (онҳоро низ) ба номи хеш ниҳод, ва худ нишинад бад-он равшании бекарону офаридагони мину ва гетиро пояд. Ба гетӣ низ чунон наздик аст, ки ба мину.

Баҳман Ардибиҳишту Шаҳривар ўро аз рости Спандормада, Хурдоду Амурдод аз чапу Сурўш пеш истанд. Бад-он омури-дории Ҳурмузд аст, ки офаридгон зиндагӣ кунанду бад-он ро-дии Ҳурмузд аст, ки бад-он бартарин зиндагӣ¹²¹ расанд ва бад-он фаррамандиву ҳамаогоҳии Ҳурмузд аст, ки аз Аҳриман раҳой ёбанду ба хешии Ҳурмузд расанд. Ўро нишони моддӣ, марди парҳезгор аст. Ҳар ки марди парҳезгорро ромиш бахшад ё биёзорад, он гоҳ Ҳурмузд (аз ў) осуда ё озурда бувад. Баҳманро хешкорӣ ҳандимонгарӣ¹²² аст. Чунин гӯяд, ки: Баҳмани неки неруманди оштибахш. Ўро неки ҳандимонгарист, ки парҳезго-ронро бад-он бартарин зиндагӣ Баҳман барад ва ҳандимонии Ҳурмуздро Баҳман кунад. Ўро нерумандӣ ин ки силоҳи эзидону низ они озодагон, чун оштӣ кунанду биафзоянд, ба сабаби Баҳман аст, ки ба миёни эшон равад; ва силоҳи девону низ они Анирон чун нооштӣ (оваранд) ва нобуд гарданд, ба сабаби Баҳман аст, ки ба миёни эшон наравад. Ўро оштӣ ин аст, ки ба ҳамаи офаридагони Ҳурмузд оштӣ диҳад, ки бад-он оштии ў, Аҳриманро бо девон нобуд гардондану Растохезу тани пасин кардану бемаргӣ оростан бештар тавон кардан. Аснхираду гӯшсурудхирад¹²³ нахуст бар Баҳман пайдо шавад. Ўро, ки ин ҳардуст, бад-он бартарин зиндагӣ расад. Агар ўро ин ҳарду нест, бад-он бадтарин зиндагӣ¹²⁴ расад. Чун Аснхирад нест, гушсуруд омӯхта нашавад. Ўро, ки Аснхирад ҳасту гӯшсуруд нест, Аснхирад ба кор надонад бурдан.

¹²⁰ Day, офаринанда. Ишора аст ба яке аз сифоти Ҳурмазд ва тақрори он ба сурати Дай се бор дар ҳар моҳ.

¹²¹ Pahlom axwān, биҳишт.

¹²² Handareman-ganh, ба ҳузур овардан, рӯ ба рӯ кардан. Манзур ин аст, ки Баҳман дар дарбори осмонии Ҳурмазд вазифаи ба ҳузури Ҳурмазд бурдани қасонро ба ўҳда дорад.

¹²³ Asn-xrad, хиради зотӣ; gōšōsrōd-xrad, хиради муктасаб.

¹²⁴ Watar axwān, дӯзах.

Аз ҳама эзидон, Баҳман ба Додор наздиктар аст. Ўро аз гетӣ гӯспанду чомаи сапед хеш аст. Он кас, ки эшонро ромиш бахшад ё биёзорад, он гоҳ Баҳман (аз ӯ) осуда ё озурда бувад. Ўро ҳамкор Моҳ, Гаушурвану Ром аст.

Моҳ фаррабахши ҷаҳон асту понздаҳ (рӯз) афзояду понздаҳ (рӯз) коҳиш ёбад¹²⁵ ва ба афзоргушнон¹²⁶ ҳамонанд аст, ки чун барфарозад¹²⁷ тухм ба модагон диҳад. Моҳ низ ба ҳамон гуна понздаҳ (рӯз) биафзояду неқӣ ба ҷаҳониён бахшад, понздаҳ (рӯз) коҳиш ёбад, ки кори карефа аз ҷаҳониён пазираду ба ганҷи эзидон бисупорад. Чунин гӯяд, ки: «Андармоҳ, пурмоҳу вишафтас»;¹²⁸ зеро аз оғоз то панҷумро, ки афзояд, андармоҳ хонанд, аз даҳум то понздаҳум афзояду пурмоҳ хонда шавад, аз бистум то бисту панҷум коҳад, ки вишафтас хонда шавад. Бадон як панча фарра бахшад, бадон як панча карефа пазирад. Аз он ҷо, ки об ба Моҳ пайванд дорад, бадон як панча ҳамаи обҳо барафзоянд, ҳамон гуна, ки ба ҷашмдид пайдост. Дарахтон низ бадон ҳангом беҳтар баррӯянду меваҳо бештар расанд. Чунин гӯяд, ки: «Моҳ эзиди фаррабахшандаи абрдор¹²⁹ зеро абр аз ўст, ки беш ояд. Гармабахш (аст), зеро дар ҷаҳон аз ўст, ки дарахтон гармтар (буванд). Равишманд аст, зеро рамаи гӯсфандонро биафзояд. Судманд аст, зеро (ҳар) чизро тар дорад.¹³⁰ Некуи ободиаваманд аст, зеро ҳамаи ободиву беҳиро диҳад. Бахшандаи одил аст, зеро дар замон бахшишero, ки ба дод бихоҳанд, бидиҳад. Гауш, (ки) Гаушурванминуст, равони гови яктоофарида аст, ки панҷ гуна ҷонварон аз ӯ офарида шуду эдун низ

¹²⁵ Nafsēd, ҳилол шавад (моҳ). Авасто: narp-

¹²⁶ Afzar, gušnān, олати таносулии мард.

¹²⁷ Abar sazed аз saz.

¹²⁸ Се истилоҳи авастоиву паҳлавӣ аз барои ҳилол, бадру ҳилоли мучадад иборат аст аз:

Авасто: antar-māh паҳлавӣ: andar-mah, форсӣ: андармоҳ, моҳи нав ва эзии моҳи нав.

Авасто: rəgənb mah, паҳлавӣ: purr-māh, форсӣ: пурмоҳ, бадр ва эзиди он.

Авасто: vī saptaθa- дар асл: vt haptaθa – вопасин ҳафт. Ҳилоли мучадад ва эзиди он.

¹²⁹ Вожае, ки абардор, паҳлавӣ: abromand тарҷума шудааст, дар асли авастоии худ afnahvant- ба маънои соҳибмолу сарватманд аст, ки ба иштибоҳ онро дар паҳлавӣ абарманд маъно кардаанд.

¹³⁰ Зоҳиран, манзур аз тар доштан, тару тоза доштан аст.

гови Хадаёуш, ки дар фаршкард «ануш»-ро аз ӯ ороянд. Ӯро парвариши офаридагон кардан хешкорӣ аст.

Ром, ки (ӯро) Войи некӯи дирангхудой хонанд, худ эдун Войи дирангхудой аст, ки дар (миёни) минувон, артиштарон солорино (ба) хешкорӣ дорад. Равони парҳезгоронро чун ба Чинводпул гузарад, Войи некӯ даст гирад ва ба он чои (сазовор) хеш барад. Бад-он рӯй Ром хонда шавад, ки ромишбахш ба ҳамаи офариниш аст. Низ хангоме ки Войи бадтар чонро аз тан бизанад, ӯ, ки Войи некӯст, (онро) бипазираду хурсандӣ бидиҳад.

Аз он замони каронаманд сипехру Зарвон чунин гӯяд, ки: «Сипехри худой, Зарвони бекаронаву Зарвони дирангхудой». Сипехр он аст, ки некуӣ бахшаду худоиву подшоӣ ўроост. Чун вастрйушон ҷаҳонро варзанд, ӯ низ бахшиш кунад.

Минуеро, ки бо Моҳ¹³¹ ҳамкор аст, Сӯг хонанд. Ҳамаи некуиҳо, ки аз абаргарон ба гетӣ офарида шуд, нахуст ба сӯг ояд. Сӯг (онро) ба моҳ бисупорад, Моҳ ба Ардвисур бисупораду Ардвисур ба Сипехр бисупорад, Сипехр ба ҷаҳон бипароганад. Ӯро, ки беш диҳад Сипехри накӯ ва ўро, ки кам диҳад, Сипехри бад хонанд ва ин бахшиш низ ба замон расад.

Ӯ, ки Войи дирангхудой аст, силоҳи Зарвон аст ва бошад, ки (силоҳи) Ҳурмузд аст, ки бад-ӯ зӯр шикаст ёбад. Ин низ кунии замон аст, ки то хангоми офариниши бекарона буду каронаманд офарида шуд, то ба фарҷом, ки аз қорафтадагии Аҳриман аст; сипас ҷовидона ба ҳамон бекаронагӣ омезад.

Ардибиҳиштро хешкорӣ он аст, ки девонро наҳиланд, то равони дурвандонро дар дӯзах беш аз гуноҳе, ки эшонроост, подафроҳ кунанду (девонро) аз эшон боздорад. Чунин гӯяд, ки: Ардибиҳишт беҳтарин парҳезгории бемарги баракатбахшанда аст; зеро ҳар қасро, ки парҳезгорӣ варзад, (чун) ба Гарузмон шавад, ба (андозаи) некӣ (ки варзидааст), арҷманд бувад.

Дар оғози офариниш чун Ҳурмузд ин шаш Амшоспандро фароз офарид, худ низ бо эшон он бартарину ҳафтумин буд. Он гоҳ аз эшон пурсид, ки: Моро кӣ офарид? Аз эшон яке низ посух накард. Боре дигару седиғар ба ҳамон гуна пурсид. Пас Ардибиҳишт гуфт, ки: Моро ту офаридӣ! Эшон низ ба ҳам по-

¹³¹ Ҳар ду: mihr.

сухе ба ҳамон гуна (сухан) гуфтанд. Пас, Ардибиҳишт низ ба эшон бозгуфт. Нахуст худоиро ба Ҳурмузд Ардибиҳишт дод. Пас, Ҳурмузд «Ашем воҳу»-е бигуфту Ардибиҳиштро бунӣ ҳамаи минувон фароз гумошт; чунонки Баҳман Меҳану Ардибиҳишт бун аст, зеро ҳамаи ҷазишхоро, ба сар, «Ашем воҳу»-ст,¹³² ки бартарин парҳезгорӣ ва бартар аз ҳама чиз аст. Ҳурмузд бад-он рӯй эдун пурсид, ки чун эшон худоиро ба Ҳурмузд доданд, девонро аз он нобудиву дард буд.

Ардибиҳиштро ба гетӣ оташ хеш аст. Он ки оташро ромиш бахшад ё биёзорад, он гоҳ Ардибиҳишт (аз ӯ) осуда ё озурда бувад. Ӯро ҳамкор Озар, Сурӯшу Баҳром аст. Озар дар гетӣ ба мояи ин се минуи: Фарнбағ, Гушнаспу Бурзинмеҳр; сипас, дигар оташонанд, ки ба додгоҳ нишинанд, ки ба нобуд сохтану аз миён бурдани Дурӯғу ниғаҳбонии офаридагон офарида шудаанд.

Дар бораи озари Фарнбағ гӯяд, ки: «Ба Чинводпул, ҳангоме, ки равони парҳезгорон бигзарад, (ӯ) он ҷой бирасаду то-рикиро нобуд бисозад ва равшан бикунад».

Сурӯш ниғаҳбонӣ кардани гетиро аз Ҳурмузд дорад. Ҳамон гуна, ки Ҳурмузд ба мину ва гетӣ сардор аст, Сурӯш бар ҷаҳон сардор аст. Чунин гӯяд, ки: «Ҳурмузд минуест ниғаҳбони равону Сурӯш ниғаҳбони тан ба ҷаҳон аст»; зеро ки (чун) офаридагонро офариданд, барои ниғаҳбонӣ кардани офаридагон, (Сурӯш) хуш нахуфтааст. Ҳар шаб, ба ҳар марде, се бор ба ҳамаи шаб дар пайи девони Мазандар сар мезанад¹³³, то аз бими девон (мардум) сутуҳ набуванд. Ҳамаи девон, ба нокомӣ аз вай, ба сутуҳ ба торикӣ даванд.

Равони даргузаштагон дар паноҳи Сурӯш ба Чинводпул расад; бад-он (манзур), (ба) ҳафт кишвар, ҳафт сол эшонро ҷа-

¹³² Ардибиҳишт дар Авасто: aša, wahišta ба маънои беҳтарин тақвост ва «Ашемвоҳу», ки ду вожаи оғозини суруди муқаддас аст, низ дар Авасто бо ҷумлаи ašəm wahištem asti оғоз мешавад, ки маънои он тақвои неку ва некутарин аст мебошаад. Нависандаи матн миёни «Ашаваҳишӣ ва «Ашемвоҳу» иртиботи ҳосе барқарор карда ва чун «Ашемвоҳу» дар поёни дуо меояд, Ардибиҳиштро низ дар поёни гуруҳи Амшостандон меангарад.

¹³³ Ҳарду hšcyd, haxzēd, ки дар таркиб бо ба сурати o... haxzēd ба маънои сар задан, расидан ба, мувозиб будан аст. Н. К. портӣ: haxs вожаҳо метавон hazed низ хонд, ки ба маънои гардондан аст ва маъно дар ҷумла надорад.

зиши Драуну Офарингони ҳама аз они Сурӯш кардан (бояд); он якеро, ки он ҷо ошкора ба солорӣ нишинад (Сурӯшро).

Чунин гӯяд, ки: «Сурӯш, Худои парҳезгори далери тан ба фармони шигифтзинро хушнуд созем». Ёро далерӣ ин ки (чун) гурзро ба Хуросон бизанад ларзиш¹³⁴ (?) (фурӯ) наншинад (то) ки онро ба Ховарон боззанад. Ёро тан ба фармон будан ин ки танро ба фармони яздон дорад. Ёро шигифтзинӣ ин, ки девон аз зарби ӯ раҳой наёбанд. Ёро худой ин ки фармонравои Ареза ва Сава аст. Баҳром эзиди дирафшдори эзидони минуй аст ва кас аз ӯ пирӯзгартар нест, ки ҳамвора дирафш ба пирӯзгариӣ эзидон дорад.

Шаҳриварро хешкорӣ шафоати дарвешон кардан аст пеши Хурмузд. Солориро бун ҳама аз Шаҳривар аст, ки Шаҳривар (низ) хонда шавад, ки гузориши (он) шаҳриёрии ба кома аст. Аз он ҷо, ки ёро (дар) гетӣ филизи хеш аст, ҳамаи (гуна) комахудой, нерумандӣ ва комравоиву посухгӯиро ба зинафзори ӯ ҳама филизин аст. Зини минувон, ки девонро бад-он шикаст диҳанд, ҳама филиз аст. Чунин гӯяд, ки: «Ситоем гурзи хуб фурудгарданда¹³⁵ бар сари девонро». Меҳри дорандаи чарогоҳҳои фароҳу низ Хуршед, барои аз миён бурдани он Дуручи ба равзанҳо¹³⁶, зинафзори филизин доранд. Шаҳриварро (дар) гетӣ филиз хеш аст. Ё, ки филизро ромиш бахшад ё биёзорад, он гоҳ Шаҳривар (аз ӯ) осуда ё озурда бувад. Ёро ҳамкоре Хуру Меҳру Осмону Анағрон аст.

Хур Хуршеди бемарги бошукӯҳи Арвандасп¹³⁷ аст. Ёро бемаргӣ ин ки тани пасин ба омадану рафтани Хуршед бувад¹³⁸. Ёро Арвандаспӣ ин ки ёро аспӣ некуе аст, чи Фарраи Дрваспро бора дорад. Ёро шукӯҳмандӣ ин ки қудрат бисёр аст. Инро низ

¹³⁴ Ҳар ду: s k' h Анклесариа маънои онро reveratin медонад.

¹³⁵ Шояд: humexm, Авасто: hu. nivixta.

¹³⁶ “Дуруч ба равзанҳо”, яъне деве, ики дар ҳар як аз 360 дараҷаи (-равзан)-и ҳаракати яксолаи хуршеди вучуд дорад. Тавзеҳ он ки дар вопасин 5 дараҷаи сол дев вучуд надорад.

¹³⁷ “Арвандасп”, яъне дорои аспӣ тезрав. Ишора ба ҳаракати тунди Хуршед дар осмон аст.

¹³⁸ Тай шудани замони 9-ҳазорсолаи Зарвони дирангхудой бо гузашти рӯзҳо таъин мешавад, бинобар ин гузашти замон ва фаро расидани поёни ҷаҳон вобаста ба ҳаракати Хуршед аст.

гӯяд, ки: «Ҳар шаб, ки палидӣ бар замину обу низ бар офарид-гори парҳезгор чун ёли асп баршавад, чун Хуршед барояд, девонро (бар) ҳамаи замин бизанад (ва онро) мутаҳҳар бикунад. «Инро низ гӯяд, ки: Агар Хуршед як замон дер¹³⁹ барояд, девон ҳамаи офаридагонро бимиронанд». Хуршед тирагиву торикиву девони тиратухмаву сичи¹⁴⁰ пинҳонраванда, дуздону кайаго-ни¹⁴¹ ситамгарро нобуд кунад.

Меҳро хешкорӣ доварию ҷаҳониён ба ростӣ кардан аст. Чунин гӯяд, ки: «Меҳри дорандаи ҷароғохҳои фарох, як ҳазор гӯш, беварчашм». Ёро дорандагии даштҳои фарох ин ки агар ба дашт бе биме битавон омадану шудан, аз Меҳр аст. Ёро як ҳазоргӯшӣ ин ки ёро понсад мину кори гӯшӣ ҳамекунанд. Ёро боварчашмӣ ин ки ёро панҷ ҳазор мину кори чашмӣ кунанд, ки (гӯянд): «Эй Меҳр! Инро ниюш¹⁴², онро низ ниюш! Инро бин, онро низ бин!» Ҳар рӯз, то нимрӯз, бо Хуршед бад-ин кор аст ва бад-ин рӯй аст, (ки) довар ба гетӣ то нимрӯз доварӣ кунад. Дар бораи Меҳр инро низ гӯяд, ки: «Ба ҳамаи сарзаминҳо шох аст, зеро ҳар касу ҳар чиз бирасад, дод падида ояд (ёро) Хурмузд фаррамандтарин аз эзидони минуй фароз офарид». Минуе хаст, ки бо Меҳр эзид аст, ки ҳамкори Меҳр хонад. Ёро ҷой миёни Моҳу Хуршед аст. Осмон минуи осмон аст, ки (осмонро) чун гурдӣ¹⁴³ бар тан дорад. (Ў) ин осмонро ҳифз кунад, то Аҳриманро бозтохтан наҳилад. Огоҳии парҳезгоронро ба ҳамёрӣ бо ӯ гуморидааст.

Анағрон минуи Анағри равшан аст, ки хонаи гавҳарнишони суфтаёкути¹⁴⁴ минувон сохтааст.

Спандормадро хешкорӣ парвариши офаридагон аст, ки ҳар чизеро дар ҳаққи офаридагон комил бикардан аст. Ёро дар гетӣ Замин хеш аст. Чунин гӯяд, ки: «Спандормади некӯи (гала-

¹³⁹ Pas. «Пас баромад», яъне дер баромадан, дер тулӯъ кардан.

¹⁴⁰ šej, табоҳӣ, фасод.

¹⁴¹ Kaugān, фармонравоёни муҳолифи Зартушт.

¹⁴² TD₁ nywkš TD₂ ygwts; дуруст: niyoxs nygwš.

¹⁴³ Gurdīh, зирех; аз решаи вак-, пӯшондан. Форсӣ: гурдин, ҷомеа пашмин монанди капанак, ки факирону дарвешон пӯшанд (ФМ). Курди (гурдӣ?) нимтанае, ки рӯи кабо мепӯшиданд (ФМ).

¹⁴⁴ TD₁: m'yknd; TD₂: m'knd; дуруст: y'knd.

убори) камоландеши (роди) фарохбини¹⁴⁵ Хурмуздофаридаи пархезгор». Ёро некӯи ин ки қонеъ аст. Ёро галауборӣ ин ки бади́ро, (ки) бар Спандорма́д Зами́н раса́д, ҳама́ро бигуво́рад.¹⁴⁶ Ёро камоландеши́ ин ки ҳамаи бади́ро, ки ба́д-ӯ кунанд, ба хурсандӣ бипазира́д. Ёро родӣ ин ки ҳамаи офаридагон аз ӯ зиянд.¹⁴⁷

Минуи пархезгорон барои покии замин офарида шудааст, ки чун онро девон ба шаб, палидӣ фароз баранд, ӯ покиза бикунад. Низ ёро ин хешкорӣ аст, ки ҳар эваре¹⁴⁸ аз ҳар офаридае, фаррае боз ба пеши Хурмузд шавад. Ба Ушаҳингоҳ, он фарра ба ситорапо́я ояду Ушбо́м¹⁴⁹ онро бипазира́д. Ба бомдо́дгоҳ, ба дарёи Урвиш ояду минуи пархезгор (онро) бипазира́д ва ба Рай, ки гардуна аст, ояду ба ҳар чонваре фарраи хешро бисупора́д.¹⁵⁰ Ё, ки Зами́нро ромиш бахша́д ё биозора́д, он гоҳ Спандорма́д (аз ӯ) осуда ё озода бувад. Ёро ҳамкор Обон, (Хаум, Даҳмонофарин), Дин, Ард, (Арйаман) (ва Нарйосанг) бувад.

Ушбо́м он (ҳанго́м) аст, ки теги Хурше́д бароя́д, ҳангоме ки равшании Хурше́д пайдо ва танаши нопадост, (то) ҳангоме ки Хурше́д пайдо шавад, ки боми Уш аст. Ёро хешкорӣ ба хуш доштани мардумон аст. Аз ин низ пайдост, ки эшонро ба́д-он ҳанго́м хуш ёбандатар асту умурро беҳтар раса́д, беҳтар омӯзаду ба́д-он ёбандатар боша́д. Ё низ, ки аз хуш биравад, агар на ёро дигаргунии¹⁵¹ марг (боша́д), ба́д-он ҳанго́м боз ба хуш оя́д. Ёро (ҳамкор) минуи ҳама обҳо, Аредвисури об¹⁵² (?) Аноҳид, модари обҳост. (Ниғаҳдории) тухмаи нарон, чун аз хун полуда шавад ва низ модагон, чун бизоянду дигар бор обистан шаванд, хешкори́и Аредвису́р аст.

¹⁴⁵ Матн: Kamāg-wēn; вале дар асли авастой: vohu dōiŋra- ба маънои фарохбин аст. Муҳта́мил аст, ки вожаи паҳлавӣ иштибоҳе барои hamāg-wēn, нозир бар ҳама чиз боша́д.

¹⁴⁶ Ҳар ду: gwk`nyt. Зоҳиран: gwk`lyt, gugārēd.

¹⁴⁷ Яъне ба ёрии ӯ зиндагӣ кунанд.

¹⁴⁸ Ēwār, ғуруб.

¹⁴⁹ Uš-bām, бомдоди равшан ва эзиди он.

¹⁵⁰ Тасҳеҳ шавад: harw gyānwar-ē xwarrah ī xwēš aw-iš abespārēd.

¹⁵¹ W`hlsn`, waxrišn.

¹⁵² Ҳар ду: `by. Кироати машқук.

Бурзяздро маскан он чост, ки Аредвисур, оби наёлуда, хаст. Ёро хешкорӣ бештар ин ки оби дарёро ба ҳамаи кишвар (ҳо) бахш кунад. Эшонро ин низ (хешкорӣ) аст, ки офаридагонро ба гузаронидан дар дарё, аз мавҷи¹⁵³ баланд раҳой бахшанду ҳамаи фарраро нигоҳ доранд. Чунин гӯяд, ки: «Бурз худои модагон, нофи обҳо, Арвандасп». Ҳаум эзид дар Гаукаран¹⁵⁴ аст, (ки) ҳауми поки дармонбахш аст, ки фаршкардсозӣ бад-ӯ бувад.

Даҳмонофарин он минуест, ки чун мардумон ситоиш кунанд, он фарра бирасад; зеро ҳамон гуна, ки об, бад-он паймона, ки гуфтам, боз ба сарчашма расад, ситоиш низ, ки офаридагон кунанд, бад-он паймона боз ба мардум расад. Ниғаҳбони хостае, ки ба кӯшиш (гирд) кунанд, Даҳмонофарин аст. Ҳар шабонарӯзе чаҳор ҳангом ба тани ҳамаи зиндагону¹⁵⁵ решаи ҳамаи гиёҳону ситеги кӯҳҳо бирасад. Чун некуӣ кунед, ба паҳнои замину ба дарозои рӯду ба болои Хуршед, он некуӣ бирасад.

Дин дониши Хурмузду паноҳи Спандормад аст, ки ҳамаи ҳастон, будону бувандагон аз он пайдо шаванд. Нахуст бар Баҳман ошкор шуд, ки беҳдини маздаясони девдушман қонуни Хурмузди барафкандаи исёни фурӯниҳандаи ошуб¹⁵⁶ аст, ки ёро гузориш ин аст, ки девиро аз эзидӣ чудову ошкор кардааст, ки ҳеҷ ҳашм, девиву табаҳкорӣ дар ӯ на; чи, ба пазириши дин, девонро колбуд бишикасту ба парастии дин, Аҳриман бо ҳамаи девон нобуд (шаванд). Ба парастии дин неруи ҳамаи эзидони минӯй афзояд. (Аз он) комгорӣ Тиштар ва шукӯҳи нек солҳову додгустарии шохону дигар ҳама некуӣ буд. Низ ба парастии дин растохезу тани пасин кунанду офаридагонро бе-маргиву осоиш расад.

¹⁵³ Ҳар ду h'l. Дар фасли «Дар бораи чигунагии оташ», ёддошти 7, низ ин вожа бахш шудааст. Кироати он номушаххас аст.

¹⁵⁴ Авасто: gaokərəna-, паҳлавӣ: gōkarn, номи дарахте асотирист. Онро Ҳауми сапед ҳам хонанд.

¹⁵⁵ Osomandan маънои «мирандагон» дорад, вале дар ҷумла ҷонишини «мавҷудоти ҳайа» гардидааст. Дар банди баъд: дониш дар ТД₂, язиш дар ТД₁ омадааст.

¹⁵⁶ ТД₁: be-nihād-snen, фурӯниҳода шамшер; ТД₂: be-nihēd snēh фурӯниҳода ошӯб. Харду соҳти мафъули доранд, ба маънои фоили. Вожаи мураккаби қаблӣ: abgang-āyōzišn.

Ард минуи пархезгориву биҳиштӣ будан аст. Бошад, ки (ӯро) Аҳришванги некӯ, бошад, ки Ашшиванг хонад. Афзоиши фарраи хонумон (аз ўст), зеро ҳарчиро ба шоистагон диҳанд, тавассути ӯ, ба афзун, боз ба он хона расад. Ниғахбонии ганҷи некувонро кунад, ҳамон гуна, ки биҳиштро низ (ниғахбонӣ кунад, ки) хонамонандест гавҳарнишон. (Биҳиштро) чунин гӯяд: «хонае, ки маскани (мардуми) неку аст», зеро ҳамаи ҷаҳони моддӣ на бар ин дини Хурмузданд. Арйаман Амшоспанд он минуест, ки дармони ҳама дардиро ба офаридагон дод.

Чунин гӯяд, ки: «Ҳар доруеро офаридагон барои аз миён бурдани дарде хӯранд. Агар маро (ки) Хурмузд(ам), Арйаман ба дармонбахшӣ намерасид, он дард беҳ намеомад». Эдун низ (ба василаи) нирангу афсуни Гота, «Гоҳон»¹⁵⁷ аст, ки фарраи пархезгоронро минуи йазиш пок дорад.¹⁵⁸

Мороспанд сухани Хурмузд аст, ки Авастост, ки онро гузориш ситоиши вижа¹⁵⁹ аст.

Эзиди Нарйосанг паёмовари эзидон аст, ки ба ҳама пайғом ӯ фиристад. Бо он Каёну ялон, ба ёрӣ додан дар гетӣ гуморида шудааст.

Дар бораи тухмаи¹⁶⁰ Каён гӯяд, ки ӯ (онро) биафзояд, чунин гӯяд, ки: «(Ба сабаби) ўст, ки тухмаи Каёно аз пайванди худоён хонанд». Нарйосангро фарои бахшандагии ҷаҳон аст, зеро ба ёрии ӯ он Каёну ялон фарои бахшандагиву ҳукумати ин ҷаҳон карданд.

Хурдод сарвари солхову моҳхову рӯзхост, (яъне) ин, ки ӯ сарвари ҳама аст. Ўро (ба) гетӣ об хеш аст. Чунин гӯяд: «Ҳастӣ, зоишу парвариши ҳамаи мавҷудоти моддии ҷаҳон аз об асту заминро низ ободонӣ аз ўст». Агар дар сол нек шояд зистан, ба сабаби Хурдод аст. Чунин гӯяд, ки: «Ҳамаи некӣ чун аз абргарон ба гетӣ ояд, он (ба) Хурдодрӯз (ки) Наврӯз аст, ояд». Бошад, ки гӯяд, ки: «Ҳама рӯз ояд, аммо он рӯз беш ояд». Пайдост, ки агар он рӯз бар тан ҷомаи некӯ бидоранду бўи хуш

¹⁵⁷ Готаи авастоиро бо Гоҳон, ки талаффузи миён аст, яке мешуморад.

¹⁵⁸ Ahlavān, mēnōg ī yazišn, xwarrah pāk dārēd. Имлои рақ дар ТД₁: kyd' ва дар ТД₂: nkyd' омадааст. Дурӯст: DKY.

¹⁵⁹ Вожаи авастоиро abēzad stēyišn маъно кадааст, ки ба эҳтимол ғалат аст. Ин вожа муҳтамлиан бо решаи vaēd ба маънои доништан марбут аст.

¹⁶⁰ Насабу дудмон.

бӯянду мурвои нек кунанду дар нишастан,¹⁶¹ аз ҷои риману аз мардуми бад дур буванду обҳоро баҳр кунанд ва ситоиши гоҳҳои рӯзро, ки Айаранаму Аснайа номанд, анҷом диҳанд. Он сол некӯӣ бад-эшон беш расад, ва бадири аз эшон беш дур созад. Ӯ, ки обро ромиш бахшад ё биозорад, он гоҳ, Хурдод (аз) ӯ осуда ё озурда бувад. Ӯро ҳамкор Тиру Боду Фарвардин аст. Тир ҳамон Тиштар аст, ки боронварӣ ва парвариши офаридагон кунад. Бод минуи бод аст, ки зеру забари ин заминро фаро гирифтааст ва обери, ки Тиштар ситонад, (ба) ӯ супорад.

Фарвардин фраваҳри Ардои Фарвард аст, он ки пеши Хурмуздхудой аст (ҳамон фраваҳри) зодагону нозодагон, ки ба тану равон бо Дуруҷ ҳамекушанд. Чунин гӯяд, ки: «Аҳриман ҳаме хомӯш буд, то ҳангоме ки марди парҳезгорро дид, зеро он Аҳриманро бо девону ҳамаи девзодагон, танҳо марди парҳезгори бас некуандеша, бас некугуфтору бас некукирдор аз кор биафтанд». Тиштар низ обро ба ёрии эшон бештар ситонад. Растохезу тани пасинро марди парҳезгор кунад, (ки) Саошйанси пирӯзгар аст.

Амурдоди бемарг сарвари гиёҳони бешумор аст, зеро ӯро (ба) гетӣ гиёҳ хеш аст. Гиёҳонро рӯёнаду рамаи гӯсфандонро афзояд, зеро ҳамаи офаридагон аз ӯ хӯранду зист кунанд. Ба фаршкард низ Анушро аз Амурдод ороянд. (Касе) ки гиёхро ромиш бахшад ё биёзорад, он гоҳ Амурдод (аз) ӯ осуда ё озурда бувад. Ӯро ҳамкор Рашн, Аштоду Зомиёд аст.

Рашн минуи ростист, ки ончиро¹⁶² нофирефтагӣ¹⁶³ аст, сомон додааст. Зеро аз минуи ростист, ки девони нобудгар офаридагони гетиро намиронанд. (Рашн) равони мардумонро низ, ба гуноҳу карефа, омор кунад. Чунин гӯяд, ки: «Довар (чун) довари дурӯғ кунад, Рашн он ҷойро ҷои (муносиби хеш) набинад». Сурӯши парҳезгор гила кард, ки: «Бар ман гетӣ танг аст, ки ростӣ он ҷой мустақар нест».

Аштод роҳнамудори минувону ҷаҳониён аст.

Зомиёд минуи замин аст.

¹⁶¹ Ҳар ду: ҲҲҲҲҲҲ-д.

¹⁶² ТД₁: ЗК-с; ТД₂: ЗК-су.

¹⁶³ ТД₁: `ywptks; ТД<sub>2</sub>: "wptkyh. Қироат ва имло номушаххас. Шояд `wptgyh, awiftagih, нофирефтагӣ ҳамчинсбозӣ накардан.

Чунин гӯяд, ки: «Он се фарра ба Чинводпул баристанд. Он чо, ки Рашн равонро омор кунад, Аштоду Зомиёд равонро ба тарозу бигзаронанд». Пурфарра Поренди панҷоҳситора аст, ки бо Аҳршванг Амшоспанд суд бахшад.

Чунин гӯяд Поренди дорои гардунаи раванда.

Хушнудии ҳамаи минувону озори ҳамаи девон аз сутурони он минуҳои гоҳонаст, ки аз «Дин» пайдост (ки) ба ин минувон бас кори номовар маҳул аст, ҳамон гуна, ки дар «Дин» гӯяд, ки тафсил кардани (он) дароз асту ҳамкардае¹⁶⁴ (аз он) ин чанд навишта шуд. Ҳурмузду он шаш Амшоспанд «буни ҳамаи Амшоспанд» хонда шаванд, ки бемаргу афзунгаранд. Онро наме-андешанд, намегӯянду намекунанд, ки яке ба дигаре гӯяд, ки: «Набояд андешид, ё набояд гуфт, ё набояд кард».

Ҳурмуздро дод беҳӣ, дин озодадешиву зин ростиву куниш ошкорাগист ва коми (ӯ) ин ки: «Маро бигурсед, бичӯед, био-мӯзеду бишиносед, чи агар чунин кунед, аз паси ман беш оед».

Гавҳари ҳурмуздӣ гарм, хавид, равшан, хушбӯю сабук дар фароз пайдост.

БАХШИ ДУВОЗДАҲУМ

Дар бораи бадкирдории Аҳриману девон

Дар «Дин» гуфта шудааст, ки: «Бадиро, ки Аҳриман бар (сари) офариниши Ҳурмузд овардааст¹⁶⁵ ба як зимистон бишояд гуфтан». Ёро он тани вазағдиси беарзиш аст, некӯии офаридагони Ҳурмуздро наандешад, нагӯяду наварзад. Ёро кор наёмуришу нобудгарист ва (он ин ки офаринишero, ки Ҳурмузд биафзояд, ӯ аз миён бараду (ба андозаи) мижа задани чашме аз газанди офаридагон кардан наистад.

Чунин гӯяд, ки: «Аз он ҳангом ки офаридагонро биофа-ридам, на ман, ки Ҳурмуздам, барои нигоҳбонии офаридагони хеш ба осудагӣ нишастаам ва на низ ӯ, ки Аҳриман аст, барои бадӣ қадан бар офариниш». Ба ҷодудинӣ мардумонро ба дӯс-тии хешу нодӯстии Ҳурмузд ангезад, то дини Ҳурмузд ҳиланду

¹⁶⁴ Мухтасар.

¹⁶⁵ «Бар сари... овардааст» истилохест форсӣ дар баробари kirrēnīd ēstēd, ба маънои халқи аҳриманӣ.

они Аҳриман варзанд. Инро ба андешаи мардумон афганад, ки дини Хурмузд нест, бад-он хасту набояд будан. Касе, ки бад-он мардум, ки ин суханро ба дод ниҳодааст¹⁶⁶, чиз диҳад, он гоҳ Аҳриман аз ӯ хушнуд шавад, ки ба оромиш бахшидани ӯ бувад.

Акуманро кор ин ки бадандешиву нооштӣ ба офаридагон диҳад.

Анрадевро кор ин ки андешаи офаридагонро аз некӯӣ қардан ҷунон биафсорад, ки тагарг хуб афсурда; ва инро ба андешаи мардумон афганд, ки шабиву кустӣ набояд доштан.

Саулдевро, ки сардори девон аст, кор ин ки подшоии бад, ситаму бедоду мустагорӣ¹⁶⁷ (бахшад).

Ногҳисдевро кор ин ки нохурсандӣ ба офаридагон диҳад. Чунин гӯяд, ки: «Касе, ки чиз бад-он мардумон диҳад, ки эшонро оин ин аст, ки шабиву кустӣ набояд доштан, он гоҳ, Андра ва Саулу Ногҳис аз ӯ хушнуд шаванд».

Тариздев он аст, ки заҳр ба гиёҳону домҳо омезад. Чунин гӯяд, ки: «Тариз торуморқунандаву Зариз заҳрсоз».

Эшонро, ҳар шаш камолагон девон хонанд. Дигарон ҳамкору ҳамвари эшонанд. Инро низ гӯяд (ки: «Касе»), ки чиз ба марде диҳад, ки гӯяд, ки як мӯза бояд доштану ба як мӯза рафтано ба дод ниҳодааст, он гоҳ, Таризу Зариз аз ӯ хушнуд шаванд».

Тарумаддев он аст, ки тарманишӣ офарид. Меҳухт деви Дуручи бадгумонист. Рашк деви Дуручи кинтӯзиву бадчашмист. Эшон ҳамафзори Хашмдеванд.

Чунин гӯяд, ки: «Хашмро ҳафт зӯр бошад, ки офаридагонро бад-он нобуд кунад. Каёну ялон, ба замонӣ ҳеш, аз он ҳафт зӯр шаш (зӯрро) аз миён бурданд, яке бимонд».

Он ҷой, ки Меҳухт расад, Рашк меҳмон шавад. Он ҷой, ки Рашк меҳмон аст, Хашм буна фуруд афганад. Он ҷой, ки Хашм буна дорад, бисёр офаридаро, ки нобуд кунаду бас вайронӣ кунад. Ҳама бадири бар офаридагони Хурмузд Хашм беш офарид. Он Каёну ялон аз бадқунишии Хашм бештар нобуд гаш-

¹⁶⁶ «Ба дод ниҳодани сухан», яъне барҳақ шумурдани сухан.

¹⁶⁷ Ошӯб қардан.

танд. Чунин гӯяд, ки: «Хашми хуниндирафш»,¹⁶⁸ зеро ҳамаи (доғу) дирафшро¹⁶⁹ ӯ беш кунад.

Вазаршдев он аст, ки бо равони мардумони даргузашта, бад-он се шаб, ки ба гетианд, бидушаду тарсу заниш фароз барад, бар дари дӯзах нишинад.

Удагдев он аст, ки мардум чун бар мустароҳ нишинад ё чун хуриш хӯрад, ба минуй бад-ӯ¹⁷⁰ фиғон¹⁷¹ (?) занад, ки: «(Сухан) бигӯю фарёд зан¹⁷²», ки (сухан) гӯён хӯраду (сухан) гӯён ринаду (сухан) гӯён мезад, ки то бад-он сабаб ба бихишт нарасад.

Акаташ деви Дуручи инкор аст, ки офардагонро аз чизи некӯ мункир кунад. Чунин гӯяд, ки: «Касе, ки чиз бад-он кас диҳад, ки мардумонро аз чизи некӯ мункир дорад, он гоҳ, Акаташдев аз ӯ хушнуд шавад. Касе, ки чиз бад-он кас диҳад, ки (ӯро) оин ин аст, ки дастур¹⁷³ набояд доштан, он гоҳ, Хашмдев аз ӯ хушнуд шавад. Касе, ки чиз бад-он кас диҳад, ки (ӯро) оин ин аст, ки гӯяд, ки морған набояд доштан, он гоҳ, Аҳриман бо ҳамаи девон аз ӯ хушнуд шаванд». Инро дар бораи ӯ гӯяд, ки чун храфастр бинад, накушад, морған чӯбе асту чарме бар сари он ораста аст. Пайдост, ки ҳар беҳдине ған бояд доштан, ки храфастрону гуноҳкорро бад-он зананд кушад (то) карефамандтар (шавад).

Зармон он дев аст, ки (касонро) баддам¹⁷⁴ кунад, ки (онро) пири хонанд.

Чашмак (дев) он аст, ки заминларза оваранду гирдбод низ созад ва ба патёрагӣ¹⁷⁵ абр шавад.

Вардев он аст, ки бадмоли¹⁷⁶ кунад. Чунин гӯяд, ки: «Варни бироҳа(кунанда)».

Бушоспдев он аст, ки ажгаҳонӣ кунад.

¹⁶⁸ Авасто: xrvī. drav, паҳлавӣ: xurduš, сифати деви Хашм.

¹⁶⁹ Ин дирафш ба маънои байрақ нест, балки ба маънои доғ дар вожаи доғу дирафш аст, ки дар паҳлавӣ drōš талаффуз мешавад.

¹⁷⁰ ТД₁ ва ДН: pwd'; ТД₂: pws. Муҳтамлиан PWN-š вожаи мистароҳ тарҷумаи xwēš gyāgih аст.

¹⁷¹ ТД₁: ptgnn; ДН ва ТД₂: ptgwnd, фиғон(?), аз pati. xvan-.

¹⁷² ТД₁: nk'l; ДН ва ТД₂: ng'l, niyar'nigar, аз решаи gar ба маънои сутудан.

¹⁷³ Роҳбари дин.

¹⁷⁴ Dusdaft.

¹⁷⁵ Душманӣ.

¹⁷⁶ Ҳамчунсбозӣ

Сич он Дуруч аст, ки нобудӣ оварад ва Ҳечдев¹⁷⁷ он аст, ки тангӣ. Оздев он аст, ки (ҳар) чизро биавбораду чун ниёзро чизе нарасад, аз тан хӯрад. (Ҷ) он Дуруче аст, ки чун ҳамаи хостаи гетиро бад-ӯ диҳанд, анбошта нашаваду сер нагардад. Чунин гӯяд, ки: «Чашми озмандони ҳомунӣ аст, ки ўро сомон¹⁷⁸ нест».

Панӣ¹⁷⁹ он дев аст, ки анбор кунаду нахӯраду ба кас надиҳад. Инро низ гӯяд, ки: «Оздевро зӯр аз кас аст, ки ба зани хеш хурсанд нест ва низ они касонро бирабояд».

Насдев он аст, ки риманиву нопокӣ кунад, ки (ўро) Насой хонанд.

Фирефтордев он аст, ки мардумонро бифиребад.

Испазг¹⁸⁰ дев он аст, ки сухан овараду барад. Чизеро, ки нест, бад-он гуна гӯяду намояд, ки мардумонро худ ба худ занад, нобуд кунад.

Аностдев он аст, ки зӯр гӯяд.

Огошдев он Дуручи шӯрчашмест, ки мардумро ба чашм занад.

Бутдев он аст, ки ўро ба Ҳиндустон парастанд, равони ў бад-он буддоҳо меҳмон асту чун Будосаф парастанд.

Аствихад, ки Войи бадтар аст, (ӯ)ст, ки чонро биситонад. Чунин гӯяд, ки: «Чун даст бар мардум молад, Бушосп (ояд) ва чун соя барафканад, таб (ояд) ва чун ўро ба чашм бинанд, чонро аз миён барад». Ўро марг хонанд.

Шӯрчашмдев он аст, (ки) чун мардум чизе бинанду «ба номи эзид» нагӯянд, (он чизро) аз миён бибарад.

Бо ҳар яки эшон бас деу Дуруч ҳамкор бувад, ки пайдо овардани (эшон) ба тафсил, ба дарозо мекашад. Девони беном низ бешуморанд. Гӯяд: «Он девони беном сичу дарду зӯрону ранчу зорибахшанда, ба худ мусаллаҳ¹⁸¹, тиратухмаву оварандагони ганд, пӯсидагиву бадӣ, ки басу бас шумор (доранд), басе, бавижа баҳре аз ҳамаи эшон, андар тани мардумон омехтааст ва нишони (эшон) бар мардумон равшан аст».

¹⁷⁷ heč, қаҳтӣ.

¹⁷⁸ Чунин дар ДН; ТД₁ ва ТД₂: s'n'. Сомон ба маънии ҳадду марз аст. Вожаи ҳомун ба тасхеҳ омадааст.

¹⁷⁹ Хиссат, пасти.

¹⁸⁰ Spazg, суханчин.

¹⁸¹ Xwēš-zēnēnīdārān.

Апаошдев Испанчарушдев ононанд, ки бо (эзидони) боронсоз ба набард истанд.

Ахриманро оин бадтариву дин чодуиву силоҳ Дурӯғу куниш ниҳон хаймӣ аст. Ёро нома ин аст, ки: «Маро мапурсед, маро машиносед, чи агар маро пурсед, бишносед, аз паси ман наёед».

Инро низ гӯяд, ки: «Ахриманро бонг ба тундару низ ба бонги куранги шашсола ва низ ба бонги хар ва низ ба бонги марди пархезгоре, ки ба нокомӣ (бонг) занату бонг кунад, монад».

Кандагдев он аст, ки барои чодувон аст.

Навбанавдев он аст, ки нав ба нав, аз гуноҳе, ки офаридагон кунанд бар эшон ҷаҳад.

Он абохтарон низ, ки дар сипеҳр тозанд, ба басу бас шумор ба набард истанд, ки камолагони эшон он ҳафтанд ва бо сару гузаҳру мушпарии дунбдор дахто шаванд, ин дах офариниши моддиро, ки осмону обу замину гиёҳу гӯсфанду филизу боду равшаниву оташу мардум аст, бад-ин ҳама бадӣ олудаанд. Аз эшон ба обу гиёҳу дигар офаридагон, ки моддианд, аз он дах¹⁸² Дуруҷ газанду ранҷу сичу марғу дигар бадихо ва табоҳихо ҳамерасад. Эшонро, ки баршумурдам, дорои ёриву афзоранд

Гавҳари Ахриман сарду хушк, ҷой торику ганда, дар баробари (ҷаҳони) боло пайдост.

Дӯзахро гӯяд, ки тор(икии онро) ба даст шояд гирифтани ганди (онро) ба корд шояд буридан. Агар як ҳазор мардро дар бадастӣ подафроҳ кунанд (хар як) пиндоранд, ки яктоанд ва ёро ба яктой подафроҳ бадтар аст. Ёро банд ба ҳафт Абохтар аст. Ба сардии бисёр чун Кайвон аст, ба гармии бисёр чун Баҳром. Эшонро хӯриш ганду наҷосати вазағ асту (ба) дигар бадихо обод.

БАХШИ ҶАҲОРДАҲУМ

Дар бораи сарвари кишварҳо

Гӯяд ба «Дин», ки он шаш (мақоми) сарвари кишварҳоро хар як сарварист, чун Арзари сарвар Ашошғаҳи, ки ниюнағҳ-

¹⁸² Бино ба ТД₁ ва ДН тарҷума шуд; ТД₂ чандин вожаи изофӣ дорад.

дон аст, Саваро сарвар Хуазарукоҳар Хавапарештру¹⁸³, Фрададафшро сарвар Спитуит Успусинон¹⁸⁴, Видадафшро сарвар Иризросп Успусинон¹⁸⁵, Вурубарешанро сарвар Хушасп¹⁸⁶, Вуручарешонанро сарвар Чахравака¹⁸⁷; Зартушт ин кишвари Хванирас ва низ ҳамаи парҳезгорони гетиро сарвар аст. Ҳамаи ин сарваронро низ сарварӣ аз Зартушт аст, ки эшон ҳама дин аз Зартушт пазируфтанд. Дар кишвари Хванирас бас чое аст, ки дар ин бадзамонагӣ ва набарди саҳти патёра, ба афсуни¹⁸⁸ минуй гузари он баста аст, ки паноҳгоҳҳои¹⁸⁹ Хванирас хонда шавад, ба монанди он кишварҳои дигар, чун Кангдиж ва замини Саукаустан¹⁹⁰ ва дашти Пешонса ва рӯди Навтозу Эронвичу

¹⁸³ Бо таваҷҷӯҳ ба тавфутҳои имлоӣ дар дастнависҳо муҳтамлиан исми *ū hoazarō dāxhrxwa parēštarō* аст. Ин ном низ дар Авасто ба назар намерасад, вале лақаби *ū* ба лақаби аҳлу Паириштр- *pairištūra* дар банди 110 «Фарвардин-яшт» шабеҳ аст ва шояд ҳам *ū* бошад, ҳарчанд исмҳо бо якдигар қобили татбиқ нест.

¹⁸⁴ Авасто: *spitay*: номи падарии *uspasnav-*, ки дар паҳлавӣ ба сурати *spitoit usposinan* дар омадааст. Номи *ū* дар банди 112 «Фарвардин-яшт» ба назар мерасад.

¹⁸⁵ Авасто: *əgrzrēspa-*, бародари Спити ва фарзанди Успансу. Н. К. банди 121 «Фарвардин-яшт». Низ н. к. ба ёддошти шодравон Пури Довуд, «Яштҳо», ҷилди дувум, с. 96, ёддошти 4. Бар асоси матолиби китоби нухуми «Динкард» ин ду бародар аз Мозандарон буданд ва барои омӯхтани дониши дин ба назди Фрашаоштра, ки падари ҳамсари Зартушт буд, омаданд.

¹⁸⁶ Авасто: *hvaspa-*, паҳлавӣ: *xwasp*

¹⁸⁷ Авасто: *čaxravant*; ТД₁: *saḡrāvāk* ТД₂: *saḡravain*; ДН: *saḡravak* (ҳама бо имлои позанд).

¹⁸⁸ Вожаро ба ду наҳв: *nērang/nērōg* метавон хонд, ки аввалӣ неру ва дувумӣ афсуну найранг аст.

¹⁸⁹ *Āwahanīhā*, ҷои амн, бору, диж.

¹⁹⁰ Матолиби дохили ду абрӯ бар асоси ҷумлаи баъд изофа шуд. Кироати ин вожа дар ин қисмат аз баҳши ҳозир бар асоси имлои поёни ҳамин баҳш (*swkpst`n*) аст. Ин ном дар Авасто наомадааст, аммо вожаи ба сурати сифати оӣ, яъне (чое, ки) бештар гӯгирдро дорад, дар Авасто омада ва маълум нест ҷӣ иртиботе миёни ин сифати авастой ва ин ном мавҷуд аст. Аз ин ҷо, ки замини Саокавастон миёни роҳи Туркистон ба Чинистон ба ноҳияи шимол аст ва аз қадимулайём яке аз муҳимтарин роҳҳо миёни Чину Туркистон, сарзамини Суғд будааст, мумкин аст ин ном бо шакли дарҳамрехтаи худ ҳамон номвожаи *gavestān* бошад, ки дар чанд фасли қабл («Дар бораи чигунагии рӯзҳо», ёддоштҳои 15 ва 23) дар борааш баҳс шуд ва дар сурати сикҳати назар, имлои дигарест дар канои *spst`n*, ки дар достони «Хусрав ва ридаке» зоҳир мешавад. Шояд номи Губадшоҳ, ки сарвари Саокавастон дониста шудааст, низ

Вари Чамкард ва Кашмири андарунӣ. Дар ҳар яке сарваре бемарг подшой кунад. Чунин гӯяд, ки Пашйутан, писари Гуштосп, ки ўро Чахрумаён¹⁹¹ низ хонанд, ба Кангдижи бомӣ¹⁹² аст. Ағрираси¹⁹³ Пашангон ба замини Саукаустон аст. Ўро Губадшоҳ хонанд. Фарадахшати Хамбигон¹⁹⁴ ба дашти Пешонса¹⁹⁵ аст. Аз он рӯй Хамбигон аст, ки (ўро) аз бими Хашм дар Ханбӣ парварданд. Ашем йаҳмаи ушт¹⁹⁶ ба чое, ки рӯди Новтоз хонанд, аст. Вани чудбеш¹⁹⁷ ба Эронвич аст. Урвататнар, писари Зартушт, ба Вари Чамкард аст. Эшонро низ гӯяд, ки бемарганд, чун: Нарсии Вивангаҳонон, Тӯси Нӯзарон, Геви Гударзон, Баиразди Набардкирдор, Ашавазди Паурудахтштон.

Эшон ҳама ба фаршкардсозӣ, ба ёрии Саошйанс бирасанд. Сомро гӯяд, ки бемарг буд. Бад-он гоҳ ки хор шумурд дини маздаяснонро, турк писаре, ки нухумин хонда мешуд, хангоме ки (Сом) ба хоб рафта буд, ба тире, ки (ба сӯи ӯ), ба дашти Пешонса биафганд, бар ӯ он Бушоспи бадро фароз бурд. Миёни куҳчоле¹⁹⁸ афтода ва ўро барф бар забар ништааст. (Ў он чой) бад-он кор аст, ки чун Заҳҳок раҳо шавад, ӯ хезаду вайро аз миён барад. Ўро бевар фраваҳри парҳезгорон посбонанд. Дар бо-раи Заҳҳок, ки (ўро) Беварасп низ хонанд, гӯяд, ки Фаридун

муайяди назари мо бошад ва битавон онро gava, patī, яъне сарвари сарзамини gava – Суғд донист.

¹⁹¹ Čihṛōmayān, лақаби Пешутан, Авасто: rašo, tanu. Ин лақаб дар Авасто наомадааст.

¹⁹² Bāmīg, равшан.

¹⁹³ Авасто: аўгагаѰа-, паҳлавӣ аўгерад, бародари Афросиёб ва писари Пашанги туронӣ. Ағрирас давр набарди Афросиёб Манучехр дар Патишхоргар ба эронӣ расонид ва ба подоши он писаре чун Губадшоҳ аз ӯ падид омад. Ў сарвари кишвари Саокавастан аст. Н. к. «Яштҳо», чилди дувум, с. 258, ёддошти I.

¹⁹⁴ Fradaxšt ī xumbīgān. Ин ном дар Авасто ба назар намерасад, вале бахши аввали он ба сурати сифат fra,daxsta – дар Авасто вучуд дорад.

¹⁹⁵ Н. к. «Пажӯҳиш...», с. 189.

¹⁹⁶ Авасто: ašēm. yahmai ušta-; паълавӣ: ašēm-yahmāi-ušt, номи яке қуддисини зартушті аст.

¹⁹⁷ Wan ī jud-beš. Номи ӯ дар Авасто наомадааст.

¹⁹⁸ Gar-may. Чузӣ аввали вожа ба маънои кӯҳ ва чузӣ дувум баробари мағ дар форсӣ, ба маънои жарфо ва гавдӣ аст. Маҷмӯан ба маънои жарфо ва гавдиҳоест, ки бар сатҳи доштаҳои фарози кӯхистонҳо дида мешавад, ки бо гор бар синаи кӯҳ мутавофит аст.

хангоме ки ўро бигирифт, бикуштан натавонист. Пас ба кӯхи Данбованд бибаст. Ҳангоме ки раҳо шавад, Сом хезад, ўро гурз занаву уҷанад. Кангдиҷ ба ноҳияти Хуросон, бар забари дарёи Фарохкард аст. Бад-он ноҳият, ба бас фарсанг, дашти Пешонса ба Кобулистон аст. Чунин гӯяд, ки: «Пайдотарин баландӣ ба Кобулистон он ҷост, ки дашти Пешонса аст. (Дар) он ҷо кӯх-чоле ба боло баландтар нест. Эронвич ба ноҳияти Озарбойҷон аст. Забини Саукаустон ба роҳи аз Туркистон ба Чинистон, ба ноҳияти Абохтар аст. Гӯру Вари Чамкард миёни Порс аст¹⁹⁹, ба Сарвог²⁰⁰. Чунин гӯяд, ки (Вари) Чамкард зери кӯхи Чамгон аст. Кашмиру Ҳиндугар (?)²⁰¹ (дар) Ҳиндустон аст.

БАҲШИ ПОНЗДАҲУМ

Дар бораи Чинводпул ва равони гузаштагон

Гӯяд ба «Дин», ки чагоде (ҳаст) яксад мард болой, миёни ҷаҳон, ки чагоди Даити хонанд (он) юғи тарозуи Рашн эзид аст, тегае ба буни кӯхи Албурз ба сӯи Абохтар ва тегае ба сари куҳи Албурз ба сӯи Нимрӯз (дорад); Бар миёни он, чагоди Даити истад. Бад-он миёнаҷой тегае низ шамшервор истода, ўро нуҳ найза боло, дарозову пахност. Он ҷой истанд эзидони минуй, ки ба минуй равони парҳезгоронро покиза кунанд. Саге минуй бар сари он пул аст ва дӯзах зери он пул.

Чун мардум даргузаранд, се шаб равон ба наздики тан, он ҷой, ки ўро сар бувад, нишинад. Он (се) шаб аз визариши деу Ҳамкорони (вай) бас тозиш²⁰² бинаду пушт Ҳаме боз ба оташ кунанд, ки он ҷо афрӯхтааст. Аз он рӯй (аст, ки) он се шабро то рӯз он ҷой, ки сари ӯ бувад, оташро ба афрӯзиш доранд. Агар он оташ нест, пушт боз ба оташи Баҳром ё оташоне, ки пайва-

¹⁹⁹ Ишора ба оромгоҳи Куруш дар Парсагад ва Тахти Чамшеду оромгоҳи шоҳони Ҳахоманишӣ аст. Н. к. баҳши «Дар бораи монишҳои Каён» ва ёддошти баъд.

²⁰⁰ Sarwaq. Н. к. МҶМ, р. 53-4.

²⁰¹ «Ваҳандугар» муҳтамилиан ғалат барои «андарунӣ» аст, ки дар сафҳаи қабл омад.

²⁰² Ҳар се: hnd`c`cšn; зохиран handāzišn hnd`čšn' аз решаи tak, ба маънои ҳучум, тозиш.

ста фурузонанд²⁰³, кунад. Дар он се шаб, ки табохиву ошуфтагӣ ба тан расад, он гоҳ эдун душвор афтад, ки мардеро хонумон (бар) кунанд. Он се рӯз, равон ба болини тан бад-он умед нишинад, ки: «Бошад, ки хун тозад, бод ба тан шаваду маро тавони бозгаштан ба (тан) бувад».

Сипас, шаби саввум, дар бомдод, агар он равон (аз) парҳезгорон (бошад), инро гӯяд, ки: «Хушо ӯ, ки аз он некии ӯ ҳар касро (баҳра) аст, ки ман некуаму аз некуии ман ҳар касро некуист ва маро Ҳурмузд ба ком подшой диҳад».

Агар он равон дурванд аст, гӯяд: «Ин аст он тан, чону колбуд, ки бо он ба тозиш тохтам; пас, аз эдар ба кучо тозам?»

Агар парҳезгор аст, бад-он сухан, боде тез ба пазира ояд, (боде) беҳтару некутару хубтару пирӯзгартар аз ҳамаи бодҳои ба гетӣ, ки равонро шодӣ бошад. Агар дурванд аст, боде (ба) пазира ояд кундтар, пӯсидатару нопирӯзтар аз ҳамаи бодҳои ба гетӣ, ки равонро (аз вай) нооромиву андӯх расад.

Сипас, барандаш он равонро ба омор²⁰⁴, чи парҳезгор, чи низ дурванд, агар он равони парҳезгор аст, дар он гоҳ ўро говпайкаре ба пазира расад, фарбеҳу пуршир, ки равонро аз ӯ комгариву ромиш²⁰⁵ расад. Дигар, канизпайкаре (ба) пазира расад некутан, сапедҷомаву понздаҳсола, ки аз ҳама сӯй некуст, ки равон бад-ӯ шод шавад. Дигар, бустонпайкаре расад пурбор, пуроб, пурмева, бас обод, ки равонро (аз он) шодиву ғинои андеша расад, ки буми биҳишт аст. Ин нишонро ба ҷаҳон пеш аз омор бинад. Бошад, ки он равон яке-якero чун ба пазираи (ӯ) оянд, пурсад. Пурсад, ки: «Ту кистӣ, ки эдун маро гумон аст, ки ҳамаи осоишу осонӣ ба туст?» Эшон эдун, яке-яке, посух гӯянд: «Манам, эй парҳезгор! Дини ту, он кунише(ам), ки ту варзидӣ. Ҳангоме ки ту он некӣ кардӣ, ман туро эдар будам».

Агар он равон дурванд аст, он гоҳ ўро говпайкаре ба пазира расад хушк, низору саҳмгин, ки равонро аз ӯ хушкivu чарбии низор расад. Дигар, канизпайкаре расад саҳмгин, зиштпайкар, ки густохӣ (дар) ӯ нуҳуфтааст, аз ҳама сӯй саҳмгин аст, ки равонро аз ӯ биму тарс расад. Дигар, бустонпайкаре расад бе-

²⁰³ Ҳар се: hamā(g)-abrog, hm`plwk.

²⁰⁴ Ҳар се: HT ZK lwb`n `L hm`k...Шояд: ...`sZK lwb`n`L`m`l.

²⁰⁵ Паҳлавӣ: carbih оромиш.

об, бедарахт, беосоиш, ки равонро (аз ӯ) бадандешӣ расад, ки буми дӯзахест. Ӯ ин нишонро пеш аз омор бинад.

Бошад, ки эшонро яке-яке пурсад, ки: «Ту кистӣ, ки ман аз ту бадтар ба гетӣ надидам». Посух бад-ӯ гӯянд, ки: «Эй дурванд! Ман дини туам, ки худ куниси туам. Чун ту он чиро бадтар аст, варзидӣ, эдар туро будам». Ин пайдост, ки ҳар касро куниси хеш пазира бошад.

Пас он равонро то буни кӯхи Албурз роҳ намоянд, ки теги юғ аст. Бар он равад то фарози чагод, (он чо), ки он теги тез истад. Пас, равонро, агар парҳезгор аст, он теги тез ба паҳно биистад. Озарфарнбағи пирӯзгар торикиро аз миён бараду ба пайкари оташ он равонро бад-он тег гузаронад ва он эзидони минӯй ӯро покиза кунанд ба минӯй, ба дигар юғ гузаронанд, то ба фарози Албурз.

Ӯро Войи беҳдаст баргирад, ба чои хеш барад. Ҳамон гуна ки равонро пазирад, он ҷой (ӯро) бисупорад. Танро низ, чун ба гетӣ, бад-он оини минӯй покиза кунанд.

Агар он равон дурванд аст, ҳангоме ки ба юғ бар чагод ояд, он теги тез ба ҳамон теге биистад, гузар надихаду ӯро ба нокомӣ бар ҳамон тег рафтан бояд. Ба се гом, ки фароз ниҳад, - ки андешаи бад, гуфтори баду кирдори бадест, ки варзидааст – фуру бурида, аз сари пул сарнагун ба дӯзах афтад, бинад ҳар бадиро.

Инро низ (номаи «Дин») гӯяд, ки чун (кас) ба родӣ парҳезгор будааст, ҳангоме ки вайро он бод ба пазира расад, дар он бод канизпайкарро бинад, он пурсишро кунаду он каниз ӯро ба роҳнамоӣ ба нардбоне барад, ки бад-он се поя асту бад-он нардбон ба се гом, - ки андешаи нек, гуфтори неку кирдори нек аст – ба Гарудмон шавад.

Нахустин гомро то ба ситорапоя, дигарро то ба моҳпоя, се дигарро ба хуршедпоя, ки Гарудмони равшан аст, (шавад).

Агар ба пастӣ дурванд будааст, чун ӯро он бод ба пазира бувад, дар он бод канизпайкар расад ва (ӯ) он пурсишро кунад. (Он каниз, ки) куниси (ӯ)ст чун теги тезе гардад, ки ҳама теги тез аст. Бад-он равон гӯяд, ки: «Эй дурванд! Чӣ бихоҳӣ, чӣ нахоҳӣ, бар ин (тег) ба ком рафтан бояд». Он гоҳ равон гӯяд, ки: «Агар маро ба корде тез бурӣ, беҳтар писанд афтад, ки гом бар ин равам». Дигар бор, (каниз) ба ҳамон гуна гӯяду равон посух

гӯяд, ки: «Агар маро ба тир бизанӣ, беҳтар писанд афтад, ки бар ин гом равам». Седигар бор (каниз) ба ҳамон гуна гӯяд ва ӯ посух гӯяд, ки: «Агар маро ҷон аз тан бизанӣ, беҳтар писанд афтад, ки бар ин гом равам».

Он гоҳ, он куниш, (ки) ба монанди даде сахмгину нодаст-омӯз буд, пеши равон биистад ва он равон он гуна тарсад, ки бар он ба гом равад. Ба се гом фуруд бурида шавад, ба дӯзах афтад.

Агар ўро гуноҳу карефа ҳарду баробар бошад, он гоҳ ўро ба ҳамастагон диҳанд. Дар бораи ҳамастагон гӯяд, ки ҷоест чун гетӣ; ҳар касро бад-он поя, ки эшонро керефта аст, ҷой диҳанд, нишонанд.

БАХШИ ШОНЗДАҲУМ

Дар бораи шахрҳои номӣ аз Эроншаҳр ва хонаи Каён

Дар «Дин» гӯяд, ки: «Агар ман намеофаридам минуи буму сарзаминро, ҳамаи мардум ба Эронвич мешуданд, ба сабаби хешии он ҷо, зеро нахуст, аз ҷойҳову рустоҳо, Эронвич беҳтарин (сарзамин) офарида шуд. Ўро патёра аз Аҳриман ин зимистони девофарида ва мори пардор ва низ он ки бепар аст, беш баромад. Даҳ моҳ он ҷо зимистон аст, ду моҳ тобистон. Чунин гӯяд, ки²⁰⁶ зимистон ҳама ҷо яксон аст, аммо он ҷо, дар миёнаи Даймоҳи баҳизагӣ, гаронтар бошад.

Дигар, беҳтарин (сарзамин) дашти Сурӣ – Мониш офарида шуд, ки бад-он суриён мондагоранд, (ки) Бағдоди худоён офарида²⁰⁷ аст. Ўро бадтарин патёра малах падид омад. Ҳамвора малах гиёҳ бихӯрад. Гӯспандону говонро марг расад.

Седигар, беҳтарин (сарзамин) Марви кирдор офарида шуд, ки бад-ӯ кори додситон (бо) ном бисёр кунанд. Ўро патёра ҳаракати сипоҳ беш омад, зеро ҳамвора саворон он ҷоро беш ги-

²⁰⁶ Ҳар се вожаи *hāmīn* ба маънои тобистонро изофа дорад.

²⁰⁷ Нависанда *dašt i sūlīg mānišn-ro*, ки баробари *gava* – дар матни «Вандидод»-и Авасто аст ва ҳамон сарзамини Суғд мебошад, бо Байнанаҳрайни Осур ба иштибоҳ гирифта ва маркази онро низ Бағдод донистааст, Н. К. Баҳши 9 ҳамин китоб «Худоён офарида» дар дунболи ҷумла маънои Бағдод аст, зеро яъне Худо ва дод ба маънои офарида аст.

ранду душмарзон²⁰⁸, дуздон, ситамгарон, ашмуғони²⁰⁹ табоҳсухан ранҷ расонанд ба парҳезгорон.

Чаҳорум, Балх беҳтарин (сарзамин) офарида шуд, некӯ ба дидор. Мардум он ҷо дирафш ба кӯшой доранд. Ёро патёра сӯрох²¹⁰ беш омад. Хонаро сӯрох фароз гирад, фуру резад.

Панҷум, Нисои²¹¹ миёни Марву Балх (беҳтарин сарзамин) офарида шуд. Ёро патёра ин гумонварзӣ ба амри эзидон беш омад.

Шашум, Ҳарӣ²¹² беҳтарин сарзамин офарида шуд. Ёро патёра ин шевану мӯя кардан²¹³ беш омад. Яке хонаду дигарон (сухани ёро) ситонанд, ба чангу чакома²¹⁴. Чунин гӯяд, ки Ҳарии хонахил²¹⁵, зеро чун ба хонае тана даргузарад, (хонаро) биҳиланду бишаванд. Ҳамон гуна ки мо нух шабро (дар) дарозои моҳе ба парҳез дорем²¹⁶ эшон хонаро биҳиланду бишаванд то нух шаб (дар) дарозои моҳе.

Ҳафтум, Кобули бадсоя беҳтарин (сарзамин) офарида шуд, ки Кобулистон аст. Соия дарахтони он ҷо ба тан бад аст. Ёро патёра парикоматӣ беш омад. Он девпарастиро, ки Сом мекард, эшон низ мекунанд, бошад, ки гушода рафтан хонад.

Ҳаштум, Меҳна²¹⁷ (?) беҳтарин сарзамин офарида шуд, пурвостр²¹⁸, ки ёро ғаллот бисёр буд. Ёро патёра бадтар шаҳрбан-

²⁰⁸ Dušmarz, ҳамчинсбоз.

²⁰⁹ Ašmdu мулҳид.

²¹⁰ Sūrag, сӯрох.

²¹¹ Nisāu, шаҳрҳои бисёре дар асри бостон Нисо хонда мешуданд. Дар инҷо мусаррах аст, ки ин Нисо миёни Марву Балх будааст.

²¹² Ҳирот.

²¹³ Чунин ТД1, ДН ва ТД2: шеван ва ба чанг мӯй кандан.

²¹⁴ Чакома маънои суруд низ дорад, Ин суннати дерин будааст, ки дар азо-дорӣ суруд сох ба кор гиранд. Ибни Батута низ дар навоҳии Бахтиёрӣ чунин маросиме дидааст.

²¹⁵ Wis Ба маънои русто ва деҳқада. Дар ин ҷо зоҳиран, маънои хона дорад. Хонахил, яъне раҳокунандаи хона.

²¹⁶ Зоҳиран, нух шаб, аз шаби даргузашти фарде аз хона, бақия аз пухту пазу ҳар коре дар хона худдорӣ мекарданд. Ҳанӯз низ марсум аст, ки барои бозмондагони мурда, то чанд рӯз дигарон гизо таҳия мекунанд. Натарошидани риш дар назди мардон низ бозмондаи ин худдорӣ аз кор аст. Аммо мардуми Ҳирот хонаро низ раҳо мекарданд ва то нух шаб бознамегаштаанд. Зимнан адади нух низ ҷолиби тавваҷҷуҳ аст. Шояд бо ҳаракати моҳ мартуб бошад.

²¹⁷ Ҳар се: mysn`; чанд сатр, баъд: myhn`dyk`n; Авасто: urvā –

дй²¹⁹ беш омад, ки меҳнаиён бад-он зист кунанд. Дар маҷмӯъ²²⁰ мардуми аз эшон бадтар нест.

Нухум, Ханин беҳтарин сарзамин офарида шуд, (ки) мо-ништи гургониён аст, ки эшон дар он зист кунанд. Чашмаву рӯд бешумор²²¹ (?) ва дигар дашти ҳамвор²²² аст (?). Ёро патёра бадтаркунишӣ, анабуҳргон²²³ омад, ки мардвештагӣ²²⁴ он ҷой беш кунанд, бошад, ки кунмарз²²⁵ хонад.

Дахум, Арман²²⁶ беҳтарин (сарзамин) офарида шуд. Ёро патёра мурда ниҳон кардан беш омад, ки он ҷо беш кунанд.

Ёздахум, Ҳирманди бошукӯҳи фарраманд, Систон, беҳта-рин (сарзамин) офарида шуд. Ёро патёра ҷодуӣ беш омад. Ёро нишон аз ин пайдост, ки ҳар мардум аз он ҷой биёянд, кундой²²⁷ ҷунон кунанд (ки) аз он ҷодувону раммолон²²⁸ барф, тагарг, тандур²²⁹ ва малах афтад.

Дувоздахум, Райи сетухма беҳтарин (сарзамин) офарида шуд (ки) Озарбойҷон аст. Бад-он рӯй сетухма гӯяд, ки осурван, артиштору вастрйуш он ҷой беҳтар бошад. Ёро патёра он бад-тар гумонварзӣ ба амри эзидон аст. Худ бадгумонанд, касонро низ бадгумон кунанд.

Сездахум, Чаҳри²³⁰ судхостор беҳтарин (сарзамин) офарида шуд, ки Мизан аст. Ёро патёра насой пухтану насой ҷавидан беш омад. Ҳамвора рӯбоҳу росу паранду ҷаванд.

²¹⁸ Пурулуфа.

²¹⁹ Wattar āwahanīh, SLY-tl `whnyh бадтарин борусозӣ дар гирди шаҳр, āwahan шаҳрбанд, бору диҷ.

²²⁰ Pad ēw-kardagīh.

²²¹ Ҳар се: "m'l, муҳтамилан a-mar, `ml бешумор.

²²² ТД₁: "m'l; ДН ва ТД₂: hm'l; муҳтамилан hmw'l.

²²³ Anābuhragān, Авасто: anāpərəθa-, болотарин ҳадди гуноҳи ғайриқобили бах-шоиш.

²²⁴ Мардвештагӣ, яъне ҳамчинсбозӣ.

²²⁵ Лавота.

²²⁶ Arman. Авасто: harahvaiti, Раҳач.

²²⁷ Ҷодугарӣ, сеҳр, илми аҳкоми нучум.

²²⁸ Kēd, ҷодугар, раммол.

²²⁹ Анкабут. Форсӣ: тананд.

²³⁰ Ҳар се w'hl, аммо дар Авасто: šaxha. Имлои «Бундаҳишн» зоҳиран ғаллат аст. Дар «Вандидод»-и паҳлавӣ низ šaxh омадааст.

Чаҳордахум, Вари чаҳоргӯш²³¹ бехтарин (сарзамин) офарида шуд (ки) Дунбованд аст Ёро чаҳоргӯшӣ ин ки чаҳор сӯй аст. Гӯяд, ки аз чаҳор сӯи сарзамин об дар шаҳр ояд. Ёро патёра он даштони²³² бад беш буд, ки он чо гаронтару бадтар бувад.

Сарзаминҳое, ки нозрониён бад-онҳо зиянд: понздаҳум, Хафт ҳиндугон бехтарин (сарзамин) офарида шуд. Ҳиндустон якест, аммо дар ӯ сархудой ҳафтанд. Ёро патёра гармии баду даштони гарон беш омад.

Шонздаҳум, Удои Аранг²³³ бехтарин (сарзамин) офарида шуд (ки) Удои тозиён аст. Удойро патёра ин пеш омад, ки он чо солорро ба солор(ӣ) надоранду зимистон низ он чо гарон бувад. Дар он тозиён зист кунанд.

Он (сарзамин, ки) некӯ ба дидору жарф ба кори додистону шоиста аст (ва) дар ӯ кори додистон бас пурсанд (онон), ки дар онанд, (он аст), ки Порс хонанд.

Ин шаҳристонҳо, (ки ёд шуд) дар Эроншаҳр номвартаранд.

БАХШИ ҲАЖДАҲУМ

Дар бораи газанд(е, ки) ҳазора ба Эроншаҳр омад

(Чунин гӯяд,) ки чун Аҳриман ба оғози нахустин ҳазораи омезиш дартохт, Гову Каюмарс буданд. Чун Машӣ ва Машёна он носипосиро карданд, он гоҳ панҷоҳ сол аз эшон зоиш набуд. Дар ҳамон ҳазора, ба ҳафтод сол, Ҳушангу Таҳмураш, ҳарду девонро бикуштанд. Дар поёни ҳазора девон Чамро бибурданд.

Дигар ҳазора оғоз шуд. Заҳҳок подшоии бад фароз кардан гирифтӣ як ҳазор сол (подшоя) бикард. Чун ҳазора сар (шуд), Фаридун (ёро) гирифтӣ баст. Седигар ҳазора оғоз шуд. Чун Фаридун кишварро бахш кард, Салму Тур, он гоҳ, Эраҷро куштанд. (Бисёре аз) фарзандону аъқоби (ӯ) ро аз миён бурданд. Дар ҳамон ҳазора Манучеҳр зода шуду кини Эраҷро хост. Пас, Афросиёб омаду ба сичу тангиву бас марг набуд карду Фарашу Нӯзар писарони Манучеҳрро кушт, то ба пайванде дигар

²³¹ Авасто: Varəna čaθru, gaoša –

²³² Daštān, одати моҳиёнаи занон.

²³³ ТД1: 'lwnd, ДН ва ТД2: 'lwy. Авасто: ура аодаēšu ranghaya-, «Вандидод»-и паҳлавӣ hrōm oda ī arangestān.

Эроншаҳр аз Афросиёб ситонда шуд. Чун Манучеҳр даргузашта буд²³⁴, дигар бор Афросиёб омад, бар Эроншаҳр бас ошӯбу вайронӣ кард, боронро аз Эроншаҳр боздошт; то Зоби Таҳмоспон омад, Афросиёбро биспухту борон овард, ки онро навбронӣ хонанд. Пас аз Зоб дигар бор Афросиёб гарон бадӣ ба Эроншаҳр кард, то Кубод ба шохӣ нишаст.

Дар шоҳии Ковус, дар ҳамон ҳазора, девон ситезагар шуданду Ушнар ба куштан омаду андешаи (Ковус)-ро гумроҳ карданд, то ба корзори осмон шуду сарнагун фурӯ афтод, фарра аз ӯ гирифта шуд. Пас, ба аспу марди ҷаҳон лагадкӯб карданд (то) ӯро ба буми Ҳомоварон, ба фиреб, бо пайдоиёни²³⁵ Каён дар банд карданд. Яке, ки (ӯро) Зин-Гов хонанд, ки заҳр ба ҷашм дошт, аз тозиён ба шоҳии Эроншаҳ омад. Ба ҳаркӣ ба бадҷашмӣ нигарист, кушта шуд. Эрониён Афросиёбро ба хоҳиш хостанд то (боз)гашту он Зин-Говро кушт ва (худ) шоҳии Эроншаҳр кард. Бас мардумро аз Эроншаҳр бурд ва ба Туркистон нишаст. Эроншаҳро вайрон карду биошуфт, то Рустам аз Систон (сипоҳ) оросту ҳомовариёноро гирифт, Ковусу дигар эрониёно аз банд кушуд. Бо Афросиёб, ба аввала рӯдбор, ки Сипохон хонанд, корзоре нав кард. Аз он ҷой (вайро) аст дод. Пас ҳазораи дигар бо (вай) кард то (вайро) биспухт, ба Тукистон афганд; Эроншаҳро аз нав ободон кард.

(Боре) дигар Афросиёб кӯшид; Кайсиёвуш ба корзор омад. Ба баҳонаи Судоба, ки зани Ковус Судоба буд, Сиёвуш ба Эроншаҳр бознашуд. Бад-ин рӯй, ки Афросиёб зинҳор (овардани Сиёвуш) ба вайро пазируфта буд, (Сиёвуш) ба Ковус наёмад, балки худ ба Туркистон шуд. Духти Афросиёбро ба занӣ гирифт. Кайхусрав аз ӯ зода шуд. Сиёвушро он ҷой куштанд.

Дар ҳамон ҳазора Кайхусрав Афросиёбро кушт, худ ба Кангдиз шуду шоҳиро ба Лӯҳросп дод.

Чун Густошпшоҳ сӣ сол шоҳӣ карда буд, ҳазора ба сар рисад. Пас, ҳазораи ҷаҳорум оғоз шуд. дар он ҳазора, Зартушт динро аз Ҳурмузд пазируфту овард. Гуштоспшоҳ пазируфту ривоч бахшид. Бо Арҷосп корзоре шигифт кард. Бисёре аз эро-

²³⁴ Чунин ДН ва ТД₂: YKTLWN-t.

²³⁵ Пайдоён ба маънои аён.

ниёну анирон аз миён рафтанд²³⁶. Дар ҳамон хазора, чун шоҳӣ ба Баҳмани Исфандиёр расид (Эроншаҳр) вайрон шуд. Эронӣён ба дасти худ нобуд шуданду²³⁷ аз тухмаи шоҳӣ кас намонд, ки шоҳӣ кунад. Эшон Ҳумой, духти Баҳманро ба шоҳӣ нишонданд. Пас, дар шоҳии Дорои Дороён Искандари қайсар аз Рум битохт, ба Эроншаҳр омад. Дорошоҳро бикушт. Ҳамаи дудаи шоҳон муғмардону пайдоёни Эроншаҳрро нобуд кард. Бемар оташкадахоро биафсод, гузоришҳои²³⁸ дини мадаясноро бистаду ба разм фиристод. Авасторо сӯхту Эроншаҳрро ба навад карда-худое²³⁹ бахш кард.

Пас, дар ҳамон хазора, Ардашери Бобакон ба пайдой омад. Он карда-худоёро кушт, шоҳиро (аз нав) орошт. Дини маздаясноро ривоч бахшиду оинҳо бисёр орошт, ки дар тухмаи ӯ рафт.

Дар шоҳии Шопури Ҳурмуздон тозиён омаданду Аввала рӯдборро гирифтанду солҳое бас ба овору тозиш доштанд²⁴⁰, то Шопур ба шоҳӣ омад, он тозиёнро сипухт. Шаҳрро нобуд карду бе маршонаро афсод кард.²⁴¹

Дар шоҳии Пирӯзи Яздигурдон шаш сол борон набуд. Мардумро бадиву сахтии гарон расид. Сипас, Ҳушнавот, Ҳафт-олоншоҳ омад. Пирӯзро кушту Кубоду хоҳари (ӯ) Оташакро(?) ба гаравгон ба Ҳафтолон бурд.

Дар шоҳии Кубод Маздаки Бомдодон ба пайдой омад. Оини маздакӣ ниҳод. Кубодро фиребу гумроҳ кард, зану фарзанду хоста ба ҳамӣ ва анбозӣ бояд дошт ва фармуд дини маздаяснот аз қор бидоранд, то Анушервон²⁴² Ҳусрави Кубодро ба бурноӣ омад, Маздакро кушт, дини маздаясноро сомон бахшиду он

²³⁶ ТД₁: 'p`st; ДН ва ТД<sub>2</sub>: `pyst. Муҳтамилан: `pshyt, abesihid.

²³⁷ Муҳтамилан: abesihid.

²³⁸ Занд.

²³⁹ Истилоҳи кардахудой ба маънои салтанатҳои маҳаллӣ ва чизе шабеҳи феодализми урупоӣ аст, ки бинобар он шоҳони маҳаллӣ вобаста ба император буданд.

²⁴⁰ ТД₁: "w`lt`csn; ДН ва ТД₂: `yw`lt`csn'. Қироати ҷумла: pad āwār ud tāzišn dāšt. Овор ба маънои гораи чаповул аст. Дар бораи «Авала рудбор» Н. К. фасли «Дар бораи чигунагии рӯдҳо» «Авала рӯд, ки Мисргон хонанд».

²⁴¹ Nihaxt.

²⁴² Анушервон, паҳлавӣ: anōšag-ruwān, ба маънои «дорои равони бемарг», баробари истилоҳи марҳуми шодравон дар забони порсӣ аст.

хаюнонро, ки ба Эроншаҳр асптозӣ мекарданд, биспухту гузари (эшонро) баст, Эроншаҳрро бебим кард.

Чун шоҳӣ ба Яздигурд омад, бист сол шоҳӣ кард. Он гоҳ тозиён ба бас шумор ба Эроншаҳр тохтанд. Яздигурд ба корзор бо эшон қодир набуд,²⁴³ ба Хуросону Туркистон шуду аспу марду ёрӣ хост ва ёро он ҷой куштанд.

Писари Яздигурд ба Ҳиндустон²⁴⁴ шуд сипоҳу гунд овард. Пеш аз омадан ба Хуросон даргузашт, он сипоҳу гунд биёшуфт. Эроншаҳр ба тозиён монд.

Эшон он оини ака-дини ҳешро ривоч бахшиданду бас оини пешиниёро биёшуфтанд, дини маздаяснонро низор карданд. Насойшуӣ, насойниҳонӣ ва насойхӯриширо ба кор ниҳоданд. Аз бундаҳишн²⁴⁵ то имрӯз аноғӣ аз ин гаронтар наёмад, чи ба сабаби душкунишии эшон ниёзу вайрониву мустакунишӣ ва ба сабаби ака-додиву ака-динӣ, сичу ниёзу дигар аноғӣ меҳмон карда истод.²⁴⁶

Дар «Дин» гӯяд, ки душподшоии эшон ба сар хоҳад расид. Гурӯҳе оянд сурхнишону сурхдирафш; Порсу рустоҳои Эроншаҳрро то ба Бобил гиранду ин тозиёро низор кунанд. Сипас, яке бадмард аз сӯи Хуросон ояду он патишхориёро биспузад, соле чанд душподшой кунад. Ба сарварии ӯ, дар Порс, мардум нобуд шаванд магар андаке ба Козарун(?) ва дарёборҳо, то ӯ бинамонад²⁴⁷.

²⁴³ ТД₁: L's`kpt; ДН ва ТД<sub>2</sub>: L`škwsp. Мухтамилан L`škrypt, nē škift аз škiftan, ба маънии муҳтамили ранҷу заҳмат шудан.

²⁴⁴ Мадорики таърихӣ аз гурези ӯ ба Чин ҳикоят мекунад ва зоҳиран кӯшише ҳам барои бозгаш накард ва умре бо айш дар Чин ба сар бурд.

²⁴⁵ «Бундаҳишн» яке аз осори хаттии паҳлавӣ буда, тақрибан дар асрҳои VIII–IX мелодӣ бо забони паҳлавӣ навишта шудааст. Асарро пажӯҳишгари эронӣ – Меҳрдод Баҳор ба форсӣ тарҷума кардааст. Дар асоси тарҷумаи Меҳрдод Баҳор донишманди тоҷик Муаззами Диловар матни «Бундаҳишн»-ро бо хати кирилӣ (Бундаҳишн. – Душанбе: «Эҷод», 2006. – 196 сах.) ба ҷоп расонид. Дар ин маҷмӯа матни баргардоннамудаи Муаззами Диловар истифода шудааст.

²⁴⁶ Адабро, дар ин чанд ҷумла, равшани тарҷума ба фаромӯшӣ супурда шуд.

²⁴⁷ Ин банд мутаахир аст ва зоҳиран, ба тартиб, нахуст ишора ба Яъқуби Лайси Саффорӣ, пас Бӯиён ва сипас, зоҳиран Султон Маҳмуди Ғазнавӣ аст ҳатто мумкин аст ишорае ба Салҷуқиёну Муғул ҳам бошад.

Аз он пас ҳаюну турк ба бас шумору бас дирафш дар Эроншахр битозанд²⁴⁸. Ин Эроншаҳри ободони хушбӯйро вайрон кунанду бас дудаи озодонро биошӯбанд. Бас бадиву ситам ба мардумони Эроншаҳр кунанд. Бас хонаҳоро кананд. Ошӯбанду гиранд то эзидон бахшиш кунанду чун румиён расонаду яксол подшой кунанд, он хангом аз сӯи Кобулистон яке ояд, ки бад-ӯ фарра аз дудаи бағон аст ва (ӯро) Кайбаҳром хонанд. Ҳамаи мардум бо ӯ бозшаванду ба Ҳиндустону низ Руму Туркистон, хама сӯе, подшой кунад. Ҳама бадгаравишонро бардорад, дини Зартуштро барпо дорад. Кас ба ҳеҷ гаравише пайдо натавонад омадан. Ба ҳамон сарзамин, Пашйутани Гуштоспон аз сӯи Кангдиж ояд бо яксаду панҷоҳ марди парҳезгор ва он буткадаро, ки розгоҳи эшон буд, биканаду оташи Баҳромро ба ҷои он биншонад. Динро хама дуруст фармояду барпо дорад. Пас, панҷум ҳазораи Ушедар оғоз шавад. Ушедари Зартуштиён, ба дин роҳбару паёмбари ростин, аз (сӯи) Ҳурмузд ояд. Ҳамон гуна, ки Зартушт (дин) овард, ӯ низ дин оваряду ривоч бахшад. Тангиву хушкӣ коҳад, родиву оштиву бекини (дар) ҳамаи ҷаҳон густариш ёбад. Се сол гиёҳонро сарсабзӣ диҳад. Рӯди Ватаеини ба баландии аспе битозад. Чашмаҳои дарёи Киёнса бозтозад. Даҳ шабонарӯз Хуршед ба болои осмон биистад. Гургсардагон хама нобуд шаванд.

Пас, чун ҳазораи Ушедар ба сар расад, Малкуси сичсиришт аз тухмаи Тури Бародрауш, ки марғи Зартушт буд, ба пайдоӣ расад. Ба ҷодудиниву парикоматӣ сахмгин боронеро, ки Малкусон хонанд, созад. Се сол ба зимистон, он ки сард (тарин) аст ва ба тобистон, он ки гармтарин аст, бо бешумор барфу тагаргофаринии нобудгар, он гуна ҳамаи мардум, магар андаке аз ӯ нобуд шаванд. Сипас, боз ороستاني мардуму гӯсфанд аз Вари Чамкард бошад, (ки) барои ин кор, ба ниғаҳбонӣ сохта шудааст. Низ ин ки бад-он хангом дармонбахшии (мавҷуд) дар як ҳазор навъ гиёҳ, ки ба душманин як ҳазор навъ беморӣ офарида шудааст, ба ду навъ гиёҳ (ва сипас, ба) як навъ (бар) замин расад. Касе ба беморӣ намирад, магар ба пирӣ (расад) ё (вайро)

²⁴⁸ Муҳтамилан ин ҳам аз изофоти баъдӣ бар китоб аст, матолибе мутаалиқ ба қарни панҷуму шашум ва шояд ҳатто ҳафтуми ҳиҷрӣ ва қори қотибони дастнавис аст, ки худ аз мубадон будаанд.

бикушанд. Пас шашумин ҳазораи Ушедармоҳ оғоз шавад, ки хонда шавад ҳазораи Ҳушедармоҳ. Бад-он ҳазора Ушедармоҳ, писари Зартушт ба паёмбарӣ аз (сӯи) Ҳурмузд ояд. Ҳамон гуна ки Зартушт дин овард, ӯ низ оварад ва дар ҷаҳон ривоч бахшад. Бист рӯзу шаб Хуршед ба болои Осмон истад. Шаш сол бар гиёҳон сарсабзӣ диҳад. Он Дуручи озтухмаро, ки мор аст, бо храфастрон нобуд кунад. Пас, наздик ба поёни ҳазораи Ушедармоҳ, Заҳҳок аз банд раҳо шавад. Беваросп бас офаридагонро ба девкомагӣ табох кунад. Дар он хангом, Саошйанс, писари Зартушт ба пайдой расад. Сӣ шабонарӯз Хуршед ба болои Осмон биистад. Нахуст аз ҷаҳониён мурдаи Гаршосп, писари Сомро барангезониданд, (то) Бевароспро ба гурз занаву кушад ва аз офаридагон боздорад. Ҳазораи Саошйанс оғоз шавад, ки ҳазораи ӯ, ки тан-кирдор²⁴⁹ аст, панҷоҳу ҳафт сол бувад.

Дар бораи ин се писари Зартушт, ки Ушедар, Ушедармоҳ ва Саошйансанд, гӯяд, ки пеш аз он ки Зартушт ҷуфт гирад²⁵⁰, он гоҳ эшон фарраи²⁵¹ Зартуштро дар дарёи Киёнса, барои нигоҳдорӣ ба Обонфарра, ки эзиди Аноҳид аст, супурданд. Акнун низ гӯянд, ки се ҷароғ дар буни дарё бидурахшанд, ба шаб (онҳоро) ҳамебинанд, яке-якero, чун эшонро замонаи худ бирасад, чунин шавад, ки канизакe барои сар шустан бад-он оби Киёнса шавад ӯро фарра дар тан омезад, обистан шавад. Эшон яке-яке ба замони хеш чунин зода шаванд.

БАХШИ БИСТУМ

Дар бораи тухмаву пайванди Каён

Ҳушанг писари²⁵² Фаравог, писари Сиёмак, писари Машӣ писари Каюмарс. Таҳмурас писари Вивангаҳон, писари Йангхат, писари Ҳушанг.

Ҷаму Таҳмурасу Испидвауру Нарсӣ, ки Рашнчин низ хонанд, ҳама бародар буданд. Аз Ҷаму Ҷамак, ки ӯро хоҳар (буд),

²⁴⁹ Танкирдор. яъне созандаи тан. Саошйанс дар поёни ҷаҳон мурдагонро бармехезонаду ба- д-онон тан боз мебахшад.

²⁵⁰ Ве јухт, ҷуфт гирифт.

²⁵¹ Фарра бо маънои мубҳами худ: нур нутфа ва шояд худӣ фарра;

²⁵² Он чӣ ин бахш – барои суҳулати қироат – писар тарҷума шуд, дар матн ба сурати касраи изофа ё касраи банут омадааст, монанди Ҳушанги Фарвoг.

чуфте марду зан зода шуд, бо ҳам зану шӯй буданд. Шӯй²⁵³ Исфиёну зан²⁵⁴ Зарешм ном буданд. Пайванд бирафт. Испидваур он буд, ки бо Заҳҳок Ҷамро бурид. Нарсӣ он гоҳ зист, ўро Нарсии саргардон²⁵⁵ хонанд. Гӯяд, ки: «Ўро фаррае²⁵⁶ барофарида шудааст, ки ҳар рӯз дар бозорҳо бигузарад, ҳамаи хӯришхоро мутаҳҳару пок бикунад».

Заҳҳок писари Арвадасп, писари Зингов, писари Исбирафшанг, писари Тоз, писари Фаравог, писари Сиёмак аст. Аз сӯи модар, Заҳҳок писари Увдак, фарзанди Байак, писари Тамбайак, писари Увуйах, писари Паириур, писари Воуруаесм, писари Гадвиту, писари Драваскан, писари Аҳриман аст.

Фаридун писари Исфиёни Пургов, писари Исфиёни Сауггов, писари Исфиёни Бӯргов, писари Исфиёни Сиёҳгов, писари Исфиёни Сапедгов, писари Исфиёни Дафргов, писари Исфиёни Рамагов, писари Исфиёни Ванфуруғгов,²⁵⁷ писари Исфиён, писари Ҷам, писари Вивангаҳон. Чунонки эшон, ба чуз Исфиёни Пургов, даҳ пайванданд. Ҳар як яқсад сол бизистанд, ки ҳазор сол²⁵⁸ аст.

Он як ҳазор сол подшоҳии бади Заҳҳок буд. Аз Исфиёни Пургов Фаридун зод, ки кини Ҷам хост. Фарзандони дигари (ӯ) Бармоюну Катоюнанд. Фаридун аз эшон пурфарратар буд. Аз Фаридун се писар зода шуд, Салму Туру Эраҷ. Аз Эраҷ ду писару духтаре зода шуд. Писарони дугона Вонитору Анастух ном буданд. Духтар Гузак ном буд.

Салму Тур Эраҷ ва низ фарзандону ахлофи²⁵⁹ (ӯро) ҳама куштанд. Он духтарро Фаридун пинҳонӣ бидошт. Аз он духт духте зода шуд. Эшонро огоҳӣ омаду модари он духтарро куштанд. (Он духтарро) Фаридун ҳаме пинҳон бикард, то даҳ пайванд, (то) ҳангоме ки Мануши Хуршед-ба-бинӣ аз модар зода шуд. (Мануши Хуршед-ба-бинӣ хонда шавад) зеро ҳангоме ки

²⁵³ Merāg марди зандор, марди ҷавон.

²⁵⁴ Ziyānag, зани шавҳардор, зани ҷавон.

²⁵⁵ Wiyābānig.

²⁵⁶ Боз ҳам фарра ба маънои мубҳам.

²⁵⁷ Ҳар се: wn'plwkg'w Анклесариа онро varpro-gav мехонанд, ки барфгов бошад. Қироат қатъӣ нест.

²⁵⁸ Аз Фаридун то Вивангаҳон 12 насл аст.

²⁵⁹ Āwādagān, ахлоф, фарзанд. Дар матн, яъне писар.

зода шуд, равшании Хуршед ба бинии (ӯ) афтод. Аз Мануш ва хоҳари (ӯ) Манушхурнар, аз Манушхурнар ва хоҳари (вай) Манучехр зода шуд, ки Салму Турро кушту кини Эрач хост. Аз Манучехр Фрийа ва Нӯзару Дуросирав зода шуданд. Чунонки Манучехр писари Манушхурнар аст, (ки) Манушхуварнак аст, ки (ӯро) модар Гузак, (духтари) Эрак, фарзанди Тритак, фарзанди Фрагузак, фарзанди Гузак, фарзанди Эрач, писари Фаридун аст.

Афросиёб писари Пашанг, писари Заешам, писари Турак, писари Испаенасп, писари Дурушап, писари Тур, писари Фаридун аст. Чунон ки (Афросиёбу) Гарсеваз, ки (ӯро) Кайдон хонанд, ва Ағрирас ҳар се бародар буданд. Аз Виса Пирону Хумону Шон ва дигар бародарон зоданд. Аз Афросиёб Фараспи Чӯлу Шону Шида ва дигар фарзандон зоданд. Виспон Фрийа²⁶⁰, ки Кайхусрав аз ӯ зода шуд, духтари Афросиёб буд, бо Фараспи Чӯл ҳаммодар буд. Аз Фараспи Чӯл Сулигу Осулиг ва дигар фарзандон (зоданд). Аз эшон Аностирахту Шонирахту Шондорахт (?) ва Фаршоварду Ловаҳак ва дигарон зода шуданд, ки тафсил дароз аст. Аз Ағрирас Губадшо зода шуд. Ҳангоме ки Афросиёб Манучехрро бо эронӣ дар кӯҳи Патишхоргар кӯхтор²⁶¹ карду сичу тангӣ²⁶² бархишт, Ағрирас аз эзидон оифат хосту он некӣ ёфт, ки он сипоҳу гунду эронӣро аз он саҳтӣ раҳой дод. Афросиёб бад-он баҳона Ағрирасро кушт. Ағрирасро ба подоши он, фарзанде чун Губадшо зода шуд.

Зоб писари Таҳмосп, писари Канак, писари Бираз, писари Шат, писари Арауш, писари Ҳуасп, писари Ваётанг, писари Рағ, писари Нудaea, писари Машвок, писари Нӯзар, писари Манучехр аст. Аз Зоб се писару духтаре зода шуд: Кубод но-бурное дар сандуке²⁶³ буд. (Ҷро) ба рӯд бихиштанд, ба маҳфаза биафсурд. Зоб бидид, бистад, бипарварду фарзанди ёфта ном ниҳод. Аз Кубод Кайапивах зода шуд. (Аз Кайапивах) Кайорашу Кайбаёрашу Кайпасин ва Кайковус зода шуд. Аз Кайковус Сиёвахш зода шуд ва аз Сиёвахш Кайхусрав зода шуд.

²⁶⁰ Wispān friya, ҳамон аст, ки дар «Шохнома» Фарангис хонда шудааст.

²⁶¹ Kōftār, фирорӣ дар куҳ. ТД: griftār, гирифтор.

²⁶² ТД: hēs, қаҳтӣ, тангӣ.

²⁶³ Kēwūd, сандуқ, дар сатри баъд kabadag/kabārag ба маънои маҳфиза аст.

Гаршоспу Урвахш (ки) ҳарду бародар буданд, писари Атрахт писари Сом, писари Турак, писари Испаенасп, писари Дурушап, писари Фаридунанд.

Лухросп, писари Зоб, писари Мануш, писари Кайпасин, писари Кайапиваҳ, писари Кайқубод аст ва аз Кайлӯхросп Гуштоспу Зарир ва дигар бародарон зода шуданд. Аз Гуштосп Исфандиёру Пашйутан зода шуданду аз Исфандиёр Бахману Озартаришу Мехртариш ва дигарон зода шуданд.

Ардашери Бобакон, ки ўро модар духти (Бобак аст, падар) Сосон, писари Беҳофарид, писари Зарир, писари Сосон, писари Ардашер аст, ки Бахман, фарзанди Исфандиёр, хонда шуд.

Модари Кайапиваҳ Фаронак фарзанди Вадарга, писари Фарашта, писари Урватга, писари Фарашт, писари Рағ, писари Дуросирв, писари Манучеҳр аст.

Инро низ гӯяд, ки фарраи Фаридун дар дарёи Фарохкард ба найбун нишаст. Видарга ба ҷодуй гове он ҷо раҳо кард.²⁶⁴ (Худ низ) бад-он ҷо шуд. Як сол он ҷо най дуруд, ба гов дод, то фарра ба гов шуд. Говро овард, шир дӯшид, ба се писаре, ки ўро буд, дод, ки Вомун, Шуну Чангарангҳо (янд). Фарра ба писарон не, балки ба Фаронак шуд. Вадарга Фаронакро куштан хост. Фаронак, дорои Фарра, аз теги падар (раҳо) шуданро паймон кард, ки: «Нахустин фарзандро ба Ушбом диҳам». Пас Ушбом ўро аз падар раҳой бахшид. Нахустин фарзанд, Кайапиваҳ зода шуд, бо Ушбом дода шуд, инак бо Ушбом асту ҳамкори Ушбом дар (даврони) омезагӣ шуд.

Модари Зоб, духти Вомуни ҷодугар, ҳамтухма бо Афросиёб аст.

Ин шаш фарзанд низ аз Сом зода шуданд, ҷуфт-ҷуфт, нару мода: як (ҷуфт) Дамуку як (ҷуфт) Хусраву як (ҷуфт) Мориндак ном буд. Марду занро бо ҳам ном яке буд. Яке аз эшонро ном Дастон буд. Аз эшон ўро фарозтар дошту подшоҳии сакоёну ноҳияти Нимрӯзро бад-ӯ дод. Кадхудоии Абаршаҳро ӯ шуқӯх²⁶⁵ бахшид. Абаршаҳро чунин гӯяд, ки Абарнагшаҳр аст.

²⁶⁴ Bōzīd, исми мафъул аз ситоки музореъ, аз масдари ҷаълӣ bozidan ба ҷои boxtan.

²⁶⁵ Abrang.

Сурӯш²⁶⁶ ва Ардибиҳишт офарин ба пайванди эшон²⁶⁷ карданд. Бад-ин рӯй, аспдорӣ, зиноварӣ²⁶⁸ ситабркамони²⁶⁹ покизагиву пайдоӣ²⁷⁰ ва ромишу хунёгариву баландовозагӣ бар эшон бештар аст.

Ба Дамук кадхудоии Осуристон дода шуд. Шоҳиву доди шоҳӣ оростану (ба) дарёнавардӣ ранчи сахт бурдан ба эшон буд.

Ба Аспаруг кадхудоии Сипохон дода шуд. Ба Хусрав кадхудоии Рай дода шуд. Ба Мориндак шоҳии Патишхоргару ниёшумориву мукими дарбор будан²⁷¹ дода шуд. Пайк рафтани шабхон²⁷² кардан, нек зистан, осон зистану ҳамеша пирӯзӣ бар душманон (доштан аз эшон аст). Аз Дастан Рустаму Завора²⁷³ зоданд.

Пурушасп писари Питарасп, писари Ҳаечатасп, писари Чашнуш, писари Питарасп, писари Арғидаршан, писари Ҳаритор, писари Испитман, писари Ваидишт, писари Айазм, писари Рачн, писари Дурасру, писари Манучеҳр аст. Чун Питараспроду писар буд, яке Пурушасп, яке Оростӣ; аз Пурушасп Зартушт, Вадарга, Ҳандаенит зоданд, аз Оростӣ Мадйумоҳ зод. Зартушт чун дин оварду нахуст дар Эронвиҷ фарозйашт, Паршитвату²⁷⁴ Мадйумоҳ аз ӯ пазируфтанд.

Мубадони Порс ҳама бад-ин тухма (ба) Манучеҳр бозшаванд, (ки баъдан) тафсил кунам. Аз Зартушт се писару се духтар зода шуд.

²⁶⁶ ТД₂ ва ДН чандин сатри изофӣ доранд.

²⁶⁷ Чунин ТД₁; ДН ва ТД₂: s'unl изофӣ аст.

²⁶⁸ Силохдорӣ.

²⁶⁹ Stabr-sanwarīh. Ситабр ба маънои азим аст.

²⁷⁰ Paydāgīh, ашрофӣят, таъин.

²⁷¹ Niyāg mārišnīh ud dar-mānišnīh, nd'k-m 'lšnyh W dl-m'-nšnyh. Баршумурдани ниёгон аз Каюмарс то фарди мавриди назар аз суннатҳои ҷавомеи Зартуштӣ, ба вижа ба Ҳангоми марги наздикон. Ин баршуморӣ дар маросими ёдбуди ӯ зарурӣ аст.

²⁷² Šph`n, šab-xān, хонаи (муваққатӣ) шабона (?). Шабхон кардан шояд ба маънои таҳия ва омода кардани ҷову макони шабонаи шоҳ дар таъи сафар бошад.

²⁷³ Uzwārag.

²⁷⁴ Ҳар се, p'šytw, шояд баробари Авасто: pairištura.

Яке Исатвастару яке Урвататнару яке Вуручехр; ки Исат-
вастар осурван, мубадон мубад буд. Ба яксадсолагии дин дар-
гузашт. Урвататнар вастрийуш (буд) ӯ сарвари Вари Ҷамкард,
ки зери замин аст. Вуручехр артиштору сипоҳсолори Пешйута-
ни Гуштоспон, ба (он чо, ки) Кангдиж хонанд, (буд). Се духтари
(Зартушт) яке Френ, яке Срит ва яке Пуручист ном буданд. Ур-
вататнару Вуручехр аз чакарзан, дигарон аз подшозан буданд.
Аз Исатвастар писаре зода шуд, Урварвизак ном буд, ӯро Ар-
вазбиродон хонанд. Бад-он сабаб, ки аз зани чакар буд, он гоҳ
(вайро) ба астури²⁷⁵ Исатвастар бигуморанд. Он гоҳ се писари
Зартушт, ки Ушедар, Ушедармоҳ ва Саошйанс (анд) аз Ҳвови
буданд. Чунин гуяд, ки Зартушт се бор ба наздикии Ҳвови зан
ҳамешуд. Ҳар бор он тухм ба замин шуд, Нарйосанг эзиди рав-
шаниву рӯз он тухмро пазируфту ба ниғаҳдорӣ ба Аноҳид эзид
супурд. Ба хангоми худ ба модар оmezанд. Нух ҳазору нухсаду
наваду нух пайванд фраваҳри парҳезгорон ба посбонӣ гумори-
да шудаанд. Модари Зартушт Дуғдви ном буд. Падари модари
Зартушт Фарҳумарувонон ном буд.

БАХШИ БИСТУ ЯКУМ

Дудаи мубадон

Баг писари Войбухт, писари Озарбанда, писари Моҳдод,
писари Мадйумоҳ писари Фарравахшвиндод, писари Мадйу-
моҳ, писари Кад, писари Мадйумоҳ, писари Оростӣ, писари
Питарасп, ки Баг дар (замони) Шопур писари Ҳурмузд, муба-
дон мубад буду Кад дар замони Доро бузургфрамадор буд.

Озарбад писари Мороспанд, писари Додордой, писари До-
дирахт, писари Ҳудин, писари Озардод, писари Манучехр, пи-
сари Баҳманчехр, писари Фарашан, писари Байак, писари Фа-
ридун, писари Фрашуштар, писари Пурушасп, писари Невасп,
писари Невар, писари Вахш, писари Ваҳидру, писари Фарашт,
писари Гак, писари Вахш, писари Фрашн, писари Раҷан, писа-
ри Дуросирав, писари Манучехр аст.

Меҳрвироз писари Нарси, писари Афзудгак, писари Шир-
гушнасп, писари Параштух, писари Урватга, писари Таҳам, пи-

²⁷⁵ Stūrīh, сарпарастӣ.

сари Зарир, писари Дуросирав, писари Мануш, писари Дурномиг, писари Зоғ, писари Машвок, писари Нўзар, писари Манучеҳр аст.

Меҳраковид писари Мардонвех, писари Офарнбағвиндод, писари Виндод, писари Пайдог, писари Войбухт, писари Баг, писари Войбухт аст.

Модар, ки аз ӯ ман зода шудам, духти Фаррамоҳ, писари Чаҳорбухт, писари Моҳёр, писари Моҳбандак, писари Моҳбухт, писари Пусоншод, писари Мардонвех, писари Офарнбағвиндод, писари Виндод, писари Пайдог, писари Войбухт, писари Баг, Войбухт аст.

Дигар ҳамаи мубадонро, ки ба «Худойнома»²⁷⁶ аз ҳамон давра хонанд, аз ин тухмаи Манучеҳранд. Ин мубадон низ, (ки) акнун ҳастанд, ҳамаро аз ҳамон дуда хонанд. Ва ман, Фарнбағро, ки Додағӣ хонанд, писари Ашаваҳишт, писари Ҷувонҷам, писари Баҳромшод, писари Зартуштам. Зартушт писари Озарбад, писари Мероспанд аст. Зодиспарам писари Ҷувонҷам, писари Озарбад, писари Имед, писари Ашаваҳишт, писари Фаррасурӯш; ва дигар мубадон аз ҳамон дуда будаанд. Инро низ гӯяд, ки ба як зимистон, (ба) панҷоҳ рӯз, дини маздаяснон ба шаш кишвари дигар биёмад.

БАХШИ БИСТУ ДУВВУМ

Дар бораи солшумори тозиён ба дувоздах ҳазор сол

(Чунин) гӯяд ба «Дин», ки се ҳазор сол ҳастии минуӣ буд, ки офариниш бе андешаву бе чунбишу нобисуданӣ буд, (ки) ҳазорахудоии²⁷⁷ Барра, Гову Дупайкар буд. Се ҳазор сол Каюмарсро ба Гов ҳастии бе патёра²⁷⁸ буд (ки) ҳазорахудоии Харчангу Шеру Хӯша буд, ки (рӯи ҳам) шаш ҳазор сол буд. Чун ҳазорахудой ба Тарозу омад, Аҳриман дартохт. Каюмарс дар

²⁷⁶ Xwadāy-nāmag, «Шоҳнома». Маълум мешавад, ки дар «Худойнома» зикри насаби мубадон ҳам рафта будааст.

²⁷⁷ Ҳазорахудой, яъне сарварӣ бар ҳазора. Иртиботи дувоздах ҳазор соли умри мафрӯзи ҷаҳон ба дувоздах ахтар мавзӯи баҳс аст. Бад-ин тартиб, ки ҳар ахтаре як ҳазор сол, ба тартиби буручи дувоздахгона, ҳукумат мекунад. Ин ҳукумат бо Барра (Ҳамал) оғоз мешавад ва ба Моҳӣ (Хут) поён мепазирад.

²⁷⁸ Бе патёра, яъне бе муҳочим, бе бадӣ.

(даврони) тозиш, си сол зист. Пас (аз) чихил сол, Машй ва Машёна фароз рустанду панҷоҳ сол он буд, ки эшонро занашӯй набуд. Наваду се солу шаш моҳ бо ҳам зану шӯй буданд, то он ки Ҳушанг ба бурной омад. Ҳушанг чихил сол, Таҳмураи си сол, Чам – то фарра аз ӯ бишуд – шашсаду шонздаҳ солу шаш моҳ. Пас аз он яксад сол дар гузеш буд, (ки) ҳафтсаду шонздаҳ солу шаш моҳ буд.

Пас, ҳазораҳудой ба Кадум омад. Заҳҳок як ҳазор сол шохй кард. Пас ҳазораҳудой ба Нимасп омад. Фаридун понсад сол шохй кард.

Дар ҳамин понсад соли Фаридун, Эрач дувоздаҳ сол (шохй кард, пас) Манучеҳр яксаду бист сол (шохй кард). Дар ин шохии Манучеҳр, ҳангоме ки ба Патишхоргар буд, Афросиёб дувоздаҳ сол (шохй кард). Зоб писари Таҳмосб се сол, Кайкубуд понздаҳ сол шохй (карданд). Сом дар он (замонаи) Зобу Кубоду Манучеҳр буд. Кайковус то рафтан ба Осмон ҳафтоду панҷ сол ва пас аз он ҳафтоду панҷ сол, рӯи ҳам яксаду панҷоҳ сол, Кайхусрав шаст сол, Кайлуҳросп яксаду бист сол, Кайгуштосп то омадани дин сӣ сол (шохй карданд); шумор як ҳазор сол аст. Пас ҳазораҳудой ба Буз омад. Зартушти Испитмон ба паёмбарӣ аз додор Ҳурмузд ба Гуштоспшоҳ омад. Гуштоспшоҳ, пас (аз) пазируфтани дин, навад сол, Баҳман писари Исфандиёр яксаду дувоздаҳ сол, Ҳумоӣ Баҳмандухт си сол, Дорои Чехрозодон, ки Баҳман²⁷⁹ аст, дувоздаҳ сол, Дорои Дороён чаҳордаҳ сол, Искандари Румӣ чаҳордаҳ сол, Ашкониён, (ки) ба шохии парҳезгорона²⁸⁰ ном доранд, дувисту анде сол, Ардашери Бобакону Сосониён (ба) омор чаҳорсаду шаст сол (шохй карданд), то тозиёни ханушаг ба соли чаҳорсаду чихилу ҳафти порсӣ²⁸¹ чоӣ (эшон) гирифтанд. Акнун панҷ (сад)у бисту ҳафти порсӣ аст.²⁸²

²⁷⁹ Маъмулан, Ардашери Ҳахоманиширо бо Баҳмани Исафандиёр яке мегиранд, вале дар ин ҷо Дорои Чехрозодонро ҳам Баҳман ангоштаанд.

²⁸⁰ Ahlaw xwadāyīh ба маънои салтанати ашконӣ аст. Таҳаввули aršaka ба ašk ва яке ангоштани ašk df aša боиси ин тасаввур шудааст. Akšaka – ба маънои мард ё хирси маҳбуб ё кӯчак аст ва аша маънои тақво дорад.

²⁸¹ Соли порсӣ муҳтабилан бо огози салтанати Сосониён шурӯъ мешудааст.

²⁸² Ҳазораҳудойҳои Тарозу ва Кадум ба аркоми дода шуда татбиқ мекунад; аммо Ҳазораҳудой Нимасп бо кам кардани салтанати Эрачу Афросиёб ду сол

ПОЁННАВИШТАҶО

207-6 Поённавишти дастнависи ТД1

Ман динбанда, дастур Рустам, писари Гуштосп, писари Ардашер ин дафтарро, ки Губадшо, писари Рустам, писари Бундор, набишта буд, дидам, писандидаму дуруст кардам то хар ки хонанд, анушагӣ ба равони ӯ расонанд.

Эдун бод!

Ман динбанда, дастур Чамшед, писари дастур Чомосп, писари дастур Ҳаким ин дафтарро, ки Губадшо, писари Рустам, писари Бундор набишта буд, дидам, хондаму писандидам. Дар рӯзи Амурдод моҳи Ардибиҳишт, сол бар ҳазору яксаду сездҳ пас аз Яздигурд шоҳаншоҳ.

240-8 Поённавишти дастнависи ТД2

Фарҷом ёфт ба дуруду шодиву ромиш дар рӯзи Аштод, Моҳи Тир, сол бар нӯҳсаду ҳафтоду панҷ пас аз бағ²⁸³ Яздигурд шоҳаншоҳ. Ман динбанда Фаридун писари Марзбон, писари Фаридун, писари Баҳром, писари Рустам, писари Бундор, писари Шохмардон, писари Динёр, навиштаму фароз ҳиштам аз баҳри хешии ҳама – пирӯзгар Рустами Фаррухзод, писари Эзидёр.

109–13 Поённавишти дастнависи ДН

Фарҷом ёфт ба дуруду шодиву ромиш, дар рӯзи Дин, моҳи Хурдод, сол бар нӯҳсаду чихилу шаш пас аз бағ Яздигурди шоҳаншоҳ. Ман динбанда марзбон писари Фаридун, писари Баҳром, писари Рустам, писари Бундор, писари Шохмардон, писари Динёр навиштам аз нусхаи Ардашер, писари Баҳром-

кам дорад ва агар салтанати он дуру дар Эрон бар рақами кулл биафзоем, бисту ду сол изофа дорад.

Агар дар ҳазорахудойи Буз, дувиству анде соли салтанати Ашкониёнро, 268 сол фарз кунем, поёни аҳди Сосониён дуруст бо поёни ҳазора ҳамроҳ аст.

Дар мавриди воқасини таърихи додашуда агар 447 порсиро баробари 652 милодӣ бидонем, таърихи 527 порсӣ баробари 732 милодӣ хоҳад шуд, ки бо-яд, зоҳиран таърихи поён гирифтани таълифи китоб бошад.

²⁸³ ДН ва ТД2: LBN²; муҳтамилан: LB², wuzurg ва ба эҳтимол имлои ғалат ба-роӣ vg, бағ ба маънои сарвару худойгон.

шод, писари Рустам, писари Баҳромшоҳ. Ё аз нусхаи Анушаравон, хирбадзода, Исфандиёр, писари Маздин хост, писари Зодиспарам (навишт), ки равони парҳезгорашон гарудмонӣ бод, Эдун бод!

Навиштам, фароз хиштам то (фарзандам?) яксаду панҷоҳ сол ба озодагӣ, беҳдинӣ кор фармояд; то пас аз яксаду панҷоҳ сол ба фарзандони поку²⁸⁴ динбурдор бисупорад.

Чунонки ўро ба гетӣ тан ба кор аст, ба мину, ҳамон гуна ўро равон ба кома (бод) касе, ки бихонаду аз он биёмӯзад.

Ҳангоме ки нусхае аз он карда шуд ё карда шавад, аз хонандагон хоҳишмандам бад-он бо назари мусоиду ҳусни тавачҷӯх бошанду маро ба тавба пас аз даргузашт арзонӣ доранд.

Ман, ки навиштам, барои хеши ҳуду фарзандони худ навиштам, то сол, яксаду панҷоҳ сол (кор фармоянд) чунонки дар пеш гуфтам.²⁸⁵

Якест роҳу он парҳезгорист ва дигар ҳама бироҳ аст. Андар Кирмоншаҳр, ки дар «Дин» онро Патишхоргар гӯянд, хирбад Ардашер, писари Баҳромшоҳ, писари Рустам, писари Баҳромшоҳ ба анҷом расонид. Ҷомоспон Гуштоспро писанд афтоду наск андар навишт.

²⁸⁴ Āsnīdag, пок, муҳтарам.

²⁸⁵ Ҷумлаи авастой, ки баъд аз ин вожа меояд, ҳамон аст, ки тарҷумаи он ба паҳлавӣ дар зерӣ он омадааст.

ОФАРИН ПАЙҒАМБАРИ ЗАРДУШТ (Ба Гуштосп)²⁸⁶

1. Манам порсое, ки ба ту офарин ҳамехонам, ба ту, ки маро аз фарраи (эзидӣ) бархурдор менамой. Он гоҳ гуфт Зардушт ба Кайгуштосп: Ба ту офарин хонам, эй марде, ки турост подшоҳӣ, бикунад, ки аз зиндагии хуб, аз зиндагии бартар, аз зиндагии баланд баҳравар шавӣ, бикунад, ки ту ва мардони ту (дер) зиянд ва занони ту (дер) ва фарзандони тании ту (дер) зиянд.

2. Бикунад, ки яке аз фарзандони ту монанди Ҷомосп²⁸⁷ шавад, ки ба шоҳи кишваре чун ту, Гуштосп офарин хонад, бикунад ту чун Маздо судбахш шавӣ, чун Кайковус зӯрманд шавӣ, чун Ушнар²⁸⁸ пурхуш шавӣ, чун Тахмурас зинованд²⁸⁹ шавӣ.

3. Бикунад монанди Ҷамшеди аз гала ва рама бархурдор, дорандаи фарраи (эзидӣ) шавӣ, монанди Ажидаҳоки баддин²⁹⁰ аз ҳазорчистӣ бархурдор шавӣ, монанди Сиёвахши зебопайкар беолоиш шавӣ.

4. Монанди хонадони Атбин²⁹¹ аз гала ва рамаи бисёр баҳравар шавӣ, монанди Пурушасп²⁹² дорандаи асбҳои бисёр шавӣ, монанди Зартушти Спитамон пок шавӣ.

²⁸⁶ Ин асар бахшҳои нисбатан мутааххири Авасто аст, ки матни авастой, паҳлавӣ ва Позанд дорад.

²⁸⁷ Ҷомосп – аз хонадони Ҳогва, ки дар он навиштаҳои паҳлаву порсӣ ба хираду фарзона, доно, ҳаким, давлатманди замон тасвир шудааст, вазири Кайгуштосп ва домоди Зардушт мебошад.

²⁸⁸ Ушанр-дар Авасто ба шакли Аушанр омада, дар фарвардиняшт сифати зиракӣ ё бохушӣ дошта, вазири Кайковус махсуб меёфт.

²⁸⁹ ...чун Тахмурас зинованд – ба маънии мусаллаҳ ва аз абзорҳои ҷангӣ бархурдор.

²⁹⁰ Ажидаҳоки баддин-Ажи-Даҳок, Аждаҳо, ҳамон касе аст, ки дар навиштаҳои порсӣ ва тозӣ Заҳҳок хонда мешавад.

²⁹¹ Атбин – дар Авасто Атвия падари Фаридун аст. Ин ном дар форсӣ бояд Атбин бошад, на Абтин.

²⁹² Пурушасп (Puruṣaspa) – номи падари пайғамбар Зардушт аст ва ин ном лафзан ба маънии «дорандаи асби пир» аст, маънии лафзии он аз «пураcб» гирифта шудааст (Puruṣa-aspa).

Бикунад ҳаммонанди Навози²⁹³ забардаст бад-он сӯи Ранг-хо гарой, бикунад дӯстдошташудаи эзидон шавӣ, ончунон ки зар дӯстдошташудаи мардумон аст.

5. Бикунад, ки аз ту даҳ писар оянд²⁹⁴, ки се тан аз онон пешвоёни динӣ (Отурбонон), се тан аз онон размиён (артишдорон), се тан аз онон монанди кишоварзони галапарвар (вастриюшон) шаванд²⁹⁵, бикунад яке аз аз онон ҳаммонанди ту Гуштосп шавад.

6. Бикунад чун Хуршед аз асбҳои тезтак бархурдор шавӣ, бикунад чун Моҳ равшан шавӣ, бикунад чун Озар фурузон шавӣ, бикунад чун Меҳр тунду чолок шавӣ, бикунад чун Сурӯш²⁹⁶ пок, хубболо ва пирӯзгар шавӣ.

7. Бикунад монанди Рашн дурустоин шавӣ, бикунад монанди Бахроми Ахуроофарида²⁹⁷ барандозандаи бадманишон шавӣ, бикунад монанди Роми хостар²⁹⁸ пурбахшоиш шавӣ, бикунад монанди Кайхусрав аз беморӣ барканор ва бемарг шавӣ.²⁹⁹

8. Дар поёни ин офарин ба бихишти равшанпокон расод, дар он ҷое, ки аз ҳама гуна бахшоиши (эзидӣ) бархурдоранд.

Бишавад, чунон пеш ояд, он чунон ки ман хосторам.³⁰⁰

²⁹³ Навоз (Navaza) – ба номи Навоз ва руди Рангхо Ranha (Аранг) чандин дафъа ҳамчун номи дарё ёд шудааст. Бартоломе номи аввалро «киштирон» шарҳ додаст.

²⁹⁴ Бикунад, ки аз ту даҳ писар оянд... - дар бораи писарони Гуштосп дар Фарвардиняшт иттилооте ҳаст.

²⁹⁵ Се тан аз онон монанди кишоварзони галапарвар (вастриюшон) шаванд – дар ин ҷо аз се гуруҳи мардumi Эрон ёд гардидааст: Атраван ё Асраван ath-ravan Ратаиштар rathaestar, Вастрия vashtra.

²⁹⁶ Хуршед, Моҳ, Озар, Меҳр, Сурӯш-номи эзодон.

²⁹⁷ Рашн ва Бахроми Ахуроофарида – номи эзодон.

²⁹⁸ Бикунад монанди Роми хостар – Ром номи эзад аст ва сифати он «хвастра» ба маънии дорандаи чарогоҳи хуб.

²⁹⁹ Бикунад монанди Кайхусрав аз беморӣ барканор ва бемарг шавӣ – Кайхусрав, ки дар оини Эрон нақши ҷовидонӣ дорад, хангоми падида омадани Сушиянт дар нав кардани ҷаҳон аз зумраи ёрони вай аст.

³⁰⁰ Маъҳаз: Сафинаи сухан. Ҷилди аввал (Таҳияи Н.Салимов). – Хучанд: «Нури маърифат», - 2013. С. 125-126. Ин маҷмӯа дар дасти ҷоп қарор дорад. Минбаъд ин маъҳаз дар шакли кӯтоҳ - «Сафинаи сухан» ёд мешавад.

АНДАРЗИ ОЗАРБОДИ МАҲРАСПАНДОН³⁰¹

Ба номи Яздон.

Ин (аст) Андарзи Озарбоди Маҳраспандон.

1. Ин пайдост, ки Озарбодро фарзанди танизод набуд ва пас аз он ки умед ба Яздон кард, дере нагузашт, ки Озарбодро фарзанд шуд ва аз росткирдории Зардушти Спитамон (ӯро) Зардушт ном ниҳод ва гуфташ, ки барҳез, писарам то (гуро) фарҳанг омӯзам.

2. Писарам, некандеш бош, на гуноҳандеш, чӣ мардум то замони ҷовидон зинда набошанд ва чизи менӯи бештар (бояд хостан).

3. Он чи бигзашт, фаромӯш кун ва барои он чӣ наомадааст, тимору андуҳ мабар!

4. Ба марди худо ва солор худрой ва густох мабош!

5. Ҳар чӣ бароят нек нест, ба дигар кас низ макун!

6-7. Андар Худоёну дӯстон ягона бош! Хештан ба бандагӣ ба касе маспор!

8. Ҳар кас бо ту хашму кин равад, аз ӯ дур бош!

9. Пайваста ва ҳар гоҳ умед ба Яздон дор ва онро дӯст бигир, ки бароят судмандтар бошад.

10. Ба чизи Яздон ва амаҳраспандон кӯшо ва ҷонсупор бош!

11. Роз ба занон мабар!

12. Ҳар чӣ бишнавай, бишнава, лек ҳарза мағӯй!

13. Зану фарзанди хеш чуз аз фарҳанг берун магузор, то тимору андӯҳи гаронат нарасад ва пушаймон нагардӣ!

14. Бечо маҳанд!

15-16. Шухӣ ба андоза кун! Ба ҳеҷ кас афсӯс макун!

17-18. Ба марди бадогоҳ³⁰² ҳамроҳ мабош! Бо марди хашмин ҳамроҳ мабош!

19. Ба марди ҳазаргӯй ҳамроз мабош!

20. Бо марди пурхӯр ҳамхӯриш мабош!

21. Бо марди маст ҳамнӯш мабош!

³⁰¹ Ин асар андарзномаи Озарбоди Маҳраспандон – мубади замони Шопури 2 (309-379 м.) шоҳи сосонӣ маҳсуб меёбад.

³⁰² Бадогоҳ – ҷоҳил.

22. Аз марди бадгуҳар ва марди баднажод қарз маситон ва мадеҳ; чи баҳраи гарон бояд додан ва ҳар гоҳ ба дари ту истад ва ҳамеша пайғомбар ба дари ту дорад ва ӯ зиёни гарон бувад.

23. Марди бадчашмро ба ёрӣ магир.

24-25. Ба марди рашкбар дороии (хеш) манамоӣ. Дар паймон ҳукми дурӯғро ба муҳри худ тасдиқ макун!

26. Аз марди табоҳкору дурӯғгӯӣ суҳан машнав.

27. Ба ҷазо додани мардумон макӯш!

28. Дар базм пайкор макун.

29-30. Мардумро мазан! Барои ҷоҳ макӯш!

31. Бо марди озоданажод ва корогоҳу зирак ва хушхӯ машвара кун ва дӯст бош!

32. Бештар аз он тарс, (ки) дар набард бори гарон бар ту набувад.

33. Аз марди нерӯманди кишвар дур бош!

34. Бо марди дабир дар ҳилоф мабош!

35. Бо марди ҳазаргӯӣ рози худ (ошкор) макун!

36. Марди баландпояи доноро гиromӣ дор, аз ӯ суҳан би-пурс ва аз ӯ суҳан бишнав!

37. Ба ҳеҷ кас дурӯғ магӯӣ!

38. Он киро шарм нест, аз ӯ чиз магир!

39. Ошкор чиз ба ғарав манех!

40. На ба рост ва на ба дӯрӯғ савганд махӯр!

41. Агар хона (бунёд) қардан хоҳӣ, нахуст ҳазина ба миён кун!

42-43. Барои хештан худ зан бихоҳ! Агар хоҳӣ, ки туро дорой (буда) бошад, нахуст обу замини кишт ва замини бештар бихар, чи агар ҳам бар надихад, бунёди он ба миён бувад³⁰³.

44. То чанд тавонӣ мардумон ба суҳан маозор!

45. Ба кину зиёни мардумон марав!

46. Ба дорой чандон, ки тавонӣ родӣ кун!

47. Ба ҳеҷ кас фирефторӣ макун, то ту низ беш дардманд мабошӣ!

48. Марди пешворо гиromӣ ва бузург дор ва суҳани ӯро бипазир!

49. Ҷуз ҳешовандону дӯстон чиз ба қарз магир!

³⁰³ Ба миён бувад – бар ҷой бувад.

50. Зани шармгинро дӯст бош ва ўро ба занӣ ба марди зираку доно деҳ, чи марди зираку доно чунон (аст) монанди замине некӯ, ки дар он тухм афканӣ, аз он хӯрданиҳои гуногун (берун) ояд.

51-52. Ошкоргӯ бош! Ҷуз беандеша сухан магӯй!

53. Ба ҷуз оини (муқаррар буда) қарз мадеҳ!

54. Зани фарзонаву шармгинро дӯст бош ва ўро ба занӣ хоҳ!

55. Марди хушхӯ ва дурусту короғоҳро ба домодӣ гир, ҳарчанд бемоя бувад; охир дорой аз Яздон расад.

56. Ба марди меҳтар афсӯс макун, ки ту низ меҳтар шавӣ!

57. Марди сангдилро ниғаҳбони зиндон макун, мардуми баргузидаи бузургу хушёрро бар бандиён зиндонбон кун!

58. Агар туро писаре бувад, ўро дар кӯдакӣ би дабиристон бидеҳ, чун ки омӯзиш рӯшаниӣ чашм аст.

59. Сухани тез ба андеша гӯй, чи сухан хуб гуфтан аст ва ҳафт хомӯш будан ва хомӯш будан беҳ аз он ки гуфтан.

60. Марди ростгуфторро пайғомбар кун!

61. Марди гирифторро ба боварӣ сазовор мадор ва марди боваримандро барош ҳазина кун, ба ҳар оин, ки битвонӣ!

62-63. Сухан нарма гӯй! Гуфтор нарма дор!

64-65. Андеша рост дор! Хештан маситой, то росткирдор бошӣ!

66. Дар (нисбати) шахриёру подшоҳон сангдил мабош!

67-68. Аз рои мардони меҳтар ва хуб сухан пурс! Аз марди дузд чиз маситон ва мадеҳ ва эшонро табоҳ кун!

69. Аз бими кефару дӯзах нигаронӣ кун!

70. Ба ҳар касу ҳар чиз густох мабош!

71-72. Неқфармон бош, то неқбаҳра бошӣ! Беғуноҳ бош, ки бебим бошӣ!

73-74. Сипосдор бош, то ба некӣ боварманд бошӣ!

75-76. Ростгуфтор бош, то устувор бошӣ! Хирадманд бош, ки дӯст беш (дошта) бошӣ!

77. Дӯсти беш дошта бош, то неқном бошӣ!

78-79. Неқном бош, то неқзист бошӣ! Хуббаҳраву диндӯст бош, то порсо бошӣ!

80. Равонпурс бош, то биҳиштӣ бошӣ!

81. Парастанда бош, то гарудмонӣ³⁰⁴ бошӣ!
82. Зани касон мафиреб, чи ба равонат гуноҳи гарон бувад.
83. Мардуми бешараф ва носипосро (нигоҳ) мадор, чи туро сипос надоранд!
84. Равони хешро бо хашму кин табоҳ макун!
85. Чун хонандат, нек посух кун, ба нармӣ таъзим кун, чи аз таъзим кардан пуштат нашиканад ва аз пурсиши нарм даҳон ганда нашавад!
- 86-87. Сухани зишт мағӯй! Чун ба анҷуман нишинӣ, наздики мардуми бадогоҳ чоҳил манишин, то чоҳилпадидор нашавӣ!
88. Дар анҷумани сур ҳар чой, ки нишинӣ, ба ҷои боло манишин, то аз он ҷой нахезонандат ва ба ҷои поёнтар нашинонанд.
89. Ба дороиву чизи гетӣ густох мабош, чи дороиву чизи гетӣ мурғеро монад, ки аз ин дарахт ба он дарахт нишинад ва ба ҳеч дарахт напояд.
90. Ба падару модари хеш бо эҳтиром ва чокару фармонбардор бош, чун ки мардро то падару модар зинда (аст), чун шерест, ки дар беша аз касе натарсад ва он ки ўро падару модар нест, чун зани беваест, ки чизаш ситонанд. чизе кардан натавонад ва ҳар кас хораш кунад.
91. Духтари худ ба марди зираку доно бидеҳ, ки марди зираку доно чун замини некӯст, ки тухм бад-он афканад, аз он хӯшаи фаровон бадар ояд.
92. Агар хоҳӣ, ки аз кас дашном нашнави, ба кас дашном мадеҳ!
93. Тунди ҳарзагӯй мабош, чи мардуми тунду ҳарзагӯй оташеро монанд, ки дар бешазор афтад ҳам мурғу ҳам моҳӣ сӯзад ва ҳам офариниши зиёновар сӯзад.
94. Бо он марде, ки падару модар аз ў озурдаанд ва нохушанд, ҳамкор мабош, то дод ба дурӯғ надорад ва туро бо касе дӯстиву меҳр набувад.
95. Аз шарму нанги бад равони хеш ба дӯзах масупор!
96. Сухан ба ду гуна мағӯй!

³⁰⁴ гарудмонӣ – он ки ҷои ў дар гарудмон – болотарин табақа ва беҳтарин ҷой дар бихишт бошад.

97. Ба анҷуман чое, ки нишинӣ, наздики дурӯғгӯй манишин, то ту низ бас дардманд набошӣ

98. Чобукпой бош, то равшанчашм бошӣ.

99. Шабхез бош, то коранҷом бошӣ!

100. Аз душмани куҳан дӯсти нав макун, ки душмани куҳан мори сиёҳест, ки кини садсола фаромӯш накунад.

101. Дӯсти куҳанро дӯсти нав кун, чи дӯсти куҳан чун маи куҳан харчанд куҳантар (бувад) ба хӯриши шахриёрон беш бехтару сазовортар шояд.

102. Ситоиши Яздон кун ва дил ба ромиш дор, то аз Яздон барака ва некӣ бинӣ!

103. Марди шахриёрро нафрин макун, чи эшон посбони кишваранд ва дар андешаи некӣ ба ҷаҳониёнанд.

104. Ва туро гӯям писарам, ки (аз ҳама) чизи судманд барои мардумон хирад беш, чи агар худой накарда, дорой биравад ё ҷаҳорпой бимирад, хирад бимонад.

105. Дар пайравии дин бикӯш, чи бузургтарин хурсандӣ доной ва бузургтарин умед менуст.

106. Ҳар гоҳ равони хеш дар ёд дор!

107. Вазифаи хешро барои номи хеш магузор!

108. Даст аз дуздӣ ва пой аз нарафтан ба анҷоми вазифа ва андеша аз орзуи паст боз дор, чи он ки кори нек кунад, подош бинад ва он ки гуноҳ кунад, ҷазо барад.

109. Ҳар ки душманонро хоҳ канад, худ дар хоҳ афтад.

110. Марди нек осояд ва марди бад ғаму андӯхи гарон барад.

111. Зани ҷавон ба занӣ гир!

112. Май ба андоза хӯр, чун ки май аз андоза берун хӯрӣ, бисе гуноҳ аз он расадат.

113. Агарчи афсуни мор бисёр хуб донӣ, даст зуд ба мор манех, то туро нагазад ва дар ҷой намирӣ.

114. Агар чи шинора дар об хуб донӣ, зуд ба селоб машав, то об туро набарад ва дар ҷой намирӣ.

115. Ба ҳеҷ оин меҳршиканӣ макун, ки дасти ҷазо ба ту нарасад.

116. Дороии касон мабар ва (нигоҳ) мадор ва ба они хеш маомез, чи они хеш вайрон ва нобуд шавад, чун ки дорой, ки бо худ доред, худ наофаридаед ва ба он хеш...

117. (Бисёр) шод мабошед, чи мардум ҳамоно жарфои пур аз бодро монад, ки чун бод аз он биравад, аз он ҷой чизе намонад.

118. Мардум чун ширхорест, ки (чун) хӯ гирад ва ба он истад.

119. Ҳар гоҳ некӣ расад бисёр шод мабош! Ва ҳар гоҳ бадбахтӣ расад, бисёр андӯхгин мабош! Чун некӣ замоне ба бадбахтӣ (бадал гардад) ва бадбахтӣ замоне ба некӣ ва ҳеҷ фарозе нест, ки аз пеши он нишебӣ (набувад) ва ҳеҷ нишебӣ нест, ки аз паси он фарозе (набувад).

120. Дар хӯриш хӯрдан ҳарис мабош!

121. Аз ҳар хӯриш махӯр ва зуд-зуд ба суру базми бузургон машав, то хор мабошӣ.

122. Ин ҷаҳор чиз ба тани мардумон бад аст, ки ноогоҳ бо ҳештан кунад: яке – зӯрӣ намудан, яке – шукӯҳи абарманишӣ, ки бо марди сарватманд дар набард барад, яке – меҳтари ҷавонхислат, ки духтари ноболғро ба занӣ гирад, яке ҷавонмарде, ки зани пирро ба занӣ гирад.

123. Аз комиландешӣ мардумдӯстӣ ва хушсуханӣ хушхӯиро доништан шояд.

124. Ва туро гӯям, писарам, ки барои мардумон аз ҳама беҳтар чиз хирад аст.

*Ҷовидонравон бод, Озарбоди Маҳраспандон, ки ин андарз кард ва ин фармон дод. Чунин бод!*³⁰⁵

³⁰⁵ Маъҳаз: Адабиёти паҳлавӣ (Пажӯҳиш, тарҷума ва ташреҳ). Додихудо Саймиддинов. – Душанбе: Чопхонаи «Пайванд», 2003. – С.149-156.

ЧАНД ВОЖАИ ОЗАРБОДИ МАХРАСПАНДОН³⁰⁶

1. Ин чанд вожаро анӯшаравон Озарбоди Махраспандон <хангоми> даргузашт ба чаҳониён гуфт ва омӯзонд, ки ба ёд доред ва аз он кор гиред: анбор макунед, то он <замон>, ки ниёзе пеш наояд. Чунки захираи карда ба камтарин ниёз нарасад.

2. Танҳо барои анбоштани росткирдорӣ – кори нек кӯшед. Чи аз чизи барои анбоштан шояд нигоҳ доштан, танҳо росткирдорӣ – кори нек кӯшед. Чи аз чизи барои анбоштан шояд нигоҳ доштан, танҳо росткирдорӣ беҳтар аст.

3. Кин ба андеша мадоред, то ки душманонатон бар нахезанд.

4. Ва бингаред, ки аз душманро ба кин задан чи решу зиён ва нобудие пеш ояд. Кинро дар андешаи хеш бигузored. Душманро аз <рӯи> кин мазанед. Чи пайдост, ки агар касе камтарин кинро фаромӯш кунад, аз он бузургтарин бим ва пули Чинвод³⁰⁷ ўро бираҳонанд.

5. Дар бозҷӯйии додрасӣ сухани рост гӯед, то ки дар додгоҳ бовармандтар бошед.

6. Чи пайдост, ки марди гувоҳии рост дода, росткирдор бошад. Дурӯғпеша бувад он ки гувоҳии рост дорад, аммо онро намедихад.

7. Ба андоза хӯред, то ки дарозумр бошед.

8. Чи ба андоза хӯрдан барои тан беҳтар аст ва ба андоза гуфтан барои равон.

9. Ва марде, ки доройии камтарин дорад, чун дорои хӯйи муносиб бошад, тавонгар аст. Андозаро бештар ба равон кунед, то ба шикам.

10. Чун ки марди шикампуркун табоҳкунандаи руҳ бувад.

³⁰⁶ Чанд вожаи Озарбоди Махраспандон вопасин суханест, ки зимни даргузашт Озарбоди Махраспандон ҳамчун ёдгор ба чаҳониён гуфтааст.

³⁰⁷ Пули Чинвод – Чинводпул, пули Сирот, пуле аст, ки барои озмоишравон дар гузаштагон сохта шуда, дар сари он кирдори нек аз бад шинохта мешавад. Ин гузаргоҳ барои покони ва некон ба паҳнои нӯх найза (хар найза ба баландии се тир) кушода мешавад, вале барои бадон ва гунаҳкорон устувор боқӣ мемонад.

11. Зан аз пайванди хеш гиред, то ки пайванди шумо дуртар равад.

12. Чун ки бештар ошӯбу зиёне, ки ба офариниши Ҳурмузд омад, аз он рӯй буд, ки духтари хешро берун аз пайванд доданд ва барои писари хеш духтари касон ба занӣ хостанд, то нажод, табоҳ гардид.

13. Аз хӯрдани гӯшту говону гӯсфандон сахт парҳезед. Чун ки ин ҷо ба он ҷо омори сахт бошад.

14. Чи марде, ки гӯшти гову гӯсфандон хӯрдааст, даст дар гуноҳ дорад. Гуноҳе, ки андешад, гӯяд ва кунад.

15. Ва агар мурғчае хӯрдааст, даст дар гуноҳ дорад. Чун агар дар ҷои дигар марде уштуреро бидушад, он чунун бувад, ки онро ба дасти худ куштааст.

16. Пазирандаи қорвониён бошад, то ки ин ҷо ва он ҷо шуморо бештар пазиранд.

17. Чи он ки диҳад аз он баҳраи бештар ситонад. Ба меҳмонӣ он ҷойе нишинед, ки шуморо нишонанд. Ҷойи меҳтар он ҷоест, ки марди меҳтар нишинад.

18. Барои ҷоҳ мақӯшад. Чун ки марди барои ҷоҳ кӯшанда бештар ошӯфтаарӯх бувад.

19. Ба кори нек мувофиқ, ба гуноҳ муҳолиф, ба некӣ сипосгузор, ба нохушӣ қонеъ, аз душман дур, ба кори нек беэҳтӣ ва ба бад ёр набошад.

20. Ҳар гоҳ шигифттарин чиз расад, <аз он> ба Яздону дин бадгумон мабошад.

21. Бисёр шод мабошад, ҳар гоҳ ба шумо некие расад.

22. Бисёр озурда мабошад, ҳар гоҳ ба шумо бадбахтие расад.

23. Ба бадбахтӣ қонеъ ва ба андӯх бурдбор бошад. Ба зиндагӣ густох мабошад, дар кори нек густох бошад.

24. Чи неқирдорон ҳомии қирдори хешанд ва бадқирдорон душмани қирдори хеш.

25. Аз андешаҳо, гуфторҳо ва қирдорҳо қирдор бартар аст.

26. Чи ман, Озарбоди Маҳраспандонро ҳар бадбахтие, ки пеш омада бошад, аз ин шаш роҳи хушӣ онро пазируфтаам:

27. Нахуст ин ки: «Сипос, ки нохушиям ин аст. Чун ки аз ин бадтар шояд бувад».

28. Дигар ин ки: «Нохушӣ на ба равон, балки ба танам омад. Чи нохушии танро беҳтар шояд гузаронид, <аз он ки> нохушии равонро».

29. Севум ин ки: «Аз нохушиҳое, ки барои ман <раво> доштаанд, яке гузашт».

30. Чаҳорум ин ки: «Сипос, ки ман чунин марди некам, ки Аҳримани гучастаи³⁰⁸ дурӯғпеша ва девон ин бадбахтиро аз некии ман ба танам овардаанд».

31. Панҷум ин ки: «Ҳар ки бадӣ ва нохушӣ кунад, ба ӯ ё фарзандони ӯ расад ва он чи бар сари ман омад, ба фарзандони ман нарасад».

32. Шашум ин ки: «Аҳримани дурӯғпеша ва девон ҳар бадбахтӣ, ки офаридаанд, барои офариниши Ҳурмузд <раво> доштаанд. Он чӣ ба ман омад, аз «ганци» Аҳриман коста шуд ва онро ба марди неки дигар кардан натавон».

33. Аз нигоҳи бад, худписандӣ, душманӣ бо некон, хашмгинӣ, озварӣ³⁰⁹, ғайбату дурӯғ саҳт бипарҳезед, то ки танатон бадном ва равонатон дурӯғпеша нагардад.

34. Бадро ба бадон наандозед, чун ки бад худ ба кирдори хеш бирасад.

35. Барои бартар шудан ба бадон нерӯмандии некиро ба ёд доред ва ба андеша супоред.

36. Кӣ буд, ки <ӯ> ба бадон пайваст ва дар фарҷом пушаймон нашуд?

37. Хубӣ кунед, чи хубӣ хуб аст. Хубӣ неқ аст, ки ба он некиро ситоянд.

38. Ҳар чиро ки донед, хуб аст, бикунед ва ҳар чиро ки донед, хуб нест, макунед.

39. Ҳар чиро ки ба ҳештан написандед, ба дигар кас макунед.

40. Пеши радон аз гуноҳ гиристан, бо тозиёнаи Сурӯш заданро осон мапиндоред.

41. Як ком доред. Мардумед. Ба ҳар ду ком мангаред.

42. Чун ки тану равон ҳарду ҳамком набуванд.

³⁰⁸ Гучаста – малъун.

³⁰⁹ Озварӣ – хирс.

43. Чи танро ба танкомӣ шояд дошт ва равонро ба равон-комӣ.

44. Ба ҳар гоҳ аз барои кин гуноҳ макунед, балки ба кори нек кӯшо бошед.

45. Аз баҳри ҳавас адли хубро раҳо макунед.

46. Аз барои ҳашм ба касе бегуноҳонро ба саҳтӣ мазанед.

47. Аз барои кин паймоншиканӣ макунед.

48. Ба занон густох мабошед, то ки ба шарму пушаймонӣ нарасед.

49. Ба занон роз мабаред, то ки ранчатон бесамар нагардад.

50. Фармони бадхирадонро мапазиред, то ки шуморо нобудӣ нарасад.

51. Чи ин чаҳор чизи чуфт мардумонро бештар ба кор бояд: хираду ҳунар, дидану дониш, тавонгариву родӣ, хубгуфториву хубкирдорӣ.

52. Чун ҳунаро, ки хирад ҳамроҳ нест, марг аст бар тани мард.

53. Диданро, ки дониш ҳамроҳ нест, пайкари тан аст ни-горишшуда.

54. Тавонгариеро, ки родӣ ҳамроҳ нест, ганҷури Аҳриман аст.

55. Хубгуфториеро, ки хубкирдорӣ ҳамроҳ нест, бадойинии ошкор аст.

56. Бадойинон шаш нишон доранд: дар зоҳир нехӯй, дар суҳан бадхӯй, найрангафзо ва бадкирдор, ба қасон фарохгуфтор ва ба худ тангдаст, роднамо ва бадофариниш, бурдбор ба дашно, зидандеш, зидгуфтор, зидкирдор.

57. Суҳанро, ки аз он суди вежае нест, ҷуз барои ҳурраамӣ мағӯед ва он ҷӣ низ барои ҳурраамист, ба гоҳу ҳангом бингаред.

58. Чи посдори забон хирад <аст> ва бари (самари) тан фарҳанг, подоши қори нек биҳишт, самари чаҳон ҳӯрдану додан.

59. Зеро ҳар ҳунар ба хирад ва ҳар хирад ба дониш ва ҳар дониш ба озмоиш ва ҳар бузургӣ ба ном ва ҳар қор ба гоҳу замон ва ҳар тавонгарӣ ба ҳӯрдану додан ва ҳар шодӣ ба бебимӣ ниёз дорад.

60. Бисёр шод мабош, ҳар гоҳ некие ба ту расад ва бисёр озурда мабош, ҳар гоҳ бадбахти ба ту расад.

61. Чунки некӣ ва бадбахтӣ ҳар ду шояд ба мардумон оянд.

62. Ба некӣ, ки омадааст, ба Яздон сипосгузорӣ кунед ва Яздону неконро баҳра кунед ва ба Яздон бахшед, чунки подош аз он ҷое, ки ояд, худ бояд биравад.

63. Ба замин кишти хуб кунед. Чунки зиндагӣ ба парвариши ҳар кас аз кишти Сипандарзамин аст.

64. Ба оташу об, гову гӯсфанд, саг ва ҳар навъи сагон гуноҳ макунед, то ки роҳи Биҳишту Гарудмон барои шумо баста нагардад.

65. Барои анҷоми кори нек касе, ки аз дур ё наздик фаро расад, дар кушода доред. Чунки он ки барои анҷоми кори нек дар кушода надорад, дари Биҳишту Гарудмон ба рӯяш баста гардад.

66. Барои фарҳанг хоستان бикӯшед. Чун фарҳанг дар рифоҳ пироиш, дар шигифтӣ поянда, дар бадбахтӣ дастгир ва дар тангӣ пеша аст.

67. Ҳар гоҳ донистед, он гоҳ кор гиред. Чи беш донистану кам гаравидан гуноҳи бештар аст.

68. Хиради саршор аз дониш, ки ба он некӣ ҳамроҳ нест, мардро ба баддинӣ ва хирадро ба бераҳмӣ мегардонад.

69. Ба ҳеҷ кас афсӯс (истехзо) макунед, чун ки марди афсӯсгар <худ> афсӯсбар гардад, бадбахту нафринзада шавад ва аз ӯ камтар фарзанди арзандаи ҷанговар пайдо шавад.

70. Ҳар рӯз барои гуфтугӯ ба анҷумани некон бештар равед.

71. Чун касе барои гуфтугӯ ба анҷумани некон бештар равад, нақӯкорӣ ва росткирдорӣ бештар бахшандаш.

72. Ҳар рӯз се бор ба оташкада равед ва оташро парастӣш кунед.

73. Чун касе ба оташкада бештар равад ва оташро бештар парастӣш кунад, дорой ва росткирдорӣ бештар бахшандаш.

74. Танро аз дурӯғ ва кирдори бад ва аз зани гирифтори ҳайз ва бадрафтор ва <кӯдаки> ширдеҳ дур доред ва саҳт парҳез кунед, то ки реш ба тан ва бадӣ ба равонатон нарасад.

75. Ҳаргиз ин чанд гуноҳе, ки сабаби каффора³¹⁰ шавад, то ба андозаи фарсанг <ба худ> магузored, то ки дини беҳи поки маздияснон душманатон нагардад.

76. Тани маргманд ба равон нигар ва кори нек кун. Чунки равон хоҳад буд, на тан, мену (рӯх) хоҳад буд, на гетӣ.

77. Танро барои озарми равон раҳо макунед ва ба озарми кас гузароии чизи гетиро фаромӯш макунед, ки гирифтори ҷазои гарон машавед. Майл ба он чиз мабаред, ки саранҷом тан ба гуноҳ ва равон ба ҷазо расад.

78. Барои ишқи кас равонро фаромӯш макунед, ки гирифтори ҷазои гарон машавед.

Анӯшаравон бод Озарбоди Маҳраспандон, ки ин андарзро кард ва ин фармонро дод.

*Анҷомид ба дурудӯ шодӣ.*³¹¹

³¹⁰ Каффора – чуброн.

³¹¹ Маъҳаз: Адабиёти паҳлавӣ (Пажӯҳиш, тарҷума ва ташреҳ). Ба саъйи эҳти-
моми Додихудо Саймиддинов. – Душанбе: Чопхонаи «Пайванд», 2003. – С.
160-165;

БИСТУ ДУ ВОЖА АЗ ОЗАРБОДИ МАҲРАСПАНДОН³¹²

Ситоиш офаридгор Хурмузд, Амаҳпарасдон ҳама эзидони менӯй (рӯхонӣ) ва эзидони ин ҷаҳониرو.

Андарзи анӯшаравон Озарбоди Маҳраспандон:

1. Анӯшервон Озарбоди Маҳраспандонро шогирде буд, ба-се рӯзгорон бо Озарбод буд.

2. <Рӯзе> ба Озарбод гуфт, ки омӯзишам кун, ки чун аз на-зди омӯзгор фаро равам, пас он омӯзиш равони маро беҳтар тавонад <кард>

3. Озарбод гуфт, ки ба эзидон бегумон бош. Андеша, гуф-тор ва кирдорро рост дор, ҳеҷ гуноҳе маандеш, мағӯй, макун, парҳезкор бош.

4. Шогирд гуфт, ки ба ин хирбад гуфтӣ, комил нестам, бал-ки маро омӯзиши барҷаста гӯй, то бикунам ва парҳезкор ша-вам.

5. Озарбод гуфт, ки он бисту ду вожаро, ки Меҳр Хурмузд-Ҳирбади (омӯзгори) ман аз Одаруг шунид, ба кор дор, то пар-хезкор шавӣ.

6. Шогирд гуфт, ки агар маро шоиста бидонӣ, бифармоӣ гуфтан, то бишнаберам ва бикунам.

7. Озарбод дар посух гуфт, ки вожагон инҳоянд: се гуна родӣ³¹³, ҷаҳорум – ростӣ, панҷум – хунармандӣ, шашум – кӯ-шой, ҳафтум – шафоат, ҳаштум – неқпаймонӣ³¹⁴, нуҳум – ошти-хоҳӣ, даҳум – хастуӣ, ёздаҳум – яғонагӣ, дувоздаҳум – силоҳ ниҳодан, сездҳум – паймонгароӣ³¹⁵, ҷаҳордаҳум – озодагӣ, понздаҳум – фурутанӣ, шонздаҳум – сангинӣ, ҳафтдаҳум – хушӣ, ҳаждаҳум – комилӣ, нуздаҳум – бурдборӣ, бистум –

³¹² Бисту ду вожа аз Озарбоди Маҳраспандон – матнест аз андарзҳои Озарбо-ди Маҳраспандон, ки дар баҳши 62 «Ривоёти паҳлавӣ» омада ва бо хоҳиши шогирди Озарбоди Маҳраспандон баён шудаанд. Озарбод ин вожаҳоро аз устоду омӯзгори ҳеш Меҳр Хурмузд шунида ва Меҳр Хурмузд онҳоро аз Ода-руг ном шахсе ба ёдгор гирифтааст.

³¹³ Родӣ – баҳшиш, баҳшояндагӣ.

³¹⁴ Неқпаймонӣ – вафо ба аҳд.

³¹⁵ Паймонгарӣ – эътидол.

мардумдӯстӣ, бистуякум – хурсандӣ (қаноат), бисту дувум – ягонагӣ.

8. Нахуст он родӣ беҳтар аст, ки аз ӯ чизе нахоҳанд, бидиҳад. Дигар он ки аз ӯ бихоҳанд, фавран бидиҳад. Севум он ки аз ӯ бихоҳанд, муҳлат хоҳад ва замоне, ки кард, бидиҳад. Он беҳтар аст, ки диҳад ҳаргиз умед надорад, ки пас диҳад; на барои ёфтани суди бозоргонӣ, на барои чашмдоште бидиҳад.

9. Чаҳорум – ростӣ он бувад, ки (кас) андеша, гуфтор ва кирдорро бо эзидони менӯӣ ва дигар офаридагон гетӣ рост дорад.

10. Панҷум – ҳунармандӣ он бувад, ки бо деви мену³¹⁶ набард кунад. Ин девро ба тан нагузорад. Ба вежа ин чаҳор девро аз тан боз дорад: Озу Хашм ва Шаҳвату Нанг.

11. Шашум – кушой он бувад, ки кас дар ҳар гоҳу замон он биандешад, бигӯяд ва бикунад, ки агар ҳама замон барбигирад, пас ӯро бим набошад, ки чизе хилофаш мебоист андешидан, гуфтан ва кардан.

12. Ҳафтум – шафоат он бувад, ки кас барои зани бева ва бачаи гурусна, оташхо, говон, гӯсфандон ва дигар нотавонон, ба вежа аз баҳри равони хеш сухан гӯяд.

13. Ҳаштум – неқпаймонӣ он бувад, ки бо ҳама офаридаҳои Хурмузд паймонро дуруст ва ягона дорад. Ба кас паймон нашиканад, на паймони пазируфта, на паймони аз пеш бударо, ба вежа <паймони> бо равони худро хуб ва рост ниғаҳ дорад.

14. Нухум – оштихоҳӣ чараёни назми чаҳон аст, <ки> ниғаҳдоранда, парваранда ва сомондихандаи ҳама офариниш ва офаридагон аст. Чи аз Авасто пайдост, ки растохез, тани пасин³¹⁷ кардан ва ҷовидонагӣ барқарор кардан аз роҳи оштӣ метавон кард.

15. Даҳум – хастӯӣ он бувад, ки <кас> ба дини эзидон ис-тад.

16. Ёздаҳум – ягонагӣ он бувад, ки дар ҳар чизи неқ бо эзадон ва неқон ягона бошад.

³¹⁶ Мену – рӯҳ; менӯӣ – чаҳони рӯхонӣ.

³¹⁷ Тани пасин – тани охири; зиндагӣ дар чаҳони пасин; тана, ки дар охири чаҳон офариниш ё мавҷудот бо он омезиш ёбад; тана, ки мурдагон дар растохез бо он бармехезанд; зиндагии ҷовидона пас аз растохез.

17. Дувоздахум – силоҳ ниҳодан он бувад, ки дар баробари ҳама офаридагони Хурмузд силоҳ фуру ниҳад ва бо ҳеҷ кас душманӣ накунад ва аз ҳар чизи бад, аз бадии Аҳриману девон чудо бошад. Чи андешабаргузинӣ ва кирдорбаргузинӣ дар ниҳодани силоҳ бошад.

18. Сездеҳум – паймонгарой он бувад, ки ҳар чизеро ба паймон андоза кунад, чунон ки бешу кам андар набошад. Чунки комилии ҳар чиз дар паймон аст. Аммо он чизеро, ки паймон нест, доноӣ, дӯстӣ ва кори неқ аст.

19. Чаҳордахум- озодагӣ он бувад, ки дар бораи ҳама офаридагони Хурмузд чунон андешад, ки «он <дом> беҳтар аз ман шояд бошад».

20. Понздаҳум – фурутанӣ он бувад, ки кеҳтар аз хешро баробари худ ва баробари хешро бузургтар аз худ ва бузургтар аз хешро сарвари худ бишморад.

21. Шонздаҳум – сангинӣ он бувад, ки чун ӯро абзори хунару дониш нест, донад, ки маро нест, барои хоштан ва аз худ кардан бикӯшад ва замони анҷоми корро бишносад; ҳар коре-ро, ки то замонаш фаро нарасидааст, фаро нагирад. Марди анҷумани суханвар ва бурдбору парҳезкор бошад.

22. Ҳафздаҳум – хушӣ он бувад, ки нахуст бо пешдастӣ касро наозорад. Агар касе барои задани ӯ <наздиқ> шавад, пас бо нармаӣ ва хушӣ дар пешвозӣ ӯ истад. Бо ҳар офаридаи Хурмузд чунин битавонад сохтан, ки ҳар кас пиндорад, ки ӯ бо ман хуштар <рафтор мекунад>.

23. Ҳаждахум – комилӣ он бувад, ки он чиро, ки насазад, наандешад, нагӯяд, накунад. Он чиро, ки андешидан сазад, нахуст хуб бингарад, он гоҳ андешад, гӯяд ва кунад.

24. Нуздаҳум – бурдборӣ он бувад, ки бори равоиро, ки бар тан абзор аст, <ниҳад> ва агар саҳтӣ фаро расад ва битавонад ба пас таҳаммул кардан, накунад. Балки худро бо бурдборӣ пазирад.

25. Бистум – мардумдӯстӣ он бувад, ки неқӣ барои ҳама неқон чунон бояд, ки барои худ. Он чиро, ки барои хештан неқ напазирад, ба <дигар> кас накунад. Неқхоӣ он бувад, ки айбу хунари касонро бинигарад. Аз паси пиростани (ислоҳи) айби худ бикӯшад. Хубии неқонро ошкоро бигӯяд. Айби эшонро на бо дуруштӣ, балки дӯстона бизудояд ва ба эшон нагӯяд.

26. Бистуякум – хурсандӣ он бувад, ки ба чоҳу сарвате, ки дорад ва ба ӯ расидааст, қонеъ бошад. Бад- он чизе, ки метавонад афзоиши <некии> равон бошад, аз он бошад, чунон кӯшо ва ҷонсупор бошад, ки то зинда аст, ҳаргиз аз он нохурсанд набошад.

27. Бисту дувум – ягонагӣ. Дар Дин (Авасто) пайдост, ки онро ду роҳ бошад. Роҳ ҷуз ду нест. Яке хуб, яке бад аст. Аз он ки бад аст, дури кунад ва бад-он ки хуб аст, биистад. Ҳаргиз аз ин роҳ бар нагардад. Ҳеч бадӣ наандешад, нагӯяд ва накунад.

28. Шогирд гуфт, ки ҳирбади худо парҳезкор бошӣ! Зеро омӯзише, ки ҳирбад бикард, танҳо ин омӯзиш моро тавонмандтар ва болотар кунад. Ва агар аз хирад ва кӯшоии мо чизе намонд, пас мо ҳама мардум аз ин фарҳанге, ки дар кор доранд, парҳезкор (порсо) шаванд.

*Ба қом, тавоноӣ, нерӯ, меҳрубонӣ ва раҳмати Яздон.
Анҷомид бо дуруду шодӣ, хуррамӣ ва бебимӣ.³¹⁸*

³¹⁸ Маъхаз: Адабиёти паҳлавӣ (Пажӯҳиш, тарҷума ва ташреҳ). Ба саъю эҳтимоми Додихудо Саймиддинов. – Душанбе: Чопхонаи «Пайванд», 2003.- С.166-170.

ДАР БОРАИ ПАЙМОНИ КАДХУДОЙ³¹⁹

Ба номи Яздон

1. Андар моҳи баҳмани соли шашсаду бисту ҳафт, пас аз соли бистуми (салтанати) Яздигурд³²⁰, шоханшоҳи шахриёрон, нофи Хусрави Парвези Хурмуздони шоханшоҳ дар оғози рӯзи дай ба меҳр, хангоме ки вожа(ҳо)- и нек дар анчуман равон буданд, ба подшо зане гирифт, марде Баҳмон ном, Баҳмони Баҳмонон, писари Баҳмон, (ки дар) Баҳмонрусто, Баҳмондеҳ зиндагӣ мекунад, канизаке Баҳмон ном Баҳмони Баҳмонро ба подшой, духтар (низ дар) ҳамон Баҳмондеҳ зиндагӣ мекунад.

3. Эдун Баҳмон бо хостани хурсандии Баҳмонпадар ва додани (ичоза ва) ҳамдостонии ҳамбаҳмон, ба (унвони) аҳлу дод³²¹ (ӯро) подшойизанӣ гирифт.

4. Ва ҳам Баҳмонпадари Баҳмон, Баҳмон (духтар)-ро ба (унвони) аҳлу дод, бо се гӯйиши ба подшозанӣ, ба Баҳмон дод.

7. Ва чун ин хост ҳамгуна буд, Баҳмон ҳам Баҳмонро ба подшой (занӣ) қабул кард ва пас аз (мунъақид) кардани ин паймон Баҳмон ҳам Баҳмонро ба хубӣ писандид (ва ба ӯ) алоқаманд шуд ва (гирифтани) се ҳазор дирҳам симини шаҳроварш³²² бобати гуҳрӣ³²³, се ҳазор дирҳами шаҳроваршро аз ӯ шоиста донист; (вай афзуд) дар додани шуморе аз ҳама хоста(ҳое), ки ба дорандагӣ ва хешии³²⁴ (ман) даромадааст, мухтор буда ва низ дар додани он чи ки аз кунун ба баъд ба дорандагӣ ва хешии (ман) мерасад, дорои ихтиёр ҳастам ба ду баҳр, баҳре (аз он дорой)-ро ба Баҳмони Баҳмон додаам ва бар (баҳри дигаре аз дорой) ҳам боз Баҳмони Баҳмононро чира кардам, эдун ки

³¹⁹ Ин асар матне иборат аз 11 банд дар маҷмӯаи мутуни паҳлавӣ аст, ки ба чигунагии шеваҳои хостгорӣ ва ӯҳдадорӣ ҳамсарон нисбат ба якдигар бахшида шудааст.

³²⁰ Андар моҳи баҳмани соли шашсаду бисту ҳафт, пас аз соли бистуми (салтанати) Яздигурд – ин таърихро замони тадвини асари мазкур маҳсуб кардаанд.

³²¹ Аҳлу дод – амали писандида ва нек.

³²² шаҳроварш- пули дар он замон роиҷи кишвар.

³²³ Гуҳрӣ- маблағе, ки домод ба сифати навъе замонати иҷроӣ дар баробари ӯҳдадориҳои ба арӯс мебардохт ва ин маблағ ҷузви моликияти зан маҳсуб мешуд. Эҳтимолан баробари маҳрия аст.

³²⁴ Дорандагӣ ва хешӣ – моликият дар назар аст.

ҳар гоҳ Баҳмон ё каси (дигаре) аз Баҳмон (он) додaro хосторӣ кунад³²⁵, бе баҳона ба ӯ биспорам ва дар баробари ӯ нофармонӣ ва худсарӣ накунам.

9. Ва Баҳмони (духтар) Баҳмон ҳам ин ихтиёрдорӣ³²⁶ дар баробари се ҳазор дирҳам гуҳриро бо иштиёқ пазируфт ва бар он ҳамдостон шуд.

10. Ва ҳам Баҳмони Баҳмон (изҳор кард, ки) ман (ба қасди) пурсидан, хоستان ва пажӯҳидани ҳамин амр ва (низ масоили) дигар баромадам, зеро хешкори (ман) буд, чунон ки паймони заношӯй (бар ин асос устувор) будааст.

11. Ва хангоме, ки Баҳмони Баҳмонон ҳамдостони (худро) гуфт, Баҳмони Баҳмон ин санадро он гуна аз гуфтугӯяш ҳамдостони ҳам Баҳмони Баҳмон ва ҳам Баҳмони Баҳмон (ва низ) барои эътиқоди падари Баҳмони Баҳмон бар асоси гувоҳии ҳам Баҳмони Баҳмон ва Баҳмони Баҳмон ва Баҳмони Баҳмон (навишт).

*Фарҷом ёфт.*³²⁷

³²⁵ Хосторӣ кунад – бихоҳад.

³²⁶ Ихтиёрдорӣ – низ ба маънии моликият доштан.

³²⁷ Маъҳаз: Сафинаи сухан. С. 146-148.

ВИЗИДАГИҲОИ ЗОДСПРАҲМ (Гузидаҳои Зодспарам)³²⁸

Қиссаи зиндагии Зартушт

**Дар бораи озмоише, ки дар бораи ӯ анҷом шуд ва нишони
паёмбарӣ ва мӯъҷизаи эзидӣ, ки аз вай ба зухур расид**

Рӯзи пас аз таваллуд Пурушасп назди яке аз панҷ бародар, ки аз қарапҳо буданд, рафт ва аз вай дархост, то зоича гирад ва толеи фарзандашро бигӯяд. Пас он қарап даъватро қабул карда ва ба хонаи Пурушасп шуд. Пеши Зартушт биншаст ва сари вайро сахт печид, то бошад, ки кушта шавад ва ҷодугарон аз тарсу ҳароси вучуди ӯ бираҳанд ва осуда шаванд.

Аммо, ба хости Хурмузд ба вай газанде нарасид. Чун дар он даҳ шаби нахуст Хурмузд Спандормаз, Аридвисур ва Ордой-Фравардмодгон (ва Нарон)-ро аз осмон ба замин фиристонд. Ба ҳамин сабаб аз он бадхоҳӣ Зартуштро осебе нарасид ва дасти он қарап хушк шуд. Пасон қарап дар баробари осебе, ки ба вай ворид шуда буд, аз Пурушасп хост то ҷони Зартуштро дар ихтиёраш ниҳад. Пас Пурушасп дардам Зартуштро бардошт ва бар қарап дод ва гуфт, ончи хоҳӣ бо ӯ бикун.

Пас он қарап Зартуштро гирифт ва бибурд ва пеши пои ғалае аз говон, ки ба сӯи обишхӯр мерафтанд, афканд. Пас он гове, ки пешрави ғала буд, ба ҷилави Зартушт биистод, то яксаду панҷох гове, ки аз паси вай меомаданд, бигзаштанд ва Зартушт бидуни осеб монд. Пурушасп вайро биситуд ва ба хона бурд.

Он қарап дувум рӯз ӯро дар раҳгузари асбҳо қарор дод. Пас асбе, ки пешрави асбҳо буд, ба ниғаҳбонӣ ҷилави Зартушт биистод, то яксаду панҷох асбе, ки дар паси вай буданд, бигзаштанд ва Зартушт бидуни осеб монд. Пурушасп вайро биситуд ва ба хона бурд.

³²⁸ Визидагиҳои Зодспраҳм аз намунаҳои барҷастаи насри паҳлавӣ аст, ки ба калами яке аз мӯбадони бузурги зартушті дар садаи севиюм ҳиҷрӣ Зодспраҳм навишта шудааст. Дар ин китоб бо тақия ба Авастои замони Сосониён зиндагиномаи достони Зартушт нақл шудааст. Чунин бармеояд, ки матолиби китобҳои Динкард, Визидагиҳои Зодспраҳм, Визаркарди диниг ва Зартуштнома аз маъхази ягона Авастои замони Сосониён бармеояд. «Визидагиҳои Зодспраҳм» чандин бор тарҷума ва нашр шуд.

Карапҳо севум рӯз ҳезум ба рӯи ҳам туда карда ва Зартуштро бар он ниҳода ва ба ҳезумҳо оташ андохтанд. Оташ ўро ҳеч насўхт ва он нишони озмоиши эзидӣ дар бораи Зартушт шинохта шуд.

Чаҳорум рӯз вайро он карап бар ошёнаи гург ниҳод. Он гоҳ гург дар ошёна набуд. Чун бозгашт, то ба лона андар шавад, ба бисту чаҳор гом монда, ҳамон ҷо биистод ва хушк шуд. Шабҳангом Баҳман ва Сурӯши парҳезгор меши крушакӣ krosak³²⁹, ки пистони пуршир дошт, ба ошёнаи гург бурданд, ки то бомдодон нарм-нармак ба Зартушт шир ҳаменўшонид.

Андар боби бахшандагӣ ва диҳиши ӯ

Чун хушксолӣ ба пайдой омад, ончунон ки сутурон аз шиддати гуруснагӣ думи якдигарро меҳўрданд, Зартушт аз улуфае, ки Пурушасп барои сутурон анбор карда буд, натанҳо ба сутурони падар хўрок мекард, балки, ба дигароне, ки улуфа надоштанд, низ диҳиш мекард, то дар тангно набошанд.

Андар боби бахшандагӣ ва меҳварзӣ натанҳо ба мардумон, балки нисбат ба дигар офаридагон ва омўхтани дониш ва порсой аз ҳамагон

Саге дид, ки ҳафт бача зоида буд ва се рӯз мегузашт, ки чизе нахўрда ва аз фарти гуруснагӣ даҳон ба ҳар чӣ меёфт, барои хўрдан мебурд ва саҳт суст ва бечон шуда буд. Пас, вай хост чора кунад. Ба зудӣ ноне (хўроке) барояш таҳия карда ва назди саг шитофт. Аммо саг бимурда буд.

Ба омўхтани дониш роғиб буд. Ба ҷое ва назди касоне рафт, ки ба ҳар донише машхур буданд. Аз эшон пурсид: Чист он чӣ, ки равонро ёрии бештаре бирасонад?

Эшон гуфтанд: Дарвешонро парвардан. Улуфа ба чорпоён додан, ҳезуми тар бар оташ ниҳодан. Хум ба об рехтан³³⁰ ва девон (Худоён)-ро бо ситоишҳои бисёр ситудан бад-он сурудҳое, ки барои шон ҳаст.

³²⁹ Мешӣ крушакӣ (krosak) – навъе меш, навъе кучи чангӣ.

³³⁰ об рехтан – дар маросими «ясна» яке аз оинҳо он аст, ки ба чанд бор зимни тиловати Авасто шеваи парвардаи хум [парохум/parāhum]-ро ба канори чашма ё рӯд бурда ва бар оби равон мерезанд.

Пас, Зартушт он чиро нек буд, ҳамекард. Дарвешонро ёрӣ дод. Чорпоёнро улуфа фароз бурд. Бар оташ ҳезум ниҳод ва ба оби равон хум ба ҳован кӯфта ва бар об омехта, рехт. Аммо, ба ҳеч рӯй, девонро ба гуфтор наситуд.

Андар боби шеваи ҳамсаргузинӣ

Баргузидани зани хуб бинобар хост ва майли худ ва орзуву маслихати падару модар бояд анҷом шавад. Вай, пеш аз он ки зане шоиста баргузинад, тухма ва нутфаи хешро бо касе наёмехт.

Чун падараш хост то барои вай зане баргузинад ва баргузид ва Зартуштро таклиф кард. Зартушт ба зан гуфт, ки чехра бигшой, то рӯи туро бубинам. Ва бар он буд, ки нахуст сурат ва рафторашро дида ва бишносад ва бингарад, ки оё равиш ва рафтораш мавриди писанд аст ё на. Аммо зан рӯй аз ӯ баргардонид. Зартушт гуфт: Он ки рӯй ва дидор аз ман бозгирад, эҳтироми маро ба ҷой наоварад.

Андар боби пурсишҳои Зартушт аз Ҳурмузд

Зартушт аз Ҳурмузд пурсид, ки: Дар ин ҷаҳони моддӣ нахустин беҳӣ ва дувумин ва севумин беҳӣ кадом аст? Ҳурмузд дар посух гуфт, ки: Нахустин беҳӣ андешаи нек (ҳумата) аст, дувумин беҳӣ гуфтори нек (хухта) аст ва севумин беҳӣ кирдори нек (ҳваршта) мебошад.

Пурсид Зартушт, ки: Чӣ чизе нек аст? Ва нектарин кадом аст?

Ҳурмузд посух гуфт: Номи Амшоспандон нек аст. Дидорашон беҳтар, фармонбардоришон беҳтарин аст.

ВИЗИРКАРДИ ДИНИГ³³¹ **(Вичаркарди диник)**

Ба оташ афкандани колбади Зартушт ва сард шудани оташ бар ӯ

Эдар (ин чо) пайдост, ки Дуросрави аз рӯи кина хашмгин [ва] пуртарс бо он чодугарон гуфт, ки: Ҳама оташтухма оваред ва оташ фароз афрӯсед, он колбади³³² Зартуштро андар он би-яфканед. Чодугарон ҳамон гуна карданд. Ба ёрии додори меҳ-рубон (hi-ârau) як мӯ аз тани поки ӯ кам нашуд. Ва оташи сӯ-зон чун об шуд ва ҳеҷ ранҷ ва осеб ба [Зартушт] нарасид.

Эдун Дуғду ва Пурушасп, [ки] писарро ба ҷой надиданд; ӯ [Дуғду] Пурушаспро дармон, ки буд, гуфт ва огоҳ кард. Пас Дуғ-ду колбади Зартуштро, ки андаруни оташи сӯзон дид, берун кард ва сипоси додор кард.

³³¹ Вичаркарди диник – ин чо «вичар» ба маънии ҳукм, даъво, фатводиханда. Яке аз намунаҳои хондани насри паҳлавӣ аст, ки ба қалами Мидюмоҳ писари Орост навишта шуда, шарҳи зиндагонии Зартуштро дар бар мегирад. Ин асар ба Гузидаҳои Зодспарм ва ривояти паҳлавӣ монандӣ дорад.

³³² колбад – пайкар.

АРДАВИРОЗНОМА³³³

Ба номи Йаздон

Чунин гуянд ки он замон ки Зартушти аҳлав (порсо) дин пазируфту ба ҷаҳон онро раво кард ва то сесад сол сипарӣ нагашт, дин дар вижагиву бешакиву гумонӣ биистод. Ва пас Ми-нуи Бади гачаста (малъун) Алаксандари Хрумоик (харумой)-ро ки дар Миср миҳан дошт, бо кишвари Ирон барои набарду вай-ронӣ ва тарсу ҳарос ба пайдо овардан фиристод то мардум би-гарданд (айнан: гумони бад бибаранд) аз дин. У даҳйубади (фармонраво) Иронро бикӯшт, дару (дарбор) худой (фармон-фармой, ҳукмронӣ) биситад.

У патёраи (бадкор) бадбаҳти ноаҳлави (коноро) гунаҳкори (айнан: Друванд), базаҳкор (бадқирдор) Алаксандари Ҳару-мойи(к) ки ба Миср миҳан дошт, ҳамаи номаҳо, бавижа ҳамаи Авистову Занд ки бо оби зарр дар чандин пусти виростаи гов навишта шуда буданду дар Истаҳри Побагон дар Дижӣ Ни-бишт ниғаҳдорӣ мешуданд, бисухт. Чанд [тан аз] дастурону (ки-шишҳои бузург), додварон, хирбадону мубадон ва динбардо-рон (соҳибдинон), мардони тавонгар, худоғоҳу донишмандони Иронро бикӯшт.

Ва у [туҳми] кину ноошӣ ба миёни миҳону (бузургон) кад-худоёни Ироншаҳр биафканд ва [ниҳоят] худ шикасту ба дузах бирафт. Ва пас аз он мардумони Ироншаҳр яке ба дигарӣ-ш дар [ҳолати] ошубу пайкор ҳаме буданд ва ҷунки худой (фар-монраво), даҳйубад, солору дастурони диноғоҳ набуд-шон, ба [ростои] кори Йаздон гумон (шубҳа) доштандӣ ва кешу маз-ҳаби(?) гуногун, зиндиқиву гумонҳо ва нофармонӣ дар ҷаҳон дар он ҷо ба пайдо омад то он замон ки фарруху анушарвон Озурбади Мориспандон ки подифроҳ тибки тақозои дин ба роҳ монда буд – ҷанӣ миси тофта (ғудохта) бар (қафаси сина) рех-тан – ва чанд додистон (процесси судӣ) ва додварӣ (муҳокимаи судӣ) ба ҷудокешон (зиндиқон) ва ҷудомазҳабон(?) барпо карда буд, ба ҷаҳон омад.

³³³ Ин асар соли 1977 аз тарафи донишманди тоҷик Бобо-Назар Ғафур аз пор-сии миёна гардонда шудааст.

Ва дин дар себишн (дарҳамбарҳамӣ) буд ва мардумон дар гумон (ҳолати шакку шубҳа) буданд. Пасон муғмардону дастурони дин ки [ба дин вобастагӣ/иртибот доштанд] аз у вазъи дин бад андухгин буданд ва пурбим. Ва ишон ба дари пирузгар озури Фарнбағ анчуман оростанд ва бас (ва ҳар гуна) сухану сеголиш (андеша) пирумунӣ он вазъ иброз доштанд ки мо бояд ба чорае (натиҷае) бирасем ки аз миёни мо яке аз менугиён (ҷаҳони минуй, трасцендентӣ) огаҳӣ биёварад ки мардуме ки дар ин овом (овон) ба сар мебаранд, бидонанд ки оё ин ӣзашишҳову (худочуй) *друни офрингор* ва *нийрангу подйобих* ва *йуздахрагиҳ* ки мо мекунем, ба ӣздон мерасида бошанд ай ба девон ва оё ба фарёди равони мо мерасида бошанд ё не? Ва ба ризогии дастурони дин ҳама мардумро ба дари озури Фарнбағ хонданд ва ишон аз миёни онҳо ҳафт мардро ҷудо карданд ки пеши ӣздону дини у бегумонтар (муътақидтар) буданд ва манишн (андеша), гуфтору гувишту кирдори (куништ) хеш виристатар (мураттабтар) ва порсотар буданд. Ва гуфтанд ки «Шумо худ ба худ бишинед ва аз миёни худтон якеро ки бад ин кор бихтару бегуноҳтарин ва шуҳратмандтар аст, бигузинед».

Ва пас ан ҳафт мард бинишастанд ва аз миёни у ҳафт [нухуст] се касро баргузиданд ва аз у се кас – Вироз ном [мардеро] ки уро Вих-Шопур ном аст, бигузиданд. Ва пас у Вироз чун он сухан бишнид ба по (рост) истод ва даст ба [таги] каш карду гуфт ки: «Агар шумо чинин мепиндоред –ба ман поре аз банг надихед – агар ҳам инро ман мехоҳам-то шумо ба бар (сина) найза афканед ва агар найза ба ман мерасад ба хоҳиш [-и том] ман ба ҷои аҳлаву друвандон хоҳам шуд ва пайғом дуруст (чунонки мебояд) хоҳам бурд ва [посух пас] рост хоҳам овард».

Ва чун у маздеснон он суханон бишниданд, ҳафт хоҳаронро хурсанд карданд гуфтанд-шон ки «Мо Вирозро то ҳафт руз (баъди ҳафт руз) ба шумо биспарем ва ному (шарафи) фарруҳӣ ба ин мард хоҳад монд». Ва сипас ишон ҳамдодистон (розӣ) шуданд».

Сипас у Вироз пеши маздеснон даст ба [зери] каш бикарду ба ишон гуфт ки: «Дастур (иҷоза) ҳаст [магар] то *рувонигон* бар хонам ва хуриш бихварам ва андарз (васият) бикунам, пас маю банг бидихедам?». Дастурон (кишишҳои калон) фармуданд ки «Ҳамон бикун».

Ва рувони у Вироз аз тан [-и у] ба Чағоди Дойдик [ба] Чинват Пул бишуд ва ҳафт шабайруз (айнан:рузшабон) боз биомадду андар тан[ш] бишуд. Вироз бархост чунонки (мисли ин ки) аз хоби [муқаррарии] хеш хеста бошад – Ваҳман-манишну хуррам.

У хоҳаронаш ҳамроҳи диндастурону маздеснон чун у Вирозро диданд шоду хурам буданду гуфтанд ки «(дуруст) хуш омадӣ ту, ай Вироз, пайамбари мо маздеснон аз у шаҳри мурдагон ба ин шаҳри зиндагон». Ишон Ҳирбадону диндастурон пеши Вироз намоз бурданд. Ва Вироз чун дидшон пазиरोшон омаду гуфт, ки: «Шуморо дуруд аз Ҳурмузди ҳудойу Мориспандон ва дуруд аз аҳлав Зардушти Сипитом ва дуруд аз Суруши аҳлаву Озури изаду хурраи (фарри) дини маздеснон ва дуруд аз дигар аҳлавону дуруд аз Некиву Осонӣ ва аз дигар минуийони биҳишт. Ва пас диндастурон гуфтандш ки «дуруст омадӣ, Ту Вирози пайғамбари мо маздеснон ва дуруд бод Туро низ. Бигӯ рост ба мо аз ҳар чӣ дидӣ». Пас Вироз гуфт ки нухустин гуфтор ин ки гуруснагону тишнагонро аввал бояд хуриш доду пас пурсиш аз у кард, коре фармуд. Пас диндастурон фармуданд ки «Ануша бошу хуш». Ва ишон хуриш(хуроки) хуб пухтаву хуббуй овардандиш ва ҳар чӣ дигар хурданӣ ва сардобу май. Ишон дурун йаштанду Вироз воз гирифтӯ хуришн хурд тизд роениду воз бигуфтӯ ситоиши Ҳурмузду Мориспандон ва сипос аз Ҳурдоду Амирдод, Мориспандон ангорд кард ва офринагон хонд.

Ва у фармуд ки «дибири донову фарзона биоваред». Ва ишон дибири фархихтаву фарзона оварданд ва у пеш нишасту хар чӣ Вироз гуфт дурусту рушану (гувизор) пурра навишт.

Ва ин у фармуд навиштан ки: Ба шаби нухуст ба ман Суруши аҳлаву Одури Изад пазиро (дучор) омаданд ва ба ман намоз бурданд ва гуфтанд ки: «Дуруст омадӣ ту, Арда Вироз (Вирози Аҳлав), агарам ҳамакнун туро овони (вақт) омадан набуд». Сипас пирузгар Суруши аҳлаву Одури Изад нухуст аз дасти ман фароз гирифтанд ва гоми нухустинро бо ёдоварии хумат,(дигарро) дуйумиро бо ёдоварӣ аз хухт ва сейумиро бо ёдоварии хуваршт бардоштаму фароз ба Чинват Пул омадам бас поно (ноно)пойандашавандаи (амованд) тавонои Ҳурмуздод. Чун ман ба он чо фароз омадам, дидам (рувон) чони ранчурон ки се шаби нухуст ба зин болини тан нишастаанду ин

гуфтаҳои Гоҳониро вирд доранд: *ahmāi yahmāistā kahmāičiṭ* - *аҳлав аст (биҳиштист)* у ки аз *хубиҳош (некиҳош)* ҳар ка суд *бибардорад*. Ва дар у се шаб бад-ишон он қадар некиҳову осонӣ (фарах) расид ки ба як умри дирозшон ба гетӣ расида буд. Ҳамчунон марде ки то дар гетӣ буд аз (мисли) у осонтару хуштару хурамтар набуд марде дигар.

Рузи сейум бомдод чони аҳлавон миёни(урварон) рустаниҳои хушбуй бигашт ва уро у буй хуштар намуд ки ҳар чӣ дигар буии хуше ки ба зиндагиш шунида буд ба (бинӣ) димоғ ва у боди буй аз руни (суии) рапихвинтар (чануб) аз нимаи (чониби) Ёаздон биомад. Сипас худи дини уву кирдорҳош пазирош (ба истиқболиш) омаданд дар колбади (симо) духтаре бо пистонҳои (фароз) дамида бо ангуштҳои дироз ва колбади у чунон рушану барозо буд ки ба рангу руе ки ўро буд, бад созгор.

Чони аҳлав у духтарро пурсид ки «Ту кистӣ, ту аз кӣ ки ман ҳич дар гетии зиндагон накутару хубчиҳратар колабе (симое) ки тӯрост, надидаам ҳаргиз?»

Сипас дини уву кирдорҳои у посух доданд ки: «Инак, манам кирдорҳои ту, ай чавони (хубманиш) хубпиндору хубгуфтору хубкирдору хубдин. Ҳамин хоҳишу кирдори ту аст ки ман чинин (мих) бузургаму биҳаму хуббӯйу пирузгору берешам (безийонам), чунонки ту сиголидай. Чи ту дар гетӣ Гоҳон сурудӣ, обро бих парастидӣ (гиромӣ доштаӣ), оташро фарҳитӣ (парвариш) кардӣ. Марди. аҳлавро ту хушнуд (хушбахт) гардондӣ, агар у аз дур буд ай наздик. Ман фарбих будам фарбихтарам кардӣ, хуб будам бихтарам кардӣ, сазовор будам сазовортарам гардондӣ ва ҳарчандки ман дар манзалати шуҳрат қарор доштам, чунон кардӣ ки шуҳратмандтар гаштам, пурарзиш будам арзишмантарам кардӣ ба ин хумату хушту хуваршт ки ту варзидӣ, ай марди аҳлав. Туро, ай марди аҳлав, пас аз маргат ихтиром ҳамегуздоранд чаро ки ту Ҳурмуздро ёд кардай деру дироз ва бо у гуфтора доштӣ. Ҳар вақт ба як муҳлати дуру дироз ба хотири он ки ту Ҳурмуздро парастидай ва (бо у) ҳамнишин будай, осоиш ба ту хоҳад омад.

Фруҳарони аҳлавону дигар менуиён ба ман Вирози аҳлав нухуст намоз бурданд. Сипас ман Арда Вирозро, Рашни рост (ростқавл) ки ба дастиш тарозуи зарди зарин дошт ва кирдорҳои аҳлавону (друвандон) дуруғгуёнро андоза мекард, дидам

Суруши аҳлав ва Одури изад дасти ман фароз гирифтанду гуфтанд ки «биё то ба ту биҳишту дузахро бинамоем хурраиву хучистагиву осониву фарухиву некиву хушиву хуррамиву ромишу (оромӣ) шодиву (хуббуйи) буи диловези биҳишт—подоши аҳлавонро.

Биё то бинамоёнем-т торикиву тангӣ, душвориву бадӣ, бенавоиву гандагӣ, дарду беморӣ, сахмгиниву бимгинӣ (тарсу харос), решгиниву (зиён)у гандидагии дузах ва гуна-гуна (ҳар навъ) подифроҳ ки девону чодувону базаҳкорон (бадкорон) бигиранд (бибаранд). Ва боз бинамоем-т гоҳу (чоҳ) манзалати ростон ва гоҳи дравандон (дуруғон) ва мо бинамоем-т подоши чуяндагони Хурмузду Мориспандон. Ва некии биҳишту бадии дузах. Ва ҳастии Йаздону Мориспандон ва нестии Аҳриману девон ва будани растохезу Тани Пасин. Ва бинимоёнем-т подоши /марди/ аҳлав аз Хурмузду Мориспандон ба биҳишт-андар ва бинимоёнем-т захму подифроҳи гуна-гуна баҳри дравандон ба дузах-андар аз Аҳримани драванду аз девону патёр-агон (бадкорон).

Қое фароз омадам дидам рувони мардуме чанд ки ба ҳам истодаанд ва пурсидам аз пирузгар Суруши аҳлаву Одури изад ки ишон кианд ва баҳри чӣ (идар) ин чо меистанд. Суруши аҳлав ва Одури изад гуфтанд ки: «Ин чоро Ҳамистагон хонанд (меноманд) ва ин рувонҳо то (рузи) Тани Пасин ин чо биистанд. Инҳо рувонҳои касонеанд ки ишонро кирфаву гуноҳшон ростанд (баробаранд). Мардуми гетиро бигу ки: аз кирфае ки осон ба даст меояд худро кинору дур магиред аз фарти хирсу тамаъ ва озу ниёз. Чи ҳар каро, агар кирфахош чанди Суруш чармананду (?) бештар аз гуноҳош, ба биҳишт меравад ва ҳар каро гуноҳхош бештар аст, - ба дузах ва ҳар каро гуноҳу кирфахош рост (баробар) аст, ба ин Ҳамистагон то Тани Пасин биистад ва ишонро падафроҳ (вобаста аз) табдили (андарвой) обу ҳаво – сардист ай гармо – ва ишонро (патйора) бадбахтиё дигар нест ки нест».

Сипас ман нахустин гом фароз ниҳодам ба («стар пойа») туи ситорагон – суйи ҳумат – он чо ки ҳумат ба миҳмонист (меҳан дорад). Бибинам у аҳлав рувонҳо ки аз ишон рушани чун дурахши ситораи рӯз ҳаме дурахшон буду ҳову нишастии ишон бад рушан, барозо (пурхуррах) фарибурз буд. Ман Суруши

аҳлаву Одури изадро пурсидам ки ин ҷо чисту ин мардум кист? Ишон Суруши аҳлав ва Одури изад гуфтанд ки ин ҷо (стар поя) туйи ситорагон асту инҳо рувонҳои касонеанд ки ба гетӣ ниёиш накардаанду Гохон насурудаанд, хведидоҳ (издивоҷ) бо хешованди наздик накардаанд ва ишон даҳйубадиву солорӣ накардаанд ва ба дигар кирфаҳо аҳлав ҳаме буданд(ӣ). Ман гоми дигар фароз биниҳодам (ниҳодам) суйи у «моҳпойа» он ҷо ки ҳухт ба миҳмонист (меҳан дорад), бибинам анҷумани бузурги аҳлавон [аст] ва пурсидам аз Суруши аҳлаву (аз) Одури изад ки: «Ин кудом (рақам, ҷӣ) ҷо асту ишон рувонҳои кистанд?» Суруши аҳлав ва Одури изад гуфтанд: «Ин ҷо «пойаи Моҳ» асту ишон рувонҳои касонеанд ки ба гетӣ ниёиш (йашт) накарданд ва Гохон насурудаанд ва хведудоҳ (издивоҷ бо хешованди наздик) накардаанд (наварзидаанд) ва ба кирфаҳои дигар (ин ҷо) идар омадаанд ва рушноии ишон ҳамоно рушании Моҳро монад». Ва дигар боз гом фароз ниҳодам ба суи хуваршт ба он ҷойе ки хуваршт дар миҳмонист (меҳан дорад). Он ҷо рушноие расидам ки булантарини буландон хонандаш. Бинам у (рувони) аҳлавон бар гоҳу болини зарандуд. Ва мардуме буд ки рушании ишон ҳамоно рушании хуршедро мемонд. Ман аз Суруши аҳлаву Одури изад пурсидам ки: «Ин кудом (ҷӣ) ҷой аст ва ишон рувонҳои кианд?» Суруши аҳлав ва Одури изад гуфтанд ки: «Ин хуршед поя (пояи хуршед) аст ва инҳо рувонҳои касонеанд ки ишон ба гетӣ подшоҳӣ, даҳйубадӣ ва солории хуб кардаанд». Ман чаҳорум гом фароз ниҳодам ба суйи у Гаразмони рушани (дурахшони) ҳамеша, фарибурз. Ба ман ишон – рувонҳои гузаштагон дуруд (саломатӣ) пурсиданд офарин карданду гуфтанд ки: «Чун ту, ай аҳлав, аз у ҳастии (олами) пурбиму гуноҳ ба ин ҳастии бебиму бегуноҳ омада?» Бихур ин холи (хуроки) ануша (бемарг) чи (зеро) ту дуру дироз идар оромӣ бинӣ (ҳоҳӣ дид). Ва пас аз он у оташи (пури) Ҳурмузд - Одури изад - ба ман пазиро (ба истиқболи ман) омад. У ба ман намоз бурд ва гуфт(ам) ки: «Дуруст (саломат) ту бимон, ай Арда Вироз, бо хезуми тар ки пайғом аз маздеснон аст». Ва ман намоз (ш) бурдаму гуфтам ки «Хуш омадӣ, Одури изад, Ба гетӣ ҳамеша ман ба ту хезуму буйи ҳафтсола мениҳодам ва акнун ту маро бо хезуми хвед (тар) меҳонӣ». Ва пас Оташ - (пури) Ҳурмузд - Одури изад: «Биё то ба ту фароз бинимоям он вари оби

хезуми хвед ки бар ман ҳаме ниҳодай» - гуфту ба ҷойе фароз бурдаму вари (бар) бузурги оби кабудро намудаму гуфт ки: «Ин он обе аст ки аз он хезуме битаровад ки ту ба ман ҳаме ниҳодай». Ва сипас Мориспанди Ваҳман (Баҳман) аз гоҳи зарандуди хеш бархост. У аз дасти ман фароз гирифт ба хумату хухту хваршт бурдам ба меҳани Ҳурмузду Мориспандон ва дигар аҳлавон-меҳани фраухори Зартушти Сипинтому кай Виштоспу Ҷомоспу Исадвостари Зартуштон ва дигар динбурдорону динпешвоён ки аз ишон рушанитар чизе ҳиҷ надида будам ҳаргиз.

Мариспандонро (ҳам) дидам ва ман дигар йаздонро ҳам дидам ва ман фруҳари (ҷонҳои ҷовидони) Каюмарсу Зартушту Кай-Хусраву Фаршустару Ҷомосп ва дигар некукорону динпешвоёнро.

Ва ман рувони касонеро дидам ки ба гетӣ Гоҳон сурудаанд, йашт парастииш кардаанду порсой пешаи ишон буда ва дини маздеснонро ки Ҳурмузд ба Зартушт омукта буд, оварда буданд.

Ва сипас ман рувонҳои артишдорон (ҷанговарон) дидам ки ишон рафтори бисёр хушҳолона ва хучиста доштанд дар пирохани даҳйубадону зину афзоли гурдон - хубсохти пироста бо зару гуҳар ва хуб озинбаства дар гардунаи шукуфо бас шукухманду амованду пирузгар. Ва инро ман аздари ситоиш дар ёфтам.

Сипас ман рувони (ҳермон) сарварони ҷомиа, омузандагон, пиҷухандагонро дар як ҷои дурахшон ва шоду хуррам дидам. Ин маро бисёр сазовори ситоиш намуд.

Ва ман рувони ҷудоқунандагон, оштихоҳон, биҳидустон ки аз ишон як рушноие ки ҳамоно рушноии ситорава моҳу хуршедро мемонд, боло буд ва худ оромона ба андарвое (фазо, ниворе) рушан гурозон (ба тамкин равон) буданд.

Ва дигар бор боз ба Чинват Пул омадам ва рувони друвандон (ғайри порсо) дидам ки се шаби нухуст ба ишон ҷунон зиёну саҳтӣ расид ки ба гетӣ чанди у саҳтиро ҳаргиз надида буданд. Ман аз Суруши аҳлав ва Озури изад пурсидам ки: «Ин рувони марди друванд аст ки ба он сӯе давон аст ки он ҷо мурда буд - ба ҳуди он ҷойе рувон ба роҳ баромада. У ба сари болин (-и ҷаноза) нишаста ин суҳанҳои Готҳоро мегуянд: «ай додор Ҳурмузд, ба қудом замин ман хоҳам гурехт ва аз қӣ

паноҳ хостгор хоҳам шуд?». Ва дар ҳамон як шаб ба у ончунон зиён, сахтӣ бирезад ки ба як мард дар як умри дироzi у ба гетӣ рехта.

Сипас бode сарду ганда пазирои у омад. У равонро чинин намуд ки у бод аз ними суйи (абохтар) шимол – аз ними девон омада ва гандатар аз у ҳич бode набуда ба гетӣ. Ва дар у бод у дину кирдори хешро дар колбуди зани чих (шилихта) – ғажду фарсуда, бо зонуҳои качу килебу нишини барҷаста ва бо доғҳои руйиҳам хобида чунонки ки дар сару руйу тани як харфастри гандатарин аст, дид.

Ва пасон руvони друванд мегуяд ки: «Ту кий ки ман миёни доми Хурмузду Аҳриман аз ту зишттару ғаждтару гандатар надидаам».

Ба вай у зан мегуяд: «Ман ҳамон кирдорҳои бади туам – ҷавони душманишу душгуйишу душкунишу душдин. Ҳамин хоҳишу кирдори туаст ки ман зишту баду (базакор) гунаҳкор, даридаву пуда (фарсуда), бадбуву хаста (нопируз), аҳмуам дар чаҳми ту. Пасон руvони друванд гоми нухустинро суи душҳумат бардошт, дуйумиро – суи душҳухт, сейумиро – суи душҳ(у)варшт ва чаҳорум гомро бардошта давон суи дузах шитофт.

Пасон Суруши аҳлав ва Озури изад дасти ман бигирифтанд ва чун ман чанде ба он дастур рафтан гирифтам, дар сари роҳам сармову чолабарфак, хушкivu гандагӣ бисёр дидам ки ба гетӣ ҳаргиз на дида будам ва на шунида. Ва чун фарозтар шудам арғанди дузахро дидам, чунон жарф ки сахмгинтарин чоҳ, то жарфтар мерафт, ториктар мегашт ва бимгинтар чо ва ба торикӣ чунон торик буд ва даст гирифтан имкон надошт (?).

Ман ба чое фароз омадам ва дидам руvоне зане ки аз палидиҳои мардумон ҳаме ташти (чом) пайопай баҳри хурдан медиҳанд-ш. Ва ман пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда ки руvонаш чинин подифроҳ мебарад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин руvони у друванд занест ки ба [ҳангоми] даштон напарҳехту додҳо (расму ойин) надошт (риоя накард), ба обу оташ бишуд (рафт)».

Ва ман дидам руvони марде ки уро пуст мекарданд ва уро бо азобу шиканҷ мекуштанд. Ва ман пурсидам ки: «Тани ин чӣ гуноҳ карда ки руvони у чинин подифроҳ (кайфар) барад?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин ҷони у марди дру-

ванд аст ки марди аҳлавро ба гетӣ кушта». Ва дидам рувони мардеро ки риму даштони занон ба даҳонаш ҳаме резанду у худ фарзанди зебо-ш мепухту меҳурд. Ва ман пурсидам ки ин тан чӣ гуноҳ кард ки рувон-ш чинин подифроҳ барад. Суруши аҳлав ва Одури изад гуфтанд ки: «Рувани он друванд мард чинин подифроҳ барад ки ба гетӣ даштонмарз карда (зани доштонро расида) ва подифроҳ барои ҳар бори паридаи у понздаҳу ним танопуҳр аст».

Ва ман рувони занеро бидидам ки ба дузах ба пистон-ш (аз пистон-ш) дарво меистоду ҳрафстарон ҳама тани уро меҷӯиданд (нобуд кардан доштанд). Пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда ки рувони у подифроҳ мебарад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони друванд занест ки шуйи хеш ҳишту тан ба марди касон (марди бегона) дод ва руспигӣ (фоҳишагӣ, хиёнат) кард».

Ва ман рувони марде чанд ва зане чанд дидам ҳрафстар (ангал, ҳашарот) пойу гардану миён – шон ҳаме меҷиёданд ва аз ҳам ҷудошон мекарданд. Ва пурсидам ки: «Ин танҳо чӣ гуноҳ кардаанд ки рувонҳои ишон чинин подифроҳ мебаранд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Инҳо рувон(ҳо)и у друвандонанд ки ба гетӣ як-муза-бапой мерафтанду кустӣ намебастанд, рост мемиштан ва дигар кирдорҳои девона мекарданд».

Ва ман рувони зане дидам, ки забон-ш то гардан ҳаме кашон буд ва худ дар андарвой (фазо) овезон меистод. Ва ман пурсидам ки: «Ин рувони кист?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони друванд занест ки ба гетӣ шуйи солори хеш хор медошт, нифрин-ш мекарду душном-ш меод ва носозаш мегуфт ва бо у пархош мекард».

Ва рувони мардеро дидам, ки шиканҷ-ш ҳаме карданд то ба хоку хокистар хурад ба кабизу дул паймуда. Ва ман пурсидам ки чӣ гуноҳ ин тан карда ки подифроҳ барад? Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки «Рувони друванд мардест ки у ба гетӣ кабизу, дулаку сангу андозаи рост (дуруст) надошт об ба май меомехт ва хок ба гандумиён меандоخت ва ба мардум ба нархи гирон мефурухт. У аз мардумони хуб пайваста чиз медуздид ва ба яғмо мебурд.

Ва ман рувони мардеро дидам ки забон аз патфуз (ҳалқ) уро берун оҳехта буд ки ҳрафстарон (ҳашарот)-аш ҳаме ҷийи-данд (хурданд). Ва ман пурсидам ки: «Ин тан ҷӣ гуноҳ карда ки рувони у подифроҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ ҳаме тухмат кард ва мардумро яке бар дигар барошuft (бар шуронд)» ва рувони у пас гашту бирафт даvon ба суйи дузах.

Ва дидам рувони зане ки насои (тани) хеш ба дандон реш меканду меxурд. Ва пурсидам ки ин рувони кист? Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки «Ин рувони у друванд занест ки ба гетӣ ҷодугарӣ мекард».

Ва дидам рувони зане ки ба пистони хеш куҳ меканд ва бар сар-ш санги осиебе ранги рист (тан?) тарошидаро медошт. Ва пурсидам ки «Ин зан ҷӣ гуноҳ карда ки рувони у чинин гирон подафроҳ барад?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки «Ин рувони у друванд занест ки ба гетӣ кудаки хеш насову (лоша, бечон, аборт) табоҳ карду биафканд».

Сипас ман рувони касонеро дидам ки морон-шон мегази-данду мечуйиданд (меxурданд). Ва пурсидам ки: «Ин руvonон они кианд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин руvonҳои у друванд касонеанд ки ба гетӣ дину худоро (мункир) буданд».

Ва ман руvonҳои занонеро дидам ки саршон бурида аз тан чудо буд ва забоншон бонг (бонгу фарйод) дошт. Ва пурсидам ки: «Ин руvonҳои кист?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Инҳо руvonи у занҳоеанд ки ба гетӣ шевану гилагузорӣ кардаанд ва бар сару рушон заданд».

Ва дидам рувони зане ки мегиристу пушту гушт аз пистони хеш меканду меxурд. Ва пурсидам ки: «Ин тан ҷӣ гуноҳ кард ки руvon-ш чинин гирон подифроҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин руvonи у друванд занест ки кудаки хеш аз ниёзи гуруснагиро гирён ҳишт (гузошт)».

Ва дидам руvоне чанд ки то ба сина ба гилу гандагӣ уфтода буданд. Ва доси тез дар пойу дигар узви бадани у мешуд ва модари падари хеш меxонданд. Ва пурсидам ки ин руvonҳои ки-анд ва ишон ҷӣ гуноҳ кардаанд ки руvonҳои ишон чинин гирон подафроҳ бибаранд. Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки:

«Ин рувонҳои у друвандонанд ки ба гетӣ пидару модар зиён овардаанд ва афсусу омурзиш ба гетӣ аз ишон нахостаанд.

Ва ман дидам рувони зану мардеро ки забон ба берун кашон доштанд ва морон зафари (ҳалқ) ишонро чуйидан (хурдан) доштанд. Ва ман пурсидам ки: «Ин танҳо чӣ гуноҳ карда ва ин рувонҳои кианд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувонҳои онҳоеанд ки ба гетӣ тухмат мекарданд ва якеро ба дигарӣ шур меандохтанд».

Ва ман рувони мардеро дидам ки дар торикии дузах овезон буд ва ба дасти хеш досе оҳани дошт ва у бару каши хеш мебуриду мехе оҳанин ба чашм мезад. Ва ман пурсидам ки: «Ин рувон они кист ва у чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки шахреро ба мийончигӣ (бахри додгустарӣ) дошт ва он чизе ки мебоист кардану фармудан на карду на фармуд. Ва сангу кабизу (?) паймонаи ких (хурд) дошт. Ва чилаву гузор аз дарвешону аз коривонигон (рахгузарон) намешунид».

Ва ман рувонҳое занонро дидам ки дар ҳар ду чашмшон меҳҳои чубин зада шуда буданд ва ба як по нигунсар буданд. Ва бас гаждуму мор, миру магас, кирму дигар ҳрафстарон ба падфуз, бинӣ, гуш, куну чойи... ишон андар мешуданд дар меомаданд. Ва пурсидам ки ин рувонҳо они кианд ки чӣ гуноҳ кардаанд рувони ишон чинин гирон подафроҳ барад. Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувонҳои друванд занҳоеанд ки ба гетӣ шу доштанду бо марде дигар меҳуфтанд ва к...н меоданд, гоҳу бистари шу табоҳ медоштанд ва тани шу меозурданд.

Сипас ман рувони зане дидам ки ба пистон куҳи оҳанин меканд ва кудаке аз он суйи куҳ мегиристу бонгш меомад ва кудак ба модар ва модар ба кудак намерасиданд. Пурсидам ки: «Ин чӣ гуноҳ карда ки рувони у чинин гирон подифроҳ барад». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки ин рувони у друванд занест ки ба гетӣ на аз шуйи хеш ки аз дигар кас обустан буду гуфт ки: «Обустан набудам» ва кудак хеш нодида.

Ва сипас рувони мардеро дидам ки ду чашмиш канда забониш бурида ба як пой дар дузах овехта шуда буд ва тани хешро бо шонаи руйини (биринчӣ) дусара шона мезад ва мехе оҳанин ба сари у зада шуда буд. Ва ман пурсидам ки: «Ин кист

ва чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мард аст ки ба гетӣ додвари (довар) друвандон буд ва пора меситонду додистонӣ дуруғ мекард».

Ва сипас рувони занеро дидам ки забонаш сурх буд. Ва пурсидам ки: «Ин зан чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд зан аст ки ба гетӣ зувон-иш тез буд ва шуйу солори хеш бас озурда дошт ба забон».

Ва сипас рувони занеро дидам ки насои (гушти ҳароми) хеш меҳурд. Ва ман пурсидам ки: «Ин зан чӣ гуноҳ кард?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ба гетӣ ниҳон аз шу гушти бисёр хурда ва ба дигар касон дода».

Ва сипас рувони мардеро дидам ки нагунсар аз дарахте овехта шуда буд ва мемарзид (ба мастурбиция машғул буд) ва шусар ба даҳону гушу бинӣ-ш мерехтанд. Ва ман пурсидам ки ин тан чӣ гуноҳ карда ки рувонш чинин гирон подифроҳ баррад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мард аст ки ба гетӣ ба ҳамсар хиёнат мекард ва зани касон (мардум) мефирефту ба куҳу биёбон (бироҳ) мекард».

Ва сипас ман рувонҳое дидам ки ба забон меҳҳои халонда доштанд ва дар дузах нигунсор фуру мешуданд ва девон бо шонаи оҳанин ҳама тани ишонро меканданд. Ва ман пурсидам ки: «Ин рувонҳо они кианд ва уҳо чӣ гуноҳ карда ки рувонишон чинин гирон подифроҳ баранд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друвандон аст ки ишон ба гетӣ ба сарвароншон (хундҳошон) нофармонбурдор буданд ва дар сипоҳу гунди худошон душман буданд. Акнун идар чинин гирон дарду захму подифроҳ бояд бибаранд».

Ӯ гуфт ки: «Дуруст (хуш) омадӣ, ту ай аҳлав Ардавирози пайамбари маздеснон, бишав ба (у) ҳастии астуманд, чун дидиву донистӣ ростихо (рост) ба гетигиён бигу чи ман ки Ҳурмуздам, бо ишонам. Ҳар кас ки дурусту рост мегуяд ман мешиносам ва медонам. Бигу (ин чизҳоро) ба доноён». Чун (вакте ки) Ҳурмузд бад ин сон мегуфт ман шигифт бимондам чи (танҳо) рушноиро дидам ва танро надидам ва бонг шунидам ва донистам ки ин Ҳурмузд аст. Ва додор Ҳурмузд афзунтарин аз минуиён бигуфт: «Ту Ардавироз ба маздеснони гетӣ бигу ки «Роҳи аҳлавон ва роҳи парйуткешон як аст ва он дигар роҳҳо роҳ нест(анд) ва он як роҳро бигиред он роҳи аҳлавро ва на ба фа-

рухӣ, на ба тангӣ на ба (хотири) ҳич роҳи дигар аз-иш аст. Ва хумату ҳухту ҳваршт биварзед. Ва бад-он дин розӣ бошед ки Зартушти Сипитам аз манаш пазируфта ва Виштосп дар гетӣ (геҳон) раво-ш карда».

Ва доди дурусту ҳақро (пос) бидоред ва аз (доди) ноҳақ бипарҳезед. Ва аз ин ҳамчинин оғаҳ бошед ки хок хоҳад гашт гову аспу зару сим ва тани мардумон. Ва он як ҳич наомезад бо хок ки дар гетӣ аҳлавро ситояд ва кору кирфа кунад. Дуруст, ай Арда Вираф, ба диҳи (айнан: ободӣ) хеш бишав, чи ҳар (кори) покиву подйорихе ки шумо аз худ ҳувайдо мекунед ва пос медоред (риоя мекунед) ва чизе ки тибқи қонун пос медоред (риоя мекунед), пок *йоздаҳру* йазишн варзед, ҳамаро ман ме-донам (пеши ман ошкор аст).

АЙЙОТКОРИ ҶОМОСП³³⁴ (ҳамчун сарчашмаи таърихӣ ва давлатдорӣ)

(1) Гуштоспшоҳ пурсид, ки: ин дини авижа чанд сол раво бошад ва пас аз он чӣ хангом ва замона расад?

(2) Ҷомоспи Битахш гуфташ, ки ин дин ҳазор сол раво бошад. Пас аз он мардумоне, ки андар он хангом бошанд, ҳама ба меҳрдуручӣ³³⁵ истанд; бо якдигар кину рашк ва дурӯғ кунанд ва ба он ҷам³³⁶ Эроншаҳро ба тозиён биспоранд ва тозиён ҳар рӯз нерӯмандтар шаванд ва шаҳр шаҳро фаро гиранд.

(3) Мардум ба аворунӣ³³⁷ ва дурӯғ гарданд ва ҳар он чӣ гӯянд ва кунанд, ба суди ҳудашон бошад; аз эшон равиши фарорун³³⁸ озурда шавад.

(4) Ба бедодӣ ба ин Эроншаҳр ва даҳбадон бори гарон расад; ва оморӣ³³⁹ заррину симин ва низ басте ганҷ ва хоста анбоз кунанд.

(5) Ва ҳама нобин ва нопайдо шавад ва басте ганҷу хостаи шойгон низ ба даст ва подшоҳӣ (дар ихтиёри) душманон расад.

(6) Ва марги беамамона³⁴⁰ андар эронӣён гумезанд³⁴¹, чунон ки эронӣ аз нозронӣ пайдо набошад: Он эронӣ боз нозронӣ бошад.

(7) Ва ба он хангоми бад тавонгаронро аз дарвешон фархундатар доранд ва дарвешон худ фархунда набошанд. Ва озодагону бузургон ба зиндагии беаза расанд, эшонро марг чунон хуш наояд, ки падару модарро аз дидори фарзанд ва модарро ба кобини духтар бошад.

³³⁴ Айёткори Ҷомосп – яке аз осори динии паҳлавӣ буда, номи дигари он «Ҷомоспнома» аст. Нусаҳои мухталифи форсӣ ва паҳлавии ин асар мавҷуд аст. Ин китобест, ки дар он Гуштоспшоҳ пурсишҳое роҷеъ ба масоили ғуноғуни диниву мазҳабӣ, таърихиву ҷуғрофӣ ва ғ. аз Ҷомосп мекунад ва ӯ посух медиҳад.

³³⁵ меҳрдуручӣ – паймоншиканӣ.

³³⁶ ҷам – сабаб.

³³⁷ аворунӣ – разилат.

³³⁸ равиши фарорун – кирдори некӯ.

³³⁹ омор – микдор, шумора.

³⁴⁰ марги беамамона – ногаҳонӣ, нобаҳангом.

³⁴¹ гумезанд – аз гумехтан ба маънии махлут ва ё ихтилот кардан, омехтан ва ё ихтилот кардан, омехтан ва ё омезиш додан.

(8) Ва духтаре, ки зоида, ба баҳо бифрӯшанд ва писар падару модарро занад ва андар зиндагӣ кадхудоиро аз эшон ҷудо кунад (бигирад) ва бародари кехтар бародари меҳтарро занад ва хоста азаш³⁴² бистонад ва барои ба даст овардани хоста зӯру дурӯғ гӯяд ва зан шӯи хешро ба марг арзон бидиҳад.³⁴³

(9) Ва мардумони номарди³⁴⁴ нопайдо ба пайдой расанд ва зӯру гувоҳии норост ва дурӯғ фарох шавад.

(10) Шаб бо якдигар нон ва май хӯранд ва ба дӯстӣ раванд ва рӯзи дигар ба чони якдигар чора созанд ва бад андешанд.

(11) Ва андар он ҳангоми бад онро ки фарзанд нест, фарруҳ доранд ва онро ки фарзанд аст, ба ҷашм хор доранд. Ва бисёре мардум ба уздаҳакӣ³⁴⁵ ва бегонагиву сахтӣ расанд.

(12) Ва андар вайа³⁴⁶ ошуфтагӣ ва боди сарду боди гарм вазад ва урварон кам бибошад ва замин аз бар бишавад.

(13) Ва буми газандак³⁴⁷ бисёр бибошад ва бисе вайронӣ бикунад ва борон беҳангом борад ва он ки борад, бесуд борида бошад ва абр бар осмон гардад.

(14) Ва дабирро аз навиштан бад ояд ва ҳар кас аз гуфту гуфтори навишта ва паймон боз истад.³⁴⁸

(15) Ва ҳар кас, ки ўро андак беҳӣ³⁴⁹ аст, зиндагияш бемазатар ва бадтар бошад; ва кулбаи нокарда³⁵⁰ хона бошад.

(16) Саворӣ пиёда ва пиёда савор бошад. Бандагон ба роҳи озодагон раванд, ҳарчанд озодагӣ ба танашон меҳмон набошад.³⁵¹

(17) Ва мардумон бештар ба фусӯсгарӣ³⁵² ва аворункунишӣ³⁵³ гарданд ва мазаи ростро надонанд. Меҳр ва дӯшорами³⁵⁴ эшон ба диҳӣ³⁵⁵ бошад.

³⁴² азаш – пешоянди «аз» ва бандакҷонишини «-аш», яъне «аз ў».

³⁴³ ба марг арзон бидиҳад – маҳкум ба марг кунад.

³⁴⁴ номард – зансифат.

³⁴⁵ уздаҳакӣ – дарбеҳдарӣ.

³⁴⁶ вайа – атмосфера, муҳит, баҳше аз ҳаво ё осмон, ҷое миёни гардунаи замин ва осмон, ки абрҳо дар он ҷо сохта мешаванд.

³⁴⁷ газандак – заминларза.

³⁴⁸ боз истад – бозистодан худдорӣ кардан аст.

³⁴⁹ беҳӣ – рифоҳ, хубӣ.

³⁵⁰ нокарда – нотаом, хароб.

³⁵¹ озодагӣ ба танашон меҳмон набошад – яъне, озодагӣ дар вучудашон ёфт нашавад.

(18) Мардуми барно зуд пир шаванд ва ҳар кас аз кирдори бади худ шод бошад, барӯмандаш³⁵⁶ доранд.

(19) Ва шаҳр-шаҳр ва деҳ-деҳ ва русто-русто бо якдигар кухшиш³⁵⁷ ва корзор кунанд ва аз якдигар чиз бистонанд.

(20) Ва сутург варзад³⁵⁸ ва марди ситамгарро ба некӣ доранд ва фарзона ва мардуми беҳдинро дев доранд. Ва касе низ чунон ки бояд ба коми хеш нарасад.

(21) Ва мардуме, ки бад-он ҳангоми бад зоянд, аз оҳан рӯйсаҳтгар бошанд. Гарчи аз хуну гӯшт бошанд, ҳамон гуна аз санг саҳтгар бошанд.

(22-23) Ва фусӯсу тамасхур пироя бошад; ҳар кас бо Аҳриман бегона аст, ба хушии ӯ расад. Ва меҳру дуруҷӣ ва гуноҳ, ки андар он ҳангом кунанд; тез ва зуд даст ба посух бирасанд, чун обе, ки ба дарё битозад.

(24) Ва оташони Эроншаҳр ба анҷом ва фусурдагӣ расанд; ва ҳиру хоста³⁵⁹ ба дасти анэронӣ³⁶⁰ ва куффор расад ва ҳама бедин бибошанд.

(25) Ва хостаи бисёр гирд кунанд ва онро нахӯранд ва ҳама ба дасти сардорони бесуд³⁶¹ расад.

(26) Ва ҳар кас коре кунад, кирдори ӯро ба дигаре навишанд. Ва саҳтӣ ва аноияи³⁶² эшон аз он бирасад, ки зиндагӣ бемаза шавад ва ба марг паноҳ баранд.

(27) Пас, андар замини Хуросон марди хурд ва нопадое³⁶³ бо бисёр мардум, асб ва сарнайзаи тез бархезад ва шаҳр ба чирагӣ ба подшоҳии хеш дароварад.

(28) Худ миёни подшоҳӣ нобин ва нопадое бошад.

³⁵² фусӯсгарӣ – далқагӣ.

³⁵³ аворункунишӣ – иборат аз ду таркиб: «аворун» ва «куниш» ба маънии нобакорӣ.

³⁵⁴ дӯшорам – дилбастагӣ.

³⁵⁵ диҳӣ – дурушті, пастӣ.

³⁵⁶ барӯманд – муқобили фуруманд, яъне арҷманд.

³⁵⁷ кухшиш – ситеза.

³⁵⁸ сутург варзад – сутург варзидан ба маънии ҳирсу тамаъ варзидан.

³⁵⁹ хоста – молу манол, сарват.

³⁶⁰ анэронӣ – нозронӣ, ғайриэронӣ, оне, ки хориҷ аз Эрон аст.

³⁶¹ бесуд – фурумоё.

³⁶² аноия – қоҳиш, зиён.

³⁶³ нопадое – гумном.

(29) Подшоҳӣ ҳама аз эронӣён бишавад ва ба нозронӣён расад; бисёре кешу дод ва гаравиш бошад ва узидани³⁶⁴ якдигарро карафа доранд ва мардумкешӣ хор бошад.

(30) Туро ин низ гӯям, ки: андар он гоҳ бошад, ки Худованди пирузмандӣ андар замини Урум бисёр шаҳр ва басе шаҳристон гирад ва бас хоста ба овор³⁶⁵ аз замини Урум биёварад.

(31) Пас он Худованди пирузманд бимирад ва аз он фарози фарзандони ӯ ба худовандӣ нишинанд.

(32) Ва шаҳр ба чирагӣ поянд ва басо ситамгариву бедодӣ мардуми Эроншаҳр кунанд ва басо хирси (мол) ҳамагон ба дастӣ эшон расад. Ва пас низ ба афсурдагӣ ва нобудӣ расанд.

(33) Ва андар он ҳангоми бад меҳру озарм³⁶⁶ набошад, эшонро меҳтар аз кеҳтар ва кеҳтар аз меҳтар пайдо набошад. Ва ононро ҳампуштагӣ³⁶⁷ набошад.

(34) Туро низ ин гӯям, ки: авӣ беҳтар, ки аз модар назояд ё чун зояд, бимирад ва ин анд³⁶⁸ бад ва друшакро³⁶⁹ ба сари рафтани ҳазораи зартуштон набинад.

(35) Ва набинад он корзори бузурге, ки бояд бишавад, онанд хунрезӣ, ки андар он ҳангом бояд будан ва мардумӣ дар баробар наместонанд.

(36) Эшон тозиён бо урумиён ва туркон андар гумезанд ва кишварро бивишфанд.³⁷⁰

(37) Ва пас Спандормаз ба Ҳурмузд бонг кунад, ки: «Ман ин бад ва аноияро натобам, ман зеру забар шавам ва ин мардумро зеру забар кунам - обу оташро мардум биёзоранд, аз бас муст³⁷¹ ва бедодӣ эшон бад-он кунанд».

(38) Ва пас меҳр (Сурӯшмеҳр) ва хашм бо ҳам бипадкафанд.³⁷² Андар он падкафтан дуруче, ки Ватингон хонанд, ба

³⁶⁴ узидан – куштан.

³⁶⁵ овор – ғанимат.

³⁶⁶ озарм – ҳурмат.

³⁶⁷ ҳампуштагӣ – дастёрӣ.

³⁶⁸ анд – зарфи микдор, чанд.

³⁶⁹ друшак – дағал, друшакӣ, дурӯғзанӣ.

³⁷⁰ бивишфанд – бивишфидан, торик кардан.

³⁷¹ муст – озору шиканча.

³⁷² бипадкафанд – бархурд ва тасодум кунанд.

худовандии Чам баста шуд ва ба худовандии Биюросп аз банд бираст.

(39) Биюросп бо он дуруч ҳам парса дошт ва он дуручро кор ин буд, ки бар чурдоён³⁷³ мекоҳид ва агар он дуруч набудӣ, ҳар кас ҷарибе бикуштӣ, 400 ҷариб бигрифтӣ.

(40) Дар соли 396 меҳр (Сурӯшмеҳр) он дуруч бизанад ва пас ҳар ки ҷарибе ба корд 400 андар анбор кунад. Ва андар он ҳангом Спандормаз даҳон боз кунад, басо гавҳар ва айушуст³⁷⁴ ба пайдой оварад.

(41) Пас аз ҷониби Нимрӯз марде бархезад, ки худовандӣ³⁷⁵ хоҳад ва сипоҳи гванд³⁷⁶ ораста дорад ва шаҳрҳо ба ҷирағӣ гирад ва басо хунрезӣ кунад, то кор ба коми хеш бибошад.

(42) Ва пас афдам аз дасти душманон ба Зобулистон гурезад ва ба он сӯй шавад ва аз он ҷо сипоҳи роста бозгардад ва аз он фарози мардуми Эроншаҳр ба ноумедии гарон расад ва меҳтару кехтар ба ҷораҳои расанд ва паноҳи ҷони хеш нигаранд.

(43) Ва пас аз он аз наздикии бори³⁷⁷ дарё Пазишхоргар марде меҳри эзидро бубинад ва меҳри эзид басе рози ниҳон ба он мард гӯяд.

(44) Пайғом ба Пазишхоргаршоҳ фириштад, ки: «Ин худовандии кару кӯр ҷаро дорӣ? Ва ту низ худовандӣ чунон кун, ҷунонки падарон ва ниёкони ту ва шумо карданд».

(45) Ба он мард гӯяд, ки: «Ман ин худовандиро ҷӣ гуна шоям кардан, ки маро он сипоҳи гванд ва ганҷу сипаҳ сардор нест, чунон ки падарон ва ниёкони маро буд?»

(46) Он пайғомбар³⁷⁸ гӯяд, ки: «Биёвар,³⁷⁹ то туро ганҷу хоста аз падарон ва ниёкони ту беш супорам». Ёро аз ганҷи бузурги Афросиёб бештар намояд.

(47) Чун ганҷ ба даст овард, сипоҳи гванди Зобул орояд ва ба душманон шавад.

³⁷³ чурдоён – ҳубобот.

³⁷⁴ айушуст – айукшуст, фулузот.

³⁷⁵ худовандӣ – подшоҳӣ.

³⁷⁶ гванд – ҷанд, далер, ҷарор.

³⁷⁷ бор – соҳил.

³⁷⁸ пайғомбар – фиристода.

³⁷⁹ биёвар – ин ҷо биёвардан ба маънии якин кардан.

(48) Ва чун душманонро огоҳӣ расад, турку тозӣ ва урумӣ ба ҳам оянд, ки: «Пазишхоргаршоҳро гирем ва он ганҷ ва хоста аз он мард бистонем!»

(49) Ва пас он мард чун он огоҳӣ шунуд, бо бас сипоҳи Зо-бул ба миёни Эроншаҳр ояд ва бо он мардумон ба он дашт, чу-нон ки ту Гуштосп бо хийунони сапед³⁸⁰ ба сапедарзӯр³⁸¹ кардӣ, бо Пазишхоргаршоҳ кӯшиш³⁸² ва корзор фароз кунад.

(50) Ва ба нерӯи Яздон Эроншаҳр фарраи каён ва фарраи дини маздояснон ва фарраи Пазишхоргар ва Мехру Сурӯшу Рашну Обону Озарон ва оташони корзори авир (бисёр) шефта-гӣ кунанд ва аз эшон беҳтар оянд, аз душманон чандон бику-шанд, ки мара³⁸³ натавон гирифт.

(51) Ва пас Сурӯш ва нерӯсанг Пишутан писари шуморо ба фармони додор Хурмузд аз Кенгдизи Каён биянгезанд.

(52) Ва биравад писари шумо Пишутан бо 150 ҳовушт,³⁸⁴ ки эшон падмузони³⁸⁵ сапеду сиёҳ ва дасти (фараи) ман ба дирафш то ба порс, он ҷое ки оташ ва обон нишастаанд, (барқароранд). Он ҷо яшт кунанд.

(53) Чун яшт сар биравад, зуҳар ба об резанд ва он оташро зуҳар диҳанд ва друвандон ва девиснонро чунон ба ӯ сиҳанд,³⁸⁶ чунон ки ба зимистони сард барги дарахтон бихушқад.

(54) Ва ҳангоми гург бишавад ва ҳангоми меш андар ояд. Ва ҳушидари зартуштиён ба намудории дин падид оянд ва ано-ия ва друшак сар ояд ва ромишу шодиву хуррамӣ бибошад.³⁸⁷

³⁸⁰ хийунони сапед – хунҳои сафед.

³⁸¹ сапедарзӯр – саҳрои сафед.

³⁸² кӯшиш – ситеза.

³⁸³ мара – шумор.

³⁸⁴ ҳовушт – уммат.

³⁸⁵ падмузон – чомаҳо.

³⁸⁶ сиҳанд – сиҳидан, табоҳ кардан.

³⁸⁷ Маъхаз: Сафинаи суҳан. С. 242-247.

АЙЙОТКОРИ ЗАРИРОН³⁸⁸ (сарчашмаи таърихӣ, давлатдорӣ ва динӣ А.Х.)

[1] Инро Аййоткори Зарирон хонанд ва он вақте навишта шуда ки Виштоспшоҳ або пурону биродарону воспухракону ҳамҳарзони (барушнон) он дини вижаи Маздеснон аз Ахурмузд пазируфт.

[2] Ва пасон ба Арчоспи хийунон азд (хабар) омада (мера-сад) ки Виштоспшоҳ або пурону биродарону воспухракону (шоҳзодагон) ҳамҳарзони хвеш он дини вижаи Маздеснон аз Ахурмузд пазируфт.

[3] Бад- ишон гарон (душворӣ) буд.

[4] Ва аз [ҷониби] ишон Видрафши чодуву Номхости Ҳазорон або ду бевар (20 ҳазор) сипоҳи гузида ба сафорат ба Ирон-шаҳр фиристода шуд.

[5] Ва пас Ҷомосипи сардори *пенишиникон* (*вазирон?*) ба да-руни [коҳ] андар шуд ва ба Виштоспшоҳ гуфт, ки аз [ҷониби] Арчоспи Хийунон-хватоӣ ду фиристода омад[а], ки дар шаҳри хийунон аз ишон хубчиҳртар [зебочиҳратар] кас нест.

[6] Яке Видравши чодусту ва он дигар-ш Номхости Ҳазорон або 2 бевар сипоҳи гузида омадаанд ва фравартак (нома) дар даст доранду мегӯяд, ки моро ба пеши (хузури) Виштосп-шоҳ биҳилед.

[7] Виштоспшоҳ гуфт ки пеши ман биҳилед-шон.

[8] Ва ишон андар шуданду ба Виштоспшоҳ намоз бурдан-ду у фравартакро [бад-у] бидоданд.

[9] Пароҳими маҳисти (бузургтарин) дабирон бар пой исто-ду (рост истода) фравартакро ба [овози] буланд бархонд.

[10] Ва бар фравартак (нома) идун (чунин) навишта буд ки «Ман шунидам, ки шумо бузургон ин дини вижаи Маздеснон аз Ухрмузд (Хурмузд) пазируфтаед...ва агар онро пасон ҳам боз медоред, шояд ба мо зиёни гирону (гирон зиёну) душворӣ бира-сад».

[11] «Агар шумо бузургон тасмим бигиред, ки ин дини вижа меҳиледу (мегузореда) боз бо мо ҳамкеш мешавед, худонии

³⁸⁸ Ёдгории мазкур соли 1973 аз тарафи донишманди тоҷик Бобо-Назар Фафоз аз паҳлавӣ гардонда шудааст.

(фармонфармои) шуморо бипарастем (иътироф бикунем) ва ба шумо сол ба сол зару сими бештар бидиҳем ва бас аспи неку (хубу) ва гоҳе (тахти?) шаҳрдорӣ».

[12] «Ва агар шумо ин дини вижа намеҳилед (намегузореда) ва бо мо ҳамкеш намебувед, бар сари шумо ҳуҷум (оварда) био-варем, ҳамаро сарбасар вайрон бикунему бисӯзем ва аз шаҳру (кишвари) вардаки (?) шумо ҳарчӣ аст дупой бигирем ва банда-гиву душворӣ бифармоем».

[13] Ва Виштоспшоҳ чун он сухан шунид, бад хорӣ-ш (душворӣ-ш) омад.

[14] Пасон он таҳам сипоҳбади так (диловар) Зарир чун дид, ки Виштоспшоҳ нийодак (ҳафсон?) буд, назди шоҳ бирафт (?).

[15] Ва ӯ ба Виштоспшоҳ гуфт, ки «Агар шумо, бузург саҳед (розӣ бошед, биписандед), ман ин фравартакро фармоям посух бидиҳанд?»

[16] Виштоспшоҳ фармон дод то ба фравартак посух кунад.

[17] Ва он таҳм сипоҳбади так Зарир фармуд посухи фравартакро ин тавр карданд, ки «Аз Виштоспшоҳ Ирондаҳйубад ба Арҷосии Хийуноншоҳ друд».

[18] Нухуст ин ки мо ин дини вижаро боз (дигар) набиҳилем (набигзореда) ва бо шумо боз (дигар) ҳамкеш набувем ва мо ин дини вижаи аз Оҳармазд (Хурмузд) пазруфтаро набиҳилем ва дигар мо ануш(ак) бувем.

[19] Он ҷо ба Ҳуштоспи Развар ва Мурви Зартуштон, ки на кӯҳи буланд ва на вари (ғори) жарф доранд – ҳомунест ки пиё-даву савора ҳар тараф давида битавона(н)д.

[20] Он ҷо шумо аз он ҷо биёед ва мо аз идар (ин ҷо) биёем ва шумо моро бибинед ва мо шуморо бибинем.

[21] Ва ба шумо бинамоем (нишон бидиҳем) ки чӣ гуна дев аз дасти Ёаздон кушта бишавад».

[22] Апароҳими миҳтарин аз дабирон бар фравартак муҳр бигзошт ва Видрафши ҷодуву Номхости Ҳазорон фравартак пазируфтанд ва ба Виштоспшоҳ намоз бурданду бирафтанд.

[23] Ва пасон Виштоспшоҳ ба Зарири бародараш фармон дод, ки ба (хотири) Ёалон Бағон андар куҳе буланд бифармой то оташ кунанд (афрузонанд)».

[24] «Шахро азд бикун (огоҳ бикун, хабар бидех), ки ба ҷуз марди муғе, ки оташи Баҳоромро бичӯяд (маросими парастии Оташи Баҳромро ба ҷо меорад) ва ба ӯ йазд (қурбонӣ) меорад ҳич марде аз 10-сола то 80-сола ба хонаи худ намонад».

[25] Идун (ҳамин тавр) кунед, ки моҳи дигар (ҳама) ба дари Виштоспшоҳ биёянд ва ҳар ки агар намеояд, мефармоям то ба дораш бикашанд».

[26] Пас ҳама мардумро аз мунодиён азд (огоҳӣ) омад ва ба дари Виштоспшоҳ омаданд ва сипоҳ(е) оростанду табл заданд ва ной (духул) навохтанд ва «каждум» [гуфта] бонг карданд.

[27] Онҳо корвон карданд (оростанд) пилбон бо пил барафту шутурбон-бо шутур, марди вартиндор (гардунакаш) бо вартинаш бирафт.

[28] Бас бисёр буд авзоли ҷангии (силоҳи) сипоҳиён, тирдонҳои пуртир ва бас зиреҳи рушан (ҷилодор, пурҷило) ва бас зиреҳи ҷаҳоркард.

[29] Ва карвони Ироншаҳр идун буд, ки бонгиш ба осмон бирафту пояш ба дӯзах расид.

[30] Ба роҳе, ки [сипоҳи иронӣ] гузашт, дигар касногузар гашт, аз обе ки гузашт, то як моҳ дигар он обро хӯрдан имконнопазир бишуд.

[31] То панҷоҳ рӯз рушанӣ гашт, мурғон нишеман (лона) намедиданд, ба буши аспону буландии куҳҳо найза нишонданд, аз гарду дуд шабро аз рӯз шинохтан намешуд.

[32] Пас(он) Виштоспшоҳ ба Зарири биродараш фармон (би)дод ки «хайма бизан то иронӣ низ ҳама хайма бизананд ва мо бидонем ки шаб аст ай рӯз».

[33] Пас Зарир аз вартин (гардуна) берун омаду хайма бизад ва иронӣ низ ҳама хайма заданд ва гарду дуд бинишасту ситорагону моҳ ба осмон пайдо гаштанд.

[34] Пас 300 ресмону меҳи оҳанин заданду ба ҳар кудомаш 300 ресмон бастанд ва ба ҳар 300 ресмону меҳ 300 диروي зарин овехтанд.

[35] Пас Виштоспшоҳ ба кайгоҳ (тахти шоҳӣ, кай) бинишасту Ҷопоспи битахшро ба пеши [худ] бихонду гуфташ, ки «Ман медонам, ки ту Ҷомоспи [марди] доно, невак, (бо ниванди рушан) ва шиносак (фарҳишта, ҳамаро шикосанда?)».

[36] Инро низ медонӣ, ки чун (агар) даҳ рӯз борон [пайдар-пай, мутассил] меборад, чанд сиришк (қатра) ба замин мерасаду чанд сиришк болои сиришки дигар.

[37] Инро низ медонӣ, ки чун (агар) гиёҳҳо мешукуфанд, гули кудомӣ он рӯз бишукуфад, кудомаш шаб, гули кудомӣ фардо.

[38] Инро низ медонӣ, ки кадом абр борон меорад кудомӣ борон надорад.

[39] Инро низ медонӣ, ки фардо рӯз чӣ хоҳад буд дар он разми Виштоспшоҳ бар зиди Ажидаҳок-аз писарону буродарони ман, ки кайи Виштоспшоҳам кӣ мезияд кӣ мемирад?

[40] Чомоспи битахш (ҳаким) гуфт, ки «кошки ман аз модар зойида намешудам ай зода мешудам пеш аз сар омадани рӯз-горам (?) бимурдам ай мурге мебудам, ки ба дарё меуфтадам, ай шумои гиромӣ ин пурсиш аз ман намекурсидед ва чун курсидед, ман хоҳише дигар надорам чуз рост гуфтан.

[41] Шумои бузург (гиромӣ), агар меҳоҳед ба сухани ҳеш равон баред (бибахшед) фаррии Ҳурмузду дини Маздеснон ва чони Зарири биродаратон савганд хуред(...) ки маро намезанед ва намекушед... то ман бигӯям, ки дар разми Виштоспон чӣ хоҳад буд».

[42] Пас Виштоспшоҳ гуфт, ки «ба фарри Ҳурмузду дини Зартушт ва чони Зарири биродар савганд меҳӯрам, ки туро намезанам, намекушам ва низ туро намеозорам».

[43] Пас Чомоспи битахш (ҳаким) гуфт, ки «агар шумои бузург бихоҳед (бифармод), ин сипоҳи бузурги Ироншаҳр аз иқоматгоҳи подшоҳ ба масофаи парвози тир бифармод дуртар ҷой гузинад».

[44] Пас Виштоспшоҳ бифармуд ки сипоҳи бузурги ирониён ба масофаи парвози тир дуртар ҷойгузин шуд.

[45] Пас Чомоспи битахш гуфт, ки «биҳтар будӣ, агар ӯ аз модар зода намешуд ва аз модар агар ҳам зода мешуд, бад- ин рӯз намерасид.

[46] Фардо руз чун пайкор мекунанд тағ бар тағ ва гуроз бар гуроз (гурд) бас модарон беписар мемонад, бас писарон - бепадар ва бас бародар - бебародар ва бас зани шӯдор - бешӯ мемонад.

[47] Пас бораки (асп) хийунон дар миёни корзор бо шиҳаи буланд сувори хешро мекобад ва намеёбад.

[48] Хушбахт он бувад (Бихтар ин аст ки набинӣ) ки чӣ тавр Вадрафши Ҷоду биёяду ба разм биёмезад ва гуноҳ кунад ва он таҳам сипаҳбади Зарир – биродарат бикушад ва он бораки сиёҳи оханинаш бибарад.

[49] Ё Номхости Ҳазорон биёяду ба разм даромезаду (разм биёвараду) гуноҳ (содир) кунад ва он Подхусрави артавии маздеснони (маздопарастӣ) бародари туро бикушад ва бораки ӯ бибарад ва боз он Номхости Ҳазоронро».

[50] Чун Виштоспшоҳ ин сухан шунид аз парононгос (тахт) ба замин уфтод.

[51] Ва ба дасти чапаш корд ва ба дасти росташ шамшер гирифт то Ҷопоспро бикушад ва гуфташ, ки «Ай шумхабар, дурӯст ҳиҷ намегӯӣ, чи туро модар ҷоду буд падарам – дӯрҷон.

[52] Агар ту инро то савганд хурдани ман ба фарри Ҳурмузди Бағу дини мазденону ҷони Зарири бародар мегуфтӣ, туро бо ин шамшери дутеғу корд сар бурида будам ва ба замин афганда».

[53] Пас Ҷомосп гуфт ки «агар шумои бузург биписандед, аз ин хок бархезед боз ба кайгос (тахт) худ бинишинед чӣ моро боистӣ ин суханҳо намегуфтам».

[54] Виштоспшоҳ бар нахост ва нанигарист...

[55] Пас он таҳам сипаҳбади тағ Зарир бишуду (биомаду) гуфт, ки «агар шумои бузург писандед, аз ин хок бархезед боз бар кайгос (тахт) бар нишинед, чи ман фардо ба корзор биравам ва аз лашкари хийунон 15 бевар (15 000) бикушам».

[56] Вишоспшоҳ бар нахост боз нанигарист...

[57] Пасон Потхусрави артавии маздопараст (маздеснон) гуфт, ки «агар шумои бузург писандед, пас аз хок (замин) бархезад ва боз ба кайгос (тахт) бар нишинед, чи ман фардо руз ба корзор бишавам ва бо сипоҳиёни хеш 14 бевар хийунонро бикушам».

[58] Виштоспшоҳ бор нахост боз нанигарист...

[59] Пасон Фрашварди писари Виштоспшоҳ бишуду (биёмаду) гуфт ки «агар шумои бузург писандед, аз хок бархезед ва боз ба кайгос (тахт) бар нишинед, чи ман рӯзи фардо (ба корзор) бишаваму бо сипоҳи хеш 130 бевар хийуниро бикушам».

[60] Виштоспшоҳ бар нахост ва боз нанигарист.

[61] Пас он яли так Сипандадод бишуду (биёмад) гуфт, ки «агар шумои бузург писандед, пас аз хок бархезед боз ба кайгос (тахт) бар нишинед, чи ман рӯзи фардо (ба корзор) бишавам ба фарри Хурмузди Бағу (Бузургу) дини Маздеснон ва чони шумо Бағ (Бузург) савганд меҳӯрам, ки аз он разм хийуниро ҳич зинда набиҳилам (раҳо намекунам).

[62] Пас Виштоспшоҳ бархосту боз ба кайгос (тахт) (бар) нишаст ва Чомоспи битахшро пеши худ хонду гуфт, ки «шумо ба ин чӣ мегӯед?

[63] Чи ман диге руйин бифармоям кардам (сохтан) ва диждарбандҳои (дарвозаҳои) онро симин бифармоям кардан (сохтан), ҳама писарону бародарону воспуҳракон (шоҳзодагон, озодагон) андар он диз бифармоям андохтан то он ҷо бибосанд ва аз дасти душманон бираҳанд».

[64] Чомоспи битахш гуфт, ки «агар диже руйин бифармой кардан ва диждарбандҳои онро симин бифармой кардан ва бар онҳо писарон бародарону воспуҳракон ва худ ту шахриёри хучиста Виштоспшоҳ тӯи он нишастан бифармой, пас чӣ тавр душманро боздоштан аз даромадан ба шахр метавонӣ?

[65] Кӣ метавонанд? Агар он таҳам сипаҳбади так Зарири бародари ту ки ба корзор нашаваду 15 бевар хийунро накушад, ӯ Потхусрави артавии маздеснон ки ба овардгоҳ нашаваду 14 бевар хийунро накушад ва он Фрашоварди пури ту ки ба размгоҳ нашавад ва 13 бевар хийунро накушад?

[66] Виштоспшоҳ гуфт (пурсид) ки «чанд тан акнун аз хийунон меояд... ва аз ишон чанд бимирад ва чанд [ба]кишвара-ш бигардад?»

[67] Чомоспи битахш (ҳаким) гуфт ки «аз 13 бевар (сездах раҳ даҳ ҳазор) хийун ки бори нахуст меояд, зинда касе бар нагардад ба кишваршон ба ҷуз аз Арҷоспи Хийунонхудой...

[68] Ва [дар ниҳояти кор] ўро низ Спиндадод бигирад (дастгир) бикуняду дасту пойу гӯши ӯ бибурад ва чашмаш ба оташ бисӯзонад ва ба ҳаре думбурида барнишонад-ш ва ба шахраш бифиристад ва бад-ӯ чунин бигӯяд: «Бираву бигӯ, ки чӣ дидӣ аз дасти Спиндадоди йал?»».

[69] Ва пас ӯ Кай Виштоспшоҳ бигуфт, ки «Агар ҳама писарону бародарон ва шоҳзодагони мани Кай Виштоспшоҳ ва

[...биро дарону шохзодагони] Хутос, ки хоҳару зан бувад ки аз писар то духтар 30 [нафар] зода, ҳама бимиранд, пас биёед ин дини вижаи Аҳурмузд напазирем».

[70] Пас Виштоспшоҳ ба сари куҳ нишаст ва ўро дувоздаҳ бевар (даҳ ҳазор) лашкар буд ва Арҷоспи Хайунонхвадой [низ] ба сари куҳе нишаст ва уро дувоздаҳ дувоздаҳ бевар лашкар буд.

[71] Ва ў таҳм сипоҳбади так Зарир чунон корзорро оғоз кард, ки тў гуӣ оташ дар найистон уфтоду боде вазон онро кумак кард ва шамшер аз ниём кашиду ба як бор 10 хийуноро бикушт ва 11-и дигарро бо хишм бикушт ва чун гуруснаву ташна бишуд, хуни хийунон бидиду шод бишуд.

[72] Ва пас Арҷоспи хийунонхвадой аз сари куҳ нигоҳ кард ва гуфт ки аз миёни шумо хийунон кист ки бо Зарир бичангад ва у таҳам сипаҳбади Зарири такро бикушад то Зарситуни духтари хеш ба занӣ-ш бидиҳам ки дар ҳамоди (саросари) шаҳри Хийунон аз ў зеботар зане нест.

[73] Ва ўро ба ҳама шаҳри (кишвари) хийунон ҳаким кунам чи агар то шаб Зарир зинда бошад, аз мо хийунон ҳич касе зинда боз наояд.

[74] Пас он Видафиш ҷоду ба по бар хесту гуфт, ки «маро инҳо зин созед то ман биравам».

[75] Ва аспу зин барош карданд ва Видрафши ҷоду бар нишаст (бар асп) ва жупини сеҳрнок ки девон бар дӯзах ба хишм сохта буданд, ва бо заҳри мор андуда буданд...ба даст гирифтӣ ба разм даромад ва дид, ки Зарир чун (чунон) тағ (диловарӣ) кунад, ки ба пешаш фароз рафта наёрифт.

[76] Ва ў ниҳонӣ аз паси Зарир фароз расид ва ўро аз зер бо камарбанд ва аз боло бо кустак бизад ва ба дили ў шамшер бигуздоранд ва ўро ба замин бийафканд ва пас парриши [тирҳои] камонҳо фуру нишонда шуд ва ҳам бонги тағ мардум (мардуми диловар) баромад...

[77] Пас Виштоспшоҳ аз сари кӯҳ нигоҳ карду гуфт, ки ба пиндори ман Зарири сипаҳбади Ирон кушта шуд чи дигар акнун на парриши [тири] камонҳо асту на бонги тағ мардум.

[78] Аз шумо иронӣ кист ки кини Зарирон хоҳад то ба ў он Ҳумоӣ духти худам ба заниш бидиҳам ки дар ҳама шаҳри (кишвар) Ирон ҷоне аз ў хубчеҳра (зеботар) нест.

[79] Ва кушки Зариру сипоҳбади Ирон ба ӯ бидихамаш?

[80] Касе ҳич аз ягон посух надод ба ҷуз он пури Зарири кӯдаки ҳафтсола. Ӯ ҳамоно фароз ба по истоду гуфт ки маро асп зин кунед то ман ба сари размгоҳи Ирониён бишавам (то ман виспуҳри (мирзон) Виштосипонро бибинам) ва он таҳм Зарири (сипаҳбадро) падарамро, зинда аст ай мурда чун аст (хабараш), - пеши шумои бузург биёварам.

[81] Пас Виштоспшоҳ гуфташ ки «Марав ту ки ханӯз нобурной ва дар разм холиё парҳезро надонӣ ва ангушти ту ханӯз ба тир намечаспад(?)».

[82] Туро агар хийуние як мекушад чунонки Зарирро кушта пасон чор мезанад ки «ман Зарири сипаҳбади Ирониёнро куштам ва ҳам писари ӯ Бастварро».

[83] Пас Баствар ба сардори охур ба ниҳон гуфт ки «Виштосп фармон дод ки он асперо ки Зарир дар кудакӣ савор мешуд, ба Баствар бидихад».

[84] У ба сардори охур фармуд то асп зин кунанд ва Баствар бар он нишаст ва асп фароз гузошт ва душманон фаровон бикӯшт (ва ниҳоят) то бад-он ҷое расид ки мурдаи тағ (диловар) падараш он ҷо буд.

[85] Ӯ дар замон напойиду гуфт: «Ало, падари чонам, авзунат (хушбахтӣ?) кӣ бибурд? Ало ай Варози падар, хуни ту кӣ бирехт? Ало, он бораки чун мурғи паррони ту кӣ бибурд?».

[85] «Ту ҳаме (хоҳиш) доштӣ ки бо хийунон корзор кунӣ ки акнун худатро афкандаанд?»

[86] Ва акнун мӯйи ту ҳама парешон аст ва риши ту ошӯфта аз бод ва тани вижаи (зебои) ту зери суми аспон ва хок ба гиребони ту нишаста. Ва ҳамакнун ҷӣ кунам ки аз асп фуромадан натавонам то сарат дар кинорам бигираму хок аз гарданат (сару руяш) бийафшонам чи ман бар асп дигар сабук (осон) бар нишастан натавонам?

[87] Накунад ки хийунон бирасанду маро бикӯшанд ва дигарбора лоф бизананд ки мо Зарири сипаҳбади Иронро бикӯштем ҳамчинин Баствари писари ӯро.

[88] Пас Баствар асп биронду душманонро куштан гирифт то назди Виштоспшоҳ бирасид ва бигуфт ки ман бирафтам ва дидам ки Ирониҳо хуб разм мекунанд [ва ҳам озодагони дарбор]?

[89] Ва ман мурда дидам таҳ(а)м сипаҳбади Зарирон такпадари хеш ва агар шумои Бағ (Бузург) меҳоҳед, маро бихилед то назди падар(ам) биравам ва кини ӯ бихоҳам (бистонам).

[90] Пас Ҷомоспи битахш гуфт, ки бихил то ин ридак (ҷавон) разм биёварад то худро хушбахт бигардонад.

[91] Пас Виштоспшоҳ фармуд то аспро зин кунанд [барояш].

[92] Ва Виштоспшоҳ бар тахти худ бар нишаст, аз тирдони хеш тире баркашид бад-ӯ доду офаринаш бикард ва бигуфташ ки «акнун тир аз ман ба парвоз бошад ба ҳар кас(?), ба ҳар разм пардозии ту пирузгарат бувад то ту номвор бувӣ ҷовидон ва душманон мурда бодо ҷовидона».

[93] «Ва акнун ки ту меҳоҳӣ аспу дирафш дошта бошӣ ва сари сипоҳи Ирон фармонфармой бикунӣ ҷовидона, бошараф бош ҷовидона(?)»

[94] Пас Баствар аспи худро [ба ихтиёриш] фароз ҳилид (гузошт) ва ба душман чунон кушишу корзор кард ки Зарири сипоҳбади Ирон кардӣ.

[95] Пас Арҷоспи хийунонхудоӣ аз сари куҳ нигоҳ карду гуфт, ки «Он аспи кадом так (диловар) аст, ки гурдвор асп дорад, гурдвор зин (зену афзор) дорад ва корзор чунон кунад, ки Зарири сипоҳбади Ирон кардӣ?»

[96] ...У аз тухмаи Ваштоспон аст ва кини Зарир хоҳад...

[97] [Шоҳи Хийунон гуфт:] «Кист аз шумо касе, ки баравад ва бо он ридак бичаҳад ва ўро бидушад то ман ба ӯ Бихистони духтари хеш ба занӣ-ш бидиҳам, ки дар ҳама (саросари) шаҳри Хийунон аз ӯ хубчиҳритар зан нест?»

[98] «Ва ўро дар [саросари] ин шаҳри (кишвар мамлақати) Хайунон битахшаш (фармонфарморо-ш) кунам, чи агар ин ридак то ба шаб зинда мемонад ва он лаҳза дур нест ки аз ҳамаи Хийунон зинда касе фароз нахоҳад монд».

[99] Пас Видрафши ҷоду пеши пойи ӯ уфтод ва гуфташ: «Бар ман асп зин кунед то ман биравам».

[100] Ва аспи оҳанин (симин)-суми Зарир барои ӯ зин карданду Видрафши ҷоду бар ӯ барнишаст ва ӯ жупине, ки дар дӯзах ба дасти девон сохта шуда будо бо заҳру гуноҳҳо андуда шуда буд, ба даст гирифт ва суйи овардгоҳ (размгоҳ) шитофт ва

чун дид ки Баствар чи гуна корзор кунад пеш омадан найёристу
нихон аз пасаш наздик бишуд...

[101] Баствар [ба ў] нигоҳ кард ва гуфт(аш), ки «Ай друван-
ди чоду, фуруд ба пеши ман биё, ки ман бар зин хуб ништааам
ва борак (асп) ҳам хуб меронам ва тир дар картир (тирдон) до-
рам, агар ҳам дур андохта наметавонам, биё то чони ширинат-
ро-чунонки ту чони ширини падари ман сипоҳбади таҳм За-
рирро дар биовардӣ аз ту дур бикунам»

[102] Ва чун Видрафши чоду густохона (часуруна) чой (на-
зди) Баствар бирафт, он бораки (асп) сиёҳи симинсуми Зарир
чун бонги Баствар бишнуфт попархам (чаҳорпой) бар замин
истоду 999 бонг дар дод (кард).

[103] Ва Видрафш жупине андохт ва Баствар ба даст онро
пазируфт (гирифт).

[104] Ва равони Зарир бонг кард, ки «Байафкан аз даст он
жупинрову аз кантири (тирдон) хеш тире биситон (бигир) ва
посуи он друвандро бидеҳ».

[105] Ва Баствар фароз (жупин) аз даст бийандохт ва тире
аз кантири (тирдон) хеш баркашид ва ба дили Видрафш заду
ӯро ба замин афканд.

[106] Ва...(?) ва ў (?) саки (сипар) пурмарвориду заринкӯби
Зарири Браҳман биситонд ва бар бораки Зарир нишаст ва асп
хеш фароз ба даст (гирифт) пазируфт ва бас душман кушта-
кушта ба чое расид ки Гиromиккарт писари Ҷомосп дирафши
пирӯзӣ ба дандон дошти ва ба ду даст корзор кардӣ.

[107] Гиromиккард ва он сипоҳи бузург чун Бастварро ди-
данд ҳам сарбасар [ба ҳам] барои Зарир гиристанду (гирйидан-
ду) гуфтанд, ки «Чаро ту омадӣ, ай ридак, [хануз] ангушт ба ти-
ри тир хаста натавонӣ, пархез (эҳтиёт) аз размон надонӣ?»

[108] «Накунод худо, ки хийунон биёянду туро бикӯшанд ва
ном бибаранд (номдор шаванд), ки Зарири сипоҳбади Иронро
куштаанд ва Баствари писари ӯро»

[109] Пас Баствар гуфт, ки «То ба пирузӣ ту бибар, ай Ги-
ромиккарди пури Ҷомосп, ин дарафши пирӯзиро, чи агар ман
зинда ба пеши Виштоспшоҳ мерасам (бирасам), ба ў ман мегӯ-
ям ки чӣ гуна ту таквор (диловарони) корзор кардӣ».

[110] Пас Баствар асп фароз ҳилид ва душман (он) бидушт ва то ба ҷое расид, ки он йали тахт Спиндадод (Исфандиёр) корзор кардӣ

[111] Спиндадод чун Бастварро дид, он сипоҳи бузурги Ирон ба Баствар бихишту (бигузошт) ба сари кӯҳе бирафт ва 12 бевар сипоҳӣ аз сари кӯҳ биронду ба даст афканд то ба ихтиёри Гиромиккард бисупорад.

Ва Гиромиккард ҳар чи тавонист бидушт ва ба сӯйи Баствар сипухт.

[112] Ва дар андак замон аз хийунон касе зинда намонд ба ҷуз як ҳуди Арҷоспи хайунон-худой.

[113] Ва ӯ Спиндадоди йал гирифтӯ дастеву поеву гӯше аз ӯ бурид ва чашмаш бо оташ сӯзонду бар хари думбуридае [баршинонду] боз ба шаҳраш фиристод.

[114] Ва гуфташ, ки «Бираву бигӯ, ки чӣ дидӣ аз даст мани йали Спиндадод чи хийунон аз кучо медонанд, ки дар рузи фарвардин чӣ гузошта дар разми Виштоспон бар [зидди] Ажи Даҳок».

ЁДГОРИ БУЗУРГМЕХР

*Нишони нек бод ононеро, ки ба тану равон
ва дорой неканд. Чунин бод!*

1. Ман Бузургмеҳри Бухтагон - сарпарасти ҳарамии шаҳриёри нерӯманди Хусрав ва сарвари дарбор, ин ёдгору ба ёрии нерӯи Яздон ва дигар ҳамин гуна менуи (рӯҳи) беҳин ва аз фармоне, ки шоҳаншоҳ Хусрав дод, навиштам, то он шояд фарҳанги хубе буда бошад, барои онон, ки дар пазириши қошона ва дорой аз Яздон офарида шудаанд. Ва онро дар Ганҷи шойгон ниҳодам.

2. Чун чизи гетӣ ҳама гузарону табохпазир ва дар гардиш (аст), ўро, ки Яздон бояд подош диҳад, дороии беранҷ барояш пардозад ва чизи фаровон андӯзад ва ба қори бузургу подшоҳӣ расонад. Бартарихо ёбад ва бузургтарин ном (ба худ) хоста бошад ва номитарин қор (дар) афрӯхтани хонумони меҳан қунад. Ўро зиндагӣ дароз ва афзоиши фарзанду пайванди бузург, умеду подоши нек дар қору рӯста ва суди мардумону пойдоҳии офариниши нек, қордониву ҳама дигар фарруҳии гетӣ, ки яке бо дигар пайванду ҳамсон (аст) бувад.

3. Устувории он чанд чизро дурандешӣ қардам. На дертар дар замони сад сол тан ба фарҷому шаҳриёрӣ ба нестӣ (расад). Ва дар замони се сад сол хонавода ба вайронӣ ва ном ба фаромӯшиву аз ёд рафтаи хонумону меҳан ба вайрониву нопоқӣ ва наҷоду пайванд ба қурӯмондагиву пушаймонӣ, қӯшиш ба бебарорӣ ва ранҷу қӯшиш ба тихигӣ ва подшоҳӣ ба шаҳриёрони замон (расад). Дорой ба ононе монад, ки замон ин фарруҳиро барояшон офарида буд. Ва чизи зинда бипояд ва вайрон нашавад ва овози ашӯй (ростқирдорӣ) ва офариниши зинда ва қори неқро ҳеҷ қас рабудан натавонад.

4. Акнун ман хоҳиши қӯшиш дар ашӯй варзидан ва аз гуноҳ парҳез қардан (дорам). Чунон бе он ки руҳ диҳад, аз қирдору фармоиши шоҳони замон ва шаҳриёрӣ шуми эшон бечораам. Ё ба хоҳиши худ аз гуноҳи ошқор қанде парҳез қардан. Ба ҳастии Яздону нобудии девон ва дину равон ва бихишту дӯзах ва якҷо бо ин дар (будани) рӯзи қаҳорум ва зинда қардонидани пас аз марг бегумонам. Мароми ман ашӯиву порсой аз

тану ҷону равон ва ҳар некии гетиву менуст. Ва сухане чанд ба-рои шукӯҳи гетӣ дар ин ёдгор навиштам, ки:

5-6. Кадом мардум фаррухтар? Он ки камгуноҳтар.

7-8. Кӣ камгуноҳтар? Он ки ба доди Яздон росттар бувад ва аз доди девон бештар бипарҳезад.

9-10. Доди Яздон кадому доди девон кадом? Доди Яздон некиву доди девон бадӣ.

11-12. Некӣ чисту бадӣ чист? Некӣ пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек ва бадӣ пиндори бад, гуфтори бад ва кирдори бад.

13. Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек чист ва пиндори бад, гуфтори бад ва кирдори бад чист?

14. Пиндори нек – паймон дар андеша, гуфтори нек – родӣ ва кирдори нек – ростӣ.

15. Пиндори бад – фирефторӣ дар андеша, гуфтори бад – пастӣ ва кирдори бад – дурӯғгӯӣ.

16. Паймон дар андеша чист, родӣ чист, ростӣ чист? Ва фирефторӣ дар андеша чист, пастӣ чист, дурӯғгӯӣ чист?

17. Паймон дар андеша ин ки (кас) моли ҷаҳон гузарон бинад ва ком ба он чиз барад, ки тани ӯ ба каффораи гуноҳ ва равонаш ба дӯзах нарасад.

18. Родӣ ин ки (кас) сарнавишти танро аз тан ва сарнавишти равнро аз равон чудо накунад.

19. Ростӣ ин ки ба равони хеш рост ва бефирефтор бувад.

20. Фирефторӣ дар андеша ин ки (кас) гетиро нопойдор ва менуро ҷовидон донад ва маром бар он чиз барад, ки анҷом вайронии тан ва каффораи гуноҳ ва кефар ба равонаш бувад.

21. Пастӣ ин ки (кас) сарнавишти танро аз тан ва сарнавишти равнро аз равон чудо дорад.

22. Дурӯғгӯӣ ин ки (кас) танро ба мароми равон ба фиреб дорад.

23-24. Ба некӣ кӣ комилтар? Он ки донотар аст.

25-26. Кӣ донотар? Он ки фарҷоми тан донад ва душмани равон шиносад, хештан аз душмани равон бипояд ва бим на-доштанро бартар донад.

27. Фарҷоми тан чист? Кист он душман, ки доноён (ӯро) беҳтар тавонанд шинохт?

28. Фарҷоми тан вайрони колбуд ва душмани равон ин чанд дев, ки Аҳриман дар фирефтан ва гуноҳ кардани мардумон ва душмании мардумон офарид.

29-30. Он девон кистанд ва чанд (тананд)? Озу ниёз, хашму рашк, нангу шахват, кин, танбалӣ ва деви аҳламуғӣ (бадоинӣ) ва тӯхмат.

31-32. Аз ин чанд дев кадом ситамгортар? Оз (хирс) нохуштару бечоратар.

33. Ниёз андӯхгинтару бадбахттар.

34. Ва хашм сангдилтару носипостар.

35. Рашк бадхохтару баумедтар.

36-37. Ва нанг пархошгартар. Ва шахват худхохтару хашмгинтар.

38. Ва кин даҳшатноктару бераҳмтар.

39-40. Танбалӣ беҳудатару фаромӯшкортар. Ва деви аҳламуғ нухуфтатару фирефтортар.

41. Ва тӯхмат носипостар.

42. Ин низ пайдост, ки Аҳриман бар офариниши Ҳурмузд ин чизхоро гарантар кард: чун вай муздро дар кори нек ва кай-фарро дар гуноҳ дар андешаи мардумон дар анҷом бинихуфт.

43. Офаридагор Ҳурмузд дар боз доштани он чанд дев ба ёрии мардумон чанд чизи нигоҳдорандаи менуро офарид: хиради зотӣ ва хиради омӯзишӣ, хӯву умед, хурсандӣ, дин ва машварат бо доноён.

44-45. Вазифаи ин ҳар як мену чист? Вазифаи хиради зотӣ танро аз бим ва андешаи гуноҳ (кардан) ва ранчи бебор поддан ва гузарон (будани) моли гетӣ ва фарҷоми танро дар ёд доштан ва дороии ҳамешагии хешро коҳиш надодан ва ба они бадии хеш наафзудан.

46. Вазифаи хиради омӯзишӣ роҳу равиши порсояи шинохтан ва бад-он истодан ва ба чизи пеш гузашта нигариштан ва аз он ҷӣ, ки пас ояд, огоҳ будан. Он чиро, ки будани он нашоёд, бовар накардан ва кореро, ки анҷоми он нашоёд, нагуфтан.

47. Вазифаи ҳислат ҳештанро аз ҳӯи бад ва орзуи шахват нигоҳ доштан ва хулку ҳӯи некро парастидан ва дар ёд доштан.

48. Вазифаи умед баҳраи кӯшиш ба тан пайвастан ва танро ба ранҷу кори некӯ бурдан.

49. Вазифаи фурӯтанӣ худро аз хоҳиши беш нигоҳ доштан ва ранҷи нофурӯтанӣ ва бими бисёрро дар ёд доштан. Ва он чизро, ки дар анҷом пуштибонӣ аз он бувад, ба чизи дигар на-
додан ва чизи фуруд омадаро, аз он ки рӯ ба рӯ гузоштан нашо-
яд, (дар ин кор) ранҷу андӯх бурдан набояд.

50. Вазифаи дин худро аз гуноҳу кайффар ва подоши кори
нек огоҳонидан ва роҳу равиши Яздон аз они девон ҷудо дош-
тан.

51. Вазифаи муошират бо доноён худро аз худхоҳӣ нигоҳ
доштан ва чунин намудан, ки ҳар ноогоҳӣ, ки аз кирдори хеш
ояд, табоҳкунанда набошад.

52. Аз ин чанд мену кадом ба тани мардумон нерӯмандтар?

53. Хирад хушмандтар, андеша ҳассостар ва хуш пойдор-
тар.

54. Хислат хушбукӯхтар ва хӯ оростватар.

55-56. Ва фурӯтанӣ устувортар ва умед шикеботар, зиндагӣ
поктар ва бӯй огоҳтар ва фравар ранҷбартар.

57-58. Ба мардумон чӣ ҳунар беҳтар? Доногӣ ва хирад.

59-60. Аз ин кадом беҳ? Он ки ҳештан бебимтару бегуноҳ-
тар ва беранҷтар тавонад бурдан.

61-62. Барои мардумон хирад беҳ ё дониш? Хирад барои
шинохтани кор ва дониш барои писандидани кор.

63-64. Кадом гуҳар беҳ? Фурӯтаниву чарбзабонӣ.

65-66. Чӣ хӯ беҳ? Хештандориву оштихоҳӣ.

67-68. Чӣ оин беҳ? Некӣ.

69-70. Кадом орзу некӯтар? Бегуноҳӣ.

71-72. Кадом кори нек беҳ? Хушнудӣ ба чизи (кам).

73-74. Чӣ кирдор беҳ? Дар шумори дин (будан).

75-76. Кадом фарҳанг беҳ? Он ки гузаронидани замон ва
наҷоти равнро бад-он беҳтар донад.

77-78. Кадом обрӯй беҳ? Накукорӣ дар дӯстӣ ва ҷавонмар-
дӣ.

79-80. Чӣ ном меҳтар? Хешкорӣ (вазифа).

81-82. Кадом душман ситамгортар? Кирдори бад.

83. Ба мардумон фарҳанг беҳ ё гуҳари хирад?

84. Афзоиши тан аз фарҳанг ва оини меҳмондорӣ аз гуҳар,
шинохти шахсият ва ҳулку хӯ ва ниғаҳбонии тану ҷон аз хирад.

85. Хулку хӯ ва хираду дигар ҳама хунарҳо дар тани мардумон чӣ гуна камосебтару беэҳтаранд?

86. Хирад, ки дар он шуморе нест.

87-88. Ва ҳунар, ки дар он баландандешӣ нест. Ёду ҳуш, ки дар он бадоинӣ нест.

89. Хештандорӣ, ки дар он киноварӣ нест.

90-91. Фурутанӣ, ки дар он хӯрдагирӣ нест. Некоинӣ, ки дар он фурумоягӣ нест.

92. Нексозгорӣ, ки дар он ошуфтагӣ нест.

93-94. Ростӣ, ки дар он найранг нест. Умед, ки дар он сустӣ нест.

95. Родӣ, ки дар он исроф нест.

96-97. Шукӯҳ ки дар он ғурур нест. Парастии тан, ки дар он беморӣ нест.

98. Чокарӣ, ки дар он парасторӣ нест.

99-100. Шоистагӣ, ки дар он такаббур нест. Дӯстии хайрхона, ки дар он сарпарастӣ нест.

101. Ягонагӣ, ки дар он ихтилоф нест.

102-103. Хешкорӣ, ки дар он сустӣ нест. Кӯшиш, ки дар он рашк нест.

104. Доноӣ, ки дар он фиреб нест.

105. Чизе, ки ба мардумон расад, аз бахт бувад ё аз куниш (кор)?

106. Вахту куниш бо ҳам монанданд, чунон ки тану чон.

107. Чи тан чудо аз чон колбудест бекор ва чон чудо аз тан бодест ноғирифтор. Ва чун (онон) бо ҳам омехта бувад, нерӯманду судманданд.

108-109. Вахт чист ва куниш чист? Вахту куниш баҳонаи чизеанд, ки ба мардумон расад.

110-111. Дороии гетӣ чиро монад? Ба чизе, ки ба хоб бинанд, чӣ некӯ, чӣ бад аст ва чун аз хоб бедор шаванд, он чиз он ҷой нест.

112-113. Дар гетӣ чӣ арҷмандтар аст? Шаҳриёри нерӯманду пирӯзгари некхоҳ.

114-115. Ва кӣ мустаамдтар? Шукӯҳи подшоҳи тундхӯ ва дурӯғпеша.

116-117. Бадбахттар кист? Диногоҳи дурӯғпеша.

118-119. Бенизтар кист? Он ки хурсандтар (аст).

120-121. Кист аз дорои (хеш) хурсандтар? Он ки шукӯх-мандтар (аст).

122-123. Кист шукӯхмандтар? Он ки (барояш) сарзаниши мардум аз ниёзмандиҳо бартар намояд.

124-125. Кӣ умедвортар? Марди кӯшишманди хушиқбол.

126-127. Кӯшой чист ва хушиқболи чист? Кӯшой он ки кас пешаи некӯ кунад ва кор низ (пешаи ӯ) бувад ва дар он бе (ҳеч) ранҷу иштибоҳ бикӯшад.

128. Хушиқболи бо фариниши нек (дар) фарҷоми хуби кор аст.

129-130. Кӣ нерӯмандтар? Сипехри ҷаҳонбахш.

131-132. Кӣ росттар? Замони сарнавиштсоз.

133-134. Кӣ ҳайратангезтар? Он ки (дар) замони фаротар омада буд.

135-136. Кӣ оромтар? Он ки аз биму балои гарон бираҳид.

137-138. Кӣ хушмандтар? Донои бас озмуда.

139-140. Кӣ писандидатар? Он ки шахватро бо нанг, хашмро бо бурдборӣ ва рашкро бо ҷашмоғоҳи ва озро (ҳирс) бо фурутанӣ ва сангдилро бо додхоҳӣ фуру нишонад.

141-142. Кӣ номдортар? Он ки ба мардумон некӣ карданро аз рӯи дод дорад.

143-144. Кӣ номитар? Он ки меҳтару пирӯзмандтар.

145-146. Кӣ *пирӯзмандтар*? Он ки дар кор бобарортар ва дар додгустарӣ некӯтар.

147-148. Кӣ осудатар? Он ки ӯро (фарзанди) шоиста ва зани ба хости шӯй дилхоҳ ҳаст.

149-150. Кӣ бурдбортар? Ниёзманди бечораву фурутан, ки дар сипосгузориву судмандӣ ва умеди бузург кӯшад.

151-152. Кӣ нохуштар? Кинвари озурда ва тавоно.

153-154. Кӣ андӯхвартар? Шӯи бимноку фарзанди дард-кашида ранҷовартар.

155-156. Кӣ бимноктар? Шаҳриёри нозуку сангдил.

157-158. Кӣ андӯхгинтар? (Каси) шоиста, ки ба ношоистагӣ расад ва нерӯманд, ки ба нотагонӣ расад, умедвор, ки ба ноумедӣ расад ва худхоҳ, ки фарҷоми кори ӯ расида бошад.

159-160. Кӣ дардмандтар? Тавоно, ки (ӯро) фарзанд нест ва донои шоиста, ки (ӯро) фарзанди ношоиста ва ранҷдиханда

бувад, бар $\bar{y}$ ноогоҳе фармон барад, некмарде, ки бар $\bar{y}$ (каси) баде фармонраво бувад.

161-162. *Кӣ озурдатар? (Каси) шоиста, ки ношоистае бар $\bar{y}$ пирӯз ояд, доное, ки бар $\bar{y}$ ноогоҳе фармон барад, некмарде, ки бар $\bar{y}$ (каси) баде фармонраво бувад.*

163-164. Кӣ меҳрубонтар?... (он ки) хушумед ва бегуноҳ (аст).

165-166. *Кӣ пушаймонтар? Худхоҳе, ки фарҷоми кори $\bar{y}$ расида бошад. Гунаҳгоре, ки равони худ бишносад, фосиди пастхираду бениёз, ки дар суди носипосон бикӯшад.*

167-168. Кӣ накуҳишмандтар? Он ки дар некие, ки бинад, носипос бувад.

169-170. Кӣ бадномтар? Он ки бадӣ карданро ба мардумон аз рӯи дод дорад.

171. Мардумонро дар ин гетӣ чӣ шоистатар намояд?

172. Он ки то тандуруст бувад, орзуи (хеш) бароварда созад ва чун танбемор бувад, дар дурустии тан ва чун тан дар ноумедӣ бувад, дар раҳоиши равон кӯшад.

173-174. Мардумон бештар чӣ орзу доранд? Ба хешкомӣ ва бениёзӣ.

175-176. Хешкомиву бениёзӣ чӣ бувад? Хешкомӣ ҳар чӣ орзу, ки бувад, ёфтан ва бениёзӣ (низ) дар ҳамин бувад.

177-178. Мардум аз чӣ ташнатаранд? Аз он ки умеди нек бад-он доранд.

179. Мардумон дар гетӣ аз чӣ бештар бояд андешанд?

180. Аз замони бадкирдори зишту дӯсти фиребкор ва шаҳриёри баду бераҳм.

181-182. *Ва ба чӣ густохтар бояд будан? Ба замони неку кори нек ва дӯсти нофирефтор ва солори ҳамдини бахшоишгару додгустар.*

183-184. Кадом замон беҳтар? Он (замон), ки дар он чирагиву нерӯву шаҳриёрии бадон кам бувад.

185-186. *Кадам дин беҳтар? Он дин, ки доди Яздон, девиш девон, музди кори некӯ, ҷазои гуноҳ дар он пайдортар ва роҳу равиш нектар ва кирдори нектар (дар он) аз рӯи дод бувад.*

187-188. *Кадам подшоҳ ва солор беҳтар? Он ки ба мардум дусттар ва дар баргузиниши замон беҳтар ва он ки некӣ ба мардумон (аз рӯи) дод қунад.*

189-190. Кадом дӯст бех? Он ки меҳрубонтар ва дар шигиф-
тӣ ёртар.

191-192. Киро дӯст бештар? Онро, ки фурӯтантару бурдбор-
тар ва чарбзабонтар (бувад).

193-194. Киро душман бештар? Абарманишону худхоҳон ва
хӯрдагирону дуруштзабонон(ро).

195-196. *Дӯсти ҷовидонӣ кадом? Кирдори нек.*

197-198. *Душмани ҷовидонӣ кадом? Кирдори бад.*

199. Чист он чӣ, ки ҷовидон бипояд ва вайрон нашавад?

200. Некӯкории бештар.

201-202. *Чӣ нектар? Нишастан бо некон.*

203-204. *Чӣ судмандтар? Нишастан бо доноён.*

205-206. *Чӣ нерӯмандтар? Забони ростгӯён.*

207-208. *Чӣ хуштар? Бебимӣ.*

209-210. Ва чӣ бебимтар? Замони нек ва иҷрои вазифа.

211-212. Чӣ фаррухтар? Бегуноҳӣ ва неқфарҷомии (зинда-
гӣ).

213-214. Ва чӣ оромтар? Бегуноҳӣ ва дар ҷавонмардӣ фуру-
танӣ.

215-216. Чӣ арҷмандтар? Дӯстӣ бо доноёну некон.

217-218. Чӣ равшантар? Кардаи доноён.

219-220. Ва чӣ фарохтар? Дасти родон.

221-222. Ва чӣ тангтар? Дасти ҳасисон.

223-224. Ва чӣ бартар? Оини бахшидан (хайр кардан).

225-226. Ва чӣ бамавридтар? Подоши неқӯкорон.

227-228. Ва чӣ бемавридтар? Подоши гунаҳкорон.

229-230. Ва чӣ санҷидатар? Хоҳиши ҷавонмардони фуру-
тан.

231-232. Чӣ хушбӯйтар? Некномӣ.

233-234. Ва чӣ гиромитар? Пазириши подшоҳону солорон
ва навозиши ҳамаҳлону дӯстон.

235-236. Чӣ бадтар? Чашми ҳарисон.

237-238. Ва чӣ беҳудатар? Баҳшиш додан ба носипосон ва
пайванд бо бадон.

239-240. Чӣ тижатар? Дасти кодорон.

241-242. Чӣ ранҷноктар? Парастии подшоҳони кинаҷӯй.

243-244. Чӣ тезтар? Андешаи ҳавасронон.

245-246. Чӣ душвортар? Будан бо бадон.

247-248. Чӣ нозуктар? Андешаи подшоҳон.

249-250. Чӣ бимноктар? Ҳашми подшоҳони бераҳм.

251-252. Чӣ вайронгартар? Донои бадғуҳар

253-254. Чӣ аҷибтар? Бадогоҳи некгӯҳар.

255-256. Чӣ гаронтар? Андешаи паймоншиканон.

257-258. Чӣ ногувортар? Ҳамроҳӣ бо бадону бадогоҳон.

259-260. Чӣ бадтар? Нобоварӣ ва фиреб дар андеша.

261-262. Чӣ нармтар? Родиӣ Яздон.

263-264. Чист он ки аз ҳар чиз бартар аст? Қазовати Яздон.

*Човидон бод равони Бузургмеҳри Бухтагон ва он ҳама Кайониёну ялон ва мардумоне, ки ҷонсупорӣ барои дини маздиснон карданд. Ҷои эшон човидон равшан бод. Чунин бод! Боз чунинтар бод! Анҷом пазируфт ба дуруд.*³⁸⁹

³⁸⁹ Маъҳаз: Сафинаи суҳан. С. 444-454.

ДРАХТИ АСУРИК³⁹⁰

Ба номи Яздон (сарчашмаи ахлоқӣ, адабӣ, иҷтимоӣ ва инъикоскунандаи вазъи иҷтимоии ҷомеа: доир ба қишрҳои мухталифи ҷомеаи тоисломӣ ва тарзи зиндагию либоси онҳо ва тарзи истифодаи ҷорво ва дарахт маълумот додааст. - А.Х.)

Драхте рустааст
дар саросари шаҳри Асурик
Бунаш хушк аст,
сараш аст тар.
Баргаш найро монад,
бораш монанд ангурро.
Ширин бор оварад
Мардумон васнод.
Он дарахти буланд
Бо буз ҳамнабард гардид,
Ки ман аз ту бартарам
Ба бас гуна чиз
Ба Хуниросзаминам
Драхте нест ҳамтан.
Чи шоҳ аз ман хурад
Чун нав бор оварам.
Киштиёро тахтаам,
Фараспам бодбононро.
Чоруб аз ман кунанд,
Ки рӯбанд меҳану мон.
Чувоз аз ман кунанд,
Ки кӯбанд ҷаву биринҷ.
Дамина аз ман кунанд
Озарон васнод (барои Озарон).
Мукиам барзгарон [ро],
Волинам (кафшам) бараҳнапоён [ро].
Расан аз ман кунанд,

³⁹⁰ Ёдгории мазкур аз ҷониби Муҳаммадиқболи Имомуддин дар асоси таҳқиқоти Моҳёр Наввобӣ – «Драхти Асурик» (-Техрон: «Рашидия», 1363. – С.134) баргардон шуда, аз тарафи донишманди тоҷик Бобо-Назар Ғафур таҳрир ёфтааст.

Ки пойи туро банданд.
 Чӯб аз ман кунанд,
 Ки греви гардани туро моланд.
 Мех аз ман кунанд,
 Ки сари туро овезанд.
 Чун он гуфта шуд
 (Бусила) драхти Асурик.
 Буз посух кард,
 Сар фароз чунбонд.
 Ки: ту ки бо ман, пайкор дорӣ [ронӣ],
 Ту ки бо ман набард мекунӣ
 Чун аз кардаҳои ман
 меш(у)навӣ,
 Бувад нанг ави (ки бо) [ту]
 пайкор-т сухан ҳарза-т.
 Дарозӣ, деви буланд,
 Бушнат монад ба гесуи дев.
 Ба сари (огози) даврони Ҷамшед
 Бад-он фаррух овон –
 [Ки] Друҷдевор –
 Банда буданд мардумон[ро].
 Низ дарахти хушк дорбун [тана]
 Сараш заргунун-ш сабз будӣ.
 Ту аз ин кардаҳо
 Сарат аст заргун.
 Чуз аз ман, ки бузам,
 Касе натвонад ёд кардан.
 Чи(зеро) шир аз ман кунанд,
 Андар йазиши (парастиши) Яздон.
 Ҳамчунин ҷомаи тан
 Ки ба пушт доранд.
 Чуз аз ман, ки бузам,
 Нашояд кардан [дӯхтан].
 Камар, аз ман кунанд,
 Ба марворид-ш озин бубанданд.
 Музаи сахтпошна
 Озодон васнод [барои озодон].
 Ангуштон [ам] хусравонро

– Ҳаммолони шоҳро.
Машкам кунанд – обдон,
Ба дашту биёбон.
Ба рӯзи гарму чошт[-и калон]
Сардоб аз ман аст.
Машкизаг (дастурхон) аз ман кунанд,
Ки сур бар (он) ороянд.
Суфраи сури бузург
Аз сичи(?) ман ороянд.
Машкизаг аз ман кунанд
Шаҳрдорон васнод.
Худоёну даҳйубадон
Сару риш пироянд.
Ба шукӯҳи озарм
Андар канор доранд.
Нома аз ман кунанд
Фравартик девон.
Дафтару потахшир (паймоннома)
Бар ман нависанд.
Зиҳ аз ман кунанд,
Ки банданд бар камон.
Варак (?) аз ман кунанд
Ваҳшики аз пашми буз.
Ки озодагон ва бузургон
Бар душ доранд
Дувол (?) аз ман кунанд,
Ки банданд зинбон.
Чун Рустаму Исфандиёр, ки
Бар биншинанд.
Ба пили бузург, занда пил
Доранд зинафзор.
Ки ба бисёр корзор
Андар кор доранд (ба кор бибаранд).
Аз бун нагушояд
Аз банд зинон.
Балкану кашканчир
Чизҳои дигар ҳамчинин.
Ҷуз аз ман, ки бузам,

Кардан нашояд.
Анбон аз ман кунанд,
Бозаргонон васнод [барои бозаргонон].
Ки нону пусту панир
Ҳар гуна ҳӯриши равғанӣ.
Кофуру мушки сиёҳ
Ва хази тухорӣ.
Бас чомаи шоҳвор
– Пӯшоки канизон.
Ба анбон оваранд
Фароз ба шаҳри Ирон.
Кусти аз ман кунанд
Аз он пашми сафедам.
Ва ташкуки шоҳвор
Пӯшоки бузургон.
Он... канизон
Ба бару гирев ситоманд.
Яке аз ҳамнавъонамро
Аз пайванди мо
Тан хушбӯӣ буёд
Чун гулдастае.
Сруче [шоҳ] даҳ бадистик (ваҷаб)
Боз (пас) ба пушт дорам.
Кух ба кух шавам
Кишвар(ҳои) бузургбум.
Аз кусти ҳиндувон
То Варкаш зирих (дарё).
Мардуме ба наҷод гуна-гуна
Ки мемонанд андар ин бум.
Ҳам ин мардумро
Зиндагӣ аз ман аст.
Пешпорақ аз ман кунанд
Ба (хӯрданӣ бо) обҷуву хур ва монанди он (?).
Ки хӯрад шаҳриёр
Кухёру озод.
Пас ман, дигар бор, бартарам
Аз ту дарахти Асурик
Ва аз ман шир панир аст

Дигар афруша ва мост.
Дуғамро кашк кунанд
Кохҳои шоҳӣ васнод.
Маздопарастон подёб (вазу)
Бар пусти ман доранд
Чангу вин ва каннору
Барбату танбур.
Ҳама (ки) зананд
Ба (кумаки) ман сароянд
Якбори дигар (боз) бартарам
Аз ту, дарахти Асурик
Чун буз ба бозор баранд
Ва ба баҳо доранд
Ҳар ки даҳ дирам надорад,
Фароз ба буз наёяд.
Хурмо ба ду пашиз
Кӯдакон харанд
Донаву ҳастаи ту бишавад (баравад)
Фароз ба ганди мурдон(?)
Инаст суду некӣ-м
Инаст даҳиш ва дуруди ман.
Ки аз мани буз биравад
Дар саросари ин паҳан бум.
Ин заррин сухунам
Ки ман ба ту гуфтам
Чунон аст, ки пеши ҳуки гуроз
Мурворид бияфшонӣ.
Ай чанг бизанӣ
Пеши уштури маст.

ДОСТОНИ МЕНУ ХИРАД

(Дар шарҳи достон. Достони мазкур дар шароите, ки афроди поксирити оини масдоясноӣ рӯ ба бӯҳрони маънавӣ ва фарҳангӣ оварда ва гоյа принципҳои ҳуқуқӣ ва ҷомеасозии он ба ихтилофу тазод гирифтормешавад, равшанфикрон аз байни андешаю равияҳо ва кеиҳои мухталиф ба ҷӯёи роҳи ҳақ ва ростин мебароянд. Мену хирад натиҷаи чунин пажӯҳише аст, ки дар ҷусуҷӯи роҳи ростин ва адл ногузирии така ба хиради зотино пайдо менамояд. Тавассути хирад кеиҳо, қонунҳо ва гаравишҳои мухалифи манфиати умум ва ба кори эйдон зиёнкору нохубро инкор менамояд. Соҳиби китоби Мену Хирад баъд аз пурсуҷӯ ва пӯиши ҳамаҷонибаи масъала аз бузургони дин ба хулосаи муайяни хирадмандонае меояд: - «Ва эшон ба пайдоӣ аз дин гуфтанд, ки аз ҳама некие, ки ба мардумон расад, хирад беҳтар (аст). Чи гетиро ба нерӯи хирад метавон ороост ва менӯро (низ) ба нерӯи хирад метавон ба ҳештан кард. Ин низ пайдост, ки Ҳурмузд ин офариниши гетиро ба хиради зотӣ офаридааст. Ва идораи гетиву мену низ ба хирад (аст).»

Сипас, соҳиби китоб рӯ ба Мену хирад меорад ва аз ӯ мадад меҷӯяд: «Чун бузургиву судмандӣ ва арҷмандии хирад бад-ин оин дид, ба Ҳурмуздҳудову амаҳраспандон ва Мену хирад сипосгузор шуд ва Мену хирадро ба панох гирифт ва Мену хирадро намозу парастии беиштар кард ба дигар амаҳраспандон. Ва ин низ донист, ки ҳама қорҳои нек ва қардаҳои хубро ба нерӯи хирад ба ҳештан метавон кард. Ва дар ҳушнудии Мену хирад кӯшо бояд буд ва аз ин пас дар ситоии қардани Мену хирад кӯшиотар бояд буд.

Пас аз он Мену хирад барои андеша ва қомаи он доно тани ҳешро бад-ӯ намоид ва бад-ӯ гуфт, ки эй дӯсти ситоишигар, некӣ аз беҳтарин парҳезкорист. Аз ман, Мену хирад, омӯзиши хоҳ, то тӯро ба ҳушнудии эйдону некон ва дар гетӣ ба нигаҳдории тан ва дар мену дар раҳиши равон раҳнамо боиам.

Пурсид доно аз Мену хирад, ки чӣ гуна метавон хост нигаҳдорӣ ва осоиши танро ҷудо аз зиёни равон ва раҳиши равонро ҷудо аз зиёни тан?

Мену хирад посух қард, ки он ки аз ту кеҳтар (аст), ӯро ҳамто дор, он ки ҳамтои туст, ӯро меҳтар ва он ки меҳтар

(аст), ўро солор ва солорро ба сарварӣ дор. Сарваронро ягона⁴ ва фармонбардору ростгуфтор бош. Ва душманонро фурӯтан ва нарму некчаши бош. Бадгӯӣ макун, то ба ту бадномиву бадкорӣ нарасад. Чи гуфта шуда, ки бадгӯӣ гаронтар аз ҷодугарист.» Ин худ як огози ислоҳи низом ва идора буд.

Ва ин нуктаи фарогири масоили умури кулли идорӣ ва иҷтимоӣ дар коркарди танҳо мушикилиҳои иҷтимоӣ ва динӣ не, балки дар кори умури идорӣ ва низоми ҳуқуқи тафакқури ислоҳотга-роёнаи бузургони мазҳабӣ қорагар гардид. Зеро хирад ва ақли инсонӣ ҳамчун манбаи таҳиягари назари одилонаи муносибат ба ҳамагуна қишрҳои ҷомеа ва дар ҳама сатҳҳои муносибат аз ҷумла, дар сатҳи низоми идории ҷомеа, давлат ва ҳуқуқ мавқеи авлавияти худро нигоҳ медошт. Аз ин хотир дар маҷмӯаи ганҷинаи давлатӣ ва ҳуқуқи халқи тоҷик ҷойгир намудани ин сарчашмаро бидуни ихтисор мутобиқи матлаб шумурдем. - А.Х.)

ДОСТОНИ МЕНУ ХИРАД³⁹¹

Ба ном ва ситоиши офаридагор Хурмузд, ки ҳама судҳо (аз ўст) ва ҳама эзидони офарида дар мену ва гетӣ ва фарҳанги фарҳангҳо – дини маздопарастӣ, ки бунёди сарчашмаи доноӣ баргузида аз ўст, ба фарру коми ду ҷаҳон ва омӯзишҳои фаровон (аз) офаридагор Хурмузд ва ҳама эзидони бас нерӯманд ва осоиши бекарон (аз) пардохти эзидон ва ҳама доноёне, ки қорашон омӯзанда аст. Подошҳои нав ба нав ба (он ки) хирад бо ҳештан дорад. Барои ёфтани суди ду ҷаҳон ба тану равон ши-фобахштарин хирад (аст).

Чунон ки дар дини поки маздиснон – аҷоибтарини аҷои-бот, бегумону бемонанд, бинобар гуфтори офаридагор Хурмузд ва Зартушти Спитамон дар бисёр ҷой баён шудааст, ки офаридагори бас нек ин офаринишро³⁹² ба хирад офарид ва ў

³⁹¹ Достони «Мену хирад» - яке аз ҷолибтарин намунаҳои насри паҳлавӣ аст, ки матолиби зиёди ахлокиву фалсафӣ ва диниву асотириро дар бар мегирад. Ин достон борҳо тарҷума ва нашр шудааст. Таҳияи тоҷикии достонро Д. Саймидинов дар маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ» (Душанбе, 2003) анҷом додаст, ки аз он истифода шуд.

³⁹² офариниш – махлуқот.

нигаҳбони хирад аст. Ва хирад, ки судбахштарин аст, ононро бе офат ҷовидону бе марг ва судмандтар ба ҳештан кунад.

Ба ҳамин далел пайдост, ки доное буд, ки гуфт, ки агар ин ошност, ки дини эзидон ростӣ ва қонуншон некист ва бар офариниш некному бахшояндаанд, пас чаро бештари мардумон (дорои) кешҳову гаравишҳо ва равишҳои бисёранд.

Ва бештари он кешҳову қонунҳо ва гаравишҳо ба кори эзидон зиёнкор ва хуб нестанд. Ва инро низ андешид, ки барои баргузиниши ин чиз ранҷ бояд бурд ва ба ин чиз огоҳ бояд буд, ки ба фарҷом кори тан ба ҳок омехта бувад ва ҳар кас бояд барои равон ранҷ барад ва аз кори нек огоҳ бувад. Зеро он кори неке, ки мардум ноогоҳона кунанд, кори неки камтар бувад. (Лек) он гоҳ ки (аз) ноогоҳӣ кунанд, он гуноҳ бар онон бувад. Ва аз Авасто пайдост, ки он ки чизе барои равонаш накардааст, коре накардааст. Ва то кунун низ чизе намекунад, (агар) барои равонаш коре накунад. Чи мену ва гетӣ ду дижеро монанд, ки пайдост якеро биситонад, дигареро ситондан нашояд. Ва чун бад-ин гуна нигарист, ба хостории хирад дар ин ҷаҳон шаҳр ба шаҳр ва ноҳия ба ноҳия даромад ва аз бисёр кешҳову гаравишҳои мардумоне, ки ононро дар доной бартар меандешид, пурсид ва пажӯҳиш карду огоҳӣ ёфт. Ва чун дид, ки яке бо дигар чунон мутазоду мухолифанд, он гоҳ, донист, ки кешҳову гаравишҳо ва фирқаҳое, ки дар ин ҷаҳон яке бо дигар чунон мутазоданд, наметавонанд офариниши эзидон буда бошанд. Зеро ки дини эзидон ростӣ ва қонуншон дурустист. Ва бад-ин бегумон буд, ки ҳар ки ба дини пок (нест), ба ҳар чиз дар гумон³⁹³ бувад ва ба ҳамин далел ошуфта шавад. Пас аз он дар пурсуҷӯи дини кӯшотар бишуд ва аз дастуроне, ки дар ин дин огоҳтар буданд, пурсид, ки дар ниғаҳдории тан ва раҳоиши равон чӣ чиз беҳтару бартар (аст)? Ва эшон ба пайдоӣ аз дин гуфтанд, ки аз ҳама некие, ки ба мардумон расад, хирад беҳтар (аст). Чи гетиро ба нерӯи хирад метавон орост ва менӯро (низ) ба нерӯи хирад метавон ба ҳештан кард. Ин низ пайдост, ки Ҳурмузд ин офариниши гетиро ба хиради зотӣ офаридааст. Ва идораи гетиву мену низ ба хирад (аст).

³⁹³ гумон – шубҳа.

Чун бузургиwu судмандӣ ва арҷмандии хирад бад-ин оин дид, ба Хурмуздхудову амаҳраспандон ва Мену хирад сипосгузор шуд ва Мену хирадро ба паноҳ гирифт ва Мену хирадро намозу парастии бештар кард ба дигар амаҳраспандон. Ва ин низ донист, ки ҳама қорҳои нек ва қардаҳои хубро ба нерӯи хирад ба ҳештан метавон кард. Ва дар хушнудии Мену хирад кӯшо бояд буд ва аз ин пас дар ситоиш қардани Мену хирад кӯшотар (бояд) буд.

Пас аз он Мену хирад барои андеша ва қомаи он доно тани ҳешро бад-ӯ намоид ва бад-ӯ гуфт, ки эй дӯсти ситоишгар, неқӣ аз бехтарин парҳезқорист. Аз ман, Мену хирад, омӯзиш хоҳ, то ту ро ба хушнудии эзидону неқон ва дар гетӣ ба ниғаҳдории тан ва дар мену дар раҳоиши равон раҳнамо бошам.

Пурсид доно аз Мену хирад, ки чӣ гуна метавон хош ниғаҳдорӣ ва оқоиши танро қудо аз зиёни равон ва раҳоиши равонро қудо аз зиёни тан?

Мену хирад посух қард, ки он ки аз ту қеҳтар (ақ), ўро ҳамто дор, он ки ҳамтои туст, ўро меҳтар ва он ки меҳтар (ақ), ўро солор ва солорро ба сарварӣ дор. Сарваронро яғона³⁹⁴ ва фармонбардору ростгуфтор бош. Ва душманонро фурутан ва нарму неқчашм бош. Бадгӯй мақун, то ба ту бадномиву бадқорӣ нарасад. Чи гуфта шуда, ки бадгӯй қаронтар аз қодугарист. Ва дар дӯзах рафтори қар дуруче дар пеш (ақ), лек рафтори деви бадгӯйро гуноҳи қарон дар пас (ақ). Ба деви Оз ҳамқомӣ мақун, то деви Оз ту ро мефиребад ва қизҳои гетӣ бароят бемаза ва аз они мену нақайдо набувад. Ҳашмқинӣ мақун, чи мард Ҳашм қирад, он қоҳ, қорҳои неқ ва намозу парастии эзидон фаромӯшаш бувад ва қар гуна гуноҳу базаҳ ба андешааш афтад ва то нишастани Ҳашм баробари Аҳриман гуфта шавад. Андӯҳ мадор, чи андӯҳбарро ҳушии гетиву мену нақайдо бувад ва қоҳиш ба тану равонаш афтад. Шаҳватронӣ мақун, ки аз қирдори ҳеш ба ту зиёну пушайқомӣ расад. Рашқи бад мадор, то ки зинадағиат бемаза набувад. Аз барои нанг гуноҳ мақун, чи неқиву оростағӣ ва нерӯву ҳунар ва шоистағӣ ба қому қирдори мардумон нест, балқи ба сарнавишти сипеҳр ва қомӣ эзидон бувад. Беш аз андоза мақоб, то қорҳои неке, ки қардан бояд, ноқарда

³⁹⁴ яғона – вафодор.

намонад. Зани богухар бигзин, чи беҳтар он аст, ки ба фарҷом неқномтар (аст). Хангоми хӯрок сухан макун, то аз ту ба Хурдоду Мурдод ва амахраспандон гуноҳи гарон (сар) назанад. Бидуни *куштӣ ва судра* роҳ марав, то аз ту ба дупоёну ҷаҳорпоён ва фарзандон газанд нарасад. Ба як кафш роҳ марав, то гуноҳи гарон ба равонат нарасад. *Истода ба пой пешоб макун, то ба доди девон гирифтор мабошӣ ва ба он гуноҳ девон тӯро ба дӯзах нақашанд.* Кушову миёнарав бош ва аз кӯшиши неки хеш бихӯр ва эзидону неқонро баҳра кун. Ба вазифа рафтор кардан тӯро меҳтарин кори неқ аст. Аз дороии қасон мадузд, то кӯшиши дурусти худат нопайдо нашавад. *Чи гуфта шудааст, ки он ки на аз кӯшиши дурусти хеш, балки аз чизи дигарон хӯрад, ӯ монанди қасест, ки сари мардумон ба даст дорад ва мағзи мардумон хӯрад.* Аз зани қасон бипарҳез, чи ин ҳар се қизат шояд нопайдо шавад: ҳам дороӣ, ҳам тан ва ҳам равон. Бо душман аз рӯи инсоф набард кун. Бо дӯст бо писанди дӯстон рафтор кун. Бо марди кинвар набард макун ва ба ҳеҷ оин ӯро маозор. Бо марди ҳарис ҳамроҳ мабош ва ба солорӣ мағумораш. Бо марди бадгӯй ба дарбори подшоҳон машав. Бо марди бадном пайванд макун. Бо марди нодон ҳамроҳу ҳамсуд мабош. Бо марди аҳмақ пайкор макун. Бо марди маст дар роҳ марав. Аз марди бадгуҳар қарз маситон. Дар сипосгузорӣ ба эзидон ва парастӣшу ниёишу ситоиш ва омӯзишу фарҳанг кӯшо ва ҷонсупор бош. *Чи гуфта шуда, ки дар ёрии бахт барои мардумон хирад беҳ. Ва дар ном хоستانу растагории равон бахшандагӣ беҳ. Ва дар анҷом (додани) қор қомиландешӣ беҳ. Ва дар гувоҳӣ додан дар баргузорию мурофия ростӣ беҳ. Ва дар пешрафти қор кӯшиши беҳ. Ва барои он ки неқ ба қас бирасад, сипосгузорӣ беҳ. Ва барои хештанро беайб доштан андоза дар гуфтор (дар роҳи) ростӣ беҳ. Ва барои боз доштани бадқор аз хештан хешкорӣ беҳ. Ва пешу сарварону подшоҳон паймонгуфторӣ ва дар анҷуман хубгуфторӣ беҳ. Ва бо дӯстон дар андешиш ошоиши онон ва дустӣ беҳ. Ва барои ба хештан қардани ҳаммолон (ба онон) расондани суд беҳ. Ва (нисбат) ба меҳтарон нармӣ ва фӯрӯтанӣ беҳ. Ва (нисбат) ба кеҳтарон созишу хубгуфторӣ беҳ. Ва (нисбат) ба нақӯкорон сипосгузорӣ ва ҳақшиносӣ беҳ. Ва (нисбат) ба ҳамнаждон неқандешӣ беҳ. Ва (нисбат) ба сипосшиносон неққирдорӣ беҳ. Ва (нисбат) ба*

солорон ягонагӣ (вафодорӣ) беҳ. Ва (нисбат) ба вафодорон ва бандагон некӯ доштани онон ва намудор (сохтани) бим беҳ. Ва (нисбат) ба ҳештан кам ранҷ доштан ва хурсандӣ (қаноат) беҳ. *Ва дар солорӣ неконро ба некӣ ва бадонро ба бадӣ шинохтан ва неконро подош додану бадонро сарзаниш кардан беҳ.* Ва дар ҳар ду гоҳу замон ҳештанро аз гуноҳ парҳез доштан ва ба кори нек кӯшо будан беҳ. Ва ҳар рӯз Хурмуздро ба офаридагорӣ ва Аҳриманро ба табоҳкорӣ андешидан ва дар ёд доштан беҳ. Барои он ки зиён ба одамӣ нарасад, ҳештаншиносӣ беҳ. Ин ҳама дурусту рост ҳамон гуна, ки ҳаст, аммо анҷоми хешкорӣ ва ниғаҳдории забон бартар аз ҳар чиз (аст). *Аз бутпарастиву девпарастӣ бипарҳезед, чи пайдост, ки агар Кайхусрав буткадаи канори қўли Чичистро наканда буд, дар ин се ҳазораи Хушидару Хушидармоҳ ва Сушиянс, ки ҷудо-ҷудо дар сари ҳар ҳазора аз эшон яке ояд ва ҳама корҳои ҷаҳонро боз орояд ва паймоншикану бутпарастонро дар кишвар бизанад, он гоҳ он бадкор (Аҳриман) чунин нерӯманд мешуд, ки растохезу тани пасин беш кардан мумкин намебуд.*

Ба беш кардани кори нек кӯшо бош, то дар ҷаҳони мену ба фарёдат расад. Ба ҳеҷ некии гетӣ бовар макун, чи некии гетӣ ҳамчун абрест, ки дар баҳорон ояд, ки ба ҳеҷ кӯҳ бознаояд. Гетиорой мабош, чи марди гетиоро табоҳкунандаи мену бувад. *Ба чизу моли бисёр густох мабош, чи ба фарҷом ҳамаро бояд гузоштан.* Ба нерӯ бовар макун, чи ба фарҷом бе нерӯ бояд будан. *Ба озарм ва гиромӣ будан густох мабош, чи дар мену озарм ба фарёдат нарасад.* Ва бо пайванди нажоди бузург густох мабош, чи ба фарҷом боварӣ ба кирдори худат бувад. Дар зиндагӣ густох мабош, чи ба фарҷом марг расадат ва лошаатро сагу паранда хӯрад ва устухонат ба замин афтад ва то се шабонарӯз равон ба болини тан нишинад ва рӯзи ҷаҳорум (ҳангоми) бомдод бо ҳамроҳии Сурӯши росткирдор ва Войнек ва Баҳроми нерӯманд ва бо муҳолифати Аствиҳоду³⁹⁵ Войбад ва Фарзиштдеву Нишиштдеву ва бо бадҳоии хашми бадкор –дорандаи найзаи хунин то ба пули Чинводи баланди сахмгин, ки ҳар росткирдор ва ҳар бадкирдоре бад-он меояд ва бисёр душман дар он ҷо истодаанд, меравад ҳамроҳи бадҳоии хашми дорандаи найзаи хунин ва Аствиҳод, ки ҳама офаринишро фуру бурда буд ва сериро на-

³⁹⁵ Аствиҳод – деви марг.

медонист. *Ва ба миёнҷии Меҳру Сурӯшу Раши ва барои росткирдорон ва на барои бадкирдорон, на барои худовандон ва на барои фармонравоён. Ва ба андозаи тори мӯй гардад ва озарм накунад. Ва худованду фармонравонро бо хурдтарин мардум дар доварӣ баробар дорад.*

Чун равони порсоён ба он пул бигзарад, ба монанди як фарсах он пул паҳн шавад ва равони порсоён бо ҳамроҳии Сурӯши росткирдор гузарад. Ва кирдори неки вай ба гунаи дӯшизае ба пазириояш ояд, ки аз ҳар дӯшизае дар ҷаҳон зеботару беҳтар аст. Ва равони порсоён гӯяд, ки ту кӣ ҳастӣ, ки ҳаргиз дӯшизае аз ту зеботару беҳтар ба гетӣ нест. Он дӯшизасимо посух кунад, ки ман дӯшиза нестам, кирдори неки туям, эй ҷавони неқпиндори неқгуфтори неқкирдори неқдин. Чи ту дар гетӣ дидӣ, ки касе девпарасти кард, он гоҳ ту нишастӣ ва парастии эзидон кардӣ. Ва чун дидӣ, ки касе ситаму дуздӣ кард ва мардуми некро озурд ва мол аз роҳи гуноҳ андӯхт, он гоҳ ту ситам ва дуздии хешро аз офаридагон боздоштӣ. *Ва бо мардуми неқ ҳамандеша будӣ ва меҳмонику пазири кардӣ ва ҳада додӣ. Чи ба он ки аз наздик омад ва чи ба он ки аз дур. Мол аз (роҳи) дуруст андӯхтӣ. Ва чун дидӣ (касе) довари дурӯғ ва пораситонӣ кард ва гувоҳии дурӯғ дод, он гоҳ ту нишастӣ ва сухан ба ростиву дурустӣ гуфтӣ. Манам ин андешаи неқ ва гуфтори неқу кирдори неқ, ки ту андешидиву гуфтиву кардӣ. Чи чун арҷманд будам боз арҷмандтар кардӣ ва чун фараҳманд будам боз фараҳмандтар кардӣ.*

Ва чун аз он ҷо фароз равад, боде хушбӯ ба пазириояш ояд, ки аз ҳама хушбӯиҳо хушбӯтар. Равони порсоён аз Сурӯш пурсад, ки ин чӣ бодест, ки ҳаргиз ба гетӣ боде чунин хушбӯӣ ба машом наомада буд. Он гоҳ Сурӯши росткирдор ба равони порсоён посух диҳад, ки ин бод аз биҳишт аст, ки чунин хушбӯӣ аст. Пас нахуст гом ба ҳумат (пиндори неқ), ду дигар ба ҳухт (гуфтор инеқ), се дигар ба хуваршт (кирдори неқ) боло равад ва ҷаҳорум гом ба равшании бепоёни пур аз хушӣ расад. Ва ҳама эзидону амаҳраспандон ба пазири оянд ва сухан аз ӯ пурсанд, ки чӣ гуна аз он ҷаҳони пурхатару пурбими пур аз бадӣ ба ин ҷаҳони бепатёра омадӣ, эй ҷавони неқпиндори неқгуфтори неқкирдори неқдин.

Пас Ҳурмуздхудо гӯяд, ки суҳан аз ӯ мапурсед, чи аз он тани гиromӣ ҷудо (шуда) ва ба он роҳи пурбим омадааст. Пас хуштарин хӯришхоро, ки равғани баҳорист, барои ӯ баред, то равон аз он азоби сешаба, ки аз Аствиҳоду дигар девон бад-ӯ расидааст, (биосояд) ва ба тахти бас ороишёфта ӯро барнишонед.

Чунин ки пайдост, барои порсоён чи марду чи зан пас аз даргузаштан хуштарин аз хушихоро, ки равғани баҳорист, эзидони менуӣ мебаранд ва онро ба тахти бас ороишёфта менишонанд ва ҷовидон дар хушии ҳамешагӣ бо эзидони менуӣ мемонанд.

Ва чун бадкор мирад, равонаш се шабонарӯз ба наздики сари он бадкор давад ва гирияду гӯяд, ки ба кучо равам ва киро ба паноҳ гирам. Ва ҳар гуноҳу базаҳе, ки дар гетӣ кардааст, дар он се шабонарӯз ба чашим бинад. Рӯзи чаҳорум Визаришдев ояд ва равони бадкоронро ба бадтарин банд бандад ва бар (хилофи талоши) Сурӯши росткирдор ӯро то пули Чинвод кашиад. Ва (пас) Рашии рост равони бадкоронро ба бадкорӣ ошкор кунад. Пас Визаришдев равони бадкоронро гирад ва беозармона аз рӯи майл ба хашии занад ва ба он осеб расонад ва равони бадкирдорон ба бонги баланд бигирид ва зорӣ кунад ва бас лоба кунад ва нотавагона барои ҷони (хеш) бисёр кӯшиши кунад. Чун ҳеҷ гуна кӯшишу лобагарӣ ӯро чорае (накунад), аз некону девон касе ба фарёдаш нарасад. Пас Визаришдев ӯро ба ноумедиҳо ба зерӣ дӯзах кашиад.

Пас дӯшизае, ки ба дӯшиза намомонд, ба назироияш ояд. Равони бадкорон ба он дӯшиза гӯяд, ки ту кӣ ҳастӣ, ки ҳаргиз ба гетӣ дӯшизае бад аз ту бадтару зишттар надидаам. Ва он дӯшизаи бад дар посух бад-ӯ гӯяд, ки ман дӯшиза нестам, кирдори тӯям, эй зишти бадандеши бадгуфтори бадкирдори баддин. Чи ҷунон ки ту дар гетӣ дидӣ касе парастии эзидон кард, он гоҳ ту нишастӣ ва девпарастӣ кардӣ ва девону дуруҷонро парастидӣ. Ва чун дидӣ, ки касе мардуми некро меҳмонӣ ва назироӣ кард ва ҳада дод, чи аз дур фароз омад, чи аз наздик, он гоҳ, ту мардуми некро таҳқир ва хор кардӣ ва бахииши надодӣ ва даратро бибасти. Ва чун ту дидӣ, ки (касе) довариш рост кард ва пора наситонд ва гувоҳии рост дод ва гуфтори нек гуфт, он гоҳ ту нишастӣ довариш дурӯг кардӣ ва гувоҳии дурӯг додӣ ва гуфтори дурӯг гуфти. Манам он душмату душхухту душхварит, ки андешидиву гуфтиву

кардӣ. Чи чун ман беарзиш будам, боз ту маро беарзиштар кардӣ ва чун беозарм (хор) будам боз ту маро беозармтар кардӣ ва чун ба ҷои расвоён менишастам, ту маро расвотар кардӣ.

Пас нахуст гом ба душмат, ду дигар гом ба душхухт, се дигар гом ба душхварштан дарравад ва чаҳорум гом ба пеши ганоменуи (Аҳримани) бадкору дигар девон андар равад ва девон истехзо ва масҳарааш кунанд, ки аз Ҳурмуздхудо ва амаҳ-распандону бихишти хушбӯву хуррам шиква ва гилаат буд, ки ба дидани Аҳриману девон ба дӯзахи торик афтодӣ, то мо туро азоб кунем ва наомурзему дерзамон азоб бинӣ. Ва ганомену (Аҳриман) ба девон гӯяд, ки сухан аз ӯ мапурсед, чи аз он тани гиromӣ чудо (шуда), аз он гузари бад омадааст. Барои ӯ нопоктарин ва бадтарин хӯришҳо аз он хӯришҳо, ки дар дӯзах парварда шудааст, оваред. Заҳр ва заҳри мору кажум ва дигар ҷонвароне, ки дар дӯзаханд, (оваранд) ва ба хӯрданаши диҳанд ва то растохезу тани пасин ба азоби бисёру ҷазои гуногун ба дӯзах арзонӣ дорандаш ва он ҷо бештар хӯрише бувад, ки монанди моддаи фосид.

Мену хиради зотӣ ба доно гуфт, ки он чи дар ниғаҳдории тану раҳиши равон пурсидӣ, ба хубӣ гуфтам ва андарз додам. Бад-он нек пардоз ва ба кор дор, чи ин туро меҳтарин роҳ дар дурустии тан ва раҳиши равон (бувад).

2. Пурсид доно аз Мену хирад, ки родӣ беҳтар (аст) ё ростӣ ва ё сипосдорӣ беҳтар (аст) ё хирад ва ё дурустандешии (беҳтар аст) ё қаноат?

Мену хирад посух кард, ки барои равон родӣ ва барои ҳамаи ҷаҳон ростӣ ва ба Яздон сипосгузорӣ ва дар тани мард хирад ва дар ҳамаи қор ростандешии ва барои осоиши тану равон ва задани Аҳриману девон қаноат беҳтар (аст).

3. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом кори нек меҳтару беҳтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки меҳтарин кори нек родӣ ва ду дигар ростӣ ва издивоҷ бо наздикон, се дигар ҷабини Гоҳонбор, чаҳорум ҳама (дастуроти) динро (ба ҷой овардан), панҷум парас-тиши Яздон ва меҳмониши мусофирон кардан, шашум барои ҳар кас некӣ хоستان, некҷашии ба некон (кардан).

4. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом замин шодтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки заmine шодтар аст, ки марди порсои ростгуфтор дар он хонумон кунад. Ду дигар (замине, ки) хонаи оташхоро дар он кунанд. Ва се дигар он чой, ки говону гӯсфандон дар он хобанд. Чаҳорум замини киштнашуда ва нообод, (ки онро) боз ба кишту ободонӣ оваранд. Панҷум (замине), ки лонаи ҳайвоноти зиёноварро аз он бикананд. Шашум (замине), ки парастииш ва омаду рафти эзидон ва нишастии некон дар он бувад. Ҳафтум чун (замини) вайронро ободон кунанд. Ҳаштум чун аз мулкياتи бадон ба мулкياتи некон расад. Нӯҳум чун бару самаре, ки бувад ба Яздону некон ва арзониён баҳра (диҳад). Даҳум (замине), ки оби зуҳр ва язиш дар он кунанд.

5. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом замин ношодтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки он замин ношодтар (аст), ки дӯзах дар он карда шудааст. Ду дигар чун марди порсои бегуноҳро дар он бикушанд. Се дигар (замине), ки девону дуруҷон дар он рафтуой кунанд. Чаҳорум (замине), ки дар он буткада (бунёд) кунанд. Панҷум чун марди гунаҳкори бадкирдор дар он хона кунад. Шашум чун лошае дар зерӣ он ниҳон карда шудааст. Ҳафтум (замине), ки ҳайвоноти зиёновар дар он лона доранд. Ҳаштум чун дар он ободони́ро вайрон кунанд. Нӯҳум чун аз мулкياتи некон ба мулкياتи бадон расад. Даҳум (замине), ки дар он шиюну мӯя кунанд.

6. *Пурсид доно аз Мену хирад, ки бихиш чӣ гунаву чанд ва ҷаместагон³⁹⁶ чӣ гунаву чанд ва дӯзах чӣ гунаву чанд (аст)? Ва порсоёиро дар бихиш вазъ чисту неқӣ аз чист? Ва гунаҳкоронро дар дӯзах азобу осеб чист? Ва вазъи онон, ки дар ҷаместагонанд, чи гуна (аст)?*

Мену хирад посух кард, ки бихишти нахуст аз ситорапоя то моҳпоя, ду дигар аз моҳпоя то хуришедпоя ва се дигар аз хуришедпоя то гарудмон он чой, ки офаридагор Ҳурмузд барнишинад. Ва бихишти нахуст ҳумат, ду дигар ҳухт ва се дигар ҳуваришт аст.

³⁹⁶ ҷаместагон – даврае, ки равони инсон пас аз марг то замони растохез қарор дорад.

Порсоён дар бихишт бе озарму бемарг ва бегаму бебиму беосебанд. Ва ҳамеша пур фарраву хушбӯӣ ва хурраму дар оромии ва нек-бахтанд. Ва ҳар замон боди хушбӯву бӯи ҳаммонанд ба буи гули испарҳам ба назироии онон ояд, ки аз ҳар хушӣ хуштар ва аз (ҳар) хушбӯӣ хушбӯитар (аст). Ононро аз будани дар бихишт серӣ нест. Ва нишастану рафтани дидору ромиши онон бо Яздону амаҳраспандону порсоён аст. То ҷовидон равиш чунин аст.

Дар мавриди ҳаместагон ин пайдост, ки аз замин то ситорапоя (аст). Ва ҷуз сармову гармо ононро офати дигаре нест.

Ва дӯзахи нахуст душмат, ду дигар душхухт ва се дигар душхуваршт аст. Гоми чаҳоруми марди бадкирдор ба ториктарин дӯзах расад ва ўро ба наздики Аҳримани бадкор фароз барад. Аҳриману девон ўро истехзо ва масҳара кунанд, ки туро аз Хурмузду амаҳраспандон ва бихишти хушбӯву хуррам чун мустамандиву гила буд, ки ба дидори мо ба дӯзахи торик афтодӣ, ки мо туро азоб кунем ва наомурзему дерзамон азоб бинӣ. Пас уқубат ва азоби гуногун бад-ў кунанд. Ва ҷойҳое ҳаст, ки дар гармӣ ҳамчун гармтарин ва сӯзонтарин оташ (аст). Ва ҷойҳое ҳаст, ки дарандагон ононро чунон пора-пора кунанд, ки сағ устухонро. Ва ҷойҳое ҳаст, ки аз бадбӯӣ чунон аст, ки биларзанду биафтанд. Ва ҳамвора ононро торикӣ чунон (аст), ки ба даст метавон гирифт.

7. Пурсид доно аз Мену хирад, ки Хурмузд ин офаринишро чӣ гуна ва ба чӣ оин офарид? Ва амаҳраспандону Мену хирадро чи гуна ва ба чӣ (оин) бисохту бидод? Ва Аҳримани бадкору девону дурӯғпешагон ва дигар фарзандони (Аҳриманиро) чӣ гуна офарид? Ва ҳар некиву бадӣ ба мардумон ва офариниши дигар чӣ гуна расад? Ва чизеро, ки бахш шудааст, баргардонидан шояд ё не?

Мену хирад посух кард, ки офаридагор Хурмузд ин офариниш ва амаҳраспандону Мену хирадро аз рӯшноии хеш ва (нерӯи) Офарингону Зурвони бекарон падида овард. Зеро ки Зурвони бекарон орь аз пирӣ ва марғу дард ва табоҳиву фасод ва офат (аст). Ва то ҷовидонзамон ҳеҷ кас ўро ситондан ва аз кораш дур кардан натавонад.

Аҳримани дурӯғпеша, девону дуруҷон ва дигар фарзандони Аҳриманиро аз кунмарзии худ падида овард. Ва ў нух ҳазор зистистон дар замони бекарон бо Хурмузд паймон кард. Ва то ан-

чоми (он замон) ҳеч кас (ӯро) гардонидан ё берун кардан натавонад. Чун нуҳ ҳазор сол пур шуд, Аҳриман бекор шуд ва Сурӯши росткирдор хашмро бизанад. Меҳру Зурвони бекарон ва менуи адлу дод, ки ба ҳеч кас дурӯғ нагӯянд ва бахту сарнавишти аз ҷониби Худованд тақдиршуда ҳама офаринишҳои Аҳриман ва дар анҷом деви Озро низ бизананд. Ва ҳама офаринишҳои Ҳурмузд боз чунин беофат шаванд, ки дар оғоз офарида ва дода буд.

Ҳар некиву бадӣ, ки ба мардумон ва низ офариниши дигар расад аз Ҳафтон³⁹⁷ Дувоздаҳон³⁹⁸ расад. Ва он дувоздах ахтар дар Дин (Авасто) дувоздах сипоҳбад аз ҷониби Ҳурмузд гуфта шудааст. Ва он Ҳафт сайёра ҳафт сипоҳбад аз ҷониби Аҳриман гуфта шудааст. Ва ҳама офаринишро он ҳафт сайёра барҳам зананд ва ба марг ва ҳар гуна озор биспоранд. Чунонки он дувоздах ахтар ва ҳафт сайёра сарнавиштсози ҷаҳонанд. Ҳурмузд неқком (аст) ва ҳаргиз озорро напазирад ва написандад. Ва Аҳриман бадком (аст) ва ҳеч гуна некиро наандешад ва напазирад. Ҳурмузд чун бихоҳад офариниши Аҳриманро ва Аҳриман низ чун бихоҳад офариниши Ҳурмуздро метавонад тағйир диҳад. Вале чунон метавонад тағйир диҳад, ки дар фарҷом Ҳурмуздро зиён нарасад. Чи фарҷоми пирӯзӣ аз он Ҳурмузд аст. Чунонки пайдост, Ҳурмузд Ҷамшед ва Фаридуну Ковусро бемарг офарид ва Аҳриман чунон оноро тағйир дод, ки ошност. Ва Аҳриман Беварасп (Заҳҳок) ва Афросиёбу Некандарро чунон мепиндошт, ки бемарганд. Ва Ҳурмузд барои суди бузург (оноро) тағйир дод, чунонки пайдост.

8. Пурсид доно аз Мену хирад, ки аз кишваре ба кишваре метавон рафт ё на? Ва осмон аз чӣ гуна (бунёд) карда шудааст? Ва омезиши об дар замин чӣ гуна ва ба чӣ оин аст?

Мену хирад посух кард, ки аз кишваре ба кишваре ҷуз ба ҳидояти Яздон ё девон наметавон рафт. Ва осмон аз ҷавҳари оҳанини дурахшанда, ки онро алмос низ хонанд, сохта шудааст. Ва омезиши об дар замин ҳамчун хун дар тани мардумон (аст).

³⁹⁷ Ҳафтон – ҳафт сайёра.

³⁹⁸ Дувоздаҳон – дувоздах ахтар.

9. Пурсид доно аз Мену хирад, ки Аҳримани бадкор ва девону фарзандонашро бо Ҳурмузду амаҳраспандон ҳеҷ гуна оштиву дӯстӣ яке бо дигар метавон будан ё на?

Мену хирад посух кард, ки ба ҳеҷ оин будан нашояд. Чи Аҳриман дурӯғгуфтори бадандеш ва кораш ҳашму кину нооштист. Ва Ҳурмузд ростӣ андешад ва кораш кирдори нек ва некиву ростист. Ва ҳар чизро метавонад тағйир диҳад, ҷуз гуҳари некӯ бад. Гуҳари некро ба ҳеҷ чора ба бадӣ ва гуҳари бадро ба ҳеҷ оин ба некӣ баргардонидан нашояд. Ҳурмузд ба некгӯҳарӣ ҳеҷ бадиву дурӯғандеширо нарасондад ва Аҳриман ба бадгӯҳарӣ ҳеҷ некиву ростиро напасирад. Аз ин рӯ эшонро яке бо дигаре оштиву дӯстӣ будан нашояд.

10. Пурсид доно аз Мену хирад, ки хирад беҳтар аст ё ҳунар?

Мену хирад посух кард, ки хираде, ки бо он некӣ нест онро хирад набояд донист. Ва ҳунаре, ки бо он хирад нест онро ҳунар набояд донист.

11. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро чизҳои мену чунин рост ва оин чунин дурӯғ бахш шудаанд?

Мену хирад посух кард, ки чизҳои гетӣ дар оғози офариниш чунон рост бахш шуда буд, ки аз оин мену. Ва офаридагори Ҳурмузд ҳама некии ин офаринишро ба души Мехру Моҳ ва он Дувоздаҳахтарон, ки дар Дин (Авасто) Дувоздах сипоҳбад гуфта шудаанд, кард. Ва онон низ барои ба ростӣ ва сазовор бахш кардан (онро) аз Ҳурмузд пазируфтанд.

Пас Аҳриманон ҳафт сайёро, ки чун ҳафт сипоҳи Аҳриман гуфта шудаанд, барои вайрон кардану ситондани он некӣ аз офариниши Ҳурмузд барои набард бо Мехру Моҳон Дувоздаҳахтаронро офарид. Ва ҳар некӣ, ки он ахтарон ба офариниши Ҳурмузд бахшанд, он сайёрагон чандон тавоноиро, ки ба эшон дода шудааст, (аз эшон бирабоянд) ва ба нерӯи девону дуруҷону бадон диҳанд.

Ва чизҳои менуӣ барои ин рост аст, ки офаридагори Ҳурмузд бо ҳама эзидону амаҳраспандон бе осеб аст ва набардро бо девону дуруҷон ва низ омори мардумон ба ростӣ кунад. Ва ҳар киро кори нек бештар (аст), ҷои ӯ ҳаместагон аст. Ва чун гуноҳаш бештар (аст), роҳ ба дӯзах аст.

12. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро говону гӯсфандон ва мурғону парандагону моҳиён, ҳар яке аз онон бо дониши хеш сазоворона донишманданд. (Вале) мардумон то чанд бар он омӯзиш набаранд ва ранчу ҳазина накунанд, дониши марду-миро дарёфтани доништан натавонанд?

Мену хирад посух кард, ки мардумон дар оғози офариниш чунон доно буданд, ки ҳар кори некӯ ва гуноҳе, ки мекарданд, подоши кори некӯ ва укубати гуноҳро ба чашми хеш мидиданд ва ҳеҷ гуна гуноҳ аз мардумон намерафт.

Пас Аҳримани бадкор подоши кори нек ва укубати гуноҳро барниҳуфт. Зеро дар Дин (Авасто) гуфта шуда, ки аз ҳар бадӣ, ки гучаста табоҳкори дурӯғпеша Аҳриман ба офариниши Хурмузд кард, (ин) ҷаҳор чиз бартару гаронтар (аст): чун музди кори нек ва подоши гуноҳ ва андешаи мардумону фарҷоми корро биниҳуфт. Ва ҳамин буд, ки басе кешҳову гаравишҳои бадро дар ҷаҳон раво кард. Ва мардумон аз надонишони кори нек ҳар касе (ба кеше) бештар гаравад ва онро нек дорад, ки омӯзишаш ба он бувад, ба ҷуз якто шаҳриёӣ ва подшоҳии Гуштоспи шоҳаншоҳ, ки боварӣ аз Зартушти Спитамони якто пазируфт, ки ҳароина чизи гетиву мену аз дини беҳи маздиснон равшану некӯ ва бегумон пайдо шудааст. Ба ҷуз (он) ҳеҷ гаравише нест, ки дар он чизи гетиву менуро чунин некӯ ва равшан битавон ёфтан ва доништан. Аммо бештар кешҳои дигар аз ҳарзағӯӣ ва печидагӣ, ки ононрост, гуфтори нахустиншон ба миёнин ва миёнин ба фарҷомин бисёр номонанд (аст).

13. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом паноҳандагӣ мустаҳкамтар ва кадом дӯст ва кадом номбардор беҳтар (аст)? Ва кадом ромишёр беҳтару кадом дорой хуштар ва шодие, ки аз ҳар шодӣ бартар аст, кадом (аст)?

Мену хирад посух кард, ки паноҳандагии Яздон мустаҳкамтар ва дӯст – бародари нек беҳтар ва номбардор – фарзанди неки диндор беҳтар ва ромишёр – зани неки хушхӯ беҳтар ва хоста он беҳтару хуштар, ки аз некӯкорӣ андӯхта шудааст ва бо кори нек (ононро) хӯранд ва (нигоҳ) доранд. Ва шодие, ки аз ҳар шодӣ бартар аст – тандурустиву бебимӣ ва хурсандиву некӯкорист.

14. Пурсид доно аз Мену хирад, ки дарвешӣ беҳтар аст ё тавонгарӣ ё фармонравӣ?

Мену хирад посух кард, ки дарвешии бо некӯӣ беҳтар, ки та-
вонгариш аз дороиш касон. Чи гуфта шуда, ки дарвештарин ва бе-
навоатарин кас чун андеша ва гуфтору кирдораиш нек (бувад) ва
(онро) дар кори Яздон дорад, аз ҳар кори неке, ки мардумон дар
ҷаҳон кунанд, ӯро низ ба доду адл баҳрае бувад. Ва низ марди та-
вонгари бас доро чун дорой аз дурустӣ гирд накарда бошад, агар
(онро) дар кори нек ва хайр низ сарф кунад, он кори нек аз онӣ ӯ
набувад.

Чи кори нек аз он касест, ки хоста аз ӯ рабуда шудааст ва
марди бас доро, ки аз кӯшиши дуруст андухтааст ва ба кори нек
ва шодӣ бихӯрад ва (нигоҳ) дорад, меҳтару беҳтар ва бартар
бояд дониш.

Ва дар бораи фармонравой гӯянд, ки касе, ки дар деҳе фар-
монравои нек аст, бартар аст аз касе, ки дар кишваре фармонра-
вои бад аст. Чи офаридагор Ҳурмузд барои ниғаҳбониш офаришиш
фармонравоиш некро офарид. Ва Аҳримани бадкор фармонравоиш
бадро дар муқобили фармонравоиш нек офарид.

Фармонравоиш нек он бувад, ки (кас) кишварро ободон ва
дарвешонро осуда аз ситам ва доду оини дурустро (нигоҳ) дора-
ду фармояд ва доду оини нодурустро дур дорад ва обу оташиро
хуб дорад ва парастииш Яздону кори некро раво дорад. Ва дарве-
шонро ёрӣ ва пуштибонӣ кунад ва бар он дини беҳи маздиснон
тану ҷони хешро биспорад. Ва агар ҳаст касе, ки аз роҳи Яздон
биистад, барои гаравиш ӯ дастур диҳад ва ӯро гирифтор кунад
ва боз ба роҳи Яздон оварад. Ва аз дороие, ки ҳаст баҳраи Яздону
арзониён ва некӯкорону дарвешонро бибахшад. Ва фармонравоиш
нек ҳам монанди Яздону амаҳраспандон гуфта шудааст.

Фармонравоиш бад он бувад, ки (кас) доду оини росту дуру-
стро барҳам занад ва ситаму дуздиву бедодӣ дар қор оварад ва
чизи менуро табоҳ кунад ва кори некро боздорад ва ба онон га-
зандкирдор бувад ва ҳама андешааш ба тани хешу ороиши чизи
гетӣ ва дороиву эҳтироми бадон ва осебу сарзаниши некону нобу-
дии дарвешон (бувад). Чунин фармонравоиш бад баробари Аҳри-
ману девон гуфта шудааст.

16. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом он шодӣ аз андӯҳ
бадтар аст? Мену хирад посух кард, ки он ки дорой аз роҳи гуноҳ
андӯхта ва бад-он шод бувад. Пас он шодӣ аз андӯҳ бадтар (бу-
вад).

17. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро мардумон ба ин чаҳор чиз, ки бояд бештар биандешанд, камтар меандешанд: гузарон будани чизи гетӣ ва марғи тану омори равон ва бими дӯзах?

Мену хирад посух кард, ки аз фиреби деви Оз ва қонеъ набудан.

18. Пурсид доно аз Мену хирад, ки ба бим ва сухани дурӯғ зистан бадтар (аст) ё марғ?

Мену хирад посух кард, ки ба биму сухани дурӯғ зистан аз марғ бадтар (аст). Чи барои зиндагии ҳар кас шодиву хушии гетӣ бояд. Чун ўро шодиву хушии гетӣ нест ва биму сухани дурӯғ бо ўст, (чунин зиндагӣ аз) марғ бадтар гуфта шудааст.

19. Пурсид доно аз Мену хирад, ки подшоҳонро чӣ чиз судмандтар ва чӣ зиёнкортар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки подшоҳонро машварат бо доноёну некон судмандтар (аст) ва ононро гуфтугӯ ва машварат бо ғайбаткунандагон ва дурӯён зиёнкор (аст).

20. Пурсид доно аз Мену хирад, ки фарҷоми марди гетиоро ва барҳамзанандаи мену чист? Ва фарҷоми марди афсӯсгар ва фарҷоми марде, ки ба вазифаи хеш рафтор накунад, чист? Ва фарҷоми марди кинаберар чист? Ва фарҷоми марди коҳил чист? Ва фарҷоми марди дурӯғандеш чист?

Мену хирад посух кард, ки марди гетиоро ва барҳамзанандаи мену дар се шаби нахусти пас аз марғ чунон табоҳ шавад, ки чун оташи дурахшон, ки об бар он расад.

Ва дар тану равони марди афсӯсгар шукӯҳи худовандӣ набувад. Ва ҳар бор, ки даҳон боз кунд, бадкорӣи ў афзояд. Ва ҳар деве ба тани ў чунон меҳмон бувад, ки дар тани ў ҳеҷ некиро нагузорад ва неконро масҳара ва бадонро ситоиш кунад. Ва дар гетӣ танааш бадном ва дар мену равонаш бадкор бувад. Ва дар дӯзах ўро барои укубат кардан ба деви истехзогар биспоранд ва он дев дар ҳар укубат ўро ҳамон гуна истехзо ва масҳара кунад.

Ва марде, ки ба вазифа амал накунад, чуз аз бадкорӣ боз дар гетӣ ранчу марғ бад-ў расад ва аз он зода шавад (?)

Ва барои марди кинавар укубати равон гаронтар, ки барои бадкорони дар дӯзахбуда. Зеро ки кина ба пайванд равад ва ҳар гуноҳеро беҳтар аз кин метавон ислоҳ кард. Чи кин дар пай-

ванд бимонад. Ва ҳаст, ки то фрашегард³⁹⁹ бипайвандад. Чи аз дини пок ба рӯшаний пайдост, ки бунёди бадхоҳии румиёну туркон бо эронӣ аз кини буд, ки бо куштани Эрач зода шуд ва то фрашегард ҳамчунон идома ёбад.

Ва марди кохил ношоистатарини мардумон гуфта шудааст. Чи аз ин Дин (Авасто) пайдост, ки офаридагор Хурмузд барои мардуми кохил ғалла наофарид ва ба мардуми кохил чизе ҳада ва подош (аз рӯи) адлу дод набояд бидод. Ва меҳмониву пази-роӣ аз онон (набояд) кард. Зеро хӯроке, ки марди кохил хӯрад, ба нодурустӣ ва бедодӣ хӯрад. Ва ба сабаби коҳиливу бедодӣ тан бадном ва равон бадкор бувад.

Ва марди дурӯғандеш ба некон чунон дар гумон аст, ки ба бадон. Ва ба чизи менуву гетӣ ва ба ниёишу ситоиш ва парас-тиши Яздон дар гумон (аст). Аз ин рӯ Яздону амаҳраспандон ниёишу парасишро, ки ӯ мекунад, камтар пазиранд ва хайре, ки хоҳад, камтар бад-ӯ диҳанд. Ва ба даҳони некон ҳамвора бадном ва равонаш бадкор бувад.

Ва марди густохро дӯст андак ва душман бисёр бувад. Ва ҳада ҳам, ки ба касе диҳад ва парасишро ҳам, ки барои Яздон кунад, бо иллати густохӣ камтар пазиранд ва хайреро, ки хоҳад, камтар диҳанд. Ва дар дӯзах барои укубат кардани ра-вонаш ўро ба деви густохӣ супоранд ва деви густохӣ укубати гуногун бад-ӯ кунад ва ӯ наосояд.

21. Пурсид доно аз Мену хирад, ки бо кӯшиш чизу дорои гетиро метавон ба даст овард ё на?

Мену хирад посух кард, ки бо кӯшиш он некиро, ки муқад-дар нашудааст, ба ҳештан кардан нашояд. Аммо он чи муқад-дар шудааст, бо кӯшиш зудтар бирасад. Вале кӯшишро чун за-мон бо он (нест), дар гетӣ бебор (аст). Аммо пас аз ин дар мену ба фарёд расад ва дар тарозу афзуда шавад.

22. Пурсид доно аз Мену хирад, ки бо хираду доноӣ ба сарнавишт метавон ситеза кард ё на?

Мену хирад посух кард, ки бо нерӯ ва зӯрмандии хираду доноӣ низ ба сарнавишт наметавон ситеза кард. Чи хангоме ки сарнавишт барои неки ё бадӣ фаро расад, доно дар қор гумроҳ бувад ва бадогоҳ қорогоҳ бувад ва баддил далертар бувад ва

³⁹⁹ фрашегард – комил сохтани ҷаҳон дар поёни дунё.

далертар баддил бувад ва кӯшо коҳил бувад ва коҳил кӯшо бувад. Ва чунон аст, ки бо он чизе, ки муқаддамтар шудааст, баҳонае низ андарояд ва ҳар чизи дигарро биронад.

23. Пурсид доно аз Мену хирад, ки аз (роҳи) хайр хоستان ва хубкирдориву шоистагӣ эзидон ба мардумон ҳеҷ гуна чиз бахшанд ё на?

Мену хирад посух кард, ки бахшанд. Чи чунин гӯянд, ки «бахт» ё «бағу бахт». Бахт он бувад, ки аз оғоз бахш (муқаддар) шудааст. Ва бағу бахт он (бувад), ки пас аз он бахшанд. Аммо эзидон он бахшишро бад-ин сабаб камтар кунанд ва ба мену онро ошкор кунанд, ки Аҳримани бадкор ба нерӯӣ ҳафт сайёра хост ва низ ҳар некии гетиро аз некону шоистагон бидуздад ва ба бадону ношоистагон бибахшад.

24. Пурсид доно аз Мену хирад, ки аз тавонгарон кӣ дарвештар ва аз дарвешон кӣ тавонгартар?

Мену хирад посух кард, ки аз тавонгарон он дарвештар, ки ба он чи ўроост, хурсанд нест ва барои беш будани чиз андӯх барард. Ва аз дарвешон он тавонгартар, ки ба он чи омадааст, хурсанд (бувад) ва ба бештар будани чиз наандешад.

25. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кӯрчашм беҳтар (аст) ё кӯрдил ва бадогоҳ бадтар (аст) ё бадхӯ?

Мену хирад посух кард, ки кӯрчашмро гар шиносой ба чиз ҳаст, чун омӯзиш кунанд, (ўро) ба дурустчашм доранд. Ва дурустчашмро чун дониш ба чиз нест ва ўро омӯзанд, напазирад. Пас ў аз кӯрчашм бадтар (аст).

Бадхӯ беҳ, ки бадогоҳ. Бадхӯ чуз аз (роҳи) адл аз кас чизе наметавонад ситонад. Ва мардуми бадогоҳро ҳама кома ба ситаму дуздист.

26. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро мардум аз (замони) Каюмарсу Ҳушанги пешдодӣ ва шахриёрону фармонравоён то (замони) Гуштоспи шоҳаншоҳ чунин комгор буданд ва аз некии эзидон бештар баҳра ёфтаанд? Ва бештар (касон) аз эзидон носипос буданд. Ва буданд (касоне), ки бисёр носипос ва паймоншикану гунаҳкор буданд. Пас ҳар як аз эшон барои чӣ неки офарида шудаанд ва аз эшон чӣ бару суд рафт?

Мену хирад посух кард, ки он чи аз неки ё бадии эшон пурсӣ, оғаҳ бош ва бидон, ки кори ҷаҳон ҳама ба сарнавишту замон ва бахти муқаддар (пеш) меравад, ки худи Зурвон подшоҳ

ва замони подшоҳии ӯ дароз асг. Чунон ки дар ҳар замоне ҳар киро бахт (муқаддар) шудааст, ки он чи бояд биёяд, ҳамчунон бад-ӯ бирасад. Чунонки аз ҳамон пайванди пешиниёни гузашта низ пайдост, саранҷом он некӣ, ки боист аз эшон ба офариниши Ҳурмузд мерасид, расидааст.

Чи аз Каюмарс ин судҳо расида буд: нахуст куштани (деви) Арзур ва супурдани тани хеш ба Аҳриман аз рӯи маслиҳат. Ва суди дувум ин буд, ки мардум ва ҳама фраваҳри фрашгирдкунандагон⁴⁰⁰ – росткирдорон, нарону модагон аз тани ӯ офарида шудаанд. Се дигар ин ки фулуз низ аз тани ӯ берун омад.

Ва аз Ҳушанги пешдодӣ ин суд буд, ки аз се бахши девони Мозандарон – нобудкунандагони ҷаҳон ду бахшро бикӯшт.

Ва аз Таҳмураси хубруста ин суд буд, ки гучаста (Аҳриман)-и бадкорро сӣ сол бораи худ кард. Ва ҳафт гуна хати дабириро, ки он бадкор пинҳон дошта буд, ба пайдоӣ овард.

Ва аз Ҷамшеди хубрама писари Вивангхон ин суд буд, ки шашсад солу шаш моҳу шонздаҳ рӯз барои ҳама офариниши Ҳурмуздхудо бемаргӣ овард ва ононро оӣ аз марғу пирӣ ва осеб кард. Ва суди дигар ин ки дизи Ҷамкидро сохт, ки чун он борони Маҳркушон⁴⁰¹ ояд, чунон ки дар Дин (Авасто) пайдост, мардум ва офариниши дигари Ҳурмуздхудо бештар нобуд шаванд. Пас дари он дизи Ҷамкирд кушода шавад ва мардумону гӯсфандон ва дигар офариниши Ҳурмуздхудо аз он диз берун оянд ва ҷаҳонро боз ороянд. Ва суди се дигар ин ки паймони гетиро, ки он бадогоҳи бадкор Аҳриман фуру бурда буд, аз шикамаш боз овард. Ва ҷаҳорум ин ки гӯсфандро ба ивази фил ба девон надод.

Ва аз Заҳҳоки Бебараспу гучаста Афросиёби Тур ин суд буд, ки агар фармонравой ба Бебараспу Афросиёб намерасида буд, он гоҳ гучаста менуи табоҳкор (Аҳриман) он фармонравои ба деви Хашм меод. Ва агар ба Хашм мерасида буд, то растохезу тани пасин боз ситонидани он аз ӯ нашоист. Зероки ӯро (Хашмро) тан ҷисм нест.

⁴⁰⁰ фрашгирдкунандагон – он офаринишони ҷовидонӣ, ки дар поёни ҷаҳон ба Сушиянс ёри медиҳанд.

⁴⁰¹ Меҳркушон – дева, ки дар ҳазораи ҳушидар ҷаҳонро дучори сармо ва барфу борони сахт кунад.

Ва аз Фаридун ин суд буд, ки монанди задан ва бастанӣ Заҳҳоки Беварасп, ки чунон гаронгуноҳ буд. Ва бисёр деви мוזандарии дигарро низ зад ва аз кишвари Хванирас дур кард.

Ва аз Манучеҳр ин суд буд, ки Салму Турро ба кини Эрач, ки ниёш буд, бикушт ва аз осеб расонидан ба ҷаҳон боздошт. Ва аз (замини) Падишхворгар то бунӣ Гузак, ки Афросиёб гирифта буд, ба паймон аз Афросиёб бозситонд ва ба мулкياتи Эроншаҳр овард. Ва афзудани кули Киёнса, ки Афросиёб онро поймол карда буд, обро аз он равона сохт.

Аз Кайкубод ин суд буд, ки дар (кори) эзидон сипосдор буд ва неку подшоҳӣ кард ва пайванду наҷоди Каён аз ӯ идома ёфт.

Ва аз Сом ин суд буд, ки мори шоҳдор ва гурги кабуд, ки (онро) «пашан» низ хонанд ва деви оби Гандарву мурғи камак ва деви биёбониро бикушт. Ва низ бисёр корҳои бузургу арҷмандтар кард. Ва офатҳои бисёрро аз ҷаҳон боздошт, ки агар худӣ накарда аз он офатҳо яке бозмемонд, растохезу тани пасин кардан нашоист.

Ва аз Ковус ин суд буд, ки Сиёвуш аз тани ӯ бираҳид ва он бисёр кирдугори дигар аз ӯ паид омад.

Ва аз Сиёвуш ин судҳо буд: чун зода шудани Кайхусрав ва (бунёд) кардани Кангдиз.

Ва аз Кайхусрав ин судҳо буд: чун куштани Афросиёб ва кандани буткадаи (канори) кули Чичист ва бунёд кардани Кангдиз ва Сушианси пирӯзгар, ки орояндаи мурдагон (дар охири замон) аст ва дар тани пасин растохезро ба ёрии ӯ беҳтар метавон кард.

Ва аз Каи Лӯҳросп суд ин буд, ки хуб подшоҳӣ кард ва ба эзидон сипосгузор буд ва Каи Гуштоспи динпазир аз тани ӯ бираҳид.

Ва аз Каи Гуштосп ин судҳо буд: чун пазируфтани парастии дини беҳи маздиснон бино ба гуфтори эзидон, Ахунавар⁴⁰² ва сухани офаридагор Ҳурмузд; табоҳ кардани шикастани колбуди девону дуруҷон ва хушиву осоиши обу оташ ва ҳама эзидони мену ва гетӣ ва пурумедии некону шоистагон ба орзуи дуруст, бинобар писанди хеш. Ва хушнуду шод сохтани Ҳурмузду амаҳраспандон ва озору задани Аҳриману зодагонаш.

⁴⁰² ахунавар – номи дуо.

27. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чӣ касе бурдбортар, кӣ нерӯмандтар ва кӣ шодтар ва кӣ ғамгинтару кӣ ноумедтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки Ҳурмуздхудо бурдбортар (аст), ки нух ҳазор сол бадиро барои офариниши худ аз (сӯи) Аҳриман бинад, лек чуз доду адл ва воқуниш ўро назанад.

Сипеҳр ноумедтар ва андешаи мардумон тезтар ва равони некӯкорон шодтар ва равони бадкорон ноумедтар (аст).

28. Пурсид доно аз Мену хирад, ки киро бояд ниғаҳбонӣ ва паноҳандагӣ бештар дошт?

Мену хирад посух кард, ки бачаи ноболиғ ва зану сутур ва оташро бештар бояд ниғаҳбонӣ ва паноҳандагӣ дошт.

29. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом зиндагӣ бадтар ва аз нигоҳи хирад кӣ нописандтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки зиндагии касе бадтар (аст), ки бо биму гуфтори дурӯғ бизист. Ва аз нигоҳи хирад касе нописандидатар (аст), ки ба мену нагаравад ва гетиро биорояд.

30. Пурсид доно аз Мену хирад, ки вазифаи ҳар яке аз диндорон, сипоҳиён ва кишоварзон чист?

Мену хирад посух кард, ки вазифаи диндорон динро (пойдор) доштан ва парастишу ситоиши эзидонро хуб ва бо андеша кардан. Фатвову ҳукм ва оинро чунон ки аз беҳдинии поки маздиснон пайдост, ба ростӣ доштан ва мардумро аз некӯкорӣ ва гуноҳ огоҳондан ва роҳ ба бихишт ва биму парҳез аз дӯзахро намудан.

Вазифаи сипоҳиён душманро задан ва шахру буми хеш бебиму осуда доштан.

Вазифаи кишоварзон кишоварзӣ ва ободонӣ кардан ва то андозае ҷаҳонро шукуфону ободон доштан.

31. Пурсид доно аз Мену хирад, ки вазифаи пешаварону муздурон чист?

Мену хирад посух кард, ки вазифаи муздурон ин (аст), ки кореро, ки надонанд, даст бад-он набаранд ва он чи донанд хуб ва ба андеша кунанд ва музди одилона хоҳанд. Чи касе, ки (кореро) надонад ва ба анҷоми он даст занад, мешавад, ки он кортабоҳ ва нокарда бувад. Ва агар он мардеро, ки кор аз они ўст, бисёр хушнуд кунад ҳам, бо ин он гуноҳ бо ў бувад.

32. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом подшоҳ бадтар (аст) ва кадом солор бадтар (аст) ва кадом дуст бадтар (аст) ва кадом хешованд бадтар (аст) ва кадом зан бадтар (аст) ва кадом фарзанд бадтар (аст) ва кадом сарзамин бадтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки он подшоҳ бадтар аст, ки натавонад кишварро бе бим ва мардумро бе ситам дорад. Ва он солоре бадтар (аст), ки дар ҳунар бад ва ба некӯкорон носипос бувад ва шогирдонро ёру ёвар набошад. Ва он дӯст бадтар (аст), ки бад-ӯ бовар натавон кард. Ва он хешованд бадтар (аст), ки дар бадбахтӣ ёвар набувад. Ва он зан бадтар аст, ки ӯ номбардор набувад. Ва он сарзамин бадтар (аст), ки ба некӣ ва бебимӣ дар он натавон зист.

33. Пурсид доно аз Мену хирад, ки офаридагори Ҳурмузд дар гетӣ ҳеҷ офаринише офарида, ки Аҳриман бад-ӯ осеб бурдан натавонад?

Мену хирад посух кард, ки ба мардуми хирадманду қонеъ камтар тавонад осеб барад.

34. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чӣ мардумери тавонгар ва чӣ (мардумери) дарвеш бояд пиндошт?

Мену хирад посух кард, ки ин мардумро тавонгар бояд пиндошт: яке он ки ба хирад комил (аст). Ду дигар он, ки тандуруст ва дар бебимӣ бизист. Ва се дигар он, ки ба он чи ба ӯ расидааст, хурсанд (бувад). Чаҳорум он, ки бахт дар некӯкорӣ ёри ӯ (бувад). Панҷум он, ки дар чашми эзидону забони некон неқном (бувад). Шашум он, ки гаравишаш ба ин беҳдини яқтои покимаздиснон (бувад). Ҳафтум он, ки тавонгариаш аз дурустӣ (бувад).

Ва ин чанд мардумро бояд ба дарवेशӣ дошт. Яке он, ки хирад надорад. Ду дигар он, ки тандуруст нест. Се дигар он, ки бо биму тарс ва дурӯғ бизист. Чаҳорум, он ки фармонраво нест. Панҷум он, ки бахт ёри ӯ нест. Шашум он, ки дар чашми эзидону забони некон бадном (бувад). Ҳафтум он, ки пир (бувад) ва ӯро фарзанду пайванд набувад.

35. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом гуноҳ гаронтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки аз гуноҳе, ки мардумон кунанд, кунмарз гаронтар (аст). Ду дигар, он ки дар ин ҳамхобағи мафъул ё фоил (аст). Се дигар он, ки марди порсори бикушад.

Чаҳорум он, ки издивоч бо наздиконро барҳам занад. Панҷум он, ки ҳидоят ба сарпарастиро бишканад. Шашум он, ки ба оташи Баҳром зиён расонад. Ҳафтум он, ки саги обиро бикушад. Ҳаштум он, ки бут парастад. Нӯҳум он, ки ба ҳар кеш бигаравад ва бихоҳад онро парастеиш кунад. Даҳум он, ки чизеро, ки барои нигоҳдорӣ пазирад, бихӯрад ва мункир бувад. Ёздаҳум, он ки ба сабаби гунаҳкорӣ эътимод ба дурӯғ кунад. Дувоздаҳум он, ки кор накунад, аммо носипосона ва бедодгарона бихӯрад. Сездәҳум он, ки зиндиқӣ кунад. Чаҳордаҳум он, ки ҷодугарӣ кунад. Понздаҳум он, ки мулҳидӣ кунад. Шонздаҳум он, ки девпарастӣ кунад. Ҳафдаҳум он, ки дуздӣ ё майл ба дуздӣ кунад. Ҳаждаҳум он, ки паймоншиканӣ кунад. Нуздаҳум он, ки кинаберарӣ кунад. Бистум он, ки барои чизи касонро аз он хеш қардан ситам кунад. Бисту якум он, ки марди порсоро озор диҳад. Бисту дувум он, ки тӯҳмат занад. Бисту севум он, ки таҳқир кунад. Бисту чаҳорум он, ки назди зани касон шавад. Бисту панҷум он ки носипосӣ кунад. Бисту шашум он, ки дурӯғ ва нодуруст гӯяд. Бисту ҳафтум он, ки аз он чи ки аз байн рафтааст, нохушӣ кунад. Бисту ҳаштум он, ки шодии ӯ аз бадӣ ва озори некон (бувад). Бисту нӯҳум он, ки гуноҳро ривоч диҳад ва кори некро ба ранҷ дур дорад. Сивум он, ки аз некӣ, *ки ба касе қардааст, пушаймон бувад.*

36. Пурсид доно аз Мену хирад, ки мардумон ба чанд роҳ ва баҳонаи кори нек ба бихишти беҳин расанд?

Мену хирад посух қард, ки нахустин кори нек родӣ, дигар ростӣ ва се дигар сипосдорӣ, чаҳорум қаноат, панҷум орзуи некӣ қардан ба некон ва дӯст будан ба ҳар кас. Шашум бегумон будан, ки осмону замин ва ҳар некии гетиву мену аз офаридгор Ҳурмузд (аст). Ҳафтум бегумонӣ ба ин ки ҳар бадӣ ва осеб аз Аҳримани бадкори гучастааст. Ҳаштум бегумонӣ ба растохезу тани пасин. Нӯҳум он ки барон дӯстии равон ба наздикон издивоч кунад. Даҳум он, ки сарпарастиро ҳидоят кунад. Ёздаҳум он, ки кӯшиши некӯқорона кунад. Дувоздаҳум он, ки ба ин беҳдини поки маздиснон бегумон бувад. Сездәҳум он, ки ба ҳунар ва афзори ҳар касе некчашм бувад. Чаҳордаҳум он, ки некчашмии неконро хоҳад ва худ низ ба он некӣ, ки дар некон бинад, некчашм бувад. Понздаҳум он, ки дӯстии неконро хоҳад. Шонздаҳум он, ки кину душманиро аз андеша дур дорад. Ҳафтдаҳум

он, ки рашки зишт набарад. Ҳаждахум он, ки майл ба шаҳват накунад. Нуздаҳум он, ки душманӣ бо касе накунад. Бистум он, ки барои чизи гузашта ва аздастрафта андӯх набарад. Бисту якум он, ки хашмро ба тан надорад. Бисту дувум он, ки аз барои нанг гуноҳ накунад. Бисту севум он, ки аз коҳилий майл ба хоб наберазад. Бисту чаҳорум он, ки ба эзидон бегумон (бувад). Бисту панҷум он, ки ба ҳастии бихишту дӯзах ва омори равон ва хушӣ дар бихишт ва бадӣ дар дӯзах бегумон бувад. Бисту шашум он, ки аз бадгӯй ва рашки чашм бипарҳезад. Бисту ҳафтум он, ки худ неқӣ кунад ва ба дигарон низ дарси неқӣ диҳад. Бисту ҳаштум он, ки неконро ёр ва бадонро душман бувад. Бисту нухум он, ки аз фиребу худхоҳӣ бипарҳезад. Сивум он, ки дурӯғ ва (сухани) табоҳ нагӯяд. Сиву якум, он ки аз паймоншиканӣ саҳт бипарҳезад. Сиву дувум, он ки аз барои суду некии ҳештан аз табоҳкорӣ ба дигарон парҳез кунад. Сиву севум он ки беморону очизон ва мусофиронро меҳмонӣ кунад.

37. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро некии гетиро ба шоистагӣ (ба ҳар кас) бахш намекунанд, лек равонро дар чаҳони дигар бино бар шоистагии кирдораш гирифтор кунанд?

Мену хирад посух кард, ки офаридгор Ҳурмузд аз меҳрубониаш ба офаридагон ҳам ба некон ва ҳам ба бадон ҳама неқӣ диҳад. Аммо агар ҳамвора ба онон нарасад, аз ситами Аҳриману девон ва дуздии он ҳафт сайёра (бувад).

Ва дар чаҳони менуӣ равонро бино бар шоисагии кирдораш, гирифтор кунанд. Чи бадкории ҳар кас ба кирдори хеш бувад.

35. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом нерӯ шоистатар ва ба хирад кӣ комилтар ва ба ҳӯ кӣ устувортар ва ба гуфтор кӣ хубтар ва неқӣ дар андешаи кӣ бештар ва ба меҳр кӣ бадтар ва хушӣ дар андешаи кӣ камтар ва ба дил чӣ касе шоистатар ва дар бурдборӣ кӣ писандидатар (аст)? Киро ба боварӣ набояд дошт? Ва он чист, ки ба ҳар кас сазовор бояд дошт? Ва он чист, ки ба ҳеҷ кас сазовор набояд дошт? Ва чи касеро ба ҳамсӯхбатӣ бояд дошт? Кист он ки ба гувоҳӣ набояд пазируфт? Ва ба чӣ касе фармонбардор бояд буд? Ва ба чӣ чиз бештар бояд андешид ва (онро) сипос бояд дошт? Ва чи чизро ба ҳеҷ роҳ набояд хор кард? Ва он кист, ки дар пояи худ баробари Ҳурмузду амаҳраспандон гуфта шудааст? Кист он, ки дар пояи худ баробари Аҳриману девон гуфта шудааст?

Мену хирад посух кард, ки ба нерӯ он кас шоистатар, ки чун ўро хашм гирад, битавонад хашмро нишонад ва гуноҳ накунад ва хештанро ором гардонад. Ва ба хирад он кас комилтар, ки битавонад равони хешро наҷот диҳад. Ва ба хӯ он кас устувортар, ки ҳеҷ гуна фиребу баҳонае дар ӯ набувад. Ва гуфтори касе хубтар, ки рост гӯяд. Ва некӣ дар андешаи марди хашмгин кам аст. Ва аз (нигоҳи) меҳр марди кинабери озорасонанда бадтар (аст). Ва хушӣ дар андешаи марди ҳасуд камтар (аст). Ва ба дил касе шоистатар, ки гетиро бигузорад ва мениуро бигирад ва ба коми хеш порсоиро пазирад. Ва дар бурдборӣ касе писандидатар, ки бадӣ ва офатро, ки аз Аҳриману девон ва бадон бад-ӯ расад, ба хурсандӣ ва хоҳиш пазирад ва ба ҳеҷ роҳ равони хешро наозорад. Ва касеро набояд устувор дошт, ки аз эзидон бим ва аз мардум шарм надорад. Ва он чи, ки барои ҳар кас сазовор бувад, ошӣ ва дӯстист. Ва он чи, ки барои ҳеҷ кас сазовор набувад, кин ва душманист. Ва ин серо бояд мусоҳиб дошт: ҳумат, ҳухт, ҳуваршт - пиндори пек, гуфтори нек, кирдори нек дар андешаву гуфтору кирдори хеш. Ва ин серо ба гувоҳӣ набояд пазируфт: зану кӯдаки ноболиғ ва марди ғулом. Ва ин чанд танро фармонбардор бояд буд ва парастии бояд кард: зан шавҳарро ва фарзанд падару модарро ва солору дастур ва устоду оташ ва хешованди очизро. Ва ба худованду солорону устодон фармонбардор бояд буд. Ва ба эзидон бештар бояд андешид ва сипос бояд дошт. Ва равони хешро ба ҳеҷ роҳ хор набояд дошт ва ҳамеша дар ёд бояд дошт. Ва доваре, ки довариин рост кунад ва пора наситонад ва ба пояи хеш баробари Хурмузду амаҳраспандон гуфта шудааст. Ва он ки довариин дурӯғ кунад, ба пояи хеш баробари Аҳриману девон гуфта шудааст.

39. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чӣ сардтар ва чӣ гармтар ва чӣ равшантару чӣ ториктар ва чӣ тухитар ва чӣ дар фарҷом бебартар (аст)? Ва чист он чиз, ки касро аз он серӣ набувад? Ва чист он чи ки онро рабудан натавонад? Ва чист он чиз ки ба баҳо натавон харид? Ва чист он чиз, ки ҳар кас аз он ҳамеша хушнуд (аст)? Ва чист он чи, ки ҳеҷ кас аз он хушнуд нест? Ва чист он ягона орзуе, ки офаридгор Хурмузд аз мардумон хоҳад? Ва чист он ягона орзуе, ки Аҳримани бадкор аз мардумон хоҳад? Чист фарҷоми гетӣ ва чист фарҷоми мену?

МОДИГОНИ ЙУШТИ ФРИЁН⁴⁰³

(Достони Йушти Фриён)

(Дар шарҳи достон. Достон муҳорибаи маънавии нерӯи бадӣ бо некист, ки дар мусоҳибаи яке аз нерӯҳои қавии Аҳриман – аҳти ҷодугар бо ҷавони зардуштии донишманд Йушти Фриён сурат гирифтааст. Пас аз он, ки Аҳти ҷодугар бо саволҳои вазнини иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ мусаллаҳ мешавад, тавассути ин саволҳо меҳодад пайравони дини зардуштиро маҳв намуда, бикушад. Шаҳри мардуми зардуштиро шаҳри пурсишгузорон ном бурдаанд, шояд ба он маънӣ ки дар асоси муаммоҳо ва ҷавоби онҳо чора медидаанд, яъне аввал пурсиш баъд қўиши бошад. Аҳти ҷодугар баъд аз он, ки ба ҳамин шаҳр расид, ба саволи нахустини худ то 900 нафар ҷавононро қушт. Ва сипас бо хоҳиши шахси донишманде – Мораспанд барои ҷавоби саволи Аҳти ҷодугар Йушти Фриёни 15 соларо даъват мекунад. Ё ба ҳамаи саволҳо ҷавоб дода, дар охир ба се саволи худ Аҳти ҷодугарро ба қатл мерасонад. Дар байни саволҳо диққатҷалбкунанда саволҳои 1, 28 ва 29 аст. Ҳарчанд ки дигар саволҳо низ аҳамияти ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ доранд, мо ин се саволро барои он назурифтаем, ки шадидияти савол ва мушкилии ҷавоби он бо усули масъалагузорӣ худ гувоҳи он аст, ки моҳияти ин саволҳо инъикоскунандаи ҳаёти воқеӣ ва проблемаҳои мавҷудаи халқиятҳои ориёи он замон аст. Ҳам масъалаи афзалияти зиндагонии индунёи ва саодатмандии дунёи фонӣ, ҳам масъалаи эътирофи лаззати зану шавҳарӣ аз назари биологӣ ва ҳам масъалаи истеҳсолоти кишоварзӣ ҳамчун рукни муҳими ҳоҷагидорӣ дар он рӯзгор аз масоилҳои буданд, ки диққати рӯшанфикронро ба худ ҷалб кардааст. Шиносоии ҳуқуқшиносон бо чунин сарчашмаи муфид ва ахлоқӣ ҳам барои васеъ шудани ҷаҳонбинӣ, ҳам огоҳ шудан аз ҷарфиёти рушди фалса-

⁴⁰³ Рисолаи Йушти Фриён яке аз намунаҳои кӯҳани насри паҳлавӣ аст, ки бар мабноси Авасто навишта шудааст. Йушти Фриён дар манобеи бостон ба неқӣ ёд шудааст. Йушт ҷавони диноғоҳ ва парҳезгору порсо буда, ба хонаводаи Фриён – хонаводаи тӯронӣ мансуб аст. Муҳтавои он пурсишу посух дар масоили муҳталифи динӣ буда, маъниҳои печидаву рамзиро дар бар мегирад ва яке аз ҷолибтарин намунаҳои насри паҳлавӣ маҳсуб мешавад. Матни достони мазкур аз маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ»-и Д. Саймиддинов (Душанбе, 2003) интихоб гардида.

фаи ҳуқуқ ва ҳам аз назари ахлоқӣ ва табиӣ шинохт ва эътирофи ҳуқуқу озодиҳо аҳамияти бориз дорад. - А.Х.)

Ин «Достони Йушти Фриён» фаррух бод ба ёриш Яздон.

Чунин гӯянд, ки чун Ахти чодугар бо ҳафт ҳазор сипоҳ ба шаҳри пурсишгузорон⁴⁰⁴ шуд, гуфт, ки шаҳри пурсишгузорон ба ҳок яксон кунам. Чун ба он ҷой омад, мардумеро, ки синни эшон беш аз 15 сол набуд, бихост ва аз онон пурсиш кард. Ҳар ки натавонист гузориш кардан, ӯро бигирифт ва бикушт. Пас дар он шаҳри пурсишгузорон марде буд Мораспанд ном, ӯ ба Ахти чодугар гуфт, шаҳри пурсишгузорон ба ҳок яксон макун ва ин мардуми бегуноҳ макуш, ки дар ин шаҳри пурсишгузорон мардест Йушти Фриён ном, ки синни ӯ аз 15 сол беш нест ва ҳар он пурсиш, ки аз ӯ пурсӣ туро гузориш кунад. Пас Ахти чодугар ба Йушти Фриён пайғом фиристод, ки ба даргоҳи ман ой, то сиву се пурсиш аз ту бипурсам, агар посух надихӣ ё гӯӣ, ки надонам, он гоҳ ҳамзамон туро бикушам. Ва Йушти Фриён ба даргоҳи Ахти чодугар омад ва аз он ки Ахти чодугар мурдаи мардумон ба зерӣ бистар дошт, дарун нашуд ва ба Ахти чодугар пайғом фиристод, ки шумо мурдаи мардумон зерӣ бистар доред ва чун ман дароям, амаҳраспандоне⁴⁰⁵, ки пеши мананд, дар он ҷой, ки мурдаи мардумон буваду ман дароям, он гоҳ амаҳраспандон аз паноҳандагии ман бозистанд. Пас Ахти чодугар фармуд, то он бистару чома бардоранд ва бистари нав оваранд ва афгананд. Ва ӯ Йушти Фриёро бихосту гуфт, ки биё ба ин чомаву бистар бинишин ва пурсиш, ки аз ту пурсам, рост гузориш кун. Йушти Фриён гуфт, ки палиди дурӯғпешаи ситамкор, бар ин бистар нанишинам, чун ки дар ин бистар мурдаи мардумон аст ва бо ман Эзадону амаҳраспандон, ки ҳастанд паноҳандаи мананд ва ман бар ин бистар нишинам, он гоҳ (ин) менуён аз паноҳандагии ман боз истанд. Пас он пурсишро, ки ту аз ман пурсӣ, гузориш кардан натавонам. Ва пас Ахти чодугар фармуд он бистар бардоранд ва бистари нав оваранд. Йушти Фриён бар ин бистари нав нишаст.

⁴⁰⁴ пурсишгузорон – муаммогӯён.

⁴⁰⁵ амаҳраспандон – амшаспандон, муқаддасоти ҷовидонӣ, фариштагон.

Пурсиши нахуст Ахти ҷодугар аз Йушти Фриён ин пурсид, ки биҳишти ба гетӣ (буда) беҳ ё он ба мену? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Чи биҳишти ба гетӣ (буда) беҳ, ки он ба мену. Ва нишони он ин аст, ки ҳар ки ба гетӣ кори нек накунад, он ҷо ба фарёди ӯ нарасанд. Ва туро нишони дигар ин, ки агар ба гетӣ чизи нек накуни, он гоҳ ба биҳишти нек нарасӣ. Ахти ҷодугар чун он суҳан бишнид, фуру афтод ва чунин гуфт, ки бадии ман – Ахти ҷодугар аз ту – Йушти Фриён, ин ки бар ман чира (шудӣ), чунон ки некмард бар нектарин мард ва аспӣ некӯ бар некӯтарин асп ва гови некӯ бар некӯтарин гов. Чунон ки осмон бар замон подшоҳ аст, ман бад-ин пурсиш 900 муғмардро, ки эшон бас ситоиши Яздон мекарданд, бикуштам. Эшонро ба беш хӯрдани парохум⁴⁰⁶ ҳама тан зард буд. Ва ман нух духтари Спитамонро бикуштам, ки эшон ситоиши динро афсари бо зару марворид аз шоҳон биёфтанд. Чун ман аз эшон пурсидам, эшон гуфтанд, ки биҳишти ба мену беҳ. Ман гуфтам, чун шумо чунин нек пиндоред, ҳамчунин хуб (мебуд), ки ба он биҳишти беҳ шавед. Ва ман эшонро гирифтаму куштам.

Пурсиши дувум ин пурсид, ки чист он чиз аз офариниши Хурмузд, ки ба кун нишинад баландтар, ки ба пой истад? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Он сағ аст.

Пурсиши севум ин пурсид, ки чист аз офариниши Хурмузд, ки раваду гом наниҳад? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Он гунчишк аст, ки раваду гом наниҳад.

Пурсиши чаҳорум ин пурсид, ки чист он чиз аз офариниши Хурмузд, ки дандон чун шох ва шох гӯштин? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Чи онро хурӯс хонанд – мурғаки Сурӯши росткирдор, ки (чун) бонг кунад, Аҳриманро аз офариниши Хурмузд боз дорад.

Пурсиши панҷум ин пурсид, ки кӯдакро корд беҳ ё андак хӯрок. Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди

⁴⁰⁶ парохум – нӯшокии ҳом.

дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Кӯдакро корд беҳ, ки андак хӯрок. Чи ба корди кӯдак барсум⁴⁰⁷ шояд буридаву чидан ва андак хӯрок ба шикам нарасад, бод ангезад.

Пурсиши нӯҳум ин пурсид, ки пилу аспу шутуру хару гову гӯсфанду занону сағу ҳуку гурба ба чанд моҳ зоянд? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Пил ба се сол, аспу шутуру хар ба дувоздаҳ моҳ зоянд ва гову зан ба нӯҳ моҳ зоянд ва гӯсфанд ба панҷ моҳ зояд, сағу хуғ ба чаҳор моҳ зоянд ва гурба ба чихил рӯз зояд.

Пурсиши даҳум ин пурсид, ки кадом мардум оромтару осонтар зиянд? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Он мардум оромтару осонтар зиянд, ки бебимтару хурсанду доротаранд.

Пурсиши ёздаҳум ин пурсид, ки чист он чиз, ки гетӣ ба Ҳурмузду амаҳраспандон монанд (аст)?

Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Дар гетӣ шаҳриёр ба Ҳурмузду амаҳраспандон монанд (аст) ва ҷои шаҳриёрон монанди рӯшании биҳишт ва пасояндагони шаҳриёрон монанди амаҳраспандонанд. Дарбориён ҳаммонанд ба он ситора, ки Парвиз хонанд. Дигар мардум, ки хешкору устуворанд, монанд ба дигар ситорагони хурданд, ки ба осмонанд.

Пурсиши дувоздаҳум ин пурсид, ки кадом хӯриш хуштару хушмазатар? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпешаи ситамгари мурдагон ба дӯзах афтад. Он хӯриши хушмазатару хуштар, ки аз дари кӯишии некӯӣ андӯхта шудааст ва аз ӯ боз кори нек хӯраду дорад.

Пурсиши сиздаҳум ин пурсид, ки як чист, ду чист, се чист, чаҳор чист, панҷ чист, шаш чист, ҳафт чист, ҳашт чист, нӯҳ чист ва даҳ чист? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон дар дӯзах афтад. Як – хуриеди нек, ки ҳама чаҳон рӯшан дорад. Ду – омадану рафтани нафас. Се – ҳумату ҳухту хварит. Чаҳор – обу замин

⁴⁰⁷ барсум – шоҳаҳи буридаи дарахт, ки мӯбадон дар маросими динӣ онро дар даст гиранд.

рустаниву сутур. Панҷ – панҷаи нек. Шаш – шаш гоҳи гоҳон-бор⁴⁰⁸. Ҳафт – ҳафт амахраспандон. Ҳашт ошӣ – ва ништи нек. Нӯҳ – нӯҳ сӯрохи дар тани мардумон ва даҳ – даҳ ангушти ба даст мардумон.

Пурсиши бисту севум ин пурсид, ки чӣ сардтар? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпеши ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. На чунин (аст), чунон ки ту андешӣ, чунин (аст), чунон ки ман донам. *Ту чунин андешӣ, ки барф сардтар, ки бар қӯҳ нишинад ва ҳаргиз хуршед бад-у на-тобад. На чунин (аст), чунон (аст), ки ту Ахти ҷодугарро бародарест дурӯғпеши, ки ўро дар дил чанд мушт заҳр истода. Ту онро на ба хуршеду на ба отаи ғудохтан натавонӣ. Ва ман чун ба мушт ғирам бигудозам. Ва пас Ахти ҷодугар фармуд то бародари хеш оварданд, куштанд ва заҳр аз дил бистонданд, на ба хуршеду на ба оташ ғудохтан натавонистанд. Ва Йушти Фриён дар мушт фаро гирифт ва ўро бигудохт.*

Пурсиши бисту панҷум ин пурсид, ки чун фуру шавад, чӣ беҳ ва чун сард шавад чӣ беҳ ва чун бимирад чӣ беҳ? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпеши ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Чун фуру шавад, об беҳ ва чун сард бувад отаи беҳ ва чун бимирад палиди дурӯғпеши чун ту беҳ. *Чи агар об фуру нашавад ва отаи сард нашавад ва палиди дурӯғпеши чун ту намирад, ин ҳама ҷаҳон нур аз обу отаи ва нур аз палиди дурӯғпеши ситамкор чунон ки ту (ҳастӣ), ҷаҳонро доштан нашоёд.*

Пурсиши бисту шашум ин пурсид, ки аз қӯҳ чӣ гаронтар ва аз корди нӯлодин чӣ тезтар ва аз анғубин⁴⁰⁹ чӣ ширинтар ва аз думбаи меи чӣ чарбтар ва аз родон кӣ родтар ва аз ростон кӣ росттар? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпеши ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. *Аз қӯҳ дурӯғ гаронтар ва аз корди нӯлодин забони мардумон тезтар ва аз анғубин падару модарро фарзанди рӯзбеҳ ширинтар ва аз думбаи меи Спандармад замин ва борон чарбтар ва аз родон Тиштар Эзад родтар ва аз ростон Рашии нек росттар, ки ҳеҷ касро*

⁴⁰⁸ Гоҳонбар – чашнҳои шашгонаи сол.

⁴⁰⁹ анғубин – асал.

аз ӯ газанд набувад ва пора наситонад ва шоҳу бандаро бо ҳамдигар рост дорад.

Пурсиши бисту ҳаштум пурсид, ки занон аз чӣ (дар) оромиши бузурганд? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғешиаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. На чунин (аст) чунон ки ту андеши. Чунин (аст), ки ман андешам. Ту чунин андеши, ки занонро оромиши бузург аз пӯшоки гуногуну кадбонуи сазовор, ки борояшон доранд, ҳаст. Чунин нест. Занонро оромиши бузург аз будан бо шӯи хеш (аст). Ахти ҷодугар гуфт, ки дурӯғ гӯӣ. Туро ба ин пурсиш бикӯшам. Акнун биё ба назди Ҳуфрих равем, он ки хоҳари ту ва зани ман аст. Ӯ ҳаргиз дурӯғ нагуфта ва нагӯяд ва ба гуфтори ӯ биистем. Йушти Фриён пазируфт ва Ахти ҷодугар бо Йушти Фриён ба назди Ҳуфрих шуданд ва гуфтанд, ки биниш (ва) ин пурсиш ба ростӣ бигӯӣ. Йушти Фриён гуфт, ки занонро оромиши бузург аз пӯшоки гуногуну кадбонуи сазовор, ки доранд, ҳаст ё оромиши бузург аз будан бо шӯи хеш (аст)? Пас Ҳуфрих андешид, ки ситамкорӣ ба ман омад. Ин палиди дурӯғешиаи ситамкор маро нагзорад (ва) бикӯшад. Чи агар дурӯғ гӯям, дурӯғешиа будам ва доду дину он табаҳх шавад.

Аммо чун маро ба оини ростӣ бикӯшад, поктар бошам. Ва ӯ ҷодар бипӯшид ва гуфт, ки занонро оромиши бузург аз пӯшоки гуногуну кадбонуи сазовор (аст), аммо чун ононро ҳамхобӣ (бо шавҳар) нест, бадард ва ноором (бувад). Чиз низ оромиши онон нест, балки дарду душворист. Ва чун ононро ҳамхобӣ (бо шавҳар) бо ин (чизҳо) якҷост, он гоҳ эшон баоромиштар бувад. Пас Ахти ҷодугар чун ин суҳан бишнид, ҳаим гирифт ва Ҳуфрихро ҳамон замон бикӯшт ва равони Ҳуфрих ҳамон замон ба биҳиш шуд. Ва ӯ бонг кард, ки ман некам. То кунун пок будам ва акнун поктарам. Ту Ахти ҷодугари зиш то кунун дуруғешиа будӣ ва акнун дурӯғешиатар шудӣ.

Пурсиши бисту нӯҳум ин пурсид, ки чист он ки уро даҳ пой, се сар, шаш чаҳм, шаш гӯш, ду думб, се тухм, ду даст, се бинӣ, ҷаҳор шох, се пушт (аст) ва ҳама ҷаҳонро зиндагиву дорой аз ӯст? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғешиаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Чи аз Дин (Авасто) чунин пайдост, ки чун пешоб ояд, пурсиш бипурсанд, (аз рӯи) он посух накунад. Ва Ахти ҷодугар гуфт, ки бирав ба

чои наздик бишин, пешоб куну зуд ой ва пурсиш рост посух кун. Чи агар дурӯғ гӯй ё гӯй, ки надонам, туро ҳамин замон бидушам. Ёушти Фриён бирафт ва бар магок бишаст ва дар пиндор андешид, ки андӯх ба ман низ омад, ки ин палиди дурӯғнешии ситамкор (ҳар) киро, ки раҳо накунад, ўро бидушад. Зинда ва ё мурда, ки боз зинда шавад, ин пурсиш посух гуфтан натавонад. Пас Ҳурмузд Худо Изад Нериосангро ба пайғом ба (назди) Ёушти Фриён фиристод ва бад-ӯ гуфт, ки пурсиширо посух деҳ, ки ин гове ҷуфт аст, ки бо марде, ки кори барзагарӣ кунад. Ва Ёушти Фриён чун касе надид, бонг бишинид, дар гумон шуд. Ва ӯ андешид, ки магар Аҳриману девонанд ва эшонро орзу ин (аст), ки маро бидушанд. Ва агар ман ин пурсиш ҳамон гуна посух диҳам, он палиди дурӯғнешии ситамкорро бидушанд. Ва пас Нериосанг Изад ба назди Ёушти Фриён омад ва гуфт, ки матарс, ки манам Нериосанг Изад, ба назди ту омадам. Ҳурмузд Худо бад-ӯ гуфт, ки ин пурсиш посух деҳ, чӣ гове ҷуфт аст бо марде, ки барз кунад. Ва Ёушти Фриён чун сухан бишинид, сахт хушнуд шуд ва ҳамон замон ба назди Аҳти ҷодугар рафт ва гуфт, ки эй палиди дурӯғнешии ситамкор, ин пурсиширо посух ин аст. Ин говест ҷуфт бо марде, ки кори барзагарӣ кунад. Аҳти ҷодугар чун он сухан бишинид, ҳамон замон ошӯфта шуд ва се шабу рӯз ошӯфта буд. Ва пас аз се шабу рӯз ба хуш омад (ва) ба Ёушти Фриён гуфт, ки фаррухиҳо турост, Ёушти Фриён, ки умед ба Ҳурмузд Худо кардӣ, ки ҳамон замон ба пушти ёриш ту расид.

Пурсиши сиву якум ин пурсид, ки чист он чӣ хушк насӯзад ва чист он чӣ тар бисӯзад? Ёушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯх бувад, палиди дурӯғнешии ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Он хок аст, ки хушк насӯзад ва равагон аст, ки тар бисӯзад.

Пурсиши сиву севум ин пурсид, ки ту Ёушти Фриёро дорой чанд аст? Ёушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯх бувад, палиди дурӯғнешии ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Маро се дороист. **Яке он ки хӯрам, яке он ки нӯшам ва яке он ки ба дарवेशону шоистагон диҳам!**

Пас Ёушти Фриён гуфт, ки сиву севум пурсиш ту аз ман пурсидӣ, ҳама ба ростӣ посух додам. Акнун ман аз ту се пурсиш бипурсам. Агар посух надихӣ, ҳамон замон туро бидушам. Аҳти ҷодугар гуфт, ки пурс то таъбир кунам. Ва Ёушти Фриён гуфт,

ки арзиши як мушт тухм ба замин чанд аст? Дигар ин пурсид, ки гови барзаро арзиш чанд аст? Седигар ин пурсид, ки дар никоҳ ба наздикон арзиши кори нек чанд аст? Ахти ҷодугар надонист ва гуфт, ки (чун) пешоб ояд, пурсиш пурсанд, набояд посух дод. Ёушти Фриён гуфт, ки бирав ба ҷои наздик биниш ва пешоб кун ва зуд биё, ба ин се пурсиш рост посух гӯй. Чи агар гӯй, ки надонам, он гоҳ туро ҳамон замон бикушам. Ахти ҷодугар ба ҷодугарӣ ба дӯзах давид ва ба Аҳриман гуфт, ки замини нафринро арзиши як мушт тухм чанд (аст)? Ва дигар гови барзаро арзиш чанд? Ва седигар арзиши кори нек дар никоҳ бо наздикон чанд (аст)? Аҳримани малъун ба Ахти ҷодугар гуфт, ки ман ин пурсиши ту посух натовонам кардан. Чи агар бигӯям, офариниши ман ҳама бо девону палидону париён берун шавад. Ва ман туро дусттар надорам, ки офариниши худро. Ин пурсишҳо, ки ту аз ман пурсидӣ, агар посух диҳам, ҳама офариниши ман табоҳ шавад ва офариниши Ҳурмузд ба кор ояд ва ҳамзамон растохезу тани насин бувад. Бирав, гардан пеш гир, меҳшиканиро чора дор. Чун замон фаро омад, гаштан натавон. Чи ҷои ту дӯзах ва ҷазои ту сахттар, чунон ки ҳама дурӯғнешагонро. Ахти ҷодугар аз дӯзах ноумед бедавид, ҳуш ўро ба пеши Ёушти Фриён овард. Ахти ҷодугар ба Ёушти Фриён гуфт, ки фаррухиҳои ту Ёушти Фриён (аз он буда), ки Ҳурмузду амаҳрасандон бо ту буданд ва он чӣ надонистӣ, туро бигуфтанд. Ман, ки умед ба Аҳриману девон доштам, се пурсиш аз Аҳриману девон пурсидам, маро посух надонад. Пас Ёушти Фриён Ахти ҷодугарро ба корди барсумчин⁴¹⁰ ва ба афсуни динӣ табоҳ кард. Ва палидро низ дар тани ў табоҳ кард. Ҳар ки ин номаро бипазирад ва пайваста бихонад ва дар андеша «йаса-аҳуваирион»⁴¹¹ бигӯяд, ба равони вай кори нек чунин бувад, чунон ки мореро ба сеҳри Авасто бикушад. Ва чунон ки се сол суруди Гоҳон парастида бошад. Дастур гуфт, ки (он ки аҳун хонад), ўро як соли носитоиш аз бун набувад.

Анҷомид бо дуруду шодиву ромии.

⁴¹⁰ Корди барсумчин – кордест, ки мӯбадон шоҳаҳои барсумро дар маросими динӣ бад-он бибуранд.

⁴¹¹ Йаса ахуваирио – номи дуоест, ки бо ин суханон оғоз мешавад.

Нобуд бод Ахти ҷодугар бо ҳама девону палидону ҷодуёну париён. Анҷом пазируфт ин «Достони Йушти Фриён» бо ин «Арда Вироз» ба рӯзи Амурдод, моҳи Шаҳривар, соли 618 порсӣ. Ман бандаи дин Рустами Михрабони Марзбони Даҳшинёри Ҳирбад аз дастнависи Ҳирбад Меҳрпаноҳаги Сурӯшёрӣ Нишопурии Ҳирбад навиштам. Ба хости Яздон бод.

Анҷом пазируфт ин «Арда Вироз» ва ин «Достони Йушти Фриён» дар рӯзи Фарвардин, моҳи Баҳман, соли 766 яздигурди шоханишоҳи Ҳурмуздагон. Ман бандаи дин Ҳирбадзода, устод Пешотан Ром Камдани Шаҳриёр Нериосанги Шохемарди Шаҳроёрӣ Баҳроми мӯбад, Уҳрмаздёрӣ Ҳирбад Ромёр аз дастнависи Ҳирбад Рустами Михрабон навиштам. Ба хости Яздон бод. Аз шаҳристони Баҳруч.

КОРНОМАИ АРДАШЕРИ БОБАКОН⁴¹²

(Достони мазкур дар бораи аз сари нав ба сари қудрат омадани сулолаи форсҳо пас аз истилои Искандари Мақдунӣ ва шикастии Ҳахоманишиҳо ривоят мекунад. Новобаста аз он ки ривоят чанбаҳои усутуравӣ дорад, дар он факту рақам ва ному сулолаҳои амиқи таърихӣ гирд оварда шудаанд. Таҳлил ва муқоисаи он бо достонҳои шоҳнома, таърихномаҳои Табарӣ, Мақдисӣ ва дигарон метавонад саҳифаҳои тори давлатдорӣи моро рӯианӣ андозад. Дар ин таърихбандӣ чанд нуктаи муҳиме вуҷуд дорад, ки дар таълимоти давлатдорӣ ва давлатсозии миллати бостонӣи мо намудор мегардад. Дар шаклгирии давлати Сосониён, аввал ривояти аз аҷодии шоҳӣ тавлид шудани шоҳи нав дар мисоли Ардашери Бобакон дида мешавад. Сипас, дар муттаҳид шудани миллати форс фарзандони пинҳоншудаи шоҳзодагон, ки пушти модарии онҳо дар муқобили ҳокимият мисли муҳолифин қарор дошт, баромад мекунад. Ҳарчанд ки пешгӯиҳо ва амалҳои ғайриақлӣ чунин пешомадро мегӯянд ва соҳибони замон ҷиҳати пешгирии ин ҳолат чора меандешанд, дар ҳолати яқум модари Шопур бо писари дар батнаш будаи ҳафтмоҳа, ки ба марг ҳукм мешавад, тавассути мӯбад халосӣ меёбад. Ва пас аз он ҳангоми шикори гӯр, ки гӯри нар гӯри модаро наҷот дод, сипас гӯри мода гӯрбачаро наҷот дода, худ мурд ва Ардашер аз ҳоли худ бигрифт ва асрорро Мубад бидушод. Дар ҳолати дуҷум, кеди ҳиндӣ пешгӯии муттаҳиди миллати форсро дар ҳамбастагии фарзандони Ардашер бо Меҳраки анӯшакзодон менамояд, ки дар ҳолатҳои вазнин ба Ардашер хиёнат карда, даст ба тахт зада буданд. Ардашер ҷиҳати пешгирии ин ҳолат ҳама ҳафт писари Меҳраки Анӯшакзодро мекушад ва духтари симоҳаи Сарнгавишт менамояд, ки ба амри тақдир ба коми Шопур мерасад ва аз онҳо Ҳурмузд тавлид мешавад ва ӯ низ дар 7 солагӣ ҳангоми чобукӣ дар ҷавгон бо бобояш Ардашер шинос шуда, шӯҳрат ва номи аслии

⁴¹² Корнамои Ардашери Бобакон – яке аз намунаҳои маъруф ва шинохтаи насли давраи миёнаи забони форсӣ мебошад, ки ба таърихи зиндагӣ ва салтанати бунёдгузори давлати Сосониён Ардашери Бобакон бахшида шудааст. Ин асар борҳо мавриди тарҷума ва нашр қарор гирифта, дар таҳияи он аз матни маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ» (Д. Саймидинов. – Душанбе, 2003) истифода шуд.

*худо пайдо мекунад... Ў давлати Сосониёро ташиқил медиҳад. -
А. Х.)*

Ба номи Яздон

Ба ному нерӯ ва ёрии офаридагор Хурмузди ройманду фараҳманд. Тандурустӣ ва дарозумрии ҳама некону росткорон, ба вижа он ки барояш навишта мешавад.

I

Дар дидани Бобак Сосонро ба хоб ва додани духтари хеш бад-ӯ

Ба Корномаи Ардашери Бобакон чунин навишта шуда, ки пас аз марги Искандари Румӣ Эроншаҳро 240 қадхудой⁴¹³ буд. Исфаҳону Порс ва навоҳии наздики он ба дасти Ардавон солор буд. Бобак марзбону шахриёри Порс ва аз гумоштаи Ардавон буд. Ардавон ба Истаҳр менишаст. Ва Бобакро ҳеҷ фарзанди номбардор набуд. Сосон шубони Бобак буд ва ҳамвора бо ғусфандон ва аз наҷоди Дорои Дороён. Ва дар фармонравоии Искандар ба ғурезу ниҳон буд ва бо шубонони курд бирафт. Бобак намедонист, ки Сосон аз наҷоди Дорои Дороён будааст.

Бобак шабе ба хоб дид, ки чӣ гуна хуршед аз сари Сосон битобад ва ҳама ҷаҳон рӯшноӣ кунад. Дудигар шаб чунин дид, ки чӣ гуна Сосон ба пиле ороштаи сафед нишаста ва ҳар ки дар кишваранд, перомуни Сосон истода ва бад-ӯ намоз баранд ва ситоишу офаринаш кунанд. Седигар шаб низ чунин дид, ки чӣ гуна Оташи Фарнбай ва Гушнаспу Бурзин-Михр ба хонаи Сосон ҳаме фурузанд ва рӯшноӣ ба ҳама ҷаҳон ҳаме диҳанд.

Бобак чун ин дид, тааҷҷуб кард. Ў доноёну хобгузоронро ба пеш хост ва он хоб, ки ҳар се шаб дида буд, пеши эшон боз гуфт.

Хобгузорон гуфтанд, ки он ки ин хоб дидааст, ӯ ё аз фарзандони он мард касе ба подшоҳии ҷаҳон расад, чи хуршеду пили ороштаи сафед чирагиву тавоноиву пирузӣ ва Оташи Фарнбай диндонишии меҳмардону муғмардон ва Оташи Гушнасп артишдорону сипоҳбадон ва Оташи Бурзин-Михр шубо-

⁴¹³ қадхудой – мулуку-т-тавоиф.

нону барзгарони ҷаҳонанд. Ва ҳама ин подшоҳӣ ба он мард ва ё фарзандони он мард расад.

Бобак чун он суҳан бишнид, кас фиристод ва Сосонро ба пеш хосту пурсидаш, ки ту аз кадом гуҳару наҷодӣ? Аз падарону ниёғони ту касе подшоҳиву сардорӣ карда? Сосон аз Бобак пуштибониву зинҳор хост, ки газанду зиёнам макун! Бобак пазируфт ва Сосон рози хеш, чунон ки буд, пеши Бобак гуфт.

Бобак шод шуд ва фармуд, ки тан ба обзан (ҳаммом) кун. Ва фармуд, то як даста чомаву мӯзаи шохвор оварданд ва ба Сосон доданд, ки бипӯшад. Сосон чунин кард. Ва Бобак Сосонро фармуд, ки чанд рӯзе ба хӯришу дороии некӯ ва сазовор парвариш ёбад. Пас ӯ духтари хеш ба занӣ додаш.

II

Дар зода шудани Ардашери Бобакон ва ҷиғунагии ӯ бо Ардавон дар нахчиргоҳ

Сарнавишт бояд буда, ки дарҳол он духтар обистан шуду Ардашерро бизод. Бобак чун танумандиву чобукии Ардашерро бидид, донист, ки он хоб, ки дида буд, рост будааст. Ва ӯ Ардашерро ба фарзандӣ пазируфт, гиромӣ дошту парвардаш. Чун ба синну ҳангоми фарҳанг расид, ба дабириву аспсаворӣ ва дигар ҳунарҳо чунон парвариш ёфт, ки дар Порс номӣ шуд. Чун Ардашер ба синни шонздаҳсолагӣ расид, ба Ардавон оғаҳӣ омад, ки Бобакро писарест ба фарҳанг ва аспсаворӣ варзидаву шоиста. Ва ӯ ба Бобак нома кард, ки мо шунидем, ки Шуморо писарест ба фарҳанг ва аспсаворӣ басе варзида. Орзуи мост, ки ӯро ба даргоҳи мо фиристӣ ва назди мо ояд, то бо фарзандону шохзодагон бошад ва ӯро ба фарҳанге, ки ҳасташ, подош фармоем.

Бобак чун аз он ки Ардавон комгортар буд, дигар чора кардан ва он фармон рад кардан натавонист. Ё дар ҳол Ардашерро биорост ва бо даҳ бандаву басе чизҳои сазовору аҷиб ба пеши Ардавон фиристод.

Ардавон чун Ардашерро дид, шод шуд ва гиромӣ дошташ. Фармуд, ки ҳар рӯз бо фарзандону шохзодагони вай ба нахчирӯ чавгон шавад. Ардашер чунин кард. Ба хости Яздон дар чавгону аспсавориву шатранҷу нард ва дигар ҳунарҳо аз ҳама эшон ҷираву набардозмуда буд.

Рӯзе Ардавон бо саворону Ардашер ба нахчир шуда буд. Гӯре дар дашт бигзашт ва Ардашеру писари меҳтари Ардавон аз паси он гӯр битохтанд. Ардашер дар расид ва тире ба гӯр чунон зад, ки гӯр ба ҷой бимурд. Ардавону саворон расиданд ва чун ин заниш⁴¹⁴ бад-ин оин диданд, таачҷуб карданд. Пурсиданд, ки инро кӣ кард? Ардашер гуфт, ки ман кардам. Писари Ардавон гуфт, ки не, ман кардам. Ардашер ҳашм гирифт ва ӯ ба писари Ардавон гуфт, ки ҳунару мардонагӣ ба ситамгариву бешармӣ ва дурӯғу бедодгарӣ ба хештан кардан натавон. Ин дашт накуст ва гӯр бисёр, ману ту дубора озмоиш кунем ва неқӯиву далериву чобукӣ аз худ паид оварем.

Ардавон аз ин таачҷуб кард ва пас аз он Ардашерро нагузошт бар асп нишинад. Ӯ Ардашерро ба охури сутурон фиристонд ва фармуд, ки нигар, то шабу рӯз аз наздики сутурон ба нахчирӯ чавгон ва фарҳангистон нашавӣ! Ардашер донист, ки Ардавон ин аз рашқу бадкомӣ гӯяд.

Ва ӯ андар замон достон чунон буд, нома ба Бобак навишт. Бобак чун нома бидид, андӯхгин шуд ва дар посух, ки ба Ардашер кард, навишт, ки ту нодонӣ кардӣ, чун ба чизе, ки аз он зиён нашоёд будан, бо бузургон ситеза бурдӣ ва сухан бо овози дурушт бад-ӯ гуфтӣ. Акнун тавба гӯӣ ба гуноҳ, ба дуои патитӣ⁴¹⁵. Бидон чун доноён гуфтаанд, ки душман ба душман он натавонад кард, ки марди нодонро аз кирдори хеш расадаш. Инро низ гуфтаанд, ки аз он кас, ки ҷуз вай натавонӣ, мустамад мабош. Ва ту худ донӣ, ки Ардавон бар ману ту ва бас мардумони ҷаҳон ба тану ҷон ва дорой подшоҳест комронтар. Акнун андарзи ман ба ту, сахттар, ин аст, ки ягонагиву фармонбардорӣ кун ва шукӯҳи хеш ба нобудӣ маспор!

III

Дар фирефта шудани канизаки Ардавон бар Ардашер ва гурехтани Ардашер бо он канизак ба сӯй Порс

Ардавонро канизаке буд шоиста, ки ӯро аз дигар канизакон арҷмандтару гиромитар дошт ва ҳар парасторӣ, ки Ардавонро буд, он канизак мекард.

⁴¹⁴ заниш – зарба.

⁴¹⁵ дуои патитӣ – суханони тавба аз Авасто.

Чун рӯзе Ардашер ба сутургоҳ нишаста танбур мезад ва сурудхониву хурраи мекард, ӯ Ардашерро дида шефта гашт. Пас аз он бо Ардашер дӯстӣ ва хушӣ мекард. Пайваста ҳар шаб чун Ардави баргаштабахт мехуфт, он канизак пинҳонӣ ба назди Ардашер мешуд ва то наздики бомдод бо Ардашер мебуд ва пас боз ба пеши Ардави меомад.

Рӯзе Ардави доноёну ахтаршуморони дарборро ба пеш хосту пурсид, ки чӣ мебинед аз хусуси Ҳафтону Дувоздахон ва истодану рафтани ситорагон ва аз хусуси замони шохони ҳар кишвар ва чигунагии мардумони ҷаҳон ва аз хусуси ману фарзандону мардони мо. Ахтаршуморон солор дар посух гуфт, ки Дувоздахон афтода ва ситораи Ҳурмузд⁴¹⁶ боз аз ҷама боло омада ва вай аз Баҳрому⁴¹⁷ Аноҳид⁴¹⁸ ба сӯи Ҳафтраг⁴¹⁹ ва Шерахтар⁴²⁰ наздик шуда ва ба Ҳурмузд ёрӣ диҳанд. Чунин намояд, ки солоре ва ё подшоҳе нав ба пайдоӣ ояд ва бисе фармонравоёноро бидушад ҷаҳон боз ба шохии ягона оварад. Сардори дигаре аз эшон низ пеш омаду гуфт, ки чунин пайдост, ки ҳар марди банде, ки аз имрӯз то се рӯз аз назди ҳудованди хеш бигрезад, ба бузургиву подшоҳӣ расад ва бар ҳудованди хеш комрону пирӯзгар бувад.

Канизак он суҳан, ки ба Ардави гуфтанд, шаб чун назди Ардашер омад, пеши Ардашер боз гуфт. Ардашер чун он суҳан бишнид, аз он ҷой андеша ба гурехтан ниҳод. ӯ ба канизак гуфт, ки агар туро андеша бо ман росту ягона аст, пас дар ин се рӯзи баргузида, ки доноёну ахтаршуморон гуфтаанд: ҳар ки аз назди ҳудованди хеш бигрезад, ба бузургиву подшоҳӣ расад, омода бош биравам, то ҷаҳон бигирем. Агар яздонфарри Эроншаҳр ба ёрии мо расад, раҳо ёбем ва ба нақиву хурраи расем. Ва чунон кунам, ки аз ту фаррухтар дар ҷаҳон кас набувад. Канизак пазируфт ва гуфт, ки пазирам ва ҳар чӣ ту фармоӣ, чунин кунам. Чун наздики бомдод буд, канизак аз ҷои хеш ба назди Ардави шуд. Шаб чун Ардави хуфта буд, аз ганҷи Ардави шамшерӣ ҷиндиву зини заррин ва камарбанде бо нишони сари

⁴¹⁶ Ҳурмузд – Муштарӣ.

⁴¹⁷ Баҳром – Миррих.

⁴¹⁸ Аноҳид – Ноҳид-Зухра.

⁴¹⁹ Ҳафтраг – Дубби Акбар.

⁴²⁰ Шерахтар – Асад.

меш ва кулоҳи заррину чоми заррин бо бaсе гуҳару дираму динор ва чавшaну зинафзори оростаи бисёр ва бaсе чизҳои дигар ситонду ба пеши Ардашер овард.

Ардашер ду асп аз борагони Ардавонро, ки рӯзе ҳафтод фарсанг мерафтанд, зин кард, бар яке худ ва бар дигар канизак нишаст ва роҳ ба Порс гирифт ба шитоб ҳаме рафт.

Чунин гӯянд, ки шаб ба деҳе омад. Ардашер тарсид, ки мабодо мардуми деҳ бинанду шиносанд ва гирифтор кунанд, на аз деҳ, аз канори деҳ бигзашт. Ӯ омад ду зан нишаста дид. Он занон бонг карданд, ки матарс Ардашери кайи Бобакон аз нажоди Сосону пайванди Дорошоҳ. Чун ки аз ҳар бад бирастӣ ва касе туро натавонд гирифтан ва туро подшоҳии Эроншаҳр бисёр сол бояд кардан. Биштоб ба дарё ва чун дарё ба чашм бубинед, ҳеч мапоед. Чун чашмат ба дарё афтад, бебим бошӣ. Ардашер хуррам шуд ва аз он ҷой бошитоб бирафт.

VII

Дар корзори Ардашер бо Ардавон ва ба занӣ гирифтани духтари Ардавон

Ардашер сипоҳ ороста ба даргоҳи оташи Фарнбаи накӯкор шуд ва аз ӯ барор хосту ба корзори Ардавон омад. Он ҳама сипоҳи Ардавон бикушт, дорой ва сутуру сомони дигар аз вай бистонду худ ба Истаҳр макон гирифт. Аз Кирмону Макрону Порс, аз ҳар сӯй сипоҳи бас бешумор гирд кард ва ба корзори Ардавон омад. Чаҳор моҳ ҳар рӯз бас корзору куштор буд.

Ардавон аз ҳар вилоят, чун аз Райу Дамованду Делмону Падишхоргар сипоҳу нерӯ хост. Аз он ки фарри кайон бо Ардашер буд, Ардашер пирузӣ ёфт. Ӯ Ардавонро бикушт ва ҳама дорой ба дасти Ардашер омад ва духтари Ардавонро ба занӣ гирифт. Боз ба Порс омад ва шахристонеро, ки Ардашерхварра хонанд, бунёд кард. Ва ӯ дарёе бузург канду оби чаҳор ҷӯй аз он баровард ва оташ бар он ҷой нишонду кӯҳи бузургеро канда, рӯди Ровак аз он равон кард. Бас деҳу мулк обод кард ва оташи Варахрон дар он фармуд нишондан.

XI

Дар паймон шикастани

Меҳраки Анӯшакзодон бо Ардашер

Чун Меҳраки Анӯшакзодон аз Порс шунид, ки Ардашер ба даргоҳи Кирм гирифтор шуда ва ба сипоҳи Кирм пирузӣ наёфт, сипоҳу ғунд ораста, ба ҷойгоҳи Ардашер рафт ва дороиву ганҷи Ардашер бибурд. Чун Ардашер паймоншикани Меҳраку дигар мардумони Порс бишнид, дар он андеша шуд, ки ба набарди Кирм бояд пардохт ва пас ба набарду корзори Меҳрак шуд. Ё боз ҳама сипоҳ ба даргоҳ хост, бо сипоҳбадон дар машвара шуд ва ҷораи наҷоти хеш ва сипоҳ андешид. Пас аз он ба ҷошт хӯрдан нишаст. Андар замон тире ҷубин аз диз фуруд омад ва то пар ба барра, ки дар хон буд, фуру нишаст. Ба тир чунин навишта шуда буд, ки ин тирро саворони худованди пирӯзманди Кирм андохтаанд. Мо набояд марде бузург чун шуморо бикӯшем, тир ба ин барра задем.

XIV

Дар чигунагии Ардашер бо духтари Ардавон

ва заҳр додани ӯ ба Ардашер

Ардашер ду писари Ардавонро ба ҳештан дошт ва дуи дигар ба ғурез назди шоҳи Кобул рафта буданд. Онҳо ба хоҳари хеш, ки зани Ардашер буд, нома навишта пайғом фиристоданд, ки рост аст, ки шумо занонро гӯянд. Чун ту марги ҳешовандону наҷоди хеш, ки ин гунаҳгори душмани Яздон носазо ба марг бикӯшт, фаромӯш кардӣ. Туро меҳр ба он бародарони мустаманд, ки ба озору сахтӣ ва биму тарсу нанг овора ба шаҳри дигарон гирифторанд ва он ду бародари бадбахти ту, ки ин паймоншикан ба банди зиндон ба ҷазо фиристод ва гирифтори марганд, нест. Ва ту ҳамаро аз ёд бурдӣ ва ба он паймоншикан ҳампиндор гаштӣ ва туро ҳеҷ тимору андӯҳи эшон ва мо нест. Мабод он ки пас аз имрӯз ба зане дар ҷаҳон беандоза бовар кунад.

Акнун, агар туро каме меҳри мо бувад, ҷораи мо бихоҳ ва кини падару ҳешовандон ва ғуҳари хеш фаромӯш макун. Ин заҳр, ки мо бо марди бегумони хеш назди Шумо фиристодеам, аз он мард бигир ва агар тавонӣ пеш аз хӯрок ба он гунаҳгори паймоншикан бидеҳ, то дар ҳол бимирад ва ту он ҳар ду баро-

дари бастаро аз банд раҳо кунӣ ва мо низ ба шаҳру буму ҷои хеш боз оем ва равони ту биҳиштӣ шавад. Ва бо ин ту номи ҷовидона ба ҳештан карда бошӣ ва дигар занони ҷаҳон аз кирдори неки ту номитару гиромитар шаванд.

Духтари Ардавон чун он нома бад-ин оин бидид ва он заҳро, ки барояш фиристода буданд, андешид, ки чунин бояд кард ва он ҷаҳор бародари бадбахт аз банд раҳо бояд сохт.

Рӯзе Ардашер аз нахчир гуруснаву ташна ба хона омад. Ӯ дуои пеш аз хӯрок кард ва духтар он заҳр бо писту¹¹ шир омехт ва ба дасти Ардашер дод, ки пеш аз дигар хӯрданиҳо бифармой хӯрдан, чун ба гармиву хасгагӣ неку бувад. Ардашер гирифт хӯрдан хост. Чунин гӯянд, ки оташи нерӯманди Фарнбаи пирӯзгар чун хурӯси сурх париду пар ба пист зад ва он ҷом бо пист аз дасти Ардашер бар замин афтод. Ардашер ва он зан ҳар ду чун ин диданд, мот бимонданд. Гурбаву саг, ки дар хона буданд, он хӯрок хӯрданд, ба ҷой бимурданд. Ардашер донист, ки он заҳр буд, ки ба куштани вай ороста шуда.

Андар замон мӯбади мӯбадонро ба пеш хост ва пурсид, ки хирбад! Он ки ба ҷони подшоҳон қасд кард, ба чӣ доредаш? Чӣ бояд кардаш? Мӯбади мӯбадон гуфт, ки ҷовидон бодову комрон! Он ки ба ҷони подшоҳон қасд кард, сазовори марг аст. Ардашер фармуд, ки ин нопоки ҷодуи девзодро ба охури аспон бибар ва куштан фармой! Мӯбади мӯбадон дасти зан бигирифт ва берун рафт. Зан гуфт, ки имрӯз ҳафт моҳ аст, ки обистанам. Ардашерро огоҳ кунед. Чун ки агар ман сазовори маргам, ин фарзанд, ки дар шикам дорам, сазовор ба марг набояд дошт. Мӯбади мӯбадон чун ин сухан бишнид, баргашт ва боз ба пеши Ардашер рафт гуфт, ки ҷовидон бодо! Ин зан обистан аст. Замон бипой, то он гоҳ ки бизояд, дар ғайри он куштан нашоёд. Чи агар ӯ сазовор ба марг аст, он фарзанд, ки аз пушти Шумо худованд дар шикам дорад, сазовор ба марг набояд дошт ва бикушташ. Ардашер, ки дар ҳашм буд, гуфт: ҳеҷ замон мапой ва ўро бикуш!

Мӯбади мӯбадон донист, ки Ардашер бас дар ҳашм аст ва пас аз он ба пушаймонӣ расад. Вай он занро накушт ва ўро ба хонаи худ бурду пинҳон кард. Ба зани худ гуфт, ки ин занро гиромӣ дор ва ба касе чизе магӯй.

XV

Дар зода шудани Шопур аз духтари Ардашон ва огоҳ шудани Ардашер пас аз ҳафт сол ва ўро шинохтани вай

Чун замони зодан фаро расид, ў писаре некӯ бизод. Ўро Шопур ном ниҳод ва бипарвардаш, то ки ба синни ҳафтсолагӣ расид. Ардашер рӯзе ба нахчир шуд ва асп ба сӯи гӯри мода ронд, гӯри нар ба теги Ардашер омад ва гури модаро раҳо карду хештан ба марг супурд. Ардашер он гӯр бигзошту ба сӯи бачаи гӯр афканд. Гӯри мода чун дид, ки савор асп ба бача афганд, омаду бачаро раҳо кард ва хештан ба марг супурд. Ардашер чун ин бидид, дар ҷой бимонд ва дилаш сӯхту асп бигардонд. Ба худ андешид, ки вой бар мардумон бод! Ин ҷаҳорпоёни гунг низ бо нодониву безабонии хеш бо ҳамдигар чунон меҳр баста, ки ҷони худ барои зану фарзанд супоранд. Ў он фарзандро, ки он зан дар шикам дошт, ба ёд овард ва ба пушти асп истоду ба бонги баланд бигирист. Сипоҳбадону бузургон ва озодагону шоҳзодагон чун ин бидиданд, дар шигифт монданд ва ҳама ба пеши мӯбади мӯбадон шуданд. Гуфтанд, ки ин чӣ буда, ки бар тани Ардашер афсурдагиву ранҷу андӯх расида ва чаро бигиряд? Мӯбадон мӯбаду эронсипоҳбад ва пуштибонон солору меҳтари дабирон ва андарзбади⁴²¹ шоҳзодагон дар дарбор ба пеши Ардашер омаданд ва ба рӯй афтоданд, сачда бурданду гуфтанд, ки ҷовидон бодо! Бад-ин ҳол хештан андӯхгин ва ранҷу ғам ба дил кардан мафармояд. Агар коре пеш омада, ки мардумон чора кардан натавонанд, моро огоҳ кун, то ҷонутан ва ганҷу дориву зану фарзанди хеш пеш дорем. Магар он газандест, ки чора кардан нашояд, хештан ва мо – мардумони кишварро андӯхгин кардан мафармояд. Ардашер дар посух гуфт, ки маро то кунун бадбахтиё пеш наомада буд, ба ҷуз имрӯз, ки дар дашт аз ҷаҳорпои гунгу ногӯёву нодон, ки худ бад-ин ҳол дидам, он зану он фарзандро беғуноҳ дар шиками модар то кунун дар ёд буд.

Аз куштани онон дар андеша ва пушаймонам, ки ба ин ҷонгуноҳи гарон шояд буда бошад.

Мубади мӯбадон чун дид, ки Ардашер аз он кор ба пушаймонӣ омад, ба рӯй афтод ва гуфт, ки ҷовидон бодо! Ҷазои гу-

⁴²¹ андарзбад – насихатгӯ ва мураббӣ.

наҳгорону сазоворон ба марг ва ононе, ки аз фармони шоҳ сар бипечанд, бифармоед ба ман кунанд. Ардашер гуфт, ки чаро чунин гӯӣ? Туро гуноҳ чист? Мӯбадон мӯбад гуфт, ки он зану он фарзандро, ки шумо фармудед то бикишам, ман накуштам. Ё писаре зод, ки аз ҳар навзоду фарзандони шоҳон некутару шоистатар. Ардашер гуфт, ки чӣ мегӯӣ? Мубади мӯбадон гуфт, ки ҷовидон бодо! Чунин аст, чунон ки гуфтам. Ардашер фармуд, то даҳони мубади мӯбадон пур аз ёкути сурху марвориди шохвору гуҳар кунанд.

Андар замон он кас, ки Шопурро ба он ҷой овард, омад. Ардашер чун Шопур фарзанди хешро дид, ба рӯй афтод ва ба Хурмузду амаҳраспандон ва фарри каёну оташҳои шоҳи пирузгар бас сипос ба ҷой овард ва гуфт, ки он чӣ ба ман пеш омад, ба ҳеҷ шоҳу соҳибкишваре наомада. Пеш аз ҳазораи Сушянс растохезу ҷаҳони ҷовидонӣ буда, ки маро чунин фарзанде неку аз мурдагон боз омад. Пас фармуд, то дар он ҷой шаҳристонеро, ки Раҷ Шопур хонанд, бунёд карданд ва даҳ оташи Вараҳрон дар он ҷой нишонд ва бас ганҷу дорой ба даргоҳи оташкадаҳои шоҳ фиристод ва фармуд, ки кирдори нек ба ҷо оранд. Пас Ардашер ба атрофу акноф шуд ва корзору куштори зиёд бо шаҳриёрони Эроншаҳр кард. Ё ҳамвора вилоётеро ором мекард, ки вилоёте дигар саркашиву нофармонӣ мекард.

XVI

Дар пайғом фиристодани Ардашер ба кеди ҳинду дар дониستاني анҷоми подшоҳии хеш ва посухи ӯ

Бад-он сабаб дар андӯх ва андеша буд, ки магар хости офаридагор набуда, ки Эроншаҳро ба шоҳии ягона шояд овардан. Ва ӯ андешид, ки инро аз доноёну фарзонагон ва кедону пешгӯёну ғайбгӯён бибояд пурсид. Агар чунин будӣ, ки шоҳии Эроншаҳр ба дасти мо нашояд тасхир кардан, пас бурдбор ва қонёб бояд буд ва ба ин корзору хунрезӣ анҷом бояд дод ва худро аз ин ранҷу заҳмат осуда бояд сохт. Ё мардеро аз наздикони хеш пеши кеди ҳиндувон фиристод, то дар ороستاني Эроншаҳр ба шоҳии ягона аз вай бипурсад. Чун фиристодаи Ардашер ба пеши кеди ҳиндувон расид, кед чун он мардро дид, пеш аз он ки он мард сухан гӯяд, вай гуфт, ки туро шоҳи порсиён ба ин кор фиристод, то бипурс, ки «шоҳии Эроншаҳр ба шоҳии ягона ба

ман расад ё не?» Акнун боз гарду бирав ва посухи ман ба вай бигӯй, ки ин шохӣ аз ду нажод - яке аз ту ва яке аз Мехраки Анӯшакзодон аст, ки таври дигар нашояд оростан. Ин мард ба пеши Ардашер пас омад ва аз дастури кеди ҳинду боз гуфт, ки Ардашер огоҳ шуд. Ардашер чун он сухан бишнид, гуфт, ки он рӯз мабод, ки аз нажоди Мехраки бадравон касе ба Эроншаҳр комрон бувад. Чунки Мехраки бадғуҳару баднажод душмани ман буд ва фарзандони ӯ, ки ҳастанд, низ душмани фарзандони мананд. Агар ба нерӯмандӣ расанд, кини падар хоҳанд ва ба фарзандони ман зиён кунанд. Ардашер аз рӯи хашму кин ба чойгоҳи Мехрак рафт ва фармуд, то ҳама фарзандони Мехрак-ро бидустанд, ки кушанд. Духтари Мехракро, ки сесола буд, доягон пинҳон ба берун оварданд ва ба марде барзгар супурданд, то бипарвард ва дӯсташ дошт. Барзгар чунин кард ва духтарро ба некӯӣ бипарвард. Соле чанд гузашт духтар ба синни булуғ расид, дар танумандӣ ва ҳусну чобукиву зӯру нерӯ чунон буд, ки аз ҳама занон беҳтару болотар.

XVII

Дар нахчир шудани Шопур ва дидани духтари Мехраки Анӯшакзодон ва ўро ба занӣ гирифтани вай

Сарнавишт ва гардиши замонро рӯзе Шопури Ардашерон ба он сарзамин омад ва ба нахчир шуд. Аз паси нахчир бо нух савор ба деҳе омад, ки он духтар он ҷо буд. Сарнавиштро духтар ба сари чоҳ буду об мекашонд ва чаҳорпоёнро об меод. Барзгар ба коре рафта буд. Духтар чун Шопуру саворонро дид, аз чой бархост ва сачда бурду гуфт, ки хуш омадед! Дуруд бод! Бифармояд, биншинед! Чӣ ҷое хубу сояи дарахтон хунук ва ҳаво гарм. То ман об кашам, худ ва сутурон об хӯред. Шопур, ки аз ҳастагиву гурӯснагиву ташнагӣ дар хашм буд, ба духтар гуфт, ки эй фоҳишаи нопок, маро оби ту ба кор нест. Духтар озурда шуду ба гӯшае бинишаст. Шопур ба саворон гуфт, ки сатил ба чоҳ афканеду об гиред, то дуо кунем ва сутуронро об диҳед. Саворон чунин карданд, сатил ба чоҳ афканданд. Аз бузургии сатил, ки аз об пур шуд, боло кашида натавонистанд. Духтар аз гӯшае пайваста нигоҳ мекард. Чун Шопур дид, ки саворон сатилро аз чоҳ боло кашида натавонистанд, дар хашм шуд ва ба сари чоҳ рафту саворонро дашном доду гуфт, ки шу-

моро шарму нанг бод, ки аз зане нотавонтару беҳунартаред! Ў банд аз дасти саворон ситонд ва бо зӯр ба банд сатил аз чоҳ боло кашид. Ба зӯру ҳунару нерӯи Шопур духтар тааҷҷуб кард.

Чун духтар дид, ки вай ба зӯру ҳунару нерӯи хеш сатил аз чоҳ боло кашид, шитобон ба пеши Шопур омад, ба рӯй афтод ва офарин карду гуфт, ки ҷовидон бодо, Шопури Ардашерон, беҳтарини мардон! Шопур бихандиду гуфт, ки ту чӣ гуна донистӣ, ки ман Шопурам? Духтар гуфт, ки ман аз бисёр кас шунидаам, ки дар Эроншаҳр саворе нест ба зӯру нерӯ ва танумандиву шукӯҳ ва диданиву чобукӣ чун ту – Шопури Ардашерон. Шопур ба духтар гуфт, ки рост бигӯй, ки ту аз фарзандони кӣ ҳастӣ? Вай гуфт, ки ман духтари ин барзгарам, ки дар ин деҳ мезиста.

Шопур гуфт, ки рост нагӯй, чун ки духтари барзгаронро ин ҳунару нерӯ ва диданиву нақӯие, ки турост набувад. Акнун то рост нагӯй, ҳамдостон набошем. Духтар гуфт, ки агар ба тану ҷонам зиён макунӣ, рост бигӯям.

Шопур гуфт, ки зинҳор матарс! Духтар гуфт, ки ман духтари Меҳраки Анӯшакзодонам ва аз бими Ардашер ба ин ҷой овардандам. Аз ҳафт фарзанди Меҳрак ҷуз ман кас намондааст.

Шопур барзгарро ба пеш хонд ва духтарро ба занӣ пазирuft ва ҳамон шаб бо вай буд.

XVIII

Дар зода шудани Ҳурмузди Шопурон аз духтари Меҳрак ва огоҳ шудани Ардашер аз он

Сарнавиштро ҳамон шаб аз Ҳурмузди Шопурон обистан шуд. Шопур духтарро дӯст ва гиромӣ дошт. Ва ӯ Ҳурмузди Шопуронро бизод. Шопур Ҳурмуздро то синни ҳафтсолагӣ аз падар ниҳон дошт.

Рӯзе Ҳурмузд бо писарони дарбориёни Ардашер ба майдони аспдавонӣ омад ва чавгонбозӣ кард. Ардашер бо мӯбади мӯбадону артишдорон солор ва басте озодагону бузургон он ҷо нишаста, бо эшон якҷо тамошо мекард. Ҳурмузд аз ҳама он ҷавонон дар аспдавонӣ ҷираву далер буд. Чунин шуд, ки яке аз ҷавонон чавгон ба гӯй зад ва гӯй ба канори Ардашер афтод. Ардашер чизе гӯё пай набурд. Ҷавонон хомӯш монданд ва аз шукӯҳи Ардашер касе ёрои ба пеш рафтан накард. Ҳурмузд бо

як часорат рафту гӯй бигирифт ва далерона онро зад ва бонг кард. Ардашер пурсид, ки ин писар кист? Эшон гуфтанд, ки ҷовидон бодо! Мо ин писарро надонем. Ардашер кас фиристод ва Хурмуздро ба пеш хосту гуфт, ки ту писари кӣ ҳастӣ? Хурмузд гуфт, ки ман писари Шопурам.

Ӯ андар замон кас фиристод ва Шопурро хосту гуфт, ки ин писари кист? Шопур зинҳор хост. Ардашер бихандид ва ба Шопур раҳм кард. Шопур гуфт, ки ҷовидон бодо! Ин писари ман аст ва ман дар ин чанд сол аз Шумо пинҳон доштам. Ардашер гуфт, ки эй нодон, чаро ҳафт сол чунин фарзанди некӯ ба ниҳон доштӣ? Хурмуздро гирифт дошт ва басе ҳадяву либос ба вай дод ва сипоси Яздон ба ҷой овард. Ӯ гуфт, ки ин ҳамоно он аст, ки кеди ҳинду гуфта буд.

Пас аз он ки Хурмузд ба подшоҳӣ расид, ҳамоно Эроншаҳро боз ба шоҳии ягона тавонист овардан.

Хурмузд фармонравоёни атрофро ба фармонбардории ҳеш овард. Аз Руму Ҳинд суду боч хост ва Эроншаҳро ороstatару пиростатар ва нерӯмандтару номитар кард. Қайсари Руму шоҳи Кобулу Ҳинд ва ҳокони турку шахриёрони атроф ба дурудҳои ширин ба дарбор омаданд.

Бифарҷомид ба дуруду шодӣ ва ромиш. Ҷовидон бодо, Ардашери шоҳаншоҳи Бобакон ва Шопури шоҳаншоҳи Ардашерону Хурмузди шоҳаншоҳи Шопурон! Эдун бод, эдунтар бод!

Ҷовидон бод, Рустами Михробон, ки ин нусха навишта буд! Эдун бод!

Ба соли 1054 аз шоҳ Яздигурд. Хуб фарҷом бод! Эдун бод!

Замима. Ва пас бар тахти Ардашон нишасту дод ороstat ва меҳтарону кехони сипоҳу мӯбади мӯбадонро ба пеши тахт хост ва фармуд, ки ман дар ин подшоҳии бузург, ки Яздон ба ман дода, некӣ кунаму дод варзам ва дини беҳи пок(ро) биороям ва ҷаҳониён(ро) чун фарзандон бипарварам. Ва сипоси офаридагори тавонону афзунандаву ниғаҳбон, ки ҳама офариниш бидод ва солории ҳафт кишвар ба ман супурд ва ҷунон ки сазад, арзонӣ кард.

Ва шумо, ки хушнудед ва ба ман некиву бегумонӣ хоҳед, ман низ ба шумо некӣ хоҳам ва дар дод кушам, ки сову боч аз даҳ як аз шумо гирам. Ва аз он дорой сипоҳ ороstat, то посдорини ҷаҳониён кунад. Ва аз сад дирам шаш дирам аз ҳама гуна рав-

ғанхо (гирам). Бад-ин гуна доду адл кунам ва хариду фурӯхт, ки бозоргони(ст), накунам. Ва аз Яздон сипосгузорам, ки маро ин шахриёрӣ бидод. Ва кирдори нек кунаму аз пиндори баду гуфтори баду кирдори бад беш бипарҳезам, то ба оромиш шоду порсо ва пирӯзгару комраво бошам.

Ҷовидон бод шоҳанишоҳ Ардашири Бобакон, ки ин андарз бигуфт! Анҷом бахшид!

ШАҲРИСТОНҲОИ ЭРОНШАҲР⁴²²

(Рисолаи мазкур рочъ ба шаҳрҳо ва марказҳои фарҳангии мардуми форсизабони қабл аз истилои арабӣ маълумот медиҳад. Мухимии сарчашма дар он ифода меёбад, ки дар он аз ҷониби кӣ бино шудани шаҳрҳо муайян шудааст. Новобаста аз он ки дар нақлу ривоятҳои таърихӣ нисбат ба воқеияти таърихӣ устураву ормонҳои мардумӣ дида мешавад, дар қисмате аз онҳо факту рақамҳо ба сарчашмаҳои таърихӣ ва воқеияти зиндагии мардуми эронзамин мувофиқанд. Аз ин хотир, истифодаи онҳо дар нигориши таърихи давлат ва ҳукуки халқияти тоҷик ва аҷдодони ӯ, шинохти рӯҳи идораи давлатӣ ва кишварсозии шоҳҳо ва ҳокимони онҳо аз қадим аҳамияти ҷиддӣ дорад. Махсусан эътирофи бунёди шаҳрдавлатҳои қисмати Хуросон, ибтидои бунёди шаҳрҳои Самарқанд, Сугд, Хоразм ва амсоли инҳо. Албатта, қиёси ин санадҳо бо дигар сарчашмаҳои таърихӣ мазмуни дарёфти ҳақиқатро ғайи мегардонад, вале биниши устуравии масъалаҳо дар навбати худ ҷанбаҳои иҷтимоӣ, фалсафӣ ва рӯҳии таҷассули шаҳрҳо ва низоми идораи кишварҳои бостонро муаррифӣ мекунад. Мисол, шаҳрсозии ҳокимони одил ва ҳатто ҷоҳилон, тавофути мақсадҳо, муносибати байниҳамдигарии султаҳо, баромади шаҳрҳо вобаста ба мансубияти наҷодӣ, бунёди шаҳрҳо вобаста ба шахсиятҳои таърихӣ ва динӣ ва мисли инҳо. Дар маҷмӯъ сарчашма асари хуби тадқиқотӣ барои мутахассисони соҳаи таърихи давлат ва ҳукук маҳсуб меёбад. - А. Ҳ.)

Ба ному нерӯ ва ёрии офаридгор Ҳурмузд ёди неқ

Шаҳристонҳое, ки дар сарзамини Эроншаҳр бунёд шуданд, дар рӯзҳои ҷудогона қадом шаҳриёр, ки бунёд кардааст, дубора ба ин ёдгор навишта шуд.

Дар сӯи Хуросон⁴²³ шаҳристонҳои Самарқандро Ковуси Каводон бунёд гузошт, Сиёваҳши Ковусон анҷом дод. Кайҳус-

⁴²² Шаҳристонҳои Эрон яке аз навиштаҳои даврони паҳлавӣ дар мавриди таърихи бунёди шаҳрҳои Эроншаҳр аст. Матни достони мазкур аз маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ»-и Д. Саймидинов (Душанбе, 2003) интиҳоб гардид.

⁴²³ Хуросон – Хваросон ба маънии «оғтоббаро», машрик, самте, ки аз он хуршед бармеояд.

рави Сиёвахшон он чо зода шуд ва ӯ оташи пирӯзманди Баҳромро он чо нишонд. Пас Зартушт дин овард ва аз фармони Гуштоспшоҳ ҳазору дусад фаргард⁴²⁴ ба дин дабирӣ ба тахтаҳои заррин канду навишт ва ба ганчи он оташ ниҳод. Пас гучаста Искандар (онро) сӯхт ва ба дарё афканд. Сугди ҳафт ошиён дар (он) буд. Ва ҳафт ошиён ин ки ҳафт шахриёрон дар (он) буд. Яке он Йам⁴²⁵, яке он Ажи Даҳок ва яке он Фаридун ва яке он Манучехр ва яке он Ковус ва яке он Кайхусрав ва яке он Лӯхросп ва яке он Гуштоспшоҳ. Пас, гучаста Афросиёби Турхар як нишемани девонро буткадаи худоён кард.

Дар Балхи Бомӣ шахристони Навозакро Исфандиёри Гуштоспон кард. Ва ӯ оташи пирӯзманди Баҳромро он чо нишонд ва ӯ найзаи хеш он чо бизад. Ва ӯ ба Йабб-хоқону Синчебик-хоқон ва Чул-хоқону Вазургакону Гуҳрам ва Тучопу Арҷосп – шоҳи хиюнон пайғом фиристонд, ки найзаи маро бингаред. Ҳар ки ба нерӯи ин найза нигарад, ба Эроншаҳр бишинобад.

Шахристони Хворизмро⁴²⁶ Нарсаҳи Яҳудиён кард. Шахристони Марврӯдро⁴²⁷ Баҳроми Яздигирдон кард. Шахристони Марв ва шахристони Ҳаройро⁴²⁸ гучаста Искандари Румӣ кард. Шахристони Пушангро⁴²⁹ Шопури Ардашерон кард. Ва ӯ ба Пушанг пуле устувор кард. Шахристони Тӯсро⁴³⁰ Туси Нузарон (кард), ки (ӯ) 900 сол сипоҳбад буд. Пас аз Тӯс сипоҳбадӣ ба За-

⁴²⁴ Фаргард – бахш, қисмат. Масалан бахшҳои чанде аз китобҳои мӯътабари давраи бостонӣ, аз ҷумла баъзе аз қисматҳои Авасто, Ардавирофнома фаргард гӯянд.

⁴²⁵ Йам – Ҷам, дар забони форсии миёни ҳамроҳ бо ҷузъи – шед шакли Ҷам-шедро дорад. Дар Авасто ба сурати Йима Вивангхана, дар паҳлавӣ Йами Вивангхон, дар Ҳиндӣ бостон Йима омадааст. Ҷамшед яке аз қаҳрамонони асотирӣ ва бо тақя ба дидгоҳи дигар шахсияти таърихӣ мардуми эронӣ дар замонҳои бостон маҳсуб мшавад, ки зикраш аз ҷумла дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ рафтааст.

⁴²⁶ Хворизм – Хоразм, нигаред ба тавзеҳи саҳ.16

⁴²⁷ Марврӯд – шахристоне дар канори Марврӯд (Мурғоб), бино ба таъкиди Ёқутӣ Ҳамавӣ байни Марви шоҳичахон ва Марврӯд панҷрӯза роҳ фосила аст.

⁴²⁸ Ҳарой – Ҳирот, паҳлавӣ Ҳарай, дар катибаи Дориюш дар Бесутун Ҳарайва, дар катибаи порти Шопур дар Каъбаи Зартушт Хрйв, дар «Шоҳнома» Ҳарӣ омадааст.

⁴²⁹ Пушанг – шаҳре аз шахристонҳои Эрон, ки ба арабӣ Бушанҷ хонадаанд.

⁴³⁰ Тӯс – шахристони Тӯс, ки бунёдгузориш қаҳрамене ба номи Тӯс ёд шудааст.

рир ва аз Зарир ба Баствар ва аз Баствар ба Каразм омад. Шахристони Невшопурро⁴³¹ Шопури Ардашерон кард. Бад-он гоҳ ки ӯ Паҳлчаки Турро бидушт ва дар ҳамон ҷо шахристон фармуд кардан, Шахристони Косенро⁴³² Каи Лӯхросп падари Гуштосп кард.

Дар Гургон шахристонро, ки Дахистон⁴³³ хонанд, Нарсеҳи Ашконон кард. Шахристони Кумисро⁴³⁴ Панҷ-бури Аҷи Даҳок барои шабистон (ҳарамсарой) кард. Монии порсиён он ҷо буд. Ба шаҳриёрии Яздигирди Шопурон кард дар гузаргоҳи Чул: Вируи-Паҳри⁴³⁵ он канора.

Панҷ шахристонро Хусрави Каводон кард (ва) ном ниҳод: Кай-Хусравшод⁴³⁶, Хусрав-Мустобод⁴³⁷ Виспшод-Хусрав⁴³⁸, Хубӯй-Хусрав⁴³⁹, Шод-фарҳв-Хусрав⁴⁴⁰. Девори онро 180 фарсах дарозӣ ва 25 шаҳаршан баландӣ, 180 дар ва кӯшки дасткард дар он фармуд кардан.

Дар самти Хурбарон⁴⁴¹ шахристони Тисифунро⁴⁴² аз фармони Туе Гарозаки Гепакон кард. Шахристони Уриоро⁴⁴³ Нарсеҳи

⁴³¹ Невшопур – шахристонест, ки онро Шопури Ардашерон бунёд кардааст. Нев-нек, хуб ва некӯ, Нев-Шопур – «Шопури нек». Шақли баъдии ин номи эронӣ Нишопур ва Нишобур шудааст. Аз ин шаҳр бо номи Абар-шаҳр низ ёд кардаанд.

⁴³² Косен – пойтахти Кадими куҳистон, ба арабӣ Қоин аст.

⁴³³ Дахистон – шахристоне дар Гургон аст, ин ном ба қabilaи «дах» мансуб мебошад, ки аз он дар катибаи Хшояршо – шоҳи ҳахоманишӣ ба забони форси бостон низ ёд шудааст.

⁴³⁴ Кумис – дар осори арабӣ Кумис ёд шудааст, ки аз шаҳрҳои машҳури Гургон махсуб мешавад.

⁴³⁵ Вируи-Паҳр – номи қадимаи дизи Дарбанд, дар сурёни Вирупахранг, арманӣ Ивруй – парҳак.

⁴³⁶ Кай-Хусравшод – Каи-Хусрав-шод, аз шаҳрҳои бостонии эронӣ, ки бунёдгузони он Хусрави Каводон, севумин шоҳи хонадони Каёнӣ мебошад.

⁴³⁷ Хусрав-Мустобод – номи шахристони эронӣ виспшод-Хусрав, ба маънии «ҳама шод Хусрав» аст.

⁴³⁸ Виспшод-Хусрав – номи шахристони эронӣ виспшод-Хусрав, ба маънии «ҳама шод Хусрав» аст.

⁴³⁹ Хубӯй-Хусрав – Хубуд-Хусрав, номи шахристони эронист; Хубуд гунаи баъдии он «хубӯй-хушбӯй»; «Хубуд-Хусрав» - «Хушбӯй Хусрав».

⁴⁴⁰ Шод-фарҳв-Хусрав – номи шахристони эронист. Маънои он «шодии Хусрави фарруҳ ва ё номдор» аст.

⁴⁴¹ Хурбарон – хварбарон, хвар-парон – офтобнишин, яъне самти мағриб аст. Дар форсии миёна хварупарн маънои «шом»-ро дорад.

Ашконон кард. Шахристони Бовелро⁴⁴⁴ Бовел ба шахриёрии Йам кард. Ва ӯ Сайёраи Тирро⁴⁴⁵ дар он ҷо бибаст. Ва нишонаи ҳафту дувоздаҳ ахтарону ситорагон ва беҳтарин баҳра ба ҷодуй ба Михр-нози дарбор бинамуд.

Шахристони Ҳератро⁴⁴⁶ Шопури Ардашерон кард ва ӯ Михрзод марзбони Ҳератро ба дарёчаи Тозиён гумошт.

Шахристони Ҳамадонро Яздигирди Шопурон кард, ки онро Вахром-Гӯр хонанд.

Бисту як шахристон дар Патишхворгар карда шуд, аз Армоил. Ҷуз аз фармони Армоил эшон кӯҳиёрон⁴⁴⁷ шахр (бунёд) карданд, ки ононро кӯҳ аз Ажи Даҳок ба шахриёр расида буд. Фармонравоёни кӯҳистон ҳафтто бошанд: Дамованд, Висемакон, Хоқон, Виспуҳр, Субориш ва Мусркон. Ин буд, ки эшонро аз Ажи Даҳок шахриёрии Кӯҳистон расида буд.

Шахристони Мусилро⁴⁴⁸ Пирӯзи Шопурон кард. Нуҳ шахристон дар сарзамини Газираг⁴⁴⁹ (бунёд) карда шуд. Ва (онро) Ҳамтус бародарзодаи Қайсари Рум (бунёд) кардааст. Сиву ҷаҳор шахристон дар сарзамини Шому⁴⁵⁰ Яману⁴⁵¹ Фрико⁴⁵², Куфа⁴⁵³ ва Маккаву⁴⁵⁴ Мадина⁴⁵⁵ (бунёд) карда шуд. (Дар он ҷо) шоҳаншоҳ ва қайсар аст.

⁴⁴² Тисифун – Ктесифон, Мадонн, пойтахти давлат ва шоҳаншоҳии Сосониён.

⁴⁴³ Урио – гуни пахлавии Эдесса – яке аз шахриҳои шимолу ғарби Байнанаҳ-райн мбошад. Ба сурёни Урхой ва ба араби ар-Руҳо мебошад.

⁴⁴⁴ Бовел – ба форсии бостон Бабиру, сарзамине дар Бахнаннҳрайн, шахре дар канори рӯди Фрот аст.

⁴⁴⁵ Тир – номи сайёраест, ки Аторудро ба он ном баранд.

⁴⁴⁶ Ҳерат – шахрест дар Ироқ, ки ар-Ҳира низ гӯянд, ба оромӣ Ҳерта ба маънии «урдугоҳ» омадааст.

⁴⁴⁷ кӯҳиёрон – фармонравоёни кӯҳистон.

⁴⁴⁸ Мусил – шахристони Мавсул ва ё ал-Мавсил, зодгоҳи хунёгари маъруфи араб Иброҳим ал-Мавсилӣ, ки ҳикмати марбут ба ўро Абулфараҷи Исфаҳонӣ дар «Китобу-л-ғонӣ» нақл кардааст, аз он ҷост.

⁴⁴⁹ Газирг – ал-Ҷазира.

⁴⁵⁰ Шом – Сурия, ба араби ба гунаи ал-Шом навишта мешавад.

⁴⁵¹ Яман – сарзаминест дар ҷануби Арабистон.

⁴⁵² Фрико – Африко.

⁴⁵³ Кӯфа – шахристоне дар наздики Ҳира.

⁴⁵⁴ Мака – ба забони форсии миёна Маккаҳ.

⁴⁵⁵ Мадина – ба форсии миёна Мадинаг.

Дар сӯи Нимрӯз⁴⁵⁶ шаҳристони Ковулро⁴⁵⁷ Ардашери Спандидотон (бунёд) кардааст. Шаҳристони Рахватро⁴⁵⁸ Раҳоми Гутарзин кард. Бад-он гоҳ ки ӯ Аспварзвари Турро бидушт ва Ӯабб-хоқонро он ҷо дар ҳам шикаст. Шаҳристони Бустро⁴⁵⁹ Баствари Зарирон кард, бад-он гоҳ ки Гуштоспшоҳ (дар) парастии дин дар Фраздон буд ва урдугоҳи Гуштосп ва дигар бузургзодагон он ҷо буд.

Шаҳристони Фарох⁴⁶⁰ ва шаҳристони Зобулистонро⁴⁶¹ Рустам шоҳи Систон кард.

Шаҳристони Зарангро⁴⁶² нахуст гучаста Афросиёби Тур кард. Ва ӯ оташи пирӯзманди Каркӯйро он ҷо нишонд. Ва ӯ Манучехрро ба Патишхворгар⁴⁶³ фиристод ва Спандармадро ба занӣ хост ва Спандармад ба замин биомехт. (Ӯ) шаҳристонро вайрон кард ва оташро хомӯш кард. Кайхусрави Сиёваҳшон шаҳристонро боз (бунёд) кард ва ӯ оташи Каркӯйро боз нишонд. Ва Ардашери Бобакон шаҳристонро анҷом бахшид.

Шаҳристони Кирмонро⁴⁶⁴ пирӯзон Кирмоншоҳ кард. Шаҳристони Вех-Ардашерро⁴⁶⁵ се шоҳ (бунёд) карданд ва Ардашери Бобакон (онро) анҷом дод. Шаҳристони Стахрро⁴⁶⁶ Ардаван

⁴⁵⁶ Нимрӯз – Ҷануб.

⁴⁵⁷ Ковул – яке аз шаҳристонҳои эронӣ Ковул (ниг.: Вайикирита), имрӯза пойтахти давлати Афғонистон.

⁴⁵⁸ Рахват – номи яке аз шаҳристонҳои эронӣ аст, ки дар таълифоти Ёкути Ҳамави дар шакли Руххач омадааст.

⁴⁵⁹ Буст – сурати арабиву форсии Баст, шаҳре дар канори рӯди Ҳилманд, ки дар миёни Зобулистону Ҷазнӣ ва Ҳирот ҷой гирифтааст.

⁴⁶⁰ Фарох – Фрох, номи шаҳристон, дар арабӣ ба гунаи Фарах, дар юнонӣ Фра омадааст.

⁴⁶¹ Зобулистон – шаҳристоне дар қисмати шарқии Эрон, Зобули кунунӣ.

⁴⁶² Заранг – гунаи паҳлавияш Зранг, номи қадими Сакастон (Систон) – кишвари қабоили сақой мебошад. Зранг дар форсии бостон Зранка, дар осори юнонӣ Драггиане, латинӣ Дрангиана, дар осори арабӣ Зранч хонда мешавад. Заранг маркази Сакастон буд.

⁴⁶³ Патишхворгар – номи қудрати қуҳро аст.

⁴⁶⁴ Кирмон – номи шаҳристонест дар Эрон қадим, ки имрӯз низ яке аз вилоятҳои муҳими Эрон ба шумор меравад.

⁴⁶⁵ Вех-Ардашер – шаҳристони Селевкия дар канори рӯди Дачла аст.

⁴⁶⁶ Стахр – Истахр, маркази Порс дар замони Сосониён, аз авастии Стахра.

шоҳи порсоён кард. Шахристони Доробгирдро⁴⁶⁷ Дорои Дороён кард.

Шахристони Вех-Шопурро⁴⁶⁸ Шопури Ардашерон кард. Шахристони Гур-Ардашер-хурраро⁴⁶⁹ Ардашери Бобакон кард. Шахристони Тувакро⁴⁷⁰ Хумои Чихрзодон кард. Шахристони Хурмузд-Ардашерон (ва) шахристони Ром-Хурмузд⁴⁷¹ Хурмузди Нев-Шопурон кард. Шахристони Шус⁴⁷² ва Шустарро⁴⁷³ Шишиндухт зани Яздигирди Шопурон кард. Ё духтари сарвари рондашудагони шоҳи яҳудиён ва модари Бахроми Гӯр буд. Шахристони Вандуи Шопур⁴⁷⁴ ва шахристони Эрон-хварракард-Шопурро⁴⁷⁵ Шопури Ардашерон кард ва онро Палобод⁴⁷⁶ ном ниҳод.

⁴⁶⁷ Доробгирд – шахре дар қадим, ки Дорои Дороён бунёди онро гузошта ва маънии ин ном ба ин сурат аст: «Он чи Дороб кардааст», яъне «бунёдкардаи Дороб». Чузӣи «гирд» тағйирёфтаи «кирд» буда, аз феъли «кардан» берун шудааст. Ин ном ба арабӣ Доробчирд ёд мешавад.

⁴⁶⁸ Вех-Шопур – шахристоне дар Порс, ки дар осори арабӣ бо номи Собур ёд шудааст.

⁴⁶⁹ Гур-Ардашер-хурра – Гур-Ардашер-хваррах, шахристоне дар Порс, ки онро Ардшери Бобакон (226-24- м.) бунёд кардааст. Гӯр дар осори арабӣ ба гунаи Чур ёд шудааст. Имрӯз номи Фирӯзободро дорад.

⁴⁷⁰ Тувак – Тавваг, номи шахристони қадимӣ аст, ки дар осори арабӣ Таввач ва ба юнонӣ ба гунаи Токе, Таокс ёд мешавад.

⁴⁷¹ Ром-Хурмузд – шахристони Ромуз, ки гунаи ихтисоршудаи Ром-Хурмузд аст ва дар Хузистон қарор дорад. Маънои ин ном «ромиш ё оромиши Хурмузд» аст.

⁴⁷² Шус – яке шахристонҳои эрон дар даврони гузашта, ки дар осори форсии бостон ба сурати Суса-, ба эламі Сушан ва ба арабӣ ал-Сус омадааст.

⁴⁷³ Шустар – яке аз шахрҳои Хуросон, ки дар шимоли Ахвон ва машриқи Шуш ҷой гирифтааст. Дар сурёи Шустаре ва дар арабӣ Тустарӣ ном дорад.

⁴⁷⁴ Вандуи Шопур – ин ном ба гунаи дигар Гунди Шопур аст, чузӣи нахуст Ваҳи-Андиух-Шопухр маънии «аз Антиох Шопухр беҳтар»-ро дорад. Дар осори арабӣ Чундаисобур ва Ванди-собур навиштаанд.

⁴⁷⁵ Эрон-хварракард-Шопур – шахристони Қадимаии эронии Суз, ки дар замони Шопури 2 бо ин ном ёд кардаанд. Маъниаш «Эронро фараҳманд ва бошукӯх кард Шопур» аст. Дар таърихномаи Табарӣ Ирон-хуррах-Собур зикр шудааст.

⁴⁷⁶ Палобод – ном дигари шахристони Гунди Шопур – маркази Хузистон, ки дар осори сурёи Бег Лопут омадааст.

Шахристони Нахр-тираг⁴⁷⁷ дар (замони) подшоҳии бедодгаронаи Ажи-Даҳок барои шабистон (ҳарамсарой) бунёд шуд. Ва зиндони Эроншаҳр буд, (онро) зиндони Ашкон ном буд.

Шахристони Симлонро⁴⁷⁸ Фаридуни Атвиён кард. Ва ӯ Меивар шоҳи Симлонро бикӯшт ва сарзамини Симлонро боз ба (фармонравоии) Эроншаҳр бурд. Ва ӯ дашти тозиро ба амлоки хусусӣ ва меросӣ ба Бахт-Хусрӯй – шоҳи тозӣ дод, то пайванди инро вай дороии хеш (кунад).

Шахристони Арҳестро⁴⁷⁹ Шопури Ардашерон кард. Шахристони Абдил⁴⁸⁰ ва шахристони Вех-Ардашерро⁴⁸¹ (Ардашери) Спандидотон кард. Ва ӯ Удоги Ҳагар – марзбони дусару бурчилро ба дарёчаи Тозиён гумошт. Шахристони Гаи⁴⁸² гучаста Искандар писари Филип кард. Қойгоҳи яҳудиён он ҷо буд. Ба шахриёрии Яздигирди Шопурон бурда (шуданд), ба хоҳиши Шишендухт, ки зани ӯ буд. Шахристони Эрон-осон-кардро⁴⁸³ Каводи Пирӯзон кард. Шахристони Ашкарро⁴⁸⁴ Баҳроми Яздигирдон кард. Шахристони Одурбодагонро Эрон-Гушасп сипоҳбади Одурбодагон⁴⁸⁵ (кард). Шахристони Ванро⁴⁸⁶ Вани Гулаҳшон кард ва ба зании Каи Кавод даромад. Ба тақягоҳи Арвандосп-Тури Бротуруш, ки шакл ба ҷодуӣ карда буд, (барои) ниғаҳбонии ҷони хеш.

⁴⁷⁷ Нахр-тираг – шахристоне дар Хузистон, ки дар осори арабӣ Нахр-тира аст.

⁴⁷⁸ Симлон – гунаи дигари талаффузи он Симронаст, ки номи қадимии баҳши ҷануби Арабистон мебошад.

⁴⁷⁹ Арҳест – номи шахре аст, дар арманӣ, Арест – деҳе дар канори кӯли Ван мебошад.

⁴⁸⁰ Абдил – шахристони Двин дар Арманистон, ки дар осори арабӣ ба шакли Дабил ёд шудааст.

⁴⁸¹ вех-Ардашер – шахристони Селевкая дар канори рӯди Дачларо гӯянд.

⁴⁸² Гаи – номи қадимии Исфахонро гӯянд, ки дар осори юнонӣ Гавай ва осори арабӣ Чайӣ омадааст.

⁴⁸³ Эрон-осон-кард – номи шахристоне аст, ки шоҳ Кавод (488-531м.) писари Фирӯз шоҳи Сосонӣ бунёд кардааст.

⁴⁸⁴ Ашкар – номи шахристоне аст дар қисмати ғарбии Эроншаҳр.

⁴⁸⁵ Одурбодагон – номи шахристоне аст, ҳамчунин маънии сӯй, самтро мефаҳмонад, яъне тарафи Одурбодагон – самти Шимол. Отур – оташ; под – аз феъли поидан, яъне «пояндаи оташ». Дар Авасто Атерпата, дар паҳлавӣ Атурпаткан, юнонӣ Атропатене аст. Муарраби шакли форсиаш Озарбойҷон аст, ки ба ҳамин ном имрӯз ҷумҳурии мустақилест.

⁴⁸⁶ Ванн – шахристонест, ки онро Вани Гулаҳшон бунёд кардааст.

Дар Самти Одурбодагон (Шимол) шаҳристони Ганҷаро⁴⁸⁷
Афросиёби Тур кард. Шаҳристони Омардро⁴⁸⁸ Зандяқи пурмарг
кард. Зартушти Спитамон аз он шаҳр буд.

Шаҳристони Бағдодро Абӯ Ҷаъфар, чунон ки ўро Абӯ Да-
вониқ хонанд, (бунёд) кард. Ба пирӯзӣ мӯҳр карда шуд.
Фарҷом.

⁴⁸⁷ Ганча – Ганчаг, шаҳристони Ганча дар Озарбойҷон, дар осори арабӣ Чан-
зах ва Канчаҳ.

⁴⁸⁸ Омард – шаҳристони Омул, ба паҳлавӣ Амард, дар юнонӣ Амардай,
Мардай аст.

МОДИГОНИ ЧАТРАНЧ⁴⁸⁹ (Шатранчнома)

(Сарчашмаи мазкур дар бораи муносибати дипломатӣ ва гуфтугӯи фарҳангию варзишии шохони қадим ривоят мекунад. Тибқи ривоят шохони аҳди қадими форс ва ориёитабор тобеияту таъсиррасонии худро бар якдигар мисли ҳукуматдорони асрҳои миёна ва имрӯз танҳо дар асоси зӯру тавони кӯшун ва сарлашкарон роҳандозӣ нанамудаанд. Барои онҳо илму дониш, маҳорати суҳанварӣ, мантиқ ва варзишҳои ақлӣ низ аз воситаҳои таъсиррасонии сиёсӣ ва молӣ будаанд. Шатранчнома, новобаста аз он, ки бунёдгузор ва эҷодгари ин бозӣ дар масири таърих кадом донишманд будааст, бо мурури замон ин бозӣ ҳамчун шохмот бозии байни шохон маълум ва машҳур гашта, имрӯзҳо ба як намунаи варзиши ақлӣ табдил ёфтааст. Тахмин меравад, ки чунин усули муносибати шохони қадим дар сарзамини аҷдодии тоҷикон тавсеа ёфта буд. Аз ин дидгоҳ давраҳои қадимаи шохӣ зинаҳои ба худ хосро паси сар кардаанд: мисол, даврони паҳлавонон, варзишгарон ва донишмандонро паси сар намудааст, ки мобаъд ин ҳунару ин дастовардхоро мушовирону навкарони шохӣ анҷом дода, шохон танҳо ба қабули қарорҳои сиёсӣ машғул будаанд. Вале дар гузаштаи дури даврони пайдоиши ҳокимияти сиёсӣ роҳбарони қабилаҳо ва пешвоҳо ин сифатхоро ҳамагӣ доштаанд. Ва дар оянда, ин анъанаро то ҳоёи ҳифз намуда, ворисони шохро аз касбияти ин намудҳои ҷӣ варзишҳои мантиқӣ ва ҷисмонӣ, ҷӣ дар тамаддуни қабл аз исломӣ ва баъд аз он меомӯхтанд. Ин одати дарборӣ ифодагари як суннати бостонӣ дар идораи кишвар буд. Аз ин хотир омӯзиши ин сарчашма барои ҳуқуқшиносон ва давлатшиносон ҷиҳати дарёфти мазмуну мӯҳтавои дарбор ва шакли идораи давлат дар аҳди қадим аҳамият дорад. - А.Х.)

⁴⁸⁹ Шатранчнома – асари муҳим дар мавриди таърихи пайдоиши шатранчу нард, ки яке аз намунаҳои хуби насри паҳлавӣ маҳсуб меёбад. Ин мавзӯро Фирдавсӣ ва Саолибӣ низ дар осорашон пайгирӣ кардаанд. Матни мазкур аз маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ» - тарҷума ва наشري профессор Д. Саймиддинов интиҳоб шуд.

Ба номи Яздон

Чунин гӯянд, ки дар даврони подшоҳии Хусрави Анӯшервон Девсарм - шахриёри бузург, шоҳи хиндувон бар озмудани хираду доноии эронӣён ва низ андешаи суди хеш ин шатранчи чуфти понздаҳо аз зумруд ва понздаҳо аз ёкути сурхро бисоҳт ва фиристод. Бо ин шатранч ҳазору дусад шутур бор зарру сим ва гуҳару марвориду чома, наберад фил дорой бо (он) фиристод. Ва Тахтаритусро, ки дар Ҳинд баргузида буд, бо (он) фиристод.

Ба нома чунин навишт, ки Шумо ном ба шоханшоҳӣ (доред ва) ба мо шахриёред, бояд, ки доноёни Шумо аз онӣ мо донотар бувад. Розӣ ин шатранч таъбир кунед, вагарна суду бож фиристед.

Шоханшоҳ се рӯз замон хост ва ҳеҷ кас набуд аз доноёни Эроншаҳр, ки розӣ ин шатранч таъбир кардан тавонад.

Рӯзи сеум Бузургмеҳри Бухтагон бар пой истод ва гуфт, ки ҷовидон бодо! Ман розӣ ин шатранч то имрӯз таъбир накардам, то Шумо ва ҳар ки дар Эроншаҳранд, бидонед, ки дар Эроншаҳр ман марди донотарам. Ман розӣ ин шатранч ба осонӣ таъбир кунам ва суду боҷ аз Девсарм ситонам ва ҳамчунин розе кунам ба Девсарм фиристам, ки ӯ таъбир кардан тавонад (ва) аз ӯ дубора суд гирам. Ва ба ин бегумон бошед, ки Шумо ба шоханшоҳӣ сазоворед ва доноёни шумо аз онӣ Девсарм донотаранд.

Шоханшоҳ се бор гуфт, ки бизиҳ, Бузургмеҳри мо! Ва ӯ ҳазору дусад дирам ба Бузургмеҳр додан фармуд.

Рӯзи дигар Бузургмеҳр Тахтаритусро ба пеш хост ва гуфт, ки Девсарм ин шатранчро ба корзор монанд кардааст. Ва ӯ монанд (ба ин) ду **фармонраво** сохтааст. Шоҳ ба миён, рух ба паҳлуи чапу рост монанд, фарзӣн ба солори артиш монанд, фил ба солори посбонон монанд, пиёда ба он пиёда монанд, ки пешразм (аст).

Пас Тахтаритус шатранч ниҳод (ва) бо Бузургмеҳр бозид. Ва Бузургмеҳр се даст Тахтаритусро бибурд ва аз он хурсандии бузург ба ҳама кишвар расид.

Пас Тахтаритус бар пой истод ва гуфт, ки «ҷовидон бодо, ки Яздон ин шукӯҳу фарр ва тавоноиву пирӯзгарӣ ба Шумо дода. Эрон ва ғайри Эронро подшоҳед. Чанд доноёни Ҳинд ин

шатранчро чуфт ниҳоданд ва кӯшишу ранҷ ба ҷой оварданд, (аммо) ҳеҷ кас таъбир қардан натавонида буд. Бузургмехри Шумо аз он хиради хеш ба чунин осониву сабуки инро таъбир қард ва ӯ ин чанд дорой ба ганҷи шоҳаншоҳ афзун қард.

Шоҳаншоҳ рӯзи дигар Бузургмехрро ба пеш хост ва ба Бузургмехр гуфт, ки Бузургмехри мо: Чист он чиз, ки ту гуфти, ки «кунам (бисозам) (ва) ба Девсарм фиристам?»

Бузургмехр гуфт, ки аз шоҳони ин ҳазора Ардашер қороз-мудатару донотар буд ва невардашер ин (бозии) чуфт ба номи Ардашер ниҳам. Тахтаи невардашер ба Спандармад-замин монанд кунам. **Ва сӣ мӯҳра ба сӣ рӯзу шаб монанд кунам. Понздаҳи сафед ба рӯз монанд кунам ва понздаҳи сиёҳ ба шаб монанд кунам. Гардонро ба гардиши ахтарон ва гардиши сипеҳр монанд кунам. Якро ба гардона ҷунон монанд кунам, ки Ҳурмузд яктоист (ва) ҳар некиро ӯ додааст. Ду ҷунон монанд кунам, ки ҷун менуви гетӣ. Се ҷунон монанд кунам, ки ҳумату хухту ҳваршт (пиндори неқ, гуфтори неқ, кирдори неқ). Чаҳор ҷунон монанд кунам, ки ҷун чаҳор омезиш, ки мардум аз онанд. Ва чаҳор сӯи гетӣ: Хуросону Хурбарон ва Нимрӯзу Бохтар (Машиқ, Мағриб, Ҷануб ва Шимол). Панҷ ҷунон монанд кунам, ки ҷун панҷ рӯшноӣ, ҷун хуршеду моҳ ва ситораву оташ ва рӯшноие, ки аз осмон ояд. Шаш ҷунон монанд кунам, ки ҷун додани бунёд ба шаш гоҳонбор. Ниҳоди невардашер бар тахта ҷунон монанд кунам, ки ҷун Ҳурмузд Худоӣ, ки офариниш ба гетӣ дод. Гардиши мӯҳра ба гардона ҷунон монанд (кунам) ҷун мардумони гетӣ, ки банд (онро) ба менуён пайваस्ताаст. Ба Ҳафту Дувоздах (сайёра ва ахтарон) ҳаме гарданд (ва) барҳезанд ва ҳаст, ки яке бо дигар зананд ва барчинанд, ҷунон ки мардумон дар гетӣ яке бо дигаре зананд. Ва ҷун ба гардона ин гардиш ҳаме барчинанд, рамзи мардумест, ки аз гетӣ гузарон бувад. Ва ҷун ду низ ниҳанд, рамзи мардумонест, ки ба растохез боз ҳаме зинда бувад.**

Шоҳаншоҳ ҷун он суҳан бишнид, шод шуд ва фармуд, то ҳазору дусад асп тозии ҳаммуй, лағом бо зару марворид ва ҳазору дусад марди ҷавони баргузида аз Эроншаҳр, ҳазору дусад зину афзори ҳафтқат ва ҳазору дусад шамшери пӯлодини ороштаи ҳиндӣ, ҳазору дусад камарбанди ҳафтҷашмак ва дигар ҳар ҷӣ барои ҳазору дусад марду асп бояд (ва) ҳар ҷӣ шоишта-

тар (буд), ороста кард. Бузурмеҳри Бухтагонро бар эшон сардор кард ва рӯзгори баргузида ба офариниши нек ва ёрии Яздон ба Ҳинд фиристонд.

Девсарм шаҳриёри бузург – шоҳи Ҳинд чун бад-ин оин дид, аз Бузургмеҳри Бухтагон чиҳил рӯз замон хост. Ҳеҷ кас набуд аз доноёни Ҳинд, ки рамзи он невардашар донад. Бузургмеҳр дубора ҳам чандон суду боч аз Девсарм ситонд ва пас бо ҳадяи хубу шукӯҳи бузург ба Эроншаҳр боз омад.

Гузориши рамзи шатраиҷ ин ки (он) чӣ ба сухан, чунон ки доноён низ гуфтаанд, пирӯзӣ аз он бесилоҳи хирадманд ба хирад баранд, муҳим (бояд) донист.

Баргузиниши шатранҷ ин ки нигариш ва кӯшиш дар нигоҳ доштани афзори хеш беш кӯшидан то ба бурда тавонистани нерӯи дигаре. Ва ба умеди нерӯи дигареро ба қор (бурд) ва дигареро ба посдорӣ гузошт. Ва (барои) мушоҳида ва андешаи ҳамешагӣ ва дигар он чунон ки дар ин нома ба дурустӣ навишта шудааст.

Фарҷом пазируфт ба дуруду шодиву ромиш.

ДАР БОРАИ ОИНИ НОМАНАВИСӢ⁴⁹⁰

(Сарчашма муаррифӣ менамояд, ки чӣ тавр дар гузашта шоҳони мо ва мардумони донишманди ҳавзаи идораи тамаддуни Ориё диққати асосиро ба санъати номанависӣ меоданд. Дипломатия ва муносибати хаттии байнидавлатӣ ва дохилидавлатӣ гувоҳи сатҳ ва сифати рушди давлатдорӣ ва низоми идорӣ буд. - А.Х.)

Ба номи Яздон

1. Акнун навишта мешавад (бо) навишта(е) басазо номае ба яқояки фармонравоён, ба подшоҳон ва меҳон ва ашроф ҳаме перӯзгар, ба ҳама коргузори фаррухтар, ба онон, ки нисбати ҳар офарине арзанда (лоик) ҳастанд, яздонпаноҳ ва ёридохандаи кишвар ба фурудастони анӯш ёди ҳазор анӯш, ба бандагон ва фурудастон ҳазор анӯш ёд (ба онон ки) аз анӯша ёди (он) андак фароз дошта шудаанд, боозармтарин (ва) гиromитарин (афрод) ба падар ё бародарон ё фарзандон ё ба онон, ки ҳаммонанди падар ва бародар ва фарзанд ҳастанд.

2. Шуморо аз ганҷи фузунӣбандаи Яздон дерзивашӣ бо тандурустӣ, саодат бо эҳтироми комил, ҷовидонфаррухӣ бо тадовум ва саломатии моно⁴⁹¹ ва ромиши ногузар ва офарини бекарони очил ва бузургном(-е) бо дурахшандагии ҳамешагӣ ва бартарин ахлоӣ бо росткориӣ равон, бартарин эҳтиром ба бегумонӣ ба хеш, ба ин фаррухтан ва ҷонанӯша ба камол бошад. Фарҷом ёфт ба дуруд.

3. Бошад, ки эзидон шуморо ҳамвора андар фузунӣ (баракат) бо иззат, рой⁴⁹² ва фараҳи бошукӯҳ ва бешумор ва шодмонии порсой, хиради комил ва команҷом⁴⁹³ бидоранд.

4. Бошад, ки шуморо аз Яздон эҳтиром бирасад ба гунаи дилхоҳу рой ва ном, бо пуровозагии ном ва нерӯи боланда, бо нерӯмандӣ ва сиришту тақдири бо шабоҳат (ба сиришт ва тақ-

⁴⁹⁰ Дар бораи оини номанависӣ – яке аз намунаҳои насри муросилоти адабиёти паҳлавӣ аст, ки дар онҳо одоб ва суннати нигориши номаҳо, шеваҳои нигориши мактуботи мухталиф зикр шудаанд. Аз маҷмӯаи Сафинаи сухан (С. 433-438) интиҳоб шуд.

⁴⁹¹ саломатии моно – аз байн нарафтагӣ.

⁴⁹² рой – шукуҳ.

⁴⁹³ команҷом – комёб, муваффақ.

дири) эзидон ва ситоиши шукӯҳманд бо озодгавҳарӣ⁴⁹⁴, кардаи пок⁴⁹⁵ бо баҳраи комил ва бузургкирдорӣ бо ёфтани (ҷазби) беҳон, (тамоми ин маворид) бар ин тан муназзаҳ ба камол⁴⁹⁶, ба ком бод.

5. Эй бузургумед, бахшоишгар, фарёдраси бисёр касон, (эзидон шуморо) аз ҳар таорузе безор, дур ва дар парҳез бидоранд, эй ҳаме перӯзгар, Баҳмон писари Баҳмон!

6. Эй бузургкирдор, роинидори⁴⁹⁷ кишвар, фароруни⁴⁹⁸ варзанда ва ёридиҳандаи дарвешон ва офаридагон, умеддиҳанда, Баҳмон писари Баҳмон!

7. Эй перояҷаҳон, шукӯҳи кишвар ва ниғаҳбони устон(ҳо), Баҳмон писари Баҳмон!

12. Эй ба гавҳар дуруст ва хим⁴⁹⁹ вероста, бахшоишгар андар подшой ва хубварз⁵⁰⁰ андар порсой ва ёри ҳар беҳон, Баҳмон писари Баҳмон!

22. (Бошад, ки) шумо умри тулонӣ кунед ва дуруст (солим) зиндагӣ кунед, хурсандӣ ёбед ва хотир осуда доред ва равони хешро таолӣ бахшед ва бо пазириши хурсандӣ⁵⁰¹ шикаста ва нобуд ва вайрон кунед, гуноги мину ва девонро, равони он анӯшаравонро бо ситоиш ва ниёиш дархур (ва низ) зикри офарингони деҳмон хушнуд кунед.

37. Дар поёни нома эзидон шуморо дар бошукӯҳтарин замон поё, муназзам ва барқарор бидоранд.

38. Ҳаме перӯзгар (ва) ба олитарин (ваҷҳи мумкин) муҳтарамтар (бошад), Баҳмон писари Баҳмон!

39. Эзидон шуморо дерзиваш ва тандуруст ва ба фарруҳӣ ва беҳарос ва перӯзгар ва фармонраво бидоранд.

⁴⁹⁴ озодгавҳарӣ – озодагӣ.

⁴⁹⁵ кардаи пок – амали пок.

⁴⁹⁶ муназзаҳ ба камол – ба гунае камол ёфта.

⁴⁹⁷ роинидор – роҳбар ва идоракунанда; роинидорӣ – роҳбарӣ.

⁴⁹⁸ фарорунӣ – неқӯӣ ва такво.

⁴⁹⁹ хим – сиришт.

⁵⁰⁰ хубварз – неқӯкунанда.

⁵⁰¹ пазириши хурсандӣ – тасалли ёфтан.

АНДАРЗНОМАҲО

АНДАРЗИ ДОНОЁН БА МАЗДОПАРАСТОН⁵⁰²

Ба номи Яздон

1. Гӯш фароз доред, ба бартарӣ мардумоне, ки маздопарас-ти кишваред, бишнавед он гуфтори доно, ки андарзи неки Хурмузду амахраспандон (аст).

5. Пас аз мардумон дар ҷаҳон он болотар, ки ҳар афзунии дороиро бо қору кирдори неқ андӯзад.

6. Бо ҳешовандону дӯстону мардумони ғайр паймон машиканед, барои наҷоду пайванди хеш (тухми) зишти паймонши-каниро ба пиндори бад, гуфтори бад ва кирдори бад макоред.

7. [Бинобар Авасто]: «Андешаи неқ андешад, гуфтори неқ гӯяд, кирдори неқ варзад...».

8. Чи агар [қасе] неқ андешад ба пиндор ва неқ гӯяд ба гуфтор ва неқ варзад ба кирдор, равони ҳешро ба беҳтарин зиндагӣ супорад: ба пиндори неқ, гуфтори неқ ва кирдори неқ.

9. Чун ки рӯҳи покро пиндор неқ, гуфтор неқ ва кирдор неқ аст. Дини гоҳони (готой), дини поки беҳи маздиснонро пеша неқхӯй ва равиш парҳезкорист.

10. [Бинобар Авасто]: «Андешаи бад андешад, гуфтори бад гӯяд, кирдори бад варзад...».

11. Чи агар (қасе) бад андешад ба пиндор, бад гӯяд ба гуфтор ва бад қунад ба кирдор, равони ҳешро ба бадтарин зиндагӣ супорад: ба пиндори бад, гуфтори бад ва кирдори бад.

12. Чунки менуи бадро (Аҳриманро) пиндор бад, гуфтор бад ва кирдор бад аст. Дин ҷодуӣ ва пеша бединӣ ва равиш фирефторист.

13-14. Ба умеди кори неқӣ бузург гуноҳ мақунед. Ба ҷавонӣ густох мабошед, (эй) мардумони марғманд, чи бисёр қасон ба

⁵⁰² Андарзи доноён ба маздопарастон – матни андарзие аст, ки матолиберо аз боби нопойдор будани ҷаҳони моддӣ ва тамоми мутааллиқоти он, марғ, анҷоми фаронз ва вафову паймон дар бар мегирад. Ин вазонфи диние аст, ки як зарғуштӣ бояд ҳамаҷуза анҷом диҳад. Матни мазкур аз маҷмуаи «Адабиёти паҳлавӣ» - тарҷума ва наشري профессор Д. Саймиддинов интиҳоб шуд.

барной аз ҷаҳон даргузаштанд ва несту нопаддо шуданд. Будардан (қасоне ки) то дер замон зистанд, аммо ба фарҷом низ бояд дар гузаштан ва несту нопаддо шудан.

Ва кирдори нек ба кор доред, чунки фардо он ҷой бояд шудан, ба (пеши) довари рост. Шоду дарозумр ва фарруху росткирдор ва пирӯзгару комгор (бошед).

Анҷомид ба дуруду шодӣ ва ромиш.

АНДАРЗИ ХУСРАВИ КАВОДОН⁵⁰³

Ба номи Яздон, ба фоли нек

1. Эдун гӯянд, ки Анӯшаравон Хусрави Каводон ба хангоми марг, пеш аз он ки чон аз тан чудо шуд, ба андарз ба чаҳониён гуфт, ки чун ин чон аз тани ман чудо шуд, ин тахти ман бардоред ва ба дахма бареду ба дахма ниҳед ва ба сари чаҳониён бонг кунед, ки мардумон аз гуноҳ кардан парҳезед ва ба накӯкорӣ кӯшед ва моли гетӣ хор доред, ки ин он аст, ки дирӯз ин тан буд, ки ин мардум ба се гом наздиктар бад-он буданд ва (он) ба ҳар гоҳу замон росткирдорӣ ва моли гетӣ биафзуд, ки имрӯз баҳри нопокии хеш ҳар ки даст ба рон ниҳад, ба баршнум⁵⁰⁴ бояд шустан, вагарна ба парастии Яздону гуфтугӯи некон нагузоранд. Дирӯз шукӯҳи шоҳиро даст ба касе надод, ки имрӯз баҳри нопокиаш ба рон наниҳад.

2. (Эй) мардумони чаҳон, некбахт бошед! Биравед амал кунед ба пиндори рости кори барзгарӣ. Ба кори чаҳониён кӯшо ва хушёр бошед.

3. Оину паймон ба кор доред ва дар қору додситонӣ бузургманишу рости бо ростон ҳамсухан бошед.

4. Андарзгӯи (барои) равонро андарзшунав (бошед). Ба андоза қору паймон кунед.

5. Ба баҳраи хеш қонеъ бошед ва баҳраи дигар қасон марабоед.

6. Дар баҳшиш ба дарвешон нофармониву сарсаҳтӣ мақунед. Бингаред, ки чӣ гуна ночор бишавед. Шоҳиву қорӣ биравад, моли беқарону ишқу ошиқиву дарвешӣ бигзарад.

7. Ин қо зиндагӣ андак, он қой роҳ қур ва душмани шигифту довари росткирдор, қирдори нек ба қом наёбанд ва қуруду қора қор қунақ ва қарои тану равон нақазиранд, мақар қасе

⁵⁰³ Андарзи Хусрави Каводон – матни қорӣ 13 банд аст, ки қуҳанон ва хитобаҳои Хусрав қисари Қубодро ба мардум дар остонаи марг қаро меқирад. Тарҷумаҳои муҳталифи ин матн мавҷуданд. Аз қумла, матни паҳлавӣ, транскрипсия ва тарҷумаи форсии онро Саиди Урён дар маҷмӯаи «Матнҳои паҳлавӣ» (Техрон, 1382) ва тарҷумаи тоҷикии онро Д.Саймидинов дар «Адабиёти паҳлавӣ» (Душанбе, 2003) қой додааст.

⁵⁰⁴ баршнум – он ё маросими поксозӣ.

ки кори нек беш карда бошад. (Ҷуз ин) аз фарози пули Чинвод гузаштан натавон. Он ҷой довароне (ҳастанд) росткирдор чун Меҳру Рашн.

8. Аз некон бош, то бихишtii бошii.

9. Афсӯс макун, то фараҳманд бошii, ҷii некиву бадкирдорii ба ҳар гоҳу ба ҳар кас шояд будан.

ХУСРАВИ КАВОДОН ВА РЕДАК⁵⁰⁵

1. Эрон Виноради Кубодии Редагӣ Воспуҳар ном даст ба сина пеши шоҳаншоҳ истод.

105. Пас шоҳаншоҳ Моҳхусрав – писари Анӯшхусрав фармуд, ки замоне ба кори ин Редаг баррасид (ва) дувоздаҳ ҳазор дирҳам пар (бад-ӯ) диҳед ва он чӣ, ки ин Редаг гуфт, ҳар рӯз ба озмоиш гузорид (ва) ҳар рӯз хуриш(е)-ро, ки ин Редаг гуфт, ораста ва пероста пеши мо доред, то (онро) баррасем.

106. Ӯро ҳар рӯз чаҳор динор фармуд додан.

107. Пас аз он (ба) моҳҳое чанд Редаг бар дари шоҳаншоҳ омад ва дарбони солорро ба пеши шоҳаншоҳ фиристод.

108. Ӯ ба нома чунон навишта буд, ки анӯша бошед, (эӣ) бартарини мардон! Аз (он) ганҷи шоҳаншоҳ баҳшида ба саршории хӯрок чобук (ва) беоҳу (солим) ҳастам.

109. Ва агар шуморо писанд афтад, дар кори мо басазо ниғариш фармояд қардан. Ва ҳангоме ки андар он (кор) шоҳаншоҳ қазовате тамом қард.

110. Охури бадсолор фароз шуд, ба шоҳаншоҳ гуфт, ки анӯша бошед, (эӣ) бартарини мардон, огоҳ фармояд будан, ки ду шер омад, ки рамағони асбро аз ҷои хеш сипӯхта дорад.

111. Агар шуморо писанд афтад, он шеронро аз рамағони асб боз фармояд доштан.

112. Шоҳаншоҳ дар замон Редагро ба пеш хост ва гуфт, ки ҳунар ва шоистагии ту бояд, то он шеронро зинда ба назди мо овард.

113. Ва Редаг ба ҳама замон рафт.

114. Дар роҳ занеро дид бас некӯ.

115. Редаг ба он зан гуфт, ки агар туро писанд афтад, манро бихил, то бо ту ком гузорам.

116. Зан ба Редаг гуфт, ки агар он гуноҳон, ки то имрӯз ман қардаам, ту бипазирӣ ва он савобҳо, ки ту то имрӯз қардай, ба ман бисупорӣ, туро бихилам, то бо ман ком гузорӣ.

⁵⁰⁵ Хусрави Кубодони Варедатӣ – яке аз намунаҳои насри паҳлавӣ, ки мунозира ва пурсишу посухҳои Хусрави Кубоди Анӯшервон ва ҷавоне ашрофзодро бо сифати «хушорзу» дар бар мегирад. Аз маҷмӯаи Сафинаи суҳан (С. 412-421) интиҳоб шуд.

117. Ва Редак низ дар замон (аз) пеши он (зан) бозгашту рафт ва он шаҳват нагузорид.

118. Сӯй гузори шерон рафт ва бар гузори шерон бинишаст ва ҳар ду шерро ба каманд бигрифт ва зинда ба пеши шоҳаншоҳ овард.

119. Шоҳаншоҳ шигифт омад (ва) ба Редаг гуфт, ки бишав, шеронро биявжан ва Редаг рафт ва шеронро биявжид.

120. Ва сипас Редагро ба кишвар бузургмарзбон фармуд кардан.

121. Пас аз огоҳӣ ба шоҳаншоҳ расид (ки) ҳангоме ки Редаг ба гирифтани шер(он) шуд, дар роҳ зане дид ба (сӯи) он зан шуд ва занро чӣ гуфт ва он зан ба Редаг чӣ посух дод ва Редаг аз он ҷо фароз рафт ва он шаҳват беҳ нагузорид.

122. Ва шоҳаншоҳ чун он суҳан шунуд, гуфт, ки он Редаг бисёр бихрад буд, ки гуноҳон беҳ напазируфт ва он шаҳват беҳ нагузорид ва раҳо кард.

123. Ҳон! Кист ӯ, ки то буд, ҳама ин корхоро (ки) гуфт, анҷом дод.

124. Редагро гоҳу поя бузург шуд ва аз он пас (вайро) ба наздики хеш дошт.

125. Анӯшаравон бод Хусрави шоҳаншоҳи Пуркубод ва он Редаги хушорзу. Эдун бод!

Фарҷом ёфт ба дурӯд, шодӣ, ромии.

ЧИДА АНДАРЗИ ПАЙЎТКЕШОН⁵⁰⁶

Ба номи Яздон

1. Парйуткешони нахустдонишон ба пайдой аз дин гуфта-анд, ки ҳар мардум, ки ба синни понздаҳсолагӣ расад, он гоҳ ин чанд чизро бояд донад, ки кистам ва ба кӣ пайванд дорам ва аз кучо омадам ва боз ба кучо шавам ва аз кадом пайванду гуҳарам ва дар ҷаҳон вазифаам чист? Ва музди менуии ман чист? Ва аз мену омадам ё дар гетӣ будам? Аз Ҳурмуздам ё аз Аҳриман, аз Яздон ё аз девон, аз неконам ё бадон, мардумам ё дев, роҳам чанду динам кадом ва судам чию зиёнам чӣ ва дӯстам киву душманам кӣ? Бунёдам як ва ё ду? Аз кӣ некиву аз кӣ бадӣ ва аз кӣ рӯшноиву аз кӣ торикӣ ва аз кӣ хушбӯиву аз кӣ бадбӯӣ ва аз кӣ доду адл, аз кӣ бедодӣ ва аз кӣ бахшояндагиву аз кӣ нобахшояндагӣ?

2. Акнун баргузинандаи далел даст бар ниҳад чунинаш аз рӯи дин ё миёнҷигарӣ аз роҳи хирад бегумон доништан сазадаш, ки аз мену омадам, дар гетӣ набудам, офаридам, пеш набудам, аз Ҳурмуздам, на аз Аҳриман, аз Яздоном, на аз девон, аз неконам, на аз бадон, мардумам, на аз дев, офариниши Ҳурмуздам, на офариниши Аҳриман, пайванду гуҳарам аз Каюмарс ва модарам – Спандармад, падарам – Ҳурмузд, сиришти мардумам аз Маҳрийаву Маҳрийона, ки ононро нахуст пайванду гуҳар аз Каюмарс буд.

3. Анҷоми вазифа ва дайни ман ин аст, ки дар андеша бояд дошт, ки Ҳурмузд ҳаст, ҳамебуд, ҳаме хоҳад буд ва худонии ҷовидон, бекарон ва пок дорад. Аҳриманро ба нестӣ ва вайронӣ андешидан ва ҳештанро аз Ҳурмузду амаҳраспандон доштан ва аз Аҳриману девону девпарастиҷо чудо будан.

4. Ба гетӣ нахуст дар дин устувор будан, онро пуштибону ситоишгару бегумон будан, бовар ба дини беҳини маздиснон

⁵⁰⁶ Барчидаи андарзи парйуткешон – яке аз муҳимтарин андарзномаҳои паҳлавӣ аст, ки бар пояи дин ва эътиқод ба он шакл гирифтааст. Ин матн баёнгари эътиқоди бунёдини нахустин гаравандагон ба дини зардуштии сосонӣ аст. Матни паҳлавӣ, транскрипсия ва тарҷумаи форсии онро Саиди Урён дар маҷмӯаи «Матнҳои паҳлавӣ» (Тоҳрон, 1382) ва тарҷумаи тоҷикӣ кирилии онро Д. Саймиддинов дар «Адабиёти паҳлавӣ» (Душанбе, 2003) ҷой додаст.

доштан. Суд аз зиёну гуноҳ аз савоб, некӣ аз бадиву рӯшноӣ аз торики ва маздопарастӣ аз девпарастӣ баргузидан.

5. Ду дигар – зан кардану пайванд дар ҷаҳон ба бар овардан, бад-ин кӯшо будан ва бовар доштан.

6-7. Се дигар киштану коридан. Ҷаҳорум гӯсфандонро аз рӯи доду адл парваридан.

8. Панҷум сеяки рӯзу сеяки шаб ба хирбадистон шудан ва хиради росткирдорон пурсидан, сеяки рӯзу сеяки шаб кишту ободонӣ кардан ва сеяки рӯзу сеяки шаб хӯрдану оромишу осоиш кардан.

14. Бо ҳама некон бо доду адли ҷавонмардӣ истодан.

19-20. Оштиву бо ҳама будан дар ҳама қору кирдори нек. Бо ҳама некон барои доду адли ҳубу ростин истодан.

21. Бо ҳар ки буд ва ҳар ки бувад ва ҳар ки ҳаст, дар қори савоб ҳамроҳ ва ҳамдастон будан.

22. Он қори савоб, ки барои доду адл кунанд, бартар оянд аз он ки барои ҳеш кунанд. Аз он росткирдортар бувад.

24. Чи пайдост, ки аз андешаҳову гуфторҳову кирдорҳо, кирдор шумор дорад.

25. Дигар он чӣ, ки диданӣ нест: андеша нагирифтани ва кирдор гирифтанист.

26. Бинобар он, мардумонро аз рӯи кирдор гиранд. Дар тани мардумон ин се роҳ ниҳода шудааст.

27. Ба ин се роҳ се мену ҷой ва се (деви) дуруҷ роҳ дорад. Дар андеша Ваҳуман⁵⁰⁷ ҷой ва ҳашм роҳ дорад, дар гуфтор хирад ҷой ва оз⁵⁰⁸ роҳ дорад, дар кирдор Спеномену⁵⁰⁹ ҷой ва Ганомену⁵¹⁰ роҳ дорад.

28. Мардумон дар ин се роҳ саҳт истанд, барои ҷизу ҳоста-ву молу орзуи дунё музди менуро набояд гузошт.

34. Падару модар бояд ин қору кирдори некро ба фарзанди ҳеш пеш аз понздаҳсолагӣ биомӯзанд. Чун вай ин ҷандтои онро биомӯхт, ҳар қору кирдори нек, ки фарзанд кунад, падару мо-

⁵⁰⁷ ваҳуман – андешаи нек.

⁵⁰⁸ оз – деви ҳирс.

⁵⁰⁹ спеномену – руҳи муқаддас.

⁵¹⁰ ганомену – менуи нобудгар.

дарро низ расад ва чун вай наомӯзад ва фарзанд ба меҳтарӣ гуноҳ кунад, падару модар дар бунёди ин кор бувад.

36. Ва аз ҳама гуноҳ дар тавба бошед. Гуноҳе, ки каффора шавад ба худ дар як фарсах низ мегузored.

37. Ва озу (ҳирс) орзуи бад бо хирад бизанед.

38. Озро ба хушӣ ва хашмро ба фармонбардорӣ ва рашкро ба некбинӣ ва ниёзро ба чокарӣ, нооштиро ба ошtii ва дурӯғро ба ростӣ бизанед.

41. Ба фарҳанг хоستان бикӯшед, чи фарҳанг тухми дониш, бори вай хирад ва хирад ороиши ҳар ду ҷаҳон (аст).

46. Аз озори падару модар ва сардор саҳт бипарҳезед, то тан бешукӯху равон гунаҳкор набувад.

АНДАРЗИ ДАСТУРОН БА БЕХДИНОН⁵¹¹

1. Мардуми беҳдинро пайдост, ки дастурон гуфтаанд, ки мардумонро ҳар рӯз ба ушбom се дӯруч пеш ояд, чун нопокӣ, коҳилӣ ва беимонӣ.

2. Дар Дин гуфта шудааст, ки ҳар гоҳ пеш аз он ки хуршед барояд, дастро бо гамизиговон бишӯед (ва пас аз он) бо об бишӯед, дуручи нопокӣ зада шавад⁵¹² ва барои равон он гуна судманд аст, чунон ки онро ба баршнум шустай.

3. Ва ҳар гоҳ ба мони оташон⁵¹³ шӯед ва оташи ниёиш кунед, дуручи коҳилӣ зада шавад.⁵¹⁴

4. Ва ҳар гоҳ ба нерӯи Яздон ниёиши хуршед карда (шавад), дуручи беимонии дин зада шавад.

5. Дастурон гуфтаанд, ки: се (даста аз мардумон) андар гетӣ хастанд, ки барои эшон рӯзӣ муқаддар нашудааст, онҳо ба ситамбагӣ аз гетӣ ҳамеситонанд ва хӯранд, барои онон ба (ҳангоми) тани пасин омор сахт бошад.

6. Яке он мардум дар аёнҷӯш⁵¹⁵ ва дигарон, ки коҳил аст ва сеи дигар он бадчашм.

32. Пурсед, (агар) пурсида (шавад), ки чаро дар хонаи шахс(е), ки гузарон бувад, андар се шаб гӯшти тоза намехӯранд ва агар бихӯранд, чӣ тафовуте (дар он) бошад.

33. Гуфта шавад бад-ин сабаб, ки чун насрушти патиёра дар он хона ба пайкари он (дар) гузашта бирасад, ҳар ки аз он хӯриш бихӯрад, он насрушти дуручи патиёраи мутааллиқ ба (он дар) гузашта ба тани ӯ бирасад. Аз он сабаб хуш пештар ва мурдан сахттар (ва) тезтар андар расад ва чон додан барои ӯ душвортар шавад ва дар чон кандан бадӣ бар ӯ беш андар ояд.

Фарҷом ёфт ба дуруду шодиву ромиш.

⁵¹¹ Андарзи дастурон ба беҳдинон – намунае аз асари андарзҳои пахлавие аст, ки мухтaвои он ба масоили бунёди динӣ, аз қабилӣ одоби ба ҷой овардани таҳорат, рафтан ба оташкада ва ниёиши оташ, пурсишу посух дар мавриди эътиқодоти мазҳабӣ бахшида шудааст. Аз маҷмӯаи Сафинаи сухан (С.260-264) интиҳоб шуд.

⁵¹² дуручи нопокӣ зада шавад – манзур нобуд шудан аст.

⁵¹³ оташон – оташкадаҳо.

⁵¹⁴ дуручи коҳилӣ зада шавад – ин ҷо низ манзур нобуд шудан аст.

⁵¹⁵ аёнҷӯш – касе ки ба ҳангоми ғизо хӯрдан суҳбат мекунад.

АНДАРЗИ БЕҲЗОДФАРРУХИ ПИРӮЗ⁵¹⁶

Ба номи додор Ҳурмузд

Беҳзодфаррухи ПирӮз – ростгуфтори фарзонасухан гуфт, ки: Ман озмудаам, ки хирад беҳтарин аст. Ҳар чиз марбут ба мину ва куниши гетӣ бар пояи хирад муқаддар шудааст. Пурхирад ҳамеша ба осоиш ва дӯшхирад ҳамеша ба ранҷ аст.

Ду (кас) ҳастанд, ки онҳоро аз куниши хеш осоиш аст: яке он ки гузидор ва яке он ки бадхирад аст. Он ки гузидор аст аз хирад(е), ки ӯро ҳаст (ва) он ки бадхирад аст аз хӯше (ки) бар тани ӯ нест. (Ва низ) ду (кас)анд доноигузидори афрозманд: дастур(е), ки хирад дастури (ӯ) аст, ҳатто агар (ӯ)-ро хоста набошад; дини афрозманд(е), ки мутақаббир нест. (Ва низ) ду (кас)-анд бемори гумроҳ: яке (он) ки нисбат ба ҳештан золим ва сунба шавад...

1. ...Кӯшо бошед ва карафа андӯzed ва аз хешкорӣ беҳ нагардед, ба бахт розӣ бошед.

2. Ба ҳештан густох набошед ва ба кӯҷактарин гуноҳ нохурсанд (бошед) ва (ҳатто) ба сабаби бузурғтарин абзорҳои (хеш низ) лоф назанед.

3. Бо абзори (дигар) кас кор накунад.

4. Сустӣ (ва коҳилӣ)-ро на ба бахт, балки ба куниш мансуб кунед.

5. (Ӯ, ки) дар суд кӯшо (ва) гузидор ва ба бахт мутмаин аст, комкораст.

6. Зеро омӯзидаам бурдани ҳарбад(ӣ) аз ҳама офаридагон аз хирад (ва ҳамчунин) фароҳӣ ва ёрӣ (низ) аз хирад аст.

7. Зеро мардро ба мавқеияти бузурғ хирад раҳнамоӣ мекунад ва (ӯро) аз шигифттарин (умур) хиради комил мераҳонад.

8. Хирад доштори паноҳи ҷон, Хирад бухтор ва фарёдраси тан.

9. Андар тавонгарӣ хирад беҳтар. Низ дар камчизӣ хирад паноҳтар.

10. Ин ҷо барои ёрӣ хирад беҳтар.

⁵¹⁶ Андарзи Беҳзодфаррухи ПирӮз намунае аз асари андарзҳои паҳлавӣ аст, ки ба ситиши хирад бахшида шудааст. Ин матн аз маҷмӯаи Сафинаи суҳан (С. 265-267) интиҳоб шуд.

Он чо барои пуштибонӣ хирад паноҳтар.

11....

Абзор бо хирад под повандтар.

12. Перояи ном аз хирад.

13-14. Родӣ бо хирад фарёдрастар.

15. Абзори афрӯзиши дуда ба хирад ниҳода шавад.

16. Барои дин боварии хирад мутмаинтар (ва) барои хирад дониш ситоидатар аст.

17. Миёнаравӣ ба хирад пайдотар, дониш бар пояи хирад коритар.

18. Чи ҳар ки ўро хирад ҳаст, ҳунар низ ҳаст. Чи ҳар ки ўро хирад ҳаст, хоста низ ҳаст. Зеро ҳар кори некро бун ба хирад ниҳода шавад.

19. Чи ҳар ки андар замона гар сад сол (ҳам) зист, сипас роҳ(-аш) ба пул омад (манзур растохез ва гузар аз Пули Чинвод аст).

20. Ин кор, ки дуда(-ат) тавонгар (бошад), аммо ҳангоме, ки аз ту рабуда шавад, туро чӣ суд аз роғу рама андӯхтани бисёр анбори шавҳари зани хешро (худи ўро чӣ суд?)

25. Акнун тан ба тобут ва нисо ба дахмгистон аст.

26. Ин ки дуда бо дигар дуда меомезад.

27. Мол ва фармон ба дигар худой шавад, зан дар андешаи шӯи (дигар) бигирад ва хоста низ ба хостадор ояд.

28. Ҷони якто (ғариб) ва тани танҳо (ва) нисо ба ҷои хеш, сағ ва паранда ба рақобат андар нишинанд.

29. Ҳам меҳ ва ҳам кеҳ ва ҳам худой ва ҳам банда, дарвеш-мардуми озодмардон (ва) низ фурӯтармард ба он хона ояд.

30. (Ўро) аз фармони озодмардон бибуранд ва (бинобар) фармони бартар (ўро) ба мену андар гузаронанд, чун он писаре, ки (ўро) аз падар бурда гиранд.

31. (Равони ўро) сӯи гузар(е) фароз баранд, ки оғоз ду роҳ аст, (яъне) Чинводпули баланд. (Дар ин ҳол) ҳар чӣ тан варзида бошад, равон (онро) бинад.

Фарҷом ёфт ба дурӯду шодиву ромии!

ДАР БОРАИ ХИМ ВА ХИРАДИ ФАРРУХМАРД

Ба номи Яздон

17. Ман анчумани бузургонро дар калом, андешау вир (ва) хирад дидам, ман диндастуронро пурсидам, ки хоста беҳтар аст ё хим (ва) хирад.

18. Онон ба иттифоқ омӯхтанд ва гуфтанд, ки номдорӣ (во-баста ба) нерӯи хирад аст, чи хоста ва ганчи бешуморро хим муҳофизат мекунад ва хирад онро нигоҳ медорад.

19. Барои марди сарватманде хирад гаронбаҳотарин пеша аст, чи хоста, хими фуруандеш волотар аст.

Фарҷом ёфт ба дуруд, шодӣ ва ромиш.

ДАР БОРАИ ПАНЧ ХИМИ ОСРУНОН⁵¹⁷

Ба номи додор Ҳурмузд

1. Дар бораи панч хими осрунон ва даҳ андарз, ки ҳама андарзи дин бар (он) пайваستاаст.
2. Он панч хим, нахуст бегуноҳӣ.
3. Дигар, гузин кирдоре, манишҳо, гӯишҳо ва кунишҳо.
4. Се дигар, дастурдорӣ чунон ки ради донотар, ростгуфтортар, ки бо огоҳӣ ба дин омӯхта бошад ва ба ростӣ биомӯзад.
5. Чаҳорум, язиши Яздон бо каломи рост,⁵¹⁸ (аз) бар (кардани) каломи (динӣ ва) наскҳоро ба найранг яштан.
6. Панҷум, рӯзҳо ва шабҳо бо ризоят андар хешкорӣ истодан, бо рақиби хеш⁵¹⁹ ситез кардан, дар дарозии зиндагӣ аз эътиқод ба дин (бар)нагаштан ва дар хешкорӣ кӯшо будан.
7. Он даҳ андарз: нахуст барои риояти хусрави солор ва омӯзгор ва рад ва падари хеш ба хусравӣ рафтан.⁵²⁰
8. Дигар, барои бадном набудани он солорон аз бадномӣ шигифт (дар) парҳез будан.
9. Се дигар, барои назадани омӯзгори хеш бо ҷӯби дарозтар (аз ҷӯби омӯзгор) ва наёзурдани (ӯ он) чи аз омӯзгори хеш нашунуд, ба номи ӯ гузориш накунад.⁵²¹
10. Чаҳорум, барои нарабудани номи пайдой⁵²² аз аҳлувон (бояд он) чиро аз омӯзгори хеш омӯхта, бо родӣ ба арзандагон боз супорад.
11. Панҷум, барои раводинӣ⁵²³ карафагаронро музд ва базаҳкоронро ба дод⁵²⁴ муҷозот ниҳодан.⁵²⁵

⁵¹⁷ Дар бораи панч хими осрунон – яке аз намунаҳои хуби андарзҳои паҳлавӣ аст, ки масоили муҳими ахлоқии ҷомеаро дар бар мегирад. Аз маҷмӯаи Сафинаи суҳан (С. 272-273) интиҳоб шуд.

⁵¹⁸ каломи рост – ҳулуסי ният.

⁵¹⁹ рақиби хеш – рақиби офариниш, Аҳриман ва девон.

⁵²⁰ ба хусравӣ рафтан – рафтор кардан.

⁵²¹ Ба номи ӯ гузориш накунад – суҳанеро ба дурӯғ ба омӯзгори хеш нисбат додан дар ҳукми задани ӯ бо ҷӯбе бузургтар аз ҷӯби ҳуди ӯ аст.

⁵²² пайдой – шуҳрат.

⁵²³ раводинӣ – ривочи дин.

⁵²⁴ ба дод – мутобиқ бо қонуни дин.

⁵²⁵ муҷозот ниҳодан – ҷазо додан.

12. Шашум, барои меҳмон кардани⁵²⁶ нишонаи ахлоӣ дар хонаводаи хеш роҳи беҳон ба хона гушода доштан.

13. Ҳафтум, барои наболонидан⁵²⁷ ноогоҳона⁵²⁸ дуруҷ дар зехн, бо беҳон кина надоштан ва ба тавба накардан, аз гуноҳ наистодан.

14. Ҳаштум, барои буридани⁵²⁹ дуруҷ аз зехн, кина аз ма-ниш дур кардан ва сарей аз гуноҳи нодам будан.

15. Нӯҳум, пешравӣ ва пасравии дин шинохтан ва пешра-вии дин (ин ки динро) ба пеш фароз доштан ва кор ва баҳра ба он хостан ва пасравӣ (ин ки) агар патиёра ба дин расад, динро ба бозпас ва тан ба муҳофизати дин доштан.

16. Даҳум, барои сурӯши ёрӣ⁵³⁰ нисбат ба худои вирд ва дастури динӣ неқниюш будан.

Фарҷом ёфт ба дуруд, шодӣ, ромиш!

⁵²⁶ меҳмон кардан – ҷой додан, истикрор намудан.

⁵²⁷ ноболонидан – рушд надодан.

⁵²⁸ ноогоҳона – аз рӯи тасомех.

⁵²⁹ буридан – кандан, гусастан.

⁵³⁰ сурӯши ёрӣ – густариши тақову парҳзгорӣ.

РИСОЛАИ РҶЗҲО⁵³¹

1. Рӯзи Хурмузд май хӯру хуррам бош.
 2. Рӯзи Баҳман пӯшоку чомаи нав пӯш.
 3. Рӯзи Урдубиҳишт ба оташкадаҳо рав.
 4. Рӯзи Шаҳривар шод бош (ва фузалоро ниғаҳдорӣ кун).
 5. Рӯзи Сипандармад замин варз (кишт) кун.
 6. Рӯзи Хурдод чӯй кан (ва обро ниғаҳдорӣ кун).
 7. Рӯзи Амурдод дору дарахт бинишон.
 8. Рӯзи Дай ба озар сар шӯй ва мӯю нохун ораста кун.
 9. Рӯзи Озар ба роҳ (сафар) шав (то дуруст боз оӣ).
- Ва нон мапаз, чун гуноҳи гардон бувад.
10. Рӯзи Обон обро ниғаҳдорӣ кун ва обро маозор.
 11. Рӯзи Хвар кӯдак ба дабиристон деҳ, то дабиру фарзона шавад.
 12. Рӯзи Моҳ май хӯру бо дӯстон осоиш кун ва аз моҳи Худу ниёз хоҳ.
 13. Рӯзи Тир кӯдакро ба тир андохтан ва набарду саворӣ омӯхтан фирист.
 14. Рӯзи Гуш парвариши Гушуруг кун ва гӯшт махӯр ва говро ба варз (кардан) омӯз.
 15. Рӯзи Дай ба Миҳр сар шӯй ва мӯю нохун ораста кун, ангур аз разон ба чархушт боз афкан, то беҳ гардад.
 16. Рӯзи Миҳр агар аз касе мустамандӣ ба ту расидааст, пеши изади Миҳр аз Миҳр доварӣ хоҳ ва гила кун.
 17. Рӯзи Сурӯш барои наҷоти равони хеш аз Сурӯши росткирдор ниёз хоҳ.
 18. Рӯзи Рашн рӯзгор сабук аст, ҳар кор, ки хоҳӣ кардан, дар неқӯй кун.

⁵³¹ Рисолаи рӯзҳо – яке аз намунаҳои кӯчаки адабиёти паҳлавӣ аст, ки дар контексти «Андрози Озарбоди Маҳраспандон» ҷой гирифта, дар манобеъ бо номҳои мухталиф ёд шудааст. Дар рисола дар бораи ҷиғунагии ҳар рӯзи моҳ сухан рафта, бо таъя ба суннат ва боварҳои куҳан ҳосияти ҳар яке аз сӣ рӯзи моҳ баён шудааст. «Дар гоҳшумории Эрони бостон ҳар яке аз рӯзҳо номи махсус доштанд ва номҳои дувоздаҳ моҳи сол низ дар номи рӯзҳо тақрор мешуданд. Чун номи рӯз ва моҳ мутобиқат кунад, он гоҳ он рӯз ҳамчун рӯзи вижаи моҳ ҷашн гирифта мешуд» (Д. Саймиддинов). Матни мазкур аз маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ»-и Д.Саймиддинов (Душанбе, 2003) интиҳоб гардид.

19. Рӯзи Фравардин савганд махӯр ва он рӯз ситоиши фра-
ваҳри парҳезкорон кун, то хушнудтар бувад.

20. Рӯзи Баҳром хонумон бунёд гузор, то зуд ба фарҷом ра-
сад ва ба разму корзор шав, то ба пирӯзӣ бозойӣ.

21. Рӯзи Ром зан бихоҳ ва қору хуррамӣ кун ва пеши дова-
рон рав, то ба пирӯзӣ ва наҷот бозойӣ.

22. Рӯзи Бод сабр кун ва қори нав мапайванд.

23. Рӯзи Дай бад-ин ҳар қоре хоҳӣ қардан, бикун ва зан ба
хона овар, мӯй ва нохун биорой ва чомаи [нав] пӯш.

24. Рӯзи Дин хравстар (ҳашарот) куш.

25. Рӯзи Ард ҳар чизи нав бихар ва ба хона бар.

26. Рӯзи Аштод асп, гов, сутур барои ҷуфтгирӣ раҳо кун, то
ба дурустӣ бозояд.

27. Рӯзи Осмон ба роҳи дур рав, то ки ба дурустӣ [боз] оӣ.

28. Рӯзи Замёд дору махӯр.

29. Рӯзи Маҳраспанд чома сӯзанқорӣ кун ва бидӯзу бипӯш;
зан ба занӣ гир, то ки фарзанди тезҳӯши неқӯ зояд.

30. Рӯзи Анерон мӯй ва нохун ораста кун, зан ба занӣ гир,
то ки фарзанди номвар зояд.

*Анӯшаравон бод Озарбоди Маҳраспандон, ки ин андарз қард
ва ин фармон дод!*

АНДАРЗҲОИ ПЕШИНИЁН⁵³²

I

Ба номи Яздон

1. Дороии тандурустӣ беҳ.
 2. Фарзанди порсо беҳ.
 3. Бародари неқном беҳ.
 4. Пуштибонии вазифа беҳ.
 5. Ҳамроҳӣ (дар зиндагӣ) бо зани неқ беҳ.
 6. Кори неқӣ фаровон беҳ.
 7. Дӯсти равони хеш (будан) беҳ. Баргузоркунандаи ҷашни гоҳонбор беҳ.
 8. Дар ҳама қору қазоват ростиву дурустандешӣ беҳ.
 9. Ба ҳар ду ҷаҳон бегумонӣ беҳ.
- Анҷомид ба дуруд.*

II

Ба номи Яздон

1. Ба адлу дин рафта.
2. Падару модар наозурдан.
3. Созиши неқ бо бародарону дӯстон ва хешону наздикон (қардан), бо онҳо пайвастан, ниғаҳбони занони онон будан.
4. Ба дороии қирдори неқ дар кушиш будан.
5. Ҳар рӯз бо хештан шумор қардан, ки имрӯз ҷӣ суду ҷӣ зиён (овардам), ҷӣ қори неқӯ ҷӣ гуноҳ (қардам) ва чанд ба роҳи неқ ва чанд ба роҳи бад (рафта), чунки гетӣ сипанҷи якрӯзаро монад ва ҷовидон он ҷой бояд будан.
6. Ба қирдори неқ ва гуноҳ дар шумор бошед.
7. Чунки ҳар қиро қирдори неқ беш аз гуноҳ бувад, Сурӯши ростқирдор дасташ гирад ва ба биҳишт кашад.

⁵³² Андарзи пешиниён – яке аз намунаҳои кӯчаки насри паҳлавӣ, ки ба китоби «Матнҳои паҳлавӣ» ворид шудааст. Вижагиҳои забони андарзи мазкур дар тадқиқоти забоншиносони ватанӣ ва хориҷӣ зикр шудааст. Нашр ва тарҷумаи онро Дҳабҳар, Навобӣ, Чунакова, Саймиддинов анҷом додаанд. Баргардонии матни «Андарзи пешиниён» бо таъя ба маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ»-и Д.Саймиддинов (Душанбе, 2003) анҷом ёфт.

8. Он киро, ки гуноҳ беш аз кирдори нек бувад, деви Визарш дасташ гирад ва ба дӯзах кашад. Чун бигирианд, набахшанд ва чун бонг кунанд, нашнаберанд.

9. Вopасин паноҳи ту кирдори туст.

Анҷомид ба дуруду шодӣ ва ромиш.

III

Ба номи Яздон

1. Дардманд аст он ки хирад надорад.

2. Ранҷур аст, он ки зан надорад.

3. Беном аст, он ки фарзанд надорад.

4. Беарзиш аст, он ки мол надорад.

5. Суст аст, он ки кас надорад.

6. Аз ин ҳама он бадтар, ки равон надорад.

Анҷомид.

IV

Ба номи Яздон

1. Доноиро ҳамто нест.

2. Зиёнкорро ном нест.

3. Гетиро поиш нест.

4. Мардонагиро нозиш нест.

5. Молро ситоиш нест.

6. Зиндагиро оромиш нест.

7. Пириро дору нест, маргро чора нест.

8. Занонро хирад нест.

9. Худоро анбоз нест.

10. Ва аз ҳамаи ин бадтар он ки бигӯяд:

Худо аз ӯ хушнуд нест.

11. Ва ҳаркиро Худо аз ӯ хушнуд нест, ӯро андар бихишти бомӣ чой нест.

Анҷомид ба дуруду шодӣ ва ромиш.

АНДАРЗИ МАРДИ ДОНО БА ПИСАРИ ХЕШ

*Марди доно ба писари хеш андарзу фарҳанг
(омӯзиш) кард ва фармуд, ки:*

1. Писарам, бегуноҳ бош, то бебим бошӣ.
2. Сипосдор бош, то <ба некӣ> арҷманд бошӣ.
3. Парастор бош, то захира беш дошта бошӣ.
4. Бурдбор бош, то дӯсти некон бошӣ.
5. Хурсанд (қонеъ) ва шикебо бош, то дӯст бештар дошта бошӣ.
6. Аз мардуми бадбин чунин парҳез, ки аз Аҳримани дурӯғ-пеша, ки ба гетӣ бадӣ кардааст.
7. Аз паси виристани хони хеш рав, на аз паси хостани хони касон. Чун андак виристани хони хеш беҳтар аз бисёр хостани хони касон <аст>.
8. Фурӯтан, нармсухан ва мардумдӯст <бош>.
9. Бо ҳар кас созгор бош, то аз пас айбат накунад.
10. Ба ҳангоми <сур> он ҷой нишин, ки дастат гиранд ба боло кашанд, на он ҷой нишин, ки поят гиранд фуру кашанд.
11. Дар зиёфат пайкор макун.
12. Барои ҷоҳ макуш.
13. Дар чашми ҳама чизе гарав манех.
14. Бандаву парастору сутур аз рӯи гумон (тахмин) махар.
15. Май ба андоза хӯр.
16. Дар хӯрдани май сухан ба андоза гӯй.
17. Ба ҳештан ба айбу ҳунар нигар.
18. Аз рӯи хирад <сухан> гӯй, чун ки ба рост <надоранд>.
19. Гуноҳи аз беандоза хӯрдани май...
20. Ба андарзу сиголиш ба ҳешовандон...
21. Бо дӯстон ягонагӣ <кун>.
22. Ба дастури хеш зан гир.
23. Бо ҳарисон дар сури мардум хӯриш махӯр.
- 24....чи ҳама некон аз... бартар пиндоранд.
25. Бо солорону подшоҳон яке бо ду макун.
26. Чи... он беҳтар, ки худ харанд, он... диҳанд.
- 27.... намоз бар.

28. Аз душман ба ҳар гоҳу замон бипарҳез, аз ӯ биандеш, душман пиндор. Бад-он гоҳ бештар бипарҳез, ки бас тавонгар аст.

29. Мардumi дӯст ва озармо (мӯхтарам) маозор. Чун ки аз озурдани дӯстон суд андак аст ва зиён бештар.

30. Дар ҳар даври замон ба некӯӣ ба суди хеш бикӯш.

31. Он чӣ ба хештан шоиста набувад, ба ҳеҷ кас макун.

32. Ҳар кас ин ҷаҳор чиз, ки Аҳриман аз ҷаҳон берун карда бошад, дар ёд дорад:

33....

34. Дар анҷуман, ки пеши солорону подшоҳон нишинӣ, ҳушу вир (заковат) ва дил ба ҷой дор.

35. Сухан ҷуз он чӣ пурсанд мағӯӣ. Он низ, ки пурсанд, нигариста гӯӣ.

36. Ба паймон...

37. На ба гуфтори дурӯғ ва на ба хоҳиши рост савганд маҳӯр.

38. Зинҳор хор мабош.

39. Кинвар ва чашмрашк мабош. Чи равони кинвар ва чашмрашк раҳо наёбад ва чанд ба фарзанд расад ва ба гетӣ танааш бадном ва ба мену равонаш ноумед ва пайвандаш ба бар нарасад.

40. Зану фарзанд чандон ки метавон нек ба оромиш дор, ба вижа ба додгоҳ ва ба андарзу фарҳанг дор.

41. <Ҳар руз ба хештан омор бояд кард, ки> имрӯз чӣ кори нек, чӣ гуноҳ ва чӣ суду чӣ зиён...

42.... ва зан ба нигариш (дидор), дӯст ба некномӣ, кори нек ва кирдор <кун>.

43. Ва ҳамвора... мабош, ки душманат шод... ва... мабош.

44. Пеши зани руспӣ (фоҳиша) марав. Агар ҳар гуноҳ, ки он руспӣ кунад, ба равони ту расад.

45. Аз хеш родӣ кун, на аз касони хеш. То тавонӣ, дорой аз роҳи некӯӣ андӯз, ба тану равон андоз ва низ ба некону арҷмандон деҳ. Чунки тан ҷовидон нест, равон ҷовидон аст.

46. Кору кӯшиш чунон биорой, ки агар фардо рӯз боядат мурдан...⁵³³

⁵³³ Маъҳаз: Сафинаи сухан. С. 441-443.

СУХАНОНИ БАХТОФАРИД ВА ОЗАРБОДИ ЗАРТУШТОН

Ба номи Яздон

1. Гӯянд, ки Бахтофарид гуфт, ки ҳеҷ мардум нест аз ман тавонгартар ба ҷуз ӯ, ки аз ман хурсандтар аст.

2. Инро низ гуфт, ки агар ҳама мардуми гетӣ ба ҳам расанд, пас манро тавонгар кардан натавон, зеро ба як даст гирам ва ба дигар даст диҳам (ва ҷаҳат) ранҷ ба ман монад.

3. Озарбоди Зартуштонро пайдо аст, ки (ӯро) саду панҷоҳ сол зиндагӣ буд ва аз он наберад сол мӯбадони мӯбадӣ карда буд, гуфт, ки ба тавонгариву дарवेशиву подшой омадам, андар тавонгариӣ род ва гузидори диҳиш ва андар дарवेशӣ кӯшову миёнарав ва андар подшой фурутан (ва) озодвор будам.

4. Оштӣ кардан беҳтар аст ва на ҷанг кардан.

5. Умед гирифтан беҳтар аст ва бихиштани кин.

6. Ромиш пазируфтан беҳтар аст ва боздоштани хашм.

7. Хӯрдани хашм беҳтар аст ва на савганд.

8. Додани баҳри хоста беҳтар аст ва на гувоҳӣ ба дуруғ.

9. Пурсидори марди бироҳ набошад ва ниюшидори марди дӯшогоҳ набошад ва ҳампарсаи марди фирефтор набошад.

10. Ба он (чӣ, ки) омадааст, хурсанд бошад (ва) андӯхгин набошад.

11. Касе (ки) Яздон ӯро ёр нест, ӯ аз ҳама бадбахт(тар) аст.

*Фарҷом ёфт ба дуруд, шодӣ, ромии!*⁵³⁴

⁵³⁴ Маъҳаз: Сафинаи сухан. С. 440.

НАҲИШИ ЧИЗИ ГЕТӢ

Ба номи Яздон

1. Ин(ро) низ гӯянд, ки чизи гетӢ бар бисту панҷ баҳр ни-
хода шудааст, панҷ (баҳр) бар баҳт, панҷ (баҳр) бар куниш,
панҷ (баҳр) бар хӯй ва панҷ (баҳр) бар гавҳар ва панҷ (баҳр)
бар варосат.

2. Зиндагӣ, зану фарзанд ва фармонравоиву хоста бар баҳт.

3. Осрунӣ ва артишторӣ ва востревашӣ ва карафа ва базаҳ
бар куниш.

4. Ба занон шудан ва кор гузоридан, хӯрдан, рафтан, хуф-
тан бар хӯй.

5. Меҳру озарму родиву ростиву фурутанӣ бар гавҳар.

6. Тани баҳр ва ҳушу бир (=заковат) ва нирӯ бар варосат.

Фарҷом ёфт.

КАТИБАҲО

КАТИБАҲОИ ШОҲОНИ ҲАХОМАНИШӢ⁵³⁵

ШАРҲЕ БА ЭЪЛОМИЯИ КУРУШ Ё ЭЪЛОМИЯИ КУРУШИ КАБИР – НАХУСТИН САНАДИ МЕЪЁРӢ РОҶЕЪ БА ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН

“Чунин гӯяд Худованд ба баргӯзидаи худ Куруш: Ман туро аз дастӣ рост медорам, то ки ба ту халқҳо тобеъ гарданд ва бандҳоро аз миёни шоҳон дарҳам мезанам, то ки барои ту дарҳо кушода шаванд ва дарвозаҳо пӯшида нашаванд; Ман дар пешопеши ту қўхҳоро ҳамвор мегардонам, дарҳои мисинро нобуд месозам ва галақаи оҳанинро мешиканам⁵³⁶”.

Ин суҳанонро аз китоби муқаддаси Инҷил хонда, беихтиёр ба фикр фурӯ меравӣ, ки Куруш чӣ гуна шахсе буд, ки роҷеъ ба ӯ Худованд дар китоби осмонӣ худ ихзори назар намудааст. Албатта, як чиз мусаллам аст, ки бидуни бузургии хосса ва хислатҳои олии намунавӣ хотирмон ба гумон аст, ки номи ин шахсро дар китоби илоҳӣ ҷойгир намоянд ва нисбати ӯ бо ҷунин эҳтиром як дин, як фарҳанг ва як тамаддуни ҳосаи бегона ихзори назар намояд. Катибаҳо, навиштаҳои таърихӣ ба он назаранд, ки бузургии ин шоҳ дар адлу инсоф ва эҳтироми рақибони сиёсӣ ҳифзи шарафи халқҳои тасхиршуда будааст. Ин хислати ӯро аз сарчашмаҳои таърихӣ бостонӣ ба вижа ин мақомро дар китоби осмонӣ дарёфта, суҳанони асосгузори мак-

⁵³⁵ Катибаҳои нахустини Ҳахоманишӣ ба вижа катибаҳои Доро ва Хшайоршоҳро Бобо-Назар Ғафор (соли 2000) мустақиман аз порсии бостон ба тоҷикӣ баргарадондааст, ки нахустин бор дар китоби ӯ «Номаҳои Бостон» (с. 2010) чоп хӯрдаанд.

Катибаҳои шоҳони ҳахоманишӣ – навиштаҳои хурду бузурге, ки аз давраи Ҳахоманишӣ аз номи шоҳони ин ҳонадон дар минтақаҳои гуногуни шоҳаншоҳӣ ба ёдгор монда, ҳар кадоми онҳо дорои арзиши камназири таърихӣ, фарҳангӣ ва забонӣ мебошанд.

⁵³⁶ Инҷил. Китоби Пайгамбар Исай, боби 45.

таби ҳукуқи табиӣ ва шартномаи ҷамъиятӣ Гуго Гротсийро ба ёд меорӣ: “Азбаски ҳукуқи табиӣ азали ва боқист, Худованд, ки барояш дурӯғ бегона аст, наметавонист чизеро муқобили ин ҳуқуқ амр фармояд.” Инчунин, таъкидоти возеҳи оятҳои қаломии раббонӣ, ки: “Ва Худо ҳар киро хоҳад, ба сӯи роҳи рост хидоят мекунад”⁵³⁷, “Ба дурустӣ, ки Ё Доноӣ Боҳикмат аст”⁵³⁸ ва “... музди некӯкоронро набуд намекунад...”⁵³⁹ ҳамагӣ ба андеша мебарад, ки Куруш шахси одӣ ва аз зумраи шоҳони муқаррарӣ набуда.

Барои ҷӣ мо дар ин ҷо хосса суҳанони Гуго Гротсийро овардем, на ин ки каси дигареро, дар ҳолате, ки дар бораи адл-парастию ҳақиқат суфтани китобҳои осмонӣ зиёд аз бузургони олам ҳарф задаанд. Сабаб дар он аст, ки байни онҳо, ҳислати Куруш ва назарияи илмӣи Гуго Гротсий, равиши умумӣ ва робитаи бевоситаи инсонгароӣ мавҷуд аст.

Куруш ба таърих ҳамчун сарлашқари додрас, ҳукмдори инсондӯсте, ки ба ҷангҳо аз рӯи зарурат ворид шуда, дар рафти он адолатро риоя мекард ва ба халқу қабилаҳо озодӣ ва хушбахтӣ мебахшид, дохил шудааст. Гротсий бошад аввалин олимест, ки аз лиҳози назариявӣ қоидаҳои пешбурди ҷангҳои адолатнокро собит намуда, ҳимояи ҳуқуқи инсон ва халқҳоро аз муҳимтарин нуктаи доди ҳақ медонистааст.

Куруш ба халқҳо озодии вичдон, ҳуқуқ ба худмуайянқунӣ пешниҳод намуда, шароит фароҳам овард, ки қавмҳои кӯчак дар баробари халқҳои бузург дар пешбурди мубодилоти байналхалқӣ бо ҳаққи баробар ширкат варзида, ба омезиши анъанаҳо ва фарҳангҳо ва шаклгирии тамаддунҳои бостон сахмгузор бошанд. Гротсий бошад асосҳои илмӣи ҳуқуқи халқҳоро ҷиҳати баҳамой ва муошират собит сохта, ҳуқуқи байналмилалӣи оммавино таҳия карда, онро дар муқоиса бо ҳуқуқи доҳила афзалиятнок ҳисобид.

Аҷиб он аст, ки Куруш дар сарғаҳи ғояе амалан меистод, ки пас аз ду ҳазор сол онро Гротсий ба илм ворид кард. Гротсий бунёдгузори ҳуқуқи байналмилалӣи замони нав гардид.

⁵³⁷ Қуръони карим. Сураи Бақара ояти 213.

⁵³⁸ Қуръони карим. Сураи Юсуф. Ояти 83.

⁵³⁹ Қуръони карим. Сураи Юсуф. Ояти 90.

Куруш коре карда буд, ки ҳуқуқшиноси ҳолландӣ онро назаран таҳия намуд. Дар таърихи давлатҳои бостон ёфтани чунин давлате ғайриимкон аст, ки мисли Ҳахоманишҳо дар роҳи расидан ба сулҳ, тартибот, ҳамкорӣ, неқӯаҳволии халқҳо, ривочи низоми идораи маҳал, рушди шаҳрҳо ва тамаддунҳо хизмат карда бошад. Ҳахоманишҳо ба сари қудрат дар он давра омаданд, ки давлатҳои бостони Шарқ дар марҳилаи нузул қарор доштанд.

Сулолаҳои ориёии Осиёи Марказӣ бошанд маҳз ана дар ҳамин вақт дар бораи қудрат ва рушди худ дар ҳама соҳаҳои ҳаёт воқеан арза намуда, ғаёлона раванди худмуайянкуниро оғоз карданд. Ҳахоманишҳо, ки асоси сохтори давлатии худро дар заминаи ақли эҷодгари инсонӣ ва адолати оини зардуштӣ тавсеа доданд, на танҳо худро ҳамчун давлати мустақил ба олами бостонӣ муайян карданд, инчунин дар самти танзими ҳуқуқӣ ва ташкили сохтори давлатӣ дастовардҳо ва мӯъҷизаҳо ба вуҷуд оварданд. Дар воқеъ онҳо бо дастовардҳои худ на танҳо худро муаррифӣ карданд, инчунин дар қори вориси ҳуқуқии давлатҳои бостони Шарқ иқдом намуданд. Қолибияташ он ҳолат аст, ки онҳо ба мисли бисёре аз империяҳои азнав пайдо гардидаи Шарқ, бо роҳи таҳриб ва вайронсозии арзишҳои қаблӣ нарафтанд, балки тарзҳои дар дигар минтақаҳои рушднаёфта ҳифз ва паҳн намудани онҳоро қустуҷӯ намуданд. Ҳахоманишҳо воқеан пули табодули фарҳанг ва тамаддуни халқҳои қадимаи Шарқ гардиданд ва пайдоиши конфедератсияи давлатҳои ориёиро замина гузоштанд. Идоракунии давлатии устувор, низоми рушдкардаи иртиботи нақлиётӣ, интиқоли озодонаи мол аз роҳҳои байналхалқии ҳифзшаванда, артиши пурқувват, низоми боадолати додгоҳӣ ва дигар аз дастовардҳои сатҳи давлатӣ, ҳамаатарафа ба инкишофи ин давлат мусоидат намуданд. Сабабҳои чунин бо тезӣ рушд ёфтани давлати ҷавони Ҳахоманишҳо дар асли худ мухталифанд. Дар ин ҷо ҳам омилҳои объективии ғурурезии давлатҳои қадима ва ҳам субъективӣ – шахсият ва қатъияти зимомдоронро, ки дар таъсиси салтанати худ нақши махсус бозидаанд, бояд ба инобат гирифт. Дар ин росто зимнан, қайд намудан зарур аст, ки ҳар яке аз шоҳони ҳахоманишҳо бо равиши ҳосаи худ ба ҳайси як пешвои сиёсӣ ва пешбарандаи ҳокимияти олий ба ин омилҳо тақон

бахшид. Дар байни онҳо Куруши Кабир ва Доро мақоми махсусро сазовор мебошанд. Ин шоҳон, на танҳо дар сулолаи ҳахоманишиҳо, балки дар байни шоҳони бузурги таърихӣ зимомдорони ба худ баробарро кам доранд. Катибаҳо ва амрҳои барҷомондаи шоҳони Ҳахоманишиҳо, на танҳо моҳияти ҳукмронии онҳоро кушода медиҳад, онҳо ба навъи аъло адолатнокии ақида ва мақсади ин сулоларо тасдиқ менамоянд.

КУРУШИ КАБИР: ҚАРОРҲОИ АДОЛАТНОК

Асосгузори салтанати Ҳахоманишиҳо Куруш шоҳи доно, хирадманд ва боадл будааст. Вай ҳамчун сиёсатмадори дурандеш хуб медонист, ки халқеро, ки мақсади муборизаашро мефаҳмад, мағлуб кардан мушкил аст. Аз ин хотир ӯ ба сарлашкарон имкон наметод, ки ба ғорату торочи шаҳрҳо ва дигар нуктаҳои аҳолинишини қаламрави забтшуда машғул шаванд. Зидда аз он, вай дар ҳама ҷо ба сохтмон ва тармими биноҳои ҷамъиятӣ, ибодатгоҳҳо ва маъбадҳои вайроншуда машғуд буд. Куруш маъбадҳоро дар Бобулистон, Ошур ва Элам ва девори шаҳрии Бобулро барқарор намуд. Бисёре аз халқҳои он давра дар симои Куруш на истилогар ва харобкор, балки шоҳи шаҳрсозии меҳрубонро медиданд. Ӯ аз шоҳон ва ҳокимони таҳҷойида дар ҳудудҳои забткардаашро адло бештар тавсеа медод. Ба ақидаи муаллифи китоби “Таърихи Эрон”, аз ҳама шаҳри дурдаст дар Шарқ, ки Куруш бунёд намудааст, Киропол (ҳозира Истаравшан) мебошад. Дар ин бора ҳамчунин таърихшиноси қадим Арриан ёдрас шудааст. Бо фармони Куруш дар Байтулмақаддас (Иерусалим) маъбади куҳан барқарор ва аз нав сохта шуд. Дар ин бора дар Инчил чунин навишта шудааст: «Дар соли аввали ҳукмронии Куруш - шоҳи Форс, ҷиҳати иҷрои сухани Худованд аз забони Иеремия, эҳдо кард Худованд рӯҳи Курушро шоҳи форсхоро, ва вай дар тамоми паҳнои подшоҳии худ шифоҳӣ ва хаттӣ эълон кард: Чунин гӯяд Куруш подшоҳи Форс! Ҳама подшоҳии заминро ба ман Худованди Осмон дод, ва Ӯ маро ҳидоят кард, ки барои Ӯ дар Ерусалим-Иудей хонае бунёд кунам...». Ҳамин тавр, санъати шаҳрсозии Куруш ҳамчун шоҳи боистеъдод, хирадманд ва поквичдон, дар ҳаёти сиёсии минбаъдаи он беҳад нақши бузург бозидааст.

Дар бораи сифатҳои сиёсӣ, ҳарбӣ ва ташкилотчиҳои Куруш иттилоӣ бештарро аз қорҳои таърихшиносони қадим Геродот ва Ктесий метавон дарёфт кард. Ин гуна маълумот дар навиштаҳои Б.А. Тураев, В.В. Струве, И.М. Дьяконов ва дигарҳо низ мавҷуданд. Он ҳолате, ки вай дар фурсати кӯтоҳ ҳар се салтанати ҷаҳонӣ (Модҳо, Лидия ва Бобулро)-ро соҳиб гашта, дар паҳноӣ ҷуғрофии онҳо давлати наву мутаммарказро бунёд намуд, худ шаҳодати зиёд аз истёдод ва нуфузи ӯст. Аммо ба мо бештар дигар сифатҳои шоҳи далер, ки барои эътирофи он ҳамчун шоҳи одил асос гардиданд, диққатҷалбкунанда аст. Алалхусус, сифати қонунгузори одиле, ки манфиат ва озодии халқҳои салтанатро ҳимоя менамуд. Чунин сиёсат халқҳоро ҳарос намебахшид, балки ба онҳо имконияти ихтиёран (бидуни муҳориба ва ҷанг) ба империяи Ҳахоманишҳо ҳамроҳ шуданро фароҳам меовард. Охирон ба мо ва бисёре аз муҳаққиқони дигар ҳуқуқ медиҳад, ки Курушро на истилогару таҳрибкор, балки шоҳи ҳақим ва беҳад дурандешу хирадманд эътироф намоем.

Вай ба мисли дигар асосгузори салтанатҳо, албатта, ба гумон аст, ки чунин як давлати бузургро танҳо бо даъвати оддӣ ва хоҳиши халқҳо ташкил намуда бошад. Ў низ мисли дигар шоҳони қадим лашкаркашиҳо мекард, ба қаламрави худ ҳудуд ва вилоятҳои навро ҳамроҳ менамуд. Лекин ҳамаи инро вай бо зоҳир намудани одамгарӣ ва оқилӣ дар доираи одоб ва усулҳои нисбатан одилонаи ҳарбӣ ба даст оварда, бо рақибон эътироми муносибро ба ҷо меовард. Фарҳанги сиёсии вай тибқи сарчашмаҳо, дар ҳақиқат инсонгароёна ва башардӯстона будааст. Ў ҳаракатҳои худ ва қарорҳои қабулнамудаашро умқан дарк менамуд. Тибқи сарчашмаҳо ва катибаҳои бостонӣ ӯ дар лашкаркашию кишваркушоӣҳояш он тавре рафтор мекард, ки танҳо ду ҳазор сол баъд аз ӯ дар бораи пайравӣ бо чунин усулҳо Г. Гротсий асарҳо эҷод кард.

ОЗОДИИ ВИҶДОН ДАР ЭЪЛОМИЯИ КУРУШИ КАБИР

Бо вучуди инкишоф ва тараққиёти беҳад, ҷаҳони муосир нуктаҳои нозук ва умдатарини пайравӣ ба динро, ки кайҳо бояд ба одату рамузи халқҳо табдил меёфт, ҳанӯз ҳам дар сатҳи қонунгузорӣ тариқи иҷборӣ ҳифз ва ҳимоя менамояд. Озодии

пайравӣ ба дин ва эътиқоди ботинии инсон дар ҳар даври замон шартҳои муайянкунандаи сатҳи ҳуқуқи озодихоӣ фард буда, дар рӯзгори муосир маҳаки адолатнокии давлатҳои демократӣ ва ҷомеаҳои озод маҳсуб мегарданд. Ин масъала дар масири таърихи бостон низ аҳамаияти баландро доро буд. Чӣ подшоҳони одил ва чӣ золим ба таври ба худ хос бо озодии вичдон муносибат мекарданд. Ҳатто подшоҳон ва ҳокимони ғолиб, ки озодии пайравӣ ба дини халқҳои забтгардидаро ба инобат намегирифтанд, дар беҳтарин ҳолат ҳаёти сулоларо кӯтоҳ менамуданд. Файласуфи машҳури фаронсавӣ Волтер ба ҳақ навиштааст: “Бо давлат кор на чунон аст, ки бо дин бошад: Венетсия қонунгузории худро ислоҳот карда, рушд намуд, аммо вақте ки хоستانд ба католицизм ислоҳот ворид созанд, Аврупо дар хун оғӯшта гашт.”

Куруши машҳур ханӯз дар аҳди бостон дарк менамуд, ки “бо дин кор на чунон аст, ки ба мисли давлат”. Маҳз аз ҳамин дидгоҳ Сарлашқари бузург ҳангоми воридшавӣ ба Бобул дар соли 539 то мелод “Эъломияи маҳсус дар бораи озодии вичдон” баровард, ки дар он ба бобулиҳо на танҳо озодии парастии худоёни худро пешниҳод намуд, балки худ низ баҳри ҳудои онҳо Мардук қурбонӣ кард. Дар эъломияе, ки то кунун бо забони бобулӣ маҳфуз мондааст, гуфта шудааст: “Ман шоҳи шоҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавоно Куруш, ҳамчун шоҳи Бобул, Шумер ва Акада, шоҳи чаҳор давлат... Бидуни хунрезӣ Бобулро гирифтам ва ҳама маро бо хушнудӣ пазируфтанд...”

Куруш бе ҳарб ба Бобул дохил шуд ва сокинони мамлакатро аз ранҷи ҳокими золим Набонид халос намуд, ки дар аҳди он “халқи Шумер ва Акад (яъне Бобулиҳо) ба мисли мурдаҳо буд”. Куруш ба сокинон дахлнопазирии ҳуқуқи озодихоро қарор дод, дар мамлакат сулҳро ҷорӣ намуд. “Ман дар тахти шоҳони Бобул нишаста будам. Мардук - Ҳудои Бобул маро эътироф кард ва халқи Бобулро амр намуд то ба ман итоат намоёнд. Ман бошам бо эҳтиром ба ӯ (Мардук) муносибат мекунам...”

Дар баробари сабукиҳои маънавӣ ва фарҳангӣ Куруш худро ба одату анъанаи мардуми Бобул наздик гирифта, салтанати худро дар Бобул на ҳамчун ҳукмфармои аҷнабӣ, балки мисли як ҳукмфармои худӣ муаррифӣ мекард, зеро ӯ расман эълон

дошт, ки ҳокимиятро аз дасти худои Мардук қабул кардааст ва зимнан маросимҳои муқаддаси ин қавмро иҷро менамоям.

Ҳамин тавр, агар баъд аз мағлубияти шоҳи Модӣ Астиоғ Куруш шаклан подшоҳии Модро нигоҳ дошт ва расман ба унвони шоҳони модӣ: “шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи кишварҳо”-ро зам намуда, худро ба сифати ҷойгузини ин мақом эълон намуда бошад, акнун вай унвони нав “шоҳи Бобул, шоҳи кишварҳо”-ро қабул кард, ки ин мақом ба меросбаронаш то даврони Хшояршоҳ (Ксеркс) ҳифз гардид. Ҷолиб он аст, ки меросбари Куруш Камбиз, ҷӣ тавре ки сарчашмаҳои расмӣ мисрӣ шаходат медиҳанд, зимни истилои Миср ба истилояш хусусияти иттиҳоди шахсӣ ба мисли Куруш бо мисриён бахшид ва аз рӯи одатҳои мисрӣ тоҷгузорӣ карда шуд, аз низоми санагузории анъанавӣ истифода намуд, унвони “шоҳи Миср, шоҳи кишварҳо” ва унвонҳои анъанавӣ “насли (худоёни) Ра ва Осирис”-ро қабул намуд. Намояндагони сулолаи Ҳахоманишҳо бо вучуди садоқати томи худ ба дини ватании зардуштияшон ва худояшон Ахурамаздо, ҳеҷ вақт беэҳтиромӣ нисбати дигар динҳо намекарданд. Бар зами он, онҳо одатҳо ва анъанаҳои халқҳоро ба эътибор мегирифтанд, дар баробари оини ҳеш мақому мартабаи эътиқодии онҳоро қадр карда, худои онҳоро гоҳо парастид ва гоҳо арҷгузорӣ менамуданд. Аз ҳама асосӣ бидуни вайрон намудани тартиби мавҷудай тоҷгузорӣ ва эҳтироми ҳокимият тибқи анъанаи онҳо ин маросимҳои расмиро баргузор мекарданд. Ба андеаши мо маҳз дар ҳамин нуктаҳо бояд яке аз манбаъҳои адлпарваронаи онҳоро дар низоми идора бояд ҷӯё шуд. Аз тарафи дигар, онҳо ба фарқ аз пешиниёни худ кӯшиш мекарданд, ки дар ҷомеа адл барқарор гардад ва вазъи халқҳою қabilaҳо беҳтар шавад, бо ин мақсад онҳо анъанаҳои идораи халқҳоро вайрон накарда, ба халқ нишон медоданд, ки дар давлатдорӣ ва низоми мавҷуда чизе дигар нашудааст, ба ҷуз аз ҳокимӣ нав, ки ба беҳдошти мазмун ва моҳияти ҳокимият кӯшиш хоҳад кард. Онҳо бо рафтору гуфтори худ ба халқ мефаҳмонданд, ки аз ин ҳолат мардум, на танҳо чизе аз даст намедиҳанд, балки баръакс бӯрд мекунанд.

Зимнан, хизмати бузурги Ҳахоманишҳо боз аз он иборат мебошад, ки онҳо ҳамеша дар ҳар гуна ҳолат озодии пайравӣ ба дин ва озодии вичдонро дар ҳама ғӯшаю акнофи салтанатии

хеш эътироф менамуданд. Санги таҳдоби ин консепсия маротибаи аввал дар Ёломиаи зикршудаи Куруш дарҷ гардида буд, ки амр менамуд, ки: “ҳамаи халқҳо дар парастии худоёни худ озодаанд ва ҳеҷ кас ҳақ надорад бидиноро ранҷонад...”. Қобили таваҷҷуҳ аст, ки 2500 сол қабл Куруши Кабир чунин меъёрҳоро муқаррар намуд, ки алҳол онҳо ба ҳайси нишондиҳандаи рушди волеи тамаддуни инсонӣ буда, ба санадҳои байналмилалӣ ва конститутсияҳои мамлакатҳои рушдкардаи ҷаҳон ҳамчун арзиши пурқиммат ворид шудаанд.

Моддаи 18 Ёломиаи ҳуқуқи башар ёлон менамояд: “Ҳар як инсон ба озодии фикр, вичдон ва дин ҳуқуқ дорад”; м.26 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд мекунад: “Ҳар кас ҳақ дорад муносибати ҳудро нисбат ба дин мустақилона муайян намояд, алоҳида ва ё яқоя бо дигарон динро пайравӣ намояд ва ё пайравӣ накунад...”. Меъёрҳои шабеҳ дар қ.1 м.4 Қонуни Асосии Ҷумҳурии Федеративии Олмон, м.2 Конститутсияи Ҷумҳурии Фаронса, м.28 Конститутсияи Федератсияи Русия, Конститутсияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (м.6, қ. III ва Ислоҳи I) ва бисёре дигар аз конститутсияҳои мамлакатҳои мутараққии ҷаҳон мавҷуданд. Принсипе, ки Куруши Кабир муайян намуд, мубрамияти ҳудро то ба имрӯз гум накардааст. Гузашта аз он, ин усул омили пойдории сулҳу субот дар ҷаҳони муосир гардидааст.

АФЗАЛИЯТИ ТАМАДДУНИ ҲУҚУҚИИ ФОРСҲО АЗ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИИ ЮНОНИЁН

Диққатҷалбкунанда он ҳолат аст, ки бо гузашти 140 сол баъд аз навиштани Ёломиа аз ҷониби Куруши Кабир дар Юнони қадим, ки ғахвораи демократия ва ватани адлу илм оид ба сиёсат маҳсуб ёфта, дар он ҷо сиёсатро ҳамчун “эҷодиёти манфиатбахши ҷамъиятӣ” муаррифӣ менамуданд, 501 сенаторҳо инсонро танҳо барои он ба ҳукми қатл маҳкум менамуданд, ки вай ба худоёни шахр шак меовардааст. Дар ин қарина онҳо шахсеро низ маҳкум намуданд, ӯ дар таърих бо ҳарфҳои калон ҳамчун марди илму дониш ёдрас монда, дар асл шахрванди намуна ва пайрави қонунҳои Афина, асосгузори усули омӯзиши интерактивӣ, устои ғуруҳи кулли файласуфони Юнон буд. Ин

шахс, ки ба ҳукми қатл бо чунин ҷурм гирифта шуд, Сукроти 70-сола буд. Милет файласуф ва олими дostonзебро айбдор намуда, баромади айбдоркунии худро Сенат ба ду принцип устувор намуд. Нуктаи асосӣ ва яқум, ки беинсофии диниро ба Сукрот мансуб медонист, чунин буд: “Сукрот худоёне, ки аз ҷониби шахр ва шахрвандони он мавриди парастии қарор мегиранд, эътироф намекунад”. Аҷоиб тазоде! Халке, ки падари таърих Геродот онҳоро гоҳо ба шумори “ҷоҳилон”⁵⁴⁰ дохил менамояд, дар рӯзгори худ расман тасдиқ мекунад, ки “ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки нафареро барои диндорӣ ва бединӣ ранҷонад”, аммо алорағми ин бунёдгузори демократия ва илмҳои ҷамъиятӣ, ки номашон то ба имрӯз намунаи таърих ва даврони наванд, дар асл олими тавоноеро бо айбдорие мекушанд, ки гӯё “ӯ ба худоёни шахр имон надорад”. Дар асл, Сукрот худоёни шахрро рад ҳам накардааст: вай танҳо ақидаи худро оид ба озодии вичдон иброз намудааст.

ЭЪТИРОФИ ҲУҚУҚ БА ОЗОДИИ ҲАРАКАТ, ҲИФЗИ МОЛИКИЯТИ МАЪБАДҲО ВА МАНЗИЛҲОИ МАРДУМИ БОБУЛ ДАР ЭЪЛОМИЯИ КУРУШ

“Расонидани зарар ба мардуми Бобул ва хароб кардани хонаҳои онҳо мумкин нест”, - навишта шудааст дар эълומияи Куруши Кабир. Дар ин ҷо Куруш ҳамчун қонунгузори одил ҳуқуқ ба ҳаёт, саломатӣ ва дахлнопазирии манзили халқҳои забтшударо ҳимоя мекунад. Фармони мазкури Куруш ба ҳимояи ҳуқуқҳои фитрии инсон равона гардидааст, ки бе онҳо мавҷудияти фарди озод аз нуктаи назари иҷтимоӣ қимат ба ҳақиқат мебошад. Ҳоло чунин ҳуқуқҳо бо меъёрҳои байналмилалӣ ва конститусионӣ эълон ва мустақкам шудаанд. Ба халқҳои, ки иҷборан дар дигар минтақаҳо масқун гардида буданд, Куруш ҷиҳати баргаштан ба кишварҳои худ иҷозат дод. Чунин сиёсат дар муносибат бо халқҳои забтгардида ва дини онҳо аз сиёсати шохони ошурӣ ва бобули саҳт фарқ мекард ва ин сиёсат ба форсҳо забти кишварҳоро, ки дар минтақаи ғарбтар аз онҳо

⁵⁴⁰ Дар баъзе аз навиштаҳои падари таърих форсҳо мардуми «барбарӣ» меномад.

чойгир буданд, осон намуд. Бисёре аз онҳо ихтиёран ба форсҳо таслим шуданд (алалхусус, кишварҳои ғарбӣ аз он сӯи Бобул то сарҳади Миср). Чӣ тавре мебинем, Куруши Кабир ханӯз дар аҳди бостон таҳкурсии ҳуқуқи халқҳоро ба интиҳоби озоди ҷои зист ва рафтуомади озоди онҳоро дар рӯи замин эътироф намудааст, ки ин ҳақ пас аз ду ҳазор сол роҳ ба конституцияҳои кишварҳои демократӣ ёфта, дар асри XX дар сарчашмаҳои байналмилалӣ ҳуқуқи инсон мавқеи устуворро касб кард. Дар м.13 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар таъкид шудааст: “1. Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки дар ҳудуди ҳар як давлат озодона рафтуомад кунад ва ба худ маҳалли зист интиҳоб кунад. 2. Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки ҳар кишвар, аз ҷумла кишвари худро тарк кунад ва ба кишвари худ бозгардад.”⁵⁴¹.

Куруш на танҳо шакли ибтидоии ин ҳуқуқу озодиҳоро ханӯз дар аҳди бостон эътироф намудааст, балки халқро аз зулми ҳокими минтақа озод карда, амалан ба онҳо имконияти истифодаи чунин ҳақҳоро фароҳам овард. Маълум аст, ки агар ин меъёрҳои муқаррарнамудаи эъломия дар муносибат бо халқи худ ҳамчун қисмати таркибии ҳуқуқи дохилӣ татбиқ мегардид, кашшофи онро метавонистем қаҳрамони ин қавмият (этнос) то ба имрӯз ҳисоб кунем. Аммо роҷеъ ба чунин вазъияти адолатнок бо вучуди эълони ин ҳақҳо дар мизони имрӯзаи стандартҳо изҳори назар намудан мушкил аст. Зеро ҳуқуқу озодиҳо бо маънои имрӯзааш тавлидшудаи замони нав аст, онҳоро бо ин шакл ба аҳди бостон кашидан мушкилиҳои илмӣ худро дорад. Аммо новобаста аз ин ҳама эълони чунин ҳақҳо дар катибаҳои бостон худ гувоҳи адолати иҷтимоии зиндагии сиёсии ин халқиятҳо дар он рӯзгор будааст, ки бо мурури замон аз миёни ҳама мочароҳои сиёсӣ ҳуқуқӣ то ба замони мо расида, дар шакли қомилтар мақоми худро расман касб кардаанд. Ин ҳолат агарчи аз назари муаллифони ҳуқуқу озодиҳои инсон қодир ба эътирофи Куруш ҳамчун асосгузори назарияи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар таърих набошад ҳам, кифоят ба он дорад, ки ўро ҳамчун сиёсатмадоре, ки ибтидои дурусти қори идораро дар самти қадриносии ғояҳои ҳуқуқу озодиҳо ши-

⁵⁴¹ Эъломияи умумии ҳуқуқи башар. 10 декабри 1948.

носем, зеро ғояи эълонкардаи ӯ дар давоми дуҷоним ҳазор сол то ҳанӯз қудрат ва аҳамияти худро гум накардааст.

Албатта, Куруши машҳур қисмате аз ин меъёрҳоро на танҳо дар муносибат бо халқи худ, балки дар муносибат бо кулли халқҳои бостонии дар боло зикршуда, ки дар он вақт ба маҳалҳову минтақаҳои дурдаст иҷборан маскун гардонида шуда буданд, истифода ва татбиқ менамуд. Маҳз ба ҳамин хотир эълумияи Куруш сарчашмаи ҳукукию байналмилалӣи ҷаҳони куҳан мебошад. Зеро нуктаҳои ҷудогонаи онро тибқи бозёфтҳои таърихӣ дар нуктаҳои ҷудогонаи тамаддунҳои бостон таълим меодаанд (Мисол, дар Чин). Эълумия ба тамоми аз принципҳои башардӯстона ва инсонпарварона фаро гирифта шудааст. Он ақидаи сиёсӣ - ҳукукии иттифоқан ва ё тасодуфан эълоншуда набуда, робитаи бевоситаи хиради инсон, эҷодиёти ақл нисбат ба тақдири халқҳо мебошад, ки тақдири ояндаи ҳамзистии инсониятро пешгӯӣ намудааст. Аз ин хотир, Эълумияи Куруш, бешак сароғози Эълумияи умумии ҳукуқи башар, аниқтараш марҳилаи аввалини ташаккули принципҳо ва ғояҳои ҳукуқи инсон мебошад. Куруш на танҳо эҳтиром ба ҳукуқи инсонро дар сатҳи давлатӣ зоҳир намуд, вай анъанаҳои диниро арҷгузори намуда, ҳукуқи моликияти муассисаҳои диниро ҳимоя карда, чӣ тавре ки Инчил тасдиқ менамояд, ҳамаи зарфҳои тиллоӣ ва нуқрагии маъбадҳои яҳудиёро ба соҳибмулкони аслии баргардонид: “Ва шох Куруш баровард маснуоти хонаи Худо, ки Навуходонасар аз Ерусалим гирифта буд ва дар хонаи Худои худ гузошт, ва баровард Куруш шохӣ Форсҳо бо дастони худ Мифредатро ҳазинаи муҳофизашавандаи маъбадро ва супорид ба Шешбасар ва ҳоким Иудин...”.

Аз рӯи маълумоти китоби муқаддас шумораи маснуоти тиллоӣ ва нуқрагии баргардонидашуда панҷ ҳазору чорсадро ташкил меод. Яқин аст, ки ин сарлашкар нияти тороҷи шаҳрро надоштааст. Балки чун намоёндаи дини озодипарастии зардуштия вай кӯшиш менамуд, ки ба дунё осоиш ва адолатро диҳад, халқро аз зулми ҳокимони маҳаллӣ халос кунад ва ба онҳо ҳукуку озодиҳои асилро пешниҳод намояд. Маҳз барои ҳамин халқҳо Курушро дар ҳар ҷо ҷонибдорӣ менамуданд ва намоёндагони динҳои гуногун ӯро баргузидаи Худованд меҳисобиданд, ки бо дастури хоса амал менамуд. Ҷолиби диққат он

ҳолат аст, ки Куруш ва меросбарони ӯ намояндагони дини зардуштия буданд, аммо онҳоро раияти динҳои дигар эҳтиром мекарданд.

Ин аз чӣ гувоҳӣ меод? Дар навбати аввал, дар бораи он ки ҳамаи динҳои ҷаҳон асосан самтгириҳои якхела доранд, ки аз даъват ба адл ва тантанаи ақл иборат мебошанд. Куруш бо ҳаракатҳои худ нишон дод, ки барои вай аҳамият надорад, ки ба ҳудои заминӣ тоат мекунад ва ё самой. Муҳим, барои ӯ ба ҳама гуна арзиш (идеал) ва ба кулли насли инсоният бо нияти нек муносибат кардан буд. Куруш чун сиёсатмадори оқил ба насли оянда собит сохт, ки “ҳокимият бо бединон поянда буда метавонад, аммо бо золимон ғайриимкон аст”. Гуго Гротсий навишта буд: “Мумкин нест, ки ба андешаи баъзеҳо розӣ шавем, ки гӯё дар замони ҷанг ҳамагуна ҳуқуқҳо қатъ мегарданд, гузашта аз он нагузорем, ки бидуни риояи сарҳади ҳуқуқ ва поквичдонӣ касе ҷангро оғоз кунад ва ё онро идома диҳанд.”. Бартариат ва нуфузи Куруши машҳур маҳз аз он иборат буд, ки вай қариб ҳамавақт баҳри риояи сарҳади ҳуқуқ ва поквичдонӣ кӯшиш менамуд. Дар кучое, ки ӯ набошад, ӯ ҳамавақт ба ҳуқуқҳои халқҳои забтшуда эҳтиром мегузошт. “Амр дод, - навишта шудааст дар эълония, - аз Бобул то Ошур, Шумер ва Акад, ба ҳамаи сарзаминҳое, ки дар он тарафи дарёи Тигр ва Евфрат қарор доранд ва қадима мебошанд, кулли маъбадҳои маҳкам ва хонаҳои худоро кушоянд ва ҳамаи ҳудоёнро дар ҷои худ бозгардонанд”. Башардӯстии Куруш дар он ҳам зоҳир мешуд, ки вай ҷангҳои адолатнокро роҳандозӣ намуда, на танҳо асирони сиёсӣ ва ҳарбиро мебахшид, балки бо онҳо аз рӯи эҳтиром низ муносибат мекард. Тибқи маълумоти муаррихон вай ҳамеша қадру эҳтироми ҳокимони мағлубро ба ҷо меовард. Нақл мекунам, ки дар вақти мурдани шоҳ Набонид (соли 538 т.м.), ки душмани ӯ буда, дар муқобили ӯ мечангид, вай мотами умумӣ эълон кард ва дар маросимҳои мотамӣ шахсан иштирок намуд. Куруш бо қарорҳои сиёсии худ инсонгароии баланд зоҳир менамуд. Ҳаёти сиёсии он, ки дар шароити ҷанг ва сулҳ мегузашт, яқинан ба ташаккули намунаи нави ҷомеаи ҷаҳоние равона гардида буд, ки ба арзишҳои ақлӣ - ҳуқуқӣ, ҳамкорӣ ва тавофуқ дар муносибат байни тамаддунҳо, халқҳо ва давлатҳо, ба ақидаи тартиботи ҳуқуқии ягонаи байналмилалӣ асос ёфта будаст.

“Халқҳои ин сарзаминҳоро ба ваҳдат муттаҳид намудам, - навишта шудааст дар эълония, - тамоми хона ва манзилҳои вайронаро барқарор намудам.”.

Сарлашқари бузург саҳми зиёдеро дар ободонии мамлакат кардааст. Вай медонист, ки ҷангҳо ба бастани сулҳ ниҳоят бояд фарҷом ёбанд, сулҳ мақсади ниҳонии ҷанг мебошад ва худ низ баҳри таъмини сулҳ барои халқҳои Замин ҳаракат мекард. Бидуни шак аст, ки агар ҳокимияти сулолаҳо ба манфиатҳои асили халқи худ ҷавобгӯ мешуд, он гоҳ забт намудани онҳо низ мушқил мебуд. Ва пешбурди ҷанг муқобили ин гуна халқҳо ба охири хислати асили торочи ғосибонаро мебахшид. Дар ин ҳолат дар хусуси васфи Куруш чун шоҳи одил ва бахшандаи сулҳу субот ба халқҳо ягон асос пайдо намегардид. Ҳам эълония ва ҳам дигар сарчашмаҳои таърихӣ тасдиқ менамоянд, ки дар бисёр нуктаҳои дунёи қадим ба сари ҳокимият омадани сулолаи Ҳахоманишҳо бо озод гардидан аз зулму истибдоди золимони маҳаллӣ ҳамрадиқ буд. Ҳокимони он замон бо раияти худ ба тарзи ғайриинсонӣ рафтор менамуданд. Минбаъд ба Ғарб ва Шарқ доман паҳн намудани давлати Ҳахоманишҳо, умқан мавриди ислоҳот қарор гирифтани низоми идоракунии ва механизми алоқа, ба ташаккули низоми ягонаи иқтисодӣ ва сиёсӣ дар Шарқ мусоидат карда, бе вайрон намудани одату анъанаҳои халқҳои ба давлати Ҳахоманишиҳо ҳамроҳшуда, як салтатанти ҷаҳониरो тавлид сохт.

Принсипҳои озодии вичдон ва озодии пайравӣ ба дин, имконияти табодули таҷрибаи пешқадам, шохроҳҳои тараққиёти тамаддуни шарқиро муайян намуданд. Шак нест, ки Ҳахоманишҳо ва Куруш аз аввалин шоҳоне мебошанд, ки дар Шарқ давлати азими адолатнокро таъсис доданд. Дар сурати пешбурдани ҷангҳои ғосибона, онҳо наметавонистанд адлияти худро дар муносибатҳои сиёсӣ - ҳуқуқӣ ва дар маънавӣ - ҳуқуқӣ якзайл ҳифз намоянд. Онҳо забткунандаи ҳудудҳо, “ифтитоҳкунандаи кишварҳо”-и ба онҳо тааллуқнадошта буданд. Тасарруфи ҳокимият аз ҷониби сулолаҳои ғайр, дар навбати худ воқуниши ҷавобӣ - шӯриш ва ҳаракатҳои зидди салтанатиро ба вуҷуд меовард, ки онҳоро ё бо зӯроварӣ, ё бо гузашткунӣ, ё ин ки бо ягон услуби ғайриинсонӣ дигар паҳн намудан мумкин буд. Таърихи Шарқ чунин шӯришҳоро медонад. Ин табодулоҷи

Гаумата соли 522 т.м., шӯриши Марғиён дар ҳамон сол, шӯриш дар соли 521 т.м. дар Мод ва бисёри дигарҳо. Аммо таърих таърих аст. Вайро набояд бо ҳодисаҳои воҳид баҳогузорӣ намуд.

Танҳо тавассути назари амиқи ҳодисаҳои қарнҳо, ба воситаи дарки чуқури дастовардҳои ин ё он давр, метавон мушоҳида кард, ки он ба наслҳои оянда ва тамаддуни инсонӣ умуман чӣ гузоштааст. Ва аз ин дидгоҳ давраи ҳукмронии Ҳахоманишҳо дар таърихи Шарқ ва кулли тамаддуни қадим ба ҳайси як саҳифаи дурахшон ворид мегардад. Дар ин хусус академик Б.Ғафуров чунин навишта буд: “Дар давраи Ҳахоманишҳо, дар кишварҳои гуногун намоёндагони халқҳои мухталиф паҳлӯи ҳам зиндагӣ ва кор мекарданд. Барои мисол, дар қазираи Элефантин дар сарҳад бо Нубия ва дар шаҳри Мемфис дар Миср мисриҳо, форсҳо, юнониҳо, хоразмиҳо, бобулиҳо, арамейҳо, чухудон, финикийҳо ва монанди инҳо кор ва зиндагонӣ карда, байни худ аҳдҳо мебастанд”. Ағлаби ин қавмиятҳо, на танҳо ба худоёни худ, балки ба худоёни ғайр низ тоат намуда, аз якдигар тасаввуроти мухталифи диниро мегирифтанд. Онҳо на хусумати қавмӣ ва на диниро медонистанд ва дар натиҷаи омезиши фарҳанги модӣ ва маънавии халқҳои мухталиф тадриҷан фарҳанги салтанати Ҳахоманишҳо ба вучуд овард. Ба ин фарҳанги муттаҳидаи салтанатӣ, ки садсолаҳо арзи вучуд кардааст, ҳамаи халқҳои ин ҷамъият саҳми худро гузоштанд. Тибқи сарчашмаҳои таърихӣ то ислоҳоти Доро ягон халқ аз имтиёзҳои сиёсӣ истифода намебурданд. Аз рӯи иттилои муаррих Арриан, Аминаспаи парфиян сараввал сатрапи (ҳокими) Миср буд, баъдан бошад ин вазифаро дар ҳуди Порт ба дӯш гирифтааст. Дар ин паҳнои омезиши фарҳангӣ ва майдони ягонаи сиёсӣ табодули таҷриба дар ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ низ мегузашт. Шоҳони сулолаи Ҳахоманишҳо бисёр катибаҳо гузоштаанд, ки мазмуну мундариҷаи онҳо бо замонаи мо бисёр ҳамовоз аст. Лекин дар байни ин катибаҳо Эълумияи Курушро ҳамчун нахустин санади конститусионӣ, ки дар ҷаҳони қадим дар худ ғояи конституционализмро ҷой карда, таҳкурсии асосии рушди ҳуқуқу озодиҳои халқҳои бостонро гузоштааст, истифода намудан мумкин аст. Аз рӯи андешаи мо, омӯзиши ин эълумия ва дохил намудани он ба шумори сарчашмаи нахустини таърихӣ оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва мабдаи ибтидоии ғояи марказии либера-

лизми демократӣ- конституционализм дар ҷаҳон эътироф кардан ба воқеият наздикӣ дорад. Аз ин лиҳоз, аз ҷониби СММ ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ, эътироф ва омӯзиши он ҳамчун як саҳифаи таърихӣ ҳуқуқи инсоният ба манфиати кор ва доди таърихист. Аз рӯи адл аст, агар Эълomiaи Куруши Кабир мақоми арзандаи худро дар қатори санадҳои таърихӣ ҳуқуқи байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон ҳамчун оғози ташаккули принципҳои ҳуқуқи озодиҳои инсон бояд соҳиб шавад.

*Профессор Холиқзода А.
Унвонҷӯ Юнусзода Б.*

МАНШУРИ КУРУШИ ҲАХОМАНИШӢ машхур ба ЭЪЛОМИЯИ КУРУШИ КАБИР

(Бояд қайд кард, ки ин ҳуҷчат дар таърихи илми ҳуқуқ нахустин эълумия дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон аст, ки Куруши кабир баробари ворид шудан ба давлати Бобул қабул кардааст. Дар эълумия нахустин маротиба дар таърихи ҷомеаи инсонӣ се ҳуқуқи табиӣ: ҳуқуқ ба озодии ҳаракат, ҳуқуқ ба маскан ва ҳуқуқ ба озодии эътиқод ва дин аз ҷониби Куруш эълон шуда, масъалаи аз байн бурдани бардагиро дар миён гузоштааст. Ин суҳанони олий дар ҳамон рӯзгори бостон ба ҳамин Эълумия мансуб буд: *«Ман бардадорию барандохтам. Ба бадбахтиҳои онон поён бахшидам. Фармон додам, ки ҳамаи мардум дар парастии Худои худ озод бошанд ва ононро наёзоранд. Фармон додам, ки ҳеҷ кас аҳолии шаҳро аз ҳастӣ соқит накунад. Мардук аз кирдори неки ман хушнуд шуд.»* Эълумияи мазкур ҳоло аз ҷониби СММ аз қадимтарин номаҳои ҳуқуқи инсон шинохта шуда, бо шаш забон аз ҷоп баромадааст. Тибқи иттилооти маъхазнигорӣ Эълумия ханӯз дар аҳди бостон аз ҷониби халқу кавмиятҳои мухталиф ба ҳайси як ҳуҷҷати олии инсондӯстӣ қадршиносӣ ва эътироф шуда, нуктаҳои муҳими он дар муассисаҳои маърифатӣ омӯхта мешуд. Археологҳо ва таърихшиносон аз сарзамини Чин устухонпораҳоеро пайдо намуданд, ки дар онҳо пораҳои эълумия насб шуда буд. - А.Х.)

I

1. Куруш, шоҳи ҷаҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавонманд, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад

2. ... ҳамаи ҷаҳон⁵⁴²

3. ...марди ношоисте ба фармонравиҳои кишвараш расида буд.

4. Ё оинҳои куҳанро аз миён бурд ва чизҳои сохтагӣ ба ҷои он гузошт.

⁵⁴².... ҳамаи ҷаҳон – аз ин ҷо то поёни сатри нӯздаҳум ривоят на аз забони Куруш, балки аз нақли нозирони ношинохта омадааст, ки дарбаргирандаи назари аҳолии ва бузургони Бобул аст.

5. Маъбаде ба диле аз ниёишгоҳи Исагила⁵⁴³ барои шаҳри Ур ва дигар шаҳрҳо сохт.

6. Ў кори ношоисти қурбонӣ қарданро ривоч дод, ки пеш аз он набуд... Ҳар рӯз қорҳое напосанд мекард, хушунат ва бадқирдорӣ.

7. Ў қорҳои... рӯзмарраро душвор сохт. Ў бо муқаррароти номуносиб дар зиндагии мардум даҳолат мекард. Андӯҳ ва ғамро дар шаҳрҳо пароканд. Ў аз парастии Мардук, Худои бузург рӯй баргардонд.

8. Ў мардумро ба саҳтии маош дучор кард. Ҳар рӯз ба шевае соқинони шаҳро озор меод. Ў бо қорҳои хашани худ мардумро набуд мекард... ҳамаи мардумро.

9. Аз нолаву додҳои мардуми Инилил (Ийилил) Худои бузург нороҳат шуд... дигар эзидон он сарзаминро тарк карда буданд.

10. Мардум аз Худои бузург меҳостанд, то ба вазъи ҳамаи бошандагони рӯи замин, ки зиндагӣ ва қашонашон рӯ ба вайронӣ мерафт, таваҷҷӯҳ кунад. Мардук, Худои бузург, ирода кард то эзидон ба Бобул бозгарданд.

11. Соқинони сарзамини Сумер ва Аккад монанди мурдагон шуда буданд. Мардук ба сӯи онон мутаваҷҷеҳ шуд ва бар онон раҳмат овард.

12. *Мардук ба дунболи фармонравоии додгар дар саросари ҳамаи кишварҳо ба қустуҷӯ пардохт. Ба қустуҷӯи шохе хуб, ки ўро ёрӣ диҳад. Он гоҳ, ў номи Қуруш, подшоҳи Анишнро бархонд. Аз ў ба номи подшоҳи қаҳон ёд кард.*

⁵⁴³ Исагила – Изагила номи ниёишгоҳи бузурги Мардук ё Худои бузург аст. Ин ном бо номи ниёишгоҳи эронӣ «Изагин» дар «Арата» шабоҳати зиёд дорад, ки дар ҳамосаи сумерӣ «Инмиркор ва фармонравои Арата» низ бозгӯй шудааст. Қаҳоншоҳи Дурахшонӣ дар «Ориёиҳо, мардуми қашӣ ва дигар эронӣ» (Техрон, 1382, с.508) маънии «Изагин»-ро санги Лочувард доништааст. «Қосиён» низ ранги обиро ранги Худованд ба шумор меоварданд ва «Қашу / Қосу номи худои бузурги онон ба маънои «ранги обӣ» аст. Имрӯз вожаи «қос» ба маънии ранги обӣ дар ғӯишҳои маҳаллии Эрон ба қор меравад. Масалан, дар Гелон, мардони дорои қашмони обиро «Қос-око» хитоб мекунанд.

13. *Ў тамоми сарзамини Гутиро⁵⁴⁴ ба фармонбардории Куруш даровард. Ҳамчунин ҳамаи мардумони Модро.⁵⁴⁵ Куруш бо ҳар сиёҳсар (ҳамаи инсонҳо) додгарона рафтор кард.*

14. *Куруш бо ростиву адолат кишварро идора мекард. Мардук, Худои бузург, бо шодӣ аз кирдори нек ва андешии неки ин пуштибони мардум хурсанд буд.*

15. *Ў Курушро барангехт, то роҳи Бобулро дар пеш гирад; дар ҳоле ки ҳудаш ҳамчун ёваре ростин дӯшодӯши ӯ гом бармедошт.⁵⁴⁶*

16. *Лашкари пуршумори ӯ, ки ҳамчун оби рӯдхона шумораш нопазир буд, ороста ба анвои ҷангафзорҳо дар канори ӯ роҳ месипарданд.*

17. *Мардук муқаддар кард, то Куруш бидуни ҷангу хунрезӣ ба шаҳри Бобул ворид шавад. Ў Бобулро аз ҳар балое эмин дошт. Ў Набунаидишоҳро ба дастӣ Куруш сунурд.*

18. *Мардуми Бобул, саросари сарзамини Сумер ва Аккад ва ҳамаи фармонравоёни маҳаллӣ фармони Курушро назируфтанд. Аз подшоҳии ӯ шодмон шуданд ва бо чеҳраҳои дурахшон ӯро бӯсиданд.*

19. *Мардум суруреро шодбош гуфтанд, ки ба ёри ӯ аз ҷанголи марғу ғам раҳой ёфтанд ва ба зиндагӣ бозгаштанд. Ҳамаи эзидон ӯро ситуданд ва номаширо гиромӣ доштанд.*

II

20. *Манам Куруш,⁵⁴⁷ шоҳи ҷаҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавонманд, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад, шоҳи ҷаҳор гӯшаи ҷаҳон.*

⁵⁴⁴ Гутӣ – маҳалли кунунии Курдистони Эрон.

⁵⁴⁵ Мод, Умонмандах (Mada) – яке аз кишварҳои тобеи Ҳахоманишӣ аст. Одатан ин номро, ки бобуӣ аст, дар баробари Мод мегузорнад. Аммо, чунин ба назар мерасад, ки ин ном ба ҳама ва ё яке аз қавмҳои ориёӣ, ки дар ҳазораи дувуми пеш аз милод ба Миёндурӯд муҳоҷират карда буданд, нисбат меёфт.

⁵⁴⁶...дар ҳоле ки ҳудаш ҳамчун ёваре ростин дӯшодӯши ӯ гом бармедошт – ҳадаф аз ин нукта шояд дида шудани сайёраи Муштарӣ дар осмон аст. Дар боварҳои эронӣ сайёраи Муштарӣ нишонаи осмонии Аҳурамаздо / Мардук мебошад.

⁵⁴⁷ Манам Куруш... – аз ин ҷо ривоят аз номи шахси аввал, аз забони Куруш баён мешавад.

21. Писари Камбучия – шоҳи бузург, шоҳи Аншон, набераи Куруш (Куруши якум), шоҳи бузург, шоҳи Аншон, набераи Чишпиш, шоҳи бузург, шоҳи Аншон.

22. Дудмоне, ки ҳамеша шоҳ будаанд ва фармонравоияшро Бил⁵⁴⁸ ва Набу⁵⁴⁹ гиromӣ медоранд ва хурсандии қалби подшоҳии ӯро хоҳонанд. Он гоҳ, ки бидуни ҷангу пайкор⁵⁵⁰ воридаи Бобул шудам.

23. *Ҳамаи мардум гомҳои маро бо шодмонӣ пазируфтанд.⁵⁵¹ Дар боргоҳи подшоҳони Бобул бар тахти шахриёрӣ нишастам. Мардук дилҳои поки мардуми Бобулро мутаваҷҷеҳи ман кард, зеро ман ӯро арҷманд ва гиromӣ доштам.*

24. *Артиши бузурги ман ба сулҳу оромӣ воридаи Бобул шуд. Нагузоштам ранҷу озоре ба мардуми ин шахр ва ин сарзамин ворид ояд.*

25. *Вазъи дохилии Бобул ва ҷойгоҳи муқаддасаш қалби маро тақон дод. Ман барои сулҳ кӯшидам. Набунаид мардуми дармондаи Бобулро ба бузургӣ кашида буд, қоре, ки дархури шони онон набуд.*

26. *Ман бардадориро барандохтам. Ба бадбахтиҳои онон поён бахшидам. Фармон додам, ки ҳамаи мардум дар парастии Худои худ озод бошанд ва ононро наёзоранд. Фармон додам, ки ҳеҷ кас аҳолии шахрро аз ҳастӣ соқит накунад. Мардук аз кирдори неки ман хушнуд шуд.*

27. Ӯ бар ман, Куруш, ки ситоишгари Ӯ ҳастам, бар писари ман Камбучия ва ҳамчунин бар ҳамаи сипоҳиёни ман

28. Барақату меҳрубониҳояшро арзонӣ дошт. Мо ҳамагӣ шодмона ва дар сулҳу оштӣ мақоми баландашро сутудем. Ба фармони Мардук ҳамаи шоҳоне, ки барои авранги подшоҳӣ нишастаанд;

⁵⁴⁸ Бил(Bēl) – Худованд, номи дигари Мардук.

⁵⁴⁹ Набу(Nabū)- ба бобули Худованди нигориш, дабири ва нависандагӣ аст. Ин ниёишгоҳро «Эзида» меноманд.

⁵⁵⁰ Он гоҳ, ки бидуни ҷангу пайкор... – ишора ба бидуни ҷангу пайкор даромадани Куруш ба Бобул на танҳо дар гузориши ӯ, балки дар матнҳои бобулие чун «Солномаи Набунаид» ва «Таърихи Херот» низ сабт шудааст.

⁵⁵¹ Ҳамаи мардум гомҳои маро бо шодмонӣ пазируфтанд – ишора ба ин нукта, ки мардумони ҳамаи кишварҳо бо ризоияти худашон подшоҳӣ ва иқтидори Курушро пазируфта буданд.

29. ва ҳамаи подшоҳони сарзаминҳои ҷаҳон, аз «дарёи боло» то «дарёи поин» (дарёи Мадитарона то халиҷи Форс), ҳамаи мардуми сарзаминҳои дурдаст, ҳамаи подшоҳон «омурӣ», ҳамаи ҷодарнишинон,

30. маро хироч гузориданд ва дар Бобул бар ман бўса заданд. Аз... то Ошур⁵⁵² ва Шуш.

31. *Ман шаҳрҳои Агадих, Ишинуна, Замбон, Митурну, Дир, сарзамини Гутён ва шаҳрҳои кӯҳани он сӯи Дачларо, ки вайрон шуда буд, аз нав сохтам.*

32. ***Фармон додам тамоми ниёшигоҳҳоеро, ки бафта шуда буд, бикшиянд. Ҳамаи худоёни ин ниёшигоҳҳоро ба ҷоҳои худ бозгардондам.⁵⁵³ Ҳамаи мардумонро, ки пароканда ва овора буданд, ба ҷойгоҳҳои худ баргардондам. Хонаҳои вайрони оноро обод кардам. Ҳамаи мардумро ба ҳамбафтагӣ фаро хондам.***

33. *Ҳамчунин, пайкараи Худоёни Сумер ва Аккадро, ки Набунаид бидуни воҳима аз Худои бузург ба Бобул оварда буд; ба хушнудии Мардук, ба шодӣ ва хуррамӣ,*

34. *ба ниёшигоҳҳои худашон бозгардондам,⁵⁵⁴ бишавад, ки дилҳо шод гардад. Бишавад, Худоёне, ки оноро ба ҷойгоҳҳои муқаддаси нахустинашон бозгардондам,*

35. *ҳар рӯз дар пешгоҳи Худои бузург бароям хостори зиндагонии баланд бошанд. Бишавад, ки суҳанони пурбаракат ва некроҳона бароям биёбанд. Бишавад, ки онон ба Худои ман Мардук бигӯянд:*

«Ба Курушишох, подшоҳе, ки туро гиромӣ медорад ва писари Камбучия ҷойгоҳе дар сарои сипанд⁵⁵⁵ арзонӣ дор».

⁵⁵² Ошур (Avura) – Сурия, Ассирия, яке аз кишварҳои тобеи шоханшоҳии Ҳахоманишӣ.

⁵⁵³...ҳамаи худоёни ин ниёшигоҳҳоро ба ҷоҳои худ бозгардондам – бо вучуди набудани ҳеҷ далели қотеъ дар зардуштӣ будани Куруши бузург, ӯ ҳамчун Зардушт ба ин бовари кӯҳани эронӣ пойбанд буд.

⁵⁵⁴... ба ниёшигоҳҳои худашон бозгардондам – кушоиш ва бозсозии ниёшигоҳҳо ба фармони Куруш. Дар лавҳаи ҷаҳор сатрӣ, ки аз «Арах» дар Миёндурӯд кашф шудааст, чунин омадааст: Манам Куруш, писари Камбучия, шохӣ тавонманд, он ки «Исагила» ва «Азияда»-ро сохт».

⁵⁵⁵ сарои сипанд – дар бовариҳои эрони «сарои сипанд» ё «анагра райучанга» (анагрон / анорон) ба маънои рушноии бепоён аст, ки ҷойгоҳи Худои бузург ё Ахурамздо ва бихишти барин махсуб мешавад.

36. *Бегумон дар рӯзҳои созандагӣ ҳамагӣ, мардуми Бобул, подшоҳро ғиромӣ доштанд ва ман барои ҳамаи мардум ҷомеае ором фароҳам сохтам (сулҳу оромширо ба тамоми мардум ато кардам).*

* * *

37. ...ғоз, ду ўрдак, даҳ кабӯтар. Барои ғозҳо, ўрдакҳо ва кабӯтарон...

38. ...бо рӯи бузург шаҳри Бобул ба номи Эмагур - Ини-лилро устувор гардонидам...

39. Девори очурии хандаки шаҳрро,

40. ...ки ҳеҷ як аз шоҳони пешин бо бардағони ба бекорӣ гирифташуда ба поён нарасонида буданд,

41. ...ба анҷом расонидам.

42. Дарвозаҳои бузург барои онҳо гузоштам бо дарҳое аз чӯби «сидар» ва рӯкаше аз муфаррағ.

43. ...катибае аз подшоҳе пеш аз ман ба номи Ошурбони-пал.

44. ...

45. ...барои ҳамеша!⁵⁵⁶

⁵⁵⁶ Маъҳаз: Сафинаи сухан. С.6-10.

КАТИБАИ АРИЯРАМНА ДАР ҲАМАДОН⁵⁵⁷

§ 1. 1-3. Ариярамна⁵⁵⁸ – шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳ дар Порс⁵⁵⁹, писари шоҳ Чишпиш, набераи Ҳахоманиш.⁵⁶⁰

§ 2. 4-9. Шоҳ Ариярамна гӯяд: ин кишвари Порс, ки ман дорам, ки [дорои] аспони хуб ва мардони хуб [аст], Худои бузург, Ахурамаздо⁵⁶¹ ба ман фармуд. Ба хости Ахурамаздо ман шоҳи ин кишвар ҳастам.

§ 3. 9-11 Шоҳ Ариярамна гӯяд: Ахурамаздо ба ман ёрӣ кунад.

⁵⁵⁷ Катибаи Ариярамна дар Ҳамадон лавҳае аз тило аст, ки ба замони шоҳигарии Ариярамна дар Ҳамадон (худуди солҳои 640-590-и қабл аз милод) бахшида шуда, соли 1930 аз бозори Ҳамадон харидорӣ гардид. Ин катиба яке аз муҳимтарин осори шоҳигарии давраи бостонии Эрон ба шумор рафта, даҳ сатр матни ба забони форсии бостонро дар бар мегирад. Сатри ёздухум вучуд надорад. Баргардони ҳозира дар асоси нашри муҳаққиқи тоҷик Д. Саймидинов (Форсии Бостон. Овошиносӣ, грамматика, овонавишт, катибаҳои меҳӣ ва вожанома.-Душанбе: Чопхонаи «Пайванд», 2008 сураи гирифт.

⁵⁵⁸ Ариярамна (Ariyaramna) – номи падари Аршома ба маънии «оромии ориёӣ».

⁵⁵⁹ Порс (Parsa) – номи кишвар, ҷунонии Персия.

⁵⁶⁰ Ҳахоманиш (Нахāmāniš) – бунёдгузори хонадони Ҳахоманиши; «haḫā»-дӯст; «māniš» маниш, андеша; ба маънии дӯстманиш ё дӯстандеш.

⁵⁶¹ Ахурамаздо (Auramazdā) – номи Худо дар забони форсии бостон, иборат аз ду ҷузъ, «ахура»- соҳиб, худо; «мазда» - доно, хирадманд.

КАТИБАИ АРШОМА ДАР ҲАМАДОН⁵⁶²

§ 1. 1-4. Аршома⁵⁶³ - шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳ дар Порс, писари шоҳ Ариярамна, ҳахоманишӣ.

§ 2. 5-14. Шоҳ Аршома гӯяд: Аҳурамаздо – Худои бузург, ки бузургтарини Худоён [аст], маро шоҳ кард. Ё кишвари Порсро, ки [дорои] мардуми хуб ва аспони хуб [аст], ба ман фармуд. Ба хости Аҳурамаздо ин кишварро дорам. Маро Аҳурамаздо бипоёд ва хонадони маро ва ин кишварро, ки дорам, ё бипоёд.

⁵⁶² Катибаи Аршома дар Ҳамадон – ҳудуди солҳои 590-559-и қабл аз милод, лавҳаи аз тило дар се қитъае аст, ки гӯшаи поёни самти рости он аз миён рафта, дар бозори Ҳамадон харидорӣ шудааст (1945). Ин катиба матнро ба забони форсии бостон дар ҷаҳордаҳ сатр дар бар мегирад. Баргاردони ҳозира дар асоси муқоисаи нашрҳои олими аврупоӣ П. Лукук (Катибаҳои ҳахоманишӣ. Фароҳамоварӣ ва тадқиқи П. Лукук Тарҷумаи Н. Халқҳои Зери назари Ж. Омӯзгор.- Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонарӯз, 1381.) ва муҳаққиқи тоҷик Д. Саймиддинов (Форсии бостон. Овошиносии грамматика, овонавишт, катибаҳои меҳӣ ва воҷаном.- Душанбе: Чопхонаи «Пайванд», 2007) ва сурат гирифт.

⁵⁶³ Аршома(Aršama) – падари Виштосп.

КАТИБАҲОИ КУРУШИ ДУВУМ⁵⁶⁴

(Ин катиба то ҷое катибаи якумро пурра мекунад, рочеш ба ҳамон дастовардҳои Куруш дар Бобулистон ҳарф мезанад ва аз чанд ҷиҳат нуктаҳои нави кишваркушоӣ ва адлпарастии шоҳи Ҳахоманишӣ Курушро ошкор месозад.)

{Куруш шоҳи ҷаҳон аст, шоҳи бузург, шоҳи

1. тавоно, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад...}

2. шоҳи манотиқи ҷаҳон {...}

3. {...} бузург, як нотавон⁵⁶⁵ барои фармонравой бар

4. Куруш гузошта шуд {...} ӯ фармон дод бадалҳоро

5. ҷойгузини он кунанд⁵⁶⁶; ӯ фармон дод, ки бадали

6. Исагиларо сохтанд {...} барои Ур ва дигар шаҳрҳои оинӣ, маносике, ки шоистаи онҳо набувад⁵⁶⁷ {...} ҳар рӯз бидуни шармандагӣ сӯхбат мекард⁵⁶⁸ ва аз рӯи шарорат маросими маъмулии қурбониро мутаваққиф кард {...} ӯ мудом ба шаҳрҳои оинӣ {осеб} расонд; эҳтиром ба Мардук, шоҳи Худоёнро ба фаромӯшӣ афканд (?)

3. Ӯ мудом дар шаҳраш⁵⁶⁹ шарорат кард ва ҳар рӯз {...} мардумонаш, ӯ фармон ба нобудии онҳо медод, бидуни лаҳзае

⁵⁶⁴ Катибаҳои Куруши дувум – катибае мансуб ба солҳои ҳукмронии шоҳи Ҳахоманишӣ Куруши дувум дар солҳои 559-530-и қабл аз милод аст. Ин устувонае аз хоки Рас буда, зимни ҳафриёти Бобул (1879) ба даст омадааст. Катибаи мазкур шомили чихилу панҷ сатр мебошад, ки оғоз ва поёни матн нопурра мебошад. Баргاردонии ҳозира дар асоси муқоисаи нашрҳои олими аврупоӣ П.Лукук (Катибаҳои ҳахоманишӣ. Фароҳамовари ва таҳқиқи П. Лукук Тарҷумаи Н. Халхолоӣ. Зери назари Ж. Омӯзгор.- Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381.) ва муҳаққиқи тоҷик Д. Саймиддинов (Форсии бостон. Овошиносӣ, грамматика, овонавишт, катибаҳои чопхонаи «Пайванд», 2007) ва сурат гирифт.

⁵⁶⁵ як нотавон – шахсияти номаълум бо номи Набунаид, ки мисли Куруш ба хонадони шоҳон тааллуқ надорад.

⁵⁶⁶ ӯ фармон дод бадалоро ҷойгузини он кунанд – Набунаид зоҳиран фармон дод, ки муҷассамаҳое аз худоёнро бардоранд ва онҳоро бо чизҳои гайридинӣ иваз намоянд.

⁵⁶⁷ маносике, ки шоистаи онҳо набувад – дар Ур Набунаид духтарашро роҳибайи Худои Син кард.

⁵⁶⁸ бидуни шармандагӣ сӯхбат мекард – ӯ ниёш ба ҷой меовард.

⁵⁶⁹ дар шаҳраш... – Бобул, шаҳри Мардук.

таваккуф онҳоро ба зери юғ мебурд⁵⁷⁰, ҳамаи онҳоро; ба далели шукӯҳхояшон, Анлили Худоён⁵⁷¹ хашмгин ва сарзаминашон {...}⁵⁷²; Худоёне, ки дар миёни онҳо зиндагӣ мекарданд, манозили худро⁵⁷³ тарк карданд; ба далели хашми ӯ, ӯ онҳоро ба Бобул бурд; Мардук {...} баргашт; ба сӯи маконҳое, ки манозилашон аз миён рафта буданд ва ба сӯи мардумони Сумер ва Аккад, ки ба аҷсод шабоҳат доштанд, ӯ масири худро тағйир дод {...}, ӯ дилаш ба раҳм омад.

4. Саросари сарзаминҳо, ҳамаи онҳоро баррасӣ кард, ба ковиш дар онҳо пардохт, дасташро гирифт⁵⁷⁴; Куруш, шоҳи Аншон, ӯ номашро эълон кард, ӯро ба подшоҳӣ дар тамоми ҷаҳон хонд; ӯ фармон дод, ки сарзамини Гутӣ пеши пой ӯ сар ҳам кунанд, тамоми гурӯҳҳои манда⁵⁷⁵; мардумони сиёҳсарро⁵⁷⁶, ки ба дасти ӯ шикаст дод, Куруш бо ростӣ ва адолат онҳоро пазируфт; Мардук, Худои бузург, нигоҳбони мардуми хеш, ба қорҳои нек ва қалби дурустқори ӯ нигарист.

5. Ба ӯ фармон дод ба самти шаҳраш, Бобул биравад, ва ӯро дар роҳи Бобул ба роҳ андохт, дар ҳоле ки дар қанори ӯ монанди як дӯст ва як ҳамроҳ гом бармедошт; сипоҳиёни азимаш, ки монанди обҳои рӯдхона қобили шумориш набуданд, силоҳхояшонро бардоштанд ва дар қанори ӯ ба роҳ афтоданд; бидуни қорзор ва мубориза ӯро ба шаҳри Бобул, шаҳри хеш ворид кард; ӯ Бобулро аз бадбахтӣ раҳонид; Набунаидро бад-ӯ суспурд, шохе, ки ӯро парастид намекард.

6. Ҳамаи мардуми Бобул, мардуми Сумер ва Аккад, ҳамаи бузургон ва соҳибмансабон, дар баробари ӯ сар фуруд оварданд, пой ӯро бӯсиданд; аз подшоҳии ӯ хушхол шуданд, ҷаҳраҳояшон дурахшон шуд; Худовандгоре, ки ба юмни кӯмаки ӯ

⁵⁷⁰ бидуни лаҳзае таваккуф онҳоро ба зери юғ мебурд – Набунаид мудом ба мардум қорҳои зӯрварона таҳмил мекард.

⁵⁷¹ Анлили худоён – Мардук, бузургтарин худоён.

⁵⁷² Сарзаминашон {...} – шояд «сарзаминашонро тарк карда» бошад.

⁵⁷³ манозили худ – маъбади худоён.

⁵⁷⁴ дасташро гирифт – ифодае барои бурдан ба маросими соли нав ва эҳдои подшоҳӣ.

⁵⁷⁵ манда – уммон-манда (umman-manda), модҳо.

⁵⁷⁶ мардумони сиёҳсар – эҳтимолан эломиянд, ки дар рӯи нақши барҷастаҳои рангоранги Шуш бо пӯсти сиёҳ нишон дода шудаанд.

мурда дубора чон гирифт⁵⁷⁷, ҳамаро дар муқобили нобудӣ ва фалокат бипоид, онҳо ўро ситоиш карданд ва номашро гиromӣ доштанд.

7. «Ман Куруш, шоҳи ҷаҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавоно, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад, шоҳи ҷаҳор минтақаи ҷаҳон, писари Камбучия, шоҳи бузург, шоҳи Аншон, натиҷаи Чишпиш, шоҳи бузург, шоҳи Аншон, табори ҷовидонаи подшоҳӣ⁵⁷⁸, он ки Бил ва Набу шаҳриёрияшро гиromӣ доштанд, он ки онҳо барои шодии дили хеш шаҳриёрияшро орзу мекарданд.

8. Замоне, ки ба сулҳ воридаи Бобул шудам ва замоне, ки дар миёни суруру шодӣ тахти фармонравои ро дар хохи шохзодагон барқарор кардам,⁵⁷⁹ он гоҳ Мардук, Худой бузург, қалби бузурги Бобулиёнро {мусаххари ман кард}, дар ҳоле ки ҳар рӯз парастии ўро тадовум бахшидам; сипоҳиёни бисёрам ба сулҳ воридаи Бобул шуданд; ҳамаи Сумер ва Аккадро аз ҳар навъ таҳдиде ҳифз кардам.

9. *Дар сулҳ шаҳри ӯ, Бобулро устувор сохтам ва тамоми шаҳрҳои оини ўро; сокинони Бобул, ки манозилашон {...}, бар хилофи хости Худоён {...}, юге, ки шоистаатон набуд, ман онҳоро барандохтам, фақрашонро аз миён бурдам; аз корҳои неки ман Мардук, Худой бузург ба вачд омад ва ӯ лутфи хайрхоҳонаи худро ошкор кард нисбат ба ман, Куруш, шоҳе, ки ўро гиromӣ медорад ва нисбат ба Камбучия,⁵⁸⁰ писаре аз тани ман, низ нисбат ба ҳамаи сипоҳиён; акнун, мо дар баробари ӯ волотарин пояи Худои-яиро ситудем.*

10. *Ҳамаи шоҳоне, ки бар тахт нишастанд, аз ҳамаи манотиқи ҷаҳон; аз дарёи Улё то дарёи Суфло,⁵⁸¹ ки дар {шаҳрҳо} зиндагӣ мекунанд, шоҳони Омуро, ки дар зерин ҷодарҳо зиндагӣ мекунанд, ҳама барои ман хироҷи сангине оварданд ва дар Бобул поҳои*

⁵⁷⁷ мурда дубора чон гирифт – ӯ коре кард, ки сурати ҷасадмонандашонро тарк кунанд, то ба зиндагии воқеаишон баргардонанд.

⁵⁷⁸ табори ҷовидонаи подшоҳӣ – тарҷумаи вожа ба вожаи таъбири «хонадони ҷовидонаи подшоҳӣ» аст. Куруш аз хонадоне аст, ки ҳамвора салтанатро ба даст доштанд.

⁵⁷⁹ тахти фармонравои ро дар хохи шохзодагон барқарор кардам – Дориюш қудратеро, ки Гаюмата ба зӯр соҳиб шуда буд, аз нав ситонид.

⁵⁸⁰ Камбучия – Куруш катъан дар ин ҷо ҷонишини худро таъин мекунад.

⁵⁸¹ аз дарёи Илё то дарёи Сафло – аз Мадитрона то халиҷи Форс.

маро бўсиданд,⁵⁸² аз Замбан, аз Митурну, аз Дер то сарзамини Гӯтӣ, то шаҳрҳои {он сӯи} Дачла, ки пояҳояшон аз муддатҳо пеш раҳо шуда буданд, Худоёнеро, ки манзилгоҳашон он ҷо буд, дубора баргардондам ва барои онҳо манзилгоҳе ҷовидона сохтам; ҳамаи мардумро як ҷо фароҳам овардам ва онҳоро муҷаддадан дар манзилҳояшон мустақар кардам.

11. Ва Худоёни Сумер ва Аккадро, ки ба рағми хашии Худои Худоён Набунаид ба Бобул бурда буд, онҳоро дар миёни шодӣ, ба дастури Мардук, дар маобадашон, дар манзили, ки дилро шод мекард, қарор додам; ҳамаи Худоёне, ки ман ба шаҳрҳояшон баргардондам, ҳар рӯз дар баробари Бил ва Набу бо лутф бихоҳанд дарозии рӯзҳои зиндагии маро; ки барои ман сахт лутфомез барзабон оваранд ва ба Мардук, Худои ман бигӯянд:

12. Куруш, ки туро меситояд ва писарии Камбучия, битавонанд салтанати {...} шон {...} ман ҳамаи онҳоро дар манзили ором мустақар кардам {...}, {...як} гоз, ду ўрдак ва даҳ кабӯтар, барои гозҳо, ўрдакҳо ва кабӯтарон {...}.

13. {...} ман афзудам {...} девори Имгур – Ийилл, бо рӯи бузург Бобулро, ки хостам сохтмониширо истехком бахшам ва {...}; канораҳо бо очур, дар канораи хандақҳои шаҳр, ки шоҳи пешин, сохтан {...} {огоз} карда буд дар беруни {...}, коре, ки ҳеч шоҳе накарда буд, гурӯҳҳои бо бегорӣ (?) {...} дар Бобул {...} бо {қир} ва очур сохтам, {...} ҷадид ва {...} бо нӯшиши аз муфарраг, даргоҳҳо ва аз {забонаҳо}.

14. {...} катибае аз Ошурбонипол {...} шоҳе, ки пеш аз ман буд {...} {...} то абад.

⁵⁸² дар Бобул поҳи маро бўсиданд – амали «proskunese», сачда кардан дар баробари шох дар байни дарбориёни он давр.

КАТИБАИ ДОРО ДАР БИЙСТУН⁵⁸³

(Яке аз катибаҳои аз назари ҳуқуқӣ хеле муфид ва пурмазмунӣ таърихист, ки рӯзгори давлатдорӣ Ҳахоманишиҳо бо тамоми назокаташ дар даврони шоҳ Доро рӯшан кардааст. Махсусан, муборизаҳои кишваркушоӣҳои Шоҳ Доро, паст кардани оташи фитнаи шӯҳони маҳаллӣ, паҳш намудани нерӯҳои марказгурези салтанати Ҳахоманишиҳо дар он ба тадриҷ ёдрас шудааст. Истифодаи сарчашма дар пурра намудани таърихи давлат ва ҳуқуқи мардуми тоҷикзабон дар аҳди Ҳахоманишиҳо аҳамияти бағоят бузургӣ таърихӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дорад. Махсусан, доир ба усули рафтору кирдор ва ҳақпарастии худ, ки Доро таъкид кардааст, диққат додан шарт ва зарур аст. Одатан мо шӯҳҳои забткорро чун истилоғар қабул дорем. Вале усули қори Доро ва озод кардани мулкҳо аз ҳокимони худҳо бо озодкунию мушкилосонкуниҳо вобаста буда, дар бештари мавридҳо сиёсати инсондӯстона ва шаҳрсозӣҳои навро мемунад. Ин ҷанбаи катиба аҳамияти сарчашмаро назди илми таърихи давлат ва ҳуқуқи халқи тоҷик афзун мегардонад. –А.Х.)

I

Ман Доро [ям] шӯҳи бузург, шӯҳиншӯҳ, (шӯҳи шӯҳон), шӯҳи Порс, шӯҳи диҳон, пури Виштосп, навоҳи Аршама, Ҳахоманишӣ.

Дорои шӯҳ мегӯяд: падари ман Виштосп [аст], падари Виштосп-Аршама, падари Аршама Ариярамра, падари Ари- ярамра Чишпиш, падари Чишпиш-Ҳахоманиш.

Дорои шӯҳ мегӯяд: аз ин рӯ моро Ҳахоманишӣ мегӯянд. Аз овони бостон мо аз озодагонем, аз овони бостон [аст] ки тухми (парваз) мо шӯҳ аст.

Дорои шӯҳ мегӯяд: Ҳашт [кас] аз тухми (парваз) ман пештар шӯҳ буданд. Ман нухумам. Нух кас пайдарпай шӯҳ будем.

⁵⁸³ Маъҳаз: Номаҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунонии бостон, паҳлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзеҳот ва луғот Бобо-Назар Ғафор/. – Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 230-244.

Ин катиба соли 1976 аз порсии бостон тарҷума шудааст.

Дорои шоҳ мегуяд: ба бузургии Ахурамаздо аст ки ман шоҳам. Ахурамаздо маро шоҳӣ бидод. Дорои шоҳ мегӯяд: ин аст он диҳоне (кишвар) ки [зери дасти] ман омаданд; ба бузургии Ахурамаздо ман шоҳион будам: Порс, Хузистон (Элам), Бобирӯш. Ассирия, Арабия, Миср [кишвари онҳое ки] фаросу дарёанд, Спарда, Иония, Мод, Армина, Каппадокия, Парфия, Дрангиана, Ариа, Хваразмиа, Бохтриш, Сугд, Гандора, Сака (Скифия), Саттагидия, Арахозиа, Мака фароҳам (дар маҷмӯъ) 23 диҳ.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин аст диҳхое ки [зери дастӣ] ман омада; ба бузургии Ахурамазда онҳо бандаи мананд. ба ман боч овардандӣ, ҳар чӣ-шон ки ман мегуфтам- ба шаб аст ай руз-он [ичро] карда мешуд.

Дорои шоҳ мегуяд: дар ин диҳҳо мардеро ки арҷманд мебуд, бартар медоштам, [мардеро] олак буд уро ман ба пурсиши хуб мепурсидам. Ба бузургии Ахурамаздо дар ин диҳҳо доди маро гирифт доштандӣ, ҳар чӣ аз [ҷониби] ман гуфта будӣ, он кардандӣ.

Дорои шоҳ мегӯяд: Ахурамаздо ин шоҳиро ба ман дода. Ахурамаздо ёрим дода то ман ин шоҳиро дорам. Ба бузургии Ахурамаздо ин шоҳиро дорам.

Дорои шоҳ. мегӯяд: ин карда шуд аз ҷониби ман пасон - он замон ки ман шоҳ будам. Камбучия ном пури Куруш-аз тухми мо ин ҷо ӯ шоҳ будак. Ӯ Камбучияро биродаре бо номи Бардиа буда ҳаммодару ҳампидари Камбучия. Пасон Камбучия ӯ Бардиаро бикӯшт (куштак). Он замон ки Бардиаро бикӯшт, мардум огаҳӣ надошт(ак) ки Бардиа кушта гашта. Пасон Камбучия ба Миср бишуд. Он замон ки Камбучия Миср бишуд, мардум [бад] олак буда; пасон дурӯғ ба ҳама диҳҳо бад паҳн гашт ба Порсу ба Моду дигар диҳҳо.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон як марде буд муғ ба ном Гаумата – ӯ аз Пайшийауводо аз Аракадриш ном куҳистоне аз ҳамон ҷо ошуб барпо кард (сар бардошт). [Аз миён] 14- ум рузи моҳи Вийахна пур (сипарӣ) шуда буд ки ӯ сар бардошт. Ӯ мардумро чинин дурӯғ гуфта: «Ман Бардиаам ки пури Куруш[аму] бародари Камбучия». Пасон мардум ҳама аз Камбучия рӯ битофт (паймон бо ӯ бишикаст); бо ӯ шуданд ба Порсу Моду ба дигар диҳҳо. Шоҳиро ӯ гирифта. Он замон ки шоҳӣ гирифта шуд, рӯзи 9-уми моҳи Гармапада пур (гузашта) буд. Камбучия ба марги (ба дасти) худ бимурд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин шоҳӣ, ки Гауматаи муғ аз Камбучиа ба зурӣ ситад, аз аввалзамон они тухми (парвази) мо буда ки пасон Гауматаи муғаш аз Камбучиа биситад ва Порсу Мод дигар диҳҳо пиромуни ӯ омаданд, онҳоро ӯ моли хеш гардонд ва ӯ [худ] шоҳ буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: набуд марде - на порс на мод - хич кас аз тухми мо ки ӯ Гауматаи муғро ронда-аз-шоҳӣ (махрум) бигардонад, мардум азиш бисёр ошон буд ки метарсид. Мардумро бас ӯ кушта буда ки Бардиаро медонистанд. Аз ин рӯ мардумро мекушт ки «Биё то нашносаман ки ман Бардиа нестам пури Куруш». Касе хич наёриста чизе пиромуни Гауматаи муғ гуфтан то ман омадам. Пасон ман аз Ахурамаздо ёрӣ хостам. Ахурамаздом ёрӣ бидод. Аз моҳи Багайодиш 10 рӯз пур (гузашта) буд ки ман або андак мардон ӯ Гауматаи муғро бидуштам ва ӯ мардонашро ки пештар ёриш буданд. Дар Сикайаувашиш ном диге (беша) дар диҳи (кишвар) Нисои Мод - ҳамон ҷо ман куштамиш, ман аз-иш шоҳиро бистадам. Ба бузургии Ахурамаздо ман шоҳ будам. Ахурамаздо шоҳиро ба ман бидод.

Дорои шоҳ мегӯяд: шоҳиро ки аз тухмаи мо рабуда шуда буд, (онро) ман ба ҷои худ нишондам (айнан: ба ҷои худ нишонда кардам), *ман айадонҳоро ки Гауматаи муғ канда вайрон карда буд, ба ҷой барқарор кардам, ҷунонки як замоне буд. Ман ба мардум ҷарогоҳ, ҷорвошонро, хону мониишонро ки Гауматаи муғ аз-иш рабуда буд, баргардондам. Ман мардумро ба ҷову пошон бар гардонам - ҳам мардуми Порсу Моду ҳам дигар диҳҳоро. Ҷунонки як замоне буд, ҳамон тавр ман ҳар ҷӣ ки рабуда шуда буд, ба ҷойи баргардондам. Ба бузургии Ахурамаздо ман ин кардам: ман ҳар ҷӣ дар қушидам то вис (хонадон) монро ба ҷой [-и аслиш] ҷунонки як замоне буд, бар гардонам.*

Ман ҷунон даркушидам ба бузургии Ахурамаздо – ки Гауматаи муғ виси (хонадони) моро натавонист бибарад.

Дорои шоҳ мегӯяд: ман ин кардам пасон – он замон ки шоҳ будам.

Дорои шоҳ мегӯяд: он замон ки ман Гауматаи муғро бидуштам, пасон *Отрина* ном марде пури *Упадарма* ба *Хузис-тон* (Элам) *ошуб барпо кард ва чинин гуфт ба мардум: «Ман шоҳи Хузистонам». Пасон Хузистон ошубгар буд, або Отрина бишуд ва ӯ шоҳ буд ба Хузистон. Ва марде бобулӣ [аст], ба ном На-*

динта-байра (Надинту-Бел) нури Айнайра - ӯ ошуб ба Бобули-стон барпо кард. Ба мардум чинин дуруг гуфта: «Ман Набуқудрачари (Небуқудразар) нури Набунатаҳ (Набонид)-ам. Пасон мардуми Бобул хама або ӯ Надинтабайра бишуданд. Бобул ошубгар буд. Шоҳии Бобулро ӯ гирифт».

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман [ғумоштам] фиристодам ба Хузистон. Ў Отрина баста оварда шуд ба пеши ман, ман бикӯштамаиш.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман Бобул бишудам бар алайхи ӯ Надинтабайра ки хеиро Набуқудрачара хонда буд. Лаишари Набуқудрачара [рӯди] Тигрро нигоҳ медошт. Он ҷо нишеман гузида буд (истода буд) чи [ӯ рӯд] касногузар буда. Пасон ман корро (лаишарро) [қисман] ба маишқо афкандам (ҷой кардам), [бархеи] дигаришро ба шутурқо суворӣ кардам (айнан: шутурсувор кардам), ба бархеи дигаришро ба асп овардам. Аҳурамаздом ёрӣ бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо Тигрро гузаишем, он ҷо ӯ коре (лаишар) ки аз Надинтабайра буд, ман бикӯштам бисёр. Рузи 26-уми моҳи Отрийодиа гузаишта буд ки мо ҷанг овардем (корзор кардем).

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман Бобул бишудам. Ба Бобул ҳануз наомада будам ки у Надинтабайраи [худо] Набуқудрачара хонда биомад ба Зозона ном шаҳраке дар кинори рӯди Уфрат або кори (силох лаишар) муқобили ман то ба ман корзор кунад. Пасон мо корзор кардем. Аҳурамаздо ёрӣ бидодам. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи Надинтабайраро ман бикӯштам бисёр. Бархеи аз [сипоҳиёниши]-ро ба об (яънӣ рӯд) биандохтам ки обишон бибурд. Рӯзи 2-уми Аномакйа гузаишта буд ки мо ӯ корзорро кардем.

II

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон Надинтабайра або суворони кам ба Бобируш (Бобул) бигурехт. Ў ба Бобируш бишуд. Пасон ман ба Бобируш бишудам. Ба бузургии Аҳурамаздо ман ҳам он Бобирушро гирифтам (ва) ҳам ӯ Надинтабайраро гирифтам (гирифтор кардам). Пасон ӯ Надинтабайраро ман ба Бобируш бикӯштам.

Дорои шоҳ мегӯяд: он замон ки ман ба Бобируш будам, ин диҳқо аз ман нофармон бишуданд: Порс, Увҷия (Элам ё Хузи-

стон), Мод, Ассирия, Миср, Порт (Парфия), Маргуш, Сатагуш, Сака (Скифия).

Дорой шоҳ мегӯяд: Мартиа ном марде буд, пури Чи- чах- риш. Дар Куганака ном шахраки Порс - меистод — аз ҳамон [чо] ошӯб бар хезонд. Ба мардуми Хузистон ӯ чинин гуфт: «Ман Иманишам - шоҳи Хузистон».

Дорой шоҳ мегӯяд: дар он хангом ман ба Хузистон [ки] на- здик будам, хузистониён аз ман битарсиданду Мартиаро ки миҳтар (сарваршон) буд, гирифтор карданд (бигирифтанд) ва бикуштандаш.

Дорой шоҳ мегӯяд: Фравартиш ном марди модие буду аз Мод ошӯб бар хезонд. Мардумро чинин гуфт: «Ман Хшат-ри- таам аз тухмаи (парваз) Увахштраҳ (Киаксар)». Пасон сипоҳи модӣ ки ба вис (дарбор, дар) [буд]-у [онҳо] ба ростои ман ошӯб- гар гаштанд бо ӯ Фравартиш бишуданд. Ӯ шоҳ буд ба Мод.

Дорой шоҳ мегӯяд: сипоҳи порсиву модӣ ки бо ман буд - ӯ кам [ки] буд, пасон ман сипоҳ фиристондам Видарна ном порс бандаи (гумоштаи) хешро ба [сар]-шон миҳтар (сарвар) карда. Ин бугуфтамшон: «Биравед[у] ӯ сипоҳи модиро ки худро аз [они] ман намегӯяд, бизанед (бикушед)!» Пасон ӯ Видарна або сипоҳ бишуд[...]. Чун ба Мод фаро бирасид, - дар Мод Моруш ном шаҳраке [ст] - он ҷо корзор кард бо [сипоҳи] модӣ. Оне ки миҳтари (сарвар) Модҳо буд – ӯ хангом он ҷо набуд. Ахура- маздо ба ман ёрӣ бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман он сипоҳи ошубгарро бикушт бас (сарбасар). Рӯзи 27-уми моҳи Аноманака гузашта буд ки бо-шон корзор кардам. Пасон ӯ сипоҳи ман - дар Мод Кампанда ном диҳе[ст] - ҳамон ҷо би- монд [хайрон], то ман ба Мод расидам.

Дорой шоҳ мегӯяд: Додаршиш ном арманӣ бандаи ман [аст]-уро ман (ба) Арминия фиристодам. Чининиш бигуфтам: «Бирав туву сипоҳе ки нофармон [асту], худро аз [они] ман на- мегӯяд - ӯро бизан (бикуш)». Пасон Додаршиш бишуд. Чун ба Арминия бирасид, ошубгарон фароҳам омаданд то або Додар- шиш корзор кунанд. Зузах ном рустое[ст] дар Арминия - дар ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ бидодам. Ба бузур- гии Ахурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт бас (сарбасар). Ҳин, аз моҳи Туравахара 8 рӯз гузашта буд ки бо шон (ба саршон) корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: бори дуҷум ошубгарон фароҳам омаданд алайҳи Додаршиш то корзор [бо-ш] бикунанд. Тигр ном диз[ест] ба Арминия - ҳамон ҷо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман ӯ сипоҳи нофармонро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Ҳин, аз моҳи Туравахара 18 рӯз гузашта буд ки бо-шон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ба сеюмин бор ошубгарон фароҳам омаданд [то] алайҳи Додаршиш корзор бикунанд. Дар Арминия Уйамо ном дизе[ст] - дар ҳамон ҷо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Сайграчиш 9 рӯз гузашта буд ки бо-шон корзор карда шуд. Пасон Додаршиш то ман ба Мод расидам ба Арминия маро [ҳайрон интизор] бимонд.

Дорои шоҳ, мегӯяд: пасон у Ваумиса ном порс - бандаи ман (худам)-ро ба Арминия фиристодам. Ин бигуфтаиш: «Бирав у сипоҳи ошубгарро [ки] худро аз [они] ман намегуяд, бизан (бикуш)». Пасон Ваумиса бишуд. Чун ба Арминия фаро расид, пасон ошубгарон фароҳам омаданд то алайҳи Ваумиса корзор бикунанд. Изала ном диҳест дар Ассирия - ҳамон ҷо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Ҳин, 15 рӯз аз моҳи Аномака гузашта буд ки бо-шон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: Ба бори дуҷум ошубгарон фароҳам омаданд то ба Ваумиса корзор кунанд. Аутийора ном диҳ [ест] дар Арминия - дар ҳамон ҷо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Ҳин фарҷоми моҳи Туравахара буд ки бо-шон корзор шуда буд. Ваумиса маро [ҳайрон интизор] ба Арминия бимонд то ман ба Мод расидам.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман аз Бобируш раҳсипор шудам ба Мод шудам. Чун ман фаро ба Мод расидам, -[он ҷо,бо] Кундура ном шаҳраке[ст] дар Мод - аз он ҷо ӯ Фравартиши модӣ ки хешро шоҳи Мод хонда, омада буд або сипоҳ то бо ман корзор кунад. Пасон корзор кардем. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи Фравартишро ман бизадам (бикуштам) бас (сарбасар). Ҳин аз моҳи Адуканай- ша 25 рӯз гузашта буд ки мо корзор кардем.

Дорои Шоҳ мегуяд: пасон Фравартиш бо суворони кам бигурехт ва ба Рай (Рага) ном диҳи Мод бишуд. Пасон ман аз пайиш сипоҳ фиристодам. Фравартиш гирифтор оварда шуд назди ман. Ман нойу (биниву) гушҳову забониш бибуридам ҳамчинин як чашмиш бикофтам, бар дарам баста дошtimiш хама мардум дидиш, пасон ба Ҳамадон сари сихиш кардам ва ӯ мардонеро ки пештар ёрониш буданд, ба Ҳамадон бар як диже ба доршон биовехтам.

Дорои шоҳ мегӯяд: *Читратахма* ном марде сагартӣ - у ба ростои ман ошубгар буд. Ба мардум ин бигуфт: «Ман шоҳам ба Сагартиа аз тухмаи (парваз) Увахитар (Киаксар)». Пасон он сипоҳи порсӣ ва модӣ-[мро] фиристодам [бар алайх-и], Таҳмаспода ном Модӣ банди ман (худам)-ро ба [сар]шон михтар (сарвар) бикардам. Ҳин, чинин бигуфтамион: «Биравед, сипоҳи ошубгарро ки аз [они] ман хешро наmeshуморанд, (айнан: наме-гӯянд), бизанед (бикушед)». Пасон Таҳмаспода або сипоҳ бишуд [ба Сагартиа] ва корзор кард або Читратахма. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман ӯ сипоҳи ошубгарро бизаду (бикушт) Читратахма гирифтор ба назди ман оварда шуд. Пасон ман нойу (бани) гушҳош бибуридам, ҳамчинин як чашмиш бикофтам, ба дарбориш баста бидоштам то хама мардум дидиш. Пасон дар Арбайра сари сихиш кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: Партава (Парфия, Паҳла) ва Вирканиа (Гургон) ошубгар буданд ба ростои ман. [Хешро] аз [они] Фравартиш мегуфтанд. Виштосп - падари ман ба Порт буд - ӯро мардум бигузошт[у] ба ростои ӯ ошубгар буд. Пасон Виштосп або сипоҳе ки ёрони наздикиш буд[анд], бишуд [ба...]. Виспаузо-тиш ном шаҳраке[ст] дар Порт -дар ҳамон ҷо корзор кард або паҳлавиён (портиён) Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо Виштосп у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сар-басар). Ҳин, аз моҳи Вийахна 22 рӯз гузашта буд ки корзор карда шуд.

III

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман сипоҳи порсиро назди Виш-тосп фиристондам аз Рага (Рай). Чун у сипоҳ назди Виштосп фаро расид, пасон ӯ сипоҳ аз ҷониби Виштосп пазируфта гашт ва ӯ [ба...] бишуд. Патигирбайа ном шаҳраке[ст] дар Порт – ха-

мон чо у Сипохи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Гармапода як руз гузашта буд ки бо-шон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон[у] диҳ аз [они] ман буд. Ин аст [он чизе] ки аз [чониби] ман ба Порт карда (шуда).

Дорои шоҳ мегӯяд: Маргуш ном диҳ[ест] -ӯ ба ростои ман ошубгар буд. Марде[ст] Маргушӣ Фрада ба ном - ӯро миҳтар-шон ғумоштанд. Пасон ман Додаришии ном порс - бандам хеш хиатрапаванти (сатрап) Бохгиширо бар алайхи ӯ фиристодам. Ин бигуфтамиш: «Бирав он сипоҳеро ки хешро аз [они] ман намегуянд, бизан (бикуш)». Пасон Додаришии або сипоҳ ба [...] бишуд, корзор кард або маргиюшиён. Аҳурамаздом ёрӣ бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Отриёдиа 13 рӯз гузашта буд ки абошон корзор карда шуда буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон [у] диҳ аз [они] ман буд. Ин аст [он чизе] ки аз [чониби] ман ба Бохтриш карда [шуда].

Дорои шоҳ мегӯяд: марде Ваҳйаздота ба ном - Торава ном шахраке, Йаутиа ном кишваре ба Порс [аст] он чо мезист, ӯ дубора ошуб барпо кард ба Порс. Мардумро ӯ чинин гуфт: «Ман Бардиаам писари Куруш». Пасон сипоҳе ки ба дарбор аз Йадоёя (Аншан) пештар [омада буд] ба ростом ошубгар буд; або ӯ Ваҳйаздота бишуд. Ӯ шоҳ буд ба Порс.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман сипоҳи порсӣ ва модиро ки зий ман буд, фиристодам. Артавардиа ном порс бандаи хешро (айнан: манро) ба саршон миҳтар (сарвар) кардам. Ӯ пораи дигари сипоҳи порсӣ пас аз ман ба Мод бишуд. Пасон Артавардиа або сипоҳ ба Порс бишуд. Чун ба Порс фаро расид, - Раха ном шахраке ба Порс[аст] аз ҳамон чо ӯ Ваҳйаздотаи худро Бардиа гуфта (хонда) биомад то або сипоҳ [- и хеш] ба Артавардиа корзор кунад. Пасон корзор карданд. Аҳурамаздом ёрӣ бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман ӯ сипоҳи Ваҳйаздотаро бизад (бикушт) бас. Аз моҳи Туравахара 12 рӯз гузашт буд ки або-шон корзор карда (шуда).

Дорои шоҳ мегӯяд; пасон ӯ Ваҳйаздота бо суворони кам гурехт ба Пайшиуводо бишуд. Аз он чо сипоҳеро азхудӣ кард, сипас аз он чо биомад то ба Артавардиа корзор кунад. Парга ном кӯхистон[аст] - ҳамон чо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ-

м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипохи ман у сипохи Ваҳйаздотаро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Гармапада 5 рӯз гузашта буд ки абошон корзор карда (шуд). Ва ӯ Ваҳйаздота гирифта шуд ва мардоне ки пештар ёриш буданд, [низ] гирифта шуданд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман Ваҳйаздота ва мардоне ки пештар ёрониш буданд - Уводайкаи ном диҳ [ест] ба Порс – ҳамон ҷо ба сикшон нишондам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин[аст] он [ҳама чизе] ки аз ҷониби ман карда (шуда) ба Порс.

Дорои шоҳ мегӯяд: у Ваҳйаздотай Арахозия ки худро Бардиа хонда ӯ [худ] сипоҳ[е] фиристод ба Ҳарахуватиш (Арахозия) ба [сари] Вивона ном порс бандаи ман, хшатра- паванти (сатрап) Ҳарахуватиш. Мардеро миҳтар (сарвар) би- кард чинин бигуфтшон: «Биравед Вивонаро бизанед (бикушед) ва у сипоҳеро ки худро [моли] Дорийуш мегӯяд (мехонад)». Пасон ӯ сипоҳ ки Ваҳйаздота баҳри ба [сари] Вивона корзор кардан фиристод, бишуд. Капишакониш ном диз [ест]

– ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод Ба бузургии Ахурамаздо сипохи ман сипохи ошубгарро бизад (бикушт) сарбасар. Аз моҳи Аномака 13 рӯз гузашта буд ки ба [сар]шон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пас аз он [боз] ошубгарон фароҳам оманд то ба Вивона корзор кунанд. Гандутава ном диҳ [аст] – ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипохи ман у сипохи ошубгарро бизад (бикушт) сарбасар. Аз моҳи Вйахна 7 рӯз гузашта буд ки корзор або-шон карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ӯ мард ки ӯ сипоҳро миҳтар буду ӯро Ваҳйаздота ба сари Вивона фиристода буд-ӯ бигурехт або суворони кам, бишуд [кучоё]. Аршода ном диз [аст] ба Ҳарахуватиш - пас аз он [боз] зий он омад. Пасон Вивона або сипоҳ аз пайиш бишуд. Он ҷо у гирифтиш (гирифтор-ш кард) ва мардонеро ки пештар ёвариш буданд, бизад (бикушт).

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ӯ диҳи (кишвар) ман буд. Ин [аст] он [ҳама чизе] ки аз ҷониби ман карда шуда ба Ҳарахуватиш.

Дорои шоҳ мегӯяд: он замон ки ман ба Порсу Мод будам, бори дуюм бобулиҳо паймоншикастам буданд. Марде Арха

ном, арманӣ, пури Халдита - ӯ ошуб барпо кард ба Бобул. Ду-бола ном диҳ [аст] - аз он (ҳамон) ҷо ӯ ба мардум ин дурӯғ гуфт: «Ман Набукудрачара (Небучадрезар)-ам пури Набунайта (Набонид)». Пасон мардуми Бобул паймон шикаста-м буду або у Арха бишуд. Бобулро у гирифтак. Ӯ шоҳ буд ба Бобул.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман сипоҳ ба Бобул фиристодам. Виндафарна ном порс, бандаи ҳудам (айнан: ман) - уро миҳтар-шон кардам (гумоштам). Ин гуфтам-шон: «Бираведу ӯ сипоҳи бобулиро бизанед (бикушед) ки худро [моли] ман наме-гуяд (намеҳонад)». Пасон Виндафарна або сипоҳ ба Бобул бишуд. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо Виндафарна бобулиёро бикушт ва баста овард. Рӯзи 22-уми моҳи Вирказана гузашта буд ки он ҷо ӯ Архаи хешро Набукудрачара гуфта ва мардоне ки пештар ёриш буданд, гирифта (дастгир) шуданд. Пасон [ман] хишта додам (фармудам) то Архаву мардоне ки пештар ёвари ӯ буданд, ба Бобул ба сик нишонда (шуда) бошанд.

IV

Дорои шоҳ мегӯяд: ин [аст ҳама он чизе] ки аз ҷониби ман карда шуда ба Бобул.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин [ҳама он чизе] ки ман кардам ба бузургии Аҳурамаздо ҳама танҳо дар [ҳудуди] як сол [аст], пасон аз он ки ман шоҳ будам. 19 қорзор кардам, ба бузургии Аҳурамаздо ман бизадамион (торуморишон кардам) ва 9 шоҳ-ро гирифтагир (дастгир) кардам. Як Гаумата ном магуш буд. Ӯ дурӯғ гуфт (фиреб кард [мардумро]) чинин гуфта: «Ман Бардиаам ки пури Куруш [аст]». Ӯ Порсро ошубгар гардонд. Як Отрина ном ҳузистонӣ [буд]. У [мардумро] фиреб кард, чинин гуфта: «Ман шоҳам дар Хузистон». Хузистонро ошубгар гардонд ба ростои ман. Як Надинтабайра ном Бобули [буд]. Ӯ [мардумро] фиреб кард, чинин гуфта: «Ман Набукудрачараам ки писари Набунайта [аст]. Ӯ Бобулро ошубгар гардонд (кард). Як Мартия ном порс [буд]. Ӯ [мардумро] фирефт чинин гуфта: «Ман Иманишам. Шоҳ дар Хузистон». Ӯ Хузистонро ошубгар гардонд. Як Фравартиш ном Мод [буд]. У [мардумро] фирефт (дурӯғ гуфт) чинин гуфта: «Ман Хшатритаам аз парвази Увахитра (Киаксарес)». Ӯ Асагарттаро ошубгар гардонд. Як Фрода ном Моргавӣ

[буд]. *Ў фирефт (дурӯғ гуфт) [мардумро] чинин гуфта: «Ман шоҳам дар Марғиана». У Марғианаро ошубгар кард. Як Ваҳйаздота ном порс [буд]. У [мардумро] фирефт, чинин гуфта: «Ман Бардиам, нури Куруш». У Порсро ошубгар кард. Як Арха ном арманӣ [буд]. У [мардумро] фирефт, чинин гуфта: «Ман Набуқудрачараам ки нури Набунайта [аст]». Бобулро ошубгар кард.*

Дорои шоҳ мегӯяд: ин 9 шоҳро ман дар он қорзорҳо ги-рифтор кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин аст он диҳҳо ки ошубгар буданд. Фиреб (дурӯғ)-шон ошубгар кард чи онҳо мардумро фирефтанд (дурӯғ гуфтанд). Пасон Аҳурамаздо ба дастии манишон биспард. Ҳар чӣ маро хоҳиш буд (коми ман буд) бад-ишон кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: «ту ка шоҳ пасон хоҳӣ буд, аз дурӯғ (фиреб) ҳар чӣ метавонӣ хешро нигоҳ бидор. Марде ки у бо дурӯғ гироиш хоҳад дошт, ўро бо пурсиши хуб (чазои сазовор) бипурс (чазо бидеҳ) агар мепиндорӣ ки: «Бошад ки кишварам дуруст (беҳатар) бошад!».

Дорои шоҳ мегӯяд: ин ки кардаи ман [аст] ба бузургии Аҳурамаздо [ҳамагӣ] дар [худуди] танҳо як сол бикардм. Ту ка [одами] ойинда [хоҳӣ буд] ин дипиро (катиба) хоҳӣ хонд, ки кардаи ман [аст], [биё] да бовар бикун аз ў, бошад ки ту дуруғиш мапиндорӣ.

Дорои шоҳ мегӯяд: ман тез рӯ ба Аҳурамаздо овардам чи ў рост [аст] на дурӯғ. Ман ин [корро] худи ҳамон сол [-и аввал] кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ба бузургии Аҳурамаздо аз [ҷониби] ман [чизҳои] бисёри дигар низ карда (шуда) аст. Он[ҳо] дар ин нонавишта [аст] ки мабодо [он ка] ойинда [ин дипиро] хоҳад хонд, фаровониш бинамояд чизи кардаи ману аз ин бовариш наояд ва дурӯғиш бинамояд.

Дорои шоҳ мегӯяд: онон ки то ман шоҳ буданд дар як умри дироизишон ин қадар чиз накардаанд ки ман ба бузургии Аҳурамаздо дар як соли сарвариин хеш кардаам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ҳамакнун ки ту ро он чи маниш карда бовар мекунонад, пас ба хотири мардум пинҳон[-иш] мадор чи агар ин ёддоштро пинҳон намедорӣ, мардумро меғуй, Аҳурамаздо ба ту дӯст бод, парвазат зиёда бод, ту худ зинда [-ву ҷо-вид] хоҳӣ буд!»!

Дорои шоҳ мегӯяд: агар ин ёддоштро пинхон медорӣ (хоҳӣ дошт), ба мардумро намегӯй, Аҳурамаздо кушторит бод, тухмат мабод!

Дорои шоҳ мегӯяд: ин ки кардам ҳамон сол (ҳамон соли нахуст) ба бузургии Аҳурамаздо кардам. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод ва дигар бағҳо (худоён) ки ҳастанд, ки на олак будам, на фиребгар (дурӯггӯ) будам ва на зуркор (зургӯ, зулмкор) будам, на [худи] ман на [касе] аз парвазам, тибқи ростӣ рафтор бикардм, на нотавон на тавонгарро зур надодам, марде (касе) ки ба дарбори ман бо ман ҳамкорӣ кард - ўро бартар доштам (арч гузоштам), [касе] ки зиён овард - ўро ҳуффрашта (чунон ки мебояд) пурсидам (кайфар бидодам).

Дорои шоҳ мегӯяд: ту ка шоҳи ойинда хоҳӣ буд, марде (касе) ки фиребгар (дурӯггӯ) хоҳад буд ва ҳам [касе] ки зуркор (зургӯ) хоҳад буд - онҳоро дўст мабоиш ва ҳуффрашта (чунон ки мебояд) бипурсишон (кайфар бидеҳишон).

Дорои шоҳ мегӯяд: ту ка ойинда хоҳӣ буд, агар ин дипиро ки ман навиштаам, мебинӣ ва ин пайкараро, мабодо наканишон, то тавон [дар бадан дорӣ] барои ойиндаҳо нигоҳ бидор.

Дорои шоҳ мегӯяд: агар ин дипиро мебинӣ ва ин пайкараро, [ва] намеганишон ва то тавон дорӣ нигоҳишон медорӣ, Аҳурамаздо туро дуст бод ва парвазат зиёда бод ва дуру дароз зинда бош ва [чизе] ки бихоҳӣ кардан (ва) дар он Аҳурамаздо пирузгарат (айнан: чорасозат) кунод!

Дорои шоҳ мегӯяд: агар ин дипиш ва ин пайкараро мебинӣ, меканӣ-шон ва то тавон дорӣ, ниғаждоришон намекунӣ, Аҳурамаздо кушторит бод, парвазит мабод ва ҳар чӣ мекунӣ Аҳурамаздо бигзор онро вайрон кунод

Дорои шоҳ мегӯяд: ин мардон он чо буданд он замон ки ман Гауматаи магушро ки худро Бардиа гуфта, бидуштам. Он замон ин мардон або ман ҳамчун ёрони ман ҳамкорӣ карданд: Виндафарна ном [марде] пури Войаспора, порс; Отана ном [мард] пури Тухра, порс; Гаубарува ном пури Мардуниа, порс; Видарна ном, пури Багабигна, порс; Багабухша ном пури Дотуваҳйа, порс; Ардуманиш ном пури Ваҳаука, порс.

Дорои шоҳ мегӯяд: ту ки (зи он ки) шоҳи ойинда хоҳӣ буд (ба) тухми (парвази) ин мардонро бартар бидор (арч бигзор).

Дорои шоҳ, мегӯяд: ба бузургии Ахурамаздо ин дипиш (катиба)-ро ман ба тарзи дигар сохтам (айн: кардам). Гузашта аз ӯ ба забони орей буд ва дар пуст навишта шуда буд. Гузашта аз ӯ ҳамаи (сартосари) дипиш муҳр гузошта шуда буд (бо муҳр тасдиқ, гардонда шуда буд). [Дипиш] навишта шуда буд, ба манаш бар хонда буданд. Пасон ин дипиш фиристода шуд аз [ҷониби] ман ба ҳама диҳҳо (кишварҳо). Мардум ҳама ӯро хуб пазируфтанд.

V

Дорои шоҳ мегӯяд: ин [аст он чиз] ки ман кардам пасон ба соли сеюм он замон ки ман шоҳ будам. Хузистон ном диҳ - у ошӯбгар буд. Марде Атамаита ба ном, хузистонӣ буд - уро михтар гардонданд. Пасон ман сипоҳ фиристодам ба Хузистон. Гаубарува ном марде – порс, бандаи хешро михтаршон кардам. Пасон Гаубарува хузистонӣро бизад (бикушт). марде ки михтари ишон буд, гирифтोर (дастгир) шуд ва назди ман оварда шуд. Ва ман бикӯштамиш. Пасон диҳ (кишвар) аз ман буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ӯ хузистонӣро олак (бад) буданд ва Ахурамаздоро ёд намекарданд. Ахурамаздоро ман ёд мекунам. Ба бузургии Ахурамаздо ҳар чӣ ком (хоҳише) ки ба ростшон доштам, баровардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: касе ки агар Ахурамаздоро ёд мекунад (мепарастад) то [дар бадани ӯ] тавону неру ҳаст, ҳам ба зиндагиш ва ҳам пас аз сараш (айнан: мурданаш) шод (хушбахт) [аст].

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман або сипоҳ сӯи [кишвари] сакҳо бишудам суи (ё бар алайҳи) сакҳое ки худҳои сартез ба сар доранд. Пасон чун ман ба дарё наздик расидам, ман дарёро або сипоҳам бо гупсарҳо гузаштам. Пасон ман сакҳоро бикӯштам бисёр; бархешон баста оварда шуданд назди ман ва қӯштамишон. Мухтаршонро Сқунха ном буд - ӯро гирифтोर (дастгир) карданд ва назди ман оварданд. Дигарро михтар [-шон] кардам чи маро ком (хоҳиш) чинин буд. Пасон диҳ аз ман буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ӯ сакҳо олак (бад буданд) ва Ахурамаздоро ёд намекарданд. Ахурамаздоро ман ёд мекунам. Ба бузургии Ахурамаздо ҳар чӣ хоҳиш (ком) ба ростон ишон доштам, ҳамонро кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ҳар кас агар Ахурамаздоро ёд мекунад то тавон [дар бадан]-иш ҳаст, ҳам ба зиндагӣ ва ҳам пас аз сараш (айнан: мурданаш) шод [аст].

КАТИБАИ ДОРО ДАР НАҚШИ РУСТАМ (DNA)⁵⁸⁴

Бағ (худой) бузург [аст] Аҳурамаздо ки ин [чизи] зеборо ки мебинӣ, бидод, [он худой бузург] ки одамиро [айнан: мард] бидод (офарид), [он худой бузург] ки шодиро баҳри одамай бидод. [он худой бузург] ки Дороро шоҳ гардонд, - ягона шоҳ, и миёни дигар шоҳон, ягона фармонравой миёни фармонраво ён.

Ман [ам] Дорой шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи диҳҳои гуногунзабон, шоҳ андар ин буми бузург, паҳновар. пури Виш-тосп. ҳахоманишӣ, порс, пури порс, орий, оричиҳр (оризод).

Дорой шоҳ мегӯяд: ба бузургии Аҳурамаздо ин [аст] он диҳҳо ки ман гирифтаам (тасарруф кардам) берун (ба ҷуз) аз Порс, ба саршон подшоҳӣ кардам, ба ман боҷ овардандӣ, ҳар чӣ-шон аз ҷониби ман гуфта шуд, он кардандӣ, доди маро пос (риоя) доштандӣ: Мод, Хузистон (Элам), Парфия, Ариа, Бохтриш, Сугд, Хворазм, Зранка (Дрангиана), Арахозия, Саттагидия, Гандора, Синд, [кишвари] сакҳои ҳаумаварга, [кишвари] сакҳои тигра-хауда, Бобируш (Бобулистон), Атура (Ас-сирия). Арабия, Миср, Арминия, Каппадокия, Спарда (Сардис), Йуния (Иония), [кишвари] сакҳои фародарё, Скудра, кишвари Йаунияҳои така-бара, Путай (Лубнон), Кушия (Эфиопия), Мачия, Карка.

Дорой шоҳ мегӯяд: чун Аҳурамаздо ин бумро барошӯфта дид, ба ман баҳишдаш. Маро шоҳ, бикард. Ман шоҳам. Ба бузургии Аҳурамаздо ман ҷояш нишондам. Чӣ-шон ман мегуфтаам, ҳа-монро мекарданд. Коми (хоҳиши) ман чинин буд. Агар ту меандеши ки: «Чанд бошад диҳҳое ки Доро [дар ихтиёр] дорад» пай-караҳоро бибин - аз онҳояш ки гоҳ (тахти шоҳӣ) доранд, ту инро хоҳӣ донист, сипас ошкорат хоҳад буд ки хиши (ханҷари) марди Порс то дуриҳо нарида рафта, сипас ошкорат хоҳад буд ки марди порс берун аз [хоки] Порс корзор карда.

Дорой шоҳ мегӯяд: ин ки карда шуд [аз ҷониби] ман - ҳамаи он ба бузургии Аҳурамаздо кардам. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод то

⁵⁸⁴ Маъхаз: Номҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунонии бостон, паҳлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзеҳот ва луғот Бобо-Назар Ғафору/. – Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 244-245.

Ин катиба соли 1976 аз порсии бостон гардонда шудааст.

ман корам кардам. Бошад ки маро Аҳурамаздо аз гандагӣ (ба-
дӣ) пояд, хонадони шоҳиму ин диҳро. Инро ман аз Аҳурамаздо
хоҳонам. Бошад ки инро бидиҳадам Аҳурамаздо.

*Ай мард! Ҳар чӣ фармони Аҳурамаздо [аст] - ӯ нақунод ки
гандат бинамояд, роҳи ростро раҳо макун, ошуб барпо макун!*

КАТИБАИ ДОРО ДАР НАҚШИ РУСТАМ (DNB)⁵⁸⁵

Бағ (худо)-и бузург [аст] Аҳурамаздо ки ин [чизи] зеборо ки дида мешавад, офарид, [он худое] ки шодиро (хушбахтиро) ба-рои одами офарид (бидод), [он худое] ки хираду тушу неру баҳри Дорoi шоҳ бирасонд.

Дорoi шоҳ мегӯяд: ба бузургии Аҳурамаздо ман чинин як [одам]-ам ки ба рост дӯстам, ба бад дӯст нестам. Коми (хоҳиш) ман ин нест ки ба марди нотавон барои (ба суди) тавонгар бадӣ карда шавад, хоҳиши ман ин нест ки ба марди тавонгар ба суди нотавон бадӣ карда шавад. Ҳар чӣ рост аст, коми (хоҳиши) ман аст. Марди дурӯғ (фиребгар)-ро ман дӯст наям, на [шахсе]ам ки тез дар бигирам. Чандон ки аргандагӣ дар ман давом мекунад, ман ҳеширо деру диروز дошта метавонам бо неруи андешаи худ. Ман фармонравои росихи ҳешам.

Марде (касе) ки ҳамкорӣ мекунад, пас ба чанди ҳамкорӣ-и бартар медорам-аиш. Касе ки гуноҳ мекунад, пас ба чанди гуноҳиш мепурсам-аиш. Маро чинин ком (хоҳиш) нест ки мард (кас) гунаҳ кунад ҳамчинин маро ӯ хоҳиш ҳам нест ки марде ки гуноҳ мекунад, нӯсида нашавад (кайфар набарад).

Марде (касе) ки муқобили марди дигар мегӯяд, ӯ маро бовар намекунонад то ӯ фармудаи Дастурҳои Бихро қониғ бигардорад.

Аз марде (касе) ки [коре] мекунад ва ё [чизеро] ба ман чанди тавону неру [-и ҷисмониш] ҳеиш намоиш медиҳад, ман ҳушнудам ва маро ком (хоҳиш) ҳамин аст ва ман бисёр ҳушнудам.

Ҳушу (фаҳмиш) фармони ман чинин аст: он замон ки он чизеро ки карда шуда аст, ту хоҳӣ дид ё шунид, - хоҳ, дар дарбор аст, хоҳ дар (майдони) корзор - ин он аст (ин чинин маънӣ дорад ки) кори ман ҳамчинин арзишманд аст ки неруи андеша ва ҳуши (фаҳмиш) ман.

⁵⁸⁵ Маъхаз: Номаҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунонии бостон, паҳлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзеҳот ва луғот Бобо-Назар Ғафур/. – Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 245-246.

Ин катиба соли 1976 аз порсии бостон гардонда шудааст.

Туши (неруи ҷисмонӣ) ман воқиян дар он аст ки то тани ман тавон дорад ман ҳамчун ҳамлагар (сипоҳӣ, ҷанговар) ҳамлагари хубам.

Фарҳиштаам ман ҳам ба дасту ҳам ба пом. Ҳамчун сувор сувори хубам. Ҳамчун камонвар камонвари хубам - [агар] пиёдаам ё сувор. Ҳамчун хиштӣ (найзазан) хиштии хубам, [агар] суворам ё пиёда.

Ва як ҳунархое[ст] ки Аҳурамаздо ба ман расонда ва ман тавонистаам корбастшон кардам. Ба бузургии Аҳурамаздо [ҳар он чӣ] ро ки кардан ман [аст], ба ҳамин ҳунарҳо ки Аҳурамаздо ба ман расонда (дода), кардам.

Ай мардак, да-бикуш то худро оғоҳ кунӣ ки чикораам ман (чӣ сон одамам ман), чӣ сон (чикора) ҳунарҳо низ маро [ҳаст], чӣ навъ (сон) бартарихо (афзалият) дорам ман. Да-(бошад ки) дуруғат манамоёд [чизе] ки ба гушҳот шинидӣ. Биё ту бишнавадигар, ҳар чӣ ба ту расонда шуда...

КАТИБАИ ДОРО ДАР АНДОХТАНИ КУШК ДАР ШУШ⁵⁸⁶

Бағ (худой) бузург [аст] Аҳурамаздо ки ин бумро бидод (офарид) ки у осмонро бидод ки мардро (одамӣ) бидод ки шодиро (хушбахтӣ) бидод баҳри мард (одам) ки Дороро шоҳ бикард-ягона миёни ҳама шоҳон, ягона миёни ҳама фармон- фармоён. Ман Дорои шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи диҳҳо (кишварҳо), шоҳ дар ин бум, пури Виштосп, ҳахоманишиам.

Дорои шоҳ мегӯяд: Аҳурамаздои аз миҳтарин багон (худоен)-у маро дод (офарид), маро шоҳ кард, ӯ ин шоҳӣ бидодам ки бузург аст [шоҳӣ] ки аспону мардони хуб дорад.

Ба бузургии Аҳурамаздо он ки маро падар аст - Виштосп ва Аршомаи ниёи ман – ҳар ду зинда буданд ки маро Аҳурамаздо шоҳ кард дар ин бум. Аҳурамаздоро ком (хоҳиш) чинин буд. Аз миёни мардон танҳо маро баргузиду маро шоҳ кард миёни ҳамаи онҳо.

Ман Аҳурамаздоро ёд кардам (парастидам). Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Дар ҳар чизе ки баҳри кардан фармудам, маро дар кардани он пирузгар (бобарор) кард ва ҳар чизе ки бикардм, ҳама ба бузургии Аҳурамаздо бикардм.

Ин кушке ки дар Шӯш [бунёд] кардам - арчангаш аз [ҷоҳои] дурдаст оварда шуд. Бум фуру канда шуд то ба сахтии бум бирасидам. Чун канда шуд, пасон сика (шағал) анбошта шуд дар бархе [ҷоҳо] ба жарфнои (чуқурии) 40 аршин дар бархе [ҷоҳои] дигариш ба жарфнои 20 аршин. Бар он сика кушк сохта шуд. Ва ӯ бум фуру канда шуд ӯ сика анбошта шуд ӯ хишти офтоб хурда рехта шуда буд – ҳамаи ӯ корро мардуми бобули кард.

Чуби нуҷ (ан), ӯ - Лабанон ном куҳ (истон) аст- аз ҳамаи ҷо оварда шуда. Мардуми Асирия оварданди то Бобулистон; аз Бобулистон мардуми Каркав аз Йауна (Иония) ба Шӯшии аварданд. Чуби йако аз [Андоро ва Кармоно оварда шуд]. Зар аз

⁵⁸⁶ Маъхаз: Номҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунонии бостон, паҳлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзеҳот ва луғот Бобо-Назар Ғафор/. – Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 247-248.

Ин катиба соли 1976 аз порсии бостон гардонда шудааст.

Спарда (Сардис) ва аз Бохтриш (Бактрия) оварда шуд ки ин ҷо корбаст шуд. Косаки (Сангҳои арзишманди) қапаутака (Lapis-Lazuli) ва сикабруш (karnelion) ки ин ҷо корбаст шуд, аз Сугд оварда шуд. Косаки (Санги арзишманд) ахтайна (фируза, turguois) ки ин ҷо корбаст шуд, у аз Хуваразмия (Хваразм) оварда шуд. Оли (нуқра, хула)-ву дарахти сиёҳ (айнан: дарахти санг) аз Миср оварда шуд. Арҷанг (озин, нақшу нигор) ки бо-ш деворҳо озин баста шуда у аз Йауна (Иония) оварда шуд. Пируш (ivory) ки ин ҷо корбаст шуда, аз Кушаву (Эфиопия) аз Қинду аз Ҳарахуватиш (Архозия) оварда шуда. Сутунҳои сан(гин) ки ин ҷо корбаст шуда, - Абирадуш ном русто аст дар Хузистон - аз ҳамон ҷо оварда туд.

Мардони (одамони) сангтарош ки сангро тарошиданд - онҳо мардуми Йауна (Иония) ва Спарда (Сардия) [анд]. Мардоне ки оғурро кор карданд, - онҳо Бобулиён [анд]. Мардоне ки деворро озин бастанд, - онҳо Модӣ ва Мисрӣ [анд].

Дорони шоҳ мегуяд: ба Шуш пур шигарф [кор] фармуда шуда буд, пур шигарф [кор] ба иҷро расид. Бошад ки маро Ахурамаздо паяд (нигоҳ дорад). Виштоспи пидари марову кишварамро.

КАТИБАИ ДОРО ДАР ИСТАХР⁵⁸⁷

Манам Дорои шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи диҳҳо (кишварҳо) ки фаровонанд, пури Виштосп, ҳахоманишӣ.

Дорои шоҳ мегӯяд: ба бузургии Ахурамаздо ҷуз мардуми Порс ин [аст] кишварҳое ки ман [дар ихтиёр] дорам ки аз ман метарсиданд, маро боч меоварданд. Хузистон (Элам), Мод, Бобул, Арабия, Атура, (Ассирия). Миср, Арминия, Катпатука (Каппадокия), Спарда (Сардис), Йауна (Иония), [кишварҳое] ки дар хушкӣ [анд] ӯ [кишварҳое] ки дар дарё[анд] (яънӣ дар кинори дарё), [кишварҳое] ки дар фаросуи дарё[анд]: Асагарт (Сагартия), Партхава (Парфия), Зранка (Дрангиана), Ҳарайва (Ареа), Бохтриш (Бактрия), Суғд, Хуваразм (Х(в)оразм), Са-тагуш (Саттагидия), Ҳарахуватиш (Арахозия), Ҳиндуш (Синд), Гандора (Гандара), Сака (Скифия), Мака.

Дорои шоҳ мегӯяд: агар чинин мспиндорӣ ки: «Бошад ки аз дигар(он) натарсам», ин мардуми Порсро ниғаҳ бидор (муҳофизат бикун); агар мардуми Порс нигоҳ дошта хоҳад буд, аз ҳа-мон дам (-е ки... нигоҳ дошта мешавад) кашида дуру диروز шо-дии (хушбахтӣ) беандозаро чунонки ҳаст Ахуро бад-ин дарбори шоҳӣ хоҳад расонд.

⁵⁸⁷ Маъхаз: Номаҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунонии бостон, паҳлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзеҳот ва луғот Бобо-Назар Ғафор/. – Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 248-249.

КАТИБАИ ДОРО ДАР СОХТМОНИ ЧУЙ ДАР СУЕТС⁵⁸⁸

Бағи (худо) бузург аст Ахурамаздо ки ў осмонро бидод (офарид) ки ин бумро бидод ки мардро (одам, одамӣ) бидод, шодиро (хушбахтӣ) бидод барои одамӣ ки Дороро шоҳ бикард, ба Дорои шоҳ шоҳиро фароҳам овард (бахшид) ки бузург [аст]-у аспҳову одамҳои хуб дорад.

Ман Доро[ам] шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи диҳҳо (кишварҳо), диҳҳои гуногунзабон, шоҳ дар ин буми бузург, пахновар, пури Виштосп, ҳахоманишӣ.

Дорои шоҳ мегӯяд: ман порсам: аз Порс Мисрро гирифтам; ман фармудам то ин чуйро бикананд аз Пирова (Нил) ном руд ки ба Миср ҷорист то ба дарё ки аз Порс меояд. Пасон ин чуй канда шуд ҷунонки ман фармудам ва *навоҳо* (киштиҳо) меомаданд бо ин чуй ба суи Порс ҷунонки коми (хоҳиши) ман буд.

⁵⁸⁸ Маъҳаз: Номҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, ӣунонии бостон, паҳлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзеҳот ва луғот Бобо-Назар Ғафор/. – Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 248-249.

Ин катиба соли 1976 аз порсии бостон гардонда шудааст.

КАТИБАИ ҲАМАДОН⁵⁸⁹

1. Дориюш шоҳи бузург аст, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ.

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ин шаҳриёрӣ аст, ки ман дорам аз сакоиҳо, ки он сӯи Суғдиёна ҳастанд, то Ҳабаша; аз Ҳинд то Лидия; ҳам ӯ ки Аҳурамаздо, бузургтарин Худоён, маро дод.

3. Аҳурамаздо маро ва хонадонамро бипояд».

⁵⁸⁹ Катибаи Ҳамадон – катибаи сезабона дар ду матн дар бораи густариши шоҳаншоҳӣ, яке рӯи лавҳаи тило ва дигаре рӯи лавҳаи нуқра. Ин матн аз маҷмӯаи Сафинаи суҳан (С. 35) интиҳоб шуд.

КАТИБАҲОИ НАҚШИ РУСТАМ⁵⁹⁰

I

1. Ахурамаздо⁵⁹¹ Худои бузург аст, ки ин заминро офарид, ки он осмонро офарид, ки мардумро офарид, ки шодиро барои мардум офарид, ки Дориюшро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон аз тамоми таборҳо, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ, порсӣ, писари порсӣ, ориёӣ, аз табори ориёӣ».

3. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо, инҳо мардумоне ҳастанд, ки ман дар берун аз Порс онҳоро гирифтаам; ман бар онҳо подшоҳӣ кардам; онҳо ба ман хироч доданд; он чӣ ба онҳо аз ҷониби ман гуфта шуда буд, онҳо онро карданд; қонуни ман онҳоро нигоҳ дошт: модӣ, эломӣ, портӣ, ориёӣ (ҳиравӣ), бохтарӣ (балхӣ), суғдӣ, хоразмӣ, дарангӣ (зарангӣ), араҳузӣ (руҳачӣ), стагедӣ, гандорай, ҳиндӣ, сақоии амирагӣ, сақоихоӣ Тигархвада (тезхуд), бобулӣ, ошурӣ, араб, мисрӣ, арманӣ, қападокияӣ, лидияӣ, юнонӣ, сақоҳои он суй дарёӣ, та-рокиёӣ, юнонии Оспедуфурӣ, либиёӣ, ҳабашӣ, макӣ, корӣ».

4. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ахурамаздо, ҳангоме ки ин заминро ошuftа дид⁵⁹², он гоҳ онро ба ман дод; маро шоҳ кард; ман шоҳ ҳастам; ба хости Ахурамаздо ўро дубора сари ҷояш гузоштам; он чӣ ман бад-эшон гуфтаам, онҳо онро карданд, ҳамагон гуна, ки маро ком буд; оё ҳаргиз ту меандешӣ: «Ин мардумоне, ки Дориюшшоҳ дошт, чӣ теъдод буданд?» Ин пайкараҳоро, ки тахтро мебаранд, бубин, он гоҳ онҳоро хоҳӣ шинохт; он гоҳ, хоҳӣ донист, ки найзаӣ марди порсӣ то дурдаст рафтааст,⁵⁹³ он

⁵⁹⁰ Катибаи нақши Рустам – навиштае, ки мавзӯи онро барқарории сулҳ ва оромиш дар миёни тамоми мардумони шоҳаншоҳӣ дар бар мегирад. Ин матн аз маҷмӯаи Сафинаи сухан (С. 35-40) интиҳоб шуд.

⁵⁹¹ Ахурамаздо – Худои офаринанда.

⁵⁹² Ахурамаздо, ҳангоме ки ин заминро ошuftа дид – ишора ба шӯришхое, ки баъди ба тахт нишастани Дориюш сурат гирифтанд.

⁵⁹³ ...найзаӣ марди порсӣ то дурдаст рафтааст – нишонаи қудрати сиёсӣю ни-зомии шоҳ.

гоҳ, хоҳӣ донист, ки марди порсӣ дур аз Порс набард кардааст».

6. Эй мард! Бошад, ки фармони Аҳурамаздо ба назарат бад наёяд, аз роҳи рост мунҳариф нашав, шӯриш макун!»

II⁵⁹⁴

1. Худой бузург аст, Аҳурамаздо, ки ин зебоиро, ки дида мешавад, офарид, ки шодиро барои мардум офарид, ки хирад ва далерию дар Дориюшшоҳ гузошт.

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо, ман ин сон ҳастам, ки дӯсти ростӣ ҳастам, бо нодурустӣ дӯст нестам; хости ман он нест, ки нотавон ба хотири тавоно ба бедод тан диҳад; хости ман он нест, ки тавоно ба хотири нотавон ба бедод тан диҳад.⁵⁹⁵

3. Ростӣ: Ин хости ман аст; ман дӯсти марди дурӯғгӯй нестам; ман тундхӯ нестам; он чӣ дар як мунозиа⁵⁹⁶ барои ман рух медиҳад, онро бо қувват дар андешаам пос медорам, бо қувват худро маҳор мекунам.

4. Марде, ки ёрӣ мекунад, ўро баста ба ёрияш мепоям; он ки осеб мерасонад, ўро баста ба осебаш танбеҳ мекунам; на маро ком аст, ки марде осеб расонад; на маро ком аст, ки агар касе осебе расонад, танбеҳ нашавад.

5. Он чи марде дар бораи марде мегӯяд, он маро қонё на-мекунад, то он ки гувоҳии ду танро бишнавам.

6. Он чӣ як мард мекунад, ё ҳангоме ки чизеро баста, ба до-роияш меоварад, ман хушнуд мешавам ва хушнудии ман бисёр аст ва розӣ ҳастам.

⁵⁹⁴ Ин бахши навиштаҷот катибаи сезабонӣ матни миёнаи оромгоҳ мебошад, ки мадҳ дар бораи сифатҳои шоҳ аст ва дар навиштаҷоти Хшайоршо низ ба назар мерасад. Мазмуни асли дар бандҳои 2-10 омадааст; ин матн бо гуфтор дар бораи хилофати ҷаҳон (банди 1) ва хитоби тарки ба поён мерасад (бандҳои 11-12). Поёнаш ноқис аст. Матни мазкур тибқи тарҷума ва нашри эронӣ (Катибаҳои ҳахоманишӣ. Фароҳамоварӣ ва таҳқиқи П. Лукук. Тарҷумаи Н. Халхолоӣ. Зери назари Ж. Омӯзгор.- Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонарӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

⁵⁹⁵ тавоно ба хотири нотавон ба бедод тан диҳад – адолат ва паймон бояд дар тамоми шароит пос дошта шавад, чи бо ростгӯ баста шавад, чи бо дурӯғгӯ.

⁵⁹⁶ Мунозиа – мақсуд аз ин калима метавонад набард, пайкор ё мучодала бо-шад.

7. Кувваи дарки ман ва идораи ман бад-ин сон ҳастанд, замоне, ки бубинӣ ё бишнавай, он чи ман дар кох ва дар урдугоҳи сипоҳиён кардам, ин ҳамон тасаллуте аст, ки ман дорам бар рӯхам ва қувваи даркам.

11. Эй марди ҷавон!⁵⁹⁷ Қотеона бигӯ, ту чӣ гунай, чӣ вижагиҳое дорӣ, садоқати ту чӣ гуна аст; некӣ тасаввур нақун, он чиро ба гӯшат мерасонанд, ҳатто ба он чи душман ба ту мегӯяд, гӯш фаро деҳ.

12. Эй марди ҷавон! Он чӣ тавонманде мекунад, хуб тасаввур нақун, он чи нотавоне мекунад, ҳатто ҳамонро бубин, эй марди ҷавон [...]; [...], ки аз ҳад бигзарад [...] [...] ва ба далели хушбахтӣ бедасту по набошад [...], ки комёб нашавад[...]

⁵⁹⁷ марди ҷавон –maṛka. Дар забони санскрит ва дар фаҳмишҳои қадимии ҳиндӯзонӣ maṛka чангҷӯи ҷавоне аст, ки фунуни низомиро дар дастаҳои ҷавонон фаро мегирад. Дар Авасто maṛka роҳзан, саворкори наҳс ва манфур аст. Ба назар мерасад, ки вожаи форсии бостон мафҳуми қадимии худро хифз кардааст.

КАТИБАҲОИ ТАХТИ ЧАМШЕД⁵⁹⁸

I

Дориюш, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ, ки ин тачраро сохт.

II

Дориюш шоҳи бузург аст, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ.

III

Панҷараи сангин сохташуда дар хонаи Дориюш.

IV

1. Аҳурамаздо бузург аст, бузургтарини Худоён; ӯ Дориюшро шоҳ кард; шахриёриро ба ӯ дод; ба хости Аҳурамаздо, Дориюш шоҳ аст.

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ин мардум, Порс, ки Аҳурамаздо ба ман дод, бисёр хуб, бо асбони хуб,⁵⁹⁹ бо мардони хуб, ба хости Аҳурамаздо, ба хости ман,⁶⁰⁰ Дориюшшоҳ, аз ҳеч дигаре наметарсад».⁶⁰¹

⁵⁹⁸ Катибаҳои тахти Чамшед – ин катиба аз 7 бахш иборат аст: 1. Катибаи сезабона, ки иборат аз ду нусха буда, дар кохи (тачараи) Дориюш, рӯи деворҳои факонии роҳраве, ки равокро ба толори асли муртабит мекунад, навишта шудааст; 2. Катибаи кӯтоҳимзои сезабона аст, ки дар ду нусха, яке рӯи либоси Дориюш ва дигаре болои сари Хшайоршо навишта шудааст; 3. Катибаи кӯтоҳи сезабона дар бораи сохтмон аст, ки ҳаҷдаҳ бор дар рӯи даргоҳи панҷараҳо ва дарҳои кохи Дориюш такрор шудаанд; 4. Катиба ба забони форсии бостон рӯи девори ҷанубии суфа. Мазмун аслии он мардуми Порс аст; 5. Катиба ба форсии бостон рӯи девори ҷанубии суфа. Мазмун он баршумурдани мардумоне аст, ки тахти фармони сипоҳи Порс ҳастанд; 6. Катибаи эломӣ бар девори девори ҷанубии суфа, марбут ба сохтмони суфа; 7. Сангнавиштае ба бобули дар рӯи девори ҷанубии суфа, мавзӯи он марбут ба ақвومه аст, ки дар соҳани тахти Чамшед ҳамкорӣ кардаанд. Ин матн аз маҷмӯаи Сафинаи суҳан (С. 40-43) интиҳоб шуд.

⁵⁹⁹ бо асбони хуб – сифате дорон аспӣ модӣ. Асб (aspa) ба сифати uvaspa «дорандаи асбони хуб» аст.

⁶⁰⁰...ба хости Аҳурамаздо, ба хости ман – зоҳиран Дориюш худро бо Худо баробар медонад.

⁶⁰¹...аз ҳеч дигаре наметарсад – нотарсии мардуми Порс бо тарси дигар мардумон дар қонуни шохӣ баён шудааст.

3. Дориюшшоҳ мегӯяд:

«Ахурамаздо бо тамоми Худоён маро бипояд, ва Ахурамаздо ин мардумро бипояд, аз сипоҳи душман, аз гуруснагӣ ва аз дурӯғ; бар ин мардум сипоҳи душман, қаҳтӣ ва дурӯғ, чира нашавад; ин ҳамон чизе аст, ки ҳамчун мавҳибате аз Ахурамаздо бо тамоми Худоён, меҳоҳам; Ахурамаздо бо тамоми Худоён, инро ҳамчун мавҳибате ба ман диҳод».

V

1. «Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумони бисёр, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо инҳо мардумоне ҳастанд, ки ман бо ин сипоҳи Порс гирифтаам, онҳое, ки аз ман метарсиданд, ба ман хироч медоданд: эломӣ, модӣ, бобулӣ, араб, ошурӣ, мисриҳо, арманӣ, кападокияӣ, лидияӣ, юниониёне, ки рӯи замин ҳастанд ва онҳое, ки бар дарё ҳастанд ва аквومه, ки он сӯи дарё ҳастанд, асагартӣ, порт, дарангӣ (зарангӣ), ориёӣ (ҳаравӣ), бохтарӣ (балхӣ), суғдӣ, хоразмӣ, стагедӣ, араҳузӣ (руҳачӣ), ҳиндӣ, гандорай, сакоӣ ва макӣ».

3. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Агар ту чунин меандешӣ: «ман намехоҳам аз дигаре битарсам», ин сипоҳи Порсро ҳимоят кун, агар сипоҳи Порс ҳимоят шавад, то муддатҳо шодии заволнопазир бар ин хона фуруд хоҳад омад».

VI

1. «Ман Дориюшшоҳ ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Ва Дориюшшоҳ мегӯяд: «Рӯи ин суфа, он чое, ки ин коҳ сохта шуд, дар он чо, ҳеҷ коҳе сохта нашуда буд; ба хости Ахурамаздо, ман худ ин коҳро сохтам; ва Ахурамаздо, бо тамоми Худоён, чунин хост, ки ин коҳ сохта шавад; ва ман худ онро сохтам; он гоҳ, коҳи устувор ва бошукӯҳ сохта шуд, дақиқан ҳамон гуна, ки ман фармон дода будам».

3. Ва Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ахурамаздо, бо тамоми Худоён, маро бипояд, ва ин коҳро ва низ, он чӣ рӯи ин суфа гирд оварда шудааст; он чӣ инсоне хоин меандешад, руҳ надиход!».

VII

1. Аҳурамаздой бузург, ки аз ҳамаи Худоён бузургтарин аст; ки осмон ва заминро офарид; ки мардумонро офарид; ки ба инсонҳои зинда, ки бар рӯи он ҳастанд, комёбӣ дод; ки Дориюшро шоҳ кард ва шаҳриёри ба Дориюшшоҳ дод рӯи ин заминни васеъ, ки дар он кишварҳои бисёре ҳаст: Порс, Мод ва дигар сарзаминҳо бо забонҳои дигар, бо кӯҳҳо ва даштҳо аз ин сӯи дарё ва аз он сӯи дарё,⁶⁰² аз ин сӯи саҳро ва аз он сӯи саҳро.

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Бо ёрии Аҳурамаздо, инҳо кишварҳои ҳастанд, ки чунин карданд, ки дар ин ҷо гирди ҳам омаданд:⁶⁰³ Порс, Мод ва дигар кишварҳо, бо забонҳои дигар, бо кӯҳҳо ва даштҳо, аз ин сӯи дарё ва аз он сӯи дарё, ҳамон гуна, ки ман бад-эшон дар ин маврид фармон дода будам; ҳар он чӣ ман кардам, бо ёрии Аҳурамаздо кардам; Аҳурамаздо бо тамоми Худоён маро бипояд ман ва он чиро ман дӯст дорам».

⁶⁰²...аз ин сӯи дарё ва аз он сӯи дарё – бояд мақсуд Мадитрона бошад.

⁶⁰³...инҳо кишварҳои ҳастанд, ки чунин карданд, ки дар ин ҷо гирди ҳам омаданд – ин ақвом дар сохтани Таҳти Чамшед ҳамкорӣ кардаанд (ҳамон гуна ки дар сохтани Кохи Шуш) ва барои адои эҳтиром ба шоҳ гирди ҳам омадаанд.

КАТИБАҲОИ ШУШ⁶⁰⁴

I

1. Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо ман ин корро кардам, ман ба назари ҳамагон оӣ меоям».

V

3. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо, инҳо мардумоне ҳастанд, ки ман берун аз Порс гирифтаам; ман бар онҳо фармон мерондам; онҳо барои ман хироч меоварданд; он чӣ аз ҷониби ман бад-эшон гуфта шуда буд, онҳо онро карданд; қонуни ман онҳоро нигоҳ медошт: модӣ, эломӣ, портӣ, ориёнӣ (ҳиравӣ), бохтарӣ (балхӣ), суғдӣ, хоразмӣ, дарангӣ (зарангӣ), араҳузӣ (руҳачӣ), стагедӣ, макӣ, гандорай, ҳиндӣ, сакоии тағираҳуда (тезхуд), бобулӣ, ошурий, араб, миерӣ, арманӣ, қападокияӣ, лидиёӣ, юнониёне, ки дар дарё ҳастанд, сакоиёни он сӯи дарё, тарокиёӣ, юнониёни он суи дарё, кориҳо».

4. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Бадиҳои бисёре карда буданд,⁶⁰⁵ ман хубӣ кардам; мардумоне ки шӯришӣ шуда буданд, бо якдигар мечангиданд; коре кардам ба хости Аҳурамаздо, ки дигар бо ҳам наҷанганд, ҳар қадам қомилан дар ҷои худ аст; қонуни ман, онҳо аз он метарсанд, ба гунае ки тавоно нотававро дигар намезананд, дигар бо ӯ бадрафторӣ намекунад».

⁶⁰⁴ Катибаҳои Шуш – иборат аз 24 бахш, ки тавсифи бархе аз онҳо ба тариқи зер аст: 1. Катибае ба форсии бостон дар рӯи қитъаоти очур; 2. Катибае ба форсии бостон дар ду нусха, ки яке аз онҳо қомил буда, дар рӯи очурҳо қарор дорад; 4. Катибае бо забони форсии бостон ва эломӣ, эҳтимолан ду ё се нусхаи мутафовит дар рӯи пояҳои сутунҳо аст; 5. Катибае сезабона (ёздаҳ қитъаи форсии бостон, панҷ қитъаи бобулӣ, нусхаи бобулӣ тақрибан қомил аст). Мазмуни нахустини он барқарорӣ сулҳ дар шоҳаншоҳӣ аст, дар ибтидо феҳрасте аз ақвом омадааст. Оғози матн дар бораи офариниши ҷаҳон ва алқоб аст. Пас аз он суҳан дар бораи сохтмонҳои Шуш меравад; 6. Катибаи сезабона, ки охираш қомил буда, қитъаоте аз он рӯи лавҳаҳои нуқра, рӯи лавҳаҳои мармарин ё сангӣ рӯи очурҳо сабт шуда ва ҳатто рӯи ҳамираҳо боқӣ аст. Мазмунаш сохтмони қотии Шуш. Ин матн аз маҷмӯаи Сафинаи суҳан (С. 43-53) интиҳоб шуд.

⁶⁰⁵ Бадиҳое бисёре қарда буданд – мушкилоти сиёсии бисёре мавҷуд буд.

5. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо, сохтмонҳои бисёре вучуд доштаанд, ки собиқ бар ин дар вазъияти хубе набудаанд; дар Шуш ман дидам, ки девор хароб⁶⁰⁶ шуда буд; дар он ҷо, сипас, ман девори дигаре сохтам».

6. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Аҳурамаздо бо Худоён маро бипояд ва хонаамро ва он чи ман дар ин катиба навиштам».

VI

7. Ин кох,⁶⁰⁷ ки ман дар Шуш сохтам, маводаш аз хеле дурдаст оварда шуд; рӯ ба поин замин канда шуд, то он ҷо, ки дар замин ба санг расидам; замоне ки канда шуд, Шуш рехта шуд аз як сӯ ба 40 арш дар умқ, аз сӯи дигар ба 20 арш дар умқ;⁶⁰⁸ рӯи ин шан кох бино шуд.

8. Ва замин, ки рӯ ба поин канда шуд ва шане, ки рехта шуд ва хиште, ки зада шуд: Мардуми Бобул ин корро карданд.

9. Чӯби садр аз кӯҳе ба номи Лубнон оварда шуд; мардуми Ошур онро оварданд то Бобул; аз Бобул корихо ва юнониён онро то Шуш оварданд; чӯби яко⁶⁰⁹ аз Гандора ва Кирмон оварда шуд.

10. Тилое, ки дар ин ҷо кор гузошта шуд аз Лидӣ ва аз Бохтар (Балх) оварда шуд, аз Суғдиёна оварда шуд; фирӯзае, ки дар ин ҷо кор гузошта шуд, аз Хоразм оварда шуд.

11. Нуқра ва обнус⁶¹⁰ аз Миср оварда шуд; тазйиноте, ки бо он де-ворҳо тазйин шудаанд; аз Эйванӣ оварда шуд; оче, ки дар ин ҷо кор гузошта шуд, аз Ҳабаша, Ҳинд ва Арахузӣ (Рухач) оварда шуд.

606 Девор – вожаи *didia*-ро эҳтимолан «девор» тарҷума карданд, ки дар ҷои дигар маънии «диж» медиҳад.

607 Ин кох - «кох» ба забони форсии бостон «ҳадиш» *hadīś*, аз решаи ҳинду-аврупои *sed* (нишастан) ба маънои «ҷойгоҳ», ҷойгоҳи шоҳ ё фармонраво.

608 Шуш рехта шуд аз як сӯ ба 40 арш дар умқ, аз сӯи дигар ба 20 арш дар умқ – қорҳои хокбардорӣ дар умқи 40 ва 20 аршро дар назар дорад.

609 чӯби яко – «*Dabergia Sissoo Roxb*» форсии ҷағ, чӯбе сиёҳ ба ранги обнус.

610 обнус – дар забони форсии бостон обнус «чӯби сангӣ» аст, аз ибрий ё аз оромии *eben* «санг».

12. Сутунҳои сангӣ, ки дар ин ҷо кор гузошта шуданд, аз рустое ба номи Абероду⁶¹¹ дар Элом оварда шудаанд; тарошкоро, ки сангро тарош доданд, аз юниён ва лидияҳо буданд.

13. Заргароне, ки заргарӣ карданд, аз модҳо ва аз мисриён будаанд; мардоне, ки ҷӯб кор карданд, аз лидияҳо ва аз мисриён будаанд; мардоне, ки хишт заданд, аз бобулиён будаанд; мардоне, ки деворро тазйин кардаанд, аз модҳо ва мисриён будаанд».

14. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Дар Шуш бисёре (корҳои) зебо фармон дода шуд, Ахурамаздо маро бипояд ва падарам Виштоспа ва мардумамро».

XX

1. «Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи сарзаминҳо, шоҳи замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Инҳо сарзаминҳои ҳастанд, ки дар онҳо мардумон зиндагӣ мекунанд, эшон ба ман хироч медоданд {...} Ахурамаздо онҳоро ба ман дод {...} Мод {...}, Кападукия {...}, Ошур {...}, Ҳинд {...}, Хоразм {...}; бо ёрии Ахурамаздо, {...} онҳо аз ман пайравӣ мекунанд {...}».

XXII

6. Коҳе, ки ман дар Шуш сохтам: Аз дурдаст маводаш оварда шуданд; ва дар умқи замин канда шуд, то ҷое, ки ба санг бирасад; вақте ки комилан канда шуд, рӯи шан пояҳояш сохта шуданд, бист арш; рӯи ин шан коҳ сохта шуд.

7. Ин кор, ки замин то умқи бардошта шавад, ва ин ки рӯи шифтаи пояҳо сохта шаванд ва ин ки очурҳо қолибрезӣ шаванд: мардумони Бобул ин корро карданд.

8. Ва ҷӯби садр аз кӯҳе ба номи Лубнон оварда шуд; мардумони Ошур онро то Бобул оварданд; ва аз Бобул кориҳо ва юниён то Шуш оварданд ва ҷӯби якто аз Гандора ва Кирмон оварда шуд.

9. Ва тило аз Лидия ва Бохтар (Балх) оварда шуд, он дар ин ҷо кор гузошта шуд; ва санги лочувард ва ақиқ, ки дар ин ҷо

⁶¹¹ Абероду – маҳалле дар Сузиён, ки ношинохта аст.

кор гузошта шуданд, аз Сугдиёна оварда шуданд; фирӯзае, ки аз Хоразм оварда шуд, дар ин ҷо кор гузошта шуд.

10. Ва нукраву обнус аз Миср оварда шуданд; тазйиноте, ки бо он деворҳо тазйин шудаанд; аз Эйвания оварда шуд; ва оче, ки дар ин ҷо кор гузошта шуд, аз Ҳабаша, Ҳинд ва Арахузиё (Рухач) оварда шуд.

11. Ва сутунҳои сангӣ, ки дар ин ҷо кор гузошта шуданд, аз рустое ба номи Обероду, дар Элом, оварда шуданд; тарошкороне, ки сангро кор гузоштанд, аз юниён ва лидияҳо буданд.

12. Ва заргароне, ки заргарӣ карданд аз модҳо ва аз мисриҳо будаанд; ва мардоне, ки ҷӯб кор карданд аз лидияҳо ва мисриён будаанд; ва мардоне, ки хишт заданд аз бобулиҳо буданд; мардоне, ки деворҳоро тазйин карданд, аз модҳо ва мисриён будаанд».

13. Ва Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо, дар Шуш бисёре аз корҳои зебо карда шуд; Аҳурамаздо ман ва мардумро бипояд».

XXIII

1. «Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи сарзаминҳо, шоҳи замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Бо ёрии Аҳурамаздо, ин коҳ, ки дар ин ҷо сохта шуд, манам, ки онро сохтам; дар маҳалли сохтмони ин коҳ пояҳояш канда шуданд, то он ки ба баҳши саҳти замин бирасам ва пояҳо аз шан пур шуданд, бист арш; рӯи шан пояҳои коҳ гузошта шуданд.

3. Инҳо маводе ҳастанд, ки барои ин коҳ ба кор рафтаанд: Тило, нукра, санги лочувард, фирӯза, ақиқ, ҷӯби садр, ҷӯби макан [takan], обнус, оч ва тазйиноти нақши барҷастаҳо; ҳама сутунҳо аз санг ҳастанд.

4. Инҳо сарзаминҳои ҳастанд, ки маводи тазйиноти ин коҳ аз он ҷо оварда шуданд: Порс, Элом, Мод, Бобул, Ошур, Арабистон, Миср, сарзаминҳои дарё⁶¹², Лидия, Юнон, Урарту⁶¹³,

⁶¹² сарзаминҳои дарё – юниёни қазиранишин. Юниёнро Yauna (юниён) номиданд. Дар феҳрастҳо онҳо чунин тафавут доранд: «юниёни он сӯи дарё» (юниёни хушкӣ), «юниёне, ки дар рӯи заминанд» (дар Осиё). Гоҳе

Кападукия, Порт, Дарангияна (Заранг), Ориё (Хирот), Хоразм, Бохтар (Балх), Сугдиёна, Гандора, Кимрӣ⁶¹⁴, Стагедӣ, Арахузи (рухачӣ), Қодия⁶¹⁵».

5. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Бо ёрии Аҳурамаздо, маводи тазйиноти ин кох аз дурдастҳо оварда шуданд ва ман онро ба назм даровардам; ҳар он чӣ кардам, онро ба камол кардам, ба хости Аҳурамаздо; Аҳурамаздо маро бипояд, то ҳамаи (корҳоро) ба анҷом бирасонам».

XXIV

1. Аҳурамаздо Худои бузург аст, ки ин заминро офарид, ки он осмонро офарид, ки мардумро офарид, ки шодиро барои мардум офарид, ки Дориюшшоҳ кард.

2. Ин пайкараи сангӣ аст, ки Дориюшшоҳ фармон дод дар Миср сохта шавад; ба ҳамин далел, касе, ки баъдҳо онро бубинад, хоҳад донист, ки марди порсӣ Мисрро гирифт.

3. «Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замини бузург, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

4. Дориюшшоҳ мегӯяд:

«Аҳурамаздо маро ва он чиро кардам, бипояд».

онҳоро «мардумони он сӯи дарё» ва «сарзамини дарё» мехонанд. Дар феҳрасти Херодот юниён танҳо сатрапе воҳид ҳастанд.

⁶¹³ Урарту – номи бобулии Арманистон аст. Номи Арманистон дар форсии бостон ба сурати Армания Arminiya ба мушоҳида мерасад, вале котибони бобулӣ ҳамеша исми қадимии ин кишвар, яъне Урарту (ё дар бобулии чадид Urastu)-ро ба кор мебурданд. Маншаи форсии номи Армания равшан нест, аммо ин ном тавассути забони юнонӣ ба забонҳои аврупоӣ гузаштааст. Матнҳои акадӣ Арманияро бо номи Урарту ва матнҳои бобулии ҳахоманишӣ бо номи Urastu сабт кардаанд, ки номи қадимии ин сарзамин қабл аз вуруди арманиён буд.

⁶¹⁴ Кимрӣ – номи бобулии Сакистон. Сакоҳо дар катибаҳои бобулӣ «гимриҳо» ном доранд. Номи қавме аст, ки қабл аз таҳочум, бино ба шаҳодати солномаҳои Байнаннаҳрайн ва Таърихи Херодот, ховари наздикро ишғол кардааст. Маълум нест, ки гимриҳо эронизабон буданд ё не, албатта бино ба истифодаи котибони бобулӣ аз ин ном зоҳиран эронӣ таъйид мешаванд.

⁶¹⁵ Қодия – сарзаминҳои Мақӣ (форсии бостон Мақа) Мақиеён қавме ношинохтаанд, ки дар соҳилҳои халиҷи Форс, дар наздикии тангаи Хурмуз ҷойгир доштанд. Номи Мақа ханӯз дар номи Макрон (Мақа – Karana «соҳили Мақа») мавҷуд аст. Шояд эшон ҳамон Миқиеён бошанд, ки дар феҳрасти Херодот ба унвони Стропӣ омадааст. Вожаи бобулии ин сарзамин Қодия аст.

КАТИБАҲОИ СУИЗ⁶¹⁶

I

Дориюш, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замини бузург, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ.

II

«Ман порсӣ⁶¹⁷ ҳастам аз Порс, Мисрро гирифта⁶¹⁸; фармон додам ин таръаро бикананд, аз рӯде ба номи Нил⁶¹⁹, ки дар Миср равон аст, ба тарафи дарёе, ки аз Порс меояд; он гоҳ, ин таръа канда шуд, ҳамон гуна ки ман фармон дода будам ва киштиҳо аз Миср, аз тариқи ин таръа, ба сӯи Порс рафтанд бино ба хости ман».

⁶¹⁶ Катибаҳои Суиз – иборат аз чанд бахш, бахши нахуст сангнавиштаи сезабона аст. Қисмати дигар катибаи сезабона буда, тарҷумаи эломӣ шадидан осеб дида ва тарҷумаи бобули нест шудааст. Ин матн аз маҷмӯаи Сафинаи суҳан (С. 54) интиҳоб шуд.

⁶¹⁷ Ман порсӣ... - дар матнҳои бостонӣ пеш аз ҳар чиз таъкиди бештар бар қавмӣ аст.

⁶¹⁸...аз Порс, Мисрро гирифта – ишора ба фатҳи Миср аз тарафи Камбучия аст.

⁶¹⁹ Нил – номи рӯде дар Миср, ки ба забони форсии бостон аз забони мисрӣ гузаштааст.

КАТИБАҲОИ АРДАШЕРИ АВВАЛ

ДАР ТАХТИ ЧАМШЕД⁶²⁰

I

1. {...} яке дар миёни подшоҳон бисёр.

2. «Ман Ардашер ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи сарзаминҳое бо забонҳои бисёр, шоҳи ин сарзамини бузург, дурдаст, писари Хшайоршо, писари Дориюш, ҳахоманишӣ».

3. Ардашер, шоҳи бузург мегӯяд: «Бо ёрии Аҳурамаздо, ин кохро, ки Хшайоршошоҳ, падарам, сохт⁶²¹, ман онро ба поён расондам».

4. Аҳурамаздо маро бипояд бо Худоён ва низ шаҳриёриям ва он чӣ кардам».

II

Ардашершоҳ мегӯяд:

«Ин кохро Хшайоршошоҳ, падарам, пояҳои онро гузошта буд; бо ёрии Аҳурамаздо, ман Ардашершоҳ онро сохтам ва ба поён расондам».

Катибаҳои қўҷак

1. Ардашер, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Хшайоршошоҳ, Хшайоршошоҳ писари Дориюш, ки ин ҷоми⁶²² нукраро дар кох⁶²³ сохт.

2. Ардашер, шоҳи бузург.

3. Ардашер шоҳ.

⁶²⁰ Катибаҳои Ардашери аввал дар тахти Чамшед – катибаи дузабона ба форсии бостон ва бобули, ки дар рӯи қитъаи оҳаки қанда шудааст, оғоз надорад ва тарҷумаи бобули, ки тарҷумаи аз рӯи он сурат гирифтааст, каме беҳтар аз дигаре ниғаҳдорӣ шудааст. Ин матн аз маҷмӯаи Сафинаи сухан (С. 65) интихоб шуд.

⁶²¹ ... ин кохро, ки Хшайоршошоҳ, падарам, сохт – монанди Хшайоршо ин подшоҳ нисбат ба сохтмонҳои мансуб ба падараш эҳтиром ба ҷой меовард.

⁶²² ҷом – аз форсии бостон *batuga*, эҳтимолан дар асл ҳамон калимаи форсии «бода» аст.

⁶²³ кох – ё тахту-л-лафзитараш хона аст. Маъҳаз: Сафинаи сухан. С.65.

КАТИБАҲОИ ДОРИЮШИ ДУВУМ⁶²⁴

Катибаи Ҳамадон

1. Аҳурамаздо Худои бузург аст, ки ин заминро офарид, он осмонро офарид, ки мардумро офарид, ки шодиро барои мардум офарид, ки Дориюшро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. «Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон бо таборҳои бисёр, шоҳи ин замини бузург то дурдаст, писари Ардашершоҳ, Ардашер писари Хшайоршошоҳ, Хшайоршошоҳ писари Дориюшшоҳ, ҳахоманишӣ».

3. Дориюшшоҳ мегӯяд: Аҳурамаздо ин мардумро ба ман дод; ба хости Аҳурамаздо ман рӯи ин замин шоҳ ҳастам; Аҳурамаздо маро бипояд ва низ хонаамро ва шахриёриро, ки ба ман дод».

⁶²⁴ Ин матн аз маҷмӯаи Сафинаи суҳан (С. 66) интиҳоб шуд.

Катибаҳои Шуш

I

Ин Ападона⁶²⁵ бо сутунҳои чӯбӣ, Дориюш, шоҳи бузург онро сохт; Аҳурамаздо бо Худоеън Дориюшшоҳро бипояд.

II

1. «Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Ардашершоҳ, ҳахоманишӣ».

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ардашер падарам, ибтидо ин коҳро сохт; сипас ман онро ба хости Аҳурамаздо сохтам».

⁶²⁵ Ападона – биное, ки онро Дориюш сохта, дар замони Ардашери аввал бар асари оташсӯзӣ хароб шуд ва Ардашери дуввум аз нав онро сохт. Вожаи «Ападона» толори бузургеро бо сутуни зиёд мефаҳмонад, шояд дар форси бостон a-p-d-a-n-ro ба сурати арадапа хонд. Дар ин ҳол вожаи мазкур «обанкор» маънӣ медиҳад (салафи вожаи форси «обдон»). Ападона дар катибаҳо ҳамон маънии толорро низ медиҳад. Аммо, ба ҳар ҳол, сифати «сутундор», ки аз сифатҳои намоёни Ападона аст, дар ҳақиқат моро ба ёди толори бузурги сутундор меандозад. Маъҳаз: Сафинаи сухан. С. 66.

КАТИБАҲОИ АРДАШЕРИ ДУВУМ⁶²⁶

Катибаи Ҳамадон

I

1. Ардашер, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Ардашершоҳ, Ардашер писари Хшайоршошоҳ, Хшайоршошоҳ писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Виштоспа ҳахоманишӣ эълон мекунад:

2. «Ба хости Аҳурамаздо, Аноҳито ва Митра, ман ин Ападонро сохтам; Аҳурамаздо, Аноҳито ва Митра⁶²⁷ маро аз тамоми бадихо бипоянд; ва он чиро ман кардам, на аз миён биба-ранд ва на осебе бад-он расонанд».

II

Ападона бо сутунҳо аз санг, Ардашер, шоҳи бузург, онро сохт, ӯ, писари Дориюшшоҳ, ҳахоманишӣ;

«Митра маро бипояд».

III

1. Аҳурамаздо Худои бузург аст, бузургтарини Худоён, ӯ, ки ин заминро офарид, ки он осмонро офарид, ки мардумро офарид, шодиро барои мардум офарид, Ардашерро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. Ардашер шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, мегӯяд: «Ман писари Дориюшшоҳ ҳастам, Дориюш писари Ардашершоҳ, Ардашер писари Хшайоршошоҳ, Хшайоршошоҳ писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Виштоспа ном, ҳахоманишӣ».

3. Ардашершоҳ мегӯяд: «Ман шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст ҳастам, Аҳурамаздо шахриёриро ба ман дод, Аҳура-

⁶²⁶ Катибаҳои Ардашери дувум – дар Ҳамадон, тахти Ҷамшед, Шуш нақш ёфтаанд. Ин матн аз маҷмӯаи Сафинаи сухан (С. 67) интиҳоб шуд.

⁶²⁷ Аноҳито ва Митра – дар катибаи ҳахоманишӣ сухан дар бораи ду худои дигаре низ меравад. Аноҳито эзди обхост. Митра пас аз Аҳурамаздо худое аст. Мӣтра дар ин ба сурати Mithra (сурати нигориши оромӣ) навишта шудааст. Маъхаз: Сафинаи сухан. С.67-68.

маздо маро бипояд ва низ шахриёриро, ки ба ман бахшид ва хонаамро».

Катибаи тахти Ҷамшед

1. Ин як порсӣ аст.
2. Ин як модӣ аст.
3. Ин як эломӣ аст.
4. Ин як портӣ аст.
5. Ин як ориёӣ (ҳиравӣ) аст.
6. Ин як бохтарӣ (балхӣ) аст.
7. Ин як суғдӣ аст.
8. Ин як хоразмӣ аст.
9. Ин як дарангӣ (зарангӣ) аст.
10. Ин як араҳузӣ (руҳаҷӣ) аст.
11. Ин як стагедӣ аст.
12. Ин як гандорай аст.
13. Ин як ҳиндӣ аст.
14. Ин як сакой аст.
15. Ин як сакоии тезхуд аст.
16. Ин як бобулӣ аст.
17. Ин як ошурий аст.
18. Ин як араб аст.
19. Ин як мисрӣ аст.
20. Ин як арманӣ аст.
21. Ин як қападокияӣ аст.
22. Ин як Лидияӣ аст.
23. Ин як юнонӣ аст.
24. Ин як сакоии он сӯи дарё аст.
25. Ин як тарокиёӣ аст.
26. Ин як юнонии оспедуфурӣ аст.
27. Ин як атюпиёӣ (ҳабашӣ) аст.
28. Ин як либиёӣ аст.
29. Ин як макӣ аст.
30. Ин як корӣ аст.

Катибаҳои Шуш

I

1. Ардашер, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Ардашершоҳ, Ардашер писари Хшайоршошоҳ, Хшайоршошоҳ писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Виштоспа, ҳахоманишӣ, мегӯяд:

2. Дориюш, чадди ман⁶²⁸ ин Ападонро сохт; сипас дар замони падарбузургам Ардашер Ападона сӯхт; ҳол, ба хости Ахурамаздо, Аноҳито ва Митра, ман фармон ба бозсозии Ападона додам.

3. Ахурамаздо, Аноҳито ва Митра маро дар баробари тамоми бадиҳо бипоянд ва низ он чиро кардам; ки онҳо на {...} на чодугарӣ (?), на {...}-ҳо».

II

1. {...} писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Виштоспа, ҳахоманишӣ.

2. Ардашер, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи замин, мегӯяд:

«Ин кох ва ин пилакони сангиро {ман сохтам}».

3. Ахурамаздо {...}».

III

1. «Ман Ардашер ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Дориюшшоҳ, ҳахоманишӣ».

2. Ардашершоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо ман ин кохро сохтам, ки дар давраи зиндагиям вақф кардам.

3. Ахурамаздо, Аноҳито ва Митра маро аз тамоми бадиҳо бипоянд, низ ҳар он чи ман сохтам».

⁶²⁸ Дориюш, чадди ман... – Дориюши аввал. Маъҳаз: Сафинаи сухан. С.69-70.

КАТИБАҲОИ АРДАШЕРИ СЕВУМ⁶²⁹

Катибаи тахти Чамшед

1. Аҳурамаздо Худои бузург аст, ки ин заминро офарид, ки он осмонро офарид, ки мардумро офарид, хушбахтиро барои мардум офарид, ки Ардашерро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, танҳо фармонраво аз бисёр.

2. Ардашер, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, мегӯяд: «Ман писари Ардашершоҳ ҳастам, Ардашер писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Ардашершоҳ, Ардашер писари Хшайоршошоҳ, Хшайоршошоҳ писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Виштоспа ном, Виштоспа писари Аршома, ҳахоманишӣ».

3. Ардашершоҳ мегӯяд: «Ин палаи сангӣ тавассути ман, дар замони ман⁶³⁰ сохта шуд».

4. Ардашершоҳ мегӯяд: «Аҳурамаздо ва эзиди Мисра маро бипоянд, ҳамчунин ин мардумро ва он чи тавассути ман сохта шуд {...}».

⁶²⁹ Катибаҳои Ардашери севум – катибае ба забони форсии бостон дар рӯи девори шимолии Суфақаср дар се нусха ва яке дигар рӯи девори ғарбии кохии Дориюш. Ин матн аз маҷмӯаи Сафинаи суҳан (С. 71) интиҳоб шуд.

⁶³⁰ дар замони ман... – тахту-л-лафзии «тахти (назари) ман». Маъҳаз: Сафинаи суҳан. С.71.

ҚИТЪАҲО

ҚИТЪА

Ба номи Яздон

Родӣ кардан, рост гуфтан, зан гирифтан ва пайванди гетӣ роинидан ва Яшт кардан ва ба дин устувор будан ва ҳудуда кардан ва оташи Баҳром нишондан ва гоҳанбор кардан, вайрон(ро) ободон кардан ва гушурван варзидан ва беҳон (ва) арзониёнро чиз додан беҳтар аст.

ҚИТЪАЕ АЗ МОДИЁНИ СИРЌЗА

Баҳманрӯз ба номи фариштамоҳ, имрӯз анҷумани мушова-рае ба хирад кардан, ба даргоҳи шоҳӣ шудан ва низ ба даргоҳи доноён (шудан) ва фармонбардоронро иҷозаи ҳузур додан ва низ бо дӯстон ва доноён ба аҳволпурсӣ шудан, ишқ ва дониш варзидан (ва) ба ҳама қор ва амр (-е пардохтан) хуб аст.

(Дар) урдубиҳиштрӯз оштиву ишқ варзидан ва доруву дармонро омехтан ва ҳӯрдану анҷуман ва кори марбут ба равон кардан ва андеша ба маҳи додситонӣ (додварӣ) андохтан ва кардани шогирдонро гумордан ба яғонагӣ ва пайвастанӣ (ба) солорон ва подшоҳон ва (анҷоми) ҳар кори дигари некҷаҳиш ва ситуда (хуб аст).⁶³¹

⁶³¹ Маъҳаз: Сафинаи суҳан. С. 456-458.



Қисми 4.

Қонунномаи Сосониён

MATAKDAN I HAZAR DATASTAN–

Ҳазор амсоли додгоҳӣ

(Ҳуқуқи бостон)

*Зери назари доктори илмҳои ҳуқуқ
профессор Холиқзода А.Ғ.*

ҚОНУННОМАИ СОСОНИЁН

*Мотиконе Ҳазор дотистон -
Ҳазор амсоли додгоҳӣ*

(Ҳукуки бостон)

*Зери назари доктори илмҳои ҳуқуқ
профессор Холиқзода А.Ғ.*

*Гирдоварандаи матн ва муаллифи хулосаҳо
Хуқуқшиноси даврони шоҳанишоҳии Хусрави 2
Парвизи Сосонӣ (591-628)*

Фаррухмард писари Баҳром. Соли
Интишори асар 620 милодӣ, забон паҳлавӣ.
xx

*Гирдоваранда, таҳияи лугот ва баргардони
матн аз хатти форсӣ Абдураҳим Холиқзода
Бо кӯшиши ва ҳамкориши
Мавзуна Бекназарова Душанбе 2015.*

Бо итминони комил метавон гуфт, ки мероси таърихиву адабии гузаштагонамон ба бисёре аз саволҳое, ки ҳар рӯз мо ба онҳо рӯ ба рӯ мешавем, посухи сазовор медиҳад. Аз ин рӯ, дар даври давлатсозии милли мо бояд ғаштаву барғашта, ба таҷрибаи таърихии халқамон, аз ҷумла осори таърихиву адабии гузаштагонамон муроҷиат намоем ва аз ин мероси гаронбаҳо самаранок истифода кунем.

Эмомалӣ Раҳмон⁶³²

⁶³² Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат. Душанбе, 19 март соли 2015.

*Ду гуфтор дар бораи китоби
«Мотиконе ҳазор дотестон»⁶³³ ва
ҳуқуқи бостон*

**Гуфтори 1. Назари баргардони матни тоҷикӣ ба китоби
«Мотикони ҳазор додистон»⁶³⁴**

Айёми навиштани рисолаи номзадӣ, борҳо роҷеъ ба мавҷудияти чунин як қонунномае дар аҳди Сосониён маълумот пайдо карда будам. Вале баъдан дар омода намудани рисолаи докторӣ матнҳои парокандаи онро аз таърихномаҳои машҳур ва китобҳои ҷудогонаи бахшида ба таърихи ҳуқуқи мардуми форс пайдо карда мавриди истифода қарор дода будам. Ёд дорам, дар дарсҳои Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон чи тавр ҳамроҳи устодони ҳамкасбам Г.С. Азизкулова, И. Сафаров, шоғирдонам И. Шодиев ва Ф. Шоев боифтиҳор аз ин сарчашмаи нодири ҳуқуқи даврони Сосониён ёдоварӣ карда, шавку ҳаваси донишҷӯёни курсҳои якуми факултети ҳуқуқшиносиро ба таърихи ҳуқуқи миллат бедор мекардем. Вале афсӯс, ки он солҳо банда дар даст матни комили ин қонунномаро надоштам. Аз ин рӯ, зиёд меҳостам бо матни комили ин Қонуннома ошно шаваму онро бо боварию далелҳои қатъӣ пешкаши хонандаи ҳуқуқшиноси тоҷик гардонам.

Бо амри тақдир мо нусхаи форсии асарро бо кӯмаки дӯстон ба даст овардем. Ва инак баргардони матн ва луғоти онро бо дастёрии эшон омода кардем. Акнун, меҳоҳам чанд нуктаи муҳимро атрофи ин сарчашма арза дорам. Бояд гуфт, зиёд нуктаҳои муҳимро роҷеъ ба сарчашмаи мазкур, қабл аз мо муаллифи баргардони матн аз забони паҳлавӣ Мубад Рустами Шаҳзодӣ гуфтааст. Аз ин хотир, мо пешгуфтори ӯро вобаста ба мавзӯоти «Ганчина» пешниҳоди хонанда мегардонем. Вале вобаста ба завқи хонандаи ҳуқуқшиноси имрӯз лозим донистем чанд нуктаи дигар ва вижагиҳои сарчашмаро рушан намоем.

⁶³³ Дар матн ба тариқи ихтисор «Мотекон» низ истифода хоҳад шуд.

⁶³⁴ **Мотикони ҳазор додистон** шакли мувофиқ ба забони адабии имрӯза баргардоншудаи «Мотеконе ҳазар-дотестон».

Санаи навишта шудани сарчашма

Муаллифи «Қонуни маданияи зардуштиён» Фаррухмард писари Баҳром дар замони Хусрави 2 Парвизи Сосонӣ (591-628) зиндагӣ кардааст. Дж. Дарместетер бо така ба номи ҳуқуқшинос Юан Чам, ки дар матн оварда шудааст, ва таърихи зиндагии вай ба асри 1X рост меомад, соли навишта шудани сарчашмаро асри 1X ҳисобидааст⁶³⁵. Вале муҳаққиқ Мери Бойс ин иддаоро рад карда, менависад, ки мо дар асоси мувофиқ омадани як ном наметавонем, ки санаи чунин як сарчашмаи бузурги ҳуқуқро, ки ифодагари сохтори ҷамъиятӣ ва давлатии аҳди Сосонӣ аст ва меъёрҳои он инъикоскунанади сохтори маъмурӣ ва ҳудудии ин салтанат аст ба қафо ва давраи баъдӣ, ки ҳеҷ рабте ба он надорад, ҳавола диҳем.⁶³⁶ Дар матн амру фармонҳои шоҳони Сосонӣ Қубод, Хусрав ва Анӯширвон оварда шудааст, ки баъд аз байнравии салтанати Сосонӣ овардани онҳо ба симати сарчашмаи ҳуқуқ аҳамият надорад.

Ба андешаи А.Г. Периханян Фаррухмард писари Баҳром дар қисмати заминҳои Форс аниқтараш дар шаҳри Ғур (ҳоло Фирӯзобод)⁶³⁷, ки он вақт музофоти Арташаҳри Хварре (Хурам) буд, зиндагӣ кардааст. Охири сананде, ки дар матни Мотикон истифода шудааст, тибқи ҳуҷҷатҳои архив ва таърихӣ ба соли 615 рост меояд, аз ин рӯ ба андешаи аксари муҳаққиқин соли навишти ин сарчашма соли 620 милодӣ аст, ки ба даврони ҳукмронии Хусрави 2 Парвизи Сосонӣ рост меояд.

Фаррухмард писари Баҳром дар муқаддимаи китоб менависад: «Ин китобро аз он ҷиҳат Мотикони Ҳазордотистон ном ниҳодам, то бо зикри қавонини чанде бузургӣ, некӣ ва устувории конунгузорони башарро бидуни имтиёз, ончунонки аз кӯшиши башар, нерӯи андеша ва хиради худододи одамӣ вазъ

⁶³⁵ T. Darmeeteter, "Revue Critique d'Histoire et de Litterature". Nouv. serie, t. XXIV, 1887, стр. 425-427; E. West, "Grundriss der Iranischen Philologie", II, Strassburg, 1896, стр. 116-117

⁶³⁶ M. Boyce, Middle Persian literature, "Handbuch d. Orientalistik". von B. Spuler, I Abt. Bd. IV. 2 Abschnitt, Lief. I, Leiden-Köln, 1968, стр. 63

⁶³⁷ Шаҳри Ғур ва минтақаи Фирӯзобод, ки доманакӯҳи қисмати тоҷикони Афғонистони имрӯзо фаро мегирад ҳамоно минтақаест, ки дувумин давлатдории тоҷикон Ғуриён қомат афрохта муддатҳо дар байни салтанатҳои кӯчманҷӣ маданияти форсу тоҷикро зинда нигоҳ доштааст.

гардидааст, нишон диҳам». Роҷеъ ба номи китоб дар пешгуфтори Мубад Рустами Шаҳзодӣ маълумоти фарохтар оварда шудааст. Вале ин ҳолат ҳаминро гуфтан бамаврид аст, ки муаллиф ҳамчун ҳуқуқшиноси варзидаи замони худ барои осон намудани кори мубадону ҳакамон, шояд бо дархости ҳокимони давр бошад як маҷмӯаи ихтисоршудаи нукоти муҳими ҳуқуқи форс-ҳоро, ки аз замони бостон то он рӯзгор мавриди амал қарор дошт, ғирдоварӣ намояд.

Аврупоиён нахустин маротиба роҷеъ ба мавҷудияти Мотикон тавассути навиштаҳои олими эроншинос Дж. Дарместетер соли 1887 огоҳ шуданд, муҳаққиқони ҳавзаи русзабон бошанд соли 1973 тавассути олими арманӣ Периханян А.Г. бо ин сарчашма шинос шуданд. Мардуми форсизабон баъд аз он, ки дар соли 1949 Мубад Рустами Шаҳзодӣ матни Мотиконро бо забони форсӣ баргардон намуд, имкон пайдо намуданд бо матни комили Мотикон шинос гарданд.

Роҷеъ ба ном ва истилоҳоти он.

Сарчашмаи мазкур дар адабиёҳои илмӣ бо номҳои «Қонунномаи Сосониён», «Қонуни маданияи зардуштиён», «Мотикони ҳазор додистон (дадастон)», «Китоби ҳазор қарорҳои судӣ» ва ғ. ёдрас мешавад.

Роҷеъ ба он ки сарчашмаро бо номи «Қонуни маданияи зардуштиён» муаррифӣ қард мушкилии худро дорад. Якум, агар мо истилоҳи «маданӣ»-ро мисли баъзе аз ҳуқуқшиносонамон баробарвазнии шаҳрвандӣ гирифта онро танзимгари муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ ҳисоб намоем, дар чунин сурат дар сарчашма меёриҳои зиёди ҳуқуқи ҷиноятӣ, муурофияи шаҳрвандӣ, меросӣ ва дигар соҳаҳои ҳуқуқ аз эътибор соқит мешаванд. Ҳол он ки дар сарчашма теъдод ва навъҳои мухталифи соҳаҳои дигари ҳуқуқ аз ҷумла ҷиноятӣ, меросӣ ва оилавӣ мавҷуданд.

Дуюм, агар мо истилоҳи «маданӣ»-ро чун шаҳрдорӣ қабул кунем, меёриҳои Мотикон гӯё берун аз шаҳр муносибатҳои ҳуқуқии деҳот ва рустохоро низ танзим намекарда бошад. Дар асл чунин нест. Ин сарчашмаи ҳуқуқӣ ҳамагуна муносибати ҳуқуқии зардуштиён ва ғайри ононро, ки дар қаламрави Эрон ва Турони бостон сукунат доштанд ба танзим медаровард. Ҳам

шаҳриён, ҳам рӯстоиён ва ҳам саҳронинишинон объекти танзими ҳуқуқии ин сарчашма қарор гирифта буданд. Ва ниҳоят агар истилоҳи «маданӣ»-ро чун нишонаи тамаддун ва фарҳанг пазиroy намоем, эҳтимол соҳиби тарҷимаи хатти паҳлавӣ чунин назарро ба роҳбарӣ гирифтааст, то ҷое он аз назари фарҳангшиносӣ ва тамаддуномӯзӣ воқеиятро инъикос мекунад, вале ба талаботи илми ҳуқуқшиносӣ, ки ҷавҳар ва таъиноти сарчашма-ро ифода менамояд ҷавобгӯй нест.

Аз лиҳози маънӣ ва мундариҷаи матн мумкин нест ки онро ҳамчун ҳазор қарори судӣ қатъӣ номгузорӣ кард. Аввал ин ки дар сарчашма зиёд ҳастанд меъёрҳое, ки аз китоби қадимтари Вандидот ва дигар сарчашмаҳои ҳуқуқии низоми ҳуқуқи зардуштӣ гирифта шудааст. Зеро ҳаёти маданияи зардуштиён ба замми ин сарчашма боз бо меъёрҳои бешумори Авасто, Вандидот, Бундаҳишн, Шояст ва нашоаст, Хвешкори редагон ва амсоли инҳо ба низом дароварда мешуд.

Дигар ин ки меъёрҳо ва назарҳои ҳуқуқии овардашуда на ҳамааш хулосаи мубадон ва ҳакамону дигар ашхос, ки вазифаи судиро дар аҳди қадим иҷро мекардаанд, мебошад. Байни онҳо нафароне ҳам ҳастанд, ки таҷрибаи ҳалли қазияҳои ҳуқуқиро мисли мубадон бар дӯш доранд. Вале ағлаби онҳо ҳуқуқшиносони шинохта, олимони илми ҳуқуқ ва муфассирони қонун ҳастанд. Аз овардани матнҳо ва табиати ҳуқуқии меъёрҳо равшан аст, ки нақш ва нуфузи онҳое, ки роҷеъ ба казусҳои ҳуқуқӣ хулоса додаанд, дар ҷомеа хеле баланд аст. Гуфтор ва хулосаи эшон аз ҷониби шахсони расмӣ татбиқкунандаи ҳуқуқ эътироф мешавад. Аммо меъёрҳо ва ақидаҳои ҳуқуқии таҳиякардаи онҳо ҳанӯз хулоса ва ҳукми мубад ва ҳакам нест. Балки сарчашмаи ин ҳукм ва ҳалномаҳо шуданаш эҳтимол дорад. Зеро соҳиби китоби Мотикон бо овардани ақидаи онҳо роҳи дурусти ҳалли масъаларо пешниҳод мекунад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло аз матни Мотикон чунин хулоса кардан мумкин аст: Мотикон аз маҷмӯи принципҳои умумии ҳуқуқи зардуштӣ, ақидаи ҳуқуқшиносони варзида ва таҷрибаи судии мубадони форс ва ҳатто ҷо-ҷо аз таҷрибаи идоракунии шохони форс иборат аст, ки баъдан тибқи дастур гирдоварӣ шуда ба сарчашмаи бевосита ва мухтасари меъёрӣ дар замони Сосониён табдил ёфтааст.

Аз ин назар ҳукуқи ҳукуматҳои форсӣ қабл аз омадани араб, зиёд монандӣ дорад ба низоми ҳукуқи ҳуқуқшиносони римӣ ва то чое наздикӣ дорад ба амсоли судии оилаи ҳуқуқии англисию амрикоӣ. Ҳуқуқшиносон ва радони машҳур мисли Мороспанд (6 маротиба), Баҳром (зиёда аз 10 маротиба), Озодмард (4 маротиба), Сиёвахш, Моҳёр, Моҳвандод, Ҷомосп, мӯбади Озархӯра, Барзозар ва дигарон ҳар як аз аз 4 то 15 маротиба дар матн ёдоварӣ шуда, аз номи онҳо тартибу усули дурӯст ва адолатноки ҳалли қазияҳои ҳуқуқӣ пешниҳод гардидааст. Ба ақидаи Периханян А.Г. дар матн зиёда аз 40 қонундонҳои машҳури форс борҳо ёдовар шудаанд.

Ҳар ҳуқуқшиносо, ки дар матн фикри ӯ овардашудааст, қазусҳо ва муаммоҳои ҳуқуқиро воқеан дар пояи баланди маърифат ва мантиқи ҳуқуқӣ ҳал менамояд. Аз ин хотир онҳо ҳамчун шахсиятҳои ҳуқуқӣ мисли ҳуқуқшиносони римӣ Ситсерон, Юстиниан, Гай ва дигарон дар рушди илм ва ҳаёти ҳуқуқии салтанатҳои форсӣ нақши муассир бозидаанд. Азизу гиромӣ будани онҳо дар дарбори салтанатҳои форс, ёдоварӣ аз онҳо дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ худ ва ба сифати меъёри ҳуқуқ пешниҳод шудани афкори ҳуқуқӣ ва ҳулосаҳои меъёрии онҳо гувоҳи гуфтаҳои болост.

Таҳлили меъёрҳо ва бандҳои то замони мо расида муайян сохт, ки аз 44 фасли китоб фасли 31 то замони мо нарасидааст ва чанд фасли дигар нопурра аст. Теъдоди меъёрҳои расида бо шумори бандҳо дар маҷмӯъ ба 866 банд мерасад, аммо ин бандҳо низ ҳамаашон комил нестанд. Чанд банди дигар ба фаслҳои китоб ҳамчун шарҳи иловагӣ омадааст, ки мо ба инobat нагирифтем. Эҳтимол меравад, маҷмӯи меъёрҳои дар Мотикон омада дар маҷмӯъ ба ҳазор меёр мерасидааст. Аз ин ҷост, ки шумораи «ҳазор» дар номи сарчашма дида мешавад. Назари зиёд будани меъёрҳои ҳуқуқии сарчашма то ҳазор ва аз лиҳози шумораи зиёд доштан меъёрҳои ҳуқуқӣ, маҳз ба ҳамин хотир дар номи Мотикон истилоҳи «ҳазор» омадааст, ба ҳақиқат наздикӣ дорад.

Мо дар масъалаи истилоҳоти «Мотикон»-ҳамчун ақида ва фатво ва «додистон» чун қонун ва меъёр ба соҳиби китоб ва баргардони матни паҳлавӣ мувофиқем⁶³⁸.

Аз сабабе, ки дар Мотикон нуктаҳои муҳими соҳаҳои мухталифи ҳуқуқи Сосониён мухтасаран аз ҷониби Фаррухмард писари Баҳром гирд оварда шудааст онро мумкин аст: **«Мухтасари (дигести) қонунномаи Сосониён»** ё **«Қонунномаи мухтасари Сосониён»** аз назари Фаррухмард писари Баҳром, мумкин «Ҳазор амсоли додгоҳӣ» ва ё «Мухтасари ҳазор меъёри Сосонӣ» шинохт. Албатта, истилоҳи «Қонунномаи Сосониён» низ ба воқеият наздиқӣ дорад, вале ба ғайр аз сарчашмаи мазкур дар низоми ҳуқуқии Сосониён боз садҳо адад сарчашмаҳои навишта ва нонавишта мавҷуд буданд, ки дар чунин сураат онҳо аз мадди назар меафтанд.

Макон ва замони амали меъёрҳои дар сарчашма гирдовардашуда

Меъёрҳои дар Мотикон овардашуда, гарчанде дар асри VI-VII гирдоварӣ шуда бошанд ҳам, оғози мавҷудият ва даврони амали онҳо ба замони ҳуқуқи Эрон ва Тӯрони бостон, даврони авастой ва то замони Ҳахоманишиҳо асрҳои V-III қабл аз милод рафта мерасад. Тибқи ақидаи баъзе аз муаррихон мутобик ба даврони Қонуни Хамурабӣ рост меоянд.

Қисмати зиёди меъёрҳо ва принципҳои ҳуқуқии ин қонуннома аз китоби Вандидод-Қонуни зидди бадӣ- қисмати ҳуқуқии Авасто гирифта шудааст, ки ба охири ҳазораи 2 ва аввали ҳазораи 1 то милод рафта мерасад. Махсусан, муносибатҳои оилавӣ, шаклҳои никоҳи подшоҳзан, ситарзан ва чокарзаниҳ, меъёрҳои ҳуқуқии ҷиноятии маргарзон, намудҳои шартнома, ҳуқуқи ворисон вобаста аз мақоми зан дар оила аз назари шаклҳои никоҳ ва ғ. то умқи таърихи бостон меравад. Дигар аз меъёрҳои умумии ҳуқуқӣ, урфу одат ва анъанаи зиндагии мардум ва махсусан ҳолати бардагон, истилоҳоти ҳуқуқӣ ва коргузориҳои давлатӣ бо мурури замон баъд аз истилои Искандар ба вижа дар даврони идораи меросбарони ӯ Селевкиён (асрҳои III-II қабл аз милод) ба маданият ва анъанаи юнониён омезиш ёфта рӯ ба

⁶³⁸ Нигаред муфассал ба гуфтори 2.

тахаввул ниҳод, ки нишонаи онро мо дар баъзе аз меъёрҳои Мотикон мебинем.

Муҳаққиқ Периханян А. Г. ақида дорад, ки ҳуқуқи кодификатсияшуда дар Эрони Сосонӣ вучуд надошт ва Қонунномаи сосонӣ кодекс нест. Албатта ба маънии имрӯзаи кодекс ба андешаи олим розӣ шудан мумкин аст. Вале ба маънои таъриҳӣ баҳсҳо пайдо мешавад. Зеро ҳуқуқи қадимаи мардуми форсҳо низ қатъи назар аз он ки онҳо чун кодекс муаррифӣ мешаванд ё не онҳо санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии маҷмуавиро доро буданд. Дар сурате, ки дар яке аз музофотҳои дур аз маркази салтанат дар шаҳри Ғур ба мисли Мотикон барин як сарчашмаи ҳуқуқӣ мураттаб мегардад, магар дар маркази ин салтанат қонунномаҳои аз ин баландтар ва олитар вучуд надошт? Ҳанӯз аз даврони Ҳахоманишҳо мо огоҳӣ дорем, ки дар маркази ин давлат хонае бо номи «Қонун» мавҷуд буд, ки ҳама санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ он ҷо ғирдоварӣ мешуданд.

Ё роҷеъ ба баҳши саввуми Авасто ки бо номи Дотик-Қонун машҳур буда шомили ҳафт ҷилд китоби мухтасари қавонин, фикҳ, аҳком, одоб, муъомилот ва ғайра буда, ки Вандидоди феълӣ, ки ҳам ба забони авастӣ ва ҳам ба паҳлавӣ то ҳол маҳфуз монда, яке аз ин ҳафт наск мебошад, мо чи метаовнем гӯем? Мутаасифона аз ҳафт китоби қонуни аҳди Авастой то замони мо ҳамин як қисмати он Вандидод омада расидааст. Аз қонунномаҳои 1. Никотум наск, 2. Гунбосарниҷат наск, 3. Хуспорум наск, 4. Сакотум наск, 5. Вандидод ё Вайдевдот, 6. Читардот наск, 7. Бағоняшт, ба истиснои Вандидод, дигаре ба мо нарасидааст. Аз ин хотир дар даст надоштани чунин қонунномаҳо ва маълумотҳои дақиқ нисбат ба сохтору мазмуни онҳо ба мо имкон намерасанд, ки ҳарфи қавитаре дар ин қибол гӯем. Вале мазмуну мундариҷаи Мотикон ва Вандидод собит менамояд, ки низомии ҳуқуқии он рӯзгори мардуми форсу тоҷик ва усулҳои танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ аз назари ақлӣ ва мантиқӣ на танҳо аз ҳуқуқи кодификатсияшудаи римӣ камӣ надорад, балки аз биёри ҷиҳат афзал, боадолат ва боинсофтаранд.

Қабул аз он ки дар фарҳанги ниёгони мардуми форс тоҷик мақоми қонунро паст занем ва доир ба дур будани андешаи онҳо аз меъёри ҳуқуқ ҳулосабандӣ кунем, тавачҷӯҳ бояд шавад ба ин нуктаҳо: 1. Қавмияте, ки дар асари муқаддаси худ - Кито-

би Авасто нахустин тадвинкунандаи қонун касеро, ки дар байни эронӣён маълуму машхурро- шоҳзода Урвохшия Urvakhshya бародари Гуршосп – паҳлавони номии давраи авастоиро, асосгузори тадвин ва вазъи қонун расман эътироф кардааст, магар метавонад аз қонун ва танзими ҳуқуқӣ ноогоҳ бошад? 2. Ё ҳалқияте, ки аз байни олиҳаҳо олиҳаеро олиҳаи додгустарию адл Рашанносӣ, моҳҳеро моҳи адолати судӣ Рашан ва рӯзеро рӯзи додгоҳи Рашанрӯз ҷашн мегирифтанд, магар аз қонун ва адл беҳабар гуфтан мумкин буд? 3. Ва ниҳоят қавмияте, ки аз се қисм китоби муқаддасаш як қисмати муҳимаширо ба қонун –Дотик бахшида буд магар метавонист бидуни қонун ва фарҳанги ҳуқуқии вораства зиндагӣ кунад? Албатта, не.

Доир ба сарчашмаи матн ва истифода аз он.

Шиносоии бештарро роҷеъ ба ин сарчашма асари олими арманӣ А.Г. Периханян «Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды»⁶³⁹, ки соли 1983 дар Маскав ҷоп шуда буд, ба хонандаи ҳавзаи ҳуқуқи русӣ пешниҳод мекард. Тибқи иттилои китоби мазкур муаллиф соли 1973 низ бо транскрипция ва тарҷума матни комили сарчашмаро бо забони русӣ дар ш. Ереван аз ҷоп баровардааст. Мутаассифона он солҳо ба мо муяссар нашуд, ки асари мазкурро дастрас шавем. Вале ҳангоми омода намудани асари мазкур ба мо имкон шуд, ки бо матни электронии асари Периханян А.Г. низ ошноӣ пайдо намоем.

Матне, ки мо аз он истифода кардем аз ҳамон дастхати матни нусхаи (ام. ال) Монкиҷӣ Лим Чӣ ва (Т.Д.) ва нусхаи Тахмураси Диншоҳ, ки дар кишвари Хинд бо кӯшиши Доктор Чивонҷӣ Чамшедҷӣ Мадӣ омода гардида, соли 1914 бо хоҳиши Чамшедҷӣ Мадӣ бо кӯшиши Сӯҳроб Чамшеди Болсоро устоди муассисаи Илоҳиёти Комоотурнони Бомбай, ба забони англисӣ баргардон шуда ба иллати нобасомониҳои рӯзгор соли 1936 рӯи ҷопро дидааст, сарчашма мегирад. Ин матнҳо тариқи комил соли 1949 аз ҷониби Мӯбад Рустами Шаҳзодӣ ба хатти форсӣ гардонда мешаванд.

⁶³⁹ Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. М.1983. Наука. 382с.

Маълум мешавад, ки ҳам матни дастраснамудаи Периханян А.Г. ҳам матни истифодакардаи Мӯбад Рустами Шаҳзодӣ аз як сарчашма сароб мегиранд. Ҳарду муаллиф таъкид мекунам, ки матни комил дар натиҷаи якҷо намудани ду дастхатнусаҳои (ام. ال), яъне нусаҳои Монкиҷӣ Лим Чӣ ва (T.D.) ё нусаҳои Таҳмураси Диншоҳ ки ҳарду қисми таркибии як матнанд, бинобар сабаби номаълум аз ҷониби моликони ҷудо ҷудо фурухта шудаанд. Дар кишвари Хинд бо кӯшиши Доктор Ҷивонҷӣ Чамшедҷӣ Мадӣ онҳо якҷоя омодаи ҷоп гардидаанд.

Дар матнҳо таърихи навишта шудани дастхат соли 1637 ва соли дафъаи охир аз даст ба даст тариқи мерос гузаштанаш, яъне васият шуданаш соли 1849 муайян шудааст. Тафовут дар он аст, ки Мубад Рустами Шаҳзодӣ барвақттар соли 1949 матни паҳлавиро ба хатти форсӣ баргардон мекунад, Периханян бошад соли 1973. Чун имкони муқоисаи пурраи ин матнҳо фарсат талаб мекард, гузашта аз он хонандаи тоҷик, ки муддати мадид аз ин сарчашма ноошно монда буд, майли ҳарчи зудтар ҷоп намудани ин сарчашма боло гирифтӣ мо онро имрӯз бидуни қиёс ба ҷоп додем.

Ҳамзамон бояд гуфт, ки матне, ки аз ҷониби Мубад Рустами Шаҳзодӣ соли 1328 хуршедӣ омода шудааст, нисбат ба матни Периханян А.Г. аз назари мазмун комилтар ва фаҳмотар менамояд. Зеро чанд бандҳои Мотикон аз фасли аввал дар нусаҳои Периханян дида намешавад. Таҳлил ва қиёси чанд моддаи аввали сарчашма муайян сохт, ки қисмати аввал фаслҳои 1-3 дар матни Периханян вучуд надорад. Гузашта аз он бандҳои 1, 3 ва дигари фасли 4 ба ҳам номувофиқиҳо дорад. Вале дар масъалаи қиёс ва таҳлили ҳаққонияти матн мо ҳуқуқи ҳулосаи қатъиро надорем. Зеро ин ду матн ба пуррагӣ аз ҷониби мо қиёс нашудааст. Гузашта аз он мо бо матни паҳлавии дар дасти ин ду муҳаққиқ қарор дошта шинос нестем.

Тахмин меравад Периханян А.Г. аз матни олимони ғарбӣ васеъ истифода намуда ва Мубад Рустами Шаҳзодӣ бошад аз матни мубадон ва зардуштиёни ҳиндӣ. Ноқисии ҳамгунӣ, ки дар забони ҳарду тарҷима мушоҳида мешавад асари забони муносири илми ҳуқуқ ва забони илмӣ муаллифон аст. Агар дар Тарҷимаи Мубад Рустами Шаҳзодӣ тавре гуфтем истилоҳоти арабӣ ва ҳуқуқи исломӣ бештар ҷойи истилоҳоти ҳуқуқии зар-

душтиро гирифта бошад, дар тарҷимаи Периханян А.Г. аз дидгоҳи истилоҳот ва қолаби ҳуқуқи римӣ мафҳумҳои Мотикон ифода шудааст. Яъне асари институтҳо ва мафҳумҳои ҳуқуқи римӣ дар тарҷимаи Периханян бештар ба назар мерасад. Албатта, ҳарду ҳолат ба вазъи инъикоси Ҳуқуқи қадимаи мардуми тоҷику форс дар баробари осонии баёни матлаб таъсири манфӣ расонидаанд.

Назар ба табиати ҳуқуқи Мотикон ва аҳамияти сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва таърихӣ он

Шиносоӣ бо ин сарчашмаи нодири илми ҳуқуқшиносӣ, ки аз забони ҳуқуқдонҳои машҳури форс-тоҷик дар замонҳои хеле дури таърихӣ аз мову Шумо сурат гирифтааст аҷиб ва диққатҷалбкунанда аст. Тарзи навишти меъёр, усули ҷойгиркунии мақсад, сифати талаботи ҳуқуқӣ ва забони он хеле ҳайратовар ва дар сатҳи баланди маърифати ҳуқуқӣ қарор дорад.

Мисол, дар фасли аввал дар бисту ду ҳолати неибинӣ шуда, ки ба шоҳидон баҳишида шудааст, рафтори шоҳид дар мурофиа, тарзи додани гувоҳӣ додан, ҳолати тарафи даъво, ки нисбат ба шоҳидӣ ва мол пайдо мешавад ба ғуррагӣ шарҳ дода шудааст. Гарчанде диққати асосӣ ба шаҳодати гувоҳ, яъне шоҳид дода шуда бошад ҳам, мазмуни баъзе аз шаҳодатҳо ва ё инкоркунӣҳо ба субъектҳои –тарафҳои даъво дахл дорад. Мисол, бандҳои 6 ва 7, ки дар онҳо далеловарӣ барои соҳибмӯлкӣ ва ё инкори соҳибмӯлкӣ мустақиман ба назар мерасад.

Пас аз баёни бисту ду навъи шаҳодати гувоҳон (шоҳидон) барои равшан шудани ҳолати муҳокимаи судӣ ба навъҳои далелҳо исботкунӣҳо пардохта, қавлҳои ҳуқуқдонони мухталифро дар мавриди ҳар як мутазаққир мешавад. Масалан, дар фасли аввали банди 2 дар сурати ба ихтиёри худ ҳозир шуда гуноҳи худро дар одамқушӣ ба дӯш гирифтани агар далел ва шоҳиде вучуд надошта бошад, Мотикон гуноҳи шахсро эътироф мекунад, вале татбиқи ҷазоро иҷозат намедихад то дарёфти далелҳои исботкунандаи гуноҳи ӯ.

Ҳалли масъалаҳои нозуки ҳуқуқи мурофиаӣ аз қабилӣ он ки ҳанӯз дар он замон ба инобат нагирифтани шаҳодати зан бар муқобили шавҳараш ва ё баръакс (банди 13), интиҳоби вакил дар муомилот ва муҳокимот (фасли 2), вакил наметавонад

ба муқобили муваккилаш шаҳодат диҳад (банди 11 фасли 2), ҳимояи режими амвол дар даъвои виндикатсионӣ (банди 6 фасли 3.), речаи ҳуқуқии эътироф ва ҳимояи моликияти шарикона (фасли 5), радди судя аз ҷониби ҷавобгар (банди 4 фасли 6), озодии ақди никоҳ, ҳуқуқи баробари зану мард ба талок, ҳимояи мақоми ҳуқуқии моликияти шахсӣ ва якҷояи зану шавҳар (фасли 35 банди 5), вазифаҳои додвар-судя ҳангоми қабул ва баррасии парванда (фасли 40 бандҳои 1-2), танзими ҳуқуқии вазифаи иштирокчиёни мурофиаи судӣ оморгар, ҳисобдор, шиҳна, вакил, хубра (эксперт) ва дигарон пешорӯи хонанда як низоми мукаммали ҳуқуқии салтанати бостонро муаррифӣ мекунад, ки ҳам таҷрибаи волои низоми додварӣ, ҳам ҳуқуқшиносҳои шинохта ва баландмартабаи касбӣ ва ҳам системаи идораи пешрафта ва ҷаҳонӣ доштаанд. Ҷойи шарҳ чанд меъёрро аз сарчашма меорем, худ қазоват кунед:

Фасли 6. Банди 4. Ҳар гоҳ дар хини муҳокима муддаъӣ алайҳ ҳис кунад, ки қозӣ нисбат ба ӯ бо сӯи назар ё сӯи тафохум рафтор мекунад (яъне судя махсусияти объективиятро аз даст медиҳад), метавонад мавзӯро назди қозии аршадтаре матраҳ намояд.

Фасли 12. Банди 11. Зане, ки аз бадрафтории шавҳари худ шикоят намояд, бояд то поёни муҳокима ӯро аз тахти султанӣ шавҳар хориҷ сохт.

Фасли 16. Банди 2. Қарздор наметавонад қабл аз пардохти қарз ё анҷоми таахҳудоти-ӯҳдадориҳои молии худ амволи худро ба дигаре вогузор ё ғибба (тӯҳфа) кунад.

Фасли 16. Банди 10. Дайн ё моли ашудод⁶⁴⁰ ё ҷаримаи гуноҳи маргарзонро набояд аз амволи мавриди ниёзи шахс ва хонаводаи ӯ қаср намуд.

Фасли 16. Банди 14. Баҳром гуфтааст: Касе ҳақ надорад молеро, ки мавриди ниёзи худ ва хонаводаи ӯст, вақфи маъбид кунад ё ба дигаре бибахшад.

Омӯзиши комили матн ба мо имкон медиҳад, ки маълумоти худро дар бораи омӯзиши сарчашмаҳои низоми ҳуқуқии зардуштӣ ва оилаҳои ҳуқуқии ҳамҷавори он васеъ гардонем. Даст-

⁶⁴⁰ Моли ашудод иборат аст аз кафан, садақа, хумс, закот ва соири воҷиботи молии шаръӣ.

расӣ ба меъёрҳои ҳуқукии сарчашмаҳои қабл аз исломӣ осон мегардад. Инчунин тавассути Мотикон мо зиёд аз истилоҳоти ҳуқукии қадимаро пайдо мекунем, ки номгузори ҳамингуна падидаҳои ҳуқуқӣ дар рӯзгори муосири ҷаҳонишавӣ мушкилиҳо дорад. Яъне мо имкон дорем ҳазинаи истилоҳоти луғати ҳуқуқиро ғанӣ намоем.

Инчунин мо аз матн дар бораи низоми идории Сосониён, мавҷудияти низомнома ва дастурҳои идоракунии шохони Сосонӣ мисли «Китоб дар бораи вазоифи мансабдорони давлатӣ», «Китоб дар бораи вазифаҳои мӯғон» ва ғайра, ки дар даврони идораи сосонӣ ба музофоту шахрҳо бо имзо ва мӯҳр раван мешуд, шиносӣ пайдо мекунем. Дар Мотикон ишора дар бораи ҳазинаи амсоли судии шахри Ғур, роҷеъ ба Андарзномаҳои муфасссирони бузург, доир ба мавҷудияти амру фармонҳои шохони Сосонӣ, мақоми ҳуқукии манихейҳо, вазифаҳои шахсони дигари мансабдор остондор, амаркор, маҳдодситонтар ва ғ. ёдрас мешаванд, ки аксари онҳо то ҳанӯз барои мо ба пуррагӣ норӯшан аст. Аммо бовар дорем, ба таҳқику омӯзишҳои шогирдон дар оянда маълумоти мазкур нақши муҳимро дар равшан намудани табиати идории давлатҳои қадимаи форсу тоҷик хоҳанд бозид.

Эҳтиёт аз зиёдаравӣ ва мӯхташамӣ: инъикоси баъзе аз норасоҳои матн ва сарчашмаи ҳуқуқ

Дар баробари ин ки сарчашма воқеан ҷанбаҳои олии ва пешрафтаи нозукиҳои илми ҳуқуқро дар муқоиса бо дастовардҳои илми ҳуқуқшиносии имрӯз доро аст, албатта ин сарчашмаҳо мо наметавонем, баробар ва ё афзалтар аз дастовардҳои илми ҳуқукии имрӯз гузорем. Ҷойи баҳс нест, ки дар танзими баъзе аз масъалаҳо мо усулҳо ва меъёрҳои афзалиятдоштаро метавонем касб кунем, баъзе аз меъёрҳоеро пайдо намоем, ки дар сурати хусни назар ба онҳо мо роҳҳои беҳтари танзими ҳуқукии объекти муайяни ҳуқуқро дастрас шавем. Аммо дар маҷмӯъ Мотикон сарчашмаи даврони худ аст, ки дар он дар баробари мантиқи олии ва таҷрибаи баланди танзими ақлонӣ ва мантикии ишкелҳои ҳуқуқӣ норасоҳо ва нуқсонҳои даврони таърихӣ асари худро задааст. Мисли бардағӣ, нобаробарии мақоми ҳуқукии никоҳ байни категорияҳои мухталифи занҳо,

ханӯз дастрас набудан ба алокаи сабабӣ байни кирдор ва оқибат дар муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, иҷозати никоҳ ва амсоли инҳо худ гувоҳи гуфтаҳои болост.

Дар баробари ин норасоии дигар низ дар матн дида мешавад. Мисол, норасоии техникӣ ва усулӣ аз қабili кори сусти тарцима ва дурӣ аз забони авастой ва паҳлавӣ ба тарчмонимкон надодааст, ки истилоҳотро дар шакли асл биёрад. Дар забони тарцимаи асар аз матни паҳлавӣ истилоҳоти ҳуқуқӣ хеле кам ба назар мерасад. Тахмин меравад, ки султаи фарҳанги исломӣ ва ҳуқуқи мусулмонӣ бо мурури замон асари худро ба лексикони зардуштиёни Эрон расонидааст. Муаллиф қатъи назар аз он ки бо исми мубад шинохта мешавад, дар тарцима кулли истилоҳоти ҳуқуқиро ба ғайр аз чанд номгӯи он ба забони арабӣ овардааст. «Мадюн», «дойин», «роҳин», «мутҳаб» ва ғ. аз зумраи онҳост. Ин сифати тарцима қиммати омӯзиш ва баҳрабардории забонии сарчашмаро коста мегардонад.

Дигар аз норасоии сарчашма дар он ифода мегардад, ки дар он таснифи падидаҳо ва зерсоҳаҳои ҳуқуқ комил ба назар намерасад. Алабатта, кӯшиши ҷудо намудан ба фаслҳо ба мушоҳида мешавад, вале дар фаслҳо алоқамандии онҳо вобаста ба фаъолияти довар дар паҳнои ҳуқуқи ҷиноятӣ, шаҳрвандӣ, оилавӣ, меросӣ ва мурофиавӣ омехта ба гирдоварӣ шудаанд. Албатта дар он рӯзгор роҷеъ ба таснифи комили соҳаҳо ва самтҳои ҳуқуқ сухан гуфтан мушкил аст, вале мавҷудияти онҳо дар як сарчашма ва баррасии онҳо аз ҷониби доварони умумӣ равшан аст. Дар сарчашма тартиб ва тарзи ҷалби иштирокчиёни иловагӣ дар мурофия, ки барои кашфи ҳақиқат кӯмак мерасонанд возеҳ нест. Албатта, ин ҳама қиммати сарчашмаи ҳуқуқиро аз назари таърихӣ ва дар қиёс бо дастовардҳои имрӯзаи илми ҳуқуқ коста намегардонад.

Аз ҷониби дигар омӯзиши ҳар сарчашмаи таърихӣ мизони муайяни таҳлиро тақозо дорад, ки аз он бояд берун нашавем. Таҷрибаи сарчашмаи ҳуқуқии Мотикон дар қабili усулҳои ҷудогонаи танзими ҳуқуқӣ, меъёрҳои алоҳидаи он, ифодаи истилоҳоти ҳуқуқӣ ва ҳатто баъзе аз ғояҳои ҳуқуқӣ, албатта ба манфиати қор ва омӯзиш аст. Дигар ин ки ҳар сарчашмаи ҳуқуқии бонизом ва қорқардашуда худ гувоҳи устувории низоми идорӣ ва давлатдорӣ аст. Мо ҳулоса қарда метавонем, ки Мотикон

нишонаи давлатдории пешрафтаи Сосониён ва гузаштагони онҳо буд. Ҳамзамон бо дарназардошти он ки мо баъдан зиёд аз сифатҳои сарчашмаи навишташуда ва анъанаи ҳуқуқии Мотиконро аз даст додаем, шаҳодати омезиш ёфтани фазои ҳуқуқии мо бо дигар арзишҳои ҳуқуқист. Яъне пайдарҳамии рушди фазои ҳуқуқӣ вайрон шудааст. Ин ҳама натиҷагирӣ аз ин сарчашмаи нодир аст. Аммо аз ин бештар ба иштибоҳ роҳ додан аст.

Аз ин хотир ҳеҷ як сарчашмаи ҳуқуқии таърихи баъд аз гузашти муддати мадид дар ҳеҷ як низоми ҳуқуқӣ айнан ба хизмати ҷомеаи нав бурда намешавад ва ин фикр низ ғалат аст. Чунин назар ва дидгоҳ олими таърихшинос, донандаи таърихи ҳуқуқ ва ҳар муҳаққикро ба ифротгаро ва тундрави илмӣ табдил медиҳад. Дигар аз масъалае, ки зарурат ба ҷалби назар дорад ҳамин ғоя ва баъзе аз усулҳои олии инсондӯстона аст, ки ҳамчун арзиш аз қарри таърих моро ҳидоят ба ҷомеаи обод дорад. Мисол, дар Мотикон омадааст: «Агар доварон-судяҳо бо камоли самимият ва диққат вазоифи ба онҳо вогузоршудаи худро анҷом надиҳанд, риштаи назми умумӣ гусаста шуда ва ҷаҳон рӯ ба вайронӣ хоҳад ниҳод» (Фасли 40. Банди 3.) ё дар банди 5-уми ҳамин фасл гуфта мешавад: «Шикаст додани рӯҳи шар(р) ва берун рондани бадӣҳо аз кишвар ва ҷаҳон баста ба мизони қобилият ва рӯҳи адолатпарварӣ ва ҳисси вазифашиносии додварон судяҳо аст ва ҷунончи яке аз ҳуқуқдонон гуфтааст: Суст ва нотавон кардани бадӣ дар ҷаҳон ба ўҳдаи қузот аст». Магар истифода намудани ин сарчашмаҳо ба ҳайси шиори фаъолияти додгоҳӣ ва овехта намудани онҳо дар утоқҳои қорӣ ҳам қадршиносӣ аз ҳикмати ниёгон ва ҳам маънипардозии фаъолияти додгоҳии имрӯза ба ҳадафҳои неки ниёғонамон нест. Албатта, хоҳад буд.

Қиммати сарчашма за назари ҳудшиносӣ ва пешгомии ниёгон

Мотикон ва усулҳои ҳуқуқии он аз назари илми таърихи ҳуқуқ воқеан рӯшангари бузургии ниёғони халқи мо дар масири таърих ва пешгомии фарҳангии идорӣ ва ҳуқуқии аҷдодони мост. Усулҳои танзими масъалаҳои нодирӣ ҳуқуқӣ, кашфи ҳақиқат дар парвандаҳои мубрами оиладорӣ, баҳсҳои молумулкӣ,

муноқишаҳои иҷтимоӣ, ҳимояи ҳаққи инсонҳо, тартиби дуруст ва объективонаи коргузорию додгоҳӣ, таъмини объективии баррасии парвандаҳо, эҳтироми мақом ва манзалати додгоҳ ҳамачун мақоми барканории бадихо, таъмини қонунии иштирокчиёни муҳофизат дар муҳофизатҳои судӣ ҳама гуна фарҳанги ҳуқуқии пешрафта ва низомии идории тақдирҳои ниёгони миллат аст. Чунин бойиғарии ғановати ҳуқуқӣ ва фарҳанги идорӣ, дар муқобили назари олимони ғарбӣ ки шарқро тамаддуни ҳолӣ аз ҳуқуқ ва низомии идорӣ доништа, муддатҳо ҳуқуқфармоии меъёрҳои анъанавӣ ва ахлоқии ғайридавлатавҷасоси мавҷудияти давлатҳои аввалия ва нима заминдорӣ аз назари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ заиф шумурдаанд, ҳамаширо натавонанд бетарафӣ нисбат ба ҳамагонии таърих, балки ба қаноати соддаҷаҳона баробар мегардонанд. Маҳз дар ин ҳолати ҳақиқат Мотикон ва дигар сарҷаҳонҳо ба танҳо шарт ва зарур аст, балки ҳамаи ифтихор ва ҳамашиносӣ миллатӣ, ки дар ҳамаи нуқтаҳои созишҳои миллат нереӯ мебарояд. Суханро ба ҳамагонии нақшаҳои дар қиёс ба тамаддунҳои ҳамаҷавор ва зиндагии ниёгони миллатҳои муосир дастовардҳои Мотикон ва дигар сарҷаҳонҳои ҳуқуқии ниёгонро мумкин аст, ба ин тартиб ифода кард.

Он замоне, ки дар мақоми модари демократияи ҷаҳонӣ (Юнон) бузургтарин донишмандонро ба ҳамаи бовар накардан ба ҳамаи шахр, мекуштанд⁶⁴¹, аҷодони ин миллат ҳуқуқ ба ҳаёт, ба озодии вичдон ва озодии ҳаракатро аз арзишҳои олии табиӣ инсон, дахлнопазир шумурда⁶⁴², ба танҳо дар паҳноии қаламрави худ, ҳатто дар ҳамаи хориҷӣ аз асорати истилогарон озод намуда ин навиъи озодӣ ва ихтиёри диндориро дахлнопазир эълон дошт⁶⁴³.

Дар он давроне, ки пешқадамтарин миллатҳои имрӯз дар рӯзгори барбарӣ⁶⁴⁴ зиста, аз қонуну низому идораи давлат огоҳ

⁶⁴¹ Ишора ба қатли Сукрот, ки ба қарори Шӯрои панҷада, барои бовар накардан ба ҳамаи шахри Афина соли 399 қабл аз милод ба ҳуқуқи қатл расонида шуд.

⁶⁴² Эъломияи Куруши Кабир соли 539 қабл аз милод. Се ҳуқуқи озодиҳои асосии инсонро: ҳуқуқ ба ҳаёт ба озодии ҳаракат ва ба озодии вичдонро

⁶⁴³ Дар Бобулистон....

⁶⁴⁴ Таърихи ақсари миллатҳои пешқадами ҷаҳон таърихи ниҳоят кӯтоҳ дорад. Як ҳамаҷияти таърих доиман он буда, ки ҳамаи як қавми барбарие аз гу-

набуданд, аз санъати хунармандию шахрсозӣ хабар надоштанд, кохҳо, кушкҳо⁶⁴⁵ ва низоми идораи олии⁶⁴⁶ ниёғони ин миллат симо ва маънии ҷаҳони бостонро ҳамчун тамаддун муаррифӣ карда, умед ва боварии қавмҳои оламро ба ояндаи дурахшони ҳаёти инсонӣ қавӣ мегардонд.

Дар он рӯзгоре, ки ин миллат бузургтарин ҳуқуқшиносон дошта, андеша ва ақидаи онҳоро ба симати сарчашмаи ҳуқуқ эътироф карда⁶⁴⁷, нахустин ҳазинаи илми ҳуқуқро дар шакли Хонаи Қонун⁶⁴⁸ бунёд намуда, санадҳои ҳуқуқиро дар се нусха ба қайд гирифт⁶⁴⁹ нозуктарин манфиатҳои молӣ, оилавӣ, шаҳрвандӣ ва идорию ба низоми қонун⁶⁵⁰ кашида буд, бародарони дигар дар минтақаҳои олам бо усули зӯрию ғоратгарӣ рӯз гузаронида, зеро таъсири қонуни ҷангал зиндагӣ намуда, иддае ҳа-нӯз бо хату савод ошноӣ надошта, дар олами барбарӣ зиста, бо усули инитсиатсия балоғатро эътироф карда⁶⁵¹, ҳамсарони худ-

шаю қанори тамаддун(албатта бо иштибоҳоти ҷузъии ҳуди тамаддун) сари фарҳанг ва оинҳои волои зиндагии иҷтимоиро барҳам зада низом ва тамаддуни навро рӯи қор меовардаанд. Замоне се тамаддуни форсу тоҷик бо ин иллат аз байн рафта. Мисро римиҳо, ки хеле пастр аз эшон буданд харроби карданд, форсхоро Юнониён, баъдан арабҳо. Чунин мисолро мо дар симои норманиҳо, скандинавиҳо, мӯғулҳо, темириҳо ва ғайра дида метавонем.

⁶⁴⁵ Тахти Ҷамшед, пирамидаҳои Миср, Кохи Сиёваҳш ва амсоли инҳо...

⁶⁴⁶ Усули идораи сатрапияҳои Ҷаҳоманишишӣ, тақсими идораи ҳарбӣ аз дунявӣ, мақом ва ваколати Хштрапаванҳо, нахустин усули идораи парлумонии ҳанҷамана ва шӯрои ҳафтафара ва ғайра дар рӯзгори ниёғони тоҷик аз зумраи онҳо аст.

⁶⁴⁷ Мороспанд, Баҳром, Озодмард, Сиёваҳш, Моҳёр, Моҳвандод, Ҷомосп, мӯбади Озархӯра, Барзозар.

⁶⁴⁸ Дар адабиётҳои қадима борҳо истилоҳи «Хонаи қонун», «Маъбади қонун», «Китоби қонун» омадааст.

⁶⁴⁹ Роҷеъ ба санадҳои ҳуқуқии ва мувофиқавӣ ҳам дар Мотикон, ҳам дар Вандидод ва ҳам дар сарчашмаҳои дигар мисли «Шартномаи ақи никоҳи Дуғдонча соли 710 мелодӣ» зиёд ёдрас мешавад.

⁶⁵⁰ Дар Вандидод ва Мотикон ҳимояи мо усулҳои махсуси ҳимояи ҳуқуқии олами ҳайвонот ва набототро мебинем. Ҳимояи сағҳои галабон ва ҳисоби ҷаримаи онҳо, ҳимояи ҳуқуқ ба ҳаёти тифли дар батни модрашбуда ва амсоли инҳо имрӯз бо вучуди ҳам пешравиҳо диққатҷалбкунанда аст.

⁶⁵¹ Дар Аврупо ва Амрико он қарнҳо бо балоғатрисадани ҷавононро дар майдони мубориза ва ё муқовимат бо ҳайвонҳо муайян мекарданд.

ро дар шаби аввал ба хочагони худ пешкаш карда⁶⁵² аз низоми идораи давлативу соҳаҳои ҳуқуқ умуман огоҳӣ надоштанд.

Вале бо ин ҳама шукуҳу шаҳомати дерина ва ин хотираи ғанӣ, миллатҳои пасманзари ин қавмиёт дар ҳошияи фарҳанг ва маданияти ҳуқуқӣ ва идораи тамаддуни муосир қарор гирифтаанд. Ин ҳолат шояд иллат ва омилҳои зиёд дошта бошад, вале ба андешаи кӯтоҳи инҷониб санги таҳдобии ин қафомонӣ маҳз кандашудани хотираи ҳуқуқӣ ва фарҳанги идории ин миллатҳо дар масири таърих аст. Пайванду, пайвасту мутобиқгарониҳои зиёди иҷборӣ бо бегонапарастии замонавӣ ниёгони мо ва имрӯз моро аз рушди бонизом ва батартиби ҷомеа ва афкори ҳуқуқӣ ва сиёсиамон дур кардааст.

Ҳақ ба ҷониби Роҳбари Давлат ва бунёдгузори давлати муосири миллии тоҷикон аст, ки пайваста дар гирифтани арзишҳои миллий, урфу одат ва анъанаҳои ниёгонамон моро ҳидоят намуда, назди аҳли илм ва ҷиёии кишвар зарурати қор карда баромадани «Консепсияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2050⁶⁵³»-ро масъалагузорӣ кардааст. Дар воқеъ давлат ва ҳуқуқи миллий дар паҳнои тафаккур ва андешаи миллий, ки ба хотираи қавии арзишҳои миллии таърихӣ, ки ба рӯзгори муосир, талаботи ҷомеаи имрӯз ва арзишҳои нави халқ мувофиқат дорад, бунёд мегардад. Мотикон аз ин назар сарчашмаи бемисли ҳуқуқӣ аст, ки иддае аз меъёрҳои он ҳамчун арзишҳои миллий ва хотираи қавии халқ метавонад дар тақмили усулҳои ҳалли мушкилиҳои иҷимой, дар ҷаҳорҷӯби талаботи давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқӣ, хизмат намуда, дар шаклгирии мафкураи ҳуқуқии миллат ва таҳияи рукни ҳуқуқии Консепсияи миллии рушди Тоҷикистон таъсири мусбат расонад.

⁶⁵² Дар қисмати мамлакатҳои скандинавӣ дар Асрҳои миёна духтарони шотландиро тибқи Қонуни шаби аввал қабл аз ба ҳарамии шавҳар рафтани зан, онҳоро ба оғуши лордҳо медодаанд, ки ҳаққи гирифтани духтариро маҳз онҳо доштаанд. Ин одати бад ҳануз дар даврони шаклгирии оила дар даҳхазорсолаи қабл аз милод дар ҷамъиятҳои тодавлатии баъзе аз қабилаҳои барбарӣ дида мешудааст.

⁶⁵³ Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар мулоқот бо ҷиёиёни мамлакат. Душанбе, 19 март соли 2015.

Дар охир меҳоҳам ба дӯсти азизам Мавзуна Бекназарова дар кумаки беҳамто дар баргардонии зиёд истилоҳоти асар ва маслиҳатҳои муфид дар фаҳмиш матн, ба олими шинохтаи соҳаи илми ҳуқуқи мурофиавии граждани Насимҷон Ҷозилов барои дарки нуктаҳои мурофиавии матн, ба дӯстам Зайниддин Искандаров барои баҳсу мунозира атрофи қиммат ва арзиши меъёрҳои ҷудогонаи сарчашмаи мазкур ва олими донишманди соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва дӯстдори таърих Каримҷон Солиев барои ҳамкорӣ дар фаҳмиши меъёрҳои ҷиноятӣ Мотикон, ҳидоятҳо ва илҳомовариашон дар қори ба поён расонидани тарҷимаи сарчашма миннатдории бепоён ва сипоси ҳудро арза намоям. Миннатдории ҳудро ҳамзамон ба ҷавони бисёр донишманд Ҳасанҷон Ҳолиқов арза менамоям, ки то омода шудани матни Мотикон, дастёр ва мададгори мо дар кофтукови маънии истилоҳоти номафҳум аз китобҳои луғот ва фарҳанги забони тоҷикӣ буд.

Аз сабаби он ки асар қори нахустини мо дар ҷодаи баргардонии матн аст, эҳтимоли зиёд дорад, ки аз иштибоҳот ӯрӣ нест. Барои ҳама иштибоҳу нуқсоне, ки дар ҷашми бародарони хонанда пайдо мегарданд, узр хоста, хоҳиш менамоем, ки фикру пешниҳодотро ба суроғаи halim2006@yandex.ru ирсол намојанд. Омодагии ҳудро ҷихати ислоҳи онҳо арза медорем.

Бо арзи эҳтиром Абдурахим Ҳолиқзода
30 март соли 2015.

Гуфтори 2. Иқтибос аз Пешгуфтори мӯбад Рустами Шаҳзод ба китоби «Қонуни маданияи зардуштиён»

Кутуби ҳуқуқ ба забони паҳлавӣ

Илова бар номаҳои ҳуқуқии Авасто, ки бинобар қавли муаллифи китоби Динкарт то замони Хулафои Аббосиён дар даст будааст. Маҷмӯаҳои комил ва зикимате (арзишманде) низ тавассути ҳуқуқдонон ва уламои бузурги зардуштӣ, чӣ дар замони Сосониён ва чӣ баъд аз шикасти ин силсила ба забони паҳлавӣ навишта шуда ва маҷмӯаҳоеро ташкил медиҳад, номҳои иддае аз онҳо, ки дар даст дорем, иборатанд аз:

1. Дотистони Диник.
2. Мотикони Ҳазордотистон.
3. Зотиспарам.
4. Номаи Тансар.
5. Шикандгумоник вайчор.
6. Динкард.
7. Сад дар наср.
8. Садри Бундаҳишн.
9. Гетӣ Мину хирад.
10. Ардовирофнома.
11. Шоҷаст ношоҷаст.
12. Ривоёт ва катибаҳои паҳлавӣ.

Чун шарҳи ғусул ва мафоди ҳар як аз ин номаҳо аз ҳавсалаи баҳси мо хориҷ аст, танҳо ба шарҳи ғусули китоби Мотикони Ҳазордотистон ё Маҷмӯаи ҳуқуқи маданияи Сосониён иқтифо карда ва аз он ҷое, ки ин номаи гаронбаҳо (барои) нахустин бор ба забони зиндае тарҷума мешавад ва то кунун аз паҳлавидонони шарқу ғарб камтар касе ба иллати ишқол дар қироат ва фаҳми истилоҳоти паҳлавӣ ва матолиби печидаи ҳуқуқии он иқдом ба тарҷумаи комил ва муфиди ин китоб кардааст. Аз ин рӯ, бо вучуди иттилоӣ ин банда ба забони паҳлавӣ боз ҳам чун танҳо як тарҷумаи ноқис дар даст будааст. Чунончи, бояд ин бандаро ба дарки мафҳум ва мафоди саъби баъзе аз калимот ва ҷумалоти печидаи дур аз фаҳми паҳлавии қадима роҳнамоӣ накардааст. Илова бар ин, маҳдуш ва мағшуш будани қисматҳои аз як ғасл ё як мода бар ишқолоти дарки матолиб ва мақсуди аслии қонуни муайяне афзудааст, лизо аз устодони

гиромии паҳлавӣ ва соҳибони фазилат хоҳишманд аст, агар нуксе дар ин тарҷума бибинанд, ба ғамзаи айн гузашт фармуда, ин бандаро дар иқдомот ба аъмоли назири он дар отия ташвиқу тарғиб фармоянд.

Шарҳи чигунагии охирин нусхаи хаттии китоби Мотикон

Охирин нусхаи хаттии китоби Мотикони Ҳазордотистон, ки ба дасти мо расидааст, ба ду бахши мучаззо (мустақил) тақсим шуда ва ҳар бахшero молики хоссе буда, ки дар авқоти мухталиф тавассути ашхоси мутафовит дар Эрон харидорӣ шуда буд. Бахши аввали онро марҳум Монкиҷ Лим Чӣ Хушанг Ҳотириё нахустин намояндаи порсиёни Ҳинд дар Эрон харидорӣ намуда, ба Ҳиндустон оварда, ки инак бо номи нусхаи хаттии (ام. ال), яъне нусхаи Монкиҷ Лим Чӣ маъруф аст. Дар ҳошияи дуввумин барги ин китоб бо хатти форсӣ чунин марқум аст: «Ин китоб ирсан ба духти Исфандиёри Нӯшервон расидааст, ба таърихи рӯзи Гӯшизад, аз моҳи Озар санаи як ҳазору дувисту ҳаҷдаҳ (1218)-и яздигурӣ, баробар ба 1228 ҳиҷрии хуршедӣ». Аз рӯи навиштаи фавқ метавон ба ҳубӣ дарк кард, ки аҳамият ва арзиши китоби Мотикон пайваста дар назди Зардуштиёни Эрон маълум буда ва чунончи мушоҳида мегардад, молики китоб ҳозир шудааст онро бо як ҷилди китоби Ясно ва Веспарад, ки инак ҳам дар назди Зардуштиён арзиши хубе дорад, ба як ҳазор динор бифрӯшад. Бахши аввали китоби Мотиконро пас аз ин ки Монкаҷ ба Ҳинд овард, дастури Чамшедҷӣ, Сӯҳробҷӣ, Куко дар соли 1882 милодӣ нусхае аз онро барои китобхонаи Дастури бузург вақти Бомбай рӯнависӣ карда, ки инак дар назди писарони Дастур бо номи Дастури Манучехр, Чомоспҷӣ Осно мавҷуд аст. Чун нусхаи Монкаҷ дар тӯли замон фарсудаву авроқаш парешон шуда буд, ин нусхаи сонӣ кӯмаки бузурге ба донишмандони порсӣ ва паҳлавидони маъруф, аз ҷумла Оғои Сӯҳроб Болсоро – мутарҷими комили китоби Мотикон намудааст.

Бахши дуввуми китоби Мотикон, ки баъдан ба даст омад, шумораи аввалини сафҳааш дунболаи охирини сафҳаи бахши аввал аст, ки дар соли 1872 ба марҳум Таҳмураси Диншоҳ Анк-лисирё – падари Баҳроми Гӯр, паҳлавидони маъруфи порсӣ фу-рӯхта шуда буд, ки инак дар Ҳинд бо номи нусхаи (T.D.) ё нус-хаи Таҳмураси Диншоҳ маъруф аст.

Иллоти ин ки чаро китоби Мотикон дар ду бахш мучаззо ба мо расида ханӯз маълум нест, ба назари мутарчимӣ китоб шояд ду нафари онро ба манзалаи ирсияи бисёр нафис байни худ тақсим кардаанд, ё ин ки шояд молики аслии китоб ибтидо як қисмати онро фурӯхтаву баъдан дар асари истийсол (муфлисӣ) ё тавассути вурросаш қисмати дигарро аз даст дода бошад. Вале бо вучуди ин, боз ҳам китоб саҳеҳ ва солим ба мо нарасида ва илова бар сафаҳоти чанде ки дар қисматҳои мухталифи китоб мафқуд аст, қисмате аз ибтидо ва интиҳои он низ аз даст рафтааст ва ба хусус, сиву як саҳфа, ки ҳовии чаҳордахумин фасли китоб бошад, дар баҳши аввал мафқуд мебошад. Ба тавре ки мутарчим маҷбур шудааст, ки тарҷумаи худро ба фусули чадида бо зикри шумораи фусули нусхаи аслии табақабандӣ намояд.

Илова бар ин, фасли ёздаҳум ва сиюми тарҷума, ки роҷеъ ба вар ва ширкат сухан меронад, дар нусхаи аслии фасл банди ҷудогонае нашудаву маълум нест оё ин амал дар асари иштибоҳ ва ғафлати котиб будааст, ё ин ки тасаввур мешуда ин ду фасл ҳар як муқаддимаи баъдӣ дунбалаи фасли қаблӣ будааст.

Фусули китоб ҳам ба тартиби ҳуруфи абҷад тақсимбандӣ шуда, ки нишон медиҳад ин нусхаи китоб баъд аз тасаллути араб бар Эрон аз рӯи нусхаи қадимтаре рӯнавис гардидааст.

Донишмандоне, ки ба мутолиа ва тарҷумаи китоби Мотикон пардохтаанд.

Дар ибтидо касе мутаваҷҷеҳ набуд, ки ин ду нусхаи мучаззо китоби воҳидеро ташкил дода, ё ин ки нусхаи Монкаҷӣ дар соли 1901 милодӣ ва нусхаи Таҳмурас дар соли 1912 милодӣ ҷоп ва мунташир гардад. Паҳлавидонон чандон ба фикри мутолиаи дақиқ ва муқоисаи онҳо барнаёмада ва ҳар як аз ин нусхаҳоро қисмате аз боқимондаи ду китоби мутафовити паҳлавӣ роҷеъ ба қонун медонистанд.

1. Чунин ба назар мерасад, ки профессор Дормстетер Darmesteter ҳангоме ки дар соли 1887 милодӣ ба Бомбай сафар карда, рисолаеро таҳти унвони «Мутолиаи дақиқи таърихи адабиёт» нигоштааст,⁶⁵⁴ нусхаи Таҳмурасро мутолиа карда бошад.

⁶⁵⁴ Revue Critique D'Histoire e Litterature

Зеро ин рисола иқдомоте роҷеъ ба таъйини таърихи эҳтимолии таълифи китоби Мотикон ба амал оварда ва аз ҳуқуқдонони маъруфи паҳлавӣ бо номи Гашанҷам Goshan Jam, ки Дормстетер ин исро Чавонҷам ва Вест West онро Юдонҷам хондааст ва карроран⁶⁵⁵ китоби Мотикон аз қавли ин ҳуқуқдонони паҳлавӣ иттихози санад мекунад, сухане ронда ва ўро падари муаллифи китоби паҳлавӣ Дотистони Диник медонад.

2. Пас аз Дормстетер паҳлавидон ва мустаҳриқи маъруфи англисӣ оғои Вест ба мутолиаи нусхаи Таҳмурас пардохта, бо диққати зиёде ба қироати он ҳиммат ғумошта, вале бадбахтона, пас аз мувоҷеҳ шудан бо ишқолоти бешумор ба анҷоми ин амри муҳим муваффақ нагардид. Дар муқаддимае, ки ҳар дуи ин донишмандони урупой бар нусхаи ҷопии Таҳмурас нигоштаанд, пас аз ситоиш аз донишу истеъдод ва тавоноии ҳирбад Таҳмурас дар қироат ва тарҷумаи кутуби паҳлавӣ изҳори умедворӣ кардаанд, ки ў низ ба тарҷумаи ин китоб ҳиммат ғумошта ва боби тозае бар адабиёт ва қавонини Эрони Бостон хоҳад кушуд.

3. Донишманди дигаре, ки ба мутолиаи дақиқи китоби Мотикон пардохтааст, Доктор «Кристенсон Бортоломеи» олмонӣ буд, ки натиҷаи заҳамот ва мутолеоти дақиқи худро ҷузвӣ чанд риштаи мақолот ба забони олмонӣ дар Академияи илмӣи Хойделбург мунташир сохт ва нахустин мақолаи ў таҳти унвони «Роҷеъ ба китоби қонуни Сосониён»⁶⁵⁶ зоҳир гардид, ки ба унвони муқаддимае бар як риштаи мақолоти дигаре, ки баъдан бо номи «Ёддоштҳои роҷеъ ба қонуни Сосониён» мунташир шуд, нигошта буд.

Мақолоти мазбур ҳовии тарҷума ва тафсири ғусуле чанд аз китоби Мотикон ва тарзи қироати калимоти муҳам ва мушкили он китоб буда, ки то панҷ шумораи он ҷоп гардид. Вале марғи асафноки он донишманд дар моҳи Ути 1925 дунболаи ин мақолоти судмандро бурида, натиҷаи заҳамот ва мутолеоти он олими бузург бо ҳамроҳии вучодаш роҳи адам дар пеш гирифтӣ аз анзори аҳли илм мастур монд.

4. Доктор Ҷивонҷӣ Ҷамшедҷӣ Мадӣ низ, ки аз мӯбадони донишманду маъруфи порсӣ буда ва аз тарафи ҳукумати Ҳинд

⁶⁵⁵ Такроран.

⁶⁵⁶ Vber ein Sasanidisches Rechtsbuch

лақаби «Шамсулуламо»-ро ёфтааст, такризи (ситоиши) бисёр муфиде бар аввалин чопи ҳар ду нусхаҳои қадими Мотикон нигошта, ки аз лиҳози қироати саҳеҳи асомии хоси мазкура дар китоб ва дарки матолиби умда ва мубҳами он бисёр нофеъу судманд буда, чунончи ташвиқ ва роҳнамоии ин донишманди порсӣ набуд, мутарҷими донишманд ҳозир ба ин кори хатиру пурзаҳмат намешуд ва мутаассиф аст, ки ҳангоми чоп ва нашри ин тарҷума доктор Мадӣ аз ҷаҳони фанӣ рахт барбаставу натавонистааст ба орзуи дерини худ, яъне муоинаи тарҷумаи комили Мотикон, яке аз кутуби маъруфи қонун дар давраи Сосониён ноил шавад.

Шарҳи ҳоли шодравон доктор Сӯҳроб Болсоро ва чигунагии мубодарат⁶⁵⁷ ба тарҷумаи Мотикон

Шодравон доктор Сӯҳроб Чамшеди Болсоро устои гиромии дар муассисаи Илоҳиёти Комоотурнони Бомбай, касе ки билохира пас аз заҳамоти зиёд муваффақ ба тарҷумаи комил ва муфиди китоби Мотикони Ҳазордотистон ба як забони илмӣ (англисӣ) шуд. Аз донишмандон ва паҳлавидонони машҳури порсӣ буд, ки муддатҳо дар коллеҷи Бомбаии Алфинстен Elphinstone College ва мадрасаи рӯҳонии Мулло Фирӯзи Бомбай симати устодии алсинаи паҳлавӣ, Авасто ва порсии бостонро дошт, ки баъдан дар муассисаи Илоҳиёти Комоотурнони Бомбай, ки аз мадориси олии улуми дини Зардуштиёни Ҳинд ва шабонарӯзии мӯбадон аст, ки ба симати мудирият ва тадриси Авасто, паҳлавӣ ва порсии бостон интиҳоб гардид. Шодравон Болсоро қабл аз тарҷумаи китоби Мотикон икдом ба тарҷумаи яки дигар аз кутуби бисёр нафиси ҳуқуқи давраи Сосонӣ бо номи «Ҳирбадистон» ва «Найрангистон» кардаву онро дар соли 1912 милодӣ ба поён расонид.

Пас аз он, ба тавре ки ҳуди шодравон дар муқаддимаи тарҷумаи Мотикон менависад, «Рӯзе аз Шамсулуламо, доктор Чивонҷии Мадӣ, дабири Анҷумани порсии Панҷояти Бомбай номае дарёфт дошта, ки дар он тамоюли шадидаи кормандони он анҷуманро нисбат ба тарҷумаи китоби Мотикон иброз карда буд, доктор Болсоро бо қабули ғаврии ин пешниҳод шурӯъ ба

⁶⁵⁷ Ташаббус.

таҳияи ин васоил ва муқаддамоти лозима барои тарҷумаи он китоб ба англисӣ карда, пас аз такмил онро дар соли 1914 милодӣ барои чоп ва нашр ба анҷуман супурд. Вале ба иллати бурузи Ҷанги Якуми Ҷаҳон ва гарониву камёбии қоғаз ва тасвиби маҳдудияти чопи китоб дар Анҷуман чопи он муяссар нагардид, то ин ки баъдҳо оғои Ҳушанг Таҳмураси Англисирё – писари Таҳмурас молики яке аз насхҳои хаттии китоби Мотикон, ки дар он вақт мудирияти чопхонаи Фурти Бомбай ва масъулияти чопи кутуби Авасто ва паҳлавиро ўҳдадор буд, иқдом ба чопи мутуни паҳлавӣ ва турҷумаи англисии китоби Мотикон намуд. Вале боз ҳам ба иллати пеш омадани мушкilotи адид⁶⁵⁸, аз қабилӣ адами татобиқи соёоти фурсати мутарҷим ва мудирӣ чопхона ва кундии пешрафти ҳуруфчинии паҳлавӣ ва диққати зиёд дар тасҳеҳи аввалин фурми (шакли) чопӣ, таҳияи муқаддима ва феҳристи ҷомеъи китоб, ки эҷоди сарфи вақт ва диққати зиёд менамуд, интишори он зудтар аз соли 1936 милодӣ муяссар нашуд. Гарчи доктор Болсоро мутарҷими китоб аз марғи мушаввақи донишманди худ доктор Маҷид Ҳангоми наشري китоб изҳори таассуф мекунад, вале боз ҳам бояд худро сипос гуфт, ки пеш аз шурӯи Ҷанги Дуюми Ҷаҳон ин кор ба поён расид ва мавонёи бештаре дар роҳи анҷоми ин хидмати муҳими ҳуқуқиву фарҳангӣ пеш наомад ва агар Худо накарда чопи он ба таъхир меафтод, илова бар ишқолоти ҷанг бо ҳодисаи ногувори ҳарикӣ чопхонаи мазбур дар соли 1944 ва сўхта шудани тамоми ҳуруфи чопхона, минҷумла ҳуруфи гаронбаҳои Авасто ва паҳлавӣ, ки ягона ҳуруфи ин хутут дар Ҳиндустон буд, мусодиф мешуд. Дигар ҳаргиз интишори чунин китобе монанди тарҷумаи ҷилди дуввуми Яштҳои шодравон Пури Довуд бо мутуни Авасто сурати амал ба худ намегирифт ва шояд ё асли тарҷума аз байн мерафт ва ё бо марғи мутарҷими он, ки андаке баъд аз ин воқеа руҳ дод, дигар касе ба тарҷумаи он мубодарат намекард».

Таърихи тадвин ва таълифи китоби Мотикони Ҳазордотистон

Доктор Сўҳробӣ Болсоро мўътақид аст, ки китоби Мотикон дар замони Сосониён навишта шуда, ба далоили ҷанде

⁶⁵⁸ Гуногун.

таърихи таълифи онро авохири салтанати Хисрави Парвиз ме-
донад. Зеро аввалан ҳуқуқдонони бузург, мӯбадон ва довароне,
ки китоб аз онҳо нақли қавл ва иттихозии санад мекунад, ҳама
муосири подшоҳони пеш аз Хусрави Парвиз буда, аз ашхоси
бузург баъд аз ин подшоҳ исме ба миён нест.

Сониян, ҳаводис ва иттифоқоти таърихии машруха дар ин
китоб мутааллиқ ба замони қавл аз Хисрави Парвиз буда ва
охирин фармони давлатӣ, ки китоб зикр кардааст, фармонест,
ки дар дар бисту шашумин соли фармонравии он подшоҳ со-
дир шудааст. Чуноне ки дар фасли 42, фақароти 68-69 омадааст:
Қавонини давлатӣ ҳангоме қобили иҷро ва пайравӣ аст, ки
бузургмӯбадони шахр ё доварон булуки⁶⁵⁹ онро пас аз мӯхру
имзо дар малаи (мазҳари) ом қарор диҳанд, ба тавре ки тибқи
ҳамин амрия мӯбади Аҳвон бо номи Моҳозар Фараҳ фармони
давлатиро имзо ва мӯхр кардаву дастур медиҳад, то дар «Ар-
дашерхӯра» ё Ардашери Кура ба сурати эълонии давлатӣ бар
девори бозор бичаспонанд, то қобили иҷро ва итоат бошад.

Дормстетер ва Вест тасаввур кардаанд, Ғашанҷам ҳуқуқдо-
ни маъруфе, ки китоби Мотикон дар шаш ҷо аз ӯ ном бурдааст,
падари Манучеҳр нависандаи номии Дотистони Диник буда,
бинобар ин, таърихи таълифи Мотиконро дар қарни нӯҳуми
милодӣ медонад. Вале бинобар шарҳи доктор Болсоро чунин
ҳадсе мабной дурусте надошта ва наметавон номи Манучеҳро,
ки пайваста яке аз асмой хоси эронӣ аст, мунҳасир ба як на-
фар намуд.

Илова бар ин, дар сурате ки чунин тасаввуре саҳеҳ бошад,
нависандаи Мотикон мебоист аз қавл ва ақоиди Манучеҳри
Ғашанҷам нависандаи Дотистон ва номаҳои дигари паҳлавӣ,
ки аз мӯбадони донишманд ва маъруфи асри худ буда, карро-
ран(такроран) ном бурда иттихозии⁶⁶⁰ санад кунад, на ин ки
фақат дар шаш ҷои он ҳам бидуни лақаб ва падар танҳо бо зик-
ри номи Манучеҳр иктифо намояд.

Бинобар ин, бо эҳтимоли қариб ба яқин метавон таърихи
тадвин ва таълифи Мотиконро ба солҳои ахири салтанати Хис-
рави Парвиз донист, зеро медонем пас аз ин подшоҳ билофоси-

⁶⁵⁹ Булук ба маънои ноҳия ва макони иҷро.

⁶⁶⁰ Ба маънои далел овардан.

ла, давраи ҳарчу марҷ (ҳалал), ки билохира ба шикасти Сосониён анҷомид, дар Эрон падид омад ва дигар фурсате барои тадвини чунин китоби бузург барои нависанда фароҳам наmeshуд. Ба фарзи эҳтимол, агар чунин амре рух дода буд, муаллифи китоб мебоист аз асомии ашхоси бузург ва қавонину фаромини мавзӯа пас аз Хисрави Парвиз зикре ба миён оварда бошад.

Номи муаллифи китоби Мотикон

Бо ин ки авроқи зиёде аз охирин нусхаи китоби Мотикони Ҳазордотистон мафқуд гардида, сафаҳоти чанде низ дар ибтидои он аз байн рафта, хушбахтона, дар нахустин сафаҳи мавҷуд исме аз Фаррухмарди Баҳром ба миён аст ва ўро мудаввин ва муаллифи китоб медонад. Вале аз таърих ва шахсияти ин мард сухане намегӯяд ва ба эҳтимоли қавӣ Баҳром ҳуқуқдон ва донишманде, ки муаллифи китоб карроран аз ў ном бурдаву аз навиштаҳо ва ақоидаш иттихози санад мекунад. Падари ҳамин шахс, яъне муаллифи китоби Мотикон аст ва дар сурати саҳеҳ будани ин ҳадс дар ҷое ки муаллифи китоб ба қавли ҳамин Баҳром, аз мушовараи ҳуқуқӣ, ки байни яке аз ҳуқуқдонони бузурги ҳамасри ў бо номи Озарфаразкор бо иддае аз занони қонундони эронӣ дар тафсири моддае аз қонун пеш меояд ва ихтилофоте, ки дармегирад ва ақидаи Озарфаразкорро хостор мешавад, сухан ба миён аст. Чунин бармеояд, ки Баҳром падари Фаррухмард, муаллифи китоби Мотикон дар замони Сосониён умр ба сар мебурдааст. Зеро танҳо дар он давра буд, ки қонун ҳаққи интихоби риштаи ҳуқуқ ва иштиғол ба шуғл қазоватро доро буда, ба таҳсили ҳуқуқ мепардохтаанд ва ин ҳодиса низ бар далоили дигари таърихӣ таълифи китоби Мотикон дар замони Сосониён меафзояд.

Вачҳи тасмияи (номгузории) китоби Мотикони Ҳазордотистон

Фаррухмарди Баҳром муаллифи китоби Мотикон дар муқаддимаи худ таҳти унвони (пешгуфт) вачҳи тасмияи китоби худро чунин баён мекунад:

1. Ин китобро аз он ҷиҳат Мотикони Ҳазордотистон ном ниҳодам, то бо зикри қавонини чанде бузургӣ, неқӣ ва устуво-

рии конунгузорони башарро бидуни имтиёз, ончунонки аз кӯшиши башар, нерӯи андеша ва хиради худододи одамӣ вазъ гардидааст, нишон диҳам.

2. Ва то бошад, ки бар пешрафти нуфузи аҳкоми илоҳӣ би-афзоем ва бар манкуб⁶⁶¹ кардани дурӯғ ва нодурустӣ ноил оем ва ҷаҳонро ҷунон биороем, то он аз муҳолифату зиддият (ду қувваи мутаазод) озод гардад.

3. Ва барои ҳамеша ба ҷовидонӣ ва шукӯҳу қудрати Худо-ванди бузург, нодида пай барем.

Аммо роҷеъ ба маъонии ҳар як аз вожаҳои номи ин китоб ақоиди мухталифе мавҷуд аст, аз ҷумла:

Доктор Мадӣ вожаи «Мотикон»-ро ба маънои «шарҳ ва баён» дониста, доктор Вест онро ба маънои «мухтассот ё муҷмал» медонад, дар сурате ки доктор Болсоро мӯътақид аст, ки ин калима бо вожаи «мотак» наздикӣ дошта, онро ба маънои англисии Digest ё «талхис»⁶⁶² тарҷума мекунад. Зеро дар китоби ҳаштуми Динкарт муаллиф таҳти номи Мотикон хулосае аз 21 наски Авасторо баён карда, ба таври муҷмал аз матолиб ва мафоди(маъно) ҳар наске сухан меронад.

Аммо роҷеъ ба вожаи «Дотистон» ё «Додистон» доктор Мадӣ онро «ақида» ва «фатво», ҳирбад Таҳмураси Анклисирё ба иттифоқи доктор Вест ва профессор Дормстетер онро ба маънои «қонуни маданӣ» Social Code ё ва оғои Болсоро онро ба «нукот» ё «маводи қонун» ё Points of Law тарҷума кардааст.

Вале дар бораи вожаи «ҳазор» ба ақидаи аксари паҳлави-донон, ҷунончи аз маънои он бармеояд, ин китоб дорои ҳазор фасл набуда ва калимаи «ҳазор» ҷунончи маъмули эронӣён ва милали шарқ дар ҳама авқот буда, ба маънои «теъдоди зиёд» ва «бисёр» аст. Ба тавре ки борҳо гуфта шуд, Авастои Зардушт ё китоби Динкарт ҳар як дорои ҳазор фасл будааст ва дар Авасто низ ҳар ҷо исме аз «ҳазор» ба миён аст, мисли ҳазорсутун, ҳа-зорасп, ҳазоргӯш, даҳҳазорчашм ва ғайра муроди теъдоди зиёд аст. Дар адабиёти форси имрӯза низ ағлаби калимаи «ҳазор» дорои ҳамин маъно ва мафҳум аст.

⁶⁶¹ Сарқӯб.

⁶⁶² Хулоса, мухтасар.

*Дар даврони давлатсозии миллӣ мо бояд
гаштаву баргашта, ба таҷрибаи таърихии
халқамон, аз ҷумла осори таърихиву адабии
гузаштагонамон муроҷиат намоем ва аз ин
мероси гаронбаҳо самаранок истифода ку-
нем.*

Эмомалӣ Раҳмон⁶⁶³

⁶⁶³ Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат. Душанбе, 19 март соли 2015.

MATAKDAN I HAZAR DATASTAN – *МОТИКОНИ ХАЗОР ДОТИСТОИ*

Ҳазор амсоли додгоҳии аҳди Сосониён

(Ҳукуки бостон)

*Баргардон аз паҳлавӣ ба хатти форсӣ ва аз
хатти форсӣ ба забони тоҷикӣ ва хатти кириллӣ*

Фасли аввал.

Дар гувоҳӣ ва далоил (Гукоӣ)

Ин фасл суварӣ⁶⁶⁴ (суратҳои) мухталифи гувоҳӣ (шоҳидӣ) ва ироаи далоилро ба бисту ду навъ бо қарори зер ном мебарад:

1. Ҳангоме ки барои таъйини молики асли ё аҳзи (гирифта-ни) тасмимоти дигари қозӣ аз гувоҳ чизе истинбот накунад.

2. Вақте ки гувоҳ (шоҳид) нагӯяд мол мутааллиқ ба кист ё фалон гуфта аз қавли кист.

3. Вақте ки гувоҳ амдан⁶⁶⁵ ба дурӯғ мутавассил(пайваст) шавад.

4. Вақте ки гувоҳ ҷавобро печидаву мубҳам бидиҳад.

5. Вақте ки гувоҳ ба тарафдорӣ аз як тараф сӯҳбат кунад ва ба таври яққониба чизе баён кунад.

6. Вақте ки як нафар худро молики чизе хонад, ки дар ҳақиқат, мутааллиқ ба ӯ нест.

7. Вақте ки як нафар инкори мулкياتи чизеро бикунад, ки дар ҳақиқат, мутааллиқ ба ӯст.

8. Вақте ки гувоҳ ҳақиқатро фақат ҳозир аст дар пинҳонӣ ё хилват иброз кунад.

9. Вақте ки гувоҳ гуфтаҳои худро бо хушунат ё асабоният баён намояд.

10. Вақте ки гувоҳ дар ибтидо суханеро аз рӯи яқин ва баъд дар ҳаққонияти он изҳори тардид⁶⁶⁶ намояд, ё ин ки дар миёни гуфтор каломи худро қатъ карда, аз идомаи сухан худдорӣ намояд.

11. Вақте ки гувоҳ гӯяд: «Ман чунин тасаввур мекунам» ё «Ба гумонам чунин аст».

12. Вақте ки гувоҳ шарҳро бо баёноти макрун⁶⁶⁷ ба яқин эрод кунад ва баъд дар сиҳхати (сахеҳии) он машқук гардад.

13. Вақте ки гувоҳ гӯяд: «Ақидаи ман чунин аст».

14. Вақте ки гувоҳ дар ҳузури тараф қомилан сукут кунад.

15. Вақте ки дар зимни сӯҳбат чун назари гувоҳ ба тараф афтад, аз идомаи калом худдорӣ кунад.

⁶⁶⁴ Сувар-сурат.

⁶⁶⁵ Амдан-қасдан

⁶⁶⁶ Тардид- дудилағӣ, шакку шубҳа қардан.

⁶⁶⁷ Макрун-қарин, наздикшуда, восил, пайваста

16. Вақте ки гувоҳ тавре сухан гӯяд, ки қозӣ аз гуфтораши чизе аз ҳақиқат дарнаёбад.

17. Вақте ки гувоҳ ба дурӯғгӯӣ маъруф бошад.

18. Вақте ки аз гуфтаҳои гувоҳ натавон фаҳмид, ки чӣ мекарда ё чӣ мешунида.

19. Вақте ки гуфтаҳои гувоҳ сар ва тили (таҳ) надошта бошад.

20. Вақте ки гувоҳ тазохур ба ҳақиқатгӯӣ кунад, вале аз ӯҳдаи он барнаояд.

21. Вақте ки гувоҳ чунончи бояд мутазохир ба ҳақиқатгӯӣ набошад.

22. Вақте ки яке аз тарафайни даъво нахоҳад, ба таври мустақим асноди роҷеъ ба мулки мавриди даъворо ба қозии маҳкама (додгоҳ) ироа диҳад.

Пас аз зикри бисту ду навъи шаҳодати мухталифи гувоҳон (шоҳидон) барои равшан шудани зеҳни қузот ба анвоъи далоил ва эътирофот пардохта, ақволи ҳуқуқдонони мухталифро дар мавриди ҳар як мутазаккир мешавад. Масалан, дар фасли аввали банди 2 гӯяд: Дар ҷое чунин навишта шуда, ки ҳар гоҳ касе ки аз тарафи Фаризвон (доруға ё раиси калонтаре) Police officer дастгир нашуда ва шахсан бо иродаву майли худ назди довар ҳозир гардад ва гӯяд: Ман фалон касро куштаам. Ҳар гоҳ шоҳиде, ки гуфтори ӯро таъйид кунад, ё далеле бар ҷурми ӯ мавҷуд набошад, чунин касро бояд «маргарзон» (марги арзон = мустаҳаққи марг, қобили марг), ё қотил қаламдод кард, вале набояд ҳеҷ гуна иқдомро то кашфи далоили субути (пайдорӣ ва устувории) ҷурм бар алайҳи ӯ, ба амал овард.

Вале агар касе ки таҳти таваққиф⁶⁶⁸ даромадаву муҳаррики (тарғибкунандаи) ӯ дар амали қатл, моле бошад ҳарчанд ҳам шоҳид ва далеле мавҷуд набошад, бояд ӯро муттаҳам ба қатл донист ва иқдоми лозим дар бораи кашфи далели субути ҷурм ба амал овард.⁶⁶⁹

⁶⁶⁸ Таваққиф-ҳимоя, муҳофизат

⁶⁶⁹ Оғои Болсоро дар повараки худ ин моддаро чунин тафсир мекунад: Дар мавриди қисмати аввал, чун далоиле, ки қавли шахсро таъйид кунад, мавҷуд нест. Набояд то қабл аз таҳқиқоти кофӣ дар бораи ҷурм иқдомотро, аз қабиле ҳаёс ё қайфари (мучозоти) дигар дар борааш ба амал оварад, вале дар мавриди қисмати дуввум, чун иллати таҳрики қотил ба қатл маълум ва мав-

Дар фасли аввали банди 4 низ омада: Дар чое чунин навиштаанд, ки агар шухс гӯяд: Ман дидам, ки Меҳр писареро зад ва писар бар асари зарбаи Меҳр бимурд. Дар ин сурат, он чӣ Меҳр бигӯяд, қобили эътимод набуда ва он чиро ҳам, ки вакил ё сарпараст ё тахтулкафолаи Меҳр бигӯянд, қобили қабул нест ва мадраре бар лаҳ (яъне, ба нафъи) Меҳр шумурда намешавад. (ХМЧ ва ҲЧ)

Банди панҷум. Ҳар гоҳ шахсе гӯяд: Як сол аст, ки он писар мазруб⁶⁷⁰ шуда, чунин қавле нисбат ба тӯли муддати зарб қобили қабул нахоҳад буд⁶⁷¹. Вале агар гӯяд: Аз рӯзе ки писар мазруб шуда, то ҳол як сол мегузарад, чунин қавл қобили эътимод аст.⁶⁷² (ХМЧ ва ҲЧ)

Банди ҳафтум. Ҳар гоҳ касе чунин гӯяд: Фаррух ва Озарфаранбаг Меҳрро ба саҳтӣ заданд, вале намедонем кадом як қабл аз дигаре зарбаро ворид сохт. Ё бигӯяд: Фақат медонем, ки онҳо ду бор Меҳрро заданд, дар сурате ки зарбаташон шадидтар аз аввали набуд ва Меҳр дар асари зарбаи сонӣ аз пой дар омад. Дар ин сурат, метавон ба гуфтаи Фаррух ва Озарфаранбаг тартиби асар дода, баёноти онҳоро ба манзалаи мадраре ба ҳисоб овард⁶⁷³.

чуд аст, бояд ўро дар тавфиқ ниғаҳ дошт ва баъд иқдоми дигаре дар мавриди суботи ҷурм ба амал овард.

⁶⁷⁰ Мазруб- задашуда, кӯфташуда.

⁶⁷¹ Сухан роҷъ ба мӯҳлати даъво меравад, ки Мотикон бо гузашти сол қабул надорад.

⁶⁷² Дар ҳолати дуоим вобаста ба шакли ифодаи ҳамон маъно бо тарзи дигари калимабандӣ, мотикон шаҳодат ва даъвои қабул дорад. Ду ҳулоса. Якум шояд дар ҳуқуқи бостон диққати асосӣ ба тарзи ҷумлабандӣ меоданд. Дуоим эҳтимол меравад аз назари тарзи ифода дар ҳолати дуоим шахс алақай гуҳнакории ҳудро қабул дорад танҳо сухан дар бораи товони зарар ва мӯҳлати ҳисоби товон меравад. Яъне дар яқум агар сухан дар бораи даъво пешниҳод шудан бошад, дар ҳолати дуоим мавзӯи ҳисоби ҳаҷми зарар аст.

⁶⁷³ Дар ин мода сухан дар бораи гувоҳии расонидаи зарари гурӯҳи ба як нафар, ки оқибат фавтидааст меравад. Аз назари тартиби калимабандӣ маълум мешавад, ки дар ҳуқуқи Бостон аввал ки зарбаро задаст, аҳамият дорад ҳамчун нафари ташкилотии муноқӣша, ки дар мода махсус ёдрас шуда, номуайянии ҳолати он таъйид гардидааст. Дуоим ҳолати алокаи сабабии байни амал ва кирдор дар зинаи оддӣ мавҷуд буда, дар меъёр набудани ҳаҷми ҳолатро дар зарбаи дуоим ва марғ нишон додани мешавад. Яъне зарбаи яқум саҳттар буд, вале намурд аммо зарбаи сонӣ сабуктар буд вале фавтид. Пас алоқа байни зарбаи сонӣ ва марғ нест. Эҳтимол меравад маҳз ба ҳаҷми хотир ин ҳолатҳои

Банди сездар. Баҳром дар ҷавоби пурсиши Озодмард (роҷеъ ба гувоҳии зан аз шавҳари худ) чунин гӯяд, ки ҳарчанд ҳам ду далели кутубӣ (катабӣ) аз зан мавҷуд бошад, ки аз роҳи маслиҳатҷӯӣ ва машварат нисбат ба аъмоли шавҳари худ аз мӯбад ва андарзбад (мушовир) навишта шуда бошад, боз ҳам ба ақидаи «Зурвондод» набояд ба алайҳи шавҳар ба амал овард⁶⁷⁴.

Банди ҷаҳордаҳ. Дар ҷои дигар Баҳром гӯяд, ки ҳар гоҳ гувоҳон, як мард ва як зан бошад, бояд варақаи пурсишнома⁶⁷⁵ тавассути ҳар дуи онҳо танзим намуд.

Банди бисту се. Ҳар гоҳ касе чунин гӯяд: Мо ин молро бо ҳам дуздидаем ва акнун моли масрука (дуздидашуда) дар назди рафиқам мавҷуд аст, чунин баёне бар алайҳи шарикӣ ҷурм далели ҷурм нахоҳад буд.⁶⁷⁶

квалификасионӣ рӯшан шуданд. Дар чунин сурат Мотикон сухан ва далели айбдоршавандагонро ба инобат гирифта тартиби содиршудани ҳодисаро баҳо медиҳад.

⁶⁷⁴ Дар моддаи мазкур сухан дар бораи гувоҳии зан нисбат ба шавҳар меравад. «Баҳром дар ҷавоби пурсиши Озодмард ҷавоб додаст». Яъне ҳуқуқшиносони шинохтаи Эрони Бостон мисли ҳуқуқшиносони Римӣ мувоҳисаҳои фикрӣ мекарданд. Агарчанде ки мубад(судя) ва ё мушовир(адвокат) ҳангоми сӯҳбат аз зан нисбати мард далеле гирифта бошанд ҳам, ба ақидаи Зурвондод мумкин нест, ки онҳоро ба муқобили шавҳар истифода бурд. Зурвондод ба андешаи ин ҷониб шояд сарчашма бошад, чунки дар ноҳунак дар матн оварда шудааст. Мумкин аст, ки номи ҳуқуқшиносии шинохта ҳам бошад. Масъалаи мазкур дар моддаи 72 қисмҳои 3 ва 4 Кодекси мувофиқи граҷдании ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зайл ба танзим дароварда шудааст: Қисми 3 сарҳати 2 ва 3. «Ба сифати шохид наметавонанд пурсида шаванд:

- намояндагон оид ба парвандаи граҷданӣ, ҳимоягарон оид ба парвандаи ҷиноятӣ – дар хусуси ҳолатҳое, ки барояшон вобаста ба иҷрои уҳдадорӣ намоянда ё ҳимоягар маълум гардидаанд;

- судяҳо, машваратчиёни ҳалқӣ – оид ба масъалаҳое, ки дар ҳонаи алоҳида ва ё машваратӣ вобаста ба муҳокимаи ҳолатҳои парванда ҳангоми қабули ҳалнома, таъинот ё ҳукм ба миён омадаанд;

Қисми 4. Сарҳати 2. Шаҳсони зерин ҳуқуқ доранд аз додани нишондод ба сифати шохид даст кашанд:

- ҳамсар ба муқобили ҳамсар, фарзандон ба муқобили падару модар ва падару модар ба муқобили фарзандон».

⁶⁷⁵ Дар низоми ҳуқуқии Сосониён маълум мешавад истилоҳи «варақаи пурсиш» вучуд доштааст.

⁶⁷⁶ Яъне дар низоми ҳуқуқии ҷиноятии Сосониён шаҳодати шохид нисбати ҷаҳиштирокчиаш танҳо асос барои гунаҳкорӣ шарикӣ намешавад, барои ин зарур аст шохидии дигар ашхос бошад. Дар замони Сосониён марудм андеша

Фасли дуввум. Дар вукало (Дотакгӯён = додгӯён)⁶⁷⁷

Бинобар мундариҷоти ин фасл равиши ихтиёри вакил дар муҳокимот ва муъомилот, ки дар байни эронӣёни давраи Сосонӣ маъмул ва мутадовил буда, ба қарори зер мебошад:

Банди 1. Афрод метавонанд шахсан дохил дар муъомилот ё муҳокимот шуда ё шахси дигареро ваколатан аз ҷониби худ интиҳоб намоянд.⁶⁷⁸

Банди 2. Муваккил ҳангоме метавонад аз ҳузур дар ҷаласоти додрасӣ худдорӣ намояд, ки мизони кайфар (мучозот) аз қасам⁶⁷⁹ (вар) ё ҷаримаи нақдӣ бештар набошад.

Банди 4. Тарафайни даъво бояд вакили худро ба таври возеҳ ва ошкор интиҳоб намоянд.

Банди 5. Ашхос ҳақ доранд беш аз як вакили мудофеъ ё мушовири ҳуқуқӣ барои худ интиҳоб кунанд.

Банди 7. Вакил бояд салоҳияти қонунӣ дошта, тибқи муқаррароти расмӣ интиҳоб гардад.

Банди 8. Дар сурати интиҳоби ду вакил тавассути як нафар ҳар гоҳ вазифаи онҳо инфиродӣ бошад, бояд инфиродан ва агар иҷтимоӣ бошад, бояд ҳар ду муттафиқан дар маҳкама (додгоҳ) ҳозир шаванд. Дар сурати теъдоди муддаӣ алайҳ (ҷавобгар) ҳар як аз тарафайни мутаъаддид метавонанд иҷтимоъан як нафарро ба ваколат интиҳоб намоянд.

доштанд, ки дар чунин сурат дузд метавонад, дилхоҳ шахсро бегуноҳ гунаҳкор кунад. Ё моли дуздидашудаашро дар хонаи рафикаш монад ва рафикаш надонад, ки он дуздӣ аст, вале дар рӯзи дастгиршудан рафикашро низ гунаҳкор кунад. Барои роҳ надодан ба ин амалҳо шохидии дуздҳо нисбати шарикӣ қабул накардаанд.

⁶⁷⁷ Вакилӣ дар муносибатҳои молумулкӣ ва муҳокимаҳои ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқии Сосониён маъмул будааст.

⁶⁷⁸ Масъалаи мазкур дар низоми ҳуқуқии муосир дар Кодкси граждании Тоҷикистон қисми 1 боби 8 бо номи Намояндагӣ. Ваколатнома. бо моддаҳои 207-214 ба танзим дароварда шудааст. Мафҳуми ваколатнома дар қисми 1 моддаи 210 чунин дода шудааст: «Ваколатнома аз ҷониби як шахс ба шахси дигар додани ваколоти ҳаттӣ барои намояндагӣ дар назди шахси сеюм доништа мешавад. Ваколатдиҳанда метавонад ваколатномаро барои аҳд бастанӣ намоянда бевосита ба шахси сеюми дахлдор диҳад.»

⁶⁷⁹ Ҳарфҳои қ-с-м дар забони форсӣ «қисм» ҳам хонда мешавад «қасам» ҳам. Ин ҷо ба қасам наздикӣ дорад, чунки қасам худ як навъи ҷазо дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ баромад мекунад.

Банди 10. Зану шавҳар муттафиқан метавонанд дар маҳкама (додгоҳ) вакили воҳиде дошта бошанд, вале зан ҳарчанд ҳам ки симати раёсати хонаводаро доро бошад, ҳаққи интиҳоби вакилро ба ҷои шавҳар билистиклол (дар алоҳидагӣ, мустақилона) нахоҳад дошт, зеро қадбонуи хона наметавонад ба танҳой соҳиби ихтиёри мутлақ ва масъули умури хонавода бошад.

Банди 11. Вакиле, ки дар маҳкама (додгоҳ) баёноташ бар ҳилофи гуфтору эътирофоти муваккилаш бошад, қозӣ набояд ба он тартиб асар диҳад⁶⁸⁰.

Банди 12. Интиҳоби вакил бояд саҳеҳ ва равшан буда, дар интиҳоби шифоҳии баёноти муваккил⁶⁸¹ бояд тавре бошад, ки дар маҳкама (додгоҳ) рафъи ҳар гуна ибҳоме⁶⁸² бикунад.

Рочъ ба вазоифи вукало (вакилон) дар ғусули дигар низ ишороте ба қарори зер рафтааст:

Ҳасли 38, банди 24. Вукало ҳақ надоранд нисбат ба муваккилини худ эҷоф (истисмор) қардаву ҳаққулвақолаи (подоши намояндагии) худро изофа бар ҳадди маъмул мутолаба кунанд. Дар даъвое рочъ ба амволи қимате, ки муҳокимаи он муддате ба тӯл анҷомида бошад, ҳаққулвақола набояд аз бисту ду дарсад то сӣ дарсад қимати мол афзоиш ёбад.

Ҳасли 38, банди 34. Дар мавриди амволи қимат ё даъвои моли ҷузъии ҳаққулвақола дувоздаҳ дарсад қимати мол аст ва дар сурати таҳаллуфи вакил дар аҳзи ҳаққулвақолаи худ беш аз мизони ғавқ, вакилро мумкин аст ба таъдйи (пардохти) ҷарима то ҳаждаҳ ҳазор дирҳам маҳкум қард.⁶⁸³

⁶⁸⁰ Чунин гувоҳӣ ба инобат гирифта намешавад.

⁶⁸¹ Интиҳоби вакил тибқи ин қисмат шифоҳӣ низ мешавад. Тибқӣ бандҳои 4 ва 7 вакилро қунӣ мумкин аст шифоҳӣ ва ё хатти интиҳоб намуд. Пас Мотикон чунин тартиби интиҳобро: хаттӣ, шифоҳӣ ва ошқорою қонунӣ нисбати вакил пешниҳод менамояд.

⁶⁸² Номуайяний.

⁶⁸³ Дар бандҳо сухан рочъ ба ҳаққи намояндагӣ меравад. Аҷаб нест ки дар қонуномаи Сосониён – Мотикон вазоифи адвокат ва намояндагӣ аз назари илми ҳуқуқӣ дар иҷрои вазифаҳо омехта баён шудааст, ки амалия инро талаб менамояд.

Фасли саввум. Дар пешмор (муддаъй – даъвогар ва додхох).

Банди 1-2 дар даъвои ҳуқуқии шикоят танҳо ҳаққи муддаъӣ хусусӣ буда, шахси дигар наметавон ба ҷои вай тарҳи даъво кунад, магар ин ки қонунан аз тарафи муддаъӣ ба ваколат интиҳоб шуда бошад.

Банди 3-5 дар мавриди дайн⁶⁸⁴ ё мутолиботи⁶⁸⁵ нақдӣ ё ҷинсӣ шахс метавонад вусули талаби худро ба шахси дигаре муҳаввал кунад. Дар ин сурат, шахси сонӣ бо дар даст доштани ҳаққи вусул метавонад бидуни ваколатнома аз тарафи дойин дар маҳкама (додгоҳ) шикоят ва мутолабаи дайн кунад. Дар сурати инкори мадюн⁶⁸⁶ аз вучуди дайн, ё имтиноъ⁶⁸⁷ аз пардохти он ба шахси сонӣ ҳаққи мутолаба ё субути дайн бар ўҳдаи дойин⁶⁸⁸ аст⁶⁸⁹.

Банди 6. Дар мавриди ихтилофи моликияти молии манқул то қабл аз субути молики ҳақиқӣ, маҳкама (додгоҳ) касеро молик медонад, ки мол дар дасти ў буда, субути моликият бар ўҳдаи тарафи дигар аст.

Банди 7. Дар мавриди ҳатки⁶⁹⁰ номус (таҷовуз ба номус) ва ҷароими хилофи иффат, шикояти шахси солис дар маҳкама (додгоҳ) масмўъ⁶⁹¹ ва маҳкама бояд ба қазия бо камоли диққат расидагӣ карда, ҳукми муктазӣ (талабқунанда) содир намояд.

Ин фасл, ки ҳовии 14 банд аст, бадбахтона аз банди 8 сар карда, қисматҳое аз ҳар банд дар нусхаи асли маҳдуш⁶⁹² буда, ба тавре ки маълум аст, дар бораи анвоъи муъталифи даъвоии молӣ ва тарзи расидагӣ ба онҳо баёноташ дар миён будааст.

⁶⁸⁴ Дайн-қарз.

⁶⁸⁵ Мутолабат- ҳаққи худро талаб карда гирифтани, рӯёндани ҳаққи худ.

⁶⁸⁶ Мадюн- қарздор.

⁶⁸⁷ Имтиноъ- рад қардан.

⁶⁸⁸ Дойин- қарзидҳанда, ин ҳолат даъвогар ва намояндаи ў.

⁶⁸⁹ Яъне дар сурати пардохти қарз ва ё инкори дайни ашё дар муқобили ваколатдор, ҳаққи мутолаба ва исбот бар ўҳдаи қарзидҳанда, яъне дар ин ҳолат ба ўҳдаи даъвогар меафтад.

⁶⁹⁰ Ҳатки- пора қардан, парда даридан, бадному расво қардан касеро. Ҳатки номус-пардаи номуси касеро даронидан

⁶⁹¹ Масмўъ-шунда шуда.

⁶⁹² Харошидашуда.

Фасли чахорум. Дар бардағӣ ё ғуломӣ (хуштвояк Hushtoik)

Дар китобҳои Авастро абадан ба ҷое барнамеҳӯрем, ки аз бардағӣ ё ғуломӣ сӯҳбате ба миён бошад ва гӯё дар он давра табакаи ғуломонро наменинохтаанд. Танҳо дар кутуби паҳлавист, ки роҷеъ ба банда ва ғулом ишороте шуда ва чунин ба назар мерасад, ки эронӣён ин расмро аз ҳамсоягони худ касб карда бошанд.⁶⁹³

Банди 1. Бандагон касоне шумурда мешаванд, ки тавассути руёёӣ (раёйи) шоҳаншоҳӣ дар ҷанг ба асорат даромада бошанд.⁶⁹⁴

Банди 2. Гуфтаанд то хангоми Баҳром⁶⁹⁵ ғуломзодагонро ба падар мансуб мекарданд ва Сушонс (хуққудони маъруфи қадими Эрон) ба ҳамин далел нисбати ононро ба падар медонист, дар сурате ки акнун чунин атфоле ба модар мансуб мешаванд.

Банди 3. Зани ғулом (каниз)-ро нашоёд зад, ё зиёд озурд, ё ба ӯ ситам раво дошт. Молик ё оғое, ки чунин кунад, муставҷиби укубат буда ва амали ӯ ҷурм маҳсуб мешавад.

Банди 4. Ҳамон гуна, ки дар ҳар даҳ рӯз як рӯз ғулом озодӣ дорад. Даҳумин фарзанди каниз низ аз қайди бандағӣ озод аст.

Банди 5. Ашхоси озод ва банда ҳар ду мумкин аст ходими маъбид гарданд, вале банда наметавонад монанди озод қабули ҳадоё ва тухафи зуввор⁶⁹⁶ кунад.

Банди 6. Ҳар гоҳ тарсо бандае (ғуломи масеҳимазҳаб) бо ризои худ дини маздаясноро бипазирад, ё бо беҳдине заносӣ кунад, бар дигар беҳдинон аст, ки ўро харидорӣ ва озод созанд. Вале ҳар гоҳ бидуни қабули дини зардуштӣ бо беҳдине издивоҷ кунад, метавонад бо пули худ озодии хешро харидорӣ кунад.

Банди 7. Фуруши бандагон ба акдинон (куффор) мамнуъият (дар Бундаҳиш, боби сиюм) шабеҳ ба ҳамин ақида мефармо-

⁶⁹³ Повараки тарҷумаи доктор Болсоро.

⁶⁹⁴ Дар матни ин банд сухан дар бораи сарчашмаи ғуломӣ, ки дар ҷанг асир афтодаанд ва бо ҳукми подшоҳ ба ғуломӣ дода мешаванд, меравад. Тарҷумаи ҳамин қисмати матни Периханян А.Г. нодуруст омадааст. Ба ақдаи у касе агар ғуломи шоҳро ба бандағӣ диҳад ё фурушад.

⁶⁹⁵ Доктор Болсоро тасаввур мекунад, мурод Баҳроми панҷум аст (438–470 милодӣ).

⁶⁹⁶ Яъне ғулом наметавонад тӯхфаи зиёраткунандагонро қабул ккунад.

яд: Бандаи парасторро чун бихаранд, нашоёд, ки пас аз он бачдинон (ғайри зардуштӣ) бифрушанд.

Банди 8. Ҳар гоҳ бандаи акдине (кофире) бо ҳамроҳии оқои худ ба дини Маздаясно дарояд, банда дар хидмати оқои худ боқӣ хоҳад монд.

Рочеш ба бандагон дар ҷои дигари ин китоб омадааст:

Фасли 35, банди 17. Касе ки ба бандаи худ ҳаққи таҳсил-мол дода бошад, дар сурате ки ўро озод созад, наметавонад ҳаққи бандаи худро тасоҳуб⁶⁹⁷ кунад.

Фасли 21, банди 13. Бандае, ки ба унвони коргар ба дигаре кироя дода шавад, корфармо бояд музди ўро ба молики банда бидиҳад.

Фасли 30, банди 20. Банда метавонад молики чизе шавад, ки оқояш ба унвони ҳадя ба ў бахшида бошад.

Фасли 31, банди 12. Бандагон метавонанд бо иҷозаи оқои худ озодии худро бо пул харидорӣ намуда, ё дигареро ҳозир намоянд, қимати ононро ба молик пардохта озод намоянд.

Фасли 42, банди 118. Ҳар гоҳ бандае қабл аз ғавт ё чунун дороии худро ба дигаре интиқол надода бошад, он мол мутааллиқ ба молики он банда аст.

Фасли 27, банди 19. Ба ғайр аз завҷа ва атфоли сағир банда ё ашхосе, ки салоҳияти қонунӣ надорад, ҳар шахси дигаре, метавонад зомини дайнӣ шахси дигар шавад.

Фасли 13, банди 15. Ҳар гоҳ ҷаҳор нафар дорои бандае бошанд, ки ба унвони ҳадя молик шудаанд, дар сурате ки ду нафар аз ҳаққи худ нисбат ба он банда сарфи назар намоянд, банда озод хоҳад шуд.

Фасли 23, банди 27. Дар сурате ки бандае баробари қонун озод шавад, ҳатто шоханшоҳ низ наметавонад дубора ўро ба бандагӣ баргардонад.

Фасли 32, банди 2. Дойин (қарздиҳанда) метавонад мадҷони (қарздор) худро, дар сурате ки аз ўҳдаи пардохти тамоми дайн барнаояд, нисбат ба бақияи дайнӣ(қарзи) худ метавонад мадҷонро водор ба озод қардани бандаи худ кунад.

Фасли 13, банди 27. Ҳеҷ кас ҳақ надорад бандаеро, ки озод шудааст, ба бандагии худ бипазирад.

⁶⁹⁷ Соҳибӣ.

Фасли 21, банди 12. Касе ки бандаи худро ба унвони гаравгон (васиқа) ба дигаре супурда бошад, метавонад чунин шарт кунад, ки бандаи ӯ дар сурати пардохти вачҳи мазбур озод гардад.

Фасли 42, банди 123. Ҳар гоҳ даъвои озод будани бандасе муҳраз⁶⁹⁸ ва мӯътабар бошад, маҳкама (додгоҳ) набояд ба шаходат ва далоили тарафи муҳолиф тартиби асар диҳад (қабул кунад).

Фасли панҷум. Дар ширкат (ҳаммоли), ҳаммоликони (моликони моли мушоъ- моликияти умумӣ) ва ҳампояндон (зомин)

Банди 1. Ҳар гоҳ чанд нафар муштарақан вачҳеро⁶⁹⁹ аз шахсе ба вом гиранд, дар сурате ки дойин тамоми дайни худро ба яке аз мадюнин бахшад, он мадюн ҳақ надорад аз шурақои худ беш аз миқдоре ки муқаррар шуда, мутолабаи суд намояд.

Банди 2. Ҳамон гуна ки аҳзи мутолибот ва ҳуқуқи молии падари мутаваффи ба ӯҳдаи писари ӯст, пардохти даюни падар низ ба ӯҳдаи ӯст, зеро ӯ қоиммақоми ҳақиқӣ ва идорақунандаи мотараки⁷⁰⁰ падари худӣ ӯст.

Банди 3. Ҳар гоҳ ду нафар муштарақан аз шахсе вачҳе (пуле) ба вом гиранд, ҳар як аз шурақо ба таври ҷудогона зомини пардохти тамоми дайн буда, дар сурате ки яке аз онҳо дар адои дайн худдорӣ кунад, тарафи дигар наметавонад бо пардохти нисфи сахми худ табраа (барӣ, озод) шавад.

Банди 4. То қабл аз саррасиди мавъиди адои дайн пардохти он бар ӯҳдаи мадюн ва баъд аз гузашти муддат бар ӯҳдаи зомин аст.

Банди 5. Зомин ҳангоме аз замонат барӣ (озод) мешавад, ки шахси мазмунлаҳ (касе ки қарзро додааст) се бор назди мақомоти расмӣ бо баёни равшан ӯро аз ин масъулият озод созад.

Банди 6. Қабл аз саррасиди мавъиди пардохти дайн мутолабаи он ғайри муваҷҷаҳ буда, шикоят аз таъхири адои дайн вақте пазируфта мешавад, ки муддати он саррасида бошад.

Банди 7. Қабл аз саррасиди мавъиди пардохт ҳангоме дойин метавонад мутолабаи дайн намояд, ки миқдори он аз сад

⁶⁹⁸ Мусаллам ва мутаяқин.

⁶⁹⁹ Вачҳе-пуле, маблағе, нақдинае.

⁷⁰⁰ Ба маънои мерос.

дирхам зиёдтар набуда ва худ низ гирифтори мутолиботи дуйёни (талабкории) худ бошад.

Рочё ба замонат дар мавориди зер ҳам меғӯяд:

Фасли 27, банди 6–9. Замонат ҳангоме қонунӣ аст, ки дойин шахси зоминро шинохта ва замонати ӯро қабул карда бошад. Зомин ҳангоме маҷбур ба таъдйи (пардохти) мазмунбиҳ (мавзӯй шартнома-пул, мол ва ғ.) хоҳад гардид, ки дар хонаводаи иштирокии мазмунлаҳ (қарздор) шахси дигаре, ки тибқи қонун масъули пардохти дайн бошад, мавҷуд набошад.

Фасли 27, банди 21. Пас аз аҳзи дайн аз зомин, ҳар гоҳ мадюн ҳозир ба пардохти дайни худ шавад, вачҳи маъхузе (маблағи гирифташуда) ба зомин мустарад хоҳад шуд.

Фасли 27, банди 10-11. Ҳар гоҳ ду нафар ё бештар муттаҳидан мадюн воқеъ шаванд, ҳар як аз онҳо ҷудогона зомини мадйони дигаре буда, дар сурати таъдйи (пардохти) тамоми дайн метавонанд аз шарикӣ худ мутолабаи ҳиссаи ӯ намоянд.

Фасли шашум. Рочё ба тасмиоти руасои асноф(синфҳо) (Вичорк пешасардорон)

Банди 1. Тасмиоти қазой ё фатовии синфӣ (Вичор) аз тарафи руасои асноф бояд тибқи аҳком ба фармони подшоҳон ба амал ояд.

Банди 2. Дар сурати таҳаллуфи вомгиранда аз пардохти дайни худ доварон бояд бақияи пулро низ аз рӯзи инқизои муддати пардохт дар сурати тақозои дойин аз мадюн дарёфтдоранд. Доварон ҳақ надоранд тасмиоти қазоиро танҳо ба майли худ иттихоз намоянд.

Банди 3. Доварон, ки бидуни ҷиҳат ва танҳо аз рӯи тамоюли хеш (бар хилофи муқаррароти қонун) муқассиринро танбеҳ (ҳад задан) ё ҷарима кунанд, барои онон ҳамон андоза тавлиди масъулият мекунанд, ки аз танбеҳ ё ҷарима кардани муқассир тибқи қонун худдорӣ карда бошад.

Банди 4. Ҳар гоҳ дар ҳини муҳокима муддаъӣ алайҳ ҳис кунанд, ки қозӣ нисбат ба ӯ бо сӯи назар ё сӯи тафохум рафтор мекунад, метавонад мавзӯро назди қозии аршадтаре матраҳ намояд.

Фасли ҳафтум. Талоқи зан (шакное (шиканой) аз зан)

Банди 1. Тақозои талоқ аз ҳар як аз завҷайн дар маҳкама (додгоҳ) пазируфта мешавад, вале маҳкама (додгоҳ) ҳеҷ мардиро бидуни ризоияти шохзани ӯ ва ҳеҷ шохзанеро бидуни ризоияти шавҳараш наметавонад ҳукм ба ҷудой (талоқ) диҳад. Чунин амре танҳо дар мавриди ҷакарзан мумкин аст.⁷⁰¹

Банди 2. Дар сурати ризоияти тарафайн ҳар гоҳ маҳкама (додгоҳ) илал ва асбобро барои талоқ кофӣ надонад, ҳукм ба ҷудои завҷайн нахоҳад дод ва чун мард ғавт намояд ва занаш бидуни авлод бошад, набояд дар бораи он зани бева дар сурати издивоҷи сонавӣ, сиғаи ақди ситарзанӣ ҷорӣ сохт, балки пас аз издивоҷи сонавӣ бояд нима аз фарзандони шавҳари дуввумро ба номгонаи шавҳари аввал дароварад.⁷⁰²

Банди 3. Марде, ки шохзани беавлоди (бефарзанди) худро талоқ диҳад, ҳар гоҳ дар замони ҳаёти он мард зан аз шавҳари дуввуми худ дорои фарзанд шавад, фарзанди аввал, фарзандхондаи шавҳари аввалӣ маҳсуб гашта, зан низ дар мину (дар ҷаҳони дигар) мутааллиқ ба шавҳари аввалӣ хоҳад буд.

Банди 4. Зане, ки бидуни авлод (фарзанд) будаву ба майли худ талоқ гирифта бошад, ҳар гоҳ ба ақди марди дигаре дарояд ва он мард низ қабл аз бачадор шудан аз он зан ғавт намояд, он зани беавлод дар сурати издивоҷи бори саввум сиғаи ақди ситарзанӣ дар борааш ҷорӣ нахоҳад шуд (яъне муваззаф нест фарзандони шавҳари саввуми худро ба шавҳари дуввумӣ номзад кунад).

Банди 5. Ҳар гоҳ зану шавҳаре, ки дар моли муайяне шарик буда, якдигарро талоқ диҳанд, мард наметавонад бидуни ризоияти зани муталлиқаи худ он молро ба дигаре вогузор намояд ё интиқол диҳад.

⁷⁰¹ Ҷумлаи охир дар матни асли мубҳам буда ва маълум нест оё мард метавонад ҷакарзани худро ҳар вақт бихоҳад, талоқ диҳад? Эҳтимол меравад танҳо дар талоқи ҷакарзан чунин худсари тарафҳо ба назар мерасад.

⁷⁰² Манзур ин аст, ки ҳар бор он зан бо дорой ва ҷаҳизияи шавҳари аввал ба ақди издивоҷи марди дигар дарояд, чун фарзанде надошта, бояд як ё ду нафар аз фарзандонаш аз шавҳари дуввум ба фарзандхондагии шавҳари аввал дароварда, ирсияе, ки аз шавҳари аввал ба даст оварда, ба он фарзандон ҷибба кунад, вале имрӯз зардуштиён хангоми ғавти шавҳари бефарзанд шахсеро бо номи пулгузор фарзандхонда баъд аз марги мард таъйин мекунанд.

Банди 6. Ҳуқуқдонон гуфтаанд, ибқои (боқи мондани) ширкати онон дар моли мушоъ (муштарак-умумӣ) ҳангоме дар маҳкама (додгоҳ) пазируфта мешавад, ки чунин қарордоде дар миёни онон мавҷуд бошад. Дигаре гуфтааст, ки талоқ сабаби ғасқи ширкати зану шавҳар дар моли мушоъ набуда ва ширкати онон баъд аз талоқ низ камокон воқеъ аст.

Банди 7. Дигаре гуфтааст: Зани муталлақа танҳо ҳаққи тасарруф дар молеро дорад, ки шавҳар ё оилааш (хонаводааш) ба унвони ҳаҳизия ё ҳадяи арӯсӣ ба ӯ баҳшида бошанд.

Банди 8. Молеро, ки шавҳар дар муддати занашӯӣ ба зани худ баҳишад, дар сурате, ки талоқ ба ризоияти зан ба амал омада бошад, зан ҳаққи тасарруф дар он молро надошта ва думартаба (дубора) дар мулкияти шавҳар дар ҳоҳад омад.

Банди 9. Занон баъд аз издивоҷ нисбат ба тасарруфоти моли худ озод буда, бидуни назорат ё сарпарастии шавҳар метавонанд ҳар гуна муомилаеро, ки қонунӣ бошад, анҷом диҳанд.

Ишороти дигар роҷеъ ба ҳамин мавзӯ

Ҳасли 14, банди 1. Баъд аз талоқ то замони издивоҷи сонавӣ зан таҳти сарпарастии авлиёи (сарапарсти, валии волидайнӣ) худ қарор ҳоҳад гирифт.

Ҳасли ҳаштум. Ҳокими шаръ (дастубар) ва ихтиёрати ӯ

Дастурон ё ҳуққоми шаръ на танҳо ҳаққи қазоват ва ратқу ғавтқи умури шаръии мардумро доро будаанд, балки ба поре аз даъовии ҳуқуқӣ ва молӣ низ расидагӣ карда, ҳуқм содир мекарданд. Мардум ҳам ағлаб тарҳи даъовии ҳудро то он ҷо ки дар салоҳияи ин гуна маҳоким буд, ба иллати суҳулати қор ба онон рӯҷӯ карда, ба маҳокими урф тарҷеҳ меоданд.

Ҳасли 8, банди 1-2. Дастурон ҳаққи расидагӣ ба даъовии ҳуқуқиро доро мебошанд.

Банди 3. Шикоят аз аҳқоми маҳокими шаръ роҷеъ ба даъовии ҳуқуқӣ дар маҳокими урф пазируфта мешавад ва ҳамчунин ҳуққоми шаръ метавонанд аз расидагӣ ба ин гуна даъовӣ худдорӣ карда, ба дастури ирҷоӣ (барғардонидан) онро ба маҳокими урф содир намоёнд.

Банди 4. Иддае аз фуқаҳоро ақида бар ин аст, ки даъовӣ⁷⁰³ рочеъ ба амволи ғасбӣ ва субути ҳаққи моликият дар салоҳияти ҳокими урф аст.

Банди 5. Ҳар гоҳ касе нисбат ба бахше аз дороии оташкада дар додгоҳи шаръ иддаъои моликият кунад ва санаде дар ин маврид мавҷуд набошад, маҳкама (додгоҳ) бояд дар мавриди моликияти он мол, бахусус аз дастур ё раёсати оташкада назархоҳӣ карда, баробари гуфтаи он дастур то хангоме ки дар мақоми риёсат боқӣ бошад, амал намояд.

Банди 6. Расидагӣ ба даъовии амволи маъбид ё оташкадаҳо дар салоҳияти маҳокими шаръ буда, ҳаққи моликият аз рӯи мадорик ва аснок ба субут хоҳад расид.

Банди 7. Дар сурате ки субути ҳаққи моликияти яке аз тарафайн аз рӯи далоил ва аснод мумкин нашавад, пасмор (муддаъӣ алайҳ-ҷавобгар) муваззаф аст ба дастури (маҳдодситонтар)⁷⁰⁴ ё қозии бузурги маҳкамаи (додгоҳи) шаръ ташрифоти (вар)⁷⁰⁵ довари эзидиро анҷом диҳад.

Банди 14. Дастур ё қозии шаръ ҳар гоҳ таахҳул ихтиёр накарда бошад, салоҳияти расидагӣ ба даъовие, ки як тарафи он зан бошад, доро намебошад.

Банди 17. Муттаҳам ҳаққи инкори иттиҳоми мунтасиба ба худро доро мебошад ва дар сурате ки барои субути бегуноҳии худ ё ироаи аснод ва мадорики лозима мӯҳтоҷ ба мӯҳлат бошад, маҳкама (додгоҳ) бояд фурсат ва мӯҳлати кофӣ дар дастраси ӯ бигзорад. Тарзи расидагӣ ба даъовӣ дар маҳокими шаръ шабех ба маҳокими урф мебошад.

Банди 18. Вазоифи вакили мудофеъ дар маҳокими шаръӣ, гарчи қонунан ба ӯҳдаи дастурон мебошад, вале дар мавоқеъи лозима вуқалои табақаи ом низ метавонад чунин вазифаеро анҷом диҳанд.

Банди 19. Муттаҳам наметавонад ба унвони васиқа ё замонати молӣ ҷавохирот ва зинатолоти зани худро ба маҳкама (додгоҳ) бисупорад.

⁷⁰³ Даъвоҳо.

⁷⁰⁴ Мансабдоре дар муурофияи судӣ, ки ваколатҳои прокурор ва судяро дар муурофия доро мебошад.

⁷⁰⁵ Муурофияи судии тавассути қувваҳои табиӣ-ордалия.

Банди 20. Касе ки тавассути ду маддаъӣ муттаҳам ба ду чурми мухталиф бошад, дар сурате ки чурми аввалӣ дар маҳкама (додгоҳ) ба субут расад, қозӣ набояд иттиҳоми сонавиӣ мучримро бидуни расидагӣ, чурм талаққӣ намояд, бояд бо камоли диққат ба иттиҳоми сонавӣ низ расидагӣ ва ҳукм содир намояд.⁷⁰⁶

Банди 21. Баҳром гӯяд: Шикоятӣ ду нафар аз як шахс бояд дар қозӣ эҷоди(андешаи –А.Х.) сӯизан (бадгумонӣ) нисбат ба муттаҳам бикунад, вале қозӣ наметавонад дар бораи он иттиҳомот қабл аз расидагӣ ва субути чурм ҳукме содир намояд.

Ишороти дигар роҷеъ ба маҳокими шаръ дар китоби Мотикон

Фасли 42, банди 22. Расидагӣ ба тамоми ҷароими шаръӣ дар салоҳияи додгоҳи шаръ аст ва ҳамчунин шикоят роҷеъ ба амволи маъбид, издивоҷ, фарзандхондагӣ, ҷаҳизияи зан, талок, ирс, васият, мурофеъот роҷеъ ба бандагон ва ташрифоти (вар) довари эзидӣ ва назоири инҳо ҳама ба маҳокими шаръ руҷӯ мешавад.⁷⁰⁷

Фасли нӯҳум. Дар ҷаълу⁷⁰⁸ тазвир ва шатгу⁷⁰⁹ ва найранг

Банди 1. Ҳакам(мубад) бояд дар анҷоми ташрифоти муҳокима ба тарафайни даъво бо камоли бетарафӣ рафтор намояд.

Банди 2. Ҳар гоҳ яке аз тарафайни даъво бо сӯ(ъ)инияти қасдан баёноти қаблии худро тағйир диҳад, бояд ба он шахс ба назари мучримият (гунаҳгор) нигарист.

Озар Ҳурмузд гӯяд: Чунин амале, далел бар иртиқоби чурм нест.

Банди 3. Ҳар гоҳ маълум шавад, ки муддаъӣ бо тавассул ба хиллаву дурӯғ раъӣи маҳкама (додгоҳ)-ро ба нафъи худ ба даст оварда бошад, илова бар радди вучӯҳи маъхуза(балағи гирифташуда-мавзӯи шартнома) аз муддаъӣ алайҳ бо пардохти суди он бояд муддаъиро ба ҳадди аксари ҷарима низ маҳкум кард.

⁷⁰⁶ Яъне ҳар даъво ва мавзӯи баҳс дар додгоҳи қадимаи форсӣ дар алоҳидагӣ баррасӣ мешуд ва расмиёти ҳуқуқиро низ ба пуррагӣ бояд мегузашт.

⁷⁰⁷ Ручӯ шавад ба сафҳаи 48, муқаддимаи тарҷумаи Болсоро.

⁷⁰⁸ Ба маънои қалбакӣ

⁷⁰⁹ Шояд виштаг ва ё ваштаг хонда шавад. Эҳтимол аст ба маънии **хиллау найранг** омада бошад.

Банди 4. Дар сурате ки муддаъӣ сихҳати имзо ва мӯҳри зайли қарордоди мунъақиди(басташуда) байни худ ва муддаъӣ алайҳро тасдиқ намояд, ҷунончи ҳуруф ва ибороти он қарордод даст нахӯрда бошад, мӯътабар ва лозимуличро байни тарафайн хоҳад буд. Муддаъӣ ҳақ надорад нисбати ҷаъл-сохтакорӣ ба он диҳад.

Банди 6. Касе ки моли масрукаи худро аз сориқ боздуздад, аз муҷозот муъоф нахоҳад буд.⁷¹⁰

Банди 7. Ҳар кас ки ба ҳилаи тазвир ҳукме ё ҳаққи ё молеро ба даст оварад, муҷрим(гунаҳгор) шинохта хоҳад шуд.⁷¹¹

Фасли даҳум. Дар даъвати моликият (афашмонд Afashmand ё Афшамонд)

Банди 1. Даъвои моликият иборат аз ин аст, ки касе худро молики чизе бидонад, ки дар тасарруфи ғайр бошад.⁷¹²

Банди 2. Касе ки қаблан даъвои моликияти чизеро қарда бошад ва маҳкама (додгоҳ) муддаъӣ алайҳро молики он чиз тахшис дода бошад, наметавонад думартаба (дубора) ҷунин иддаёеро матраҳ кунад ва дар сурати тарҳ ба ҷурме тавҳин ба қонун маҳкум хоҳад шуд.⁷¹³ Муддаъӣ танҳо метавонад аз раъйи маҳкама (додгоҳ) шикоят намояд.⁷¹⁴

Банди 3. Дар ҷои дигар омадааст: Касе ки иддаёи моликияти чизеро бикунад, то судури маҳкама (додгоҳ) бояд даст ба

⁷¹⁰ Яъне суҳан на дар бораи ҳаққи моликият, мавзӯи баробари адли ду шахс, балки роҷеъ ба низом, тартиб, қонун ва эҳтироми ҷамъияти маҷмуурӣ ва маҷмуи додгоҳӣ меравад. Дар қонунгузорию муосир агар, дар ҳолати ғирифтанӣ моли дуздидашудааш шахс ба дузд зарари иловагӣ нарасонад, ӯ ҷавобгарӣ озод мешавад. Масъалаи расмиёт ва талаботи қонун нисбат ба низом ва маҷмуи додгоҳ дар ҳзамони муосир ҷалби назар мебошад.

⁷¹¹ Новобаста аз оқибат, ки вай ба қассе зарар мерасонад ё не. Яъне ҳуқуқи қадима ислоҳи ҷамъиятро аз лаҳзаи тафаккур то рафтор ҳама аз ният ба низом мебарорад. Ҷун ният ва рафтори ӯ «ҳиллаи тазвир» аст, ҳамин худ қифоя аст, ки ӯро гунаҳгор донанд. Албатта ҷунин дидгоҳ паҳноӣ қонунро то майдони ахлоқ қашида, сатҳи ҳуқуқро ба дигар навъҳои меъёри иҷтимоӣ маҳлут месозад. Аммо ҷунин усул барои ҷомеа дар сатҳҳои муайян аз аҳамият ҳолӣ нест.

⁷¹² Монанди даъвои виндикатсионии ҳуқуқи римӣ, ки мол аз тасарруфии молик баромадааст.

⁷¹³ Яъне дар ҳуқуқи қадима як мавзӯи баҳс дар додгоҳ моҳиятан ду маротиба дида намешудааст.

⁷¹⁴ Повараки сафҳаи 103, тарҷумаи Болсоро.

икдоми дигаре бар алайҳи муддаъӣ алайҳ назанад. Ҳар гоҳ ҳукм бар алайҳи муддаъӣ содир шавад ва барои бори дуввум иддаъои худро дар маҳкама (додгоҳ) матраҳ намояд, муваззаф ба пардохти вачҳуззамон (предмети шартнома) хоҳад буд, ки дар сурати судури ҳукм бар алайҳи ӯ васиқаи мазбур⁷¹⁵ забт хоҳад шуд ва дар сурати такрори иддаъо дар мартабаи саввум ба ҷурми тавҳин⁷¹⁶ ба қонун маҳкум хоҳад шуд. Зурвондод гӯяд: Дар сурати такрори даъвои моликият ва судури ҳукм бар алайҳи ӯ, бояд амре ба забти вачҳуззамони ӯ намуд.

Банди 6. Ҳар гоҳ се нафар инфиродан даъвои моликияти чизеро бикунанд, пас аз судури ҳукми маҳкама (додгоҳ), ҳар як аз онҳо, ки даъвии худро барои мартабаи дуввум такрор намо-яд, бояд дувоздаҳ сарай (сиккаи) нукра ба унвони ҷарима ба маҳкама (додгоҳ) бипардозад.

Банди 7. Дар сурате ки ҳар як аз ин се нафар муддаъӣ, та-козои рӯ ба рӯ шудан бо муддаъиёни дигарро бинамояд, маҳка-ма (додгоҳ) бояд бипазирад.

Банди 9. Шахсе, ки даъвои моликияти бандаеро бикунад, ки назди дигаре бошад, наметавонад то қабл аз судури раъӣи маҳкама (додгоҳ) он бандаро ба амре маҷбур кунад. Чунин ҳукм низ дар бораи занон низ мучрӣ⁷¹⁷ аст.

Фасли ёздаҳум. Роҷеъ ба (вар) ё довари эзидӣ

Банди 1. Ҳар гоҳ муддаъӣ худро бастонкори (биситонкори, талабкори- А.Х.) шахси мутаваффо муаррифӣ кунад, дар сура-ти изҳори ворис аз адами иттилоъ ба мавзӯ, ворис бояд мута-вассил ба вар шавад⁷¹⁸, то ҷаҳолати ӯ дар он мавзӯ муҳаққак шавад.⁷¹⁹

⁷¹⁵ Мазкур, номбаршуда, навишташуда.

⁷¹⁶ Нохурматӣ.

⁷¹⁷ Ҷорришаванда.

⁷¹⁸ Вақте шахсе ба молмулки фавтида ҳақ талаб мекунад ва меросхур аз он из-ҳори беҳабарӣ мекунад, меросбар бо имтиҳони вар-ордалиа, ки навъҳои гуно-гун дорад гузаронида мешавад. Дар замонаш иёвуш барои исботи бегуноҳии уҳд аз миёни оташ гузашта буд.

⁷¹⁹ Дар Динкарт, ҷилди ҳашум, фасли 42 омада: Қисмате аз сакотумнаск, ки мавсум ба «варистон» буда, роҷеъ ба анвоъи вар ба таври муфассал баҳс кар-да.

Банди 2. Менӯ Мардон гӯяд: Илова бар ин ки ворис муваз-заф аст барои субути адами иттилоъи худ аз талаби муддаъии ташрифот варро анҷом диҳад. Муддаъӣ низ бояд иддаъои худ-ро ба субут расонад.⁷²⁰

Банди 3. Мороспанд яке аз радон⁷²¹ гӯяд: Ҳар гоҳ кадбону ё кадхудое (соҳибхонае) барои субути ҳаҳолати худ аз талаби муддаъӣ вар гузинад, аз пардохти ҳар гуна вачҳи ба муддаъӣ муъоф хоҳад шуд⁷²².

Банди 4. Дар сурате ки муддаъӣ алайҳ(ҷавобгар) ҳозир ба анҷоми вар набошад, метавонад муддаъиро водор ба савганд намояд (зеро қасам хӯрдан низ як навъ вар маҳсуб мешуда, сафҳаи 114, поварақи тарҷумаи Болсоро).

Банди 5. Ҳар гоҳ васӣ ва бонуи марди мутаваффо инкори талаби муддаъиро бикунанд, бояд ҳар дуи онон вар анҷом ди-ханд.

Банди 6. Ду нафар аз аъзои хонаводае, ки якдигарро маҷно-ни (қарздори) хонавода қаламдод кунанд, дар сурате ки ҳар як аз онҳо мункири даъии (қарзи) худ ва муддаъии (даъвогари) даъии дигарӣ бошад⁷²³, бояд ҳар ду ташрифоти вари таштро(ё варташтро)⁷²⁴ анҷом диҳанд.⁷²⁵

Банди 7. Ҳакам метавонад ҳар як аз тарафайни даъворо, ки дорои далоил ва мадорики камтаре бошад, мукаллаф ба вар намояд.

Банди 8. Ҳар гоҳ муддаъӣ барои субути(исботи) ҳаққи мо-ликияти худ ҳозир ба анҷоми вар шавад, моликияти ӯ муҳаққақ хоҳад буд.

Банди 9. Мумкин аст шахси солисе барои исботи ҳаққи мо-ликият, молики аслии тан ба ихтиёри вар диҳад. Дар ин сурат

⁷²⁰ Навъи вари маҳсусе, ки дар ин маврид ба амал меомада, вари гардонидани по будааст, ки маълум нест чигуна анҷом мешуда.

⁷²¹ Ҳуқуқдон.

⁷²² Агар соҳибхона бар асоси даъвои муддаи аз имтиҳони вар-ордалия гузарад ӯ аз пардохти ҳаргуна пул барои даъвои муддаъӣ озод мешавад мегӯяд ҳуқуқ-дон Мороспанд.

⁷²³ Эҳтимол меравад пас аз мӯҳлате қарзашонро инкор карда худ даъвогар шаванд.

⁷²⁴ Шоёд як навъи вар-ордалия бошад.

⁷²⁵ Зеро ба зарари соири аъзои хонавода тамои хоҳад шуд.

моликияти касе ки он шахси солис муддаъӣ бошад, муҳраз (му-саллам) хоҳад буд.

Банди 10 ва 11. Дар ин ду банд низ монанди бандҳои қаблӣ ҳар гоҳ яке аз тарафайни даъво, ба таври сарех ҳаққи моликияти худро нисбат ба моли муддаъӣ бих⁷²⁶ дар маҳкама (додгоҳ) ба субут расонад, маҷбур ба ихтиёри вар хоҳад буд.

Фасли дувоздаҳум. Пардохти дуҷон ва анҷоми таъаххудоти хонаводагӣ (Тузшан (ё Тавазшан) Дутақ Куншан (ё Канишн) ва Онҷ аз Дутақ Хоҳишан)

Банди 1. Ҳар гоҳ шахсе дар маҳкама (додгоҳ) аз хонаводае муталабаи дайни худ кунад ва ҳузури қадбону ва сардори хонавода дар маҳкама лозим бошад, он ду нафар (қадбону ва қадхудо) бояд вачҳеро ба унвони замонат аз моли хонавода ба маҳкама (додгоҳ) биспоранд. Вале ҳар гоҳ муддаъӣ дайни худро аз қадбону ва сардори хонавода муштарақан ё мунфаридан матолаба намояд, он ду набояд вачҳуззамонро аз моли хонавода ба маҳкама (додгоҳ) биспоранд. Ба ақидаи Зурвондод пардохти чунин вачҳе аз моли хонавода абадан салоҳ нест.⁷²⁷

Банди 2. Ҳар гоҳ раёсати хонаводае мучтамаъан ба ўҳдаи се нафар зан бошад, дар мавриди шикояти фавқуззикр набояд ғайр аз он се зан, дигариро дар маҳкама (додгоҳ) эҳзор⁷²⁸ намуд (Ин дар сурате аст, ки хонавода бидуни марди болиғ бошад).

Банди 3. Ҳар гоҳ раёсати хонавода ба ўҳдаи ситарзан бошад, дуҷони он хонавода бояд ба василаи сардори хонавода пардохт гардад.⁷²⁹

Банди 4. Ҳар гоҳ раёсати хонавода ба ўҳдаи писар бошад, қадбону наметавонад нисбат ба амволи хонавода муддаъӣ ё муддаъӣ алайҳ бошад.⁷³⁰

Банди 5. Писарон чун ба сини булуғ расанд, метавонанд аз сардор ё қадбонуи хонавода нисбат ба ҳайфу майли амволи хонаводаи худ дар муддати тасаддияшон шикоят кунанд (сардори хонавода, яъне сарпарастии хонавода).

⁷²⁶ Моли нисбати ў даъвошаванда.

⁷²⁷ Сардори хонавода аъам аст аз васӣ ё қаййим.

⁷²⁸ Ҳозир қардан.

⁷²⁹ Ситарзан, яъне зане, ки мувазаф аст ба пардохти ирси падар ба писари худ мебошад ва писари худро ба номгонаи падари худ дароварад.

⁷³⁰ Яъне ҳаққи даҳолат дар идораи амволи хонаводаро доро нест.

Банди 7. Дайни ҳар як аз афроди хонаводаро бояд пас аз марги эшон аз раис ё кадбонуи хонавода мутолаба намуд.

Банди 8. Ҳамон гуна ки фарзандхонд ё хешони ӯ вориси касе ҳастанд, ки он тифлро ба фарзандӣ пазируфтааст, пардохти дуҷон ва анҷоми таахҳудоти ӯ низ пас аз марг бар ӯҳдаи фарзандхонд ё хешони ӯ бошад.⁷³¹

Банди 9. Ҳар гоҳ сардори хонавода бидуни ҷиҳати маш-
руъ⁷³² аз дарёфти мутолибот ва ҳукуки моли хонаводаи тахтул-
кафолаи худ имтиноъ⁷³³ варзад, кадбонуи хонавода метавонад
ба маҳкама (додгоҳ) шикоят кунад.

Банди 10. Ҳар гоҳ яке аз афроди хонавода аз тарзи идораи
сардори хонаводаи худ шикоят кунад, вакили сардор дар маҳ-
кама (додгоҳ) намояндаи хонавода маҳсуб нахоҳад шуд.

Банди 11. Зане, ки аз бадрафтории шавҳари худ шикоят
намояд, бояд то поёни муҳокима ӯро аз таҳти султаи шавҳар
ҳориҷ сохт.

Банди 12. Кадбонуи хонавода метавонад аз сӯи идораи сар-
дори хонаводаи худ шикоят карда, ӯро ба василаи маҳкама
(додгоҳ) азл⁷³⁴ ва дигари ро ба ҷои вай насб⁷³⁵ намояд.

Ҳасли сездахум. Дар атоё (Деҳишнон – бахшиш, тӯҳфа)

Банди 2. Ҳар гоҳ касе бигӯяд: Молеро, ки аз ин пас мута-
сарриф шавам, аз онӣ то хоҳад буд. Дар ин сурат, агар он ҷиро
ки қаблан мутааллиқ ба ӯ буда, боз ба тасарруфи ӯ дарояд, он
ҷиз ба мутҳаб⁷³⁶ дода нахоҳад шуд, вале тамоми муқаррарӣ ё
ҳуқуқ ё музди ақбуфтода ба тасарруфи мутҳаб дар хоҳад омад,
зеро ки баъд аз таърихи қарордод мутасарриф мешавад.⁷³⁷

Банди 3. Ҳар гоҳ касе ҷунин гӯяд: Он ҷиро, ки то муддати
даҳ сол мутасарриф шавам, аз онӣ то хоҳад буд. Дар ин сурат,

⁷³¹ Фарзандхонда вориси падару модархонди худ аст. Дар сурати марги па-
дархонд, агар вориси дигаре надошта бошад, яъне писархонд қабл аз падар-
хонд даргузарад, дорои ӯ ба хешони фарзандхонд хоҳад расид.

⁷³² Қонунӣ.

⁷³³ Инкор кардан.

⁷³⁴ Бекор кардан, озод кардан.

⁷³⁵ Таъин кардан.

⁷³⁶ Ҳадягиранда

⁷³⁷ Воҳиб – ҳиббакунанда ё бахшанда, мутҳаб – ҳиббашуда ё гирандаи деҳиш,
тӯҳфа.

то инқизои муддати 10 сол аз рӯзи қарордод он чи ба тасарруфи воҳиб дарояд, мутааллиқ ба мутҳаб ҳоҳад буд.

Банди 4. Ҳар гоҳ Фаррух ба Меҳр чунин гӯяд: Ҳар моле, ки аз ин пас ба тасарруфи ман, ки Фаррух ҳастам, дарояд, аз он ту, ки Меҳр ҳастӣ, ҳоҳад буд. Дар ин сурат, агар касе молеро ба Фаррух бахшид ва Фаррух аз қабули он худдорӣ кард, Меҳр метавонад тибқи қарордод он молро ба ҷои Фаррух бипазирад ва қабз намояд. Вале ҳар гоҳ шавҳаре чунин қарордодеро бо зани худ баст, шавҳар метавонад аз қабули деҳешҳои ғайр худорӣ кардаву зан наметавонад ба ҷои шавҳар он молро қабул ва қабз намояд.

Падари тифли сағир низ метавонад аз қабули атоёе, ки ба тифлаш бахшида шудааст, худдорӣ кунад.

Банди 5. Дигаре гуфтааст: Дар сурати пешниҳоди воҳиб зан метавонад ба ивази шавҳари худ қабул ва қабзи ҳибба кунад.

Банди 6. Баҳром гӯяд: Зан қонунан ҳаққи қабул ва қабзи чунин молеро доро мебошад.

Банди 7. Мидевмоҳ гӯяд: Дар ин маврид қозӣ бояд пас аз мутолиа ва диққати кофӣ ҳукм содир намояд.

Банди 8. Яке аз фуқаҳо навиштааст: Агар касе гӯяд: Теъдоди дусад сикка он чи аз симу зар ба тасарруфам дарояд, моли ту ҳоҳад буд, ҳар гоҳ танҳо дусад адад сиккаи нуқра мутасарриф шуд, бояд ҳафтад адади онро ба тараф бидиҳад (тақрибан 1/3), зеро сиккаи зарро мутасарриф нашуда.

Банди 11. Ҳар гоҳ касе гӯяд: Ман ин қитъаи заминро ба ту бахшидам. Дар ин сурат, тамоми мутааллиқоти замин ба тасарруфи тараф дар ҳоҳад омад.

Банди 12. Мутааллиқоти замин иборат аст аз говҳо ва гуломоне, ки дар он замин кор мекунанд.

Банди 13. Тамоми абния ва корезҳои (қанавоти) зери замини он мулк низ аз мутааллиқоти мулк шумурда мешавад.

Банди 15. Мутааллиқоти хона иборатанд аз тамоми сохтмон ба изофаи ҳаёти хона, долон, боғча, ҷоҳ ва тамоми муҳавватаи хона бо ҳаққи роҳҳо бо истифода аз равзанаҳо (панҷараҳо), дарбҳо ва ҳавогирҳои мавҷуд дар хона.

Банди 16. Ҳар гоҳ касе гӯяд: Ман ин хонаро барои сукунат ба ту бахшидам, ба маънои бахшиши мӯъбад аст.

Банди 17. Ба ақидаи Озодмард дар мавриди банди боло замини зербино истисно мебошад ва агар касе бихоҳад замин ва

бинои хона ҳар дуру бибахшад, бояд ба таври вузӯҳ дар қарордод зикр намояд. Соири ҳуқуқи чунин хонае иборат хоҳад буд аз ҳаққи истифода аз маъбад ба тарафи беруни хона ва ба тарафи чашма ё ҷӯи об.

Банди 18. Ҳар гоҳ касе молеро ба тифли сағире ғибба кард, агар раёсати хонаводаи он тифл ба ўҳдаи зани шавҳардоре бошад, дар сурате ки зану шавҳар ҳар ду аз қабули он мол худдорӣ кунанд, тифл метавонад қабул намояд ва то қабл аз расидан ба синни булуғ он тифл наметавонад моли мавҳубаро ба дигаре интиқол диҳад.

Банди 19. Дар мавриди ғавқ ҳар гоҳ падар пас аз рад(д) ва тифл пас аз қабули он мол ғавт намоянд, он мол ба хонаводаи падари тифл хоҳад расид.

Банди 21. Яке аз ғуқаҳо нависад: Илова бар моли мавҳуба он чиро, ки аз моли иштирокии хонавода насиби тифли мутаваффо мешавад, ба хонаводаи падари тифл хоҳад расид.

Банди 22. Ҳар гоҳ марде ба наваи (набераи) худ молеро ғибба кунад ва мутҳаб қабл аз қабул ғавт намояд, он молро бояд қабулшуда пиндошт ва бо он мол бояд духтареро ба ақди ситарзанӣ ба издивоҷи марде дароварад.

Банди 24. Мурури замони қабул ва қабзи ғибба даҳ сол аст.

Банди 25. Агар касе гӯяд: Он чи баъд аз марғам аз мотараки ман насиби хонаводаам бишавад, ҳама аз онӣ ту хоҳад буд. Дар ин сурат, ҳар чи аз мотараки воҳиб баҳраи зан ва фарзандонаш мешавад, ба мутҳаб дода нахоҳад шуд.

Банди 26. Ҳар гоҳ касе мероси падари худро ба зану фарзандони шахси дигаре ғибба кунад, бандагоне, ки ҷузъи он мерос ба шумор меоянд, озод хоҳанд шуд.

Банди 27. Сиёваҳш гӯяд: Чунин бандае ду бор ба қайди бандагӣ дар нахоҳад омад ва лав аз онӣ шоҳи шоҳон бошад.

Нависандаи Мотикон низ ҳамақидаи Сиёваҳш буда, гарчи меғӯяд ақидаи «Родхурмузд» бар ҳилофи он аст.

Банди 28. Боз Сиёваҳш гуфтааст: Ҳар гоҳ касе мулкero ба муддати 10 сол ба каси дигаре бибахшад, дар сурати ғавти мутҳаб, он мол ба зану фарзандони мутҳаб нахоҳад расид.

Банди 29. Воҳиб, дар сурате ки қисмате аз моли худро ба зан ё фарзанди худ тибқи номае бибахшад ва мӯхру имзо карда бошад, баъдан наметавонад он молро ба шахси дигаре ғибба кунад.

Банди 30. Воҳиб метавонад молеро, ки фақат барои як сол ба касе бахшидааст, бо вучуди мӯҳру имзо, онро баъдан пас аз инқизои муддати як сол метавонад ба муддати бештаре ба шахси дигаре бибахшад.

Фасли чаҳордахум. Ивакзан (Ивкин)

Банди аввал. Марде, ки фарзанди ӯ мунҳасир ба як духтар бошад, он духтар муаззаф аст бо ақди никоҳи ивакзанӣ бо марди дигаре издивоҷ кунад ва шартӣ никоҳи ивакзанӣ ин аст, ки он духтар мукаллаф мебошад нахустин писари худро ба номгонаи падари худ дароварад ва ирси падарро ба он писар тавфиз намояд ва он писар фарзанди воқеии ҷадди модарии худ маҳсуб мешавад. Дар сурате ки он духтар аз шавҳари худ фарзанд надоштаву аз шавҳари худ талоқ гирифта, дубора таҳти сарпарастии падари худ дарояд, дар сурати издивоҷи сонавӣ, падар муваззаф аст ӯро ба ақди никоҳи ситарзанӣ ба шавҳар диҳад ва дар ин сурат, боз ҳам духтар мукаллаф аст аввалин писари худро ба номгонаи падари худ дароварад.

Банди 3. Ҳар гоҳ чунин падаре дар замони ҳаёти худ муваффақ ба издивоҷи ягонадухтари муталлиқа (бидуни фарзанд) барои дафъаи сонӣ нашавад, духтар мукаллаф аст пас аз марги падар дар сурати издивоҷи сонавӣ худро бо никоҳи ситарзанӣ ба ақди ӯ (шавҳар) дароварад ва шартӣ зимни ақдро иҷро намояд.

Банди 4. Духтари муталлиқаи мунҳасир ба фарди падар, дар сурате ки падараш қабл аз издивоҷи сонавии ӯ фавт намояд, баҳрае аз мероси падар нахоҳад бурд.

Банди 6. Дар ҷои дигар омадааст, дар сурати ризоияти падар ва ҳусни сулуки духтар мумкин аст ирс бибарад.

Банди 8. Хоҳар мумкин аст баъд аз марги танҳобародар ӯҳдадори раёсати хонаводаи худ гардад ва аз бародари худ ирс бибарад.

Афғог Afrog гӯяд: Чунин духтаре вориси мотараки бародар мешавад, вале на соҳибхитиёри мақоми ӯ.

Банди 9. То замоне ки модар зинда аст, писар ҳақ надорад хоҳари худро ба ақди ситарзании марде дароварад.

Банди 14. Ҳар гоҳ ворис ду бародар ва як хоҳар бошанд ва хоҳар сарпарастии бародари кучактарро ӯҳдадор бошад, дар ин сурат, хоҳар дар мероси он бародар мушоъан сахим мебошад ва

пас аз расидани он бародар ба синни булуғ бояд мероси сахми ўро ба ў бидихад.

Банди 15. Бародаре, ки ба синни булуғ расидааст, агар қабл аз издивоч ғавт намояд, хоҳари ў бояд ба номгонаи бародари мутаваффои худ бо ақди ситарзанӣ шавҳар кунад ва ҳар гоҳ духтаре, ки дорои ду бародар буда, пас аз расидан ба синни булуғ ва қабл аз издивоч ҳар ду ғавт намоянд, духтар бояд ба номгонаи бародари кучактар бо шавҳари ояндаи худ ақди ситарзанӣ баргузор кунад.⁷³⁸

Банди 16. Моҳёр навиштааст: Духтари мунҳасир ба фарди падареро мумкин аст ба ризоияти падар барои муддати муайяне, яъне то марги падар ба ақди подшоҳзанӣ ба шӯй дод. Вале пас аз инқизои муддат ё марги падар давраи подшоҳзанӣ ў хотима ёфта, бо номи ситарзане ба ақди шавҳари худ боқӣ хоҳад монд.⁷³⁹

Банди 17. Донишманди номбурдаи боло гӯяд: Хоҳар ҳангоме ба номгонаи бародари мутаваффои худ ба ақди ситарзанӣ метавонад шавҳар кунад, ки бародари мутаваффии ў бидуни зан ва фарзанд буда, дар мероси падар низ шарик бошад (маҳрум аз ирс набошад).

Банди 19. Пас аз марги падар ва модар сарпарастии бародарон ва хоҳарон ба ўҳдаи бародари бузургтар аст.

Банди 21. Падаре, ки дорои писар бошад, наметавонад духтари худро ба ақди ситарзанӣ шавҳар диҳад.

Банди 22. Бародаре, ки илова бар хоҳар дорои бародаре бошад, агар қабл аз расидан ба синни булуғ ва издивоч ғавт кунад, хоҳари ўро набояд ба номгонаи ў ба ситарзанӣ дод (балки дар ин мавқеъ бародари дигар бояд ба пулгузори бародари мутаваффои худ дорояд).⁷⁴⁰

⁷³⁸ Дар ин сураат аввалин писари он духтар ба фарзандхондагии доии (тағои) худ дар хоҳад омад ва вориси ў махсуб хоҳад шуд.

⁷³⁹ Зеро падар инқизои муддати муайян ё қабл аз марг умеди пайдо кардани писареро дошта бошад.

⁷⁴⁰ Дар китоби «Сад дар Бундаҳиш», фасли 62 роҷеъ ба пулгузорӣ чунин омадааст: Андердин гӯяд, ки ҳар кас аз ҷаҳон даргузарад ва ўро фарзанде набошад, равонаш наметавонад аз Пули Чинуд бигзарад ва он равонбуридапул бошад ва то рӯзи растохез саргардон бошад. Магар ин ки хешонаш барои вай пулгузоре баргузинанд (фарзандхонд пас аз марг) ва пас он гоҳ равон аз пул хоҳад гузашт ва ба сарои худ хоҳад расид.

Банди 26. Духтаре, ки аз издивочи номашрӯъ мутаваллид шавад, ҷадди (бобои) модариаши наметавонад ўро ба ситарзанӣ ба шавҳар диҳад.

Банди 27. Моҳвандод гӯяд: Ҳар гоҳ духтаре, ки ба ақди ситарзанӣ шавҳар карда, муртакиби гуноҳи маргарзон ё ҷурми бузург шавад, аз нисфи саҳмулirsi падар маҳрум хоҳад шуд.

Банди 28. Духтаре, ки дар саҳлангории падар муртакиби зино шавад, ҳар гоҳ амали хуро такрор накунад, аз ирси падар ва манзили ӯ маҳрум нахоҳад шуд, вале дар сурати такрори амали мунофеъи иффат аз манзил ва ирси падар ҳар ду маҳрум хоҳад шуд.

Фасли понздаҳум. Қаймумат (сарпарастӣ), тавлият, васоят ва кафолат (сардорӣ)

Банди 1. Касе ки миқдоре аз моли худро барои амали хайре ҷихати суди равонаш васият кунад, вале шахсера ба унвони васоят интиҳоб накарда бошад, он молро бояд ба шоистатарин фарзандони ӯ супурд, зеро дар мавриди тавлияти (сардории) маъбид низ чунин ҳукме рафтааст.

Банди 2. Падар метавонад ҳар як аз фарзандони худ ё ҳар шахси солисера, ки шоиста донад, ба симати сарпарастӣ ва идора кардани моли мавқуфаи (нигоҳдошташудаи) худ интиҳоб намояд.

Банди 3. Ҷои дигар омадааст: Касе ки қисмате аз дороии худро ба роҳи хайр вақф намояд, бар зану фарзандони ӯст, ки он молро муштаркан нигоҳдорӣ кунанд.

Банди 4. Касе ки қисмате аз моли худро барои суди дигарон вақф кунад, нигоҳдорӣ он низ муштарақан бар ўҳдаи зану фарзандони ӯ хоҳад буд.

Банди 6. Ҳар гоҳ касе духтари худро ба симати сардорӣ моли мавқуфаи худ интиҳоб намуда бошад, дар сурати издивоҷи он духтар сардорӣ (тавлияти) думартаба (дубора) ба хонаводаи падараш бар хоҳад гашт.

Банди 7. Дар ҷои дигар омадааст: Тавлияти (садорӣ) маъбади шахсии падар ба шавҳари духтар низ мунтақил мешавад.

Дар сурати муталлиқа шудани он духтар бояд бо хусусиёти талоқ ва қарордоди ғӣ мо байни онҳо таваҷҷӯҳ шавад.⁷⁴¹

Банди 8 ва 9. Ҳар гоҳ мутаваллий ҳаққи худро ба шахси дигаре воғузур кунад, дар сурати ғавти он шахс ҳаққи тавлият думартаба (дубора) ба ҳуди ӯ бармегардад.

Банди 10 ва 11. Дар сурати кабир шудани яке аз авлодони мутаваффо мутаваллий аз ҳаққи тавлияти худ маҳрум хоҳад шуд.

Банди 12. Ҳар гоҳ шахси мутаваффи зани худро ба симати сарпарастии моли худ интиҳоб карда бошад, дар сурати кабир шудани яке аз писарони мутаваффо зан мукаллаф аст ҳаққи сардорӣи он молро ба он писар тафвиз (воғузур) намояд.

Банди 13. Падар метавонад сардорӣи амволи худро ба зан ё ҳар як аз фарзандони худ, ки салоҳ донад, бидиҳад ва ба мучиби қонун сардор наметавонад ҳаққи худро зиёда бар он чи ҳафт, ба дигаре интиқол диҳад.

Банди 14. Касе ки сардорӣи амволи хонаводаеро мутааххид шавад, муваззаф ба сарпарастии атғоли сағири он хонавода хоҳад буд.

Банди 15. Сардор ҳақ дорад духтари хонаводаи тахти сарпарастии худро ба ақди ситарзанӣ дар сурати иқтизо (талаб кардани ҳақ) ба шавҳар диҳад.

Банди 16. Сардорӣи хонаводаеро баъд аз ғавти раис метавон ба яке аз ин ҷаҳор шахс дод: 1. Писари бузурги таннони мутаваффо; 2. Писархонди мутаваффо; 3. Зани мутаваффо; 4. Бародаре, ки дар мол бо ӯ шарик будааст.

Банди 17. Ҳар гоҳ касе ду нафарро ба унвони сардорӣ ба рои идораи амволи мавқуфаи худ интиҳоб намояд, дар сурати радди яке аз онҳо сардорӣ ба дигарӣ хоҳад расид.

Банди 18. Ҳар гоҳ касе барои идораи амволи мавқуфаи худ сардоре таъйин накарда бошад, он ҳам ба писари аршади⁷⁴² ӯ дар сурати дуқулу⁷⁴³ будан ба он писаре, ки порсотар аст, ва дар сурати адами ихтилоф ҳар ду муштарақан бояд бар он мол сардорӣ кунанд.

⁷⁴¹ Агар зан дар асари иртиқоби зино ё ҷароими бузурги дигар муталлиқа шуд, дар сурати надоштани писари болиғ тавлияти маъбад ба шавҳари ӯ хоҳад расид.

⁷⁴² Қалонтар, бузургтар.

⁷⁴³ Барбар ҳамсин будан.

Банди 27. Маъбаде, ки тавассути ду нафар бино шуда бошад, ҳаққи сардорӣ ба он касе хоҳад расид, ки дар сохтмони он мутаҳаммили ҳазинаи бештаре шуда бошад.

Банди 28. Зан ҳақ надорад бар хилофи васияти шавҳари худ моли мавқуфаи ўро ба масраф бирасонад.

Банди 29. Авлоди шавҳари аввали зан наметавонад бар хонаводаи шавҳари дуввуми ў сардорӣ кунад.

Банди 30. Сардории амволи мавқуфаи зане, ки бидуни васият фавт намояд, ҳаққи фарзандони он зан хоҳад буд, на шавҳари ў.

Банди 31. Ҷадди (бобои) падарӣ мумкин аст дар сурати ризояти сардор ва адами пириву нотавонӣ сарпарастии хонаводаи фарзандони худро ўҳдадор шавад.

Банди 32. Агар марде сардории хонаводаи худро баъд аз фавташ ва бо доштани завҷа ба шахси дигаре вогузор кунад, зан наметавонад бидуни ризояти сардор духтарони худро шавҳар диҳад.

Банди 35. Касе ки сардории амволи мавқуфаи худро ба ўҳдаи зану фарзандонаш мучтамаъан муҳаввал кунад, нофарзандон ва фарзандхондагони ў наметавонанд дар ин ҳақ шарик бошанд.

Банди 36. Шахс то зиндааст, метавонад сарпарастии амволи мавқуфаи худро ҳар вақт, ки бихоҳад, тағйир диҳад.

Банди 38. Касе ки сарпарастии амволи худро муштарақан ба ду нафар муҳаввал намояд, дар сурати рад(д) ё фавти яке, ҳаққи сарпарастии он дигар низ зойил хоҳад шуд.

Банди 39. Касе ки танҳо сарпарастии (сардории) нисфи амволи мавқуфаи худро ба шахси дигаре вогузор кунад, нисфи дигар тахти сарпарастии варасаи вокиф қарор хоҳад гирифт.

Банди 40. Ҳар гоҳ духтаре ба симати сарпарастии хонаводае интиҳоб шавад, дар сурате ки аз амалаш бидуни сӯйқасд зиёне ба хонавода бирасад, ҳаққи ў зойил нахоҳад шуд.

Банди 41. Зурвондод гӯяд: Ҳар гоҳ он духтар аз ҷуброни зиёни ғайри амди худ барнаояд, бояд ўро маъзул ва шахси дигарро интиҳоб намуд.

Банди 43. Писаре, ки ба синни булуғ расида бошад, ҳар гоҳ дар анҷоми вазоифи сардории хонавода маълум гардад, ки мубзар ва мутлаф аст, сарпарастии хонавода ба сардори асли бармегардад.

Фасли шонздаҳум. Дар адами ҷавоз (ҷойиз набудани) бахшидани (ичозати) моли ғайр

Банди 1. Бахшидани моли ғайр ба унвони бахшиш ё васият ё вақф ё вом ё ба ҳар унвони било ивази дигар мамнӯъ аст.

Банди 2. Қарздор наметавонад қабл аз пардохти қарз ё анҷоми тааххудоти-ӯҳдадориҳои молии худ амволи худро ба дигаре вогузор ё ҳибба (тӯҳфа) кунад.

Банди 3. Дар сурати амал ба чунин коре куллияи дуон ва тааххудоти моли воҳиб аз муҳиб бих қаср хоҳад шуд.

Банди 4. Дар сурати таъхири пардохти дайн суди муддати деркардро низ бояд аз мадюн дарёфт кард.

Банди 5. Ҳар гоҳ марде бо ризоияти зани худ микдоре аз моли худро ба дигаре бибахшад, дар сурате ки он мол барои рафъи ҳавоичи зарурии хонаводаи он мард лозим бошад, он бахшиш (ҳибба) аз дараҷаи этибор соқит аст ва чунин моле бояд ба соҳибаш баргардад гарчанде ба мӯчиби васият ҳам бошад.

Банди 6. Касе ки қисмате аз дороии худро бо ташрифоти қонунӣ дар малаи ом (назари умум) ба дигарӣ вогузорад, истирдоди (баргардондан) он мол мумкин нахоҳад буд, вале моле, ки аз васият бахшида шуда бошад, истирдоди он мумкин аст.

Банди 7. Дуон ва молиёти ҷарима ва соири тааххудоти молии мутаваффо бояд аз мотараки мутаваффо пардохт гардад.

Банди 9. Дар ҷои дигар омадааст: Пардохти дуони мутаваффо бар ӯҳдаи вараса ё мутҳаб аст.

Банди 10. Дигаре гуфтааст: Дайн ё моли ашудод⁷⁴⁴ ё ҷаримаи гуноҳи маргарзонро набояд аз амволи мавриди ниёзи шахс ва хонаводаи ӯ қаср намуд.

Банди 14. Баҳром гуфтааст: Касе ҳақ надорад молеро, ки мавриди ниёзи худ ва хонаводаи ӯст, вақфи маъбод кунад ё ба дигаре бибахшад.

Банди 16. Ҷомосп гӯяд, ки ӯ аз ҳуқуқдоне шунидааст, ки шахс наметавонад молеро, ки ба зану фарзандони худ бахшидааст, ба дигаре бифурӯшад, ҳатто агар занаш ҷакарзан ҳам бошад.

⁷⁴⁴ Моли ашудод иборат аст аз кафан, садақа, хумс, закот ва соири воҷиботи молии шаръӣ.

Фасли ҳабдахум. Дар ниғаҳдорӣ ва сарпарастии атфол ва нафақаи таҳтулкафола (хуршану вадоршани касони хеш – ниғаҳдории наздикони худ)⁷⁴⁵

Банди 1. Ниғаҳдорӣ ва сарпарастии хонавода қонунан то хангоме боистааст, ки писар ба синни булуғ нарасида, духтар издивоҷ накарда ва зан зинда бошад.

Банди 2. Писаре, ки ба синни булуғ расида, ҳар гоҳ ба иллате аз касби маъишат очиз бошад, ниғаҳдории ӯ ба ӯҳдаи падар аст.

Банди 4. Нафақаи атфоли зани бева дар сурати издивоҷи сонӣ бар ӯҳдаи хонаводаи падари мутаваффои онҳост ва дар сурати аҷзи онҳо аз касби маъишат пас аз булуғ низ падархонд маҷбур ба пардохти нафақаи онҳо хоҳад буд.

Банди 5. Духтаре, ки дар асари ғафлати падар муртакиби хилофи иффат шуда бошад, ҳар гоҳ натавонад баъдан аз роҳи саҳеҳ ва обрӯмандоне таҳсили маъош кунад, боз ҳам нафақаи ӯ ба ӯҳдаи падар аст.

Банди 6. Касе ки писари шахси вазифанашносро⁷⁴⁶ бузург кунад, наметавонад аз даромад ва кори он писари пас аз расидан ба синни булуғ ба мизони ҳазинае, ки дар бузург қардани ӯ мутаҳаммил шуда, бардошт намояд ва ҳар гоҳ даромади тифл

⁷⁴⁵ Фасл дар баени васӣ ва парастории шахсони ғайриқобили амал. Вижагии низоми ҳуқуқи бостон он аст, ки ханӯз он айём масъалаи хӯрду хӯрок ва таъмини модии фарзандон то ба балоғат расидани фарзанди нахуст ба ӯҳдаи роҳбари хонавода хоҳ падар ва ё хоҳ каси дигари таъиншуда аст. Аҷиб он аст, ки дар ин қонуннома ҳама категорияҳо гуфташудааст, ба ғайри ҳолати моддӣ, маишӣ ва ғайри қобили амал будани шахсони болиғ инчунин сухан дар бораи духтароне меравад, ки ба қорҳои номаҳрамона даст задаанд. Яъне алоқаи ғайриқонунии нафсонӣ бо шахсони дигар доштаанд. Нигоҳдории чунин шахсонро Дотистон ба ӯҳдаи падар ё васии хонадон мемонад. Хатто дар банди 5 ин фал гуфта мешавад, ки агар чунин духтарон ба балоғат расанду, қоре наёбанд боз ҳам нафақаи ӯ ба ӯҳдаи роҳбари хона мемонад. Худи алоқаи ғайриқонунии нафсониро мутарҷим «муртакиби хилофи иффат» ном бурдааст, ки ҷалби назарро талаб менамояд.

⁷⁴⁶ Вазифанашнос – касест, ки дар пардохти ҳазинаи атфоли таҳтулкафолаи худ кӯтоҳӣ кунад. Бисёр иттилои аҷибро қонунгузор додаст, аммо нагуфтааст, ки ҳамин шахсе ки аз нигоҳубини ашхоси таҳтулкафолааш кӯтоҳӣ мекунад, оё амдан менамояд ва ё бинобар надоштани имконот. Тахмин меравад, ки амдан бошад. Зеро уди истилоҳ низ «вазифанашнос» ишора ба он дорад, ки шахс аз назари иродавӣ вазифаи худро намедонад ва доништан ҳам наме-хоҳад.

кофй набошад, он шахс метавонад бақияи ваҷхро бо суд аз падари ҳақиқии тифл мутолаба кунад.⁷⁴⁷

Банди 8. Подшоҳзан ҳақ дорад барои таъмини маъоши худ ва фарзандони худ аз даромади замин, чашма, дарахтони хона ва бандагони шавҳари худ истифода намояд. Машрут бар ин ки аз тарафи шавҳар мамнӯъ нашуда бошад.

Банди 10. Молик ҳақ надорад бандаи худро гурусна нигаҳ дорад ё ўро аз эҳтиёҷоти зарурии зиндагӣ маҳрум созад ва дар сурати чунин амале банда ҳақ дорад фарзандони худро ба фурӯш расонда ва ё аз дигарон ваҷҳи қарз ситонад ва бо он ваҷҳ мояхтоҷи (эҳтиёҷоти) зиндагии худро фароҳам созад⁷⁴⁸.

Фасли ҳаждахум. Дар сарфи вучӯх ё амволе, ки барои бароат ё умури хайрия дода шудааст (язшан ва наҳотак, хостак ода-рон ва хостак равон наҳод)

Банди 1. Молеро, ки барои анҷоми амволи хайре дода шудааст, ҳар гоҳ дорои даромаде бошад, танҳо бояд даромади он молро ба масрафи он кори хайр расонад. Вале агар фоқиди даромад бошад, он вақт метавон асли молро ба манзури он амри хайр харч кард.

Банди 2. Ҳар гоҳ шахсе барои сарфи вучӯхи хайрияи хуи худ чихати махсусеро таъйин накарда бошад, онро метавон ба ҳар роҳи хайре, ки салоҳ бошад, ба масраф расонд.

Банди 3. Сарфи вучӯхи хайрия бар ўҳдаи шахс ё ашхосе аст, ки диҳанда таъйин карда бошад.

⁷⁴⁷ Риёяти ин қонун низ дар мавриди касе, ки духтари худро ба унвони ситарзанӣ шавҳар дода бошад ва ҳамчунин ҳазинаи зиндагии фарзанде, ки ба номгонаи ӯ даромада бошад, вочиб аст.

⁷⁴⁸ Аҷиб он аст, ки дар ҳуқуқи бостон ҳаққи зиндагии барда ҳамчун маҳлуки зинда ва ҳаққи ҳар шахси ғайриқбили амал ба ҳӯрок ва зинда мондан аз ҷониби қонун кафолат дода шудааст. Қонун васӣ ва моликро вазифадор кардааст, ки дар ҳама сурат шахсони таҳтулкафоларо нигоҳубини моддӣ ва маънавӣ намоянд. Ҳаққӣ барда ба ҳӯрок бо қонун муайян шудааст. Ҳатто дар лаҳзае, ки молик имконият надорад бардаи худро таъмин намояд, қонунгузор ба барда ҳуқуқҳои молумулки пешниҳод менамояд ва иҷоза медиҳад, ки ӯ дар муносибати молумулкӣ ва хариду фурӯш даромад моли худро ҳатто то фарзандони худро ба фурӯш барорад. Чунин навъи бардагӣ дар дигар низомҳои ҳуқуқии бостон дида намешавад.

Банди 4. Касе, ки вачҳеро барои амри хайре додааст, наметавонад онро ба унвони ашудод⁷⁴⁹ сарф намояд.

Банди 9. Мутасаддиёни умури хайрия ҳақ надоранд моле-ро, ки бояд ба масрафи амри хайре расонанд, асл ё баҳраи онро бифурӯшанд.

Банди 10. Ҳаққи тасадди ирсан қобили интиқол мебошад.

Банди 11. Ҳар гоҳ рӯз ё моҳе амри хайре (масалан, рӯзи итёми фуқаро ё анҷоми маросими ғаҳанбор)⁷⁵⁰ таъйин шуда бошад, мутасадди ҳақ надорад онро дар таърихи дигаре анҷом диҳад.

Банди 12. Касе ки амри хайреро аз тарафи дигаре ба дурустӣ анҷом диҳад, ҷунон аст, ки худӣ ӯ низ дар он амали хайр шарик будааст.⁷⁵¹

Фасли нуздаҳум. Дар занашӯӣ

Банди 1. Дар Дотистоннома омадааст: Агар духтаре бидуни ризоияти вали (хонавода) бо марде издивоҷ кунад, ҳаққи ба хонаи падар надошта ва бояд дар хонаи шавҳар умр ба сар барад. Дигаре⁷⁵² гуфтааст: Ҷунин амал нисбат ба духтар беинсофӣ буда ва бояд бо дод бо ӯ рафтор кард.

Банди 2. Нафақаи тифли номашрӯъ (ғайриқонунӣ) ва занӣ зония (зинокарда) то ҳангоми булуғи тифл ба ўҳдаи зонӣ (зинокор) ҳоҳад буд⁷⁵³.

⁷⁴⁹ Ашвайдо-хайрот дар фарҳанги бостон.

⁷⁵⁰ Ғаҳанбор рӯзҳои муайяне дар сол аст, ки зардуштиён бояд барои шодии равони даргузаштагонашон ба итёми фуқаро ва дастгирии ниёзмандон пардозанд.

⁷⁵¹ Масъалаи хайру саховат ва дастгирии یتимону барҷомондагон дар фарҳанги қадимаи тоҷикӣ низ мақоми махсус доштааст. Ҳатто рӯзҳои махсуси сол ба ин амали нек бахшида шудааст. Онҳо ҷунин амалҳои шоистаро барои рӯҳи арвоҳи гузашташон иҷо мекардаанд. Яъне хайру садақот ҳанӯз то даврони исломӣ низ ҷанбаи эътиқодӣ доштааст. Махсусияти ҳамин банди 12 дар он аст, ки касе, ки масъули расонидани садақа аст, агар садақаи додашудаи шахси дигарро ба шахси эҳтиҷманд бе қаму қостӣ расонад, шарик дар савоби садақа мегардад, айнан дар низоми фикҳи исломӣ дар ҳадисҳо дида мешавад.

⁷⁵² Мӯбад муваззаф аст, ақди ҷунин духтаронеро бо номи ақди худсарзанӣ гирифта ва падар метавонад ўро аз ирс маҳрум кунад.

⁷⁵³ Яъне фарзанди ғайриқонунӣ низ аз ҷибаи падари ғайриқонуниаш то расидан ба сини булуғ бояд нигоҳубин шавад. Мотикон ҳатто нигоҳубини занӣ зи-

Банди 3. Падар ҳақ надорад духтари худро ба издивоҷ бо марде маҷбур кунад.⁷⁵⁴

Банди 4. Падар ҳақ надорад духтари худро иҷборан бо ақди ситарзанӣ шавҳар диҳад.

Банди 5. Ҳар гоҳ баъдан маълум шавад духтаре аз рӯи иҷбор ё иқроҳ (маҷбурий) тан ба ақди ситарзанӣ дода, никоҳ мунфасх ва ақди подшоҳзанӣ бо шавҳари феълияш мунъақид хоҳад шуд.

Фасли бистум. Дар ҳуқуқ ва таколифи зану шавҳар ва истимтоъ аз якдигар

Банди 1. Панду андарз додан ба занон ва шавҳарон ва роҳнамоии онҳо нисбат ба ҳуқуқ ва таколифи занашӯй аз корҳои нек ва пурсавоб аст.

Банди 2. Занон ва шавҳарон бояд ба ҳадди мутавассит аз якдигар таматтӯӣ ҷисмӣ баранд, зеро худдорӣ ё ифрот дар ин амал ҳар ду носудманд аст.⁷⁵⁵

Банди 3. Ҳадди мутавассити таматтӯӣ ҷисмӣ ҳар се шаб як навбат аст ва зан бояд дар ин амр мутеъи мард бошад, магар ин ки илалӣ монеъи ин кор гардад.⁷⁵⁶

Бақияи сафаҳоти ин фасл дар нусхаи асли мафқуд аст.

Фасли бисту якум. Дар раҳн (гаравгонӣ)

Банди 1. Муртаҳин⁷⁵⁷ метавонад моли марҳунаро назди шахс ё ашхоси дигар ба раҳн гузорад.

Банди 2. Роҳине⁷⁵⁸, ки вачҳеро бидуни суд дарёфт карда, ҳар гоҳ моли марҳуна⁷⁵⁹ замин бошад, маҳсули замин то муддати пардохти дайн мутаалиқ ба муртаҳин аст.

ношударо низ ба ўҳдаи зинокор мемонад. Албатта, агар зан шавҳар накунад ва ё карда натавонад.

⁷⁵⁴ Принципи озодии никоҳ ханӯз дар ахи бостон дар низоми ҳуқуқи аҷдо-дони мо хифз мешудааст.

⁷⁵⁵ Дар ҳуқуқи қадима талаботи биологии пайваста нигоҳ доштани алоқаи ҷинсӣ байни шавҳар ва зан ҳам аз назари ахлоқӣ ва ҳам ҳуқуқӣ мустаҳкам шу-дааст.

⁷⁵⁶ Дар мазҳаби зардуштӣ илова бар нохушӣ мувоқиқат бо зани ҳоиза то муддати ҳафт рӯз ва зани зоу (нав таваллудкарда) то чихил рӯз гуноҳ аст.

⁷⁵⁷ Муртаҳин – ба гаравгиранда.

⁷⁵⁸ Роҳин – багаравдиҳанда.

⁷⁵⁹ Марҳуна – моли ба гарав додашуда.

Банди 3. Шахси солисе, ки дайни роҳинро ба муртаҳин би-пардозад, метавонад моли мархунаро то дарёфти вачҳ аз роҳин назди худ ниғаҳ дорад.

Банди 4. Ҳар эроние, ки моли эронии дигарро аз аниронӣ (ғайри эронӣ) бозхарад, метавонад то дарёфти қимати мол онро назди худ ба гаравгонӣ ниғаҳ дорад.

Банди 5. Натиҷа ва ҳосили моли мархунро низ бояд дар мавқеи пардохти дайн ба ҳисоб оварад.

Банди 7. Ҳар гоҳ барои пардохти дайн ва истирдоди моли мархун муддате таъйин шуда бошад, муртаҳин наметавонад қабл аз саррасӣ ба муддат дайнро мутолаба кунад.

Банди 8. Ҳар гоҳ бими он равад, ки муртаҳин нисбат ба моли мархун тафрит ё таъаддӣ кунад, роҳин метавонад он молро ба ивази муртаҳин назди ҳокими шаръ ба вадиъа (амонат) гузорад.

Банди 9. Роҳин наметавонад моли мархунро ба дигаре би-фурӯшад.

Банди 10. Ҳар гоҳ моли мархун қитъаи замини мазрӯӣ бошад, ғуломеро, ки рӯи он замин кор мекунад, бояд чузӣи он мол ба муртаҳин дода шавад.

Банди 11. Муртаҳин бояд нисбат ба моли мархун (махсусан замини мазрӯӣ) ҳамон тавачҷӯхро мабзул дорад, ки нисбат ба моли худ ба амал меоварад.

Банди 12. Роҳин наметавонад ғуломи мархунро озод кунад, магар ин ки қаблан дайни худро бипардозад ё ин ки ғуломро иҷоза диҳад, то дайни ўро бипардозад ва озод гардад.

Банди 17. Муртаҳин ҳақ надорад аз роҳин тақозои васиқае кунад, ки қимати он аз миқдори дайн бештар бошад.

Банди 18. Муртаҳин дар сурате, ки моли мархунро бидуни мутолабаи дайн ба роҳин мустарад дорад, нишони он аст, ки дайнро ба ў бахшидааст.

Банди 21. Роҳин метавонад қабл аз саррасидани муддат, дайни худро бипардозад ва моли мархунро мутолаба намояд. Вале баъзе аз фуқаҳо бар хилофи он фатво додаанд.

Банди 22. Муртаҳин метавонад фақат аз самараи дарахти мархун истифода кунад ва дигар ҳаққе ба аҷзoi он дарахт надорад.

Банди 24. Роҳин наметавонад бо пардохти миқдоре аз дайни худ мутолабаи моли мархун кунад.

Банди 25. Ҳар гоҳ моли марҳун замин бошад, ки дар он хона сохта шудааст, хона низ ҷузъи моли марҳун ба шумор меояд.

Фасли бистудуюм. Дар мавриди ҷуй, замин ва моли мушоъ (ҳамбони ҷуй вакарт ва хости дукас)

Банди 1. Касоне, ки дар мулк ё зери мулки онон маҷрои об бигзарад, бо дарёфти иҷоза метавонанд аз он об истифода кунанд, магар вақте ки истифода аз об сабаби зиёни соҳиби қанот шавад.

Банди 2. Соҳибони қанот бояд ба таври тасовӣ (мусовӣ) мутаҳаммили ҳазинаи қанот гарданд.

Банди 3. Ҳар гоҳе ки аз соҳибони қанот (канал, ҷуйбори калон) нахоста бошад ҳафри қанотро (кандани каналро) идома диҳад, бояд саҳми худро ба дигарон бифурӯшад.

Банди 5. Ҳар яке аз шурако ҳақ доранд барои таъмири қанот ё хона ё мулки мушоъ аз тарафи шарикӣ худ дар сурати зарурат мутаҳаммили ҳазина шаванд ва шарик наметавонад аз пардохти саҳми худ имтиноъ варзад (худдорӣ кунад).

Дар сурати ихтилоф қозӣ бояд бо рӯҷӯ ба урф маҳалли ихтилофро ҷайсала диҳад.

Банди 6. Дар сурате, ки яке аз шурако бидуни ризоияти дигарӣ мутаҳаммили ҳазинаи зарурӣ дар мавриди таъмири қанот ё хона ё мулки мушоъ гардад, метавонад аз шарикӣ худ танҳо мутолабаи асли пулро бинамояд ва на фаръи онро.

Банди 7. Дар сурати имтиноъи шарик аз пардохти ваҷҳи ғавқ қозӣ метавонад ўро маҷбур ба пардохт намояд ва ба шарикӣ ў иҷоза диҳад, то ҳангоми пардохт ваҷҳи саҳми ўро ба унвони васиқа ниғаҳ дорад. Ҳарчанд қимати саҳмаш аз миқдори таъмир бештар бошад.

Банди 8. Қозӣ бояд дар сурати ихтилофи шурако нисбат ба миқдори ҳазинаи таъмир бо қамоли диққат расидагӣ ва таҳқиқ кунад.

Банди 9. Дар сурати ғавти яке аз шурако варасии ў бояд ваҷҳи ғавқро бипардозад.

Фасли бисту сеюм. Дар сатарӣ ва сатарсардорӣ

Банди 2. Духтареро метавон ба номгона ва бо пули падар ё бародари мутаваффоӣ худ бо ақди сатарзанӣ ба издивоҷи мар-

де даровард (Ақди ситарзанӣ ӯангоме дар мавриди духтари мунҳасир ба фарди падар гирифта мешавад, ки падар фарзанди зукуре (яъне, писар) надошта ё қаблан пас аз расидан ба синни булуғ дар ҳоли азаб (мучаррад будан) фавт карда бошад. Аз шароити ақди ситарзанӣ ин аст, ки духтар нахустин фарзанди зукури худро ба номгона ва ба фарзандхондагии падар ё бародари мутаваффоӣ худ дароварда, пас аз расидани фарзанд ба синни булуғ дороии бозмонда аз падар ё бародари мутаваффоӣ худро ба ӯ тафвиз наояд. Духтар ҳақ надорад ирси падар ё бародари худро ба манзили шавҳар бурда, ҳарч кунад).

Банди 3. Дар мавриди фавқ бародари мутаваффоӣ духтар, хоҳ танӣ бошад, ё нотанӣ, фарқе намекунад. Вале дар ҳар сурат, ризоияти духтар ба чунин издивоҷе шарт аст, хоҳ он ризоият қабл аз расидан ба синни булуғи духтар бошад, хоҳ пас аз он.

Банди 4. Ситарзанро набояд аз ҳадоёи арӯсӣ ё ирс ва дороии шавҳар маҳрум сохт.

Банди 5. Духтареро, ки бо робитаи номашрӯъ таваллуд шуда бошад, метавон ба номгона ва бо ҳаҳизияи падар ё бародари мутаваффо бо ақди ситарзанӣ ба шавҳар дод.

Банди 6. Духтаре, ки ба номгонаи падар бо ақди ситарзанӣ шавҳар кунад, агар аз ӯ фақат як духтар ба дунё ояд, он духтар вориси мотараки қадди (бобои) модарии худ хоҳад буд.

Банди 7. Ситарзани бева ҳар гоҳ дорои ду духтар бошад, духтари бузургтар ҳақ дорад дар ҳонаи қадди (бобои) модарии худ зиндагӣ кунад (духтари бузургтар вориси қадди (бобои) модарии худ аст).

Банди 8 ва 9. Дар сурати фавти ситарзан ва шавҳараш духтари бузургтар ҳақ дорад ба унвони сарпарастии хоҳари кучактари худ мотараки падарашонро тамоман дар тасарруфи худ дошта бошад ва то ҳангоми издивоҷи хоҳар ниғаҳ дорад.

Банди 10. Падар мумкин аст аз дороии худ саҳмеро ҳам ба рои духтари бузургтари худ таъмин наояд.

Банди 11. Марде, ки писари худро ба фарзандӣ ба дигаре дода бошад, агар ҳангоми вафоташ танҳо як духтар аз ӯ монда бошад, он духтарро набояд ба унвони ситарзанӣ ба шавҳар дод.

Фарзандхонд танҳо вориси дороии падархонди худ аст.

Банди 12. Радҳурмузд гӯяд: Фарзандхонд мумкин аст писар ё духтар бошад, вале чун духтар ба ҳонаи шавҳар меравад, пи-

сар барои ниғаҳдории амвол ва сарпарастии хонавода шоистатар аст.

Банди 18. Ирсе, ки аз мотараки падар ё бародар насиби фарзандони ситарзан мешавад, мумкин аст то ҳангоми булуғи яке аз фарзандон дар тасарруфи модарашон боқӣ бошад. Вале агар тасарруфи зан дар он мол салоҳ набошад, то ҳангоми булуғи яке аз фарзандон бояд онро ба амине супорад.

Банди 19. Мотараки бародари азаби (мучарради) мутаваффоро мумкин аст, то булуғи хоҳарзода ба тасарруфи бародари дигар дод.

Банди 21. Ҳар гоҳ шавҳари ситарзане вафот кунад, сарпарастии мотараки ӯ ба ӯҳдаи бародари шавҳари ситарзан хоҳад буд, на худӣ ситарзан.

Банди 26. Ситарзан метавонад молики он чизе шавад, ки шавҳараш ба ӯ бахшидааст.

Банди 27. Ҳар гоҳ марде, ки дорои аёли ғайри эронӣ (шояд ғайри зардуштӣ) буда, ғавт намояд, ё ин ки ягона фарзанди ӯ ба мазҳаби дигаре даромада бошад, бояд барои он мард ситарзан баргузид.

Банди 28. Марди мутаваффое, ки аз ӯ ду духтар боқӣ монда бошад, духтари бузургтар илова бар миқдори моле, ки ба унвони ситарзанӣ насиби ӯ мешавад, бояд бақияи мотараки падарро низ ба унвони сарпарастии хоҳари кучактар то ҳангоми издивоҷи хоҳар ниғаҳдорӣ кунад.

Банди 29. Яке аз ҳуқуқдонон гуфтааст, духтари бузургтар метавонад илова бар саҳми ситарзанӣ баҳрае ҳам аз мотараки падар ба унвони саҳми духтарӣ молик шавад.

Банди 30. Дар Дотистонномак (китоби қонун-А.Х.) омада: Духтари бузургтар пас аз издивоҷ ба унвони ситарзанӣ бояд саҳми хаҳари кучактари худро пас аз булуғ аз мотараки падар ба ӯ таслим кунад.

Банди 31. Падаре, ки дорои ду духтар аст, метавонад қабл аз ғавт миқдоре аз дороии худро барои духтари бузургтар (ситарзан) таъйин намояд.

Банди 32. Дар мавриди банди ғавқ пас аз марги падар ибтидо миқдори муайянеро ҷихати духтари бузургтар (ситарзан) мавзӯъ намуда ва бақияи мотаракро ба ду қисмати мутасовӣ ба ҳар яке аз духтарон дод.

Банди 41. Як ситарзане, ки қабл аз доро шудани фарзанд бева шавад, метавонад думартаба (дубора) ба унвони ситарзанӣ ба номгонаи шавҳари мутаваффои худ ба ақди марди дигаре дарояд.

Банди 44. Моле, ки аз ду нафар шарики азаби (мучаррад) мутаваффо боқӣ монда бошад, ба харҷи арӯсии ду духтаре хоҳад расид, ки ҳозир шавад ҳар як ба номгонаи яке аз шурако бо ақди ситарзанӣ ва анҷоми шароити он издивоҷ кунанд.

Банди 55. Марде, ки пас аз издивоҷ бидуни фарзанд фавт намояд, метавонад васият кунад, ки занаш ба унвони ситарзанӣ бо марди дигаре издивоҷ намояд.

Банди 58. Мумкин аст барои писари сағири мутаваффои ӯ низ ситарзан интихоб намуд.

Банди 69. Падар метавонад духтари мунҳасир бафарди худро ба шарт ба ақди ситарзанӣ шавҳар диҳад, ки пас аз инқизое, масъалан даҳ сол аз муддати ақди духтараш ҳар фарзанде, ки аз ӯ ба вучуд ояд, фарзандхонди ӯ маҳсуб гардад.

Банди 87. Писар ва духтари ситарзане, ки ба фарзандхондагии падар ё бародари мутаваффояш дармеоянд, дорои саҳми мусовӣ аз ирси падархонд мебошанд.

Банди 90. Ниме аз фарзандони ситарзан мутааллиқ ба падар ё бародаре хоҳанд буд, ки ба номгона ва харҷи ӯ издивоҷ карда бошанд.

Банди 96. Марде, ки микдоре аз дороии худро барои ақди ситарзании духтараш канор ниҳода бошад ва пас аз варшикаст шудан фавт намояд, он қисмат аз дороии ӯ насиби қурабони (наздикони) ӯ хоҳад шуд. Яке аз ҳуқуқдонон бо чунин амале муҳолиф аст.

Фасли бисту чаҳорум. Дар саҳмулirsi (бахру бахт)

Банди 1. Бояд таваҷҷӯҳ намуд, ки саҳмулirsi фарзандони шахси мутаваффӣ бо камоли диққат ва бо ҳусни вачҳ тақсим гардад.

Банди 2. Тавляти (сардории) маъбади шахсии падар ҳаққулirsi писар ё духтари аршади ӯст.

Банди 6. Агар ворис танҳо завҷа бошад, тамоми мотараки шавҳари худро аъамм аз амволи манқул ва ғайри манқул мута-сарриф мегардад.

Банди 9. Дар чое омадааст: Ҳар гоҳ ворис танҳо завча бошад, дар сурате, ки дар замони ғавти шавҳараш ҳомила будаву писаре ба дунё овард, саҳмулirsi зан ҳамон миқдоре хоҳад буд, ки аз тарафи шавҳараш қаблан таъйин шуда ва бақия насиби писар хоҳад буд.

Ҳар гоҳ вараса иборат бошад аз завча ва ду духтару як писар, завча саҳми муайяни худро аз мотарак бардошта, бақияро нисф ҷиҳати издивоҷи ду духтарон ва нисфи дигар баҳраи писар хоҳад буд.

Банди 10. Баҳром гӯяд: Агар духтаре баъд аз ғавти падар мутаваллид шавад, бояд ҳазинаи арӯсии ўро аз мотараки падар мавзӯ кард.

Банди 12. Ҳар гоҳ писари болиғи шахси мутаваффӣ қабл аз издивоҷ ва қабл аз тақсими ирс ғавт намояд, саҳмулirsi ў барои издивоҷи ситарзанӣ ба номгонаи ў ба масраф хоҳад расид.

Банди 13. Саҳмулirsi писари ноболиғе, ки баъд аз ғавти падар ғавт намояд, ба қадбонуи хонавода хоҳад расид (ба модари ў).

Банди 14. Саҳмулirsi фарзандони ноболиғи мутаваффо то хангоми булуғ дар хонаводаи ў боқӣ хоҳад монд.

Банди 16. Падар метавонад қабл аз арӯсии духтари худ саҳмеро ҳам аз мотараки худ барои ў васият кунад.

Банди 20. Мотараки мутаваффо пас аз вазъи баҳраи вориси сағир ва маълул бақия байни соири вараса тақсим хоҳад шуд.

Қисмате аз сафаҳоти ин фасл махдуш⁷⁶⁰ ва қисмате низ мафқуд⁷⁶¹ шудааст.

Фасли бисту панҷум. Дар амволи мушоъ⁷⁶² ва ширкат (ҳам-бокони ва ҳамхостагон)

Банди 1. Шарикони моли мушоъ ҳар гоҳ бидуни машварат аз шарикони худ вачҳеро ба масрафи он мол расонад, фақат мустаҳақ(қ) айнаи вачҳ аст, на суди он.

Банди 2. Ворис ҳақ надорад дайни шарикони моли мушоъи мавриси (муварраси) худро беш аз асли вачҳ мутолаба намояд (албатта, дар сурати адами таъхир дар пардохти дайн).

⁷⁶⁰ Махдуш –хорошидашуда, озурдашуда.

⁷⁶¹ Мафқуд- гумшуда.

⁷⁶² Мушоъ-умумӣ.

Банди 3. Ворис метавонад пас аз пардохта шудани тамоми дуён ва тааххудоти моли мутаваффо аз гирифтани саҳмулirsi худ худдори кунад.

Фасли бисту шашум. Дар тақсими баҳра ва қимати амволи мазкура дар аснод (Баҳра ворич хвостак ажнабшатак)

Банди 1. Агар касе нисфи моли муайяни худро ба дигаре васият кард, қимати моли мусӣ биҳ (моли мавриди васиятро) бояд тибқи нархи рӯз таъйин намуд, ки мусӣ лаҳ онро мутолаба менамояд.

Банди 2. Агар касе нисфи моли муайяни худро ба дигаре бахшад, метавонад то ҳангоми марг таслими онро ба таъхир андозад.

Банди 3. Ҳар гоҳ шахсе як сулс (1/3) аз моли муайяни худро ба яке аз фарзандони худ васият карда бошад, дар сурате ки мусӣ лаҳ дар маҳкама (додгоҳ) муддаъӣ шуда, бихоҳад он молро мушоъан ё ба таври ҷудогона мутасарриф шавад, қозӣ бояд бикӯшад, то ҳукмро тибқи мафҳуми васиятнома содир намояд.

Банди 5. Дар ҷое омада: Ҳар гоҳ касе даромади қисмати аз моли худро ба дигаре васият кунад, он мол бидуни тақсим боқӣ хоҳад монд.

Банди 6. Агар касе моли муайяни худро бо зикри қимати он ба дирҳам тибқи санаде ба дигаре бахшад, ҳар гоҳ ҳангоми таслим он мол аз байн рафта ва қимати дирҳам тараққӣ⁷⁶³ карда бошад, агар дар санад ҷунин ихтилофоти қимат пешбинӣ на-шуда бошад, он шахс муваззаф аст қимати молро ҳам ба теъдо-ди дирҳами мазкура дар санад таслим кунад.

Банди 7. Агар касе ду адад аз ғуломбачагони худро ба қи-мати дусад дирҳам ба дигаре бибахшад, ҳангоми таслим наме-тавонад ба узри ин ки ғуломон бузург шудаанд, қимати ононро тибқи санад напазирад, балки бояд ғуломонро таслим кунад.

Банди 9. Агар касе ғӯяд, амволи худро бо қимати дусад панҷох дирҳам ба ту бахшидам, ҳангоми таслим бояд то он қи-

⁷⁶³ Мотикон дар ин мода ва моддаҳои баъдӣ тарзи ҳисобу китоби шартнома-ро дар ҳолати инфлятсияи пул ва тағйир ёфтани қиммати он пешбинӣ карда-аст. Қонуни қадима дар барқарории адл ва пешгӯии тағйирёбии вазъияти иқтисодӣ низ пеш рафта будааст.

мат моли худро таслим намояд, хоҳ дирҳам тараққӣ ва ё таназзул карда бошад.

Банди 10. Дастурон гуфтаанд, агар касе қисмате аз моли муайяни худро ба дигаре бахшад, хангоми таслим бояд ҳаддал-имкон он молро ба таври мучаззо ба тараф бидихад.

Банди 11. Агар касе гӯяд, молеро, ки акнун дорам ва он чиро, ки баъдан таҳсил мекунам (ба даст меорам), то қимати дусад дирҳам ба ту бахшидам, дар ин сурат, қимати моли баъди-ро тибқи қимати таърихи ҳамон рӯз ва қимати моли баъди-ро тибқи қимати таърихи таҳсили мол маҳсуб дошт.

Банди 12. Агар касе сулси (1/3) мулки муайяни худро ба дигаре бахшид, бояд фақат қимати он молро таслим кунад, на айнаи мулкро.

Фасли бисту ҳафтум. Дар замонат, кафолат ва ширкат (ҳампаймонӣ ва пойнониву ҳамбоқӣ).

Банди 1 ва 2. Дойин ва мадюн мумкин аст ҳар тараф беш аз як нафар шарик бошанд.

Банди 3. Агар касе гӯяд: Ин мол мутааллиқ ба фалон ду нафар аст, бидуни ин ки саҳми ин мулкро таъйин намояд, дар ин сурат, он мол ба таври тасовӣ (баробар) ба онҳо дода хоҳад шуд.

Банди 4. Ҳар гоҳ мадйоне се нафар ва ҳар яке дар пардохти дайн зомини дигаре бошад, дойин метавонад ба ҳар яке, ки бихоҳад ручӯъ кунад ва он шахс метавонад аз шуракои худ саҳми ононро мутолаба намояд.

Банди 5. Ҳар гоҳ дойин тамоми дайни худро тавассути яке аз шуракои мадюн дарёфт намояд, ҳақ надорад ба мадйонини дигар ручӯъ кунад.

Банди 6. Ҳар гоҳ зомин бидуни ризоияти мадйони асли тамоми дайни ӯро бипардозад, ҳаққи ручӯъ ба мадйони асли нахоҳад дошт.

Банди 9. Зомин бояд сарехан қасд ва ризоияти худро дар замонат ошкор созад.

Банди 11. Ҳар гоҳ мадюн кодир ба пардохти дайни худ набошад, зоминро маҷбур ба пардохти он хоҳад кард.

Банди 12. Ҳар гоҳ кафил пас аз таҳвил гирифтани макфули (кори *кафалотдодашуда*-А.Х.) худ танҳо навиштаи ба ин маз-

мун ба макфулу лаҳ (одами ҳақдор –АХ.) бидихад, ки «Ман фалон касро аз шумо таҳвил гирифтам», бидуни ин ки таахҳуде аз эҳзори(ҳозир кардан) макфул (моли кафолатшуда) бинамояд, кафилро наметавон иҷбор (маҷбур) ба ҳозир кардани макфул намуд.

Банди 13. Ризоияти кафил ва макфулу лаҳ ҳар ду дар кафолат лозим аст.

Банди 14. Дар кафолати муваққат кафил муваззаф аст, то қабл аз инқизои муъид ба дастури макфулу лаҳ макфули худро ҳозир намояд⁷⁶⁴.

Банди 15. Ҳангоми мутолаба тавассути макфулу лаҳ ҳар гоҳ кафил қодир ба эҳзори- (ҳозир) макфул набошад, муқассир шинохта нахоҳад шуд, вале муваззаф аст дар аввалин фурсат макфули худро таслим намояд.

Банди 16. Макфулу лаҳ метавонад молеро ба унвони вач-хулкафола аз макфул дарёфт дорад.

Банди 17. Ҳар гоҳ кафил мутобиқи шароити муқаррарӣ макфули худро ҳозир намуда ва макфулу лаҳ аз таҳвил гирифтани ӯ имтиноъ кунад, кафил ҳақ дорад макфулро озод созад.

Банди 18. Дар сурати ғавти макфулу лаҳ кафил муваззаф аст макфули худро ба қоиммақоми ӯ таслим кунад.

Банди 19. Тамоми афроди хонавода муштарақ зомини пардохти дуёни ҳар як аз афроди он хонавода мебошанд, ба истиснои завҷа ва банда ва атфоли сағир.

Банди 21. Дар сурати адами қудрати мазмун анҳ(шахси қарздор, ки бар ивази ӯ кафолат дода мешавад) аз пардохти дайн зоминро наметавон маҷбур ба пардохти он намуд. Вале агар зомин низ қодир ба пардохти дайни мазмун анҳ набошад, бояд фурсати муқтазӣ барои пардохти онро ба ӯ дод.

Фасли бисту ҳаштум. Дар васоят ва идораи амволи шахсии мутаваффо (хостак даворшан)

Банди 1. Дар сурате, ки тамоми мотараки падарӣ ба писари ӯ мунтақил шавад, писари муваззаф тамоми дуёи ва таахху-

⁷⁶⁴ Кафил, макфул-кори кафолатдодашуда, макфулул-лаҳ одами ҳақдор ва макфулул-анҳуё мазмун-анҳу- шахси қарздор ва муваззаф. Инҳо субъектҳои шартномаи кафилӣ мебошанд.

доти молии падарро пардохта ё ба манзалаи қоиммақоми ӯ мутолибот ва ҳукуки молии падарро ахз намояд.

Банди 2. Писари шахси мутаваффӣ бояд аввал дуҷони падарро аз мотарак пардохт намояд ва ҳақ надорад амволи муш-тараки хонаводаро ба дуйёни падар бахшад.

Банди 3. Ҳар гоҳ шахси мутаваффӣ фақат дорои як писар бошад, тамоми мотараки ӯ ба он писар мерасад, дар ин сурат, писар қоиммақоми падари худ аст.

Банди 4. Деҳишҳои мутаваффоро бояд аз асли мотараки ӯ пардохт кард.

Банди 7. Падар мумкин аст яке аз писарон ё тамоми писарони худро пас аз марги худ маъмури идораи амволи худ намо-яд.

Банди 8. Дар сурате, ки шахси мутаваффӣ барои идораи амволи мотараки худ васӣ муайн карда бошад, васӣ муваззаф ба пардохти дуҷони мутаваффо мебошад. Васӣ мумкин аст як ё чанд нафар бошад.

Банди 9. Ҳар гоҳ васӣ бо ризоияти худ ва бо се бор қасам хӯрдан таахҳуди васоят намояд ва худ низ аз аъзои он хонавода бошад, пас аз марги мусӣ (васияткунанда) дигар наметавонад аз анҷоми васоят худдорӣ намояд.

Банди 11. Писаре, ки ўҳдадори идораи амволи падари му-таваффои худ мешавад, ҳар гоҳ дуҷони падараш зиёдтар аз мо-тараки ӯ бошад, муваззаф аст бақияи дуҷонро аз моли худ пар-дохт намояд.

Банди 13. Вориси ғайризардуштӣ дорои ҳамон микдор саҳму ҳаққе аст, ки вориси зардуштӣ дарёфт мекунад.

Банди 14. Писаре, ки дар замони ҳаёти падари худ ўҳда-дори идораи қисмате аз амволи падар шавад, бояд дуҷони па-дарро то ҳудуди қимати он қисмат аз моли падар пардохт ку-над.

Банди 15. Шахси мутаваффо ҳар гоҳ барои завҷа ва фар-зандони худ саҳми муайян карда бошад, онҳо наметавонанд ўҳдадори идораи бақияи мотараки ӯ шаванд.

Банди 18. Васӣ ё писар метавонад ҳангоми қабули васоят шарт кунад, ки дар сурати зиёдатии дуҷон аз мотарак, мусӣ аз худ рафъи масъулият намояд.

Банди 19. Дуюни мутаваффоро набояд аз саҳми арӯсии духтар, ки падар таъйин намуда, каср кард.

Банди 20. Васй бояд бар тибқи васоёи мусӣ рафтор намояд.

Банди 26. Ҳар гоҳ мутаваффӣ саҳмулirsi завҷаи худро аз касри дуюнаш манъ карда бошад, бояд тибқи васият рафтор намуд.

Банди 28. Духтар то модоме, ки дар хонаи падар аст, метавонад ўҳдадори идораи амволи падари мутаваффои худ шавад ва то он вақт ҳуқуқи писару духтар баробар аст.

Банди 29. Модоме ки завҷа зинда аст, дойини шахси мутаваффӣ наметавонад ба писар ё духтари мутаваффо рӯҷӯ кунад.

Банди 31. Ҳар гоҳ вориси мутаваффо танҳо духтари ў бошад, духтар муваззаф аст, дуюнро бипардозад, хоҳ шавҳар карда бошад, ё на.

Фасли бисту нӯҳум. Дар даъвои моликият (хеш хостак гуфташ)

Банди 1 ва 2. Ҳаққи моликият ба василаи асноди расмӣ мунтақил мешавад.

Банди 4. Шахс метавонад саҳми мушоёи худро ба дигаре интиқол диҳад.

Банди 6. Мард метавонад ситарзани худро иҷоза диҳад, ки ба ҳар кас ки хоста бошад, битавонад амволи ўро интиқол диҳад.

Банди 7. Ашхос метавонанд молеро, ки дар ҳаёти худ ба дигаре ҳибба кардаанд, қабл аз таслим ба шахси дигаре васият кунанд ва ҳатто пас аз таслим ва қабз низ дар сурати ризояти муттаҳиб метавон он молро гирифта, ба мусӣ лаҳ таслим кард.

Банди 8. Дар зимни интиқоли ҳаққи моликият метавон чунин шарт кард, ки ҳар гоҳ муштарӣ молро чунон бояд нигоҳ надошт, то мол ба боеъ баргардад.

Банди 9. Баҳром гӯяд: Ҳар гоҳ муштарӣ дар нигоҳдории он мол таъаддӣ ё тафрит накарда бошад, масъул нахоҳад буд.

Банди 10. Ва низ гуфтаанд, ки шахс метавонад моли худро ба дайни шарт ба дигаре интиқол диҳад, ки он шахс он молро ба дигаре нафрӯшад.

Фасли сином. Дар таъйини сахм (Гумортан баҳр)

Банди 2. Агар касе гӯяд: Се баҳр аз ин моли ман мутааллиқ ба фалон кас аст, он молро бояд ба ҷаҳор бахш тақсим карда, се бахши онро ба он кас дод.

Банди 3. Агар касе гӯяд: Як баҳр аз ин моли ман мутааллиқ ба фалон кас аст, нисфи он молро ба ӯ медиҳем.

Банди 4. Агар касе гӯяд: Як баҳр аз ин моли ман мутааллиқ ба фалон кас ва як баҳр мутааллиқ ба шахси дигар аст, ҳар яке нисфи онро хоҳад бурд.

Банди 5. Агар касе гӯяд: Молеро бо ту медиҳам, Фаррух ва Меҳр низ дар он шариканд. Он шахс метавонад ҳар тавр бихоҳад, сахми Фаррух ва Меҳрро аз он мол бидиҳад. Вале агар гуфта бошад: Ин мол муштарақан мутааллиқ ба туву Фарруху Меҳр аст, бояд онро ба се бахши мусовӣ тақсим намуд ва ҳар бахшero ба яке аз онҳо дод.

Банди 7. Агар касе моли худро ба зану фарзандони худ дода бошад, ду сахм моли зан, ду сахм моли писар ва ним сахм моли духтар хоҳад буд (Ин тақсим дуруст тибқи дастурест, ки дар китоби Ваҷаркарти Диник аз қавли Ҳодухтнаск омадааст).

Банди 8. Агар марде бо бевае, ки дорои фарзанд аст, издивоҷ кунад ва аз он зан соҳиби авлод гардад, дар сурати ғавти мард нофарзандони ӯ аз мотаракаш ирс намебаранд. Вале зан як сахм ва писарони ҳудаш ду сахм ва духтарони ӯ як сахм аз мотараки ӯ ирс хоҳанд бурд.

Банди 9. Саҳми фарзандоне, ки тамои писар ё тамои духтар бошанд, мусовӣ хоҳад буд.

Банди 10. Агар касе моли муайянеро ба фарзандони шахси дигаре васият кунад, ҳар гоҳ он шахси мусӣ фақат дорои як фарзанд бошад, тамои мотараки ӯ ба он фарзанд хоҳад расид.

Фасли сиву дуом. Дар фарзандхондагӣ (Пазируфтагӣ)

Банди 1. Падар метавонад духтари хуро ба фарзандхондагӣ ба шахси дигаре диҳад, маршрут⁷⁶⁵ бар ин ки модари духтар низ иҷоза диҳад.

Банди 5. Писархонд наметавонад дар замони ҳаёти падархонди худ ӯҳдадори раёсати хонаводаи ӯ гардад, магар бо риёзиаи падархонд.

⁷⁶⁵ Ба шарти он ки, ё шарткардашуда.

Банди 7. Духтаре, ки ба фарзандхондагӣ рафта, наметавонад баъд аз ғавти падархонд ба ситарзании бародари мутаваффоӣ худ дарояд.

Банди 9. Фарзандхондро мумкин аст аз падари аслии худ низ ирс бибарад.

Банди 10. Падар мумкин аст фарзанди худро ва лав (агарчи) як нафар бошад, дар асари ғакри моддӣ ба фарзандхондагӣ бидиҳад.

Банди 11. Фарзанде, ки ба иллати ғакри моддии падари худ ба фарзандхондагӣ рафтааст, метавонад аз падархонди худ ирс бибарад.

Банди 12 ва 13. Фарзандхонд ҳангоме аз падархонди худ ирс мебарад, ки пас аз булуғ шахсан ризоият ба амри фарзандхондагии худ дода бошад.

Банди 15 ва 16. Мотараки фарзандхонди мутаваффоӣ сағир насиби падари аслии ӯ буда, дар маросими динӣ низ тифлро бо номи падари аслӣ бояд хонд.

Банди 20. Ҳар гоҳ мусӣ молеро ба фарзандони мусӣ лаҳ васият кунад, фарзандхондагони мусӣ лаҳ низ дар он мол саҳим хоҳанд буд.

Банди 21. Дар ҷое омадааст, ки писархонд метавонад идораи амволи падархонди худро ӯҳдадор шавад, вале ба ҳеҷ ваҷҳ набояд дороии муштараки хонаводаро ба ӯ супурд, ӯ аз идораи он амвол мамнӯъ аст.

Ғасли сиву сеюм. Дар таъйини зарбулаҷал⁷⁶⁶ барои пардохти хисороти ҳосила аз адами анҷоми таахҳудот⁷⁶⁷, паймон ва ашудод⁷⁶⁸ (Дамон товон деҳшанӣ ва ашудот атвоникон андар пушт патмон)⁷⁶⁹.

Банди 1. Агар дар санаде мадюн таахҳуд карда бошад, ки дайнро дар рӯзи муайян дар ҳузури қозӣ ба дойин бипардозад, дар сурати адами анҷоми таахҳуд, қозӣ бояд дар зимни ихтория

⁷⁶⁶ Таъин намудани мӯҳлати пардохти зарар.

⁷⁶⁷ Таахҳудот- ӯҳдадорӣ.

⁷⁶⁸ Хайрот.

⁷⁶⁹ Муайян намудани мӯҳлати пардохти зараре, ки дар натиҷаи иҷро накардани ӯҳдадориҳо ва паймон ва ашвадод, ба миён омадааст.

як рӯзи зарбулачалро низ барои пардохти дайн ба мадюн бидиҳад.

Банди 2. Ҳар гоҳ мадюн тааҳҳуд карда бошад, ки дар сура-ти адами пардохти дайн дар рӯзи муайян маблағеро ба унвони хисорот хоҳад пардохт, дар ин сурат зарбулачли он се рӯз хоҳад буд.

Банди 3. Рӯзи ифои тааҳҳуд ва ваҷҳеро, ки лозим аст даъдия шавад, бояд тибқи мундараҷоти қарордод бошад.

Банди 4. Ҳар гоҳ барои пардохти вучуҳи хайрия, мутааҳҳид рӯзи таъдияи (пардохти) онро тааҳҳуд карда бошад, муваззаф аст дар ҳамаи рӯз онро пардохт намояд.

Банди 5–8. Мутааҳҳид муваззаф аст тамоми тааҳҳудоти машруъи худро тибқи тааҳҳуднома ийфо намояд.

Банди 9. Ҳар гоҳ шахсе ки мавриди тааҳҳуд буда, як рӯз қабл аз таърихи таслим ғавт намояд, мутааҳҳид муваззаф хоҳад буд, ки мисл ё қимати онро бипардозад.

Банди 10. Агар касе гӯяд: Ин мол то мавқеи баргаштам аз сафари Асуристон мутааллиқ ба ту хоҳад буд, ҳар гоҳ он шахс дар сафар ғавт намояд, мол дар тасарруфи амин боқӣ хоҳад монд, то баъдан тасмимоти лозимаро додгоҳ иттиҳоз намояд.

Банди 11. Агар анҷоми тааҳҳуд дар рӯзи муқаррар хориҷ аз қудрати мутааҳҳид (ӯҳдадор) бошад, маҳкум ба таъдияи (пардохти) хисорот нахоҳад буд.

Фасли сиву чаҳорум. Дар иҷора

(Оғои Болсоро менависад: Вожаи форсии таҳбозорӣ ба маънии «иҷораи аҷноси бозорӣ» аст).

Банди 1. Мустачир⁷⁷⁰ муваззаф ба пардохти тамоми иҷора-баҳо тибқи иҷораномчӣ хоҳад буд. Ва лав⁷⁷¹ ин ки аз моли мустачира истифодае накарда бошад.

Банди 2. Агар мустачир мутааҳҳид шуда бошад, ки аз да-ромади моли мустачира маблағи 50 дирҳам бипардозад, то ин-қизои таърихи иҷора агар даромади он сол камтар аз 50 дирҳам бошад, фақат ба андозаи даромад иҷора хоҳад пардохт.

⁷⁷⁰ Иҷорагиранда.

⁷⁷¹ Агарчанде.

Банди 3. Ҳар гоҳ дар муддати ичора бидуни тақсир аз тарафи мустаҷир зиёне ба айни мустаҷира ворид ояд, дар маблағи ичора тақлил дода нахоҳад шуд.

Бақияи сафаҳоти ин фасл аз байн рафтааст.

Фасли сиву панҷум. Дар ҳаққи тасарруф (Виндешн Vin-deshn)

Банди 2. Ҳангоми арӯсӣ духтар танҳо ҳаққи тасарруфи молро дорад, ки падараш ба унвони ҷаҳизия ба ӯ дода бошад.

Банди 3. Шавҳар метавонад ба занони подшоҳзани худ ҳаққи тасарруф дар амволи хонаводаро эъто (ато) карда, ё ононро аз он ҳақ маҳрум созад.

Банди 4. Шавҳар наметавонад дар амволи хусусии зани худ тасарруфоте кунад.

Банди 5. Ҳар гоҳ дар зимни ақди издивоҷ, шарт шуда бошад, ки шавҳар ҳаққи тасарруф дар амволи зани худро надошта бошад, дар сурате ки баъд аз он касе чизе ба зан бахшад, шавҳар дар он чиз низ ҳаққи тасарруф нахоҳад дошт. Вале ҳар гоҳ издивоҷи онон фоқиди ҷунин шарте бошад, он чи баъдан ба тасарруфи зан дарояд, шавҳар дар он ҳаққи тасарруф дорад.

Банди 6. Ҳар яке аз шурако метавонад ҳар вақт бихоҳанд, аз ширкат канорагирӣ кунанд.

Банди 7. Ҳар гоҳ маълум шавад, ки муттаҳаб⁷⁷² (шаҳсе, ки ба ӯ тӯҳфа дода мешавад) баъд аз вафот фоқиди (ғум қардани) зану фарзанд ва моли дигаре бошад, айни мавҳуба(чизи додашуда) дубора ба мулкياتи воҳиб(тӯҳфадиҳанда) мутаваффо дар хоҳад омад, то бо он моле занеро ба номгонаи ӯ ба ситарзанӣ ба шавҳар диҳанд.

Банди 10. Ҳар гоҳ воҳиб(тӯҳфадиҳанда) тамоми дороии худро ба муттаҳаб(тӯҳфагиранда) ҳибба(тӯҳфа) кунад, муттаҳаб масъули пардохти дуёни(қарзҳои) воҳиб нахоҳад буд.

Банди 11. На фақат айни мавҳуба, балки самароти он низ пас аз қабз мутааллиқ ба муттаҳаб хоҳад буд.

Банди 13. Иҷрои ҳаққи тасарруф нисбат ба ҳайвонот ва бандагон мутафовит аст ва бандагонро наметавон монанди ҳайвонот шаллоқ зад ё озор дод.

⁷⁷² Тӯҳфагиранда.

Банди 14. Зан метавонад бо марде шарт кунад, ки то муддати муайяне ҳар фарзандеро аз шавҳараш пайдо кунад, мутааллиқ ба ӯ хоҳад буд (монанди ситарзан).

Банди 17. Пас аз озод кардани банда, молик дар сурате ки қаблан ба бандаи худ иҷозаи таҳсили мол дода бошад, наметавонад амволи ӯро тасоҳуб кунад.

Банди 18. Шавҳаре, ки ҳаққи тасарруф дар амволи зани худро дошта бошад, дар сурати талоқ додани зан аз он ҳақ маҳрум хоҳад шуд.

Банди 25. Ҳар гоҳ шахсе бо ризоияти шавҳар молеро ба зани ӯ бахшад, шавҳар метавонад дар сурати тамоюл дар он тасарруфоте кунад.

Банди 26. Ҳар гоҳ шавҳар қабул кунад, ки моли муайяне мутааллиқ ба завҷаи ӯ бошад, дигар ҳаққи тасарруф дар он молро нахоҳад дошт.

Банди 27. Фарзанде ки аз зани руспӣ (бад) ё мукорибати номашруъ ба амал омада бошад, на мутааллиқ ба зонӣ (зинокор) хоҳад буд ва на ба зония (зани зинокор), балки то синни булуғ бояд бо ҳазинаи ҳар ду таҳти таваҷҷӯҳи шахси солисе ниғадорӣ шавад.

Фасли сиву шашум. Дар муъомилоти фузулии зан нисбат ба моли шавҳар

Банди 1. Дар мавриди ихтилофи байни зану шавҳар қозӣ бояд ин нуктаро дар назар дошта бошад, ки дар ҳуқуқ ва мазоёи (подоши) подшоҳзан ва чакарзан (зани бевае, ки шавҳар кунад) бояд тафовут қоилад шуд.

Банди 2. Ҳамин тафовутро низ бояд дар мавриди фарзандони подшоҳзан ва чакарзан мучрӣ (чорӣ) дошт.

Банди 3. Мард ҳақ надорад нисбат ба зан ва фарзандони худ ситам раво дорад.

Банди 5. Фарзандоне, ки ба улёи (хонаводаи) худ ситам раво доранд, дар ду ҷаҳон ба уқубати бад гирифта хоҳанд шуд.

Банди 6. Зан низ бояд авомир ва хостаҳои шавҳарро итоат кунад.

Банди 8. Ҳуқуқ ва мазоёи чакарзан ва ситарзан бо фарзандони онон низ мутафовит аст.

Банди 9. Шавҳаре, ки пошохзани худро фақат дар тасарруфи моли муайяне мучоз карда ё қисмате аз амволи худро тахти ихтиёри ӯ қарор дода бошад, наметавонад дар идораи тамоми амволи шавҳар даҳлат кунад.

Банди 10. Ҳар гоҳ шавҳаре расман зани худро дар идораи амволи худ ва фарзандонаш мучоз карда бошад, дигар наметавонад дар маҳкама (додгоҳ) аз мудохилаи зан дар амволи хонавода шикоят кунад.

Банди 11. Ҳар гоҳ шавҳаре бидуни ин ки сареҳан подшоҳзани худро дар идораи амволи хонаводааш мамнӯъ карда бошад, наметавонад аз мудохилаи зан дар амволи хонаводааш шикоят намояд. Зан фақат метавонад аз он баъд тасарруф дар амволе кунад, ки худ молик аст.

Банди 12. Ҳар гоҳ зану шавҳар ҳеҷ кадом натавонанд моликияти худро нисбат ба моли муайяни хонавода ба субут расонанд, он мол мутааллиқ ба фарзанде ё фарзандоне хоҳад буд, ки аз он ду ба вучуд омада бошанд.

Банди 13. Ҳар гоҳ дар санаде шавҳар бо имзо ва мӯҳри худ подшоҳзани худро дар идораи амвол мучоз карда бошад, дигар наметавонад ӯро аз он ҳақ маҳрум созад, магар дар мавриди маводи 14 ва 17.

Банди 14. Ҳар гоҳ шавҳаре моли муайянеро ба зани худ баҳшида ва дар санад сареҳан зикр карда бошад, ки он зан ҳаққи ҳар гуна тасарруфиро дар он мол хоҳад дошт, бо вучуди ин, зан ҳақ надорад бидуни иҷозаи шавҳар он молро ба ғайр интиқол диҳад.

Банди 15. Ҳар гоҳ шавҳаре дар маҳкама (додгоҳ) ба зани худ нисбати зино диҳад, дар сурате ки аз он зан фарзанде мутаваллид шавад, то ҳангоме ки беиффати зан дар маҳкама (додгоҳ) ба субут нарасида, шавҳар ҳақ надорад аз додани нафақаи зан ва тифл худдорӣ кунад. Вале пас аз субути зония будани зан тамоми ҳуқуқ ва ановини ӯ қатъ хоҳад шуд.

Банди 16. Шавҳаре, ки айн ё даромади моли муайянеро ба зан баҳшида бошад, наметавонад ба ин узр аз додани нафақа худдорӣ кунад.

Банди 17. Шавҳаре, ки расман зани худро дар тасарруфи амволи худ мучоз карда бошад, дар сурати сӯистифода аз он

ҳақ, шавҳар метавонад занро думартаба (дубора) аз он ҳақ маҳрум созад.

Фасли сиву ҳафтум. Дар тамлики(соҳибшудан, тасарруф кардан) амвол (Хостак хештан дотан)

Банди 1. Моле, ки молик онро бо ризоияти худ расман ба дигаре таслим карда бошад, қонунӣ шинохта мешавад.

Банди 2. Шахс мумкин аст моли муайяни худро ба тифле бахшад, ки ҳанӯз мутаваллид нашудааст, дар ин сурат улёи (валии) тифл ҳаққи истифода аз мановфеъи молро қабл аз таваллудуи тифл нахоҳад дошт.

Банди 3. Молик мумкин аст дигареро мӯҷоз кунад, ки моли муайяни ӯро ба ҳар касе ки бихоҳад, тамлик кунад. Дар ин сурат аз замони таъйини молики ҷадид, айн ва мановфеъи мол мутааллиқ ба молики ҷадид хоҳад буд.

Банди 4. Шахс метавонад моли худро ба ҳар василае ки бихоҳад, ба дигаре тамлик (молик шудан) кунад. Машрут (ба шарте, ки) бар ин аст, ки собит шавад мол мутааллиқ ба ӯ будааст.

Банди 5. Муъомила дар моли ғайр мамнӯъ аст ва агар касе молеро, ки мутааллиқ ба ғайр буда, ба дигаре интиқол диҳад, дар сурати субут, он мол бояд мустарад(баргардондашуда) гашта, фурушанда бояд аини молро ба молик баргардонад.

Банди 6. Зан наметавонад даъвои моликияти молеро бикунад, ки ба шавҳараш бахшидаанд.

Банди 7. Марде, ки ваъдаи зановшӯӣ ба зане дода ё ҳар гуна ваъдае, ки нисбат ба муъомилот ба дигаре бидиҳад, бояд тибқи қавли худ амал кунад.

Банди 9. Касе ки моли ғайрро ба дигаре фурухта бошад, ҳар гоҳ натавонад айн ё мисли онро харидорӣ ва ба муштарӣ бидиҳад, бояд қимати онро ба муштарӣ бидиҳад.

Банди 11. Ҳар гоҳ касе, ки мотараки ӯ фақат се ҳазор дирҳам қимат дошта, бидуни қайд дар васиятнома ё санаде фақат шифохан ба се шахси мухталиф ва дар авқоти мухталиф ба ҳар як ваъдаи атои ду ҳазор дирҳамро додааст, дар ин сурат бояд ду ҳазор дирҳамро ба шахси охарӣ ва ба ду нафари аввалӣ фақат нафаре 500 дирҳам дод.

Банди 14 ва 15. Зурвондод акида дорад дар мавриди моддаи фавқ, агар тибқи се васиятномаи мухталиф, мутаваффо ду ҳазор дирҳамро дар авқоти мухталиф ба шахсе бахшидааст, фақат нафари охарӣ тибқи охарин васиятнома ду ҳазор дирҳам хоҳад гирифт. Вале агар шифоҳан ба се нафар чунин қавле додааст, се ҳазор дирҳамро бояд ба таври мусовӣ (баробар) байни онон тақсим кард.

Банди 16. Ҳар гоҳ касе миқдори вачҳеро ба марде бидихад, ки харҷи арӯсии духтараш кунад, агар духтар қабл аз издивоҷ фавт намояд, он вачҳ ба падари духтар хоҳад расид, зеро падар вориси духтари худ аст.

Банди 18. Дар сурате ки падари духтар низ фавт карда бошад, он вачҳ ба ақвоми духтар хоҳад расид.

Банди 22. Агар касе молеро ба фарзанди дигаре бахшида бошад, дар сурати фавти воҳиб мол мутааллиқ ба фарзанди аршади он шахс хоҳад буд.

Банди 25. Тарафайни муомилаи амлок то се рӯз ихтиёри фасхи (барҳам хӯрдани) муъомиларо хоҳанд дошт. Дар ин сурат, ҳар гоҳ боеъ то се рӯз мулкро ба муштарӣ таслим накард ё муштарӣ дар зарфи се рӯз моли мабеъро мутолаба накард, муомила фасх мегардад.

Банди 16. Зане, ки қитъаи чавоҳиреро аз шавҳари худ дарёфт карда, ҳар гоҳ то се рӯз шавҳар онро мутолаба накард, он гавҳар мутааллиқ ба зан хоҳад буд.

Банди 27. Муддати хиёри (ихтиёр) фасх дар мавриди муъомилаи ғӯсфанд низ се рӯз аст.

Банди 28. Ҳибба бидуни қабули мутҳаб қонунӣ шинохта намешавад.

Фасли сиву ҳаштум. Нукоте чанд роҷеъ ба иҷрои ҳукм (воҷаки чанд не картак даштан)

Банди 1. Муддати анҷоми бозрасӣ ва такмили парванда ва ирсоли он аз тарафи доварон ба мӯбадон ва аз мӯбадон ба Ҳаворситонро наметавон қаблан пешбинӣ кард.

Банди 2. Таъйини рӯзи инъиқоди додгоҳ барои расидагӣ ба даъовӣ бар ўҳдаи раиси додгоҳ аст (бузургдовар).

Банди 3. Мӯбадон ва доварон бояд нукоти муҳими парванда ва ёддошти мухтасаре роҷеъ ба натоиҷи бозпурсии ҳудро

навишта, ба мӯҳри худ мамҳур ва бо парванда ба раиси додгоҳ таслим кунад.

Банди 4. Додгоҳ бояд бидуни машварат ё мудохилаи бозпурсон (муфаттишон) бар тибқи маводи қонун иқдом ба судури раъй намояд.

Банди 5. Ҳар гоҳ миқдори дайн 1000 дирҳам бошад, ҳарчанд соле, ки аз пардохти дайн гузашта бошад, суди онро низ бояд ба он афзуда, то ба миқдори 1000 дирҳами дигар бирасад.

Банди 6. Шахсе ки муттаҳам ба иртиқоби ҷароими (содир кардани гуноҳ) мухталиф бошад, бояд ба ҳар ҷурми ҷудогона расидагӣ намуд.

Банди 7. Ду нафар аз афроди хонаводаи муштарак ҳар гоҳ бихоҳанд аз ҳам ҷудо шаванд, яке аз онҳо наметавонад дигаре ро бо ин сабаб ки мубаззар ва муталлаф (талафкор) аст, аз саҳми амволи муштарак маҳрум намояд.

Банди 8. Ҳар гоҳ зани бевае, ки раёсати хонаводаро ўҳдадор бошад, муртақибӣ ҳилофи иффат шавад, бояд барои фарзандони сағираш қаййиме таъйин намоянд.

Банди 10. Ҳар гоҳ дойин дар зимни шикоятӣ худ аз маҳкама (додгоҳ) вусули (расондани) дайнӣ худро аз мадюн хостор шавад, шахсан ҳақ надорад аз мадюн мутолабаи дайн кунад. Вале агар аз маҳкама (додгоҳ) исботи дайнӣ худро хостор шавад, метавонад пас аз субут ва таҳаққуқи дайн иқдом ба вусули он намояд.

Банди 11. Зиндонбоне, ки дар дастгирии зиндонии худ муваффақ шуда бошад, ба муҷозоти ҳафифтаре (сабуктаре) маҳкум хоҳад шуд.

Банди 12. Дар мавриди шахсе ки маҳкум ба эъдом (куштан) шуда бошад, ҳар гоҳ пас аз иҷроӣ ҳукм ва поин овардани маҳкум аз дор зинда бошад, бояд пурсишномае тавассути маъмури иҷроӣ ҳукм (касе ки маҳкумро ба дор овехтааст) танзим гардад (чун такрори иҷроӣ ҳукми эъдом дар мавриди чунин маҳкуми мамнӯъ мебошад, боист мадраке дар даст бошад, ки собит намояд маъмури иҷроӣ ҳукм дар қораш сустӣ раво надошта ва ҳукмро ба ҳубӣ иҷро кардааст).

Банди 13. Нисбат ба муттаҳами боздоштшудае, ки дар маҳкама (додгоҳ) табрай (авф) шудааст, набояд ўро монанди зин-

дониёни муқассир озод намуд (балки бояд бо камоли эҳтиром, пас аз узрҳои озод сохт).

Банди 14. Дар сурате ки боздошт шудани муддаъӣ ва муддаъӣ илайҳ ҳар ду лозим бошад, набояд он ду нафарро дар як макон боздошт намуд (чун мумкин аст бо якдигар садамае ворид созанд).

Банди 18. Ҳар гоҳ зонӣ ё зония қабл аз пардохти товон (чарима) фавт намояд, пардохти он бар ўҳдаи ҳамсари ў хоҳад буд.

Банди 22. Дар мавриди эроди зарб (зарбазанӣ), қозӣ бояд маҳалли эрод ва чигунагии зарб ва шахсияти зориб (зананда) ва мазруб (задашаванда) ва иллати зарбро дар назар гирад.

Банди 23. Дар мавриди захми амиқ ва хунрезӣ ва қатъ ё шикаста шудани андом ё канда шудани мӯй ё шиканча кардани тараф қозӣ бояд диққат кунад, то дар қазоват гумроҳ нашавад.

Банди 25. Ҳар гоҳ маҳкум қодир ба пардохти чаримаи нақдии худ набошад, маҷбур ба анҷоми ҳадамоти кайфарӣ (муҷозот) хоҳад буд.

Банди 26. Дар мавриди дуздӣ микдори чаримаро бояд ба андозаи қимати моли масруқа (дуздадашуда) таъйин намуд. Дар мавриди дастбур, ғорат ва чаповул баробари қимати мол чарима таъйин кард. Ва дар мавриди эроди зарб ё захм ё тавлиди садамоти ҷисмӣ, илова бар пардохти дия ба тараф ё ба хешони ў маҳкама (додгоҳ) бояд муқассирро (гунаҳкор, кӯтоҳи карда) низ ба кайфар (муҷозот) расонад.

Банди 27. Ҳадди аксари чарима дар мавриди зино 300 дирҳам аст.

Банди 28. Касе ки муттаҳам ба сирқат (дуздӣ) шуда бошад, ҳар гоҳ дар авроқи пурсишнома далоиле бар алайҳи ў набошад ва ду нафар шоҳид низ бар алайҳи ў шаҳодат надиханд, муттаҳам озод хоҳад шуд. Вале ҳар гоҳ нисбат ба далоили мавҷуда дар парванда иддае аз қазовати онро кофӣ надонанд, наметавон муттаҳамро ба беш аз як сол зиндонӣ маҳкум намуд.

Банди 29. Ҳар гуна қарордоде, ки тибқи қонун тадвин ва имзо ва мӯҳр шуда бошад, расмӣ ва лозимуличроост.

Банди 30. Маҳкама (додгоҳ) бояд ба ҳар гуна иттиҳоме, ки муттаҳам дар айна муҳокима ба муддаъӣ нисбат бидиҳад, расидагии комил намояд.

Банди 33. Ба гардани муттаҳам ба чодугарӣ бояд тавқе овехт, то ҳама кас онро бишносанд.

Банди 34. Ҳаққи тадвини асноди расмӣ бояд ба андозаи қимати моли мавриди қарордод бошад. Яке аз ҳуқуқдонон 2/6 қимат ва дигаре 3/10 навиштааст. Вале дар ҳар сурат, ҳаргиз набояд аз 75/100 қимат таҷовуз намояд (афзун шавад).

Банди 35. Ҳар гоҳ қимати моли мавриди қарордод ҳабаҳ диҳам бошад, набояд беш аз ду диҳам ҳаққуттадвин дарёфт дошт.

Банди 36. Мундариҷоти қарордод бояд возеҳ ва рофеъи ҳар гуна шакку тардид бошад.

Фасли сиву нӯҳум. Қазоват дар мавриди баҳусус (Қазоват дар супоришҳои махсус) (чандвочак паномчашт авовик нигариштан)

Банди 1. Агар падаре гуфта бошад: Ҳамеша писари аршади ман тавлияти (сардории) маъбади мавкуфаи маро хоҳад дошт, дар ин сурат, пас аз ғавти падар писари аршад ва дар сурати ғавти писари аршад тавлият ба писари баъдӣ хоҳад расид.

Банди 2. Ҳар гоҳ касе фарзанди дигареро ба фарзандхонадагӣ ихтиёр кунад, хангоме ҳар ду тараф мукаллаф ба анҷоми тақолифи худ хоҳанд буд, ки он воқеа дар дафтари давлатӣ ба сабт расонида бошанд.

Банди 3. Баҳром аз қавли Озодмеҳр гуфтааст: Падар метавонад барои худ ва писари худ фарзандхонде интиҳоб кунад ва иҷборӣ ба сабт расонидани он дар дафтари давлатӣ нахоҳад дошт.

Банди 5. Мизони ҳисороти молӣ ҳамон миқдорест, ки дар матни қарордод таъйин шудааст.

Банди 7. Агар мундариҷоти қарордоде гӯяд: Ин молро фалон ва фалон то хангоме ки ҳар ду зиндаанд, муштарақан молик хоҳанд буд, дар ин сурат ҳар гоҳ яке аз онон ғавт намояд, дигаре наметавонад тамоми он молро молик шавад.

Банди 9. Ҳар гоҳ марде дар замони ҳаёти худ фарзандхонди худро қоиммақоми худ накарда бошад, фарзандхонд ҳаққи идораи амволи падархонди худро қабл аз вафоти ӯ нахоҳад дошт.

Банди 10. Агар касе манофеъи мулкери барои муддати даҳ сол ба шахси дигаре бад-ин шарт бидиҳад, ки он шахс духтари ӯро ба завҷият ихтиёр кунад, дар сурати имтиноъ аз издивоҷ, он шахс ҳаққи истифода аз манофеъи мулкери нахоҳад дошт.

Банди 11. Агар касе гӯяд: Аз имрӯз то хотимаи моҳ ҳар рӯз як дирҳам ба ту хоҳам дод, он кас бояд то охири моҳ 31 дирҳам ба ӯ бипардозад.

Банди 13. Агар касе гӯяд, то санади интиҳоби писархонди худро мӯҳру имзо накардаву дар дафтари давлатӣ ба сабт нарасонам, ин мулк дар тасарруфи ту боқӣ бимонад, дар ин сурат, ҳар гоҳ он кас танҳо санадро мӯҳру имзо карда, вале ба сабт нарасонда бошад, мулк дар тасарруфи шахс боқӣ хоҳад монд.

Банди 15. Агар касе гӯяд: Аз дороии худ он чиро, ки Меҳр ва Фаррух пешниҳод кунанд, ба ту хоҳам бахшид, дар ин сурат, ҳар гоҳ Меҳр аспе ва Фаррух говро пешниҳод кунад, ҳар ду ро бояд ба он шахс дод, вале агар бигӯяд, он чиро, ки Меҳр ё Фаррух пешниҳод кунад, бинобар мундариҷоти ғавқ танҳо асп ё гов ҳар қадом ки воҳиб моил бошад, бояд ба муттаҳаб бидиҳад.

Банди 16. Агар дар қарордод чунин шарт шавад, ки: Ҳар гоҳ ман ба ду шахр Канор ва Обир наравам, ба ту сӣ дирҳам хоҳам дод. Дар ин сурат, агар ба ҳар ду шахр нарафт, бояд вачҳро (пулро) бипардозад. Вале агар навишта бошад: Ҳар гоҳ ман ба Канор ё Обир нарафтам, сӣ дирҳам ба ту хоҳам дод, ба ҳар яке аз он ду шахр ки рафт, аз пардохти вачҳ муъоф аст.

Банди 17. Агар Фаррух шарт кунад, ки дар сурати рафтани ӯ ба Канор 12 дирҳам аз Меҳр бигирад, дар сурати рафтан, субути он бар ӯҳдаи Фаррух аст. Вале агар Фаррух шарт кунад, ки дар сурати нарафтан 12 дирҳам ба Меҳр бидиҳад, субути нарафтан бар ӯҳдаи Меҳр аст.

Банди 19. Агар шарт шуда бошад, ки моли муайяне аз хангоми булуғ мутааллиқ ба касе бошад, он кас наметавонад қабл аз булуғ онро мутасарриф шавад.

Банди 20. Мумкин аст падаре дороии худро ба яке аз фарзандони худ васият кунад, дар ин сурат агар он фарзанд хангоми марғи падар зинда бошад, молики дороии падари худ хоҳад буд.

Банди 22. Агар касе васият кунад, ки духтари ӯ бояд ба андозаи писараш ирс бибарад, ё он чи ки ба писараш мерасад, ба

духтар низ дода шавад, ё духтар ва писараш дар мотараки ӯ саҳим бошанд, бояд тибқи васияти мутаваффо рафтор кунанд.

Банди 24. Ҳангоме саҳмулirsi хешовандон тибқи қонун тақсим мешавад, ки мутаваффо бидуни васият даргузашта бошад.

Банди 27. Ҳар гоҳ падаре мотараки (мероси) худро ба ду писарони худ васият карда бошад ва ҳангоми ғавти падар танҳо яке аз писарон зинда бошад, писари зинда молики нисфи мотараки падар хоҳад буд.

Банди 34. Ин ду ҷумалот «То ҳангоми болиғ шудани тифли ман» ва «То ҳангоме ки тифли ман сағир аст» ҳар ду дорои мафҳуми воҳид аст.

Банди 35. Агар касе гуфта бошад: Аз замоне ки тифли ман ба синни булуғ бирасад, ин мулкро ба шумо медиҳам, молик метавонад қабл аз булуғи тифл низ онро таслим кунад. Вале агар гуфта бошад: Замоне ки тифли ман сағир аст, ин мулкро ба шумо медиҳам, бояд ғавран онро ба тараф бидиҳад ва наметавонад дар таслими он таъхир кунад.

Банди 36. Ин ду ҷумла: «То хотимаи сол» ва «Аз таърихи хатми сол» ҳар ду дорои мафҳуми мухталифанд.

Банди 37. Агар касе гӯяд: «Ман ин корро хоҳам кард», яъне он корро ба поён хоҳад расонид. Вале агар гӯяд: «Ман ин заминро кишт хоҳам кард», яъне фақат як ҳосил бояд бардошт кунад.

Банди 38. Агар касе васият кунад: «Дар сурати таваллуди чанин нисфи мотараки ӯ ва дар сурати адами таваллуд тамоми он насиби мусӣ лаҳ бошад, мотаракро наметавон қалб аз итминон ба таваллуд ё адами таваллуди чанин ба мусӣ лаҳ таслим намуд».

Ҳасли ҷилум. Вазоифи кордорони (мақомоти) додгустарӣ (Дотубарон)

Банди 1. Доварон (додварон) бояд ҷигунагии қазияи мавриди даъворо таҳқиқ карда, ба далоил, шавоҳид ва ҳақоиқи он бо қамоли диққат расидагӣ кунанд.

Банди 2. Ҳангоми расидагӣ довар бояд ба нуқоти зер қомилан таваҷҷӯҳ кунад:

а) вақти боздошт ва ҳангоме ки мутиаҳам амали мавриди иттиҳомро муртиқиб шудааст;

б) оё аз муттаҳам бояд замонат гирифт ё хайр?

в) оё расидагӣ ба даъво бояд ғавран ба амал ояд ва оё расидагии даъво дар салоҳияти ўст ё на?

г) оё иқдомоте барои ҷилавгирӣ аз маҳви асароти ҷурм бояд ба амал ояд? Оё муттаҳам дар садади фиреб ё маҳфӣ кардани ҳақиқат ё тазоҳур ба бетақсирӣ аст?

д) оё муттаҳам сафедпӯст аст ё сиёҳмард ё сиёҳзан?

е) тамоми мушаххасот ва хусусиёти муттаҳамро бояд маълум кард, рӯҳия ва тарзи посухи муттаҳам ва ашёе, ки бо ӯ ҳамроҳ будаву иттиҳомоте, ки ба ӯ нисбат дода шудааст.

Банди 3. Агар доварон бо камоли самимият ва диққат вазоифи муҳаввалаи худро анҷом надиханд, риштаи назми умумӣ гусаста шуда ва ҷаҳон рӯ ба вайронӣ хоҳад ниҳод.

Банди 5. Шикаст додани рӯҳи шар(р) ва берун рондани бадихо аз кишвар ва ҷаҳони баста ба мизони қобилият ва рӯҳи адолатпарварӣ ва ҳисси вазифашиносии додварон аст ва ҷунончи яке аз ҳуқуқдонон гуфтааст: Сушт ва нотавон кардани бадӣ дар ҷаҳон ба ўҳдаи қузот аст. Уламои дин низ гуфтаанд: Вазифаи қозӣ нобуд кардани шар(р) дар ҷаҳон аст.

Банди 6. Вазоифи мӯбадон. Ниғаҳдории вучуҳи ҷаҳизия ва ҳазинаи арусии духтароне, ки муваззаф ба акди ситарзанӣ мебошанд, бар ўҳдаи мӯбадон аст.⁷⁷³

Банди 7 ва 8. Ҳар гоҳ мӯбаде нисбат ба ҳифзи амволи оташкада ё вучуҳе, ки ба таври амонат ҳастанд, ба ӯ супурда шуда, хиёнат ё кўтоҳӣ кунад, муқассир шинохта шуда, тибқи раъйи догоҳи мӯбадон ба кайфар (мучозот) хоҳад расид.

Банди 10. Табақоти авом муваззаф ба итоат ва пайравӣ аз ғатовӣ ва гуфтаҳои мӯбадони мӯбад ҳастанд, зеро ӯ мучоз ва маъмури тарзи иҷроӣ авомир ва навоҳии (фаромини, фармонҳои) дин аст.

Банди 12. Вазоифи варсардор (мӯбаде, ки маъмури иҷроӣ довариӣ эзидист).

Варсардор маъмури иҷроӣ вар ва анҷоми ташрифоти динӣ дар мавриди вар ва қироати оёти муқаддас, навиштан, сабти аснод роҷеъ ба вар буда, муваззаф ба анҷоми ҳар гуна маъму-

⁷⁷³ Эҳтимол мисли ғайолияти имрузии нотариусҳо мубадон дар баъзе аз масоили оилавӣ нақш доштанд.

риястет, ки аз тарафи қозӣ дар ин маврид ба ӯ муҳаввал шуда-аст.

Банди 14. Вазофи устондорон (волиён). Мӯътамидину умано ва устондорон бояд вучӯҳ ё ашёе, ки аз мардум аз сӯи маҳкама (додгоҳ) дарёфт мекунанд, амонатан ниғаҳдорӣ кунанд ва дар мавқеи лузум ба соҳибони он мустарад доранд ва ҳар гоҳ аз мақомоти болотар ба онҳо амр шавад, ки он ашёро ба фуруш расонанд, бояд бо камоли садоқат онро анҷом дода ё дар мавқеи истирдоди ашё бояд таваҷҷӯҳ кунанд, ки ба молики асли баргардад.

Банди 15. Вазоифи оморгар, ҳисобдор ва хубра (эксперт). Оморгар бояд дар таъйини нархи ашё маҳорат ва таҷрибиёти кофӣ дошта, таваҷҷӯҳ кунад моли мавриди иддаё аз тарфаи маҳкум ба тарафи зӣ ҳақ мустарад гардад ва агар маҳкум ва ҳоким аз хешони якдигар бошанд ва аз таслим ва қабзи моли мавриди баҳс худдорӣ кунанд, онро гирифта ба ҳоким таслим кунад, дар сурате ки қавле ё навиштае бояд байни тарафайн ба амал ояд, бар он амал назорат кунад ва ҳар гоҳ хисорот ё айне ба моли мавриди даъво воридшуд, товони лозимаро аз тараф вусул намояд ва дар мавриди пардохти ҷарима онро ба мавқеъ дарёфт кунад.

Банди 16. Вазоифи раиси оморгар (Радди оморкорон).

Дар сурате ки тараф аз таслими мол ё вучӯҳи(маблағи) мавриди даъво худдорӣ кунад ва ё маъюб ё камтар аз қимати лозима мустарад (баргардондашаванда) дорад, раиси оморгар метавонад тарафро бо пардохти хисороти лозима ҷамрима кунад.

Банди 17. Оморгарон бояд дар фанни муҳосиба маҳорати комил дошта бошанд.

Банди 18. Авомии мӯбадони мӯбад дар мавриди анҷоми таширифоти вар бояд бо камоли диққат иҷро гардад.

Банди 20. Вазоифи зиндонбон. Зиндонбон бояд дар ҳифзи зиндонӣ диққати том мабзул дошта, асомӣ⁷⁷⁴ ва мушаххасот, рӯзи озодӣ ва навъи маҳкумияти ҳар якро дақиқан ёддошт кардаву бидонад.

⁷⁷⁴ Номҳо.

Банди 22. Вазоифи шахна – посбон (полис, кӯйбонон ё прокуророн). Вазоифи кӯйбон назорат дар иҷрои саҳеҳии авомир, навоҳӣ, ҳукумат, ҷилавгирӣ аз дуздӣ ва соири ҷароим аст.

Банди 23 ва 24. Шухуд бояд ном ва мушаххасоти касе ки бар лаҳ ё алайҳи онҳо шаҳодат медиҳанд, бидонанд. Вале агар яке аз кузот ё соҳибмансабони додгустарӣ барои шаҳодат ҳозир шаванд, танҳо дониستاني ном ё мушаххасоти тараф кофӣ хоҳад буд.

Банди 29. Дараҷадорони кӯйбонӣ – (прокурорӣ -шаҳрбонӣ) бояд пас аз ҳусули яқин ва итминони комил нисбат ба сикҳати ном ва мушаххасоти мучрим ўро ҷалб ё тавқиф намоянд, зеро дар сурати ҷалби шахси дигаре ғайр аз мучрим масъули авоқиби он хоҳанд буд.

Фасли чилу якум. Дар лузуми тавдин, мӯҳр ва имзо кардани қарордодҳо

Банди 1. Тарафайни мутааҳҳидин (тарафайни шартнома) бояд ҳар як нусхае аз таахҳудномае, ки бо имзо ва мӯҳри тараф расида, дар даст дошта бошанд.

Банди 2. Ҳар гоҳ ироаи таахҳуднома ё қарордод дар маҳкама (додгоҳ) лузум пайдо кунад, тараф бояд онро ба шахси мӯътамаде супурда, то пас аз рафъи эҳтиёҷ дубора ба ӯ бозгардонад.

Банди 4. Ҳар гоҳ зан ва шавҳар муштаракан аз шахсе дайне дарёфт кунанд, дойин метавонад ба ҳар як аз онҳо, ки бихоҳад, рӯҷӯ намояд.

Банди 7. Раиси хонавода муваззаф аст дар сурати вучуди қарордод издивоҷи ситарзаниро дар мавриди яке аз афроди хонавода анҷом диҳад.

Банди 8. Ҳар гоҳ зане, ўҳдадори раёсати хонавода буда, муртакиби зино гардад, аз раёсати хонавода маъзул мегардад.

Банди 9. Мард ҳақ надорад занро ба узви ситарзан будан талок диҳад.

Банди 10. Духтаре, ки ба ризоитяи худ ба унвони ситарзанӣ издивоҷ кунад, баъдан ҳақ надорад ин унвонро аз худ салб намояд.

Фасли чилу дуввум. Ақоиде дар мавриди мухталиф

Банди 1. Дар сурати таъйини васӣ тавассути мусӣ вараса ҳақ надорад дар тарака мустақилан тасарруфоте намояд.

Банди 2. Дар сурати таъйини васӣ банда бояд авомири ҳар як аз варасаро иҷро намояд.

Банди 4. Ҳар гоҳ байни писарони мутаваффо яке ҳозир ба пардохти тамоми дуҷони падар шавад, идораи мотараки падар ба ўҳдаи ў хоҳад буд.

Банди 5. Тарафи мудофеъ наметавонад қабл аз субути ид-даъои худ дар маҳкама маддаъии тараф воқеъ шавад.

Банди 6. Дар сурате ки яке аз варасаи сағир ба ҳадди булуғ расад, метавонад васиро аз идомаи даҳлат дар муҳокимоти хонавода ҷилавгирӣ намояд.

Банди 7. Агар касе гуфта бошад: Ин молро то ҳангоме ки ман ирода кунам, дар тасарруфи шумо бошад. Дар сурати ғавт мол ба варасаи ў бармегардад, зеро ирода бо марг аз байн ме-равад.

Банди 8. Агар касе молеро то булуғи писараш ба дигаре бидиҳад, бояд дар понздаҳсола шудани писараш ба ў мустарад гардад.

Банди 10. Агар дар иҷоранома қайд шуда бошад, ки мулки мавриди иҷора то таъйини мустацири сонӣ дар дасти мустаци-ри феълӣ боқӣ бимонад, мустацир метавонад мунтаҳо то марги муҷир (иҷорадиҳанда) онро дар тасарруф дошта бошад.

Банди 11. Падар метавонад тамоми дороии шахсии худро (ғайр аз моли муштараки хонавода) ба яке аз фарзандони худ тамлик намояд.

Банди 14. Агар дар санад қайд шуда бошад, ки тараф мета-вонад молро то ҳангоми рӯҷӯи молик дар тасарруф дошта бошад, пас аз марги молик қоиммақоми ў метавонад рӯҷӯ на-мояд.

Банди 16. Ситарзан метавонад нисф аз саҳми ҷаҳизияи худ-ро асосияи манзил ва нисфи дигарро вачҳ (маблағ) дарёфт до-рад. Вале асосия набояд беш аз як саввуми ҷаҳизия ($1/3$) бошад.

Банди 17. Касе ки молеро ба дигаре тамлик намояд, бояд санади моликият ё асноди марбут ба онро ба тараф таслим ку-над.

Банди 19. Ҷароими маргарзон (воҷибулқатл)-ро бояд бо камоли диққат расидагӣ ва натиҷаи таҳқиқотро дар варақаи пурсишнома забт ва дарҷ намуд.

Банди 20. Варақаи пурсишнома бояд ҳовии тамоми мушаххасоти мучрим ва таҳқиқот нисбат ба ҷурм буда, дар хотима кайфияти ҷурмро низ тибқи раъйи мӯбадони мӯбад дар он дарҷ ва ба имзову мӯҳри (мӯбадони мӯбад) расонид.

Банди 21. Дар ҷароим нисбат ба Худо ва шоҳ ва ҷароим нисбат ба мазҳаб ва мамлакат низ бояд махсусан варақаи пурсишнома танзим намуд.

Банди 22. Дар ҷои дигаре омадааст: Дар ҷароими яздондушманӣ, ҷароим нисбат ба шоҳ ё руасои мамлакат, ҷурми аҳдшиканӣ (мӯҳр ва дарҷ), хиёнат (ашмуғӣ), бедодгарӣ ва илҳод (зидди дин) низ бояд варақаи пурсишнома танзим намуд.

Банди 23. Дар варақаи пурсишнома илова бар ҷароими бузург бояд тамоми ҷароими кӯчаке ҳам ки мучрим муртакиб шудааст, қайд намуд.

Банди 25. Сӯисобиқа ва бадномии мучрим дар маҳалли сукунат ва шӯҳрати ӯ ба фиқс ва бедодгарӣ низ аз далоили субути ҷурми мунтасиба ба муттаҳам аст.

Банди 26. Ҳар гоҳ мучрим дар чанд маҳал иқоматгоҳ дошта бошад, дар сурате ки дар ҳар як аз маҳалли иқоматгоҳи ӯ мардум ўро ба иртиқоби ҷурми мундариҷа дар пурсишнома муттаҳам кунанд, далеле бар субути он ҷурм аст.

Банди 27. Кайфари (муҷозоти) ҳар ҷурме бояд тибқи қонун ва нисбат ба дафаъоте бошад, ки мучрим муртакиби ҷурм шудааст.

Банди 29. То замоне ки ҷурми муттаҳам ба марҳалаи субут нарасидааст, бояд аз ҳар гуна танбеҳ ё зиндонӣ кардани ӯ худдорӣ кард.

Банди 30. Фарзанди ҷакарзан (зани бевае, ки шавҳар кунад) нисбат ба шавҳари модари худ симати фарзандиро хоҳад дошт.

Банди 32. Дар ҷои дигаре омадааст, ки нисбат ба фарзандони зани бева бояд дар ҳар маврид тавре рафтор намуд, ки гӯё фарзанди ҳамон хонавода ҳастанд.

Банди 33. Нисбат ба фарзандони ситарзан бояд дар ҳар сурат монанди фарзанди ҳақиқӣ ва шахсӣ рафтор намуд.

Банди 35. Мороспанд, яке аз радон гӯяд: Тавлияи масочиди шахсӣ пас аз марги падар ба фарзанди ӯ мунтақил намешавад, вале Гашанчам, ради дигаре гӯяд: Мешавад.

Банди 38. Ба ақидаи Радурмузд тавлияти масочиди шахсӣ пас аз марги молик ҳаққи ҳоқими шаръист.

Банди 40. Ҳар гоҳ ғуломе, ки чузви мутааллиқоти мулкӣ ба дигаре мунтақил шавад, беҳтар аст онро низ дар санади мулкият мутазаққир шуд.

Банди 44. Касе ки даромади амлоки худро дар айёми Фарвардингон барои анҷоми умури динӣ ва хайрот ба номгона ва шодии равони худаш ба духтари худ супурда бошад, духтар метавонад фақат дар айёми панҷ рӯзи Готҳо, ки онро рӯзҳои Фарвардингон хонанд, даромади он молро мутасарриф шавад.

Банди 45. Бинобар навиштаи шоҳ Яздигурди дуввум, Анушервон «Ваҳудот», «Фаранбағ», «Отропочит», «Одропоти Зардушт» (мӯбадони мӯбади замони Яздигурди аввал), ки дар садаи даҳуми ҳазрати Зардушт мезистаанд, ҳама ҳамаср шинохта мешаванд.

Банди 46. Дороии чодугароне, ки ба василаи аъмоли чодугарӣ зараре ба касе расонда бошанд, мутааллиқ ба шахси мутазаррир хоҳад буд.

Банди 47. Тибқи фармони махсус дар ҳар шахре амволеро, ки ба чурми таблиғи зандикӣ (зандикӣ) бо гаравидан ба зандиқон (касоне, ки аз дини зардуштиён хориҷ мешаванд) забт шавад, мутааллиқ ба подшоҳ хоҳад буд.

Банди 48. Касе ки молеро ба унвони анҷоми арӯсии духтаре ба ақди сатаразанӣ ба касе супурда бошад ва он кас он молро барои сохтмони маъбаде масраф намояд, наметавонад ба ин узр аз додани махориҷи арӯсии он духтар худдорӣ кунад.

Банди 50. Ба ақидаи Мороспанд аҷри сохтани маъбад бо анҷоми арӯсии духтаре бо ақди ситарзанӣ баробар аст.

Банди 56. Тибқи фатвои мӯбади Озархӯра ҳеҷ марде ҳақ надорад зани беваеро бо никоҳи подшоҳзанӣ ба никоҳи худ дароварад.

Банди 57. Бинобар раъйи Барзозар чунин амале мумкин аст, зеро мо метавонам фарзанди дигареро ба фарзандӣ бипазирем.

Банди 58. Чунин ақдеро бояд монанди қабули фарзандхондагӣ дар дафтари доварон сабт карда, имзо ва мӯҳр намуд.

Банди 61. Иқрор ва этироф ҳангоме саҳеҳ ва мӯътабар аст, ки ба имзо ва мӯҳри мӯътариф расида бошад.

Банди 63. Ҳар гоҳ касе аз ҳавзаи қазоии (қазовати) доваре ба ҳавзаи дигаре рафта, муртакиби чурме шавад, довари маҳалли иртиқоби чурм бояд ба қазия расидагӣ кунад.

Банди 64. Дар мавриди ғавқ қозӣ бояд танҳо ба чурме, ки мучрим дар ҳавзаи маъмурияти ӯ анҷом додааст, расидагӣ кунад, на ба чурми дигаре, ки хориҷ аз ҳавзаи ӯ муртакиб шудааст.

Банди 67. Мадюн наметавонад аз дойин моли мархунро ба унвони ин ки ҷаҳизияи ситарзанест, қабл аз пардохти дайн мутолаба намояд.

Банди 68. Ҳуққом муваззафанд фаромини шоҳиро навишта, имзову мӯҳр намуда, сипас онро дар маърази иттилои омма қарор диҳанд.

Банди 74. Фарзандон ва наваҳои (набараҳои) ғуломи маъбид бояд монанди улёи худ дар он маъбиди махсус хидмат кунанд.

Банди 76. Молик ҳақ надорад амволи ғуломи нимозоди худро тасоҳуб (соҳибӣ) намояд.

Банди 79. Қарздор мумкин аст моли ба гаравдодашударо ба дойин бифурӯшад.

Фасли чилу сеюм. Қавонине чанд аз навиштаҷот ва ақоиди пешинӣ

Банди 2. Ётирофи гуноҳ дар маҳкама (додгоҳ) аз шиддати муҷозот нахоҳад кост.

Банди 4. Дар даъовии ҳуқуқӣ вакили муддаъӣ метавонад ба ҷои муваккили худ дар маҳкама (додгоҳ) ҳозир шавад, вале дар даъовии ҷиноӣ муддаъӣ шахсан дар маҳкама (додгоҳ) ҳозир шуда, шикоят намояд.

Банди 6. Дар замони Хисрави Кубодон фаромини зер аз тарафи радон ва корфармоёни шаҳри Ардашерхӯра содир шудааст:

а) барои таъсиси деҳ ва ободонии рустоҳо, камтар аз ҷаҳор дабир барои анҷоми вазоифи марбута набояд ғумошт;

б) пурсишномаи молиётдиҳандагон бояд нав бо диққати тамои танзим шавад;

в) дар танзими пурсишномаи ҷадид ҳар гоҳ дабирон нисбат ба вазоифи марбута кутоҳӣ кунанд ё ҳақоикро ғайр аз он чи ҳаст, дарҷ намоянд, муқассир шинохта шуда, муҷозот хоҳанд шуд;

г) руёё (коргарон) муваззафанд дар сурате ки кусуре дар анҷоми вазоифи дабирон мушоҳида намоянд, ғавран ба мақомоти марбута иттилоъ диҳанд;

Банди 8. Варақи пурсишномаи ҳар яки аз молиётдиҳандагон бояд тавассути он кас гувоҳӣ ва имзо шавад.

Банди 12. Фаромин нисбат ба муҳосибин ва корфармоён ва мӯбадон барои нахустин бор бо фармони Қубодфирӯз содир шуда, дар сурате ки фаромин нисбат ба кузот барои аввалин бор бо амри Хисрави Қубодон содир шудааст.

Банди 14. Ҳар гоҳ муддаъӣ алайҳ аз ҳукми доварон норозӣ бошад, метавонад адами ризоияти худро ба мӯбадон иброз дорад.

Банди 26. Қозӣ ҳангоме метавонад ваколати шахсоро барои дифоъӣ яке аз тарафайни даъво бипазирад, ки аз он шахси муттаҳам ваколатнома дар даст дошта бошад.

Банди 28. Агар падаре дар васиятномаи худ яке аз фарзандони худро аз бурдани саҳми канизӣ маҳрум карда бошад ва қабл аз ғавти падар каниз дорои тифле шавад, вориси маҳрумшуда метавонад аз тифли он каниз саҳм бибарад.

Банди 30 ва 31. Дар сурати вучуди васоёи мутаъаддид аз мутаваффо охарин васият лозимуличрост.

Ҳасли ҷилу ҷорум. Ҳатво ва орои доварон тибқи яке аз навиштаҳо

Банди 1. Зане, ки ба муталлиқа шудани худ ризоият дода бошад, ҳар гоҳ шикоят кунад, ки шавҳараш аз истирдоди тамоми дороии ӯ худдорӣ мекунад, тибқи раъйи Озодмард он зан наметавонад беш аз он чи ки шавҳараш ба ӯ медиҳад, мутолаба намоянд. Вале тибқи раъйи Фирӯз бояд тамоми дороии худро аз шавҳараш бигирад.

Банди 2. Агар ду нафар ворис ҳар ду иддаёи мустаҳақ будан ба моли муайянеро тибқи васияти мавруси худ бинамоянд ва далеле дар даст надошта бошанд, бояд он молро тибқи дараҷа нисбати ворис байни онҳо тақсим намуд.

Банди 4. Тибқи иҷмои доварон, касе ки маъбади шахсии худро бино карда ва то зинда буда, ҳазинаи онро худ мутаҳаммил шуда, пас аз марги вориси ӯ муваззафанд ҳазинаи онро камо фиссобиқ (мисли пешина) мутаҳаммил шаванд.

Банди 5. Саҳмулирси духтаронро метавон аз дороии муштараки хонавода ҷудо намуд. Вале нисбат ба саҳмулирси писарон чунин коре мумкин нест.

Банди 6. Мутаваффо бидуни фарзанд метавонад ҳаққи истифода аз дороии худро барои муддати муайяне, масалан даҳ сол, ба зани худ бидиҳад, ба ин шарт ки зан ба ақди ситарзанӣ ба номгонаи ӯ шавҳар кунад ва нахустин писари худро ба фарзандии ӯ номзад кунад.

Банди 8. Агар дар васиятнома шахси мутаваффӣ варасаи худро аз фуруҳтани ғуломон ва канизони худ манъ карда бошад, вараса наметавонад ҳатто авлод ва наваҳои онро низ ба фуруш расонад.

МУНДАРИЧА

Чанд сухан роҷеъ ба китоби дуом	6
Эҳдо ба китоби дуом.....	12

ҚИСМИ 3. БУНДАҲИШН ВА ДИГАР МАБОНИИ ҲУҚУҚ

Пешгуфтор.....	16
Сароғоз.....	17
Офарин Пайғамбари Зардушт	76
Андарзи Озарбоди Маҳраспандон.....	78
Чанд Вожаи Озарбоди Маҳраспандон	84
Бисту ду вожа аз Озарбоди Маҳраспандон.....	90
Дар бораи паймони каххудой	94
Визидагиҳои Зодспрам	96
Визиркарди диниг	99
Ардавирознома	100
Аййоткори Ҷомосп	113
Аййоткори Зарирон.....	119
Ёдгори Бузургмеҳр	130
Драхти Асурик	139
Достони Мену хирад.....	144
Модигони Йушти Фриён	169
Корномаи Ардашери Бобакон	178
Шахристонҳои Эроншаҳр.....	192
Модигони Чатранҷ	200
Дар бораи оини номанависӣ.....	204
<i>Андарзномаҳо.....</i>	<i>206</i>
Андарзи доноён ба маздопарастон	206
Андарзи Хусрави Каводон.....	208
Хусрави Каводон ва Редак.....	210
Чида андарзи парйуткешон	212
Андарзи дастурон ба беҳдинон	215
Андарзи Беҳзодфаррухи пирӯз.....	216
Дар бораи хим ва хиради фаррухмард	218
Дар бораи панҷ хими осрунон.....	219
Рисолаи рӯзҳо	221
Андарзҳои пешиниён	223
Андарзи марди доно ба писари хеш	225
Суханони Бахтофарид ва Озарбоди Зартуштон.....	227

Наҳиши чизи гетӣ	228
<i>Катибаҳо</i>	229
Катибаҳои шоҳони Ҳахоманишӣ.....	229
Маншури Куруши Ҳахоманишӣ.....	244
Катибаи Ариярамна дар Ҳамадон.....	250
Катибаи Аршома дар Ҳамадон.....	251
Катибаҳои Куруши дувум.....	252
Катибаи Доро дар Бийстун	256
Катибаи Доро дар нақши Рустам (DNA).....	269
Катибаи Доро дар нақши Рустам (DNB)	271
Катибаи Доро дар андохтани кушк дар Шуш.....	273
Катибаи Доро дар Истарх	275
Катибаи Доро дар сохатни чӯй дар СуеҶс	276
Катибаи Ҳамадон	277
Катибаҳои нақши Рустам	278
Катибаҳои Тахти Ҷамшед	281
Катибаҳои Шуш	284
Катибаҳои Суиз	289
Катибаҳои Ардашери Аввал дар Тахти Ҷамшед	290
Катибаҳои Дориюши Дувум	291
Катибаи Ҳамадон	291
Катибаҳои Шуш	292
Катибаҳои Ардашери Дувум.....	293
Катибаи Ҳамадон	293
Катибаи Тахти Ҷамшед	294
Катибаҳои Шуш	295
Катибаҳои Ардашери Севум	296
Катибаҳои тахти Ҷамшед	296
<i>Қитъаҳо</i>	297

ҚИСМИ 4. ҚОНУННОМАИ СОСОНИЁН

Гуфтори 1.....	303
Гуфтори 2.....	321
Фасли аввал.....	332
Фасли дуввум	336
Фасли саввум.....	338
Фасли чаҳорум	339
Фасли панҷум.....	341
Фасли шашум	342

Фасли ҳафтум	343
Фасли ҳаштум	344
Фасли нухум	346
Фасли даҳум	347
Фасли ёздаҳум	348
Фасли дувоздаҳум	350
Фасли сенздаҳум	351
Фасли чаҳордаҳум	354
Фасли понздаҳум	356
Фасли шонздаҳум	359
Фасли ҳабдаҳум	360
Фасли ҳаждаҳум	361
Фасли нуздаҳум	362
Фасли бистум	363
Фасли бисту якум	363
Фасли бисту дуом	365
Фасли бисту сеюм	365
Фасли бисту чаҳорум	368
Фасли бисту панҷум	369
Фасли бисту шашум	370
Фасли бисту ҳафтум	371
Фасли бисту ҳаштум	372
Фасли бисту нӯҳум	374
Фасли сиюм	375
Фасли сиву дуом	375
Фасли сиву сеюм	376
Фасли сиву чаҳорум	377
Фасли сиву панҷум	378
Фасли сиву шашум	379
Фасли сиву ҳафтум	381
Фасли сиву ҳаштум	382
Фасли сиву нӯҳум	385
Фасли чилум	387
Фасли чилу якум	390
Фасли чилу дуом	391
Фасли чилу сеюм	394
Фасли чилу чорум	395

ГАНЦИНАИ АФКОРИ СИЁСӢ ВА ҲУҚУҚИИ ТОҶИКОН

(Хрестоматияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон)

Китоби II МАБОНИИ ҲУҚУҚ ДАР АДАБИЁТИ ПАҲЛАВӢ

Ба ҷопаш 13.12.2016 имзо шуд. Андозаи 60x84¹/₁₆. Коғази офсет.
Чопи офсет. Гарнитурани Times New Roman Tj. Ҷузъи чопи шартӣ 25,0.
Теъдоди нашр 100 нуса. Супориши №252.

ҶДММ “ЭР-граф”.
734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.
Тел: (+992 37) 233-50-16. E-mail: r-graph@mail.ru